

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 홍길동은 의뢰인 벽계수씨로부터 부동산 매입타당성 검토를 의뢰받고 예비조사와 실질조사를 통하여 <자료1>~<자료2>를 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점) - 14회 1번

물음 1) 감정평가 3방식을 적용하여 대상부동산의 시장가치를 구하시오.

물음 2) 대상부동산에 대하여 ○○은행에서 제시하는 조건의 저당대출을 받을 경우 cash equivalence(금융조건을 고려한 대상부동산의 가치)를 구하시오.

물음 3) 저당대출을 받을 경우의 대상부동산에 대한 매입타당성 여부를 검토하고 그 이유를 설명하시오.

< 자료 1 > 대상부동산의 기본자료

1. 소재지 : A시 B구 C동 100번지

2. 토지

· 지목 : 대, 면적 : 600㎡

3. 건물

- 1) 구조 및 용도 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 7층 점포 및 사무실(상업용),
건축연면적 : 3,200m²
- 2) 건물은 1998.08.31.에 준공되었으며, 총공사비는 2,000,000,000원이 투입되었으나 시공회사와 건축주의 분쟁으로 정상적인 공사비보다 다소 과다한 것으로 조사됨.
- 3) 건물의 물리적 내용연수는 55년이며 경제적 내용연수는 50년으로 판단됨.

4. 토지이용계획확인서상의 도시계획사항

- 일반상업지역, 도시계획도로에 접함

5. 임대수지내역

임대수입(연간)		필요제경비(연간)	
보증금 운용이익	50,000,000원	장기차입금이자	15,000,000원
지불임료	384,000,000원	유지관리비	8,000,000원
		체세공과(토지, 건물)	2,500,000원
		손해보험료(소멸성)	1,000,000원
		대손준비금	10,000,000원
		감가상각비	직접 산정할 것

6. 대상부동산에 대한 저당대출 조건

- 1) 벽계수씨는 저당대출을 받는 조건으로 3,900,000,000원에 대상부동산의 매수 제안을 받았음.
- 2) 저당대출 조건
 - (1) 대출금액 : 감정평가액의 60%
 - (2) 대출이자율 : 6%/년
 - (3) 대출기한 : 30년(만기까지 존속)
 - (4) 상환방법 : 매년 원리금 균등분할상환
 - (5) 시장이자율 : 12%/년

7. 가격조사 완료일 : 2003.08.25

8. 조사결과 대상부동산의 임대수지는 인근수준 대비 적정하며 앞으로도 현 수준을 유지할 것으로 파악됨.

< 자료 2 > 인근의 표준지공시지가 현황

(공시기준일 2003.1.1)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	주위환경	도로교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	A시B구 C동103	500	대	상업용	일반상업	상가지대	중로한면	정방형 평지	3,800,000
2	A시B구 C동107	550	대	상업용	일반주거	주택 및 상가지대	중로한면	가로장방형 평지	2,900,000
3	A시B구 C동109	600	대	단독 주택	일반주거	주택 및 상가지대	소로한면	정방형 평지	2,200,000

< 자료 3 > 거래사례(㉞)

1. 물건내용

- 1) 토지 : A시 B구 D동 98 대 580㎡, 일반상업지역
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 2층 점포 및 사무실, 건축연면적 700㎡

2. 거래가격 : 2,100,000,000원

3. 거래일자 : 2002.04.01

4. 기타사항

- 1) 위 건물은 1970년에 준공된 노후 건물로 최유효이용상태에 미달하여 매입 직후 철거되고 현장조사일 현재 6층 건물을 신축중임.
- 2) 계약당시 매수인은 건물의 잔재(폐재)가치를 20,000,000원, 건물의 철거 및 잔재처리비를 50,000,000원으로 예상하고 이를 매입하였음.
- 3) 건축업자가 건물신축 후 분양을 위해 신속한 명도조건으로 정상가격보다 5% 높게 매매한 것임.

< 자료 4 > 거래사례(㉟)

1. 물건내용

- 1) 토지 : A시 B구 D동 113 대 500㎡, 일반상업지역
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 6층 점포 및 사무실, 건축연면적 2,500㎡

2. 거래가격 : 4,150,000,000원

3. 거래일자 : 2002.8.31

4. 기타사항 : 본건 거래사례는 대상부동산에 비해 개별요인(수량요소 포함)에서 5% 우세하며, 이 부동산의 과거 1년간 가격상승률은 10%임.

< 자료 5 > 임대사례(㉔)

1. 물건내용

- 1) 토지 : A시 B구 D동 115 대 550㎡, 일반상업지역
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 6층 점포 및 사무실, 건축연면적 2,700㎡

2. 임대시점 및 기간 : 2002.1.1부터 2년간

3. 임대수지 내역

- 1) 총 임대수입(연간) : 430,000,000원
- 2) 필요제경비 : 총 임대수입의 20%임(감가상각비 포함)

4. 기타

- 본건 사례물건은 100% 임대중임

< 자료 6 > 건설사례(㉔)

1. 인근지역에서 대상물건과 시공재료·구조 등 제반 물적 사항이 유사한 상업용 건물의 건설사례를 조사한 결과 기준시점 현재 표준적인 건축비용은 평당 2,500,000원으로 파악되었음.

2. 기타사항은 <자료 7>을 참고할 것

< 자료 7 > 대상 및 사례건물 개요

항목 \ 건물	대상건물	거래사례 (㉠)	임대사례 (㉡)	건설사례
준공일자	1998.08.31	2001.03.31	2000.06.30	2003.08.31
대지면적	600㎡	500㎡	550㎡	520㎡
건축연면적	3,200㎡	2,500㎡	2,700㎡	2,200㎡
시공정도	보통	보통	보통	보통
기준시점 현재 잔존내용연수	45	48	47	50
도시계획사항	일반상업지역	일반상업지역	일반상업지역	일반상업지역
건물과 부지와의 관계	최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용
기준시점 현재 재조달원가 (신축단가)의 개별요인비교치	98	96	100	100 (2,500,000원/평)

※ 감가수정은 정액법에 의하며 만년 감가함.(잔가율=0)

< 자료 8 > 지역요인 비교

비교표준지	대상물건	거래사례 (㉠)	거래사례 (㉡)	임대사례 (㉢)
100	100	102	105	110

< 자료 9 > 개별요인 비교

비교표준지	대상물건	거래사례 (㉠)	거래사례 (㉡)	임대사례 (㉢)
100	90	100	—	100

< 자료 10 > 지가변동률, 임료지수, 건축비지수

1. 지가변동률<A시 B구>

(단위 : %)

구분	주거지역	상업지역	대		기타
			주거용	상업용	
2002년 1/4분기	5.12	3.12	5.10	5.50	3.12
2002년 2/4분기	2.35	3.26	2.20	3.30	1.56
2002년 3/4분기	9.01	7.91	7.0	10.10	5.95
2002년 4/4분기	6.23	3.28	5.30	7.15	2.01
2003년 1/4분기	2.25	2.50	2.80	3.10	2.10
2003년 2/4분기	2.00	2.20	2.12	2.15	1.60

2. 임료지수

연월일	2001.01.01	2002.01.01	2002.07.01	2003.01.01	2003.08.31
임료지수	100	110	115	120	127

3. 건축비지수

연월일	1998.01.01	2000.01.01	2001.07.01	2002.01.01	2003.08.31
건축비지수	100	129	133	137	141

< 자료 11 > 보증금운용이율 및 환원이율

보증금운용비율	B구 상업지역 상업용토지의 환원이율	상각후 세공제전 건물 환원이율
5%/년	8%/년	10%/년

< 자료 12 > 복리현가계수, 연금현가계수, 저당상수(r = 연이율, n = 년)

1. 복리현가계수($\frac{1}{(1+r)^n}$)

r \ n		0.06	0.12
1		0.9433	0.8928
30		0.1741	0.3337
60		0.0303	0.0011

2. 연금현가계수($\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$)

r \ n		0.06	0.12
1		0.9433	0.8928
30		13.7648	8.0551
60		16.1614	8.3240

3. 저당상수($\frac{r}{1-(1+r)^{-n}}$)

r \ n		0.06	0.12
1		1.0600	1.1200
30		0.0726	0.1241
60		0.0618	0.1201

< 자료 13 > 기타

1. 토지 및 건물의 단가와 금액은 천원미만을 절사함.
2. 토지에 귀속하는 순이익의 시점수정은 임료지수를 활용할 것.
3. 기준시점은 의뢰인이 제시한 2003.08.31임.

【문제 2】 감정평가사 P는 토지와 건물로 구성된 복합부동산에 대한 감정평가 의뢰를 받고 사전조사 및 현장조사를 한 후 <자료 1>~<자료 11>을 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 순서에 따라 다음 물음에 답하시오.
(30점) - 13회 1번

물음 1) 현장조사 시 확인자료에 대하여 설명하시오.

물음 2) 공시지가를 기준으로 감정평가할 경우 비교표준지의 선정원칙을 설명하고 대상토지의 가격결정에 있어 비교표준지의 선정이유를 설명하시오.

물음 3) 감정평가가격을 다음 순서에 따라 구하시오.

A. 토지가격의 산정

- (a) 공시지가를 기준한 가격
- (b) 거래사례비교법에 의한 비준가액
- (c) 수익환원법에 의한 수익가액
- (d) 토지가격의 결정 및 그 이유

B. 건물가격의 산정

C. 대상부동산의 토지와 건물가격

< 자료 1 > 감정평가의뢰내용

1. 공부내용

- 1) 토지 : S시 S구 B동 100번지, 대, 2,000m²
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 10층, 점포 및 사무실, 건물연면적 11,200m²
- 3) 소유자 : N

2. 구하는 가격의 종류 : 시장가치

3. 감정평가목적 : 일반거래(매매)

4. 기준시점 : 2002.8.25

5. 감정평가의뢰인 : N(소유자)

6. 접수일자 : 2002.8.22

7. 작성일자 : 2002.8.26

< 자료 2 > 대상부동산에 대한 자료

1. 본건의 용도지역은 일반주거지역이고 기타 공법상 제한사항은 없음
2. 현장조사결과 토지와 건물 모두 공부와 현황이 일치함
3. 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세 : 대, 상업용, 중로한면, 가장형, 평지
4. 대상물건은 최유효이용상태로 판단됨.
5. 건물은 5년 전 준공되었으며 총공사비가 6,840,000,000원이 투입되었으나,
공사 중에 설계변경이 있어 정상적인 공사비보다 다소 과다한 것으로 조사됨

< 자료 3 > 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2002.1.1)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)
1	S구B동 101	2,000	대	상업용	일반상업	중로한면	정방형평지	3,500,000
2	S구B동 105	2,200	대	상업용	일반주거	중로한면	가장형평지	3,000,000
3	S구B동 110	1,800	대	단독주택	일반주거	소로한면	가장형완경사	2,000,000

< 자료 4 > 거래사례

1. 물건 내용

- 1) 토지 : S시 S구 B동 113번지, 대, 1,980m²
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 7층, 사무실 / 건축연면적 8,100m²
- 3) 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세 : 대, 상업용, 중로한면, 정방형, 평지

2. 거래가격 : 11,205,000,000원

3. 거래일자 : 2002.4.1

< 자료 5 > 임대사례

1. 물건내용

- 1) 토지 : S시 S구 B동 124번지, 대, 2,100m²
- 2) 건물 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 8층, 점포 및 사무실, 건축연면적 9,200m²
- 3) 지목, 이용상황, 도로교통, 형상 및 지세: 대, 상업용, 소로한면, 정방형, 환경사

2. 최근 1년간 수지상황

필요제경비(연간)		임대수입(연간 및 월간)	
감가상각비	218,459,520원	보증금운용익(연간) 100,000,000원 월임료수입 85,000,000원 주차장수입(월간) 15,000,000원	
유지관리비	50,000,000원		
체세공과금	80,000,000원		
손해보험료	20,000,000원		
대손준비금	20,000,000원		
장기차입금이자	50,000,000원		
소득세	100,000,000원		

※ 주1) 본건 사례물건은 100% 임대중임

주2) 손해보험료는 전액 소멸성임

< 자료 6 > 건설사례

1. 수집된 건설사례는 표준적인 자료로 인정됨.
2. 기타사항은 <자료 8>을 참고하십시오

< 자료 7 > 지가변동률 및 건축비지수

1. 지가변동률(S시 S구)

1) 용도지역별

(단위 : %)

구분	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	관리지역
2002년 1/4분기	2.54	1.24	4.24	3.20	1.20
2002년 2/4분기	3.00	2.36	1.24	2.40	3.26

2) 지목별

(단위 : %)

구분	전	답	대		임야	공장용지	기타
			주거용	상업용			
2002년 1/4분기	3.12	2.98	3.02	1.26	2.46	3.96	2.24
2002년 2/4분기	2.34	2.46	3.12	2.46	3.12	2.12	2.21

2. 건축비지수

연월일	1997.4.25	1997.8.24	2000.4.25	2002.4.1	2002.8.25
건축비지수	100	105	120	125	130

< 자료 8 > 대상 및 사례건물개요

항목 \ 건물	대상건물	거래사례	임대사례	건설사례
준공연월일	1997.8.24	2000.4.25	1997.4.25	2002.8.25
건축연면적	11,200㎡	8,100㎡	9,200㎡	9,300㎡
부지면적	2,000㎡	1,980㎡	2,100㎡	2,050㎡
시공정도	보통	보통	보통	보통
기준시점현재 잔존내용연수				
주채부분	45	48	45	50
부대설치	10	13	10	15
도시계획사항	일반주거지역	일반주거지역	일반주거지역	일반주거지역
건물과 부지와의 관계	최유효이용	최유효이용	최유효이용	최유효이용
기준시점 현재 신축단가의 개별요인비교치	98	100	97	100

※ 주1) 주채부분과 부대설비부분의 가액비율은 75 : 25

주2) 감가수정은 정액법에 의함

주3) 건설사례의 재조달원가는 720,000원/㎡임

< 자료 9 > 토지에 대한 지역요인 평점

구분	대상물건	거래사례	임대사례
평점	100	102	85

< 자료 10 > 토지특성에 따른 격차율

1. 도로접면

구분	중로한면	소로한면	세로가
중로한면	1.00	0.83	0.69
소로한면	1.20	1.00	0.83
세로가	1.44	1.20	1.00

2. 형상

구분	가장형	정방형	부정형
가장형	1.00	0.91	0.83
정방형	1.10	1.00	0.91
부정형	1.21	1.10	1.00

3. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.77
완경사	1.30	1.00

< 자료 11 > 기타사항

1. 2002년 2/4분기 이후의 자가변동률은 2002년 2/4분기 자가변동률을 유추 적용한다.
2. 토지단가는 토지보상평가지침에 의거 100,000원 단위 이상일 때 유효숫자 셋째 자리, 그 미만은 둘째 자리까지 표시함을 원칙으로 하되 반올림한다.
3. 건물단가는 천원미만을 절사한다.
4. S시 S구의 일반주거지역 상업용에 적용되는 토지의 환원이율 : 연 10%
5. 건물의 환원이율(상각후 세공제전) : 연 12%
6. 건물의 내용연수 만료시 잔가율 : 0
7. 건물의 감가는 만년감가를 한다.
8. 기타사항은 토지보상평가지침 및 일반감정평가이론에 따른다.

【문제 3】 감정평가사 H씨는 건물로 구성된 복합부동산에 대한 평가의뢰를 받고 예비조사 및 실지조사를 행한 결과를 다음과 같이 요약하였다. 이 자료를 활용하여 물음에 답하시오. 단, 본 자료에 제시되지 않은 사항은 각자가 합리적이라고 판단되는 기준하에 그 이유를 적고 활용하시오. (30점)
- 4회 1번

물음 1) 감정가격 산출에 관한 의견, 자료의 분석내용 등 기본적 처리방침을 밝히시오.

물음 2) 감정평가액을 산출하시오.

< 자료 1 > 평가의뢰서 요약

1. 대상물건

1) 토지 : A시 B구 C동 107-36, 250m²(토지대장상의 면적)

2) 건물 : 위 지상

연와조 슬래브지붕 2층건, 주택 1층 : 120m²

2층 : 100m²

지하층 : 50m²

2. 평가목적 : 담보(금융기관 제출용)

3. 평가조건(구하는 가격의 종류) : 정상가격

4. 기준시점 : 1993년 8월 22일

5. 평가의뢰인 : 홍길동

< 자료 2 > 대상토지 관련 공부의 내용 및 확인사항

1. 토지대장

소재지	지번	지목	면적	소유자	기타사항
A시 B구 C동	107-36	잡종지	250m ²	김막동	

2. 토지등기부등본

소재지	지번	지목	면적	소유자	기타사항
A시 B구 C동	107-36	임야	260m ²	김막동	

3. 토지이용계획확인서

소재지	지번	국토이용	도시계획사항
A시 B구 C동	107-36	도시지역	일반주거지역, 풍치지구, 주차장정비지구, 4m도시계획도로에 일부가 저촉됨

4. 지적도

소재지	지번	토지의 형태	기타사항
A시 B구 C동	107-36	자루형	

5. 건축물 관리대장

소재지	지번	용도	구조	면적	소유자	이동사항
A시 B구 C동	107-36	주택	연와조 슬래브지붕 2층건	1층 : 120m ² 2층 : 100m ² 지하층 : 50m ²	김막동	‘88년2월22일 신축

6. 건물 등기부등본

갑구(소유권)			
순위번호	사항란	순위번호	사항란
1번	보존 접수 1990년 8월 22일 제 54339호 소유자 김막동 서울특별시 강동구 상일동 121		
1번 부기1	1번등기명의인 표시변경 접수 1992년 5월 3일 제 36472호 원인 1992년 2월 7일 전거 서울특별시 강남구 역삼동 730		

< 자료 3 > 실지 조사내용

1. 본건 토지의 현황은 최유효사용인 단독주택 부지임.
2. 4m 계획도로에 일부 약 20㎡가 저촉하나 도시계획선은 정원을 통과하고 있어 건물에는 영향이 없음.
3. 건물의 제반상태를 검토한 바 지하부분은 지상부분 건축비의 1/2수준으로 판단되며, 경년감가 이외의 감가요인은 없음.
4. 건물의 물리적 내용연수는 60년이나 경제적 내용연수는 50년이며, 내용연수 만료 후의 잔가율은 10% 정도로 판단됨.

< 자료 4 > 인근의 공시지가 표준지

(1993년 1월 1일자)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목		이용상황	용도지역	주위환경	형상	공시지가 (원/㎡)
			공부	실제					
㉓	A시B구C동	250	잡종지	잡종지	나대지	일반 주거지역	기존 주택지대	정방형	908,000
㉔	A시B구C동	220	대	대	단독주택	일반 주거지역	기존 주택지대	가로 장방형	1,200,000
㉕	A시B구C동	230	잡종지	대	단독주택	준주거지역	주택 및 상가지대	세로 장방형	1,510,000
㉖	A시B구C동	280	임야	잡종지	나대지	일반 주거지역	기존 주택지대	제형	1,000,000
㉗	A시B구C동	500	대	대	나대지	일반 주거지역	기존 주택지대	자루형	1,150,000

※ 지리적 위치, 도로교통, 지세 등 제반요인은 대상물건과 유사함.

< 자료 5 > 토지가격 비준표 및 지가변동률

1. 토지가격 비준표(A시 B구, 주거지역)

토지 용도		주거용	상업용	업무용
	주거용	1.00	1.43	1.20
	상업용	0.70	1.00	0.84
	업무용	0.83	1.19	1.00

- 주거용 : 공업용, 주거나대지 포함.
- 업무용 : 주상복합 포함.

형상		정형	비정형
	정형	1.00	0.80
	비정형	1.25	1.00

- 정형 : 정방형, 가로장방형, 세로장방형, 제형포함.
- 비정형 : 삼각형, 역삼각형, 부정형, 자루형 포함.

2. 지가변동률

1993.1.1부터 기준시점사이 인근의 지가는 5% 하락하였다.

< 자료 6 > 건설사례

건설사례 수집을 위하여 인근지역 다수의 주택건설업자로부터 조사한 바
대상물건과 시공재료, 구조등 제반 물적사항이 유사한 단독주택의 기준시점 현재
신축가격은 평당 2,000,000원으로 파악되었음.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 갑은 주거지역 내 토지를 매입하여 빌라트를 건축할 준비를 진행하고 있다.
다음 물음에 대하여 답하시오. (40점) - 10회 1번

물음 1) 본 토지의 1999년 9월 1일 현재의 가격을 구하시오.

물음 2) 본 빌라트를 분양할 경우와 임대할 경우를 비교하여 투자우위를 판단하고
의사결정과정을 기술하시오.

< 자료 1 > 기준일자

기준시점과 의사결정시점은 1999년 9월 1일을 기준으로 한다.

< 자료 2 > 대상토지에 관한 내용

1. 토지면적 : 3,000m²
2. 매입일자 : 1998.06.01
3. 건축부지 : 2,500m²
4. 대상토지 중 일부(500m²)는 도시계획도로에 저촉되어 기부채납하기로 하였음.

< 자료 3 > 비교표준지의 공시지가

1999.1.1 기준 : 610,000원/m²

< 자료 4 > 지가변동률

기간	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역
'98년 1/4분기	-0.68	-0.45	-0.22	-0.60
2/4분기	-0.20	-0.36	-0.24	-0.32
3/4분기	-0.24	-0.34	0.00	-0.28
4/4분기	-0.51	-0.62	-0.02	-0.46
'99년 1/4분기	0.75	0.70	0.41	0.56
2/4분기	0.48	0.64	0.26	0.32

< 자료 5 > 거래사례 자료

1. 거래사례(A)

- 1) 토지 1,500m² 건물 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 1,200m²
- 2) 매매가격 : 1,200,000,000원
- 3) 사례부동산은 최유효이용에 미달되므로 시장가격에 비해 10%의 건부감가가 필요한 것으로 판단되었음.
- 4) 매매당시 토지와 건물의 가격 구성비율은 2:1로 조사되었음.
- 5) 거래대금 지급조건은 계약시(1998.9.1) 계약금으로 20%, 2개월 후 중도금 30%, 다시 1개월 후 잔금 50%지급으로 하였음.

2. 거래사례(B)

- 1) 토지 1,200m²
- 2) 매매일자 : 1999.1.1
- 3) 명목상 거래가격은 900,000,000원이었고 그 중 1/3은 저당대부금으로 대체하였음.
- 4) 저당대부금은 매매시점 이후 3년 동안 매년말 일정액을 균등상환하고, 저당이자자는 매월말 미상환 저당잔금에 대하여 지불하는 조건이었음.

< 자료 6 > 요인비교

구분	건축예정지	사례지(A)	사례지(B)	비교표준지
지역요인	100	95	104	102
개별요인	100	112	125	106

< 자료 7 > 빌라트 건축계획

1. 대상토지에 철근콘크리트조 경사슬래브지붕 구조로 지하1층 지상 9층의 빌라트를 건축함.
2. 건축면적 : 연 6,500㎡
3. 건축호수 : 18세대(1세대당 280㎡)
4. 건축공사비는 준비시점(1999년 9월 1일) 당시 @1,200.000원/㎡이 소요될 것으로 예측되었으며, 건축공사착수시 30%, 착수시점부터 3개월 후 30%, 준공시 40%를 지불하기로 하였음.
5. 공사 스케줄

구분 \ 월	1999년				2000년							
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
준 비	◀		▶									
건축공사				◀								▶
판 매					◀							▶

< 자료 8 > 빌라트 분양계획

1. 분양가격 및 분양수입 : 분양가격은 세대당 650,000,000원으로 결정하고 판매 착수 시 20%, 판매착수로부터 3개월이 경과된 때 30%, 준공 시 50%의 분양수입이 되는 것으로 함.
2. 판매비와 일반관리비는 분양판매금액의 10%를 계상하되, 판매착수시 1/2, 건물준공시 1/2을 지불하는 것으로 함.

< 자료 9 > 빌라트 임대계획

본 빌라트는 준공과 동시에 임대완료되고 상당기간(최소한 1년 이상) 동안 공실은 발생하지 않을 것으로 예상되고 있다.

1. 임료수입
 - 1) 월지불임료 : 세대별 3,000,000원(월말 지불)
 - 2) 보증금 : 세대별 250,000,000원

2. 필요제경비

- 1) 유지수선비 : 건물가격의 0.7%
- 2) 관리비 : 년 지불임료의 2%
- 3) 제세공과 : 토지가격의 0.4%와 건물가격의 0.5%
- 4) 손해보험료 : 건물가격의 0.15%로 하되 그 중 50%는 비소멸성으로 함.
(비소멸성 보험의 만료기간은 5년)
- 5) 대손준비금 : 실질임료의 1%

3. 기타

- 1) 임대순수익 산출은 계산의 편의상 DCF분석을 활용하지 않고 수익환원은 직선법을 활용할 것.
- 2) 임료수입과 비용발생은 연간 단위로 하고, 매월 지불임료에 대한 이자는 고려하지 않음.

< 자료 10 > 각종이자율, 이율 및 수익률

1. 시장이자율 : 년 12%
2. 상각전 환원이율 : 토지 5%, 건물 9%, 토지·건물 7%
3. 저당대부이자율 : 년 14.4%
4. 보험만기 약정이자율 : 년 6%
5. 보증금 운용이자율 : 년 8%
6. 기대수익률 : 10%

< 자료 11 > 계산단계별 단수처리

1. 각 단계의 모든 현금의 계산은 1,000원 이하의 금액은 절사한다.
2. 기간계산은 월단위로 한다.

< 자료 12 > 복리현가율표와 복리증가율표

1. 복리현가율표 $\frac{1}{(1+r)^n}$

n \ r	0.010	0.020	0.030	0.060	0.100	0.120	0.144
1	0.990	0.980	0.971	0.943	0.909	0.893	0.874
2	0.980	0.961	0.943	0.890	0.826	0.797	0.764
3	0.971	0.942	0.915	0.840	0.751	0.712	0.668
4	0.961	0.924	0.888	0.792	0.683	0.636	0.584
5	0.951	0.906	0.863	0.747	0.621	0.567	0.510
6	0.942	0.888	0.837	0.705	0.564	0.507	0.446
7	0.933	0.871	0.813	0.665	0.513	0.452	0.390
8	0.923	0.853	0.789	0.627	0.467	0.404	0.341
9	0.914	0.837	0.766	0.592	0.424	0.361	0.298
10	0.905	0.820	0.744	0.558	0.386	0.322	0.260
11	0.896	0.804	0.722	0.527	0.350	0.287	0.228
12	0.887	0.788	0.701	0.497	0.319	0.257	0.199
13	0.879	0.773	0.681	0.469	0.290	0.229	0.174
14	0.870	0.758	0.661	0.442	0.263	0.205	0.152
15	0.861	0.743	0.642	0.417	0.239	0.183	0.133
16	0.853	0.728	0.623	0.394	0.218	0.163	0.116
17	0.844	0.714	0.605	0.371	0.198	0.146	0.102
18	0.836	0.700	0.587	0.350	0.180	0.130	0.089
19	0.828	0.686	0.570	0.331	0.164	0.116	0.078
20	0.820	0.673	0.554	0.312	0.149	0.104	0.068
21	0.811	0.660	0.538	0.294	0.135	0.093	0.059
22	0.803	0.647	0.522	0.278	0.123	0.083	0.052
23	0.795	0.634	0.507	0.262	0.112	0.074	0.045
24	0.788	0.622	0.492	0.247	0.102	0.066	0.040
36	0.699	0.490	0.345	0.123	0.032	0.017	0.008
48	0.620	0.387	0.242	0.061	0.010	0.004	0.002
60	0.550	0.305	0.170	0.030	0.003	0.001	0.000
72	0.488	0.240	0.119	0.015	0.001	0.000	0.000
84	0.434	0.189	0.083	0.007	0.000	0.000	0.000

2. 복리증가율표 $(1+r)^n$

$n \backslash r$	0.01	0.02	0.03	0.06	0.1	0.12	0.144
1	1.010	1.020	1.030	1.060	1.100	1.120	1.144
2	1.020	1.040	1.061	1.124	1.210	1.254	1.309
3	1.030	1.061	1.093	1.191	1.331	1.405	1.497
4	1.041	1.082	1.126	1.262	1.464	1.574	1.713
5	1.051	1.104	1.159	1.338	1.611	1.762	1.959
6	1.062	1.126	1.194	1.419	1.772	1.974	2.242
7	1.072	1.149	1.230	1.504	1.949	2.211	2.564
8	1.083	1.172	1.267	1.594	2.144	2.476	2.934
9	1.094	1.195	1.305	1.689	2.358	2.773	3.356
10	1.105	1.219	1.344	1.791	2.594	3.106	3.839
11	1.116	1.243	1.384	1.898	2.853	3.479	4.392
12	1.127	1.268	1.426	2.012	3.138	3.896	5.025
13	1.138	1.294	1.469	2.133	3.452	4.363	5.748
14	1.149	1.319	1.513	2.261	3.797	4.887	6.576
15	1.161	1.346	1.558	2.397	4.177	5.474	7.523
16	1.173	1.373	1.605	2.540	4.595	6.130	8.606
17	1.184	1.400	1.653	2.693	5.054	6.866	9.846
18	1.196	1.428	1.702	2.854	5.560	7.690	11.263
19	1.208	1.457	1.754	3.026	6.116	8.613	12.885
20	1.220	1.486	1.806	3.207	6.727	9.646	14.741
21	1.232	1.516	1.860	3.400	7.400	10.804	16.863
22	1.245	1.546	1.916	3.604	8.140	12.100	19.292
23	1.257	1.577	1.974	3.820	8.594	13.552	22.070
24	1.270	1.608	2.033	4.049	9.850	15.179	25.248
36	1.431	2.040	2.898	8.147			
48	1.612	2.587	4.132	16.394			
60	1.817	3.281	5.892	32.988			
72	2.047	4.161	8.400	66.387			
84	2.307	5.277	11.976	133.565			

【문제 2】 감정평가사 K씨는 S은행으로부터 다음 물건에 대하여 감정평가를 의뢰 받아 사전조사 및 실지조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다.
토지와 건물의 감정평가액을 구하시오. (30점)－ 8회 2번

< 자료 1 > 평가 대상물건

1. 토지

- 1) 소재지 : A시 B구 C동 49번지 대 500m²
- 2) 도시계획사항 : 일반상업지역, 주차장 정비지구

2. 건물

- 1) 구조 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층 건물
- 2) 용도 : 근린생활시설

지층 : 288m²(대중음식점)

1층 : 288m²(소매점)

2층 : 288m²(학원)

3층 : 288m²(태권도장)

4층 : 288m²(사무실)

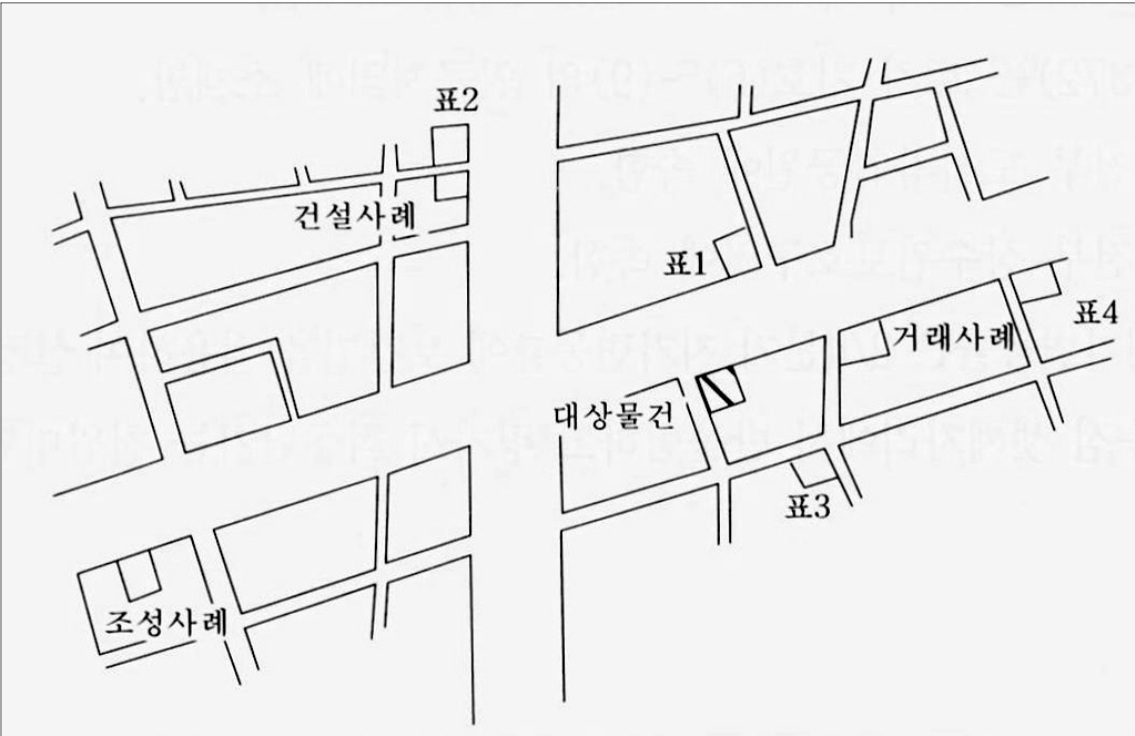
5층 : 288m²(사무실)

연면적 : 1,728m²

3. 기준시점 : 97.07.31

4. 감정평가 목적 : 담보

< 자료 2 > 위치도



< 자료 3 > 인근의 공시지가 표준지 현황

(1997년 1월 1일 기준)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목		이용 상황	용도 지역	주위환경	도로 교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)
			공부	실제						
1	A시 B구 C동 19	490	대	대	상업용	일반 상업	노선 상가지대	광대 세각	세장형 평지	2,200,000
2	A시 B구 C동 20	390	대	대	상업용	일반 주거	노선 상가지대	광대 세각	부정형 평지	1,500,000
3	A시 B구 C동 21	430	대	대	단독 주택	일반 주거	정비된 주택지대	소로 각지	정방형 평지	1,000,000
4	A시 B구 C동 22	510	대	대	업무용	일반 상업	미성숙 상가지대	광대 세각	정방형 평지	1,500,000

< 자료 4 > 건설사례 자료

1. 소재지 : A시 B구 C동 53번지 대 400㎡
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 5층 건물 근린생활시설
연건평 1,320㎡(지층~5층 각각 220㎡)
3. 동건물의 건축 도급 계약서상 건물 공사비 내역은 다음과 같고 수급인의 이윤을 포함한 것이며 각 항목의 공사비는 적정한 것으로 판단되나 순수 건축비와 관련 없는 항목은 제외할 것.

구분	주요공사내역	공사비(원)
1. 가설공사	공통가설, 일반가설	25,000,000
2. 기초공사	터파기, 잡석지정	15,000,000
3. 철근콘크리트공사	레미콘, 철근 가공 및 조립	180,000,000
4. 조적공사	시멘트 벽돌 쌓기, 적벽돌쌓기, 내화벽돌 쌓기	80,000,000
5. 내장공사	시멘트 몰탈	40,000,000
6. 타일공사	모자이크 타일, 세라믹 타일	30,000,000
7. 목공사	마루틀, 출입문틀, 창문틀 외	15,000,000
8. 창호공사	알루미늄 창호 외	25,000,000
9. 방수공사	아스팔트 방수(8층) 액체방수(2차)	50,000,000
10. 수장공사	아스팔트 스킷로폴(T=50) 아미텍스(T=6) 외	10,000,000
11. 도장공사	수성페인트(3회), 유성페인트(5회)	10,000,000
12. 금속공사	경량천정틀, 알루미늄판넬(T=1.2)	20,000,000
13. 울타리공사	철파이프(투시형)	10,000,000
14. 조경공사	소나무 외	20,000,000
15. 마당 콘크리트공사	철근, 레미콘 외	20,000,000
16. 전기공사	배전반 외	55,000,000
17. 잡공사	홈통 및 기타	5,000,000
18. 부대설비공사	냉난방 및 위생설비	110,000,000
소계		720,000,000
19. 제경비	간접노무비, 산재보험료, 기타	92,000,000
총계		812,000,000

< 자료 5 > 거래사례 자료

1. 토지 : A시 B구 C동 41번지 대 550m²
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬래브 지붕 5층 건물 근린생활시설
연건평1,500m²(지층~5층 각각 250m²)
3. 거래가격 : 2,200,000,000원
4. 거래시점 : 1997.03.01
5. 도시계획사항 : 일반 상업지역, 주차장 정비지구

< 자료 6 > 조성사례 자료

1. 토지 : A시 B구 C동 30번지 대 420m²
2. 조성전 토지 매입가격 : 1,500,000원/m²
3. 조성공사비 : 200,000,000원
4. 매입시점 : 1997.2.1
5. 조성공사 완료시점 : 1997.07.31
6. 조성공사비에는 수급인의 이윤이 포함되어 있으며, 완료시점 지불계약 조건임.
7. 도시계획사항 : 일반 상업지역, 주차장 정비지구

< 자료 7 > 토지의 개별 요인의 비교치

표준지	대상토지	거래사례	조성사례
100	101	102	98

< 자료 8 > 건물의 개별요인 비교치

대상건물	거래사례	건설사례
105	98	100

< 자료 9 > 지가변동률

1. 용도지역별

(단위 : %)

행정구역	평균	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비도시지역	비고
B구	0.29	0.10	-0.88	-	0.88	-	1/4분기
	0.06	-0.05	0.47	-	0.27	-	2/4분기

2. 지목별

(단위 : %)

행정구역	전	답	대		임야	공장용지	기타	비고
			주거용	상업용				
B구	0.00	0.58	0.30	0.30	0.00	-	-	1/4분기
	0.00	0.00	0.03	0.09	0.00	-	-	2/4분기

< 자료 10 > 건물관련 자료

1. 준공시점

대상건물	거래사례	건설사례
1990.10.1	1991.5.1	1997.1.1

2. 내용연수 : 50년, 잔가율 0%

3. 주체부분과 부대설비 부분의 내용연수 동일함.

< 자료 11 > 기타자료

1. 대상물건과 거래사례의 주위환경은 노선상가 지대임.
2. 본건 대비 조성사례는 환경조건 중 상가의 전문화와 집단화에서 5%정도 열세임.
3. 거래가격에는 매수자가 부담하기로 한 양도소득세 150,000,000원이 포함되어 있음.
4. 적산가액 산정 시 적용금리 12% (연간)임.
5. 2/4분기 이후 지가변동률은 전분기 변동률을 추정 적용하되 일할 계산함.
6. 대상물건의 4층, 5층은 1993.10.1 증축된 것임.
7. 감가수정은 만년감가이며, 감가수정 방법은 정액법을 사용함.
8. 공공사업의 시행 등 지가변동에 영향을 미치는 별다른 사항은 없는 것으로 조사되었음.
9. 단가 및 가격산정 시 천원 미만은 절사함.
10. 냉난방 설비 공사중 난방보일러(가격 : 10,000,000원)는 리스된 것으로 현장 조사결과 확인되었음.
11. 97.01.01 이후, 건축비는 변동이 없는 것으로 조사됨.
12. 각 사례물건은 최유효이용상태인 것으로 판단됨.

【문제 3】 주어진 다음 자료(1~6)를 활용하여 아래 부동산의 비준가액과 수익가액을 산정한 후 감정평가액을 결정하시오. (20점) - 11회 3번

< 자료 1 > 감정평가 대상물건

1. 소재지 : X시 A동 200번지
2. 지목 및 면적 : 대, 350㎡
3. 이용상황 및 도로교통 : 나지, 중로한면
4. 도시계획사항 : 일반상업지역
5. 감정평가목적 : 일반거래
6. 구하는 가격 : 시장가치
7. 기준시점 : 2000.08.01.

< 자료 2 > 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2000.01.01)

일련 번호	소재지	면적(㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	공시지가 (원/㎡)	비고
1	X시 A동 180	360	대	상업나지	일반상업	중로한면	600,000	—
2	X시 A동 317	450	대	주거기타	자연녹지	소로한면	250,000	—
3	X시 A동 125	1,250	대	단독주택	일반주거	세로(가)	300,000	—
4	X시 A동 150	330	대	상업용	일반상업	중로한면	650,000	—

< 자료 3 > 임대사례

1. 토지 : X시 A동 100번지, 대 320㎡, 일반상업지역, 중로한면

2. 건물 : 연와조 슬래브지붕 3층, 연면적 576㎡

3. 임대시점 : 2000.8.1

4. 임대내역

구분 층	전유면적(㎡)	보증금(원/㎡)	월지불임료(원/㎡)	비고
3	169	500,000	2,400	—
2	169	600,000	3,000	—
1	150	2,000,000	20,000	—

5. 필요제경비(연간)

유지관리비 : 3,000,000원

체세공과금 : 1,100,000원

대손준비비 : 1,600,000원

공실손실상당액 : 800,000원

6. 건축시점 : 1999.1.1

건축단가 : 500,000원/㎡(표준적 건축비)

<주체부분 : 부대설비 = 80 : 20>

내용연수 : 주체부분 40년, 부대설비 20년

7. 본 임대사례는 최유효이용으로 판단됨

< 자료 4 > 지가변동률 및 건축비변동률

구분 기간	X시 상업지역 지가변동률(%)	건축비변동률(%)
1999.1.1 ~ 12.31	5.20	7.0
2000.1.1 ~ 3.31	3.20	1.8
2000.4.1 ~ 6.30	4.00	1.5

※ 2000년 3/4분기 변동률은 아직 고시되지 않아 직전분기 변동률을 활용하여 일할 계산함

< 자료 5 > 지역요인 및 개별요인의 비교

1. 지역요인의 비교

B동이 A동보다 5% 우세함

2. 개별요인의 비교

대상지	표준지1	표준지2	표준지3	표준지4	임대사례
100	90	60	70	95	95

< 자료 6 > 참고자료

1. 보증금 운용이율 : 연 8%

2. 토지의 환원율 : 연 12%

3. 건물의 상각 후 세공제전 환원율 : 연 15%

【문제 4】 K 감정평가법인에 선임감정평가사로 재직 중인 당신은 수습감정평가사의 평가보고서를 검토하고 있다. 대상부동산은 최근에 건립된 것으로 토지 가격 3억원, 순수익5,000만원, 경제적 잔존내용연수는 40년이다.

대상부동산의 토지가격은 시장증거에 의해 충분히 지지되고 있으며, 대상 부동산의 자본수익률은 7%인 것으로 분석되었다.

수습감정평가사가 수집한 매매사례와 분석결과는 아래 표에서 보는 바와 같다.

수습감정평가사는 사례부동산들의 환원율이 9.22%에서 9.30%에 이른다는 것으로 확인하고, 환원율을 9.25%로 하여 대상부동산의 수익가액을 $5,000\text{만원}/0.0925=5\text{억}4,000\text{만원}$ 으로 평가했다.

당신은 이 같은 판단에 중대한 실수가 있다고 생각하고, 다음과 같은 절차로 수습감정평가사의 잘못을 지적하고자 한다. (10점) - 9회 3번

물음 1) 잔여환원법을 사용하여 대상부동산의 수익가액과 환원율을 구하시오.
그 결과치를 수습감정평가사가 산출한 수익가액 및 환원율과 비교하시오.
토지환원율은 자본수익률로 건물환원율은 자본수익률에 자본회수율 (감가상각률)을 더한 값으로 하시오.

물음 2) 각 사례별로 자본수익률을 분석하고, 그 결과가 대상부동산의 그것과 다르다는 것을 밝히시오. 자본수익률은 자본수익을 매매가격으로 나눈 것이다. 자본수익은 순수익에서 자본회수액을 뺀 것이다.
사례부동산들의 경제적 잔존내용연수는 대상부동산과 마찬가지로 40년으로 모두 동일하다고 가정하고, 건물에 대한 자본회수는 직선법으로 하시오.

물음 3) 이상의 분석 결과가 의미하는 바는 무엇이고 수습감정평가사는 어떠한 잘못을 행하고 있는지 설명하시오.

(단위 : 천원)

매매사례	매매가격	순수익	토지가격	환이율
1	570,000	53,000	180,000	9.30%
2	545,000	50,400	137,000	9.25%
3	450,000	41,500	194,000	9.22%

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 K씨는 복합부동산에 대한 감정평가를 의뢰받고 사전조사와 현장조사를 통해 다음과 같은 자료를 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점) - 15회 1번

물음 1) 토지와 건물 각각의 가격을 산출하여 복합부동산의 가격을 구하시오.

물음 2) 현금흐름할인분석법(DCF법)에 의하여 토지와 건물의 일괄평가 가격을 구하시오.

물음 3) 시산가격의 조정을 통한 평가액 결정시 각 평가방법에 내재되어 있는 특징을 통하여 가격결정의견을 제시하고, 복합부동산의 일괄평가에 확대 적용할 수 있는 산정기법 및 유의사항을 서술하시오.

< 자료 1 > 평가대상물건 개요

1. 토지

- 1) 소재지 : S시 K구 A동 100번지
- 2) 용도지역: 일반상업지역
- 3) 토지특성 : 대, 820㎡, 가로장방형, 평지, 소로한면

2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 지하1층 지상5층

	면적(m ²)	이용상황
지하 1층	287	점포 및 주차장
지상 1층	574	점포
2층	574	점포
3층	574	병원
4층	574	병원
5층	574	학원
계	3,157	

3. 조사기간 : 2004년 8월 24일 ~ 2004년 9월 1일

4. 감정평가목적 : 일반거래 (매매참고용)

< 자료 2 > 공시지가 표준지 내역(2004.1.1)

(S시 K구)

번 호	소재지 지번	면적 (m ²)	지 목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가 (원/m ²)
1	A동 80	89	대	상업용	일반상업	중로한면	사다리 평지	3,200,000
2	A동 90	800	대	상업용	일반상업	세로(가)	정방형 평지	2,100,000
3	B동 70	120	대	주상용	준주거	세로(가)	정방형 평지	2,100,000
4	B동 75-1	750	대	주상용	준주거	소로한면	가장형 평지	1,800,000
5	B동 90-2	900	대	상업용	일반상업	세로(가)	사다리 평지	2,500,000

※ 2번 표준지는 일부(30%)가 도시계획시설(도로)에 저촉되고 있음.

< 자료 3 > 거래사례

1. 거래사례 1

- 1) 토지 : S시 K구 B동 200번지, 대, 750㎡, 일반상업지역, 사다리, 평지, 소로한면
- 2) 건물 : 위 지상 조적조 기와지붕 단층 창고, 면적 180㎡
- 3) 거래일자 : 2004년 6월 1일
- 4) 거래금액, 거래조건 등
 - (1) 채권최고액을 7억5천만원으로 하는 근저당권이 설정되어 있으며, 매수인이 미상환 대부액 4억원을 인수하는 조건으로 18억3천만원을 현금으로 지급함.
 - (2) 저당대출조건
 - 대출기간 : 2002.6.1. ~ 2012.5.31
 - 원리금 상환방법 : 매년 원리금 균등상환
- 5) 기타사항
거래 당시 지상에 소재하는 창고의 철거에 따른 비용 12,000,000원은 매도인이 철거 용역회사에 지불하기로 함.

2. 거래사례 2

- 1) 토지 : S시 K구 C동 150번지, 대, 900㎡, 일반상업지역, 정방형, 평지, 세로(가)
- 2) 건물 : 위 지상 철근콘크리트조 슬라브지붕 상업용 건물 (지하1층, 지상5층), 지하층 315㎡, 지상층 연면적 3,150㎡
- 3) 거래가격 : 48억원
- 4) 거래일자 : 2003년 10월 5일
- 5) 기타사항 : 매도자의 급한 사정으로 약 5% 저가로 거래되었음.

3. 거래사례 3

- 1) 토지 : S시 K구 C동 250번지, 대, 780㎡, 일반상업지역, 세장형, 평지, 소로한면
- 2) 거래가격 : 23억 5천만원
- 3) 거래일자 : 2002년 8월 1일
- 4) 기타사항 : 별도의 사정보정 요인이 없는 정상적인 거래임.

4. 거래사례 4

- 1) 토지 : S시 K구 D동 240번지, 대, 750㎡, 일반상업지역, 사다리, 평지, 중로한면
- 2) 거래가격 : 16억원
- 3) 거래일자 : 2004년 5월 10일
- 4) 기타사항 : 별도의 사정요인이 없는 정상적인 거래임.

< 자료 4 > 조성사례

1. 소재지 등 : S시 K구 B동 50번지, 대, 700㎡, 일반상업지역, 세로장방형, 평지, 소로한면
2. 조성전 토지매입가격 : 2,000,000원/㎡(토지매입시 지상에 철거를 요하는 조적조 슬라브지붕 2층 건물 연면적 240㎡가 소재하여 이를 매수자가 철거하는 조건으로 거래하였으며, 매입당시 예상철거비는 50,000원/㎡, 예상폐재가치는 5,000,000원이었으나 실제 철거비는 60,000원/㎡, 실제 폐재가치는 4,000,000원이 발생한 것으로 조사됨)
3. 조성공사비 : 4억5천만원 (매분기초에 균등분할지급)
4. 일반관리비 : 조성공사비 상당액의 10% (공사 준공시 일괄 지급)
5. 적정이윤 : 조성공사비 상당액과 일반관리비 합계액의 8%
(공사 준공시 일괄 지급)
6. 공사일정 등
 - 1) 조성전 토지 매입시점 : 2002년 8월 1일
 - 2) 공사착공시점 : 2003년 1월 1일
 - 3) 공사준공시점 : 2004년 1월 1일
 - 4) 토지매입비는 공사착공시의 조성원가로 함.

< 자료 5 > 최근 임대사례

1. 토지
 - 1) 소재지 : S시 K구 D동 70번지
 - 2) 용도지역 : 일반상업지역
 - 3) 토지특성 : 대, 920㎡, 사다리, 평지, 소로한면
2. 건물
철근콘크리트조 슬라브지붕 지하1층 지상6층, 상업용건물 연면적 3,400㎡
3. 임대수입자료
 - 1) 보증금 : 3,000,000,000원
 - 2) 지불임료 : 660,000,000원(3년분이며 임대개시시점에 일시불로 지불하는 조건임)

4. 영업경비자료

- 1) 손해보험료 : 30,000,000원 (3년분이며 일시불로 기초에 지불하고, 그 중 40%는 비소멸성이며 보험만료기간은 3년임)
- 2) 공조공과 : 20,000,000원/년
- 3) 공실손실상당액 : 2,500,000원/월
- 4) 유지관리비 : 50,000,000원/년
- 5) 감가상각비 : 40,000,000원/년

5. 자본회수기간

- 1) 임대사례 인근지역에서 표본 추출하여 분석한 표준적인 상업용부동산의 자본회수기간은 다음과 같음.

표본	자본회수기간 (년)
가	9.9
나	9.7
다	10.3
라	10.0
마	10.2
바	9.6

- 2) 위 자본회수기간은 상각전 순이익을 기준으로 한 자료임.

< 자료 6 > 지가변동률 등

1. 지가변동률

	평균	용도지역별(%)				이용상황별(%)						
		주거	상업	공업	녹지	전	답	대		임야	공장 용지	기타
								주거	상업			
2001년	2.10	1.87	1.76	2.73	1.28	2.93	3.28	1.36	1.02	2.02	2.63	2.04
2002년	1.84	2.15	1.71	1.19	0.27	3.05	2.65	1.54	1.15	2.44	1.76	1.91
2003년	3.88	4.20	3.30	4.00	3.20	5.10	5.60	3.40	2.70	3.10	2.73	1.80
2004년 1/4분기	1.21	1.20	1.36	0.50	0.84	1.92	1.50	0.70	0.71	0.42	0.77	0.30
2004년 2/4분기	1.12	1.15	1.22	0.60	0.76	1.58	0.52	1.21	1.37	0.59	0.92	1.27

※ 2004년 3/4분기 지가변동률은 미고시 상태임.

2. 생산자물가지수

시점	2002.1	2003.1	2004.1	2004.7
지수	130	132	139	141

3. 건축비지수

시점	2002.1	2003.1	2004.1	2004.7
지수	102	109	114	117

< 자료 7 > 지역요인 비교자료

1. K구 같은 동의 사례는 지역요인이 동일함.
2. K구 A동과 B동은 인근지역으로서 지역요인 동일하나, A동 또는 B동을 기준으로 한 C동과 D동은 동일수급권내 유사지역으로서 지역요인이 상이하고 그 격차를 알 수 없음.
3. 건물의 경우에는 지역격차를 별도로 고려하지 아니함.

< 자료 8 > 개별요인비교자료

1. 도로접면

	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)
광대한면	1.00	0.93	0.86	0.83
중로한면	1.07	1.00	0.92	0.89
소로한면	1.16	1.09	1.00	0.96
세로(가)	1.20	1.12	1.04	1.00

2. 형상

	정방형	가로장방형	세로장방형	사다리형	부정형	자루형
정방형	1.00	1.05	0.99	0.98	0.95	0.90
가로장방형	0.95	1.00	0.94	0.93	0.90	0.86
세로장방형	1.01	1.06	1.00	0.99	0.96	0.91
사다리형	1.02	1.08	1.01	1.00	0.97	0.92
부정형	1.05	1.11	1.04	1.03	1.00	0.95
자루형	1.11	1.16	1.10	1.09	1.05	1.00

3. 지세

	평지	완경사	급경사	고지	저지
평점	1.00	0.97	0.92	0.90	0.96

< 자료 9 > 표준건축비 등

1. 표준건축비와 내용년수

	목조	조적조	철골조	철근콘크리트조
지상층의 표준건축비(원/평)	1,800,000	2,000,000	1,700,000	2,500,000
물리적 내용년수	60	60	60	100
경제적 내용년수	45	45	40	50

※ 지하층의 표준건축비(제조달원가)는 지상층의 70% 수준임.

2. 건물의 개별격차 등

	거래사례2 건물	임대사례 건물	대상 건물
사용승인일자	2002.5.10	2001.12.5	2001.10.20
개별요인비교	97	105	100

※ 건물개별요인은 지하층과 지상층을 포함한 것이고, 잔가율은 미반영된 것임.

< 자료 10 > 대상부동산의 임대자료

1. 대상부동산은 현재 최유효이용상태이고, 대상부동산은 조사한 결과 최근에 계약 갱신된 4층(병원)의 임대자료가 포착되었으며 이는 적정한 것으로 판단됨.
2. 4층 임대자료
 - 1) 4층 전체의 연간 지불임료는 165,000원/m²이며, 당해 지역의 일반적인 공실률은 3% 수준임.
 - 2) 부가사용료 및 공익비는 적정수준이며 지불임료와는 별도로 징수하고 있음.
3. 4층 각종 지출내역
 지난 1년간 소유자가 4층 부분에 지출한 내역은 다음과 같고, 향후에도 동일한 수준에서 지출될 것으로 조사됨.
 - 1) 부가물설치비 : 10,000,000원
 - 2) 수도료 : 50,000원/월
 - 3) 전기료 : 150,000원/월
 - 4) 연료비 : 200,000원/월
 - 5) 소유자급여 : 1,500,000원/월
 - 6) 손해보험료 : 3,000,000원/년 (보험료 중 2,500,000원은 비소멸성)
 - 7) 소득세 : 2,500,000원/년
 - 8) 수선비 : 1,500,000원/년
 - 9) 건물관리자 급여 : 1,300,000원/월
 - 10) 저당이자 : 2,500,000원/월
 - 11) 기타 영업경비 : 1,000,000원/월

< 자료 11 > 층별효용비 등

1. 저층시가지에 있어 본건과 유사한 건물의 층별효용비는 다음과 같음. 이는 건물 가격과 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것임.

	지상1층	지상2층	지상3층	지상4층	지상5층
효용비	100	60	42	38	36

2. 임대면적과 층별면적은 동일한 것으로 하고, 지하층은 별도로 고려하지 아니함.

< 자료 12 > 수익변동자료 등

1. 순영업소득은 향후 5년간 매년 5%씩 상승하다 6년차부터는 매년 2%씩 상승할 것으로 추정되며, 이는 적정한 것으로 판단됨.
2. 적정가격 도출을 위하여 보유기간을 5년으로 상정함.

< 자료 13 > 시장이자율 등

1. 보증금 및 지불임료 운용이율 : 연 10%
2. 시장이자율 : 연 8% (분기당 2% 별도 적용 가능)
3. 자본수익률 : 8%
4. 저당대부이자율 : 연 6%
5. 보험만기 약정이자율 : 연 4%
6. 5년후 재매도시 적용할 환원율 : 12%

< 자료 14 > 기타유의사항

1. 환원이율, 수익률, 이자율, 시점수정치 등의 산정 시 백분율로 소수점 셋째 자리에서 반올림할 것.
2. 지역요인 및 개별요인 격차율은 백분율로 소수점 둘째 자리에서 반올림할 것.
3. 각 단계의 가격(금액)산정 시 천원 미만은 반올림하고, 최종 감정평가액은 유효숫자 네 자리까지로 함.
4. 주어진 자료를 충분히 활용하여 가격을 산출하되, 문(1)에 대하여는 <자료2> ~ <자료9>를, 문(2)에 대하여는 <자료10> ~ <자료12>를 주로 활용하고, <자료13>은 공통으로 활용할 것.
5. 비교표준지, 거래사례 등의 선정시와 각 단계의 시산가격 결정시에는 그 논리적 근거를 명기할 것.

【문제 2】 W씨는 소유부동산을 T주식회사에 출자하기 위해 Q감정평가법인에서 감정평가서를 발급받아 제출하였으나, 일부 주주들이 Q감정평가법인의 감정평가서가 토지평가 및 건물감가에 문제가 있다고 지적하면서 전체적으로 적정한 시장가격평가가 이루어지지 못했다고 주장하여 T주식회사가 직접 S감정평가법인에 감정평가를 재의뢰하였다. 배정을 받은 담당감정평가사는 사전·실지조사 등을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점) - 16회 2번

물음 1) 대상부동산의 토지가격결정을 위한 지역요인을 분석하고, 비교표준지 공시지가의 선정이유를 설명하시오.

물음 2) 대상부동산의 건물평가를 위한 경제적 내용년수를 확정하시오.

물음 3) 대상부동산의 가격을 개별평가방법($V_0 = V_L + V_B$)에 의해 결정하시오.

< 자료 1 > 평가 대상부동산의 개요

1. 평가목적 : 일반거래(현물출자를 위한 감정평가)

2. 기준시점 : 2005.6.30(소급감정)

3. 조사기간 : 2005.8.20.~8.28

4. 주위환경

대상부동산이 위치하는 지역은 상업지대와 주거지대의 완충적 공간을 형성하고 있으며, 학원, 사무실 등 업무용의 3~5층 철근콘크리트조 건물이 표준적 이용이라고 볼 수 있는 노선상가지대로 1층에는 식당, 슈퍼, 화원 등의 근린생활시설이용이 많으나 공실률이 높아 최근 리모델링을 행하고 있는 건물이 많이 소재한 지역임.

5. 토지

1) 소재지 : D시 H구 N동 1455번지

2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 780㎡, 준주거지역

3) 특성 : 가로장방형, 평지, 중로한면

6. 건물내역

1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 1990.3.30, @321,000원/㎡

2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층, 교육관련시설

3) 연면적 : 1,850㎡

< 자료 2 > 시장자료

1. 거래사례A

1) 주위환경

주위환경 및 표준적 이용이 대상부동산이 속해 있는 지역과 유사하나 인근에 30만평 규모의 택지개발이 이루어지고 있으며, 건물상태가 대상부동산이 속해 있는 지역보다 양호함.

2) 토지

- (1) 소재지 : D시 H구 L동 876번지
- (2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 840㎡, 준주거지역
- (3) 특성 : 세로장방형, 평지, 중로한면

3) 건물내역

- (1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 1996.6.30, @534,000원/㎡
- (2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층, 사무실
- (3) 연면적 : 1,589㎡(기계실 등의 비수익공간이 협소)

4) 거래내역

- (1) 거래일자 : 2005.4.30
- (2) 거래금액 : 1,360,000,000원
- (3) 거래조건 등 : 거래당시 시공사에 건적을 받은 결과 배관시설 교체비용으로 매수자가 35,000,000원을 부담하기로 되어 있었음.

2. 거래사례B

1) 주위환경 : 표준적이용이 대상부동산이 속해있는 지역과 유사함.

2) 토지

- (1) 소재지 : D시 H구 M동 1242번지
- (2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 650㎡, 준주거지역
- (3) 특성 : 가로장방형, 평지, 중로각지

3) 건물내역

- (1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 1988.3.31, @234,000원/㎡
- (2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 4층, 사무실
- (3) 연면적 : 1,100㎡

4) 거래내역

- (1) 거래일자 : 2005.3.31
- (2) 거래금액 : 현금지불액 700,000,000원
- (3) 거래조건 등 : 매도자가 이용하고 있던 다음과 같은 은행의 대출금을 매수자가 인수하는 조건이며, 5년 전 은행의 대출금은 225,490,000원, 대출이자율 년 7.2%, 10년간 매월 원리금을 균등분할하여 상환하는 조건이었으나 매수인의 금융신용도가 낮아 이자율이 7.8%로 상승되었다. 다만, 시장이자율은 12%임.

3. 거래사례C

1) 주위환경

표준적 이용이 대상부동산이 속해 있는 지역과 유사하나 접면도로가 다소 좁으며, 대상 지역보다 늦게 개발이 완료되어 건물상태가 양호한 지역임.

2) 토지

- (1) 소재지 : D시 H구 P동 48-2번지
- (2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 960㎡, 준주거지역
- (3) 특성 : 사다리형, 평지, 소로한면

3) 건물내역

- (1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 1999.6.30, @389,000원/㎡
- (2) 철골조 및 일부 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층, 사무실 등
- (3) 연면적 : 1,671㎡

4) 거래내역

- (1) 거래일자 : 2005.5.1
- (2) 거래금액 : 현금지불액 1,400,000,000원
- (3) 거래조건 등 : 매도자와 매수자는 과거에 거래한 적이 있었으며, 지난번 거래 시 매수자가 도와준 사정으로 매도자는 4%를 할인해준 것으로 확인되었음.

4. 거래사례D

1) 주위환경

주위성숙도 및 표준적 이용이 대상부동산이 속해 있는 지역과 유사하나 대상지역보다 개발이 늦게 완료되어 건물상태가 양호한 지역임.

2) 토지

- (1) 소재지 : D시 H구 O동 232-1번지
- (2) 지목, 면적, 용도지역 : 대, 725㎡, 준주거지역
- (3) 특성 : 정방형, 평지, 중로한면

3) 건물내역

- (1) 사용승인일 및 당시 건물신축단가 : 1999.2.28, @518,000원/㎡
- (2) 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층, 교육관련시설 등
- (3) 연면적 : 1,357㎡

4) 거래내역

- (1) 거래일자 : 2005.5.31
- (2) 거래금액 : 현금지불액 1,250,000,000원
- (3) 거래조건 등 : 본 건물은 임대세대수를 늘리기 위해 불필요한 3개층 칸막이시설을 매수자가 철거하는 조건으로 계약되었으며 예상철거비가 120,000,000원이었던 것으로 조사되었음.

< 자료 3 > 표준지 공시지가내역1(2005년1월1일)

기호	소재지(D시)	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로	형상지세	공시지가 (원/㎡)
1	H구L동217	650	대	업무용	준주거	중로한면	가장형평지	610,000
2	H구M동192	890	대	업무용	준주거	소로한면	세장형평지	640,000
3	H구N동181	1,200	대	주상용	제3종 일반주거	소로각지	정방형평지	420,000
4	H구O동306	960	대	업무용	준주거	소로한면	사다리평지	650,000
5	H구P동912	780	대	업무용	준주거	중로한면	가장형평지	960,000

< 자료 4 > 지가변동을 및 건축비지수

1. 지가변동률(H구, %)

구분	2004년 2/4	2004년 3/4	2004년 4/4	2005년					
				1월	2월	3월	4월	5월	6월
주거지역	0.35	2.36	1.06	0.342	0.468	0.564	1.122	0.260	0.320

2. 건축비 상승지수

1) 사용승인일부터 기준시점까지의 상승지수

사례별 구조별	거래사례A (1996.6.30) ~ (2005.6.30)	거래사례B (1988.3.31) ~ (2005.6.30)	거래사례C (1999.6.30) ~ (2005.6.30)	거래사례D (1999.2.28) ~ (2005.6.30)	대상부동산 (1990.3.30) ~ (2005.6.30)
	철근콘크리트조	1.3165	2.8198	—	1.3376
철골조	—	—	1.2447	—	—

2) 사용승인일부터 거래시점까지의 상승지수

사례별 구조별	거래사례A (1996.6.30) ~ (2005.4.30)	거래사례B (1988.3.31) ~ (2005.3.31)	거래사례C (1999.6.30) ~ (2005.5.01)	거래사례D (1999.2.28) ~ (2005.5.31)	대상부동산 (1990.3.30) ~ (2005.6.30)
	철근콘크리트조	1.3122	2.7928	—	1.3333
철골조	—	—	1.2340	—	—

< 자료 5 > 지역요인 격차율 산정을 위한 자료

1. 평가대상 인근 및 거래사례인근의 수익성 부동산을 조사한 결과 건물 바닥면적당 연간 평균소득과 평균 영업경비에 대한 조사가 다음과 같이 이루어졌으며, 조사 지역의 환원율은 동일 또는 유사한 것으로 파악되었음.

구분	L동	M동	N동	O동	P동
PGI(원/㎡)	125,000	148,000	150,000	136,000	154,000
공실률(Vacancy)	10%	12%	12%	6%	5%
영업경비(원/㎡)	46,000	56,000	55,000	47,000	45,000

2. 건물의 경우에는 D시내에서 지역격차 없이 거래가 이루어지고 있음.
3. 각 동별로 개발시기 및 생애주기가 상이하여 소득과 경비에서 차이가 있음.
4. 같은 동네에서는 지역요인이 동일함.

< 자료 6 > 개별요인 비교자료

1. 도로 (각지는 한면보다 5% 우세)

구분	대로	중로	소로	세로(가)	맹지
비교치	1.10	1.00	0.95	0.78	0.45

2. 형상

구분	정방형	가장형	세장형	부정형	사다리형
비교치	1.00	0.98	0.94	0.84	0.89

3. 지세

구분	저지	평지	완경사	급경사	고지
비교치	0.82	1.00	0.96	0.89	0.87

4. 용도지역

용도지역이 상이한 경우는 H구 지역특성상 일정한 격차를 파악하기 어려움.

< 자료 7 > 기타사항

1. 한국은행은 2005년 6월 15일 콜금리인하를 발표하였고 H부동산연구원에서 이를 분석한 결과 콜금리 인하가 향후 D시의 토지가격상승에 미치는 영향이 5%인 것으로 분석되었으며, 이는 지가변동률에도 반영되지 않은 것으로 조사되었음.
2. 지가변동률은 백분율로서 소수점이하 셋째 자리까지 표시하되, 반올림할 것.
3. 토지단가 및 건물단가(재조달원가) 산정시 백원 단위에서 반올림할 것.
4. 지역요인 격차율은 백분율로서 소수점이하 첫째 자리까지 표시하되, 반올림할 것.
5. Q감정평가법인의 당초 감정평가가액은 다음과 같이 평가하였던 것으로 조사되었음.

1) 토지평가

표준지공시지가×시점수정×지역요인×개별요인 ≒ 단가

※ 표준지공시지가기준가액이 적정하다고 판단하여 기타요인은 반영하지 않음.

2) 건물평가

재조달원가×{(내용년수-경과년수) / 내용년수} ≒ 단가

※ 내용년수는 건물구조에 따라 결정함.

- 【문제 3】 감정평가사 K씨는 P은행으로부터 △△지점의 임대차를 위한 임료평가를 의뢰받았다. 연간 실질임료를 임대사례비교법 및 적산법으로 평가하고 이를 참작하여 임대부분(1층)의 시장임료를 결정하시오. (15점)
- － 11회 4번

< 자료 1 > 감정평가 대상물건의 내역

1. 토지 : A시 Y동 15번지, 대 800㎡
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층, 사무실, 연면적 1,900㎡
전유면적 : 1층~5층 각 292㎡
3. 임대부분 : 1층 292㎡(전유면적)
4. 토지와 건물은 최유효이용으로 판단됨
5. 기준시점 : 2000.8.1
6. 감정평가목적 : 시장임료
7. 도시계획사항 : 일반상업지역
8. 건물준공일 : 2000.4.1

< 자료 2 > 임대사례

1. 소재지 : A시 Y동 30소재, ○○은행 ○○지점
2. 임대면적 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 6층 중
1층 300㎡(전유면적)
3. 임대내역 : 임대보증금은 750,000,000원이며 필요제경비는 별도로 지불하나 월임료는 지불하지 않음
4. 임대사례의 분석
본 임대사례는 은행에서 직접 임차한 사례로 시장임료로 판단됨
6. 본건과 임대사례의 비교
본건과 임대사례는 인근지역에 소재하나 접근조건에서 본건이 약 10% 열세함
7. 임대시점 : 1999.6.1

< 자료 3 > 임료관련자료

1. A시의 임료지수
1999.06.01 : 100
2000.06.01 : 112
2. 필요제경비 : 순임료의 10%
3. 보증금 운용이율 : 년 10%
4. 기대이율 : 년 8 %

< 자료 4 > 대상물건의 가격자료

1. 비교표준지 현황

(공시기준일 : 2000.1.1)

소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)	비고
A시 Y동 25	750	대	상업용	일반 상업	노선 상가지대	광대 소각	제형 평지	2,500,000	-

2. 지가변동률
2000.1.1부터 기준시점까지의 지가변동률은 -5%임
3. 지역요인의 비교
본건과 표준지의 인근지역에 소재하여 지역격차 없음
4. 개별요인의 비교
본건과 표준지는 용도지역, 이용상황, 도로조건 등 제반 개별요인 대등함
5. 본 건물의 건축비는 600,000원/㎡이며, 적정한 것으로 판단됨

< 자료 5 > A의 층별효용비율표

층별	저층시가지
5	45
4	49
3	56
2	68
지상1	100
지하1	47
2	-

- 【문제 4】 감정평가사 L씨는 S법원으로부터 토지소유자와 지상 건물소유자간에 발생한 분쟁으로 제기된 소송의 판결을 위한 토지사용료 산정을 의뢰 받았다. 다음 자료를 활용하여 적정 토지사용료를 구하시오. (10점)
-17회 3번

< 자료 1 > 감정평가의뢰 내용

1. 토지

소재지	지번	지목	면적(㎡)	용도지역
S시 Y동	30	대	600	일반상업지역

2. 건물

소재지	지번	구조	면적(㎡)	용도
S시 Y동	30	철골조 철판지붕 단층	400	아파트 모델하우스

3. 기준시점 : 2006.8.27

4. 평가할 사항 : 기준시점으로부터 향후 1년간 토지사용료

< 자료 2 > 현장조사 내용

1. 평가대상 토지는 광대로에 접하며 세로장방형 평지
2. 인근지역은 노선을 따라 업무용 빌딩, 백화점, 병원 등이 소재
도로후면은 소규모 점포 및 주택 등이 혼재
3. 유사토지의 적정 임대사례를 찾지 못함
4. 건물은 최근 신축, 건축비용은 3억원

< 자료 3 > 인근지역 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 2006.1.1)

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로교통	형상지세	공시지가 (원/㎡)
1	S시 Y동	15	550	대	상업 나지	일반 상업 지역	소로각지	가장형 평지	1,000,000
2	S시 Y동	25	15,000	대	아파트	일반 상업 지역	광대한면	세장형 평지	750,000
3	S시 Y동	70	180	대	단독 주택	일반 상업 지역	소로한면	정방형 평지	700,000
4	S시 Y동	95	750	대	업무용	일반 상업 지역	광대소각	가장형 평지	1,400,000

※ 표준지 일련번호 1과 4는 도시계획시설 '도로'에 각각 25%, 30%가 저촉되며, 표준지 공시지가 산정 시 적용된 도시계획시설 '도로'의 공법상 제한 감안율은 15%임

< 자료 4 > S시 지가변동률

기간	용도지역	상업지역(%)
2006년 6월 누계(2006년 1월 ~ 6월)		0.005 1.200

< 자료 5 > 개별 요인 비교

대상토지	표준지 1	표준지 2	표준지 3	표준지 4
100	75	55	50	110

※ 상기 요인비교에 공법상 제한은 고려되지 않았음

< 자료 6 > 기대이율 적용 기준율표

토지용도 (최유효이용)		실제이용상황		
		최유효이용	임시적이용	나지
상업 용지	업무·판매시설	7-10%	4-6%	3-4%
	근린생활시설(주택·상가겸용포함)	5-8%	3-4%	2-3%
주거 용지	아파트·연립·다세대	4-7%	2-4%	1-2%
	다중·다가구 주택	3-6%	2-3%	1-2%
	일반단독주택	3-5%	1-3%	1-2%
공업 용지	아파트형공장	4-7%	2-4%	1-2%
	기타공장	3-5%	1-3%	1-2%
농지	경작여건이 좋고 수익성 있는 순수농경지	3-4%		
	도시근교 및 기타 농경지	2%이내		
임지	조림지·유실수단지·죽림지	1.5%이내		
	자연림지	1%이내		

< 자료 7 > 필요제경비

1. 필요제경비 : 종합토지세 등 조세공과
2. 연간 조세부담액 : 기초가격의 0.3%

< 자료 8 > 기타

1. 비교표준지 선정 및 기대이율 적용 사유를 충분히 기술할 것
2. 범위로 된 기대이율의 적용시 범위의 중앙값으로 적용할 것

【문제 5】 토지의 임대료 평가와 관련하여 [감정평가에 관한 규칙] 규정의 실무상 문제점을 논하시오.(5점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 (주)K생명보험으로부터 동 회사가 보유 중인 부동산에 대한 감정평가를 의뢰받아 처리계획을 수립한 후 현장조사를 수행하고 아래와 같이 자료를 수집·분석하였는바, 이를 활용하여 시산가치 조정을 통한 최종 감정평가액을 산출하되, 평가방식 적용 시 필요한 경우 그 판단에 대한 의견을 명기하시오. (40점) - 22회 1번

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 감정평가 의뢰 내역

항목	기호	소재지	지목 층	면적(m ²)	용도지역 용도
토지	1	경기도 Y시 B읍 K리 219	잡종지	225.0	계획관리
	2	" 219-2	잡종지	291.0	"
	3	" 219-1	대	975.0	"
	4	" 219-3	대	554.0	"
	5	" 219-4	도로	105.0	"
	6	" 219-5	도로	144.0	"
건물	가	" 219-1	지하1	1,254.3	근린생활시설 및 숙박시설
		" 219-3	지상3		
	나	" 219-1 " 219-3	1	72.24	근린생활시설

- 1) 의뢰인 : (주)K생명보험
- 2) 평가목적 : 일반거래(매매참고용)
- 3) 제출처 : (주)K생명보험
- 4) 목록표시근거 : 등기부등본, 일반건축물관리대장등본
- 5) 기준시점 : 2011. 09. 04
- 6) 조사기간 : 2011. 08. 31 ~ 2011. 09. 04
- 7) 작성일자 : 2011. 09. 04

< 자료 2 > 대상부동산에 관한 기본 자료 및 현장조사 내용

1. 토지

1) 이용상황

- 기호 (1, 2) : 본건 기호 (5, 6) 토지와 경계 구분 없이 본건 (가, 나) 건물의 진출입을 위한 포장도로로 이용 중임
- 기호 (3) : 현황 숙박시설로 이용 중인 본건 기호 (가) 건물 부지임
- 기호 (4) : 현황 주택으로 이용 중인 본건 기호 (나) 건물 부지임
- 기호 (5, 6) : 본건 기호 (1, 2) 토지와 경계 구분 없이 본건 (가, 나) 건물 진출입을 위한 포장도로로 이용 중임

2) 접면도로

- 본건 기호 (2, 6) 토지가 남서측으로 ○○번 국도에 접함

3) 형상 및 지세

- 본건 일단의 토지 전체를 기준으로 자루형에 가까운 평지임

2. 건물

1) 공통사항

- 사용승인일 : 1997. 08. 29
- 건폐율 / 용적률 : 24.91% / 65.07%

2) 기호 (가)

- 구조 : 철근콘크리트 슬라브지붕
- 난방설비, 패키지 에어컨에 의한 냉방설비, 위생 및 급배수설비, 화재탐지·경보 및 소화설비 등
- 이용상황

층	용도	면적(m ²)	이용상황
지1	근린생활시설	331.55	창고, 보일러실
1	숙박시설	305.23	접수대, 객실 9
2	숙박시설	308.76	객실 10
3	숙박시설	308.76	객실 10

3) 기호 (나)

- 구조 : 연와조 슬라브지붕 단층
- 면적 : 72.24㎡
- 주요설비 : 난방설비, 위생 및 급배수설비 등
- 이용상황 : 주택(방2, 화장실 겸 욕실, 주방 겸 거실)

3. 임대 및 사용현황

2009년부터 乙에게 무상으로 임대 중인 것으로 조사되었음

4. 본건 평가전례

- 1) 기준시점 : 2006. 03. 02
- 2) 평가목적 : 담보
- 3) 평 가 액 : 1,402,384,500원

< 자료 3 > 경기도 Y시 개황

1. Y시는 경기도 북동측 내륙권, 서울에서 직선거리 약 30km 거리에 위치하며 대체로 산지가 많고 평지가 적음.
2. 도로 및 전철 등 서울로의 대중교통 접근조건이 개선됨에 따라 대규모 택지개발 사업 시행 및 그로 인하여 인구 유입이 지속적으로 증가되어 왔고, 이에 따라 주택이 지속적으로 공급되어 왔음.
3. Y시의 산업별 사업체 수는 제조업, 도소매업, 숙박(음식점)업 순으로 나타났고, 종사인원을 기준으로 할 경우 제조업이 50% 정도를 차지하나 대형 할인점 등의 입지에 따른 3차 산업의 발달 등 급격한 도시화로 도소매업의 증가가 두드러진 반면 숙박업은 지속적인 감소세를 나타내고 있음.
4. Y시 토지거래는 2000년대 초반, 시 승격을 전후로 연간 6,500여 건에서 연간 16,000여 건으로 거래량이 급격히 상승하였으나 2000년대 중반 이후 등락을 보이다 최근에는 연간 10,000여 건으로 안정세를 보이고 있음.

< 자료 4 > 지역 및 대상부동산 개황

1. 본건은 Y시 B읍 K리 소재 K저수지 북동측 인근에 위치하고 있으며, 인근은 국도 및 지방도변을 따라 숙박시설 및 근린생활시설 등이 산재하고 후면으로 농경지 및 임야 등이 혼재하여 있음.

2. 본건 토지 남서측으로 ○○번 국도에 접하고 있어 본건까지 제반 차량의 진출입이 원활하고, 본건 북서측 인근에 ○○번 국도와 동서로 연결되는 □□번 지방도가 연결되는 삼거리가 소재함.
3. Y시 관내를 연결하는 버스정류장이 본건 남동측 인근에 위치하나, 운행 간격 등에 비추어 대중교통 사정은 다소 불편함.

< 자료 5 > 인근지역 분석

1. 본건은 계획관리지역 내 3층 숙박시설(객실 29개)로서, 용도적·기능적 동일성을 기준으로 본건 남서측 인근에 소재한 K저수지 북측의 ○○번 국도변 및 동국도에 동서로 연결되는 □□번 지방도를 따라 본건 북서측 인근 M저수지에 이르는 지방도변 일대가 본건 부동산의 인근지역으로 판단됨.
2. 인근지역은 K저수지를 중심으로 유원지·낚시터 등의 이용객들을 위한 음식점, 숙박시설, 카페 등이 산재되어 있고, M저수지 주변도 이와 유사한 이용을 보이고 있으며 특히, 숙박시설은 독립적으로 위치하기 보다는 몇 개씩 집단화하고 있는 양상을 보이고 있으나, 경기침체 및 유원지·낚시터 등의 이용객의 감소와 더불어 숙박시설이 집단화한 지역으로서의 전반적인 경쟁력 약화 등이 상승 작용하여 영업상황이 악화되어 가고 있으며, 영업을 중지하는 숙박시설이 증가하고 있는 추세임.
3. 인근지역은 ○○번 국도 및 □□번 지방도를 따라 노변 또는 후면에 음식점 또는 숙박시설이 주류를 이루고 있으며, 숙박시설의 경우 3층으로서 객실 30~35개 규모가 일반적 이용임.
4. 토지 가격수준에 대한 탐문 조사결과, ○○번 국도에 접하고 있는 경우 @453,000원/㎡~@600,000원/㎡, 후면지의 경우 @272,000원/㎡~@300,000원/㎡ 수준이고, M저수지에서 동측으로 □□번 지방도에 접하고 있는 경우 @453,000원/㎡~@544,000원/㎡, 후면지의 경우 @211,000원/㎡~@300,000원/㎡ 수준으로 호가되고 있음.
5. 또한, 최근 인근지역에는 영업을 중단된 숙박시설을 노인전문요양원 등 타 용도로 전환·이용하려는 목적으로 매물을 찾는 문의가 간혹 있으나 실제 노인전문요양원 등으로 전환·이용된 사례는 없는 것으로 조사되었음.

< 자료 6 > 공시지가 표준지 및 매매사례

1. 비교 표준지 공시지가

소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시기준일	공시지가	비고
K리 217-1	880.0	대	상업용	계획 관리	소로 각지	부정형 평지	07.01.01	405,000	본건 남동측 인접, ○○ 번 국도변
							08.01.01	455,000	
							09.01.01	420,000	
							10.01.01	425,000	
							11.01.01	430,000	

2) 매매사례

구 분		매매사례 #1	매매사례 #2	매매사례 #3	매매사례 #4
소재지		K리 354	K리 419-3	K리 418	K리 381-5
매매금액		481,100,000	903,500,000	685,100,000	850,100,000
매매일자		2009.06.05	2010.01.07	2009.08.20	2011.02.27
토지면적(㎡)		974.0	1,327.0	1,405.0	1,258.0
건물 내역	구조	—	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕	철근콘크리트조 슬라브지붕
	용도	—	숙박시설	숙박시설	숙박시설
	객실 수	—	31	26	34
	층 (지상/지하)	—	3/1	5/1	3/1
	연면적(㎡)	—	1,349.74	975.24	2,410.27
	사용승인일	—	2004.12.24	1999.08.15	2002.09.01
비고		—	—	현 영업중단	현 영업중단

< 자료 7 > 표준건축비 자료(기준시점 기준)

1. 철근콘크리트조 숙박시설 : @1,060,000원/㎡

2. 연와조 단독주택 : @850,000원/㎡

< 자료 8 > 시점수정 자료

2007. 01. 01 이후 인근지역 토지시장 및 건축물 신축가격은 큰 변화가 없었던 것으로 조사되어 시점수정은 필요 없음

< 자료 9> 본건 영업자료 등

1. 매출액 : 5,500,000원/월

2. 영업경비

단기내용연수 항목에 대한 대체충당금을 제외한 세금 등 고정비와 인건비, 냉난방비, 공과금 등 변동비에 대한 자료검토 결과 평균 4,500,000원/월 소요됨

3. 동산항목 가치

기준시점 현재 본건 숙박시설 내 가구, 전자제품 등의 잔존가치는 객실당 @600,000원으로 산정됨

< 자료 10 > 요인비교 자료

1. 토지 개별요인 비교치

공시지가 표준지	본건 (전체 기준)	매매사례 #1	매매사례 #2	매매사례 #3	매매사례 #4
1.00	0.78	1.15	1.07	0.97	0.95

2. 건물 개별요인 비교치

1) 철근콘크리조

표준건축비	본건	매매사례 #2	매매사례 #3	매매사례 #4
1.00	1.00	1.00	1.03	1.00

2) 연와조

표준건축비	본건
1.00	1.05

< 자료 11 > 각종 이율 등

1. 시장금리 등

- 1) 국고채(3년) : 3.96%/연
- 2) 회사채(3년, AA-) : 6.12%/연
- 3) 저당이자율(예금은행 가중평균 대출금리) : 6.73%/연

2. 숙박시설 지분환원율 등

- 1) 지분환원율 : 12.0%/연
- 2) 대출비율 : 45%

3. 숙박시설 투자수익률 등

- 1) 투자수익률 : 15.0%/연
- 2) 가치변동 : 전형적인 보유기간인 5년 동안 인근지역 숙박시설의 가치는 35% 정도 하락할 것으로 예상

< 자료 12 > 기타

1. 원가방식 중 내용연수법 적용 시 내용연수 또는 잔존내용연수 조정이 필요할 경우 매매사례를 활용
2. 비교방식 중 개별요인 비교는 사례의 토지/건물 가치구성비율을 활용하고, 내용연수 만료 시 잔존가치율은 1%를 적용
3. 숙박시설 운영을 위해서는 직원 등의 숙소가 필요함이 일반적인 바, 본건 기호 (나) 건물은 무상임차인 乙과 운영을 돕고 있는 그 자녀 1인의 숙소로 사용되는 바, 숙박시설 용도에 부합하는 것으로 판단
4. 기준시점 현재 건축물의 철거비는 15,000원/m²

【문제 2】 감정평가사 甲은 ○○공사로부터 소유건축물의 일부(1층 101호)에 대해 2018. 07. 01. 기준시점의 임대료감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규와 감정평가이론을 참작하고, 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점) - 29회 2번

물음 1) 적산법에 의한 임대료를 산정하시오. (20점)

물음 2) 임대사례비교법에 의한 임대료를 산정하고, 적산법에 의한 임대료와 시산가액조정을 통해 임대료를 결정하시오. (10점)

< 자료 1 > 대상물건의 토지 내역

1. 소재지 : A광역시 S구 S동 118번지
2. 용도지역 : 근린상업지역
3. 대상토지 현황 : 대, 350㎡, 광대한면, 부정형, 평지
4. 주위환경 : 대로변을 따라 5층 ~ 10층 규모의 금융회사, 사무실 등 상업용 또는 업무용건물이 밀집하여 위치함. 후면은 소로를 따라 저층규모의 주상용건물, 일부 단독주택 등이 혼재하고 있음

< 자료 2 > 대상물건의 건물 내역

1. 건물 현황 : 건축면적 250㎡, 연면적 1,740㎡
2. 건물구조 등 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층, 지상 6층
3. 사용승인일 : 2000.05.08

4. 층별 현황(집합건축물대장)

(단위 : m²)

층별	용도	바닥면적	전유면적	공유면적	비고
지하1층	업무시설	300	220	80	
1층	업무시설, 소매점	250	188	62	3개 호실
2층	업무시설	250	188	62	
3층	업무시설	240	180	60	
4층	업무시설	240	180	60	
5층	업무시설	240	180	60	
6층	업무시설	220	165	55	

5. 1층 호별 현황(집합건축물대장)

(단위 : m²)

1층	101호	102호	103호
전유면적	60	55	73

< 자료 3 > 표준지공시지가 현황(공시기준일: 2018. 01. 01.)

기 호	소재지	지 목	면적 (m ²)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/m ²)	비고
1	S구 S동 9	대	588.0	상업용	근린 상업	광대 한면	세장형 평지	4,300,000	계획도로 20% 저촉
2	S구 S동 40	대	388.0	주상용	근린 상업	중로 한면	사다리 평지	3,600,000	
3	S구 S동 261	대	550.0	업무용	3종 일주	광대 소각	가장형 평지	4,000,000	

< 자료 4 > 평가사례

기 호	소재지	지 목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	토지단가 (원/㎡)	기준 시점	평가 목적
a	S구 S동 249	대	530.0	상업용	근린 상업	광대 한면	부정형 평지	6,400,000	2018. 05. 01	담보
b	S구 S동 253	대	492.0	상업용	근린 상업	광대 한면	사다리 평지	7,000,000	2017. 01. 01	일반 거래
c	S구 S동 261	대	550.0	업무용	3중 일주	광대 한면	가장형 평지	6,500,000	2018. 01. 01	일반 거래

- 사례는 토지의 그 밖의 요인 산정시 적용하되, 사례 중 담보목적의 평가는 안전성, 환가성 등이 고려된 단가임
- 그 밖의 요인 보정방법은 표준지 기준 산정방식(비율법)을 적용함

< 자료 5 > 임대사례

소재지	임대면적 (㎡)	임대보증금 (원)	월임대료 (원)	임대계약 일자
S구 S동 185-28 1층 102호	70	30,000,000	2,750,000 (부가세 10% 포함)	2017. 02. 02

- ※ 보증금운용이율은 연 4 %로 조사되어 이를 적용함
- ※ 부가가치세(부가세)는 임차인이 환급받을 수 있음

< 자료 6 > 시점수정 자료

1. 지가변동률(A광역시 S구)

기간	지가변동률(%)		비고
	상업지역	주거지역	
2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31	1.112	1.238	
2018. 01. 01 ~ 2018. 05. 31	1.396	1.574	2018. 05.까지 누계
2018. 05. 01 ~ 2018. 05. 31	0.227	0.235	2018. 05. 당월

- ※ 2018. 06. 이후 지가변동률은 기준시점 현재 고시되지 않아 2018. 05. 지가변동률을 연장 추정하여 적용하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함

2. 자본수익률(A광역시)

기간	상업용부동산 자본수익률(%)	비고
2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31	2.930	2017년(365일) 누계
2018. 01. 01 ~ 2018. 03. 31	0.731	2018년 1분기

※ 자본수익률은 2018년도 2분기 자료가 기준시점 현재 고시되지 않아 2018년도 1분기(90일) 자본수익률을 연장 추정하여 적용하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함

< 자료 7 > 가치형성요인 비교자료

1. 접근의 편리성

대상물건의 토지는 표준지 기호 1) 대비 3%, 표준지 기호 2) 대비 25%, 표준지 기호 3) 대비 5% 각각 우세함.

2. 격차율 자료

1) 토지이용상황

구분	주거용	상업업무용	주상복합용
주거용	1.00	1.30	1.11
상업업무용	0.77	1.00	0.85
주상복합용	0.90	1.17	1.00

2) 형상

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형	자루형
정방형	1.00	1.05	0.99	0.98	0.95	0.90
가장형	0.95	1.00	0.94	0.93	0.90	0.86
세장형	1.01	1.06	1.00	0.99	0.96	0.91
사다리형	1.02	1.07	1.01	1.00	0.97	0.92
부정형	1.05	1.11	1.04	1.03	1.00	0.95
자루형	1.11	1.17	1.10	1.09	1.06	1.00

3) 도시·군계획시설

구분	일반	도로	공원
일반	1.00	0.85	0.60
도로	1.18	1.00	0.71
공원	1.67	1.42	1.00

3. 임대사례 개별요인 비교자료

대상물건의 건물 중 1층 101호는 임대사례 대비 외부요인 25% 열세, 건물요인 10% 열세, 호별요인 9% 열세, 기타요인은 동일함

4. 대상물건, 표준지, 평가사례, 임대사례 등은 모두 지역요인이 같거나 유사하고, 상기 제시자료 외의 개별요인은 모두 대등한 것으로 판단됨

< 자료 8 > 재조달원가 자료

1. 투자자 乙은 대상물건의 인근토지에 신축을 통한 투자를 계획하고 있음
2. 건축구조 등 : 철근콘크리트조 슬래브지붕 지하 1층, 지상 7층 상업용 건물
3. 건물면적 : 지하 1층 300㎡, 지상 1층 180㎡, 지상 2층~7층 각각 250㎡
4. 건축기간 : 1년(건축설계 및 허가 2개월, 공사기간 10개월)
5. 공사비 등 투자계획
 - 1) 기준시점일(2018. 07. 01.) 현재 도급계약금액은 20억원임
 - 2) 기준시점에 5억원을 지급하고, 건물준공시점에 건물을 담보로 은행에서 잔액을 대출받아 지급함. 대출조건은 대출기간 10년, 대출이자율 연 4%, 매년 원리금 균등분할상환임
 - 3) 乙은 건물준공시 5년간 임대예정이고, 5년 임대기간이 종료되는 시점에 임차인에게 해당 건물을 처분하면서 대출잔금을 일시상환하려고 함
 - 4) 시장이자율은 연 5%임
6. 대상물건 중 건물의 재조달원가는 상기조건을 고려한 건축비의 현가를 산정하여 적용하고, 내용연수는 50년, 감가수정은 정액법을 적용함

7. 자본환원표

1) 이자율 연 4%

기간 (년)	일시불 내가계수	연금 내가계수	감채기금 계수	일시불 현가계수	연금 현가계수	저당상수
1	1.040000	1.000000	1.000000	0.961538	0.961538	1.040000
5	1.216653	5.416323	0.184627	0.821927	4.451822	0.224627
10	1.480244	12.006107	0.083291	0.675564	8.110896	0.123291

2) 이자율 연 5%

기간 (년)	일시불 내가계수	연금 내가계수	감채기금 계수	일시불 현가계수	연금 현가계수	저당상수
1	1.050000	1.000000	1.000000	0.952381	0.952381	1.050000
5	1.276282	5.525631	0.180975	0.783526	4.329477	0.230975
10	1.628895	12.577893	0.079505	0.613913	7.721735	0.129505

< 자료 9 > 효용지수자료

1. 층별효용지수

층별	지하 1층	1층	2층	3층	4층	5층 이상
	45	100	52	46	44	42

※ 대상물건의 전유면적 기준 층별효용적수의 합계는 69,166임

2. 호별효용지수

호별	101호	102호	103호
	100	95	90

※ 대상물건의 전유면적 기준 1층 호별효용적수의 합계는 17,795임

< 자료 10 > 기타 사항

1. 대상물건은 최유효이용으로 판단됨.
2. 임대사례의 임대료는 신규계약된 정상임대료로 판단되며, 감정평가 대상인 1층 101호의 임대료도 연간실질임대료로 산정함.
3. 1층 101호의 기초가액은 층별·호별효용비율에 의한 배분방법을 적용하여 산정함.
4. 적산법에 적용되는 기대이율은 5%, 필요제경비는 순임대료(기대수익)의 7%임.
5. 요인비교치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함.
6. 효용비율은 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

【문제 3】 소송감정인인 감정평가사 甲은 부당이득반환청구와 관련된 소송에서 토지에 대한 임대료의 감정평가를 의뢰받았다. 본 사건에서 토지 임대료에 대한 감정평가는 이미 다른 감정인에 의하여 완료되어 해당 재판부에 제출된 상황인데, 감정평가 결과에 대하여 피고는 부당함을 주장하였고 이것이 받아들여져 재의뢰가 된 사안이다. 제시된 자료를 활용하여 각 물음에 답하시오. (30점)

- 32회 2번

물음 1) 감정평가 관련 법령 및 이론에 비추어 피고가 제기한 주장의 타당성 여부 및 그 근거를 약술하시오. (5점)

물음 2) < 자료 3 > 실지조사, 자료수집 및 검토내용에 따라 시장가치에 기초한 기초가격에 적용할 기대이율(필요제경비 불포함)을 산출하시오. (15점)

물음 3) 위 물음 2)에서 산출된 기대이율(시장가치 기준)을 기초로 본건의 연도별 적산임료를 구하시오. (5점)

물음 4) 적산법의 장·단점 및 적용상 유의사항에 대하여 약술하시오. (5점)

< 자료 1 > 종전 감정평가 내역(요약)

1. 감정사항: 경기도 K시 H동 104-2 토지(전) 1,652㎡에 대한 2018년 5월 1일부터 2021년 4월 30일까지의 임료

2. 대상물건의 개요

1) 소재지: 경기도 K시 H동 104-2

2) 지목 및 이용상황: 전 / 전

3) 면적: 1,652㎡

4) 토지이용계획 사항: 자연녹지지역, 개발제한구역

5) 인근환경: 본건 토지는 서울특별시 북서측에 소재하는 경기도 K시 도심 남동측에 위치하는 근교농경지대에 소재하며, 부근 일대는 대부분 개발제한구역으로 원예농업을 위한 농경지로 이용중임.

3. 감정평가액의 산출

1) 감정평가방식의 적용 : 토지에 대한 임대사례가 희박하여 적산법을 적용하되 다른 방식에 의한 검토는 생략함

2) 기초가격(공시지가기준법 적용)

기간	단가(원/㎡)	면적(㎡)	기초가격(원)
2018.05.01 ~ 2019.04.30	900,000	1,652	1,486,800,000
2019.05.01 ~ 2020.04.30	956,000	1,652	1,579,312,000
2020.05.01 ~ 2021.04.30	1,016,000	1,652	1,678,432,000

3) 기대이율 : 1.0%/연(기대이율 적용기준율표 참조)

※ 기대이율 적용기준율표(일부 발췌) - 감정평가 실무매뉴얼(임대료 감정평가편)

대분류		소분류	실제이용상황
Ⅱ	농지	도시근교농지	1.0% 이내
		기타농지	1.0%~3.0%

4) 필요 제경비 : 보유세(재산세 등) 금액이 미미하고 기타 필요제경비가 필요하지 아니한 것으로 판단하여 기대이율에 포함하였음

5) 감정평가액(보증금 없는 상태 기준)

기간	기초가격(원)	기대이율(%)	기초가격(원)
2018.05.01 ~ 2019.04.30	1,486,800,000	1.0	14,868,000
2019.05.01 ~ 2020.04.30	1,579,312,000	1.0	15,793,120
2020.05.01 ~ 2021.04.30	1,678,432,000	1.0	16,784,320
합계	—	—	47,445,440

< 자료 2 > 감정평가 결과에 대한 피고의 이의제기 내역

1. 이의제기 요약

감정평가에 의한 연간 임대료 약 1,582만원(3년 평균)은 인근의 유사한 토지들에 대한 실제 임대료 수준에 비추어 상당히 고가로서 정상적인 수준에서 크게 벗어나 감정평가 결과를 신뢰할 수 없으므로 다른 감정인에 의한 재감정평가를 신청.

2. 재감정 신청 증빙자료

1) 임대차계약서 사본

- (1) 소재지 : 경기도 K시 H동 78
- (2) 지목 및 이용상황 : 전 / 전
- (3) 면적 : 1,998㎡
- (4) 토지이용계획 사항 : 자연녹지지역, 개발제한구역
- (5) 주요 계약 내용

계약기간	2018.03.10 ~ 2021.03.09
임대료	9,000,000원/연(보증금 없는 상태 기준)
특약사항	임대차 계약기간 중 상호 합의되는 경우를 제외하고는 계약조건 의 변경은 없는 것으로 하고, 임대료는 계약기간 중 매년 초일에 연간임대료 지급

- 2) 공인중개사의 사실확인서 사본: 2018년 기준 본건 및 임대차사례 토지가 소재한 지역의 연간 임대료(보증금이 없는 상태 기준)는 토지면적 약 660㎡ 기준 300만원 수준이고, 최근에는 350만원 내외의 수준임을 확인함

< 자료 3 > 실지조사, 자료수집 및 검토내용(요약)

- 1. 본건 토지는 수도권 도시 근교 개발제한구역 내에 소재하며, 원예농업에 할당된 농지로 대부분 이용 중임.
- 2. 원예농업에 할당된 획지 규모는 일반적으로 약 1,600㎡ ~ 3,300㎡임.
- 3. 2018년 초 기준 인근 원예농업을 위한 농지 임대차에 있어 전형적인 임대차 조건은, 계약기간 3년에 연간 임대료(보증금 없는 상태 기준, 계약기간 중 매년도 초일에 연간임대료 지불)는 4,500원/㎡ 수준이었고 이후 도시화에 따른 지가 상승 등의 영향으로 지속적으로 상승하여 2021년 5월 이후에는 @5,400원/㎡ 수준을 나타내고 있으며, 이와 같은 인근지역의 임대차시장 상황은 당분간 지속될 것으로 판단됨.

4. 본건 및 임대차사례 토지가 속한 지역은 지속적인 도시화의 영향으로 2018년 5월 이후 2021년 4월까지 토지가격은 약 20% 상승하였고 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 판단됨.
5. 당초 감정평가서 상의 연도별 기초가격은 시장가치에 부합하는 적정한 것으로 판단됨.
6. 본건 토지 개별공시지가

공시기준일	개별공시지가(원/m ²)
2018.01.01	360,000
2019.01.01	382,000
2020.01.01	406,000
2021.01.01	431,000

7. 농지의 재산세율은 0.07%이고 과세표준액은 시가표준액(개별공시지가)의 70%이며, 재산세 부과 시 20%의 지방교육세가 부가됨.
8. 본건 및 임대차사례토지의 개별요인은 유사하며 공히 인근지역의 일반적·평균적인 수준을 나타내고 있음.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 식료품 제조업을 영위하는 (주)A로부터 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (단, 기준시점은 2020. 01. 01임) (40점) - 30회 1번

물음 1) (주)A의 기업가치를 평가하시오. (25점)

물음 2) (주)A의 특허권의 유효 잔존수명을 산출하고, 특허권 가치를 평가하시오. (10점)

물음 3) (주)A의 영업권 가치를 평가하시오. (5점)

< 자료 1 > 대상 기업 및 특허권 개요**1. 대상 기업 현황**

상호	(주)A
대표자	이ㅇㅇ
설립일자	2012. 06. 17
사업자번호	514-87-*****
주요제품	과자류

※ 대상 기업은 식료품 제조업을 영위함.

2. 특허권 개요

명칭	나선형 ** 코팅 장치
등록번호	10-13*****
출원일	2013. 05. 26
특허권자	(주)A
존속기간 만료일	2033. 05. 26

< 자료 2 > 주요가정

1. 추정기간이란 할인현금수지분석법 적용에 있어 현금흐름을 직접 추정하는 기간으로 대상 기업의 특성 및 시장상황 등을 고려하여 5년(1기~5기)으로 가정함.

2. 추정기간이 지난 6기부터는 성장율 0%를 적용하며, 5기의 현금흐름이 지속되는 것으로 가정함.

3. 대상 기업의 결산일은 매년 말일이며, 현금흐름은 편의상 기말에 발생하는 것으로 가정함.

4. 대상 기업의 현금흐름 추정 시 비영업용 자산에 의한 수익, 비용은 제외된 것으로 가정함.

< 자료 3 > 재무상태표 및 손익계산서 일부 발췌 (2019. 12. 31. 현재)

1. 재무상태표(일부 발췌)

계정과목	금액(원)
자산	
Ⅰ.유동자산	
1.당좌자산	
(1)단기금융상품	700,000,000
(2)그 외	500,000,000
2.재고자산 등	600,000,000
Ⅱ.비유동자산	
1.투자자산	
(1)장기투자자산	300,000,000
2.유형자산	
(1)토지	2,500,000,000
(2)건물	1,000,000,000
(3)기계	800,000,000
부채	
Ⅰ.유동부채	1,100,000,000
Ⅱ.비유동부채	
1.장기차입금	2,500,000,000

※ · 대상 기업의 무형자산은 영업권과 특허권만 존재함.

· 대상 기업의 비영업용 항목은 단기금융상품, 장기투자자산임.

2. 손익계산서(일부 발췌)

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년
매출액	2,000,000,000	2,100,000,000	2,205,000,000
매출원가	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000
매출총이익	1,000,000,000	1,050,000,000	1,102,500,000
판매비와 관리비	200,000,000	210,000,000	220,500,000
영업이익	800,000,000	840,000,000	882,000,000

< 자료 4 > 재무제표 관련 추가 자료

1. 추정기간 동안 매출액은 다음에서 산출한 증가율과 동일한 비율로 증가할 것으로 판단됨

1) 매출액 증가율 결정 방법 : 대상 기업의 과거 매출액 평균 증가율(2017년~2019년)과 동종 및 유사업종 매출액 평균 증가율의 산술 평균으로 결정함.

2) 동종 및 유사업종 매출액 증가율

항목	단위	2017년	2018년	2019년
매출액 증가율	%	4.92	4.82	5.24

2. 매출원가는 과거와 동일한 매출원가율을 적용함.

3. 판매비와 관리비는 향후에도 과거와 동일하게 매출액의 일정 비율만큼 발생할 것으로 봄.

4. 감가상각비는 2019년에는 110,000,000원이며 추정기간 동안 매년 5,000,000원씩 증가됨.

5. 향후 예상되는 자본적 지출액은 매출액의 3%가 소요될 것임.

6. 순운전자본 증감

1) 대상 기업의 경우 추정 매출액 증감액에 운전자본 소요율을 곱하여 산출함.

$$(\text{추정매출액}_t - \text{추정매출액}_{t-1}) \times \text{운전자본 소요율}$$

2) 운전자본 소요율은 한국은행 공시 재무정보를 이용한 회전율 등을 고려하여 대상 회사의 자료 등을 기준으로 산출하며, 추정기간 동안 동일하게 적용함.

$$\text{운전자본 소요율} = \square \frac{1}{\text{매출채권회전율}} + \frac{1}{\text{재고자산회전율}} - \frac{1}{\text{매입채무회전율}}$$

구분	매출채권회전율	재고자산회전율	매입채무회전율
회	8	10	20

7. 법인세 산정 시 세율은 22%를 적용함.

< 자료 5 > 자기자본비용 관련

1. 본 기업의 자본구조는 자기자본비율 40%, 타인자본비율 60%임

2. 자기자본의 기회비용은 자본자산가격평가모델(CAPM법 : Capital Asset Pricing Model)에 의함.

3. 무위험자산의 수익률(Rf)은 평균 5년 만기 국고채 수익률 등을 고려하여 3.5%, 시장의 기대수익률(E(Rm))은 12%로 가정함.

4. β 계수는 최근 3년 유사업종에 속한 기업들의 β 계수의 산술평균으로 함.
(식료품 제조업)

기준년도	기업베타(β)
2017년	0.9654
2018년	0.9885
2019년	0.9763

< 자료 6 > 타인자본비용 관련

대상 기업의 재정상태 및 금융상환 가능성 등을 종합적으로 고려하여 대상 기업의 차입이자율을 7%로 결정함.

< 자료 7 > 특허권 평가 자료

1. 특허권의 유효 잔존수명은 경제적 수명 잔존기간과 법적 잔존기간을 비교하여 결정하며, 산출된 유효 잔존수명은 연단위로 절사함.

2. 특허권의 경제적 수명 잔존기간은 아래의 자료로 산출함

1) 경제적 수명기간 산출방법 : 특허인용수명 $\times$ (1 + 영향요인 평점 합계 / 20)

2) 특허인용수명

IPC	기술명	Q1	Q2(중앙값)	Q3
A23G	과자 등	5	9	13

※ 대상 특허의 특성 및 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 대상 특허의 경제적 수명기간 산출에 적용할 특허인용수명은 중앙값으로 결정함.

3) 기술수명 영향요인 평가표

구분	세부요인	평점				
		-2	-1	0	1	2
기술 요인	대체기술 출현가능성				v	
	기술적 우월성				v	
	유사·경쟁기술의 존재(수)			v		
	모방 난이도				v	
	권리 강도			v		
시장 요인	시장 집중도 (주도기업 존재)				v	
	시장경쟁의 변화			v		
	시장경쟁강도			v		
	예상 시장점유율				v	
	신제품 출현빈도				v	

3. 특허권은 물음 1에서의 “기업의 영업가치”에 해당 특허권의 기술기여도를 곱하는 방식으로 평가함

< 자료 8 > 기술기여도 산출 관련 자료

1. 결정방법 : 기술기여도는 산업 특성을 반영하는 산업기술요소와 개별기술의 특성을 평가하는 개별기술강도의 곱으로 결정함.

2. 산업기술요소

표준산업분류코드		최대무형자산가치 비율(%)	기술자산비율 (%)	산업기술요소 (%)
C10	식료품 제조업	67.5	76.0	51.3
C28	전기장비제조업	90.4	75.3	68.1

※ 산업기술요소(%) = 최대무형자산가치비율(%) × 기술자산비율(%)

3. 개별기술강도

1) 기술성

구분	평가지표	평점				
		1	2	3	4	5
기술성	혁신성				v	
	파급성				v	
	활용성			v		
	전망성			v		
	차별성(독창성)				v	
	대체성				v	
	모방용이성			v		
	진부화가능성(기술수명)			v		
	권리범위				v	
	권리 안정성				v	

2) 사업성

구분	평가지표	평점				
		1	2	3	4	5
사업성	수요성				v	
	시장진입성				v	
	생산용이성			v		
	시장점유율 영향			v		
	경제적 수명				v	
	매출 성장성			v		
	파생적 매출			v		
	상용화 요구시간			v		
	상용화 소요자본			v		
	영업 이익성				v	

3) 개별기술강도

개별기술강도(%) = (기술성 점수 합산 + 사업성 점수 합산) / 100

< 자료 9 > 영업권 평가 자료

1. 영업권은 물음 1에서의 “기업의 영업가치(영업관련 기업가치)” 에서 영업투하자본을 차감하는 방법으로 평가하되, 물음 2에서 평가된 특허권도 차감함.
2. 제시된 재무상태표를 기준으로 영업투하자본을 산출함.

< 자료 10 > 기타

1. 기업가치는 “기업의 영업가치” 와 비영업용자산으로 구성됨.
2. 연도별 매출액과 “기업의 영업가치”, 특허권 평가액, 영업권 평가액은 십만 단위에서 반올림함.
3. 매출액 증가율을 제외한 모든 율은 백분율로 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 백분율로 소수점 이하 둘째 자리까지 표시함.

【문제 2】 자동차부품업체를 운영하고 있는 김갑동 사장은 공장을 증설하기 위하여 임야를 매입하고, 자금마련을 위해 개발단계별로 담보대출을 신청하려 한다. 주어진 조건과 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

－ 20회 1번

물음 1) 2009.01.01을 가격시점으로 하여 토지를 평가하시오. (5점)

물음 2) 2009.03.31을 가격시점으로 하여 토지를 평가하시오. (10점)

물음 3) 2009.09.06을 가격시점으로 하여 공장을 평가하시오. (25점)

< 자료 1 > 평가의뢰 내역

1. 평가물건

- 1) 토지: C시 Y읍 S리 산11번지 중 김갑동 소유지분
- 2) 건물: 위 지상 소재 건물

2. 평가목적: 담보

< 자료 2 > 2009. 01. 01 가격시점 관련 사항

1. 사전조사사항

1) 토지등기부등본

소재지번	지목	면적	소유자
C시 Y읍 S리 산11	임야	23,955m ²	공유자 지분 3분의 1 김갑동
			지분 3분의 1 이갑동
			지분 3분의 1 박갑동

2) 건물등기부등본 및 건축물대장등본: 해당사항 없음

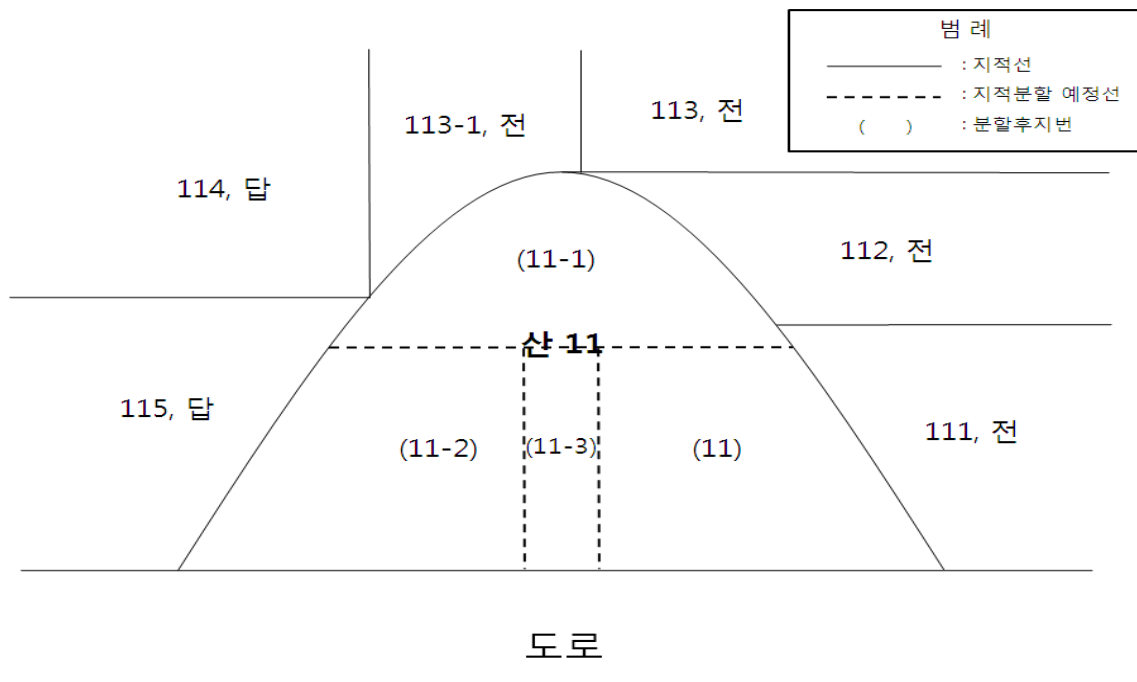
3) 토지대장등본: 등기부와 동일

- 4) 지적도: 지적분할신청 중으로 발급받지 못함
- 5) 토지이용계획확인원: 계획관리지역, 준보전산지
- 6) 공장신설승인신청서 사본(요약)

소재지번	용도지역	공장용지 면적	제조시설 면적	부대시설 면적
C시 Y읍 S리 산11번지 (분할 후 11번지)	계획관리 지역	7,780㎡	2,000㎡	500㎡

※ 분할 후 11-3번지는 진입도로로 조성할 것이며 토지 가분할 측량성과도와 같이 분할예정임.

7) 토지 가분할 측량성과도



2. 현장조사사항

- 1) 대상토지인 산11번지는 왕복 2차선 국도변에 위치한 남서향 완경사의 임야로 대부분 활잡목인 임지상의 임목은 별도의 평가가치는 없는 것으로 판단되었으며 부근은 국도주변 중소규모 공장 및 농경지대임.
- 2) 대상토지는 토지분할 및 공장신설승인신청서가 곧 수리될 예정인 것으로 탐문되었음.

3. 심사평가사의 심사의견

당해지역은 2009. 01. 01 기준으로 관리지역 세분화가 시행되었고 임야의 경우 산지법에서 등록전환, 분할측량 등의 경우에는 면적이 달라질 수 있음.

< 자료 3 > 2009. 03. 31 가격시점 관련 사항

1. 사전조사사항

- 1) 토지등기부등본: C시 Y읍 S리 산11에서 C시 Y읍 S리 11로 등록전환되고 면적은 23,940㎡로 변경되었으며, 지목과 소유자는 동일함.
- 2) 건물등기부등본 및 건축물대장등본: 해당사항 없음.
- 3) 토지대장등본

토지소재	지번	토지표시			소유자
		지목	면적	사유	
C시 Y읍 S리	11	임야	23,940㎡	2009년 03월 01일 산11에서 등록전환	공유자 지분3분의1 김갑동 지분3분의1 이갑동 지분3분의1 박갑동
C시 Y읍 S리	11	임야	7,780㎡	2009년 03월 02일 분할되어 본번에 -1, -2, -3을 부함	김갑동

토지소재	지번	토지표시			소유자
		지목	면적	사유	
C시 Y읍 S리	11-1	임야	7,780㎡	2009년 03월 02일 11번지에서 분할	이갑동

토지소재	지번	토지표시			소유자
		지목	면적	사유	
C시 Y읍 S리	11-2	임야	7,780㎡	2009년 03월 02일 11번지에서 분할	박갑동

토지소재	지번	토지표시			소유자
		지목	면적	사유	
C시 Y읍 S리	11-3	임야	600㎡	2009년 03월 02일 11번지에서 분할	공유자 지분3분의1 김갑동 지분3분의1 이갑동 지분3분의1 박갑동

4) 토지이용계획확인원

토지소재	지번	지목	면적	토지이용계획사항
C시 Y읍 S리	11	임야	7,780m ²	계획관리지역, 준보전산지
C시 Y읍 S리	11-1	임야	7,780m ²	계획관리지역, 준보전산지
C시 Y읍 S리	11-2	임야	7,780m ²	계획관리지역, 준보전산지
C시 Y읍 S리	11-3	임야	600m ²	계획관리지역, 준보전산지

5) 지적도 및 기타사항: 토지 가분할 측량성과도와 같이 분할되어 확정되었으며, 공장신설 건은 2009. 03. 10 자로 신청서와 같이 승인되었음.

2. 현장조사사항

- 1) 대상토지는 인접토지와 평탄하게 공장부지 조성공사(조경·바닥포장공사는 착수하지 않았음) 및 접면도로 포장공사가 완료되어 있었음.
- 2) 현장조사시 제시받은 공장부지 조성원가 자료는 아래와 같음.

구 분	금 액(단위 : 원)
가설 및 토공사	45,000,000
자재 및 운반비	150,000,000
옹벽공사	30,000,000
조경·바닥포장공사	55,000,000
기타 제간접경비 등	72,000,000

※ 접면도로 포장비는 포함되어 있지 않고 별도 고려하지 아니함.

3) 대상토지의 공장용지부분에 건물신축을 위해 임시사용승인을 받은 경량철골조 철판지붕 단층 작업장(바닥면적: 100m²)이 소재함.

3. 심사평가사의 심사의견

- 1) 제시한 조성공사비의 대부분은 적정하나 자재비가 일시 폭등한 시점에 공사가 이뤄져 자재 및 운반비는 통상적인 공사에 비해 50% 정도 높은 것으로 보이니 가격검토 시 이를 고려할 것 (단, 기타 간접제경비 등은 제시금액으로 할 것)
- 2) 만약 제시 외 건물의 토지에 대한 영향 정도를 파악할 경우 건물의 바닥면적 만큼만 고려할 것
- 3) 막다른 길이 있는 각지의 도로접면은 한 면으로 인식할 것

< 자료 4 > 2009. 09. 06 가격시점 관련 사항

1. 사전조사사항

- 1) 토지등기부등본 및 토지대장등본: 2009. 03. 31 토지대장과 동일
- 2) 건물등기부등본: 해당사항 없음
- 3) 토지이용계획확인원 및 지적도: 종전과 동일
- 4) 건축물대장등본: 소유자는 김갑동임

대지위치	지번	대지면적	건축면적	사용승인일자
C시 Y읍 S리	11	7,780㎡	2,500㎡	2009. 09. 06
구 분	층별	구조	용도	면적
주1	1	일반철골구조	공장	2,000㎡
부1	1	일반철골구조	사무실	500㎡

※ 5일 이내에 토지지목 변경을 조건부로 한 사용승인이었음.

5) 기계기구 의뢰목록

구분	기계명	수량	제작 및 구입일자	구입가격(원/대)
1	CNC M/C (수치제어선반)	2	수입신고서 참조	수입신고서 참조
2	선 반	3	2009.01.01	50,000,000
3	Air Compressor (컴프레서)	1	2008.08.01	12,000,000

2. 현장조사사항

- 1) 공장부지 조성공사는 완료되어 있었음.
- 2) 현장조사 시 제시받은 건물공사비 내역서 자료는 다음과 같음.

구분	공장동(단위: 원)	사무실동(단위: 원)
기초공사	30,000,000	5,000,000
옹벽공사	30,000,000	—
철골 및 철근콘크리트 공사	250,000,000	30,000,000
조적 및 벽체공사	120,000,000	15,000,000
창호 및 지붕공사	100,000,000	13,000,000
미장, 타일, 도장, 위생 및 냉난방공사 등	170,000,000	31,000,000
일반관리비 등(간접경비)	50,000,000	25,000,000
설계, 감리, 전기기본공사	100,000,000	19,000,000
수배전설비(100kw)	150,000,000	—
크레인설비(20ton)	15,000,000	—

3) 기계장치는 신규 설치되어 정상가동되고 있으며 도입기계 중 CNC M/C 1대는 향후 증설을 예상하여 도입하였으나 설치하지 않고 보관 중으로 증설시기는 미정이며, 목록에 포함되지 않은 기계기구의 제작 및 구입일자는 선반과 동일한 것으로 조사되었음.

4) 도입기계 관련 수입신고서(요약)

신고일	입항일	반입일	적출국
2009.02.01	2009.01.05	2009.01.08	JP(JAPAN)
품명	수량	단가(USD)	금액(USD)
CNC M/C	2U	100,000	200,000
과세가격(CIF)	\$200,000 ₩280,304,000	원산지 표시	JP-Y-Z-N
세종	세율	감면율	세액
관	8.00	50.000	11,212,160
농	20.00		2,242,432
부	10.00		29,375,859
결재금액	CIF-USD200,000	환율	1,401.52

3. 심사평가사의 심사의견

업자가 제시한 기계기구 구입가격 및 건물공사비 내역서의 금액은 적정한 것으로 보이나 일부 항목은 건물공사비 산입의 적정성을 재검토하고 특히 기계기구 의뢰목록은 제작성해야 할 것이라는 의견을 제시함.

< 자료 5 > 가격결정을 위한 참고자료

1. 표준지 공시지가 현황(현장조사일과 감정평가서 작성완료일은 동일하고 공시지가 공시기준일은 매년 1월 1일, 공시일은 매년 3월 1일임)

일 련 번 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역		도로 교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)	
					2008 년도	2009 년도			2008 년도	2009 년도
1	C시 Y읍 S리 산20	17,345	임야	임야	관리	계획 관리	맹지	부정형 완경사	51,000	50,000
2	C시 Y읍 J리 산17	22,915	임야	임야	관리	보전 관리	세로 가	부정형 완경사	39,000	38,000
3	C시 Y읍 S리 107	8,950	공장 용지	공업 용	관리	계획 관리	소로 한면	부정형 평지	151,000	150,000
4	C시 Y읍 S리 55	2,235	잡종 지	상업 용	관리	계획 관리	소로 한면	장방형 평지	223,000	220,000

2. 적용할 지가변동률(월말에 해당 월 변동률을 발표한다고 간주, 단위 : %)

1) 2008년도

구 분	공업지역	관리지역	농림지역	임야	공업용
2008.01.01~12.31	-1.179	-1.245	-1.377	-1.154	-0.912
2008.12.01~12.31	-0.179	-0.389	-0.247	-0.169	-0.088

2) 2009년도

구 분	공업지역	보전관리	계획관리	임야	공업용
2009.01.01~03.31	-0.697	-0.765	-0.454	-0.667	-0.546
2009.01.01~09.06	0.998	0.996	0.997	0.988	0.917

3. 지역요인 : 동일함.

4. 개별요인 : 이용상황이 동일하면 별도의 지목감가는 하지 아니함.

1) 도로접면

구분	소로한면	세로가	세로(불)	맹지
소로한면	1.00	0.93	0.86	0.83
세로가	1.07	1.00	0.92	0.89
세로(불)	1.16	1.09	1.00	0.96
맹지	1.20	1.12	1.04	1.00

2) 형상

구분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.99	0.98	0.95
장방형	1.01	1.00	0.99	0.96
사다리형	1.02	1.01	1.00	0.97
부정형	1.05	1.04	1.03	1.00

3) 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.97
완경사	1.03	1.00

4) 2009. 03. 31 기준 C시 Y읍 S리 11번지 토지의 성숙도 비교치

대상토지	표준지 3	표준지 4	거래사례	평가선례
1.00	1.10	1.10	0.50	0.90

5. 거래사례 및 평가선례

1) 거래사례

소재지	지목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	단가 (원/㎡)	거래시점
C시 Y읍 S리 산11	임야	7,985	임야	관리	소로 한면	부정형 완경사	110,000	2008.12.01

2) 평가선례 : 유사사례가 많으나 대표적인 것만 제시함.

소재지	지목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	단가 (원/㎡)	거래시점
C시 Y읍 S리 산22	임야	7,890	공장 예정지	계획 관리	소로 한면	부정형 완경사	120,000	2009. 01.01

3) 심사평가사의 심사의견

수집한 자료들 중 평가선례는 적정하나 거래사례는 개발이익의 상당부분이 매도자에게 귀속된 것으로 보이고 공장에정지인 평가선례는 개별요인에서 성숙도를 보정해야 한다는 의견을 제시함.

6. 원가법에 의한 평가 시 투하자금에 대한 기간이자는 고려하지 아니함.

7. 건물평가자료: 제시자료를 활용하되, 내용연수는 35년을 적용할 것

8. 기계기구 평가자료

1) 내용연수는 15년, 최종 잔가율은 10%를 적용

2) 도입기계 관련 자료

(1) CIF, 원산지 화폐를 기준하고 국내 시장가격은 고려하지 아니함.

(2) 기계가격보정지수: 1.0

(3) 외화환산율

적용시점	통화	해당통화당 미(달러)	미(달러)당 해당통화	해당통화당 한국(원)
2009. 01	JPY	0.7150(100엔당)	139.8601	1,409.10(100엔당)
2009. 02	JPY	0.7532(100엔당)	132.7669	1,425.05(100엔당)
2009. 08	JPY	0.7635(100엔당)	130.9758	1,405.22(100엔당)

(4) 도입부대비

－ 설치비는 도입가격의 1.5%, L/C개설비 등 기타 부대비용은 도입가격의 3%를 적용하고 세율, 감면율 등은 도입시점과 동일하게 적용

(5) 정률법에 의한 잔존가치율(내용연수는 15년, 최종 잔가율은 10%)

경과년수	1	2	3	4
잔존가치율	0.858	0.736	0.631	0.541

【문제 3】 감정평가사 甲은 국산 사출기 20대를 보유하고, 플라스틱 제품을 생산하여, 수출 중인 사업체(K사) 전체에 대한 적정한 시장가치의 산정을 의뢰받았다. 토지, 건물 및 구축물, 영업권 등의 무형자산에 대한 가치까지 산정한 후, 최종적으로 사업체의 주생산설비인 국산 사출기 20대에 대하여 관련 규칙 및 기준에 의거하여 평가하고자 한다. 제시된 자료를 참조하여 평가 방법을 결정하고, 다음 물음에 답하시오. (20점) - 27회 3번

물음 1) ‘감정평가에 관한 규칙’ 별지 서식인 “감정평가액의 산출근거 및 결정 의견”을 최대한 활용하여 제1라인의 적정가격을 제시하시오. (10점)

물음 2) ‘감정평가에 관한 규칙’ 별지 서식인 “감정평가액의 산출근거 및 결정 의견”을 최대한 활용하여 제2라인의 적정가격을 제시하시오. (10점)

< 자료 1 > 기본사항

1. 의뢰인 및 사업체명 : 주식회사 K
2. 기준시점 : 2016년 7월 1일
3. 생산라인구성 : 제1라인과 제2라인으로 구성되어 있으며, 각 생산라인에 10대씩 설치되어 있으나, 제1라인의 사출기는 생산효율이 높지 아니하고 전용불가능한 과잉 유휴설비로 전체를 철거하여 매각할 예정임

< 자료 2 > 기계에 관한 사항

1. 제1라인 : 2006년 7월 1일 10대 설치가동, 유지보수상태 보통 이하
2. 제2라인 : 2011년 7월 1일 10대 설치가동, 유지보수상태 양호

< 자료 3 > 라인별 취득가격 및 유지보수비 등

1. 라인별 취득가격

구 분	제1라인 단위당 취득가격(원)	제2라인 단위당 취득가격(원)
본체	50,000,000	80,000,000
부대설비	20,000,000	30,000,000
설치비	5,000,000	5,000,000
시험운전비	5,000,000	5,000,000
부가가치세	8,000,000	12,000,000

2. 제1라인의 경우, 설치이후 현재까지 단위당 유지보수 등을 위한 수익적 지출에 20,000,000원, 자본적 지출에 20,000,000원이 각각 소요됨

3. 제2라인의 경우, 설치이후 현재까지 단위당 유지보수 등을 위한 수익적 지출에 10,000,000원, 자본적 지출에 10,000,000원이 각각 소요됨

< 자료 4 > 내용연수 및 잔가율 등

1. 국내 생산의 사출기는 물리적 내용연수가 12년, 경제적 내용연수는 10년 정도인 것으로 조사됨

2. 본 기계의 잔가율은 통상 10%로 조사되고, 감가수정은 관련 법령에서 제시한 원칙적 방법에 따를 예정임

3. 물가변동에 따른 기계가격 보정지수 : 취득가격에만 적용

1) 제1라인은 기준시점까지 10% 상승

2) 제2라인은 기준시점까지 변동사항이 없음

<자료 5> 기타자료

1. 제1라인의 유사사양 사출기는 생산효율의 저감으로, 해체 및 포장된 상태에서 동남아 등지에 기계를 수출하는 업자에게 매각가능하며, 단위당 매각 가능가격은 잔존 가치와 유사한 것으로 조사됨

2. 제1라인의 해체 및 철거와 조립 및 포장 운반 등에 소요되는 단위당 관련 비용은 아래와 같이 조사됨

- 1) 해체비 : 1,000,000원
- 2) 철거비 : 1,000,000원
- 3) 운반비 등 : 1,000,000원
- 4) 설치비 : 5,000,000원

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 주식회사A는 주식회사B를 인수합병하는 프로젝트에서 주식회사B의 영업권 가치를 파악하기 위해 감정평가사甲에게 감정평가를 의뢰하였다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오.
(단, 기준시점은 2020. 09. 19일) (40점) - 31회 1번

물음 1) 주식회사B 소유 부동산의 공정가치를 3방식을 적용하여 감정평가하고, 시산가액 조정을 통해 결정하시오. (30점)

물음 2) 감정평가에 관한 규칙, 감정평가 실무기준에 의거하여 영업권 가치를 감정평가 하시오. (10점)

< 자료 1 > 공통사항

1. 단가는 유효숫자 셋째 자리까지 표시하되, 넷째 자리 이하는 절사함
2. 시산가액과 총액은 백만원 단위까지 표시하되, 십만원 단위이하의 절사함

< 자료 2 > 주식회사B 소유 부동산 현황**1. 평가대상(집합건물) 물건**

소재지		S시 K구 J동 100-1번지 (S시 K구 OO로 5)			
층	호수	용도	전유면적(m ²)	공용면적(m ²)	계약면적(m ²)
지하1층	B101	근린생활시설	1,200	630	1,830
지상1층	101	근린생활시설	950	500	1,450
지상2층	201	업무시설	1,200	630	1,830
지상3층	301	업무시설	1,200	630	1,830
지상4층	401	업무시설	1,200	630	1,830
지상5층	501	업무시설	1,000	520	1,520

2. 대상 토지 현황

위치 및 주위환경	본 건물은 S시 K구 J동 소재 S시청 동측 인근에 위치하고 S시 도심지역에 속하며, 본 건물 주위는 각종 업무용 빌딩, 근린생활시설, 공공청사 등이 소재하는 업무지대임
교통상황	본 건물까지 차량 진출입 가능하고, 인근에 시내버스 정류장이 소재하며, 지하철 1호선 "○○역", 2호선 "○○역"이 소재하여 제반 교통상황은 양호함
지목 / 면적	대 / 1,800m ²
형상, 지세 및 이용상황	인접지와 등고 평탄한 가장형 토지로서, 업무용 건부지로 이용 중임
접면도로	서측으로 폭 약 40m, 남측으로 폭 약 10m 포장도로에 각각 접함
토지이용계획 및 공법상 제한사항	일반상업지역

3. 대상 건물 현황

건물명	B빌딩
주용도	업무시설, 근린생활시설
건축규모	지하2층 / 지상5층
연면적	10,290㎡
호수 / 사용승인일	6개호 / 2000.12.31
구조 및 지붕	철골철근콘크리트조 슬래브지붕
마감재	외벽: 화강석 및 복합판넬 마감 등 내벽: 몰탈 위 페인팅, 타일붙임 및 내부 인테리어 마감 등 창호: 강화 유리창 마감 등
층별 용도 (임대현황 등)	지하2층(1,695㎡) : 주차장, 기계실 지하1층(1,695㎡) : 근린생활시설(임대 : 음식점), 주차장 지상1층(1,150㎡) : 근린생활시설(임대 : 카페) 지상2층(1,500㎡) : 업무시설(임대 : W법무법인) 지상3층(1,500㎡) : 업무시설(자가사용 : 주식회사B) 지상4층(1,500㎡) : 업무시설(자가사용 : 주식회사B) 지상5층(1,250㎡) : 업무시설(자가사용 : 주식회사B)

< 자료 3 > 비교방식 참고자료

1. 인근지역 집합건물 거래사례(소재지: S시 K구 J동)

기 호	지 번	층	호수	용도	전유 면적 (㎡)	거래가격 (천 원)	거래시점	용도지역	사용 승인일
1	50	3	301	업무시설	1,000	5,000,000	2020.02.15	준주거	2005.10.31
2	70	1	101	근린생활시설	750	9,750,000	2020.03.20	일반상업	2000.09.15
3	90	2	205	근린생활시설	100	900,000	2019.08.20	일반상업	2003.06.10
4	95	6	601	업무시설	1,050	6,825,000	2020.01.20	일반상업	2002.10.20

※ 상기 거래사례는 정상적인 거래임

2. 지역별 자본수익률

1) 집합상가(S시 도심지역)

(단위 : %)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기
2019년	0.42	0.75	0.92	0.78
2020년	0.35	0.32	—	—

2) 오피스(S시 도심지역)

(단위 : %)

구분	1분기	2분기	3분기	4분기
2019년	0.57	0.92	1.13	0.93
2020년	0.54	0.48	—	—

3) 2020년 3분기 이후 자본수익률은 기준시점 현재 발표되지 않아 2020년 2분기 자본수익률을 연장 추정하여 적용하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함

3. 가치형성요인 비교 참고자료

- 1) 선정된 거래사례와 대상 물건은 층별효용을 제외한 가치형성요인은 동일함
- 2) 인근지역 내 대상 물건과 이용 상황이 유사한 부동산의 임대료 수준, 평가사례 등을 종합적으로 고려한 결과 다음과 같은 층별효용비를 도출하였음(3방식 공통 적용)

층	용도	효용비
지하1층	근린생활시설	35
지상1층	근린생활시설	100
지상2층~최상층	업무시설	50

< 자료 4 > 원가방식 참고자료

1. 표준지 공시지가(공시기준일: 2020. 01. 01)

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가 (원/㎡)	비고
A	S시 K구 J동 97-1	1,332	대	상업용	일반 상업	광대 세각	가장형 평지	14,500,000	도로 15%저촉
B	S시 K구 J동 98-1	1,665	대	업무용	준주거	중로 한면	가장형 평지	10,200,000	—

※ 표준지 기호 A의 도시계획시설(도로)은 장기미집행 도시계획시설로서 2020년 7월 1일 자료 해제되었음.

2. 인근지역 거래사례(소재지 : S시 K구 J동)

기 호	지 번	용도 지역	지목 이용상황	형상 도로조건	토지면적 (㎡)	거래가격 (천원)	거래시점	사용 승인일
					건물면적 (㎡)			
a	90-1	일반 상업	대 상업용	세장형 광대소각	215	4,100,000	2020.03.31	-
					-			
	- 매매계약서상 특약사항: 위 매매대금 중 200,000,000원은 지상에 소재하는 무허가 건축물의 거래대금인 것으로 양자 합의함							
b	93-2	일반 상업	대 상업용	가장형 광대한면	520	12,500,000	2019.03.31	1995.06.20
					3,250			
	- 기준시점 건물 재조달원가: 1,350,000원/㎡ - 거래시점 건물 재조달원가: 1,300,000원/㎡ - 구조 및 내용년수: 철골철근콘크리트구조 슬래브지붕, 55년							

※ 기타 거래조건은 통상적인 것으로 전제함

3. 인근지역 평가사례(소재지 : S시 K구 J동)

기 호	지 번	지 목	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	토지단가 (원/㎡)	기준시점	평가목적
ㄱ	101	대	320	상업용	일반 상업	중로 한면	가장형 평지	15,500,000	2020.08.01	일반거래
ㄴ	102	대	1,500	업무용	일반 상업	광대 소각	정방형 평지	19,800,000	2020.01.01	자산 재평가
ㄷ	103	대	1,750	업무용	일반 상업	광대 소각	가장형 평지	21,500,000	2020.05.01	담보

4. 지가변동률(S시 K구)

기간	지가변동률(%)		비고
	상업지역	주거지역	
2019.03.31 ~ 2019.12.31	1.745	2.345	누계치
2020.01.01 ~ 2020.08.31	1.323	1.565	누계치
2020.08.01 ~ 2020.08.31	0.254	0.367	2020.08. 당월

※ 2020. 09. 이후 지가변동률은 기준시점 현재 고시되지 않아 2020. 08. 지가변동률을 연장 추정하여 적용하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함

5. 지역요인 비교 : 대상 부동산, 표준지, 거래사례, 평가전례 모두 인근지역 내에 소재하여 지역요인은 동일함

6. 개별요인 비교 참고자료

1) 가로조건

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.85	0.80	0.75	0.65

2) 획지조건

(1) 형상

구분	정방형	가장형	세장형	사다리	부정형
격차율	1.00	1.02	0.97	0.95	0.90

(2) 접면도로상태

구분	한면	세각	소각
격차율	1.00	1.03	1.05

3) 행정적조건

(1) 용도지역

구분	일반상업	준주거
격차율	1.00	0.85

(2) 도시계획시설

구분	일반	도로
격차율	1.00	0.85

4) 상기에서 제시되지 않은 개별요인은 대상 부동산, 표준지, 거래사례, 평가 전례 모두 동일함

5) 항목, 세항목간 및 조건단위 격차율은 상승식으로 산정하되, 조건단위 비교치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함

7. 그 밖의 요인 보정: 평가사례 중 가장 적정하다고 판단되는 하나를 선택하되, 그 밖의 요인 보정방법은 표준지 기준 산정방식을 적용함

8. 재조달원가(기준시점)

용도	구조	급수	단가(원/㎡)	내용년수
근린생활시설	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,300,000	55 (50-60)
사무실	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,500,000	55 (50-60)

※ 상기 자료는 지상층 기준 단가이고, 지하층은 용도와 상관없이 지상1층 단가의 70%를 적용함

9. 기타사항

- 1) 토지는 공시지가기준법과 거래사례비교법에 의한 시산가액을 산정하여 시산가액 조정함
- 2) 공시지가기준법과 거래사례비교법에서 비교표준지 및 사례선정 시 가장 적정하다고 판단되는 하나를 선정하되 그 사유를 적시할 것
- 3) 요인비교치는 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함
- 4) 층별효용비율은 백분율 기준 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 첫째 자리까지 표시함

< 자료 5 > 수익방식 참고자료

1. 대상 부동산의 현황 임대료

호수	용도	보증금(원/㎡)	월임대료(원/㎡)	월관리비(원/㎡)
B101	근린생활시설	150,000	15,000	3,000
101	근린생활시설	450,000	45,000	5,000
201	업무시설	190,000	19,000	5,000
301 ~ 501	업무시설	자가사용		

※ · 상기 임대내역은 계약면적 기준임.

· 현황 임대료는 인근지역 내 평균적인 임대료 수준과 유사한 것으로 조사됨

2. 인근지역 유사 부동산의 표준적 공실 및 대손충당금 비율은 가능총소득(PGI)의 10%임.

3. 영업경비 : 연간관리비의 75%(감가상각비 미포함)

4. 감정평가사甲은 최근 부동산시장의 동향을 분석한 결과 오피스 대비 상가의 수요가 하락추세이고, 배달문화와 비대면문화의 확산으로 오피스보다 상가의 대출금리가 높게 책정된 상황임. 이러한 상황을 고려하여 시장추출법으로 종합 환원율을 결정함.

구분	사례1	사례2	사례3
사례 집합건물	X빌딩 101호	Y빌딩 301호	Z빌딩 101호
용도	근린생활시설	업무시설	근린생활시설
계약면적(원/㎡)	1,500	1,800	1,200
연간 순영업소득(NOI)(원)	750,000,000	600,000,000	660,000,000
거래가격(원)	15,000,000,000	12,000,000,000	11,000,000,000
거래시점	2020.03.15	2020.03.25	2020.03.30

※ 사례는 대상 부동산의 인근지역 내 소재함

5. 보증금운용이율 : 연 2.0%

< 자료 6 > 영업권평가 참고자료

1. 재무상태표

과목	2019.12.31 현재	2020.09.19 현재
	금액(원)	금액(원)
자산		
I.유동자산	40,000,000,000	35,000,000,000
II.비유동자산		
1.투자자산	22,000,000,000	21,500,000,000
2.유형자산	20,000,000,000	19,500,000,000
자산총계	82,000,000,000	76,000,000,000
부채		
I.유동부채		
1.외상매입금	20,000,000,000	20,000,000,000
2.단기차입금	5,000,000,000	0
II.비유동부채		
1. 장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000
부채총계	50,000,000,000	45,000,000,000
자본총계	32,000,000,000	31,000,000,000
부채 및 자본총계	82,000,000,000	76,000,000,000

- ※ · 2019년 12월 31일 기준 재무상태표상 자산, 부채, 자본의 규모는 과거 5개년 평균과 유사한 수준임
- 2020년 9월 19일 기준 재무상태표는 비유동자산을 제외하고 공정가치로 조정되었음.
- 2020년 9월 15일 단기차입금(5,000,000,000원)을 현금으로 상환하였으나, 회사의 통상적인 영업경비 충당을 위해 2020년 9월 30일에 재차입예정임.

- 비영업용자산이 포함된 주식회사B의 기업가치는 70,000,000,000원으로 평가하였음.
- 주식회사B 소유 부동산 중 자가사용 외의 집합건물은 임대수익을 얻기 위해 보유하고 있음.
- 비유동자산은 주식회사B 소유 부동산 외에 다른 자산은 없다고 가정함
- 대상 기업의 무형자산은 영업권만 존재한다고 가정함

【문제 2】 감정평가사 甲은 임대차에 제공되고 있는 상업용부동산(집합건물)을 시장 가치로 매수할 것을 제안받은 잠재적 매수인 乙로부터 상담을 의뢰받았는 바, 제시된 자료를 참조하여 다음 물음에 답하시오. (30점) - 27회 2번

물음 1) 의뢰인 乙이 제안을 받아들일 경우, 乙의 투자수익률(거래비용은 고려하지 않음)과 乙의 요구수익률을 충족시키는 매매가격을 구하시오. (10점)

물음 2) 본건 부동산의 완전소유권에 기초한 수익률을 산출하여 직접환원법에 의한 수익가치를 구하시오. (10점)

물음 3) 「완전소유권의 가치=임대권의 가치+임차권의 가치」라는 등식이 성립하고, 의뢰인 乙의 요구수익률을 충족시키는 매매가격이 적정한 임대권의 가치라 가정한다. 이 경우, 내재된 임차권 수익률을 구하고, 임차권 수익률이 임대권 수익률보다 큰 이유를 설명하시오. (10점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 의뢰일(기준시점) : 2016년 7월 1일

2. 대상부동산 내역

소재지 지번	층·호수	면적 (㎡)	임대료(원)		임대차 계약기간
			보증금	지불임료/월	
S시 S구 S동 1000번지	지상2층 201호	100.0	100,000,000	1,500,000	2015.07.01 ~ 2020.06.30

※ 계약내용이나 조건은 전형적인 시장 관행에 따른 것임

< 자료 2 > 의뢰인 면담 내용 요약

1. 무위험률에 1.20% 가산한 수익률을 요구하며, 이러한 조건은 과거 상업용부동산(집합건물) 투자수익률과 무위험률의 격차(spread) 추세 및 인근지역의 전형적인 임대용 부동산 투자자의 요구 조건과도 부합함

2. 본건에 투자할 경우, 임대차 계약이 만료되는 시점에 재매도 예정임

< 자료 3 > 시장조사 자료

1. 시장임대료(의뢰일 현재) : 보증금 @1,100,000원/m² 및 지불임료 @16,500원/m² 수준이고, 관리비는 별도로 임차인이 지불함.

2. 매매사례

기호	소재지 지번	층·호수	면적 (m ²)	계약일	매매금액(원)	비고
1	S시 S구 S동 986번지	지상2층 201호	30.0	2016.06.24	363,000,000	경사지에 위치한바, 주 도로기준 1층
2	S시 S구 S동 1021번지	지상2층 205호	210.0	2016.06.19	1,000,000,000	—
3	S시 S구 S동 1004번지	지상2층 207호	92.0	2016.06.20	540,000,000	—

※ 상기 매매사례 모두 최근의 것으로 별도의 시점수정은 불필요함

3. 개별요인

본건	매매사례 #1	매매사례 #2	매매사례 #3
1.00	0.50	0.85	1.03

4. 본건 부동산의 인근지역 내 상업용 부동산(집합건물)의 공급 증가로 본 건 임대차 계약 만료 시에 5.00 %의 시장가치 하락이 예상됨.

<자료 4> 시장금리 등 자료

1. 국고채(3년) : 1.390%/년 (최근 3개월 평균)

2. 회사채(장외3년, AA- 등급) : 1.943 %/년 (최근 3개월 평균)

3. 보증금 운용이율 : 2.00 %/년

【문제 3】 감정평가사 H씨는 기계 기구에 대한 평가의뢰를 접수하고 자료를 수집하였다. 감정평가액을 구하시오. (15점)－ 6회 3번

< 자료 1 > 평가의뢰 내용

1. 평가의뢰 목록

기호	품명	규격	수량	비고
1	EPOXY COATING M/C	800	1	
2	EXTRUDER	CM - 50HP	1	
3	전기시설	154KV CAP 35,000KVA	1	

2. 감정목적 : 담보

3. 기준시점 : 2007.06.20

4. 감정의뢰인 : H산업(주)

5. 기타사항

- 1) H산업(주)는 자동차부품 제조업체로서 제반시설을 구비하고 정상가동 중임.
- 2) 토지, 건물을 수반하지 않은 기계시설 일부만의 평가이나 사업체로 평가해 줄 것을 요청받았음.

< 자료 2 > 수입면장

수입면장(사본)

신고자상호 ○○관세사무소	제출번호 1-1305-010426	신고번호(세관-과-일련번호) 131-11 306031	신고구분 A	검사구분 A	검사구분 B
수입자상호 H산업(주)	부호 815516	거래구분 11	종류 K	결제방법 S	
납세의무자 A자C동 121번지 주소·상호·성명 H산업(주)	사업자등록번호 123-80-06835	승인번호 1-3300-250-ND0153	입항일자 20030817		
		환적국 JAPAN	JP	국내도착항 부산항	
		적출국 JAPAN	JP	선(기)명, 국경 CHUN	
무역대리점 H산업(주)	부호 80173	B/L AWB 번호 24E182AA/08/YH		운송형태 선박-벌크	
공급자 KOKUDAI CO, LTD JP		정치확인번호 11362-01101 H산업기경장치장	조사란		

품명 및 규칙	세부부호/※품목번호 과세가격(CIF)	세종	세율	감면율	세액	
품명 Epoxy Coating Machine with standard Accessories (Model : 800) 1 SETFOBJPY46,000,000	8479,89-9050	관	13%	40%	38,559,040	관세법 28조
		내				※내국세세종
	₩296,608,000	교				
	순수량 5,397	단위 kg	부	10%	33,516,704	
	수량 1	단위 NO	가산비용	공제비용	평가방법	원산지
품명 Extruder with standard Accessories 1 SETFOBJPY54,000,000	8477,20-10000	관	11%	분납	38,301,120	관세법 36조
		내				※내국세세종
	₩348,192,000	교				
	순수량 5,397	단위 kg	부	10%	38,649,312	
	수량 1	단위 NO	가산비용	공제비용	평가방법	원산지
품명 Automatic Machine with standard Accessories 1 ETFOBJPY9,500,000	9031,80-9090	관	11%		6,738,160	관세법 36조
		내				※내국세세종
	₩61,256,000	교				
	순수량 1,020	단위 kg	부	10%	6,799,416	
	수량 1	단위 NO	가산비용	공제비용	평가방법	원산지
보세운송방법 3	총중량 D	단위	납부서번호 207451	환율 ₩786	신고가격합계 (1매 3란)	₩706,056,000 \$897,900

< 자료 3 > 부대비용에 관한 자료

1. 관세

<관세율표>

품목번호				품명	세율			
					기본 (잠정)	양허('05)		탄력
						WTO	기타	
8477	10			고무나 플라스틱의 가공 또는 이들 재료로 제조하는 기계	8%			
	20			사출성형기				
		10	00	압출기				
		20	00	고무공업용의 것		18.6%		
				플라스틱 공업용		18.6%		
8479	89	90		기타	8%			
			10	프레스 또는 압출기		18.6%		
			30	아일레팅기		18.6%		
			50	코팅머신(도표기)				
			70	냉방기		18.6%		
9031	90	90		기타	8%			

2. L/C 개설료등 통상의 부대비용 : 도입가격의 3%

3. 설치비 : 기호(1)은 도입가격의 1.5%, 기호(2)는 TON당 200,000원임.

< 자료 4 > 외화환산율

년도	국명	해당통화당 미 \$	미 \$당 해당통화	해당통화국 한국₩
'03.9	미국	1	1	720
	일본	1.1983 (100엔당)	80	869 (100엔당)
'07.06	미국	1	1	760
	일본	1.2043 (100엔당)	80	919.06 (100엔당)

< 자료 5 > 기계보정지수

구분	연도	'05.2	'04	'03	'02
	국명				
일반기계	미국	1	1.0024	1.0892	1.1168
	일본	1	0.9988	1.0045	0.9799
전기기계	미국	1	1.0167	1.0593	1.0772
	일본	1	0.9511	0.9203	0.8778

< 자료 6 > 기타 자료

1. 기계 기호(2)는 관세 분할납부 품목으로서 수입 당시의 관세를 2003.10.1 1차 납부를 시작으로 5년간 균등하게 상환하도록 되었으며 기준시점 이전분은 완납하였음.
2. 연간 감가율 : 기호(1), (2)는 0.142, 기호(3)은 0.109
3. 내용년수만료시 잔가율 : 10%
4. 전기사설은 시설 배치 도면과 실지조사를 통하여 기존 부분과 증설 부분을 확인하였으며 기존 부분은 25,000KVA이고, 증설 부분은 10,000KVA임.
5. 전기사설 중 기존 부분은 2001.1.10., 증설 부분은 2005.1.20에 각각 준공하였음.
6. 전기사설에 대한 최근 공사비는 기존 부분은 구형 시설로서 KVA당 80,000이며 신규시설은 KVA당 100,000로 조사되며 적정함.

【문제 4】 1년 전 임대차계약이 체결되어 있는 오피스텔에 대하여 동 임대차계약을 인수하는 조건으로 매매가 이루어졌다. 매매가는 시장의 전형적인 수익률 5.0%를 기준으로 산출되는 임대권의 가치를 기준으로 결정되었다. 임대차 계약 내용은, 계약기간 5년으로 연간 순임대료(순영업소득)는 2,200만원이고 계약기간 중 임대차 조건의 변경이 없다는 내용으로 이루어졌다. 매매계약일 현재 동 오피스텔의 시장 순임대료(순영업소득)는 연간 3,000만원이고, 임대차계약 만료 시 재매도 가치는 65,000만원으로 예상되고 있다. 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (10점)

– 30회 4번

물음 1) 이 매매사례를 평가에 채택할 경우 사정보정률(백분율로 표시하되, 소수점 이하에서 반올림)을 산출하시오. (5점)

물음 2) 시장가치가 동일할 경우, 계약임대료(순영업소득)에 기한 환원율과 시장 임대료(순영업소득)에 기한 환원율과의 차이를 산출하고 이 차이가 의미하는 바가 무엇인지 약술하시오. (5점)

【문제 5】 완전소유권의 시장가치는 임대권가치와 임차권가치의 합이라 할 때, 연간 시장임대료(순임료)는 12,000,000원, 연간 계약임대료(순임료)는 9,000,000원, 계약기간 10년, 계약기간 만료 시 본건 부동산의 완전소유권 시장가치는 120,000,000원이고 계약기간 중 시장가치의 변동은 없는 것으로 예상되는 경우 다음 물음에 답하시오. (5점) - 25회 5번

- (1) 임대권(賃貸權) 수익률이 9.00%라고 할 때, 본건의 내재된 임차권(賃借權) 수익률은 얼마인가? (3점)
- (2) 어떤 경우에 「완전소유권 시장가치=임대권가치+임차권가치」의 등식이 성립하지 않는가? (2점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 S시에 소재하는 대상 부동산에 대하여 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 각 물음에 답하시오. (40점)－32회 1번

물음 1) 토지는 공시지가기준법, 거래사례비교법을 적용하고, 건물은 원가법을 적용하여 대상 부동산의 시산가액을 산정하시오. (18점)

물음 2) 일괄 거래사례비교법에 의한 시산가액을 산정하시오. (7점)

물음 3) 일괄 수익환원법에 의한 시산가액을 산정하시오. (12점)

물음 4) 시산가액 조정을 통하여 감정평가액을 결정하시오. (3점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 기준가치 : 시장가치

2. 기준시점 : 2021년 8월 7일

3. 대상 물건의 개황

1) 토지

소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경
J구 M동 120	대	1,500	일반상업	업무용	광대 세각	가장형 평지	일반 업무지대

2) 건물

(1) 건물 개황

소재지 지번	구조	층수	면적 (㎡)	용도	급수	비고
J구 M동 120	철근콘 크리트	지하4층/ 지상10층	13,800	업무용	3	허가일: 2015. 07. 15. 사용승인일: 2016. 07. 15. (지상9~10층 증축: 2018. 07. 15.)

(2) 건물 세부 내역

구분	면적(㎡)	이용상황	부대설비 내역
지하1층~지하4층	각 950	주차장, 기계실	전기설비, 소방설비, 승강기설비
지상1층~지상10층	각 1,000	업무시설	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

< 자료 2 > 공시지가표준지

(공시기준일 : 2021.01.01)

기 호	소재지 지번	지 목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	주위환경	공시지가 (원/㎡)
1	J구 M동 60	대	450	3종 일주	상업용	중로 한면	세장형 평지	후면 상가지대	22,000,000
2	J구 M동 110	대	1,400	일반 상업	업무용	광대 한면	세장형 평지	일반 업무지대	41,000,000
3	J구 M동 210	대	1,050	일반 상업	업무용	소로 한면	가장형 평지	후면 상가지대	30,000,000

< 자료 3 > 인근지역 평가사례 및 거래사례

1. 평가사례

기 호	소재지 지번	지목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	토지단가 (원/㎡)	평가 목적
가	J구 M동 75	대	570	3종 일주	상업용	중로 한면	세장형 평지	2021. 02. 01	38,500,000	담보
나	J구 M동 105	대	1,300	일반 상업	업무용	광대 한면	세장형 평지	2021. 03. 01	62,000,000	시가 참고
다	J구 M동 115	대	1,200	일반 상업	업무용	소로 한면	가장형 평지	2018. 06. 01	58,000,000	시가 참고
라	J구 M동 125	대	1,400	일반 상업	업무용	광대 한면	가장형 평지	2021. 07. 01	61,000,000	자산 재평가
마	J구 M동 195	대	1,360	일반 상업	업무용	소로 한면	가장형 평지	2021. 01. 01	42,000,000	담보

※ 평가사례 기호, 가, 마는 후면 상가지대, 기호 나 ~ 라는 일반 업무지대에 위치함

2. 거래사례

1) 거래사례 #1

- 소재지 : J구 M동 109
- 총 거래가격 : 67,050,000,000원
- 거래시점 : 2021년 3월 1일
- 토지 : 일반상업, 주상용, 900㎡, 광대한면, 세장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(㎡)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	4	12,500	2017. 02. 23. / 2018. 02. 20.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항: 일반 업무지대에 위치하며, 정상 거래사례임

2) 거래사례 #2

- 소재지 : J구 M동 129
- 총 거래가격 : 98,400,000,000원
- 거래시점 : 2021년 2월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,600m², 광대세각, 세장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	5,000	1980. 01. 20. / 1981. 01. 25.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비

- 기타사항 : 일반 업무지대에 위치하는 정상적인 거래사례로, 매수자는 대상 부동산을 매입하여 지하4층, 지상10층 규모의 업무시설을 신축할 예정임(철거비는 감안 하지 않는 것으로 함)

3) 거래사례 #3

- 소재지 : J구 M동 139
- 총 거래가격 : 99,636,000,000원
- 거래시점 : 2021년 3월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,500m², 광대한면, 가장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	13,600	2015. 02. 16. / 2016. 02. 19.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항 : 일반 업무지대에 위치하며, 매도자의 사정으로 인해 급매된 사례임

4) 거래사례 #4

- 소재지 : J구 M동 209
- 총 거래가격 : 81,940,000,000원
- 거래시점 : 2021년 4월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,470m², 소로한면, 가장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	11,000	2018. 03. 17. / 2019. 03. 29.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항 : 후면 상가지대에 위치하며, K사의 펀드운용을 위한 투자목적으로 거래된 정상 거래사례임

5) 거래사례 #5

- 소재지 : J구 M동 153
- 총 거래가격 : 111,573,000,000원
- 거래시점 : 2020년 10월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,600m², 광대한면, 가장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	14,700	2015. 08. 20. / 2016. 09. 20.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항: 일반 업무지대에 위치하는 정상 거래사례임

6) 거래사례 #6

- 소재지 : J구 M동 163
- 총 거래가격 : 102,900,000,000원
- 거래시점 : 2020년 9월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,500m², 광대한면, 가장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	14,000	2014. 07. 16. / 2015. 08. 19.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항 : 일반 업무지대에 위치하며, 대상 부동산은 구분소유건물로서 매수 후 개별분양 예정임

7) 거래사례 #7

- 소재지 : J구 M동 173
- 총 거래가격 : 62,300,000,000원
- 거래시점 : 2020년 11월 1일
- 토지 : 일반상업, 업무용, 1,800m², 광대한면, 가장형, 평지
- 건물

구조	급수	연면적(m ²)	허가일 / 사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	10,000	2001. 09. 22. / 2002. 11. 01.	전기설비, 소방설비, 위생설비, 냉난방설비, 승강기설비

- 기타사항: 일반 업무지대에 위치하며, 인근 중개업소에 탐문조사한 결과 거래에 따른 양도소득세는 매수자가 부담하는 것으로 조사되었음

< 자료 5 > 재조달원가 및 감가수정 관련 자료

1. 표준단가

용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용연수
업무시설	철근콘크리트조 (6층~15층 이하)	1	1,400,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (6층~15층 이하)	2	1,300,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (6층~15층 이하)	3	1,200,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (6층~15층 이하)	4	1,100,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (6층~15층 이하)	5	1,000,000	50

※ 지상 · 지하 구분 없이 적용 가능함

2. 부대설비 보정단가

구분	보정단가(원/㎡)
전기설비	10,000
소방설비	10,000
위생설비	50,000
냉난방설비	140,000
승강기설비	30,000

3. 건물 잔가율은 0%임

4. 건물의 감가수정은 정액법(만년감가)을 적용함.

< 자료 6 > 시점수정 자료

1. 지가변동률(S시 J구)

구분	주거지역	상업지역
2018. 06. 01.~2021. 06. 30.(누계)	12.825	12.846
2020. 09. 01.~2021. 06. 30.(누계)	4.057	4.036
2020. 10. 01.~2021. 06. 30.(누계)	3.715	3.694
2020. 11. 01.~2021. 06. 30.(누계)	3.376	3.355
2020. 12. 01.~2021. 06. 30.(누계)	3.018	2.997
2021. 01. 01.~2021. 06. 30.(누계)	2.624	2.645
2021. 02. 01.~2021. 06. 30.(누계)	2.265	2.285
2021. 03. 01.~2021. 06. 30.(누계)	1.827	1.845
2021. 04. 01.~2021. 06. 30.(누계)	1.278	1.293
2021. 05. 01.~2021. 06. 30.(누계)	0.795	0.806
2021. 06. 01.~2021. 06. 30.	0.414	0.420

※ 2021년 7월 이후 지가변동률은 미고시 되었음

2. 오피스빌딩 자본수익률(S시 J구)

구분	2020. 3분기	2020. 4분기	2021. 1분기	2021. 2분기
자본수익률(%)	0.42	0.46	0.50	0.54

3. 건축비지수는 동일하다고 가정함.

< 자료 7 > 지역 요인

1. 대상과 공시지가 표준지 및 사례는 인근지역에 소재하여 지역 요인은 유사함.

< 자료 8 > 토지 개별요인

1. 가로조건(각지인 경우 가로조건에서 반영하기로 함)

구분	광대한면	광대소각	광대세각	중로한면	중로각지	소로한면	소로각지
광대한면	1.00	1.09	1.05	0.95	0.99	0.85	0.89
광대소각	0.92	1.00	0.96	0.87	0.91	0.78	0.82
광대세각	0.95	1.04	1.00	0.90	0.94	0.81	0.85
중로한면	1.05	1.15	1.11	1.00	1.04	0.89	0.94
중로각지	1.01	1.10	1.06	0.96	1.00	0.86	0.90
소로한면	1.18	1.28	1.24	1.12	1.16	1.00	1.05
소로각지	1.12	1.22	1.18	1.07	1.11	0.96	1.00

2. 접근조건

구분	대상	표준지	평가사례 가	평가사례 나	평가사례 다	평가사례 라	평가사례 마
평점	95	100	93	100	93	100	95

구분	거래사례 #1	거래사례 #2	거래사례 #3	거래사례 #4	거래사례 #5	거래사례 #6	거래사례 #7
평점	93	95	93	100	90	95	93

※ 상기의 접근조건 비교치 산정 시 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리 까지 산정함

3. 획지조건

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
정방형	1.00	1.00	0.98	0.95	0.92
가장형	1.00	1.00	0.98	0.95	0.92
세장형	1.02	1.02	1.00	0.97	0.94
사다리형	1.05	1.05	1.03	1.00	0.97
부정형	1.09	1.09	1.07	1.03	1.00

4. 제시된 조건 외의 조건은 동일함.

< 자료 9 > 토지, 건물 일괄 개별요인**1. 개별요인****1) 대상물건 거래사례 #1**

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	102	103	102
거래사례 #1	100	100	100

2) 대상물건/거래사례 #2

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	100	105	105
거래사례 #2	100	100	100

3) 대상물건 거래사례 #3

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	102	103	102
거래사례 #3	100	100	100

4) 대상물건 거래사례 #4

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	95	103	102
거래사례 #4	100	100	100

5) 대상물건/거래사례 5

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	105	102	100
거래사례 #5	100	100	100

6) 대상물건 거래사례 #6

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	100	102	100
거래사례 #6	100	100	100

7) 대상물건/거래사례 #7

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	102	103	102
거래사례 #7	100	100	100

2. 상기의 개별요인은 상승식으로 계산하며, 제시된 특성 외의 특성은 동일함

< 자료 10 > 대상부동산 및 인근지역 임대 현황

1. 대상부동산 임대 현황

구분	임대면적 (㎡)	월임대료 (원/㎡)	보증금 (원/㎡)	월관리비 (원/㎡)
지상1층	1,000	47,000	470,000	12,000
지상2층	1,000	공실		
지상3층~지상5층	3,000	25,000	250,000	12,000
지상6층~지상7층	2,000	35,000	350,000	12,000
지상8층~지상9층	2,000	27,000	270,000	12,000
지상10층	1,000	35,000	350,000	12,000

※ 지상3~5층과 지상8~9층은 각각 특수관계회사가 저가로 임차하고 있음

2. 인근지역의 표준적 임대 현황(최근 자료)

구분	월임대료(원/㎡)	보증금(원/㎡)	월관리비(원/㎡)
지상1층	47,000	470,000	14,000
지상2층~지상10층(각)	35,000	350,000	14,000

< 자료 11 > 수익 환원법 적용 자료

1. 인근지역 시장조사 결과 월임대료는 보증금의 10% 수준으로 조사됨
2. 보증금 운용이율은 연 2%임
3. 인근지역 건물의 전형적인 공실률은 5%임
4. 인근지역의 전형적인 운영경비는 관리비 수입의 65%임
5. 인근지역에서 매년 1개월의 렌트프리(Rent Free)가 계약조건에 포함되는 것이 일반적인 시장 관행임
6. 인근지역 업무시설의 임대료는 전형적인 수준이 형성되어 있으며, 공실률 감소를 위한 유인책으로 임대계약시 렌트프리(Rent Free)를 적극적으로 활용하고 있음

< 자료 12 > 환원이율 관련 자료

1. 인근지역 유사부동산 자료(최근)

- 1) 사례 #101

- 총 거래가격 : 151,120,000,000원
- 토지면적(용도지역) : 1,960 m^2 (일반상업지역)
- 임대면적 : 13,000 m^2
- 임대현황

보증금	관리비	렌트프리 (Rent Free)	가능조소득 (Potential Gross Income)
340,000원/ m^2	13,000원/ m^2	1개월	7,420,400,000원

- 기타사항: 경매낙찰사례로, 최초 법사가격은 180,000,000,000원이며, 유치권 행사 중.

- 2) 사례 #102

- 총 거래가격 : 125,346,000,000 원
- 토지면적(용도지역) : 1,887 m^2 (일반상업지역)
- 임대면적 : 11,000 m^2
- 임대현황

보증금	관리비	렌트프리 (Rent Free)	가능조소득 (Potential Gross Income)
320,000원/ m^2	13,000원/ m^2	1개월	6,010,400,000원

- 기타사항 : 장기 임차인의 임대 재계약으로 저가 임대 중 거래된 사례임

3) 사례 #103

- 총 거래가격 : 132,960,000,000원
- 토지면적 (용도지역) : $1,695m^2$ (일반상업지역)
- 임대면적 : $12,000m^2$
- 임대현황

보증금	관리비	렌트프리 (Rent Free)	가능조소득 (Potential Gross Income)
350,000원/ m^2	14,000원/ m^2	1개월	7,140,000,000원

- 기타사항 : 2인이 공유지분으로 소유권이전등기 된 사례임

4) 사례 #104

- 총 거래가격: 102,250,000,000원
- 토지면적 (용도지역): $2,070m^2$ (일반상업지역, 제3종일반주거지역)
- 임대면적: $10,000m^2$
- 임대현황

보증금	관리비	렌트프리 (Rent Free)	가능조소득 (Potential Gross Income)
300,000원/ m^2	14,000원/ m^2	1개월	5,340,000,000원

- 기타사항: 정상 거래된 사례임

2. 환원이율은 백분율로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 백분율로 소수점 첫째 자리까지 표시함

3. 상기 각 사례의 보증금은 층별 임대면적을 가중평균하여 산정한 금액임

< 자료 13 > 기타사항

1. 공시지가표준지 및 사례 선정시 선정 및 제외 사유를 반드시 기재할 것.
2. < 자료 6 >을 이용한 시점 수정치는 소수점 여섯째자리에서 반올림하여 소수점 다섯째 자리까지 표시함.
3. 개별요인은 조건간 상승식으로 산정하되, 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표시함.
4. 그 밖의 요인 보정치를 산정하는 경우 비교표준지를 기준으로 하는 방식을 적용함.
5. 공시지가기준법 및 거래사례비교법에 의한 토지 단가와 일괄 거래사례비교법에 의한 건물 면적당 단가는 반올림하여 각각 유효숫자 셋째자리까지 표시하며, 각 평가방법 별 시산가액은 천만원 단위에서 반올림하여 억원 단위까지 표시함.
6. 일괄 거래사례비교법 적용 시 건물 연면적을 기준으로 함.

【문제 2】 감정평가사 K는 H은행 B지점으로부터 담보감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실시조사를 통하여 다음과 같은 자료를 수집·정리하였다. 제시된 자료를 활용하여 아래의 물음에 답하시오. (30점)－ 18회 2번

물음 1) 담보물건에 대한 평가를 하는 감정평가사와 그가 소속된 감정평가업자가 준수하여야 할 사항을 5가지 이상 간략히 설명하시오. (5점)

물음 2) 대상 부동산의 등기부상 권리내역을 분석하고 H은행이 대출 가능금액을 판단하는데 필요한 사항을 기술하시오. (4점)

물음 3) 감정의 목적을 감안하여 다음 순서에 따라 대상부동산의 감정평가 가격을 구하시오. (16점)

1. 토지가격 산정
2. 건물가격 산정
3. 대상부동산의 감정평가 가격

물음 4) 위 '문제 3)'의 순서에 따라 작성된 감정평가서를 발송하기 전에 미리 심사(검토)하여야 할 사항을 5가지 이상 기술하시오. (5점)

< 자료 1 > 감정평가의 기본적 사항

1. 감정평가 의뢰물건 : 경기도 A시 B구 C동 321-12 소재 토지 및 건물
2. 감정평가 의뢰일자 : 2010.08.20
3. 현장조사일자 : 2010.08.23 ~ 2010.08.25
4. 감정평가서 작성일자 : 2010.08.26

< 자료 2 > 실지조사결과 확인내용

1. 토지 : 대상토지 남측에 점한 321-13(잡)은 시설녹지이며 지상에는 3미터 높이의 조경수목이 밀식되어 있음.
2. 건물
 - 1) 이용상황 : 지층-창고, 1층-근린생활시설(소매점),
2층-다가구주택(2가구), 3층-대가구주택(1가구)
 - 2) 지층 및 1, 2층의 면적은 공부와 일치하나, 3층 부분의 실제면적은 60㎡임
 - 3) 지상층에는 위생설비가 되어 있고, 2층과 3층에는 도시가스에 의한 개별난방 설비가 되어있음
3. 임대차 내역 : 임대차 내역은 아래와 같이 조사됨

구 분	임대차 내역	비고
지층 및 1층	전체를 소유자가 이용중 임	
2층	201호 : 김갑동 (보증금 65,000,000원) 202호 : 이을동 (보증금 60,000,000원)	전체 임대
3층	박병동 (보증금 50,000,000원)	전체 임대

< 자료 3 > 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2010.01.01)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)
1	C동 313-2	300	대	주·상 복합용지	제1종일반 주거지역	세로한면	가장형 평지	2,000,000
2	C동 320-8	230	대	주·상 복합용지	제1종일반 주거지역	소로각지	가장형 평지	2,250,000
3	C동 321-2	260	대	주·상 복합용지	제1종일반 주거지역	세로한면	가장형 평지	2,150,000
4	C동 350-5	250	대	주거용지	제1종일반 주거지역	소로한면	부장형 평지	1,800,000

< 자료 4 > 지가변동률

구 분	상업지역	주거지역	녹지지역
2010년 6월 (1~6월 누계)	0.015% (1.421%)	0.246% (1.373%)	0.322% (1.537%)

< 자료 5 > 토지에 대한 지역요인 평점

구 분	대상토지	공시지가표준지
평 점	100	100

< 자료 6 > 토지에 대한 개별요인 평점

구 분	대상 토지	공시지가 표준지1	공시지가 표준지 2	공시지가 표준지 3	공시지가 표준지 4
평 점	100	95	105	96	90

< 자료 7 > 기타요인자료

1. 인근지역의 평가사례

소재지	평가목적	가격시점	평가액(원/㎡)	비고
B구 C동 318-6	담보	2010.07.29	2,170,000	적정가격으로 판단됨

※ 평가대상토지와 인근 평가사례의 개별요인은 대등함.

2. 대상토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근 토지의 가격시점 현재 적정 지가 수준은 2,150,000원/㎡ ~ 2,250,000원/㎡ 정도임.

< 자료 8 > 건물 표준단가 (가격시점 현재)

분류번호	용도	구조	급수	표준단가 (원/㎡)	내용년수
2-3-5-2	다가구 주택	철근콘크리트조 경사슬래브지붕	3	800,000	50년
4-1-5-7	점포 및 상가	철근콘크리트조 경사슬래브지붕	4	600,000	50년

※ 지하부분의 재조달원가는 1층 표준단가의 70%를 적용함.

< 자료 9 > 건물 부대설비 보정단가 (가격시점 현재)

1. 위생설비 : 근린생활시설-20,000원/m², 일반주택 및 다가구주택 - 40,000원/m²
2. 난방시설(유류 및 도시가스 온수식) : 일반주택 및 다가구주택 - 50,000원/m²

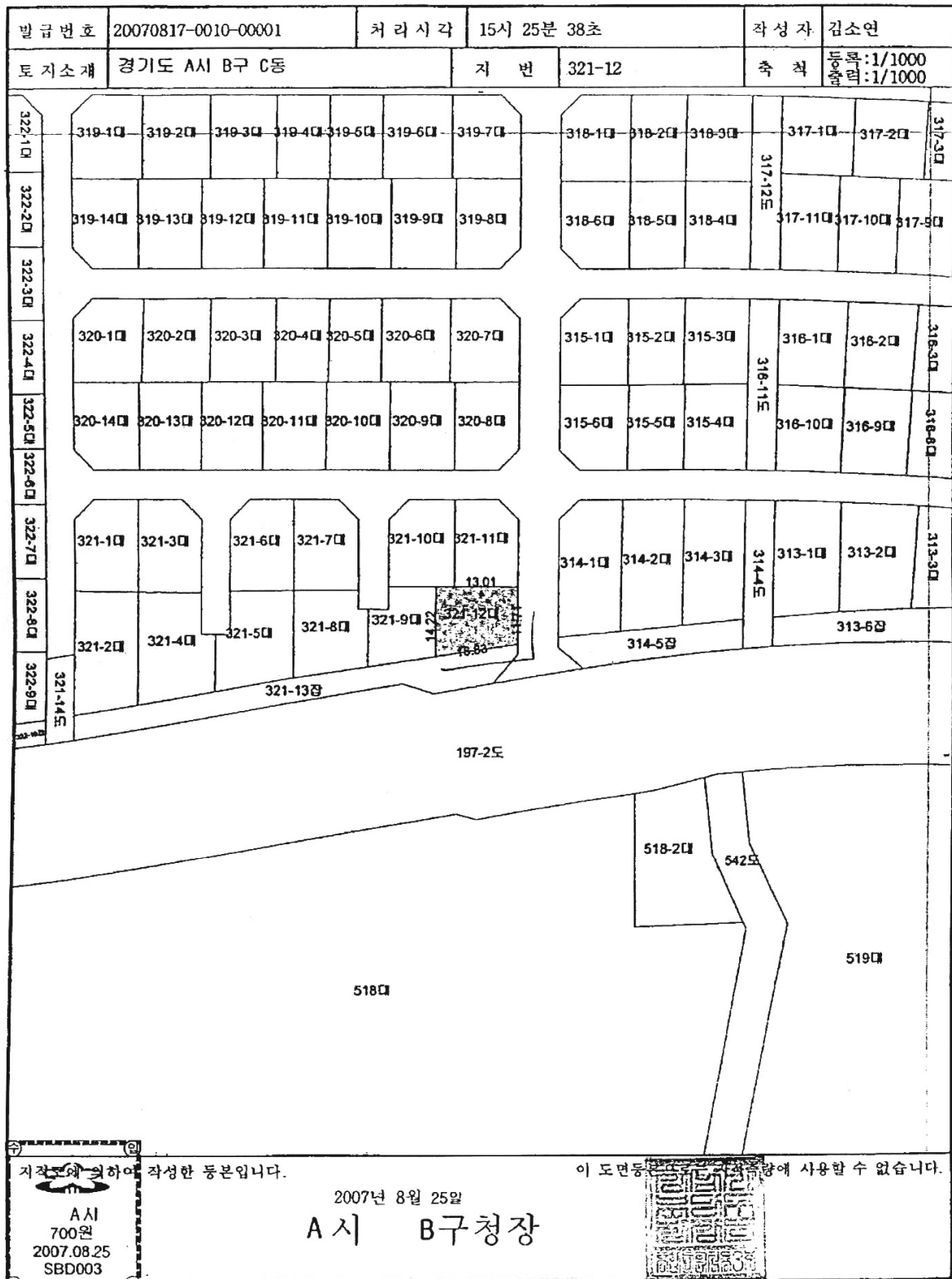
< 자료 10 > 평가대상 부동산의 공부

1. 토지이용계획확인서 내용 : 제1종일반주거지역, 소로2류에 접함
2. 지적도 등본 - 1부 첨부
3. 토지등기부등본 및 건물등기부등본 - 각 1부 첨부
4. 토지대장 - 1부 첨부
5. 일반건축물대장 - 1부 첨부

< 자료 11 > 유의사항

1. 시점수정치 산정 시 백분율로 소수점 넷째 자리에서 반올림할 것
2. 각 단계의 가격(금액) 산정 시 천 원 미만은 절사할 것
3. 건물의 감가수정은 정액법으로 하여 만년감가하고 내용년수 만료 시 잔가율은 0%임
4. 비교표준지 선정 시 도로조건에 유의할 것
5. 기타요인 보정 시 산출근거를 제시할 것

지적도 등본



등기부 등본 (말소사항 포함) - 토지

[토지] 경기도 ASI 8구 C동 321-12

고유번호 1356-1996-075718

【 표 제 부 】 (토지의 표시)				
표시번호	접 수	소 재 지 번	지 목	면 적
1 (전 3)	1995년8월28일	경기도 ASI 8구 C동 321-12	대	215.8㎡
				부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2001년 01월 03일 전산이기

【 감 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위번호	동 기 목 적	결 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
1 (전 3)	소유권이전	1996년3월20일 제35222호	1993년4월29일 매매	소유자 김○○ 4***** - ***** ASI 8구 C동 321-12
2	소유권이전	2001년5월28일 제36934호	2001년4월24일 매매	부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2001년 01월 03일 전산이기
3	소유권이전	2002년11월22일 제106947호	2002년9월20일 매매	소유자 이○○ 5***** - ***** ASI 8구 C동 517 P마을 612-1502
				소유자 박○○ 6***** - ***** ASI 8구 C동 526 P마을 707-403

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.irs.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여
위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.

발행번호 13520013506197086010960171SWB075752400H11850011122 1/2 발급확인번호 ANKA-HGNJ-7185 발행일 2007/08/25



고유번호 1356-1996-075718

[토지] 경기도 A시 B구 C동 321-12

[을] 구] (소유권 이외의 권리에 관한 사항)					
순위번호	등기 목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항	
1	근저당권설정	2007년7월27일 제46678호	2007년7월27일 설정계약	채권최고액 금336,000,000원 채무자 홍길동 경기도 A시 B구 C동 526 P01을 707-403 근저당권자 IBK은행 110136-0027690 서울특별시 K구 S동 75 (8지점) 공동담보 건물 경기도 A시 B구 C동 321-12	

수수료 1,000원 영수함 관할등기소 --이 하 여 배 -- S지방법원 A지원 B등기소 / 발행등기소 S지방법원 A지원 B등기소

이 등본은 부동산 등기부의 내용과 틀림 없음을 증명합니다.

서기 2007년 8월 25일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관 강한수



* 실선으로 그어진 부분은 말소사항을 표시함. * 등기부에 기록된 사항이 없는 감구 또는 옳구는 생략함.

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.irs.go.kr>)의 발급확인번호를 입력하여 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.

발행번호 13520013506197086010960171SWB0757524D0H31850011122

발급확인번호 ANKA-HGNJ-7185

발행일 2007/08/25

2/2



등기부 등본 (말소사항 포함) - 건물

[건물] 경기도 ASI B구 C동 321-12

교유번호 1356-1996-076170

【 표 제 부 】 (건물의 표시)			
표시번호	접 수	소재지번 및 건물번호	건 물 내 역
1 (전 1)	1997년2월14일	경기도 ASI B구 C동 321-12	철근콘크리트조 경사슬라브지붕 주택및 근린생활시설 지층 106.70㎡ 1층 106.70㎡ 2층 107.48㎡ 3층 107.48㎡
			부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2001년 01월 03일 전산이기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)			
순위번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인
1 (전 1)	소유권보존	1997년2월14일 제19205호	소유자 김○○ 4***** - ***** ASI B구 C동 321-12
			부동산등기법 제177조의 6 제1항의 규정에 의하여 2001년 01월 03일 전산이기
2	소유권이전	2001년5월28일 제36934호	소유자 이○○ 5***** - ***** ASI B구 C동 517 P다을 612-1502

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.irs.go.kr>)의 발급확인 메뉴에서 발급확인번호를 입력하여
위 변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.
발행번호 13520013506197086010960171SWB0761524DOH17049011122 1/3 발급확인번호 ANKA-HGNT-1709 발행일 2007/08/25



고유번호 1356-1996-076170

[진표] 경기도 A시 B구 C동 321-12

순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	2002년11월22일 제106947호	2002년9월20일 매매	소유자 박○○ 6***** - ***** A시 B구 C동 526 P마을 707-403

【 을 구 】 (소유권 이외의 권리에 관한 사항)				
순위번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	근저당권설정	2007년7월27일 제46678호	2007년7월27일 설정계약	채권최고액 금336,000,000원 채무자 홍길동 경기도 A시 B구 C동 528 P마을 707-403 근저당권자 IBK은행 110136-0027690 서울특별시 K구 S동 75 (B지점) 공동담보 토지 경기도 A시 B구 C동 321-12

발행번호 13520013506197086010960171SWB0761524D0H27049011122 2/3 발급확인번호 ANKA-HGNI-1709 발행일 2007/08/25



[진료] 경기도 A시 B구 C동 321-12
수료료 1,000원 영수함

관할등기소

S지방법원 A지원 8등기소 / 발행등기소 S지방법원 A지원 8등기소
고유번호 1356-1996-076170

이 등본은 부동산 등기부의 내용과 틀림 없음을 증명합니다.

서기 2007년 8월 25일

법원행정처 등기정보중앙관리소

전산운영책임관 강한수

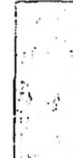
실선으로 그려진 부분은 말소사항을 표시함. 등기부에 기록된 사항이 없는 간구 또는 유구는 생략함.

문서 하단의 바코드를 스캐너로 확인하거나, 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr>)의 발급확인 매뉴얼에서 발급확인번호를 입력하여
위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. 발급확인번호를 통한 확인은 발행일부터 3개월까지 5회에 한하여 가능합니다.

발행번호 13520013506197086010960171SWB0761524D0H47049011122

3/3 발급확인번호 ANKA-HGNI-1709

발행일 2007/08/25



고유번호	4113510700-10321-0012			토지대장			도면번호	26	발급번호	20070817-0192-0001
토지소재	경기도 A시 B구 C동						장 번호	1-1	처리시각	15시 22분 00초
지 번	321-12	축척	수치				비고		작성자	김소연

토지표시			소유자		
지목	면적(㎡)	사유	변동일자	주 소	등록번호
(08) 대	*215.8 (62)1995년8월3일 구획정리 완료		2002년11월22일	526 P마을 707-403	
	--- 이하 여백 ---		(03)소유권이전	박○○	6*****
				--- 이하 여백 ---	
등록수정일	1995년8월3일 결정				
토지등금 (기준수확량동급)	221				
개발공시지가기준일	2002년1월1일	2003년1월1일	2004년1월1일	2005년1월1일	2006년1월1일
개발공시지가(원/㎡)	721,000	793,000	1,170,000	1,470,000	1,840,000
					2,020,000
토지대장에 의하여 작성한 등본입니다. 2007년 8월 25일 경기도 A시 B구청장					



A 시
500원
2007.08.25
SBD003

[2007081715220020070817019200010011]

152036: 152037

고유번호	4113510700-1-03210012												
구분	성명 또는 영칭	민허(등록)번호				주 차		장	승용	장번호		장번호	2-1
건축주	김○○	4***** - *****				대		㎡	승용	대		1996.08.08	
설계자	세진건축사사무소 박철준	*****				대		㎡	비상용	대		1996.08.16	
공사감리자	세진건축사사무소 박철준					3대		34.5㎡	형식	사용승인일자		1996.12.26	
공사시공자	김○○	4***** - *****				대		㎡	용량	관련지번			
변동일자 변동내용 및 원인 변동일자 변동내용 및 원인													
2001.10.11 2003.01.14	소유권이전 소유권이전		- 이하 여백 -										
기타 기재사항													

【문제 3】 감정평가사 A는 다음과 같은 조건으로 감정평가의뢰를 받았다. 주어진 자료를 활용하여 각각의 감정평가가격을 구하시오. (20점)－13회 3번

물음 1) 2001.3.31 가격시점의 담보감정평가가격 : <자료 1>~<자료 4>

- (1) 담보감정평가가격을 구하시오.
- (2) 담보감정평가시 적정성 검토방법을 약술하시오.

물음 2) 2002.3.31 가격시점의 경매감정평가가격 : <자료 5>~<자료 8>

- (1) 경매감정평가가격을 구하시오. 단, 제시외건물이 토지와 일괄경매되는 조건
- (2) 제시외건물이 타인 소유인 것으로 상정하여 당해 토지(토지대장등본상 C시 S읍 C리 121번지)의 경매감정평가가격을 구하시오.

[I. 2001.3.31 가격시점의 자료]

< 자료 1 > 감정평가 의뢰내용

1. 소재지 : C시 S읍 C리 121번지, 답, 360㎡
2. 도시계획사항 : 도시지역(미지정)
3. 감정평가목적 : 담보

< 자료 2 > 사전조사사항

1. 등기부 및 토지대장등본 확인사항 : 답, 360㎡
2. 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2001.1.1)

일련번호	소재지	지목	면적(㎡)	용도지역	이용상황	도로교통	공시지가(원/㎡)
1	C시 126-2	대	500	미지정	상업용	소로한면	40,000
2	C시 119	답	400	미지정	답	세로(불)	18,000
3	C시 226	답	365	자연녹지	답	세로가	20,000

3. 지가변동률(C시)

(단위 : %)

용도지역	주거지역	상업지역	녹지지역	준농림지역	농림지역
2001년 1/4분기	-0.80	-2.00	0.00	1.05	0.95

4. 본 토지 및 유사물건 감정평가사례 : 없음

< 자료 3 > 현장조사 사항

1. 지적도 및 이용상태(지적선 : 실선)

노폭 5m 의 포장도로			
120번지	121번지	현황도 로부분	122번지
131번지	132번지		133번지

※ 현장조사결과 본 토지 중 50㎡는 현황도로로 이용중이고 현황도로 부분과 C시 S읍 C리 122번지 사이의 토지 10㎡부분은 단독효용성이 희박한 것으로 조사되었음.

2. 거래사례

일련번호	소재지	지목	면적(㎡)	거래가격	거래일자	용도지역
1	C리 126-2	전	500	12,000,000	2001.2.1	미지정
2	C리 125	답	400	6,000,000	2001.1.9	미지정

- 1) 거래사례1은 외지인이 1년 이내에 음식점을 신축할 목적으로 정상가격보다 21% 고가로 매입하였음
- 2) 거래사례2는 친척 간의 거래로 정상가격보다 저가로 거래되었음

< 자료 4 > 기타자료

1. 지역요인 : 동일함

2. 개별요인 평점

구분	대상토지	표준지(1)	표준지(2)	표준지(3)	거래사례(1)	거래사례(2)
평점	100	160	90	100	90	110

※ 단, 대상토지의 평점은 현황도로 및 단독효용성 희박부분 외의 토지를 기준함

3. 지가변동률은 토지보상평가지침에 의거 소수점 넷째자리에서 반올림함

4. 토지단가는 토지보상평가지침에 의거 100,000원 단위 이상일 경우 유효숫자 셋째 자리, 그 미만은 둘째 자리까지 표시함을 원칙으로 하되 반올림함

[Ⅱ. 2002.3.31 가격시점의 자료]

< 자료 5 > 감정평가의뢰내용

1. 소재지 : C시 S읍 C리 121번지, 답, 350m²
2. 도시계획사항 : 자연녹지지역
3. 감정평가목적 : 경매

< 자료 6 > 사전조사사항

1. 등기부등본 확인사항 : 답, 350m²
2. 토지대장등본 확인사항 : 토지대장등본을 확인한 바 C시 S읍 C리 121번지의 토지이동사항은 아래와 같고 소유자는 관련 등기부등본상의 소유자와 동일함

이동 전	이동 후	비고
답, 360m ²	답, 350m ²	2001.11.1에 답, 10m ² 가 분할되어 C시 S읍 C리 122번지와 합병 (등기부정리 완료)
답, 350m ²	답, 300m ²	2001.12.1에 답, 50m ² 가 분할되어 C시 S읍 C리 121-1번지로 분할

3. 당해토지 용도지역은 2001.12.01에 확정·변경되었음

4. 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2002.01.01)

일련번호	소재지	지목	면적(m ²)	용도지역	이용상황	도로교통	공시지가(원/m ²)
1	C시 126-2	대	500	자연녹지	상업용	소로한면	40,000
2	C시 119	답	400	자연녹지	답	세로(불)	20,000
3	C시 226	답	365	자연녹지	답	세로가	22,000

5. 지가변동률(C시)

(단위 : %)

용도지역	주거지역	상업지역	녹지지역	준농림지역	농림지역
2002년 1/4분기	1.00	0.80	2.00	2.05	1.75

< 자료 7 > 현장조사사항

1. 지적도 및 이용상태(지적선 : 실선)

노폭 5m의 포장도로			
120번지	121번지 (ㄱ)	121-1번지	122번지
131번지	132번지	132-1번지	133번지

- 1) 현황도로인 C시 S읍 C리 121-1번지는 C시에서 농로를 개설하기 위해 직권분할 하였으며, 보상감정평가는 이루어졌으나 보상금은 미수령 상태인 것으로 조사되었음
- 2) 지적도상 C시 S읍 C리 121번지는 부지조성을 공정률 20%정도 진행하다 중단된 상태로 현재까지 지출된 비용은 3,000,000원(제시외건물과는 무관함)이고 이는 적정한 것으로 조사되었음

2. 제시외건물에 관한 사항

- 1) 본 토지상에 기호 (ㄱ)인 제시외건물이 소재하고 있으며 소유자는 알 수 없었음
- 2) 구조, 용도, 면적 : 경량철골조, 판넬지붕, 간이숙소, 30㎡
- 3) 신축시점 : 탐문결과 2002.1.1에 신축된 것으로 조사됨

3. 보상선례 : 대상토지의 정상적인 거래시세 및 기타사항 등을 종합 참작한 적정 가격으로 분석되었으며, 공도 등으로 이용되는 대상토지는 보상평가 기준에 의거 감정평가한 것으로 조사되었음

소재지	지목	면적(㎡)	이용상태	가격시점	보상단가(원/㎡)
C시 S읍 C리 121-1번지	답	50	도로	2002.3.31	8,500

※ 보상선례를 기준한 단가는 백원 미만을 절사함

< 자료 8 > 기타사항

1. 대상토지에 적용되는 건폐율은 60%임
2. 토지의 지역요인 : 동일함
3. 토지의 개별요인

구분	대상토지	표준지(1)	표준지(2)	표준지(3)
평점	100	160	90	100

※ 단, 대상토지의 평점은 현황도로 및 단독효용성 희박부분 외의 토지를 기준함

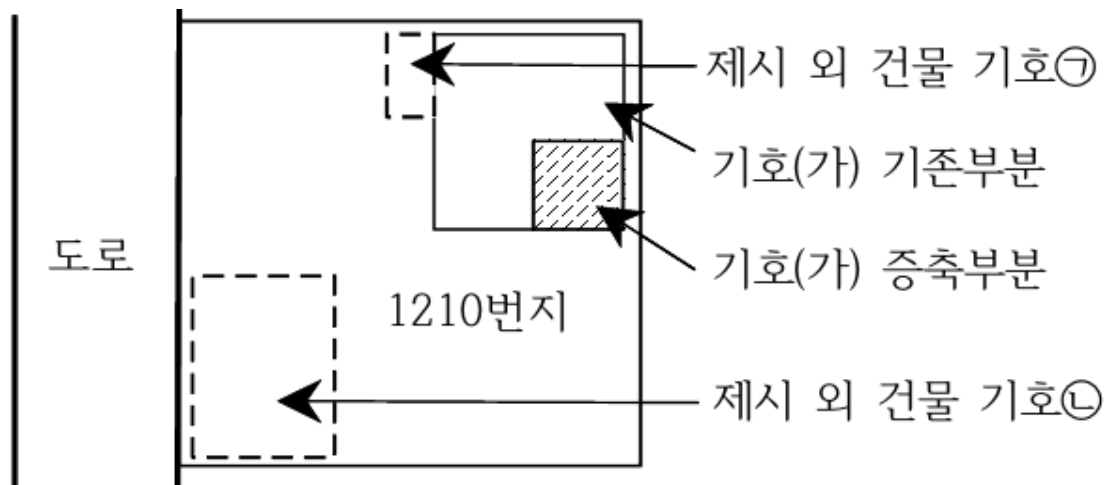
4. 경량철골조, 판넬지붕, 간이창고건물의 2002.3.31기준 표준적인 신축가격은 150,000원/㎡이며 간이숙소에 설치하는 난방, 위생설비 등의 설비 단가는 30,000원/㎡임(내용연수는 30년)
5. 본 지역 관할법원에서는 토지와 제시 외 건물의 소유자가 상이하여 일괄경매가 되지 않을 경우의 토지가격을 별도로 감정평가해줄 것을 요구하고 있음. 이 경우 해당 부분의 토지에 지상권이 설정된 정도의 제한을 감안(30%)하여 감정평가하는 일반적임.

- 【문제 4】 감정평가사 김공정씨는 다음 물건에 대하여 ○○지방법원으로부터 경매 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 기준시점을 2015.09.19로 하여 관련법규 및 이론을 참작하고 주어진 자료를 활용하여 감정평가하시오. (10점)
- 26회 4번

< 자료 1 > 법원감정평가 명령서 내용 요약 및 평가대상

1. 기호(1) : S시 S구 S동 1210번지, 대, 200㎡, 제2종일반주거지역
2. 기호(가) : S시 S구 S동 1210번지 지상 철근콘크리트조 및 벽돌조 슬래브 지붕 2층 주택(사용승인일: 2009.12.05, 완공일: 2008.05.05)
1층 : 철근콘크리트조 단독주택 100㎡
2층 : 벽돌조 단독주택 12㎡ (2012.02.03. 증축)
3. 현장조사사항 : 기호(1) 토지 지상에는 <자료 2> 현황도와 같이 법원의 제시목록 외 기호㉠, ㉡이 소재함. 제시목록뿐 아니라 등기사항전부증명서 및 대장에도 등재되어 있지 아니하여 소유권에 대한 재확인이 필요함.
4. 유의사항 : 제시 외 건물이 있는 경우에는 반드시 그 가액을 평가하고, 제시 외 건물이 경매대상에서 제외되어 그 대지가 소유권의 행사를 제한받는 경우에는 그 제한을 반영하여 평가함

< 자료 2 > 현황도



< 자료 3 > 건물평가자료

구분	구조	이용상황	재조달원가 (원/㎡)	면적 (㎡)	적용단가 (원/㎡)
기호(가) 기존	철근콘크리트조 슬래브지붕	주택(방1, 거실, 주방, 화장실1)	750,000		
기호(가) 증축	벽돌조 슬래브지붕	방1	600,000		
제시 외 건물기호㉠	경량철골조 판넬지붕	보일러실	—	4	100,000
제시 외 건물기호㉡	벽돌조 슬래브지붕	주택(방1, 주방1, 화장실1)	600,000	48	

- ※ · 철근콘크리트조 내용년수 50년, 벽돌조 내용년수 45년, 잔가율 0%
- 제시 외 건물 기호㉠은 신축년도가 불명확하여 관찰감가를 병용하여 적용단가를 산정하였으며, 면적은 실측 면적임
- 제시 외 건물 기호㉡은 잔존내용년수가 20년으로 추정됨

< 자료 4 > 기타자료

제시 외 건물이 토지에 미치는 영향을 고려하지 아니하고 공시지가 기준으로 평가한 금액은 6,530,000원/㎡임. 제시 외 건물이 토지에 미치는 영향이 있다고 판단될 경우에는 아래사항을 감안하여 평가하기 바람.

	전체 토지에 미치는 영향
제시 외 건물 기호㉠	1%
제시 외 건물 기호㉡	12 %

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 공정감정평가법인 소속 감정평가사인 김한국 씨는 아래 부동산 중 이대 한 씨 지분에 대해서 한강은행(담보)과 甲구청(보상)으로부터 동시에 평가의뢰를 받고 감정평가가격을 구한 후 감정평가서를 작성하고자 한다. 주어진 자료를 활용 하여 다음의 물음에 답하시오. (40점) - 21회 1번

물음 1) 평가목적별로 이대 한 씨 소유의 토지와 건물을 평가하시오. (20점)

(1) 평가목적이 담보일 경우

(2) 평가목적이 보상일 경우

물음 2) 감정평가에 관한 규칙 제9조에서 규정하고 있는 필수적 기재사항에 의거 서술식으로 감정평가서를 작성하시오(단, 평가목적이 보상일 경우에 중복되는 항목 은 생략). (20점)

(1) 평가목적이 담보일 경우

(2) 평가목적이 보상일 경우

< 자료 1 > 사전조사사항

1. 토지등기부등본

기호	소재지	지목	면적(㎡)	소유자
1	甲구 乙동 54	대	500	공유자지분 2분의 1 이대한 공유자지분 2분의 1 박조선
2	甲구 乙동 산75	임야	2,550	공유자지분 2분의 1 이대한 공유자지분 2분의 1 박조선

2. 건물등기부등본

기호	소재지	물건의 종류	구조, 규격	면적(㎡)	소유자
가	甲구 乙동 54	점포	철근콘크리트조 슬라브지붕 단층	80	이대한
나	甲구 乙동 54	주택	시멘트벽돌조 슬라브지붕 단층	70	박조선

3. 토지대장

기호	소재지	지목	면적(㎡)	소유자
1	甲구 乙동 54	대	500	공유자지분 2분의 1 이대한 공유자지분 2분의 1 박조선
2	甲구 乙동 산75	임야	2,800	공유자지분 2분의 1 이대한 공유자지분 2분의 1 박조선

4. 건축물대장

기호	소재지	물건의 종류	구조, 규격	면적(㎡)	소유자
가	甲구 乙동 54	점포	철근콘크리트조 슬라브지붕 단층	80	이대한
나	甲구 乙동 54	주택	시멘트벽돌조 슬라브지붕 단층	70	박조선

5. 甲구청 제시목록

1) 토지

기호	소재지	편입면적(㎡)	지목	비고
1	甲구 乙동 54	100	대	소유자 : 이대한
2	甲구 乙동 산75	500	임야	공유자지분 2분의 1 이대한 공유자지분 2분의 1 박조선

2) 건물

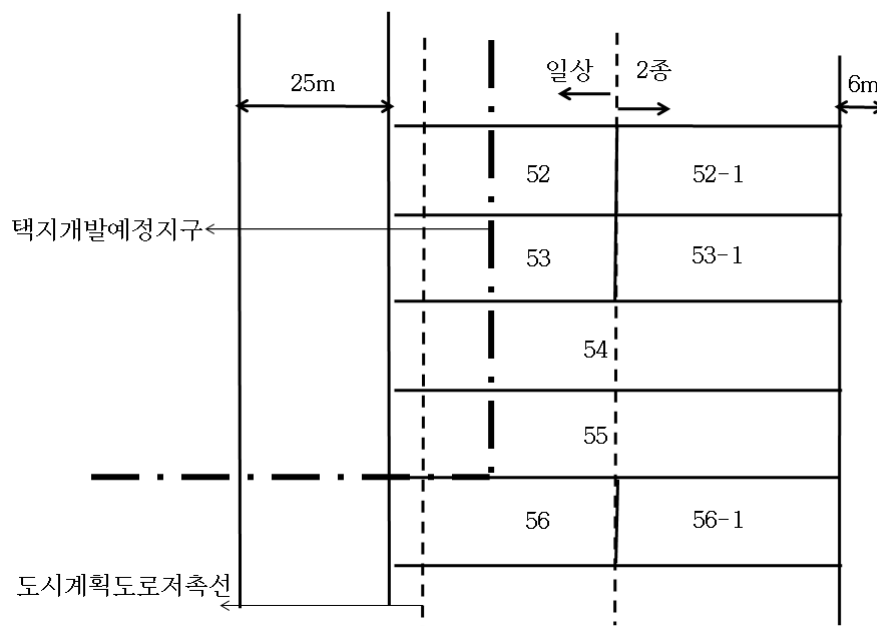
기호	소재지	물건의 종류	구조, 규격	편입면적(㎡)	비고
가	甲구 乙동 54	점포	철근콘크리트조 슬라브지붕 단층	20	소유자 : 이대한
㉠	甲구 乙동 54	창고	시멘트블럭조 슬라브지붕 단층	10	소유자 : 이대한

6. 토지이용계획확인원

1) 기호1 : 일반상업지역(250㎡), 제2종일반주거지역(250㎡), 도시계획도로저축

2) 기호2 : 자연녹지지역

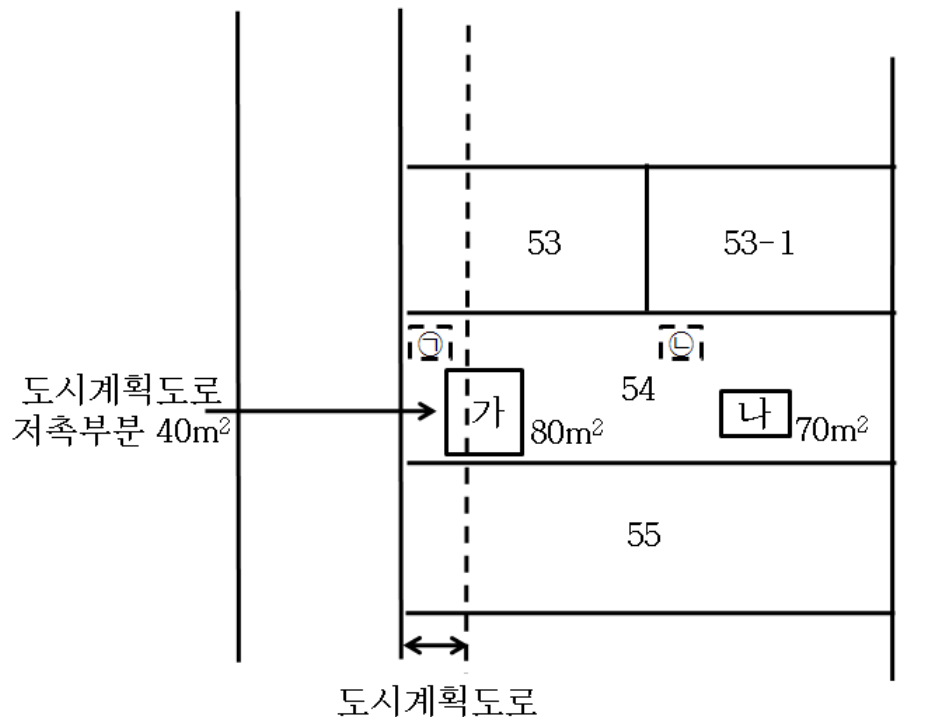
7. 지적도



< 자료 2 > 현장조사사항

1. 2010. 08. 30에 현장조사를 하였으나 가격자료수집이 미흡하여 2010. 09. 02에 재조사 완료하였음.
2. 기호1 토지는 인접필지와 대체로 평탄하며, 점포부지(이대한 소유)와 주택부지(박조선 소유)로 이용 중이고, 기호2 토지는 남하향의 완경사 자연림으로서 형상은 부정형이고, 지상에 자연생 활잡목이 자생하고 있으나 경제적 가치는 없는 것으로 판단됨.
3. 기호1 토지의 도로접면은 지적도와 동일하며, 기호2 토지의 도로접면은 세로가에 접하고 있음.
4. 기호1 토지의 지상에 시멘트블럭조 슬라브지붕 단층 창고(이대한 소유 : 기호㉠)와 시멘트블럭조 슬라브지붕 단층 창고(박조선 소유 : 기호㉡)가 무허가건축물로 존재하고 있으며, 신축년도는 모두 2001. 09. 07에 건축된 것으로 탐문조사 되었고, 이로 인하여 토지에 미치는 영향은 없는 것으로 판단됨.

5. 건물배치도



< 자료 3 > 가격결정을 위한 참고자료

1. 표준지공시지가 현황

기호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								2008년	2009년	2010년
A	乙동 57	250	대	상업용	일반상업	광대 세각	세장형 평지	900,000	980,000	1,100,000
B	乙동 58-1	250	대	단독 주택	제2종 일반주거	세로가	세장형 평지	380,000	400,000	420,000
C	乙동 산74	3,000	임야	자연림	자연녹지	맹지	부정형 완경사	38,000	45,000	50,000

※ 표준지 공시지가는 공법상 제한이 없는 상태임.

2. 지가변동률(甲구)

구분	상업지역	주거지역	녹지지역
2008. 01. 01 ~ 2010. 08. 30	1.15100	1.20000	1.25000
2008. 01. 01 ~ 2010. 09. 02	1.15500	1.21000	1.25500
2009. 01. 01 ~ 2010. 08. 30	1.10000	1.12000	1.13000
2009. 01. 01 ~ 2010. 09. 02	1.11500	1.12500	1.13500
2010. 01. 01 ~ 2010. 08. 30	1.05000	1.06500	1.07000
2010. 01. 01 ~ 2010. 09. 02	1.05500	1.07000	1.07500

3. 지역요인 : 동일함.

4. 개별요인

1) 도로접면

구 분	광대세각	광대한면	소로한면	세로가	세로(불)	맹지
광대세각	1.00	0.95	0.86	0.81	0.75	0.72
광대한면	1.05	1.00	0.91	0.85	0.78	0.75
소로한면	1.16	1.10	1.00	0.93	0.86	0.83
세로가	1.24	1.18	1.07	1.00	0.92	0.89
세로(불)	1.34	1.28	1.16	1.09	1.00	0.96
맹지	1.39	1.32	1.20	1.12	1.04	1.00

2) 형상

구 분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.99	0.98	0.95
장방형	1.01	1.00	0.99	0.96
사다리형	1.02	1.01	1.00	0.97
부정형	1.05	1.04	1.03	1.00

3) 지세

구 분	평지	완경사
평지	1.00	0.97
완경사	1.03	1.00

4) 공법상 제한(도시계획도로 저촉 : 토지, 건물 공동사용)

구 분	일반	제한
일반	1.00	0.85
제한	1.18	1.00

5. 기타요인 산정을 위한 자료

1) 평가선례

기호	소재지	지목	면적 (㎡)	이용상황	용도 지역	단가(원/㎡)	기준시점	평가목적
A	乙동 59	대	250	상업용	일반 상업	1,300,000	2010. 01. 01	담보
B	乙동 59-1	대	250	단독주택	2중 일반주거	500,000	2010. 01. 01	담보
C	乙동 60	대	250	상업용	일반 상업	1,150,000	2009. 01. 01	담보
D	乙동 60-1	대	250	단독주택	2중 일반주거	480,000	2009. 01. 01	담보
E	乙동 110	대	250	상업용	일반 상업	1,500,000	2010. 01. 01	보상
F	乙동 110-1	대	250	단독주택	2중 일반주거	600,000	2010. 01. 01	보상
G	乙동 111	대	250	상업용	일반 상업	1,300,000	2009. 01. 01	보상
H	乙동 111-1	대	250	단독주택	2중 일반주거	560,000	2009. 01. 01	보상
I	乙동 112	대	250	상업용	일반 상업	1,100,000	2008. 01. 01	보상
J	乙동 112-1	대	250	단독주택	2중 일반주거	540,000	2008. 01. 01	보상

2) 지가변동률은 상기에서 제시한 자료와 동일하고 대상토지와 평가선례와의 지역
요인 및 개별요인은 동일함.

3) 평가선례는 공법상 제한이 없는 상태임.

4) 지목이 '임야'인 표준지공시지가는 지목이 '대'인 표준지공시지가와 기타요인이 동일함.

< 자료 4 > 건물평가 자료**1. 사용승인일자**

구분	점포	주택
사용승인일자	2001. 09. 07.	2001. 09. 07.

2. 건물 재조달원가(원/㎡)

구분	철근콘크리트조	시멘트벽돌조	시멘트블럭조
주택	1,000,000	900,000	600,000
점포	700,000	550,000	450,000
창고	500,000	400,000	350,000

3. 내용년수

구분	철근콘크리트조	시멘트벽돌조	시멘트블럭조
내용년수	50년	45년	30년

4. 본 건물의 감가수정은 만년감가를 기준으로 함.

5. 창고 전체와 점포 중 20㎡가 도시계획도로에 저촉됨.

6. 본 건물 중 점포 잔여부분 보수비는 건축법상 요구되는 시설개선비 2,000,000원을 포함하여 총 5,000,000원임(담보감정시 보수비는 고려하지 아니함).

< 자료 5 > 기타참고사항

1. '물음 2)' 작성 시 감정평가서 필수적 기재사항 중 평가액의 산출근거 및 그 결정에 관한 의견서를 목적별로 구체적으로 작성하시오(단, '물음 1)'에서 작성된 가격산출근거는 생략).
2. 기호1 토지의 지상에 소재하는 이대한 소유의 건물과 박조선 소유의 건물은 합법적인 건축물로서 소유자별로 각각 점유하고 있음.

3. 기준시점에 대해서는 별도로 제시받지 아니함.

4. 보상평가를 위한 사업개요

- 1) 사업의 종류 : 乙지구 택지개발사업
- 2) 택지개발예정지구 공람·공고일 : 2008. 12. 01
- 3) 택지개발예정지구 지정·고시일 : 2009. 09. 15

5. 보상가격산정을 위한 참고자료

- 1) 택지개발예정지구 공람·공고일 이후 당해 공익사업지구내 표준지공시지가의 평균변동률이 당해 시·군·구 전체의 표준지공시지가의 평균변동률보다 1.4배 높고 그 변동률 차이는 10%정도임.
- 2) 기호1, 2 토지 공히 일부만 택지개발예정지구내 편입되었으나, 잔여지 손실보상에 대해서는 고려하지 아니함.

6. 감정평가사인 김한국씨는 감정평가서를 최종적으로 2010. 09. 04에 작성·완료 하여, 2010. 09. 05에 심사 후 발송하였음.

【문제 2】 평가대상 토지는 주거지역의 소로에 접한 나지이다. 감정평가사 甲은 거래사례비교법으로 대상 토지를 평가하기 위하여 인근의 주거지역에서 최근 3년 이내에 거래된 총 4건의 거래관련 사례 등을 아래와 같이 수집하였다.

이들 사례 등에 대하여 거래 당시의 조건 등에 따른 차이를 정상화하기 위한 보정(Adjustments)작업을 한 후, 보정된 토지만의 가격과 단가를 구하고자 한다. (다만, 모든 사례 등은 거래시점과 기준시점의 차이에 따른 가격의 변동은 포착되지 아니하여, 고려하지 아니하기로 함) (30점) - 33회 2번

구분	거래 금액 등	토지	건물	거래상황 및 조건	비고
거래사례 (1)	14억원	500㎡	연면적 1,000㎡	공사 중단된 건물을 포함하여 인수	
거래사례 (2)	10억원	500㎡	없음	저당대부액 신규인수	
낙찰사례 (3)	5억원	400㎡	없음	경매에서 수회 유찰 후 낙찰	점유자 및 적치물 소재
평가선례 (4)	10억원	400㎡	없음	낙찰사례(3)의 평가선례	경매목적 평가

물음 1) 상기의 거래사례(1)에 대하여, < 자료 1 > 과 < 자료 2 >를 활용, 공사 중단된 상태의 건물의 공정률을 추정하고, 토지만의 보정된 거래가격과 단가를 구하시오. (10점)

물음 2) 상기의 거래사례(2)에 대하여, < 자료 3 >과 < 자료 4 >를 활용, 저당 대부액의 신규 인수조건을 고려한 저당지불액 및 저당지불액의 현재가치(백만원단위에서 반올림)을 구한 후, 토지의 보정된 거래가격과 단가를 구하시오. (10점)

물음 3) 상기의 낙찰사례(3)에 대하여, < 자료 5 >를 활용, 토지의 보정된 가격과 단가를 구하되, 낙찰자 입장의 보정된 가격과 평가선례(4)를 활용한 통계적 측면의 보정된 가격을 각각 구한 후, 그 결과를 평균하여 가격과 단가를 구하시오. 또한, 낙찰사례(3)과 평가선례(4)에 대한 가격의 성격 및 보정방식별 특징을 쓰시오. (10점)

< 자료 1 > 거래사례(1)에 대한 개요

1. 토지 : 면적은 500㎡이고, 토지만의 정상화 보정을 위하여 건물은 공정률을 고려한 원가법으로 평가하고, 전체 거래가격에서 공제하는 방식을 채택하여 산정하기로 하였다.
2. 건물: 철근콘크리트조 슬래브지붕 3층규모의 원룸형 도시형생활주택으로, 연면적은 1,000㎡이고, 최근 공사가 중단된 상태이며, 현 상태의 건물과 토지가 총 14억 원에 거래되었다.
3. 공사진행 사항
 - 공정률은 최근 발행된 < 자료 2 >의 건물신축단가표를 활용하여 간접법으로 산정하며, 신축단가(백원단위에서 반올림)로도 활용할 예정이다.
 - 각 공정별로 철근콘크리트공사, 조적공사, 방수공사 등은 완료되었으나, 대부분의 내부공사가 남은 상태이고, 가설물은 존치된 상태이어서 이를 고려할 때, 가설공사가 90% 진행된 것으로 추정하였다.
 - 기초 및 토공사는 건물 주변의 되메우기 및 정리가 남은 상태로 80% 진행된 것으로 추정하였다.
 - 이외의 공사는 착수되지 아니하였고, 설비 부문에 대한 별도의 보정은 고려치 아니하기로 하였다.
 - 설계비는 모두 지급되었고, 감리비는 50%만 지급된 상태이다.
 - 제경비의 처리에 대하여서는 직접적인 공사비(1~12번 공사)의 집행정도에 따라 그 비율에 의거 추정할 예정이다.

< 자료 2 > 건물신축단가표 : 공사항목에 따른 법정비율은 고려치 아니한다.

1. 개요

용도	구조	표준단가(㎡)	내용연수(년)
도시형생활주택 (원룸형)	철근콘크리트조 슬래브지붕	1,600,000	50

2. 단위면적(㎡)당 공사비 적산표

구분	주요공사내역	공사비	구성비
01. 가설공사	공통가설, 일반가설	80,000	5.00
02. 기초 및 토공사	터파기, 되메우기, 잔토처리, 잡석다짐	20,000	1.25
03. 철근콘크리트공사	레미콘, 철근가공조립, 합판거푸집, 유로폼	280,000	17.50
04. 조적공사	시멘트벽돌쌓기(0.5B), 치장벽돌쌓기(0.5B)	20,000	1.25
05. 방수공사	도막방수, 우레탄방수	40,000	2.50
06. 미장공사	시멘트모르타르미장	60,000	3.75
07. 타일공사	자기질타일, 포슬란타일, 석재타일	60,000	3.75
08. 창호공사	칼라알루미늄단열바, 강화도어 등	180,000	11.25
09. 유리공사	로이복층유리24mm, 강화유리10mm	20,000	1.25
10. 도장공사	페인트 및 수성페인트(내부), 무늬코트	220,000	13.75
11. 수장공사	압출보온판, 걸레받이, 물당, 원목마루	200,000	12.50
12. 기타공사	우편함, 카스토퍼, 맨홀	60,000	3.75
소계		1,240,000	(77.50)
제경비	간접노무비, 산재보험료, 안전관리비, 경비, 일반관리비, 이윤, 건강보험료, 환경보존비	260,000	16.25
건축 공사비 합계		1,500,000	(93.75)
설계비		24,000	1.50
감리비		16,000	1.00
전기기본설비비		60,000	3.75
합계		1,600,000	100%

< 자료 3 > 거래사례(2)에 대한 개요

1. 토지 : 면적 500㎡이고, 유리한 조건의 신규 저당대부가 설정되어 이의 인수를 전제로 거래가 이루어졌다.
2. 건물 : 없음
3. 저당대부 관련사항
 - 본 거래사례(2)는 매수인이 시장이자율보다 낮은 이율로 승계 가능한 신규 설정된 저당대부를 인수하는 조건으로 매매한 것이다.
 - 거래금액은 10억원이며, 대부비율은 70%여서 차액인 30%만이 매도인에게 지불되었다.
 - 저당기간은 20년이고, 저당이자율은 연간 10%이며, 현재의 전형적인 시장이자율은 연간 12%이다.
 - 한편, 저당대부는 만기까지 존속되는 것을 가정하고, 원리금의 지불은 편의상 연단위로 계산하며, < 자료 4 >의 연복리표를 활용한다.

< 자료 4 > 연복리표 (20년, 소수점 다섯째 자리에서 절사함)

이자율	일시불 내가계수	연금 내가계수	감채기금 계수	일시불 현가계수	연금 현가계수	저당상수
10%	6.7275	57.2749	0.0174	0.1486	8.5135	0.1174
12%	9.6462	72.0524	0.0138	0.1036	7.4694	0.1338

< 자료 5 > 낙찰사례(3)에 대한 개요

1. 토지 : 면적은 400㎡이고, 별도 명도비용의 발생이 예상된다.
2. 건물 : 없음
3. 경매 관련사항
 - 낙찰사례(3)의 가격은 최초의 경매개시 가격의 50%에서 결정되었으며, 평가선례(4)는 낙찰사례 자체를 대상으로 한 경매목적의 평가로 평가액은 10억원이었고, 점유자 및 적치물은 고려치 못한 상태에서 평가가 이루어진 것으로 조사된다.

- 낙찰자는 점유자 및 그 적치물의 상태를 고려(인수조건)하여 입찰에 참여하였고, 이에 따른 명도비용은 약 1억5천만원이 소요될 것으로 예상되며, 기간이자 및 자가노력비는 고려치 아니하였다.
- 관련 통계에 의하면, 사례가 속한 지역의 해당기간 평균적인 경매의 낙찰률(최초 평가가격 대비 낙찰가격)은 다음과 같이 조사된다.

구분	상업지역	주거지역	녹지지역	지역평균
낙찰률	90%	80%	70%	80%

- 한편, 낙찰률의 적용은 낙찰사례가 속한 지역이 주거지역이지만, 녹지지역과 연접하기 때문에 녹지지역과 주거지역 낙찰률의 평균을 적용하였다.

【문제 3】 다음 자료를 활용하여 OO주식회사의 2009년 12월 31일 현재 비상장
주식의 1주당 가격을 평가하시오. 단, 원 미만은 반올림한다. (15점)
- 18회 4번

< 자료 1 > 평가대상 주식내용

구분	수권 주식수	발행 주식수	1주의 금액
OO주식회사 비상장주식	500,000주	300,000주	5,000원

< 자료 2 > 2009.12.31자 OO주식회사의 대차대조표는 다음과 같다

(단위 : 원)

차 변		대 변	
과목	금액	과목	금액
현금예금	550,000,000	외상매입금	400,000,000
유가증권	150,000,000	지급어음	600,000,000
외상매출금	500,000,000	미지급비용	150,000,000
받을어음	800,000,000	단기차입금	2,000,000,000
재고자산	200,000,000	대손충당금	16,000,000
선급비용	50,000,000	건물감가상각충당금	64,800,000
부도어음	100,000,000	기계기구감가상각충당금	1,606,500,000
토 지	945,000,000	퇴직급여충당금	180,000,000
건 물	900,000,000	자본금	1,500,000,000
기계기구	3,500,000,000	이익준비금	500,000,000
창 업 비	20,000,000	당기말미처분이익잉여금	697,700,000
합 계	7,715,000,000	합 계	7,715,000,000

< 자료 3 > 기말 정리사항은 다음과 같다

1. 유가증권은 130,000,000원으로 평가함
2. 매출채권 잔액에 대하여 2%를 대손충당금으로 설정함.
3. 재고자산은 변동이 없음
4. 차입금에 대한 미지급이자 30,000,000원 있음
5. 이미 지급한 보험료 중 기간 미 경과된 금액이 20,000,000원 임
6. 부도어음을 검토한 결과 50,000,000원은 회수 불가능함
7. 퇴직금 관련 제 규정에 따라 현재 퇴직급여충당금을 설정해야 하는 금액은 200,000,000원 임
8. 창업비는 매년 상각했으며 이번 기에 미상각 잔액 전부를 상각하여야 함
9. 기준시점 현재 토지의 평가금액은 1,260,000,000원이며, 건물과 기계기구의 평가금액은 <자료 4> 및 <자료 5>를 활용하여 구함

< 자료 4 > 건물의 자료

1. 대상건물

구조	연면적	사용승인일	건축비(원/㎡)	건축비 검토결과
철근콘크리트조 슬래브 지붕 3층건	1,800㎡	2004.12.31	500,000	건축비는 표준적인 것으로 판단됨

2. 철근콘크리트구조 건물의 건축비 지수

2005.1	2006.1	2007.1	2008.1	2009.1	2010.1
100	107	115	126	135	145

3. 철근 콘크리트구조 건물의 경제적 내용년수는 50년이며, 내용년수 만료 시 잔가율은 10%임

【문제 4】 아래의 자료를 이용하여 2009.12.31자 비상장회사인 ○○주식회사의 영업권의 가치를 평가하십시오. (10점)－14회 4번

< 자료 1 > 수정 후 잔액시산표

계정과목	금액(원)	계정과목	금액(원)
현금예금	380,000,000	외상매입금	1,950,000,000
유가증권	530,000,000	차입금	9,500,000,000
외상매출금	1,100,000,000	대손충당금	210,000,000
이월상품	2,000,000,000	퇴직급여충당금	2,120,000,000
토지	8,500,000,000	감가상각충당금(건물)	650,000,000
건물	6,500,000,000	감가상각충당금 (기계기구)	1,876,000,000
기계기구	3,500,000,000	자본금	3,400,000,000
판매관리비	1,157,000,000	매출	6,861,000,000
매입	2,900,000,000		
계	26,567,000,000	계	26,567,000,000

< 자료 2 >

1. 동종업종의 정상수익율은 영업권을 제외한 순자산의 10%임.
2. 초과수익은 영업이익기준이며 장래초과수익은 제반여건을 고려할 때 향후 3년간 지속될 것으로 판단됨.
3. 시장할인율은 년 9%임.
4. 평가금액은 백만원 단위까지 산정.

【문제 5】 제시외건물 등이 있는 토지의 평가방법에 대해서 약술하라.(5점)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 베스트부동산투자회사는 주식발행과 차입을 통해 회사를 설립하면서
오피스 빌딩 2동을 매입, 임대하여 얻은 소득을 주식소유자에게 배당할 계획이다.
다음 제시자료를 활용하여 물음에 답하시오. (40점)－17회 1번

물음 1) 각 오피스 빌딩의 예상 매입가격을 결정하시오.

물음 2) 매입부동산의 1차년도 현금흐름을 예상하고 1주당 예상 배당수익률을
산정하시오.

물음 3) 각 오피스 빌딩의 1차년도 지분배당률(equity dividend rate)을 계산하시오.

물음 4) 2차년도의 현금흐름을 경기상황에 대한 시나리오에 기초하여 예상하고,
주당 배당수익률을 1차년도와 동일한 수준으로 유지한다고 가정할 때
2차년도 기초의 이론적 주당가치를 예상하시오. 이때 다른 요인은 모두
변동하지 않는다고 가정한다.

< 자료 1 > 매입 예정 부동산

구분	대상부동산 A	대상부동산 B
토지면적 (㎡)	1,500	1,200
건물연면적 (㎡)	6,000	3,600
잔존 경제적 내용년수(년)	50	45
기준시점	2006.8.27	

< 자료 2 > 거래사례부동산

구분	사례1	사례2	사례3	사례4
토지면적(㎡)	1,600	1,100	1,450	1,350
건물연면적(㎡)	6,500	3,100	5,800	3,800
잔존경제적 내용년수(년)	48	44	46	43
거래시점	2005.8.27	2006.2.27	2006.5.27	2005.11.27
거래조건	거래 대금을 거래 시점 3개월 후부터 매 3개월마다 20%, 30%, 30%, 20%로 분할 지불함	- 대출비율40% - 시장평균 금리 보다 2% 낮은 고정금리 - 잔여만기 5년	거래 시점에 전액 현금지급	- 대출 비율80% - 시장 평균 금리 보다 2% 높은 고정금리 - 잔여만기 3년
거래가격(원)	9,900,000,000	5,800,000,000	8,000,000,000	4,800,000,000

< 자료 3 > 대상부동산과 사례부동산 기본자료

1. 유사한 시장지역이라고 판단되는 S시 K구에 소재
2. 이용상황 : 업무용
3. 도시관리계획 : 중심상업지역
4. 인근지역과 유사지역의 전형적인 토지 : 건물 가격비율은 65 : 35임

< 자료 4 > 대상부동산과 사례부동산의 요인 비교

구분	대상 A	대상 B	사례 1	사례 2	사례 3	사례 4
지역요인	100	95	105	110	95	90
개별요인	100	100	100	105	105	95

< 자료 5 > 시장 이자율 등

1. 시장 할인율 : 8%
2. 시장 평균 이자율 : 6.5%
3. 시장 평균 대출조건 : 만기 5년, 연 1회 이자지급, 만기일시원금상환
4. 인근지역의 지난 1년간 오피스 빌딩 가격 연평균 상승률 : 6%

< 자료 6 > 부동산 투자회사 설립에 관한 사항

1. 주식발행 : 액면가 5,000원, 1,000,000주
2. 오피스 빌딩 매입가격 중 주식발행액으로 부족한 자금은 차입하여 조달
3. 대출조건 : 시장 평균 조건
4. 배당가능금액의 95%를 배당 예정
5. 경비비율 - 총소득 기준

구분	영업경비(%)	위탁수수료(%)	기타 관리비용(%)
대상부동산 A	40	5	2.5
대상부동산 B	35	5	2.0

6. 배당가능금액은 순영업소득에서 지급이자를 차감한 것임

< 자료 7 > 대상부동산 시장임대료

1. 시장임대료는 월세 형태로 건축 연면적 기준으로 징수하며, 관리비 등 다른 부대 경비는 지불하지 않음
2. 대상부동산의 공실률은 모두 0%라고 가정하고, 순영업소득 산정시 자연공실률을 고려하지 말 것
3. 임대사례 : 거래사례와 동일한 부동산으로 임대내역 등은 다음과 같음

구분	대상 A	대상 B	사례 1	사례 2	사례 3	사례 4
공실률(%)	0	0	2	3	5	4
전용률(%)	68	70	60	70	70	80
지하철역과 거리(km)	1.0	1.0	0.7	0.9	1.3	1.2
월임대료(원/㎡)			17,500	17,800	17,100	17,000

4. 인근지역에서 통용되는 시장 월 임대료 산식은 다음과 같음

구분	공실률차이	전용률차이	지하철역과 거리차이
격차율	0.01	0.03	0.05

※ 월 임대료 = 사례부동산 월 임대료 × (격차율 × 공실률 차이 + 격차율 × 전용률 차이 + 격차율 × 지하철역과 거리 차이)

< 자료 8 > 2차년도 경기상황에 대한 시나리오

경기상황	발생확률	임대료 변동률(%)	
		대상부동산 A	대상부동산 B
호황	0.4	10	8
보통	0.4	5	3
불황	0.2	-3	-2

< 자료 9 > 기타

1. 대상 오피스 빌딩의 거래사례비교법에 의한 시산가격은 거래가격을 토지면적 당 단가와 건축면적 당 단가를 비교단위로 하여 각 오피스 빌딩의 두 시산가격을 평균하여 산정할 것
2. 매입 대상 부동산의 가격 및 임대료를 구할 때 둘 이상의 사례를 사용하는 경우 각 사례에서 구한 시산가격을 평균하여 결정할 것
3. 건물 감가상각은 정액법에 의함
4. 오피스 빌딩의 지분배당률을 구할 때 종합환원을 공식은 원금을 만기에 일시 상환하는 대출 관행을 고려해 Ross의 방법을 적용할 것
5. 각 대상부동산에 대한 지분 및 차입금 투자비율은 동일한 것으로 가정할 것
6. 배당은 매년 8월 27일 실시한다고 가정할 것
7. 배당수익률과 지분배당률은 백분율로서 소수점 이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시할 것

【문제 2】 감정평가사甲은 A자산운용사로부터 부동산 펀드에 새로이 편입되는 Z마트(대형할인점) 3개 점포의 금융기관 담보제공 목적 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고, 제시된 자료 및 전제조건을 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (단, 기준시점은 2020. 09. 19임) (30점)
-31회 2번

물음 1) 대상물건 각 점포에 적용되어야 하는 실무적·이론적으로 타당한 할인율과 재매도환원율을 결정하고, 그 사유를 서술하시오.(단, 할인율과 재매도환원율은 백분율 기준 소수점 둘째 자리에서 반올림함) (15점)

물음 2) 결정된 할인율과 재매도환원율을 적용하여 대상물건의 수익환원법 시산가액을 산정한 후 원가법에 의한 시산가액과 비교·검토하고, 각 점포별 시산가액의 균형에 대해 서술하시오. (15점)- 31회 2번

< 자료 1 > 대상물건 내역 및 원가법 시산가액

해당 자산	소재 지역	규모	용도 지역	사용승인일	원가법 시산가액 (단위 : 백만원)
Z마트 a점포	A	대지면적 : 3,866㎡ 연면적 : 18,500㎡	준주거	2006.05.31	토지: 57,990 (79.8%) 건물: 14,652 (20.2%) 합계: 72,642 (100.0%)
Z마트 b점포	B	대지면적 : 6,520㎡ 연면적 : 28,000㎡	유통 상업	2011.12.10	토지: 37,816 (59.4%) 건물: 25,872 (40.6%) 합계: 63,688 (100.0%)
Z마트 c점포	C	대지면적 : 12,630㎡ 연면적 : 43,000㎡	유통 상업	2015.11.15	토지: 17,682 (30.8%) 건물: 39,732 (69.2%) 합계: 57,414 (100.0%)

※ 각 점포의 건물은 관련 법규에서 정하여진 허용 용적률을 전부 사용하여 건축되었음.
원가법 시산가액은 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률에 의한 사업조정비용 등 무형적 비용을 제외한 금액임.

< 자료 2 > 전제조건 등

1. 대형할인점 운영기업은 유동성 확보 차원에서 최근 10년간 주요 대형할인점 점포를 매각 후 재임차(Sales and Lease Back)하였으며, 매각 후 재임차된 점포는 수익환원법 가치를 바탕으로 자산운용사에 매매되는 관행이 성립되었음. 자산운용사 및 기타 시장참여자(재무적 투자자 등)는 위험회피자임.

2. 해당 펀드는 5년 후 청산을 목적으로 하는 펀드로서, 펀드에 대해 투자하는 금융기관은 펀드 만기에 대상물건 각 점포별 재매도 가치를 중요하게 생각하는바, 의뢰인 A자산운용사는 5년 후 재매도 가치가 할인현금수지에 명확히 포함되는 평가모형을 사용하여 줄 것을 감정평가사甲에게 요청하였음.
3. 감정평가사甲은 시장관행에 따라 순영업소득(NOI)을 기초로 할인현금수지법(DCF Method)을 적용하기로 하되, 재매도 가치는 내부추계법을 사용하기로 하였음.
4. 감정평가사甲이 소속된 D감정평가법인의 심사위원회는 감정평가사甲에게 "Z마트의 경우 재무적 상황이 악화되어 임차계약 연장이 불투명하고, 의뢰인의 목표수익률도 자산별로 상이하므로, 해당 자산이 소속된 지역의 부동산 상황·자산별 특성 및 판매시설 운용추이 등을 종합적으로 검토하여 자산별로 할인율과 재매도환원율을 달리 사용할 것"을 권고하였음.
5. 해당 부동산의 임대차 내역 : 대상 물건은 Z마트 a, b, c 점포로서, 다음은 매도인 Z마트(임차인)와 매수인 A자산운용사가 설립한 특수목적법인 A사모부동산투자신탁 제1호(임대인) 간에 체결된 임대차 내역을 요약한 표임.

해당 자산	소재 지역	연간 임대료(원)	비고
Z마트 a점포	A	3,800,000,000	임대 기간 : 2020.09.19 ~ 2030.09.18 기타 임대 조건 : ① 대상 물건에 대한 운영경비는 임차인이 전부 부담하는 순임대차임 ② 연간 임대료는 1년 단위 임대기간 말 후취 조건임 ③ 연간 임대료는 매년 1.5%씩 인상함
Z마트 b점포	B	3,600,000,000	
Z마트 c점포	C	3,500,000,000	

6. 보증금과 임대차기간 동안의 공실 및 기타수입은 없는 것으로 간주하며, 연간 임대료는 순영업소득과 일치함.
7. 할인율 및 재매도환원율을 공공기관 통계를 기초로 결정하는 경우 최근의 경제 상황을 고려하여 최근 1년 평균치와 최근 5년 평균치의 중앙값을 순영업소득 및 재매도 가치에 적용하며, 자산운용사 제시 자료를 기초로 할인율 및 재매도 환원율을 결정하는 경우 타인자본 차입비율(L/V: 65%)을 고려한 가중평균수익률(종합할인율)을 순영업소득 및 재매도 가치에 적용함.
8. 해당 부동산 펀드는 유보 없이 배당가능금액 전부를 배당하며, 편의상 부동산 영업경비를 제외한 펀드 운용비용 등은 없는 것을 전제로 함.

< 자료 3 > 취득 자료 및 조사사항

1. 공공기관에서 발표한 대형 상업용 부동산 수익률 통계는 다음과 같음. 소득수익률 통계는 각 지역에서 여러 개의 표본에 대해 최근 1년 및 5년의 원본가치 대비 순영업소득 비율을 취합한 결과로써 원본 가치는 토지 및 건물을 각각 산정하여 합산하였음.

구분	소득수익률 (최근 1년 평균)	투자수익률 (최근 1년 평균)	자본이득률 (최근 1년 평균)
A지역	5.00%	6.50%	1.50%
B지역	4.80%	5.80%	1.00%
C지역	4.70%	5.20%	0.50%

구분	소득수익률 (최근 5년 평균)	투자수익률 (최근 5년 평균)	자본이득률 (최근 5년 평균)
A지역	6.20%	7.70%	1.50%
B지역	6.00%	7.10%	1.10%
C지역	5.60%	6.00%	0.40%

2. A자산운용사가 제시한 해당 펀드의 목표 배당수익률 및 금융기관 대출금리는 다음 표와 같음. 대출금리는 5년간 고정금리이며, 펀드설정기간 동안 원금상환은 없음. 감정평가사甲이 수집한 자료를 통해 검증해 본 결과 해당 자산운용사의 목표수익률은 유사지역 동종 부동산 펀드 목표수익률과 유사한 수준이며, 실현 가능성이 매우 높은 것으로 판단됨,

구분	초기(초년도) 목표배당수익률 (매각차익 배당 제외)	장기 목표배당수익률 (매각차익 배당 포함)	금융기관 대출금리
Z마트 a점포	6.80%	8.00%	3.50%
Z마트 b점포	7.50%	8.30%	3.50%
Z마트 c점포	7.80%	8.60%	3.50%

3. 감정평가사甲이 분석한 해당 점포 소재지역의 지역분석 내용은 다음과 같음

구분	지역분석 내용
A지역	A지역은 S시의 남쪽에 위치하며, 해당 지역의 배후지는 S시 내에서 상대적으로 고소득 계층이 거주하는 지역으로서, 판매시설의 매출은 상대적으로 견고한 추이를 보이고 있음. A지역의 상업용 부동산 임대료는 과거 타 지역에 비해 상대적으로 낮은 변동성을 보이고 있으며, 장래 이자율·환율·GDP 상승률 등 거시경제지표 변동과 상관계수가 낮을 것으로 예상됨
B지역	B지역은 S시의 서남쪽에 위치하며, 해당 지역의 배후지는 S시 내에서 상대적으로 저소득 계층이 거주하는 지역으로서, 판매시설의 매출은 인근 경공업 경기에 비교적 민감하게 반응하고 있음. B지역의 과거 상업용 부동산 임대료의 변동성은 A지역에 비해 상대적으로 높고 C지역에 비해 상대적으로 낮으며, 장래 B지역 임대료의 이자율·환율·GDP 상승률 등 거시경제지표와의 상관계수도 A지역에 비해 상대적으로 높고 C지역에 비해 상대적으로 낮을 것으로 예상됨
C지역	C지역은 K도 남부에 위치하며, 해당 지역의 배후지는 과거 K도 최고수준 소득 계층이 거주하는 지역이었으나, 최근 조선업의 불황으로 인구변동이 활발히 일어나고 있음. C지역 판매시설의 매출은 인근 조선업 경기에 매우 민감하게 반응하고 있음. C지역 상업용 부동산 임대료는 과거 B지역에 비해 상대적으로 높은 변동성을 보이고 있으며, 장래 이자율·환율·GDP 상승률 등 거시경제지표 변동과 상관계수도 B지역에 비해 상대적으로 높을 것으로 예상됨

< 자료 4 > 기타사항

1. 할인현금흐름수지표는 십만 원 단위에서 반올림하여, 백만 원 단위로 작성할 것.
2. 재매도 비용은 매각자문비용 등으로서, 재매도 가치의 1.3%를 적용함.
3. 현시점의 기입환원율(Going-in Cap-rate)과 펀드 자산 매각 시기의 재매도환원율은 동일한 것으로 간주할 것.
4. 할인현금흐름수지표는 회계기간을 고려하지 않고, 기준시점부터 1년 단위로 작성하되, 현재가치율은 백분율 기준 소수점 첫째자리까지 계산하고 표기할 것.

5. 각 점포에 대해 체결된 임대계약은 시장임대로 및 해당 점포 소재지 판매시설 부동산 시장 상황을 적절히 반영하고 있음.
6. A자산운용사는 대형할인점 운영기업의 경우 최근 소셜커머스 기업의 대형화로 인해 성장이 둔화된 상황이므로, 향후 건물 가치가 하락할 수 있다는 점을 고려하여 부동산 매입을 결정하였음. 지역별 할인율을 결정할 때, 건물 가치의 운용 기간 중 회수율을 고려하여 자산별 적용 할인율의 균형을 검토하여야 함.
7. 상기 제시된 모든 수익률은 감가상각비를 비용으로 고려하지 않은 상각 전 수익에 대한 원본 가치 대비 수익률임.
8. 해당 펀드는 대상 점포별로 다른 금융기관의 대출을 이용하고자 하는바, 각 점포별 담보가치의 균형에 유의하여야 함.
9. 수익률 산정 및 수익환원법 시산가액 산정에 있어 세금효과는 배제함.
10. 물음 2)의 할인현금수지표에는 기간별 운영업소득, 재매도 가액에서 재매도 비용을 공제한 순재매도 가액, 이자지급전 현금흐름, 현재가치율, 할인현금흐름이 포함 되어야 함.
11. 평가개요 작성은 생략할 것

【문제 3】 감정평가사 甲은 부동산개발업자 乙로부터 개발계획의 타당성 검토를 의뢰받았다. 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 개발계획의 타당성을 분석하시오. (20점) - 30회 3번

< 자료 1 > 개발계획

- 부동산개발업자 乙은 K구 M동에 소재하는 노후된 상업용 부동산을 매수한 후 기존 건물을 철거하고 업무용건물을 신축하여 일정기간 임대한 후 처분할 계획임.
- 매수 대상 부동산은 적정한 가격으로 매수 가능한 상태이며, 매수 대상 토지와 건물 중 기준시점 현재 건물의 잔존가치는 150,000,000원으로 판단됨.
- 업무용건물의 신축공사 기간은 기준시점으로부터 1년이고, 1년 후 준공과 동시에 임대를 개시하며, 임대개시 5년 후 처분할 계획임.
- 기준시점 : 2019. 08. 01

< 자료 2 > 매수 대상 부동산

- 소재지 : K구 M동 300번지
- 토지 : 대, 530㎡, 상업용, 소로한면, 가장형, 평지
- 건물 : 위 지상 벽돌조 슬라브지붕 지상 2층, 상업용, 건축연면적 630㎡
- 용도지역 : 준주거지역

< 자료 3 > 표준지 공시지가

(공시기준일 : 2019. 01. 01)

기 호	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	K구 M동 293	400	대	상업용	준주거지역	세로가	가장형 평지	1,760,000
2	K구 M동 307	520	대	상업용	준주거지역	소로한면	가장형 평지	1,870,000

< 자료 4 > 거래사례 자료

1. 소재지 : K구 M동 315번지
2. 토지 : 대, 490㎡, 상업나지, 소로한면, 가장형, 평지
3. 건물 : 없음(토지만의 거래사례임)
4. 용도지역 : 준주거지역
5. 거래금액 : 1,150,000,000원
6. 거래시점 : 2019. 05. 01
7. 기타사항 : 대상지역의 거래관행은 거래시점에 매매대금을 모두 일시에 지급하는 것이나, 본건 거래사례의 경우 매매대금의 70%를 거래시점에 지급하고 나머지 30%는 1년 후에 지급하는 조건인 것으로 확인되었으며, 그 외의 거래내역은 정상적임.

< 자료 5 > 시점수정, 지역요인, 개별요인, 그 밖의 요인 자료

1. 시점수정치(지가변동률)
 - 1) 2019. 01. 01 ~ 2019. 08. 01 : 1.01752
 - 2) 2019. 05. 01 ~ 2019. 08. 01 : 1.00697
2. 지역요인 비교치 : 대상 부동산, 표준지, 거래사례 모두 인근지역 내에 소재하여 지역요인은 동일함.
3. 개별요인 비교치 : 개별요인 비교항목을 검토한 결과 대상 토지는 표준지 기호 1 대비 5% 우세하고, 표준지 기호 2 대비 1% 열세하며, 거래사례 대비 2% 우세한 것으로 격차율이 산정되었음.
4. 그 밖의 요인 보정치 : 1.25를 적용함

< 자료 6 > 건물 신축 관련 자료

1. 구조 및 용도 등 : 철근콘크리트조 슬라브지붕, 지하 2층·지상 7층, 업무용
2. 면적 : 건축면적 300㎡, 건축연면적 2,700㎡
3. 신축공사기간 : 기준시점에 착공하여 1년 후 준공
4. 건축공사비 : 900,000원/㎡(건축공사비에는 기존 건물의 철거비 및 기타 제반 부대비용 등이 포함되어 있으며, 착공시점에 30%, 준공시점에 70%를 지급함)

< 자료 7 > 임대수익 관련 자료

1. 임대가능면적 : 건축연면적의 70%임
2. 순영업소득 : 연간 순영업소득은 145,000원/㎡이며, 보유기간 동안 변동 없이 유지될 것으로 판단됨.

< 자료 8 > 대출조건 및 기타 자료

1. 대출조건 : 대출비율 60%, 이자율 7%, 만기 20년임(매월 원리금 균등상환)
2. 자기자본수익률 : 10%
3. 할인율 : 8%
4. 임대개시 5년 후 처분할 계획이며, 부동산가치는 임대개시(준공) 이후 매년 2% 상승할 것으로 판단됨.
5. 수익환원은 직접환원법에 의함.
6. 환원을 계산 시 소수점 이하 다섯째 자리에서 반올림하여 소수점 이하 넷째 자리까지 표시함.
7. 각 단계의 가격산정시 천원미만은 절사함

【문제 4】 투자자 甲은 1동의 건물 전체를 주거용으로 임대 중인 ‘단지형 연립주택’에 대하여 아래의 < 자료 1 >과 < 자료 2 >를 참고하여, < 자료 3 >과 같이 대상부동산의 가치를 산정하였다. 관련 법규 및 감정평가이론을 참작하고, 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (10점)

-29회 4번

물음 1) < 자료 3 >과 같은 甲의 가치산정과정과 결과에 대하여 ‘조소득승수 (gross income multiplier)’를 활용하여 점검하되, 최종 조소득승수는 매매사례 (a)와 (b)를 평균하여 산정하시오. (5점)

물음 2) 甲의 가치산정 논리에 대하여, 물음 1)의 결과에 기초한 평가 검토의견을 작성하시오. (5점)

< 자료 1 > 대상부동산의 개요

1. 총 20개호인 각호의 구조는 2개의 룸으로 구획되어 있고 모두 동일함
2. 보증금 없이 각호 당 월 50만원에 전체를 공실없이 임대중임

< 자료 2 > 인근의 부동산 매매사례 등

1. 매매사례 (a): 총 20개 호인 각호의 구조는 3개의 룸으로 구획되어 있고 모두 동일하며, 보증금 없이 각호 당 월 70만원에 전체를 공실없이 임대 중이며, 최근 12억원에 거래되었음
2. 매매사례 (b): 총 20개 호인 각호의 구조는 4개의 룸으로 구획되어 있고 모두 동일하며, 보증금 없이 각호 당 월 90만원에 전체를 공실없이 임대 중이며, 최근 16억원에 거래되었음

< 자료 3 > 甲의 가치산정과정 및 결과

1. 매매사례 (a): 12억원 전체 룸의 수 60개
2. 매매사례 (b): 16억원 전체 룸의 수 80개
3. 룸 당 평균단가: $(12\text{억원} + 16\text{억원}) / (60\text{룸} + 80\text{룸}) = 2,000\text{만원}$
4. 대상부동산의 시산가치: $2,000\text{만원} \times (2\text{룸} \times 20\text{개호}) = 8\text{억원}$

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해당 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 부동산투자자 乙로부터 대상부동산 투자에 관한 정보의 제공을 의뢰받고, 관련 자료를 수집·분석하여 乙에게 제공하려고 한다. 제시된 자료를 참조하여 다음 물음에 답하시오. (40점)－27회 1번

물음 1) 2016년 7월 1일 기준 대상부동산의 시장가치를 구하되, 비교방식, 수익방식, 건물을 원가법으로 하는 공시지가기준법에 의한 가격을 각각 제시하시오. (25점)

물음 2) 乙이 대상부동산을 2016년 7월 1일 매입하고 3년간 보유한 후 매각한다고 했을 때, 순현재가치(NPV)를 구하고, 乙의 투자계획에 대하여 전문가로서 제시할 의견을 기술하시오. (15점)

< 자료 1 > 대상부동산 현황

1. 토지현황

- 1) 소 재 지 : S시 T구 W동 500번지, 501번지
- 2) 용도지역 : 일반상업지역
- 3) 토지특성 (2필 일단의 토지로서, 부정형의 평지이며, 소로한면에 접함)
 - － 500번지 : 대, 350㎡, 세로장방형, 평지, 소로한면
 - － 501번지 : 대, 450㎡, 사다리형, 평지, 소로한면

2. 건물현황

- 1) 구조 : 철근콘크리트조 슬래브지붕
 2) 사용승인일자 : 2005년 5월 1일
 3) 세부현황 : 500번지, 501번지 양 지상에 위치함

층 별	구 조	면적(㎡)	용 도	비 고
지하 1층	철근콘크리트조	260	주차장, 기계실	—
지상 1층	철근콘크리트조	520	사무실	P 은행 임차
지상 2층	철근콘크리트조	520	사무실	P 은행 임차
지상 3층	철근콘크리트조	520	사무실	R 회사 임차
지상 4층	철근콘크리트조	520	사무실	R 회사 임차
지상 5층	철근콘크리트조	400	사무실	공 실
계		2,740	—	

3. 기타현황

현재 대상부동산의 소유자는 丙과 丁이 공동소유(각각 50%)를 하고 있으며, 소유자 丙의 명의로 C은행에 근저당권 5억원이 설정되어 있음.

< 자료 2 > 표준지 공시지가 현황(공시기준일 : 2016. 01. 01)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	V동 130	(일단지) 535	대	주상용	일반 상업	후면 상가지대	소로 한면	사다리형 평지	2,700,000
2	V동 150	800	대	상업용	일반 상업	노선 상가지대	소로 한면	가장형 평지	3,400,000
3	W동 485	420	대	상업기타 주차건물	일반 상업	후면 상가지대	세로 (가)	사다리형 평지	2,100,000
4	W동 520	450	대	상업용	일반 상업	노선 상가지대	소로 한면	사다리형 평지	3,000,000

< 자료 3 > 평가선례(공시지가기준법 적용시 그 밖의 요인에 적용함)

구 분	평가선례 #1	평가선례 #2	평가선례 #3
소재지 (지번)	V동 143	W동 504	W동 522
토지현황	대, 450㎡, 소로한면, 부정형, 평지, 일반상업지역	대, 780㎡, 소로한면, 사다리형, 평지, 일반상업지역	대, 350㎡, 세로(가), 가장형, 평지, 일반상업지역
건물현황	철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업용, 지하1층~지상5층, 연면적 3,300㎡	철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업용, 지하2층~지상8층, 연면적 5,200㎡	없음(상업나지)
토지단가	3,600,000원/㎡	3,400,000원/㎡	3,500,000원/㎡
기타사항	기준시점 2016.04.01 일반거래목적의 정상적인 평가선례	기준시점 2016.01.01 일반거래목적의 정상적인 평가선례	기준시점 2016.05.01 담보목적의 정상적인 평가선례

< 자료 4 > 거래사례(거래사례비교법에 적용함)

구 분	사례 #1	사례 #2	사례 #3
소재지 (지번)	V동 135번지	W동 489번지	W동 515번지
토지현황	대, 900㎡, 소로한면, 부정형, 평지, 일반상업지역	대, 550㎡, 세로가, 사다리형, 평지, 일반상업지역	대, 750㎡, 소로한면, 가장형, 평지, 일반상업지역
건물현황	철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업용, 지하1층~지상5층, 연면적 3,200㎡, 2006.05.01 사용승인	없음(상업나지)	철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업용, 지상2층, 연면적 800㎡, 1985.01.01 사용승인
거래금액	5,600,000,000원	1,600,000,000원	2,850,000,000원
기타사항	노선상가지대 2016.01.01 거래 정상거래사례 (토지건물가격비중 6:4)	후면상가지대 2016.04.01 거래 정상적인 거래사례	노선상가지대 2016.05.01 거래 철거전체의 정상거래, 매수자의 철거비 부담 (30,000,000원)

< 자료 5 > 표준건축비 등

인근지역 상업용건축물(철근콘크리트조 5층 이하)의 표준건축비(부대설비 포함, 지상·지하 건축물에 동일하게 적용)는 770,000원/㎡이며, 건물의 잔존가치는 10%임.

< 자료 6 > 대상부동산의 임대내역

구 분	면적 (㎡)	임 차 인	임대기간	임 대 료
지상 1층	520	P 은행	2011.07.01 ~ 2016.06.30	'15년7월1일부터 연간가능총 소득(PGI) 120,000원/㎡ 적용
지상 2층	520	P 은행	2011.07.01 ~ 2016.06.30	'15년7월1일부터 연간가능총 소득(PGI) 95,000원/㎡ 적용
지상 3층	520	R 회사	2014.07.01 ~ 2019.06.30	'15년7월1일부터 연간가능총 소득(PGI) 80,000원/㎡ 적용
지상 4층	520	R 회사	2014.07.01 ~ 2019.06.30	'15년7월1일부터 연간가능총 소득(PGI) 80,000원/㎡ 적용
지상 5층	400	공 실	—	최근 1개월간 공실
계	2,480	—		

※ R회사는 회사 사정상 2016. 06. 30에 이전할 계획이며, 현재 소유자도 중도계약 해지에 동의하였고, 새로운 임차인을 시장임대료로 즉시 구할 수 있음.

< 자료 7 > 최근 임대사례

1. 사례물건 : V동 138번지 소재 5층

- 1) 토지현황 : 일반상업지역, 대, 950㎡, 소로한면, 사다리형, 평지
- 2) 건물현황 : 철근콘크리트조, 지하1층~지상5층, 연면적 3,200㎡, 상업용

2. 임대상황

- 1) 1~2층 임대사례 : G은행 2016. 07. 01부터 5년 계약
연간가능총소득(PGI) 1층 160,000원/㎡, 2층 120,000원/㎡
- 2) 3~5층 임대사례 : H 회사 2016. 07. 01부터 5년 계약
연간가능총소득(PGI) 3~4층 100,000원/㎡, 5층 90,000원/㎡

< 자료 8 > 시점수정 등 관련자료(T구)

1. 지가변동률

구 분	일반상업지역
2016. 01. 01 ~ 2016. 05. 31(누계)	1.687
2016. 04. 01 ~ 2016. 05. 31(누계)	0.654
2016. 05. 01 ~ 2016. 05. 31(당월)	0.323

※ 2016년 6월부터 지가변동률 미고시, 2016년 6월 지가변동률은 직전월 자료를 적용하고, 변동률의 계산은 백분율을 기준으로 소수점 넷째 자리에서 반올림함.

2. 임대동향조사 중 소형부동산의 자본수익률

구 분	T 구
2016. 01. 01 ~ 2016. 05. 31(누계)	2.113
2016. 04. 01 ~ 2016. 05. 31(누계)	0.895
2016. 05. 01 ~ 2016. 05. 31(당월)	0.356

3. 건축비지수 : 2015년 1월 1일 이후 보합세임

< 자료 9 > 지역요인, 개별요인 등 품등 비교자료

1. 지역요인 자료

V동과 W동은 S시 T구에 속하며, 간선도로(소로한면)를 두고 맞은편에 위치하고 있음. 최근 V동 남측에 종합유통센터가 개장함에 따라 V동 상권으로 유동인구가 증가하여 V동이 W동에 비해 지역요인이 3% 우세를 보이고 있음.

2. 개별요인 자료

1) 도로접면 격차율

구 분	광대세각	광대한면	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
광대세각	1.00	0.95	0.86	0.81	0.75	0.72
광대한면	1.05	1.00	0.91	0.86	0.78	0.75
소로한면	1.16	1.10	1.00	0.91	0.86	0.83
세로(가)	1.24	1.18	1.07	1.00	0.92	0.89
세로(불)	1.34	1.28	1.16	1.07	1.00	0.96
맹지	1.39	1.32	1.20	1.16	1.04	1.00

2) 형상 격차율

구 분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.99	0.98	0.95
장방형	1.01	1.00	0.99	0.96
사다리형	1.02	1.01	1.00	0.97
부정형	1.05	1.04	1.03	1.00

※ 가로장방형은 장방형을 적용

3) 환경조건 격차율

- 대상부동산은 표준지 기호1 보다 5% 우세하며, 표준지 기호3 보다 15% 우세함
- 대상부동산은 평가선례 #1 보다 10% 열세하며, 거래사례 #2 보다 15% 우세함

3. 임대사례(V동 138번지)와 대상부동산의 품등 격차율(지역 요인과 개별요인 포함)
: 임대사례가 대상부동산 보다 총 10% 우세

4. 거래사례 #1(V동 135번지)의 건축물과 대상부동산의 건축물은 동일한 등급 수준으로 신축되었음.

< 자료 10 > 수익환원법 적용 자료 및 의뢰인 乙의 부동산 투자계획

1. 환원율 및 할인율

1) 현재시점 환원율 : 시장추출법에 의한 산정

구 분	사례 #1	사례 #2	사례 #3
매매가격(원)	3,500,000,000	2,200,000,000	2,400,000,000
순수익(원)	140,000,000	88,000,000	200,000,000
기타	최근사례, 정상거래	최근사례, 정상거래	최근사례, 사정개입

2) 재매도가치 산정을 위한 환원율

: 현재 환원율에 장기위험프리미엄 등을 고려하여 0.5 % 가산함

3) 할인현금흐름분석법에 사용할 할인율 : 투자자의 요구수익률

2. 수익환원법 적용

- 1) 대상부동산의 시장가치산정을 위한 수익환원법은 1년차 운영업소득(NOI)을 직접 환원하는 직접환원법을 적용.
- 2) 수익환원법에 적용되는 수익과 비용은 연간 단위로 산정하고 연말에 인식하는 것을 가정하며, 연간가능총소득(PGI)에는 관리비 등 제반 내역이 합리적으로 포함되어 있다고 전제함.
- 3) 대상부동산의 수익환원법 적용시, 연간가능총소득(PGI)은 최근 임대사례에서 산출하고, 공실손실상당액, 운영경비 등은 대상부동산을 기준으로 산정함.
- 4) 연간가능총소득(PGI)은 매년 5% 상승하고, 공실률은 매년 5%로 예상되며, 운영경비는 각 층별 면적 기준으로 25,000원/㎡이 소요되며, 운영경비는 매년 4% 상승을 적용함

3. 乙의 투자계획

- 1) 투자금액 : 4,200,000,000원
- 2) 요구수익율 : 6%
- 3) 투자기간 : 3년간 보유한 후 매각
- 4) 보유기간말 매각 시 매각비용 : 매각금액의 3%

4. 순현재가치(NPV)의 산정방법

순현재가치(NPV)는 乙이 투자계획대로 대상부동산을 3년간 보유한 후 매각하는 것을 가정하여 산정하며, 수익환원법 적용 자료와 같이 연간단위로 수익과 비용을 연말에 인식함

【문제 2】 부동산에 투자를 고려하고 있는 투자자가 당신에게 자문을 요청하였다. 투자자가 자문을 의뢰한 부동산은 상업용으로 인근유사지역의 부동산 A,B,C 3건이다. 부동산 A,B,C는 동일한 가격으로 매입할 수 있고 투자자가 투자할 수 있는 현금보유액은 450,000,000원이며 나머지 부족분은 K은행으로부터 대출받아 연간 저당지불액 255,000,000원으로 해결할 계획이라고 한다. 부동산 A를 조사한 결과 첫해의 예상 수익자료를 아래와 같이 얻을 수 있었다.

조사항목 \ 시나리오	비관적으로 보는 경우	일반적으로 보는 경우	낙관적으로 보는 경우
잠재적총소득(PGI)	500,000,000원	530,000,000원	560,000,000원
공실률(Vacancy)	8%	6%	5%
영업경비비율(OER)	42%	38%	35%
확률(Probability)	25%	50%	25%

다음 물음에 답하시오.(25점) -15회 2번

물음 1) 확률을 고려한 부동산 A의 자기지분환원율(R_E : Equity Capitalization Rates)과 부동산 A의 시나리오별 R_E 에 대한 표준편차를 구하시오. (12점)

공식 : 표준편차(Standard Deviation) = $\sqrt{\text{분산(Variance)}}$

$$\text{분산(Variance)} = \sum_{i=1}^n P_i (X_i - \bar{X})^2$$

(P_i : Return을 달성할 확률, $\bar{X}$: 분포의 평균, n : 관측의 수)

물음 2) 부동산 B와 부동산 C도 같은 방법으로 조사 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

	가중평균 R_E	표준편차(%)
부동산B	11.6%	4.5
부동산C	12.5%	6.2

어느 부동산에 투자하는 것이 바람직한 선택인지를 위험(Risk)을 고려하여 부동산 상호간을 각각 비교 설명하시오. (5점)

물음 3) 부동산 A 인근에 공공시설이 들어선다는 소문이 사실로 확인될 경우, 부동산 A의 시나리오는 확률이 비관적인 경우 10%, 일반적인 경우 60%, 낙관적인 경우 30%로 수정되어야 한다고 한다. 투자자의 선택에는 어떠한 변화가 일어나는가? (4점)

물음 4) 국내경기의 후퇴에 따라 가계의 유동성이 축소되고 소비여력이 감소하면서 부동산 A는 당초 예상수익자료보다 공실률이 각각 3% 포인트씩 증가하고, 영업경비비율(OER)은 각각 1% 포인트씩 감소하는 것으로 분석되었다. 다른 조건이 동일한 상황에서 자기지분환원률(R_E)를 산정한 결과 비관적인 경우 1.7%, 일반적인 경우 10.9%, 낙관적인 경우 18.9%로 나타났다. 이 경우 가중평균 R_E 가 10.2%, 표준편차는 6.8%인 동일 수급권 내의 부동산 D(매입조건과 금융조건은 부동산 A와 동일)와 비교하여 투자대안을 검토하시오. (4점)

- 【문제 3】 투자가 K씨는 다음의 부동산(A, B)중 하나에 투자하려고 한다. 감정평가사인 Y씨는 대상토지가치의 타당성 검토를 의뢰받았다. 동일한 금액을 투자할 경우 적절한 투자방안을 결정하고 그 이유를 설명하시오. (25점)
- 20회 2번

< 자료 1 >

1. 대상부동산 A

- 1) 소재지 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
- 2) 지목 : 대
- 3) 면적 : 500m²
- 4) 이용상황 : 나지
- 5) 도시계획 : 일반상업지역

2. 대상부동산 B

- 1) 소재지 : △△시 △△구 △△동 △△번지
- 2) 지목 : 대
- 3) 면적 : 1,000m²
- 4) 이용상황 : 나지
- 5) 도시계획 : 일반상업지역

< 자료 2 > A 투자계획

1. 대상부동산 A에 업무용 건물을 건축하여 임대할 예정으로 연면적 2,000m², 지상 5층(각층 동일면적, 지하층 없음)으로 계획 중임.
2. 건물신축비용은 950,000원/m²임.
3. 예상 지불임대료
 - 1) 1층 : 월 임대료 30,000원/m², 월 관리비 9,000원/m²로 책정됨.
 - 2) 2, 3층 : 월 임대료 15,000원/m², 월 관리비 9,000원/m²로 책정됨.
 - 3) 4, 5층 : 월 임대료 12,000원/m², 월 관리비 9,000원/m²로 책정됨.
4. 보증금은 월 임대료의 12개월분으로 함. (관리비는 포함하지 않음)
5. 유사부동산들의 수익률 범위를 조사한바 그중 70%는 수익률 12%, 15%는 수익률 13%, 15%는 수익률 11%로 조사됨.

< 자료 3 > B 투자계획

1. 대상부동산 B에 할인점을 건축하여 수수료매장으로 운영할 예정임.
연면적 2,000㎡, 지상 2층(지하층 없음)으로 계획 중임.
2. 건물신축비용은 700,000원/㎡임.
3. 할인점은 수수료매장으로 운영하여 매출액의 2%를 지불임대료로 받음. △△시에 거주하는 가구 수의 40%가 대상할인점을 이용할 것으로 예상되며 △△시는 가구당 평균인구수가 3.5인, 가구당 연간 평균소득은 30,000,000원임. 대상할인점을 이용하는 가구는 평균적으로 소득의 3%를 대상할인점을 통해 물품을 매입할 것으로 조사되었음.
4. 별도의 관리비는 징수하지 아니함.
5. 보증금은 월 지불임대료의 12개월분으로 함.
6. 유사부동산들의 수익률범위를 조사한바 그중 70%는 수익률 12%, 15%는 수익률 14%, 15%는 수익률 10%로 조사됨.

< 자료 4 > 기타

1. ○○시 인구 규모 : 1,000,000명이며 미미하게 증가추세를 보임.
△△시 인구 규모 : 300,000명으로 정체 중임.
2. 보증금운용이율은 8%로 적용하며 시장의 무위험이자율은 7%로 적용함.
3. 필요제경비는 대상부동산 A의 경우 관리비 수령액의 80%로 하며, 대상부동산 B의 경우 지불임대료의 30%로 함.
4. 임대가능성, 대손, 공실 등은 고려하지 아니함.
5. 환원이율은 무위험이자율에 위험률을 합한 율로 적용하며 위험률의 산정은 유사 부동산 수익률범위의 표준편차를 적용함.

【문제 4】 다음 물음에 답하시오. (10점) - 25회 4번

A국에서 과거 약 20년간 상업용 부동산(A,B,C)과 주식(D)의 연간평균수익률 추이를 조사한 후, 다음의 표와 같이 정리하였다.

(단위 : %)

구분 (자료기호)	작성 기초자료의 성격	기하평균 수익률	산술평균 수익률	표준 편차	시계열 상관계수
CREF (A)	매년의 감정평가액 집계	10.8	10.9	2.6	0.43
REITs (B)	리츠의 수익률 집계	14.2	15.7	15.4	0.11
C&S (C)	실거래가격의 통계처리	8.5	8.6	3.0	0.17
S&P 500 (D)	주요주식의 거래가격	12.3	13.5	16.7	-0.10

이 자료의 해석과 관련하여, (1) 기하평균수익률과 산술평균수익률이 상이할 때 무엇을 채택하는 것이 합리적인지, (2) 상기 자료 B와 자료 D는 표준편차가 유사하고, 시계열상관계수도 낮은 경향을 보인 반면 자료 A는 표준편차가 가장 낮고, 시계열 상관계수가 가장 높은 특징을 보이는 이유를 기초자료의 성격과 관련하여 약술하시오.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 (주)A감정평가법인 甲감정평가사는 (주)K자산운용으로부터 감정평가 등을 의뢰받았다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

－ 23회 1번

물음 1) 계약임대료를 기준으로 대상물건을 감정평가하시오. (10점)

물음 2) 시장임대료를 기준으로 대상물건을 감정평가하시오. (15점)

물음 3) 물음 1)의 감정평가액과 거래예정금액, 물음 2)의 감정평가액과 거래예정금액을 이용하여 각각의 순현재가치(NPV; Net Present Value)와 내부수익률(IRR; Internal Rate of Return)을 산출하시오. (5점)

물음 4) 벤치마크 투자수익률을 내부수익률로 실현하기 위해 甲감정평가사가 (주)K자산운용에 제시할 대상물건의 거래예정금액을 결정하시오. (10점)

< 자료 1 > 대상물건 개요

1. 토지·건물 내역

토지	소재지	서울특별시 G구 Y동 OO빌딩
	지목	대
	면적	2,833 m^2
	용도지역	일반상업지역
건물	구조	철골철근콘크리트조 (철근)콘크리트지붕
	용도	업무시설
	건축면적	1,983.48 m^2
	연면적	49,587 m^2
	층수	지상 20층/지하 5층
	사용승인	1999.12
	주차	100대
	승강기	승객용 5(H사, 1,150kg, 90m/min, 15인) 비상용 1(H사, 750kg, 90m/min, 10인)

2. 대상물건 거래관련 자료

거래예정금액	275,000,000,000원
거래조건	없음
거래예정시점	2012.09.30
거래예정금액 지급조건	일시불(자기자본: 110,000,000,000원, 타인자본: 165,000,000,000원)
토지건물 배분예정금액	토지: 210,000,000,000원, 건물: 65,000,000,000원
오피스빌딩 하위시장	YS북부

< 자료 2 > 시장임대료(Market Rent) 관련 자료

1. 보증금, 연간임대료, 연간관리비, 고정경비 및 변동경비 상승률

- 1) 1, 2년차 : 5% 또는 소비자물가지수(CPI; Consumer Price Index) 중 높은 율
- 2) 3년차부터 : 4% 또는 CPI 중 높은 율

2. 공실 및 대손충당금

1) 가능총소득(PGI; Potential Gross Income)의 5% 또는 PGI의 CPI

2) 일반경기의 회복지연으로 창업률이 낮아 공실률은 증가하고 있다. 따라서 대상 물건의 감정평가시 공실 및 대손충당금 비율은 보수적인 측면을 고려하여 적용하여야 할 것으로 판단된다.

3. 보증금운용이율 : 연 5%

< 자료 3 > 계약임대료(Contract Rent) 관련 자료

1. 보증금, 연간임대료, 연간관리비, 고정경비 및 변동경비 상승률: 5% 또는 CPI 중 낮은 율

2. 공실 및 대손충당금

1) PGI의 3.5%

2) 대상물건은 양호한 임차인이 입주하고 있어 오피스빌딩 하위시장의 공실 및 대손충당금 비율에 비해 낮은 상태를 유지하고 있다.

3. 보증금운용이율 : 연 5%

< 자료 4 > 공통자료

1. 각종지표

1) 2008년 금융위기 이후 일반경기의 본격적인 상승이 이루어지지 않고 있으며, CPI는 연간 3.5% 상승이 예상된다.

2) 채권금리 등

구 분	국고채(3년)	회사채(3년)	CD(91일)
%	4.34	5.44	2.79

3) 벤치마크 수익률

하위시장	SN북부	SN남부	YS북부	YS남부
투자수익률(%)	6.0	6.2	7.0	6.5

2. 영업경비

- 1) 고정경비 : 연간관리비의 40%
- 2) 변동경비 : 연간관리비의 30%
- 3) 대체충당금 : 2년차에 100,000,000원, 4년차에 150,000,000원 설정 예정

3. 할인율(Discount Rate)

- 1) 甲감정평가사는 할인율 결정방법을 (주)A감정평가법인의 감정평가심사위원회(이하 '위원회')에 부의하여 결정하기로 하였다.
- 2) 동 위원회는 자본자산평가모델(CAPM; Capital Asset Pricing Model), 가중평균자본비용(WACC; Weighted Average Cost of Capital), 국고채금리에 일정률을 가산하여 구하는 방법 등을 종합 검토한 결과 본 감정평가에 적용할 할인율 결정방법은 WACC로 적용하는 것이 타당할 것 같다고 甲감정평가사에게 권고하였고, 甲감정평가사는 이를 수용하였다.
- 3) 甲감정평가사가 오피스빌딩 하위시장에서 조사한 자기자본수익률은 6.50%, 타인자본수익률은 5.67%이다.
- 4) 甲감정평가사가 대상물건과 관련하여 조사한 자기자본수익률은 6.25%, 타인자본수익률은 5.00%이다.
- 5) IRR, WACC는 소수점 넷째 자리 이하 절사한다.

4. 기출환원이율(Terminal Cap Rate)

- 1) 甲감정평가사는 기출환원이율도 위원회에 부의하여 결정하기로 하였다.
- 2) 위원회는 향후 오피스빌딩시장의 가격변동률이 하락될 것으로 예상되어 기출환원이율의 결정은 보수적인 입장을 취하는 것이 합리적이라는 판단을 하였다.
- 3) 그래서 위원회는 甲감정평가사에게 기출환원이율은 결정된 할인율에 0.5%p를 가산하여 적용하는 것이 타당할 것이라는 권고를 하였다. 甲감정평가사도 오피스빌딩 시장이 부동산경기 및 일반경기 침체로 인해 하락할 것으로 판단하여 위원회의 권고안을 받아들이기로 하였다.

5. 보유기간 및 복귀가격

- 1) 보유기간은 5년으로 하고, 재매도비용은 공인중개사수수료 및 기타비용 등을 고려할 때 2%로 한다.
- 2) 복귀가격 결정을 위한 PGI 등은 5년차의 PGI 등에 연간 임대료, 관리비 등의 상승률을 적용하여 6년차의 순영업소득(NOI; Net Operating Income)을 기준으로 결정한다.

6. 할인율과 기별 계수

구분	1기	2기	3기	4기	5기
2.79%	0.973	0.946	0.921	0.896	0.871
4.34%	0.958	0.919	0.880	0.844	0.809
5.00%	0.952	0.907	0.864	0.823	0.784
5.44%	0.948	0.899	0.853	0.809	0.767
5.50%	0.948	0.898	0.852	0.807	0.765
5.80%	0.945	0.893	0.844	0.798	0.754
5.94%	0.944	0.891	0.841	0.794	0.749
6.00%	0.943	0.890	0.840	0.792	0.747
6.50%	0.939	0.882	0.828	0.777	0.730
7.00%	0.935	0.873	0.816	0.763	0.713
7.50%	0.930	0.865	0.805	0.749	0.697
8.00%	0.926	0.857	0.794	0.735	0.681
8.50%	0.922	0.849	0.783	0.722	0.665
9.00%	0.917	0.842	0.772	0.708	0.650
9.50%	0.913	0.834	0.762	0.696	0.635
10.00%	0.909	0.826	0.751	0.683	0.621

7. 임대사례

구분	임대사례 1	임대사례 2	임대사례 3	대상물건
소재지	서울특별시 G구 Y동	서울특별시 G구 Y동	서울특별시 G구 Y동	서울특별시 G구 Y동
건물명	××빌딩	gg빌딩	zz빌딩	OO빌딩
층(지상/지하)	30F/B3	20F/B6	25F/B6	20F/B5
구조	철골철근 콘크리트조	철골철근 콘크리트조	철골철근 콘크리트조	철골철근 콘크리트조
건물연면적(m^2)	66,000	46,280	59,985	49,587
토지면적(m^2)	3,333	2,966	3,225	2,833
전용률(%)	53.1	48.4	52.1	49.8
사용승인(년)	1991	2000	2010	1999
오피스빌딩 하위시장	YS북부	YS북부	YS남부	YS북부
보증금(원/ m^2)	180,000	210,000	300,000	240,000
월임대료(원/ m^2)	18,000	21,000	30,000	24,000
월관리비(원/ m^2)	8,000	8,000	11,000	10,000

【문제 2】 선임심사역인 감정평가사 甲은 KY은행 본점에서 감정평가서 심사업무를 담당하고 있다. <자료 1>의 감정평가서를 대상으로 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오(단, 심사대상 감정평가서 내용 중 달리 판단할 근거가 없는 경우에는 적정한 것으로 본다). (30점) - 23회 2번

물음 1) <자료 1> 감정평가서 중 부적정한 평가내용이 있다면 구체적인 사유와 보완내용을 포함하여 기술하시오. (15점)

물음 2) <자료 1> 감정평가서에서 적용하지 않은 다른 방식으로 평가가격을 검토하시오. (5점)

물음 3) KY은행이 평가조건을 요구(동의)하지 않았을 경우의 감정평가액을 구하고 <자료 1> 감정평가서의 평가개요 중 달라지는 항목을 기술한 후 감정평가명세표를 재작성하시오. (10점)

< 자료 1 > 심사대상 감정평가서(부분 요약 발췌)

1. 평가개요

- 1) 본 감정평가는 K시 H구 A동에 소재하는 부동산에 대한 담보 목적의 감정평가로 감정평가 관련법규에 따라 평가하였습니다.
- 2) 본 토지상에 사용승인을 득하고, 일반건축물대장에 등재예정인 건물(명세표상 기호 ㉔ 건물)은 귀 KY은행의 요구에 따라 일반건축물대장에 등재된 것을 전제로 하여 토지와 건물을 평가하였고 기준시점은 2012년 9월 9일입니다.
- 3) 토지는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지 공시지가를 기준으로 공시기준일부터 기준시점까지의 지가변동률, 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 기타 가격형성상의 제요인과 인근지가수준 등을 종합적으로 참작하여 평가하였습니다.
- 4) 건물은 구조, 용도, 부대설비 및 시공상태 등을 종합 참작하여 원가법으로 평가하였으며, 감가수정은 정액법을 적용하였습니다.

2. 평가대상 물건현황

1) 인근지역 현황

대상부동산은 1990년대에 민간이 조성한 소규모 협동화공장단지 내에 소재하며 동 단지는 약 $100,000m^2$ 규모로 13개 업체가 입주가능하고 현재의 입주율은 85% 정도입니다.

입주업체는 의료분야의 중소기업이 대부분이며 전체 종업원은 1,200명 정도입니다. 이 단지는 진입로변 국도를 통해 고속도로와 연결되어 교통, 물류 등의 여건이 비교적 양호하며 용수, 전력, 인력수급 등의 여건도 양호한 편입니다.

2) 대상부동산 현황

당해 토지는 2차선 포장도로를 통하여 단지내 도로와 연결되고 있으며, 평탄한 콘크리트반이 조성된 사다리형태의 상업용지로서 공부상 지목은 잡종지로 경쟁가능성이 없는 독점적인 위치를 가진 적정규모의 토지입니다. 용도지역은 동 단지 전체가 준공업지역이고, 토지의 임대상황은 없으며 등기사항전부증명서상 소유자는 乙입니다. 일반건축물대상에 소유자 乙로 등재예정인 지상 건물의 현황은 아래와 같습니다.

구조	건축연면적	건물규모	용도
철근콘크리트조 슬래브지붕	300 m^2	지상 2층	근린생활시설

3. 감정평가가액 산출근거

1) 토지가액 산출근거

(1) 비교 표준지 공시지가: 2012.01.01 공시된 인근지역내 비교가능한 표준지는 아래와 같으며 이중 제반 여건이 유사한 기호 ② 표준지를 선정하였습니다.

기호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가 (원/)
①	A동 57	350	대	상업용	일반공업지역	소로한면	사다리 평지	450,000
②	A동 154	630	장	주상용	준공업지역	소로한면	세장형 평지	420,000
③	A동 322	245	대	단독 주택	준공업지역	소로한면	부정형 완경사	400,000

※ 기호 ① 표준지는 도시계획도로에 5% 저촉됨

(2) 지가변동률

국토해양부장관이 조사발표한 K시 H구 공업지역의 2012.01.01부터 기준시점까지의 지가변동률은 0.750%입니다.

(3) 지역요인 : 인근지역에 소재하여 지역요인은 동일합니다.

(4) 개별요인 : 대상토지가 비교표준지 ②에 비해 다소 열세합니다.

가로조건	접근조건	환경조건	획지조건	행정적조건	기타조건	격차율
1.00	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	0.99

(5) 그 밖의 요인보정

가. 신뢰성 있고 채택가능한 평가선행

(단위 : m^2 , 원/ m^2)

기호	소재지	지목	면적	이용상황	용도 지역	평가단가 (기준시점)	평가목적	비고 (평가기관)
①	A동 159	대	250	상업용	준공업 지역	450,000 (2012.01.01)	경매	K법인
②	A동 522	대	250	주상용	준공업 지역	504,000 (2012.01.01)	보상평가	K법인

나. 비교가능하고 신뢰할 만한 최근의 거래사례는 포착하지 못하였으며, 인근 유사 토지의 가격수준은 470,000원/ m^2 ~530,000원/ m^2 입니다.

(6) 토지가격 결정

공시지가(원/ m^2)	지가변동률	지역요인	개별요인	그 밖의 요 인보정	평가단가(원/ m^2)
420,000	1.00750	1.00	0.99	1.20	500,000

2) 건물가액 산출근거

(1) 재조달원가 : 신축건물이므로 업자가 제시한 적산자료를 활용하여 직접법에 의하여 재조달원가를 구하였습니다.

<표> 적산자료

(단위 : 원)

구 분	내 역	업자제시액	최종사정액
설계비	설계비용, 감리비	13,000,000	12,000,000
기본건축비	기초 및 골조 공사비	54,000,000	54,000,000
옹벽공사비	옹벽 및 배수로 공사	9,000,000	8,000,000
내외장공사비	미장, 창호공사 등	47,000,000	47,000,000
위생 및 냉난방설비비	위생, 냉난방공사 등	22,000,000	22,000,000
전기통신설비비	전기 및 통신공사비 등	16,000,000	16,000,000
조경공사비	토지입구 조경수 등	14,000,000	14,000,000
집기 및 비품비	비품, 소모품 등	8,000,000	8,000,000
일반관리비 등	일반관리비, 이윤 등	15,000,000	14,000,000
총액	—	198,000,000	195,000,000

(2) 평가단가

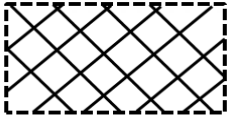
(단위 : 년, 원/㎡)

재조달원가	내용년수	경과년수	산식	평가단가
650,000	50	0	$650,000 \times 50/50$	650,000

4. 감정평가 명세표

기호	소재지	지목 용도	용도지역 및 구조	면적(㎡)		평가가격		비고
				공부	사정	단가	금액	
①	K시 H구 A동 103-1	잡종지	준공업 지역	400	400	500,000	200,000,000	현황 “대”
㉠	"	근린 생활 시설	철근콘크리트조 슬래브지붕 2층	300	300	650,000	195,000,000	$650,000 \times 50/50$
	합 계						395,000,000	

5. 기타 부속내용(지적개황도 관련부분)

	103 잡	120 장
123 장	 103-1 잡	104 장
106 장	105 도	101 장 ↑ 송유관
도로		

< 자료 2 > 심사 감정평가사의 조사자료

1. 각종 공적장부 확인자료

토지 등기사항전부증명서를 확인한 바 103-1번지는 근저당권자 KY은행, 채권 최고액은 2억원인 권리관계가 존재하고 있다.

2. 가격조사자료

1) 경매 낙찰가율 자료(최근 6개월, 단위: %)

지역	공업용	주거용	상업용	평균
H구	70	90	80	80
K시 전체	75	95	85	85

2) 평가선례 검토자료

- (1) 평가선례 ① : 경매 감정평가서를 열람하여 보니 평가 당시 지상의 부가물을 포함한 평균단가로 평가하였고 지상의 부가물은 조경석 3톤, 조경수 2그루였으나 구체적인 평가액은 알 수 없었다.
- (2) 평가선례 ② : 당시 동 사업의 감정평가에 참여했던 나머지 법인의 자료가 A법인은 505,000원/ m^2 , B법인은 506,000원/ m^2 에 평가된 것으로 조사되었다.

3) 임대사례 조사자료

- (1) 공실 및 대손충당금 비율은 인근지역이 연간 가능총임대료의 15%, 대상부동산은 5%가 확실시 된다.
- (2) 운영경비 비율은 모두 유사하나 시장에서 구체적인 내역을 수집하지는 못하였다.
- (3) 대상부동산은 기준시점과 임대시점, 임대면적과 건축연면적이 각각 동일하며 연간 가능총임대료는 59,000원/ m^2 인 것으로 조사되었다.

(단위: m^2 , 원)

기 호	소재지	토지 면적	임대 면적	이용 상황	용도 지역	연간 가능총임대료	부동산가액	임대시점
①	A동 69	333	250	상업용	준공업 지역	15,000,000	304,000,000	2012.09.09
②	A동 90	400	300	상업용	준공업 지역	20,000,000	345,000,000	2012.09.09

< 자료 3 > 기타 관련자료 등

1. KY은행에서는 감정평가업무협약서상 그 밖의 요인보정의 산출근거를 실시하도록 요구하고 있으며, 감정평가사가 임의로 평가조건을 설정할 수 없도록 하고 있다.

2. 개별요인 비교자료(지역요인은 동일함)

대상	표준지 ①	표준지 ②	표준지 ③	평가선례 ①	평가선례 ②
100	105	101	95	91	99

3. 대상물건에 적용할 환원이율과 임료승수(GRM; Gross Rent Multiplier 또는 EGRM; Effective Gross Rent Multiplier)는 2개 이상의 적정한 사례자료를 기준으로 산술평균하여 구한다.

4. 당해 지역의 법정지상권 감안비율은 인근 송유관부지 구분지상권의 사용료(지료)가 가격에서 차지하는 비율의 10배 정도가 적정한 것으로 조사되었다.

1) 송유관이 지나는 105번지의 토지 등기사항전부증명서를 확인한 바 지목은 도로, 면적은 $180m^2$, 소유자는 乙과 丙이 각 1/2씩 소유하고 있었고 지상권자는 DH 송유관공사, 사용료는 90,000원이었다.

2) 지상권 사용료 산정당시의 토지 감정평가액은 $250,000원/m^2$ 이었고 송유관이 지나는 부지의 폭은 3m, 길이는 6m 이었다.

【문제 3】 감정평가사 甲은 수도권 북동부 소재 A택지개발지구 내에 분양중인 상업용지 개발과 관련된 자문을 의뢰받았다. 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (20점)

물음 1) 해당 토지의 개발이 가능한 임대료(Feasibility Rent)를 구하고, 그 결과를 바탕으로 현재의 개발 타당성을 판단하시오. (10점)

물음 2) 현재 개발이 타당하지 않으면 개발사업에 소요되는 기간을 고려할 경우 얼마 후 사업에 착수하는 것이 타당한지 그 시기를 구하시오. (10점)

— 34회 3번

<자료 1> 기본적 사항

1. 토지면적 : 3,000m²
2. 용적률 : 250%
3. 토지 분양가격(부대비용 포함) : @6,000,000원/m²
4. 건축비(부대비용 포함) : @1,800,000원/m²
5. 건물 전용률 : 60%

<자료 2> 시장조사 내용 요약

1. 시장임대료(전유면적 기준) : 보증금 @400,000원/m², 월임료 @40,000원/m²
(전환율 : 연 9.0%)
2. 운영경비
 - 1) 연간 조세공과(보유세 등) : 토지가격 및 건물가격의 0.25%
 - 2) 연간 보험료 : 건물가격의 0.2%
 - 3) 변동비용 : 유효총수익(EGI)의 5.0%
 - 4) 건물설비 중 엘리베이터(현재 재조달원가 1.2억원)는 내용연수 12년으로 내용연수 만료 시에 신제품으로 대체하여야 함
3. 공실률 : 6.0%
4. 할인율 : 연 7.0%

<자료 3> 시장전망 요약

1. 최근 금리 상승 등에 따른 영향으로 향후 토지 분양가격 및 건축비, 인근지역의 상업용 부동산가격은 보합세를 보일 것으로 예상됨
2. 개발 착수 후 사용승인까지는 9개월이 소요될 것으로 예상되며, 개발기간 중의 제반비용(금융비용 등)은 고려하지 않음
3. 향후 주변 신축 아파트의 지속적인 입주로 상업시설공간에 대한 안정적인 수요가 있어 사용승인과 더불어 현재 공실률 수준의 임대가 가능할 것으로 예상되며, 시장임대료는 연 5.0%, 운영경비(엘리베이터 가격 포함)는 연 2.0% 상승할 것으로 예상됨

- 【문제 4】 감정평가사 김OO은 다음 물건에 대하여 A기업으로부터 일반거래 시가참고용 감정평가를 의뢰받았다. 기준시점을 2017.07.01로 하여 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 감정평가하시오. (10점)
- 28회 4번

<자료 1> 대상물건 개요

소재지	A시 B구 C동 100외 2필지			
건물명, 층, 호수	"D타운" 제10동 제17층 제1706호			
용도	아파트	사용승인일	2010.10.10	
면적	전유면적(m^2)	공용면적(m^2)	분양면적(m^2)	대지권면적(m^2)
	85	25	110	28.5

< 자료 2 > 현장조사내용

- 본건 인근은 아파트, 다세대 및 다가구주택, 상가, 공장 등이 혼재하는 지역임.
- 본건까지 차량출입 가능하고 인근에 노선버스정류장이 위치해 있음.
- 본건은 현재 방 3개, 주방, 거실, 화장실 2개, 발코니로 구성되어 있으며, 위생 및 급·배수설비, 난방설비, 승강기설비, 소화전설비 등이 되어 있음.
- 본건은 발코니가 합법적으로 확장되어 있으며 확장면적은 $10m^2$ 임.
- 본건의 관리상태를 상, 중, 하로 나타낼 경우 '하'에 해당함.
- 대상 물건이 위치한 동일 아파트단지 내의 거래사례를 분석한 결과, 거래시점, 발코니 확장정도, 관리상태, 층, 향, 동에 따라 가격 차이가 존재함.

< 자료 3 > 인근 아파트 거래사례(정상적인 거래로 판단됨)

기 호	소재지, 지번, 명칭	동	층	호수	전유 면적 (m^2)	거래금액(원)	거래시점	관리 상태
1	A시 B구 C동 100외 2필지 D타운	제10동	4	406	85	338,750,000	2016.06.10	하
2		제10동	18	1803	85	335,000,000	2016.12.10	하
3		제10동	16	1605	85	350,000,000	2017.03.25	중
4		제15동	8	802	85	338,000,000	2017.07.01	상
5		제15동	8	801	85	345,000,000	2017.07.01	중

< 자료 4 > A시 월별 아파트 매매가격지수

2016년						2017년						
7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
103.4	103.6	103.8	104	104.4	104.4	104.4	104.4	104.5	104.6	104.7	105.0	105.1

< 자료 5 > 기타자료

1. 거래사례 중 기호5는 발코니가 합법적으로 $10m^2$ 확장된 것으로 조사되었고, 나머지는 확장되지 않은 것으로 조사됨.
2. 본건과 거래사례는 방배치 등 기타 구조 측면에서 모두 동일함.
3. 관리상태에 따른 가격격차 정도는 다음과 같음(D타운 전체 적용가능)

하	중	상
100	101	102

4. 층에 따른 가격격차 정도는 다음과 같음(D타운 전체 적용가능)

1층 ~ 3층	4층 ~ 10층	11층 ~ 20층
100	105	108

5. 본건 아파트의 1호 ~ 3호는 남동향이며, 4호 ~ 6호는 남향임

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 (주)A자산운용으로부터 현황 부동산(이하 대상부동산) 및 최유효이용 상정 부동산(이하 ‘최유효이용 부동산’)에 대해 감정 평가를 의뢰받았다. 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- 물음 1) 공시지가기준법 및 원가법으로 대상부동산을 감정평가하시오. (5점)
 물음 2) 거래사례비교법으로 대상부동산을 감정평가하시오. (5점)
 물음 3) 수익환원법(직접환원법)으로 대상부동산을 감정평가하시오. (5점)
 물음 4) 물음 1) ~ 물음 3)의 시산가액을 기준으로 대상부동산의 감정평가액을 결정하시오. (5점)
 물음 5) 할인현금흐름분석법을 적용하여 최유효이용 부동산을 감정평가하시오. (15점)
 물음 6) 최유효이용에 미달하는 부분의 가치를 구하시오. (5점) - 34회 1번

<자료 1> 대상부동산 및 최유효이용 부동산 개요

1. 기준가치 : 시장가치

2. 기준시점 : 2023.07.15.

3. 대상부동산 개요

1) 토지

소재지	지목	면적(㎡)	용도지역	이용상황	도로접면	형상 지세	주위환경
K구 S동 100	대	800	일반상업	업무용	광대소각	세장형 평지	업무지대

2) 건물

소재지	구조	층수	연면적 (㎡)	용도	급수	비고
K구 S동 100	철근콘크리트조	지하2층 /지상5층	2,700	업무용	3	사용승인일: 1985.07.10

4. 최유효이용 부동산 개요

1) 토지

소재지	지목	면적(㎡)	용도지역	이용상황	도로접면	형상 지세	주위환경
K구 S동 100	대	800	일반상업	업무용	광대소각	세장형 평지	업무지대

2) 건물

소재지	구조	층수	연면적 (㎡)	용도	급수	비고
K구 S동 100	철골철근 콘크리트조	지하5층 /지상18층	9,600	업무용	1	사용승인 예정일: 2025.07.15

<자료 2> 표준지공시지가

(공시기준일 : 2023.01.01.)

기 호	소재지	지목	면적 (㎡)	이용 상황	용도지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
1	K구 S동 90	대	900	상업용	일반상업	중로 한면	정방형 평지	54,000,000
2	K구 S동 120	대	850	업무용	일반상업 3종일주	광대 한면	부정형 평지	80,000,000
3	K구 S동 140	대	1,200	업무용	근린상업	광대 세각	정방형 평지	90,000,000
4	K구 S동 160	대	1,000	업무용	중심상업	광대 소각	정방형 평지	100,000,000
5	K구 S동 190	대	900	업무용	일반상업	광대 소각	정방형 평지	90,000,000
6	S구 R동 150	대	1,250	업무용	중심상업	광대 세각	정방형 평지	95,000,000
7	S구 R동 200	대	700	상업용	일반상업	중로 각지	정방형 평지	68,000,000

※ 1) S구 R동은 K구 S동과 동일수급권 내 유사지역에 소재함

2) 기호 1, 7은 노선 상가지대, 기호 2~6은 업무지대에 소재함

3) 일반상업과 근린상업, 일반상업과 중심상업, 근린상업과 중심상업은 지역격차가 있음

4) 기호 2의 3종일주 면적은 30%임

<자료 3> 인근지역 평가사례 및 거래사례

1. 평가사례 (평가목적 : 일반거래)

기 호	소재지	지 목	면적 (㎡)	용도 지역	이용 상황	도로 접면	형상 지세	기준 시점	공시지가 (원/㎡)
가	K구 S동 80	대	770	일반상업	상업용	중로 한면	정방형 평지	2022. 02.01	55,500,000
나	K구 S동 115	대	3,000	일반상업 3종일주	업무용	광대 한면	세장형 평지	2023. 03.03	85,000,000
다	K구 S동 185	대	2,000	일반상업	상업용	광대 한면	가장형 평지	2020. 06.01	80,000,000
라	K구 S동 200	대	850	일반상업	업무용	광대 한면	세장형 평지	2023. 07.01	90,000,000
마	K구 S동 250	대	1,360	일반상업	업무용	중로 한면	가장형 평지	2021. 01.01	52,000,000

※ 기호 나 3종일주에 속하는 면적은 미미하여 일반상업으로 판단함

2. 거래사례

1) 거래사례 #1

- (1) 소재지 : K구 S동 70
- (2) 총 거래가격 : 45,000,000,000원
- (3) 거래시점 : 2023.04.01.
- (4) 토지 : 일반상업, 상업용, 750㎡, 중로한면, 세장형, 평지
- (5) 건물

구조	급수	연면적(㎡)	사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	2	3,000	2016.02.20.	대상건물과 유사함

- (6) 기타사항 : 노선 상가지대에 위치하며, 정상 거래사례임

2) 거래사례 #2

- (1) 소재지 : K구 S동 380
- (2) 총 거래가격 : 71,400,000,000원
- (3) 거래시점 : 2023.02.01.
- (4) 토지 : 일반상업, 업무용, 840㎡, 광대세각, 세장형, 평지
- (5) 건물

구조	급수	연면적(㎡)	사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	3	2,500	1984.01.25	대상건물과 유사함

- (6) 기타사항 : 업무지대에 소재하며, 정상 거래사례임

3) 거래사례 #3

- (1) 소재지 : K구 S동 355
- (2) 총 거래가격 : 48,750,000,000원
- (3) 거래시점 : 2023.05.01.
- (4) 토지 : 일반상업, 업무용, 650m², 광대소각, 부정형, 평지
- (5) 건물

구조	급수	연면적 (m ²)	사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	4	2,000	1979.02.19	대상건물과 유사함

- (6) 기타사항 : 업무지대에 위치하며, 건물 노후화로 총 거래가격에 건부감가가 포함되어 있는 사례임

4) 거래사례 #4

- (1) 소재지 : K구 S동 60
- (2) 총 거래가격 : 47,740,000,000원
- (3) 거래시점 : 2023.04.01.
- (4) 토지 : 일반상업, 업무용, 770m², 중로한면, 가장형, 평지
- (5) 건물

구조	급수	연면적 (m ²)	사용승인일	부대설비 내역
철근콘크리트조	4	2,500	1983.03.29	대상건물과 유사함

- (6) 기타사항 : 노선 상가지대에 위치하며, 정상 거래사례임

<자료 4> 시점수정 관련 자료

1. 지가변동률(S시 K구)

구 분	주거지역 (%)	상업지역 (%)
2020.06.01. ~ 2023.07.15(누계)	15.345	16.565
2021.01.01. ~ 2023.07.15(누계)	11.050	12.115
2022.02.01. ~ 2023.07.15(누계)	7.585	7.885
2023.01.01. ~ 2023.06.30(누계)	1.270	1.295
2023.02.01. ~ 2023.07.15(누계)	1.150	1.165
2023.03.03. ~ 2023.07.15(누계)	1.020	1.035
2023.04.01. ~ 2023.07.15(누계)	1.050	1.070
2023.05.01. ~ 2023.07.15(누계)	1.010	1.020
2023.06.01. ~ 2023.06.30	0.100	0.150

※ 2023년 7월 이후 지가변동률은 미고시 되었음

2. 오피스빌딩 자본수익률(S시 K구)

구분	2022년 3분기	2022년 4분기	2023년 1분기	2023년 2분기
자본수익률(%)	0.22	0.26	0.20	0.24

3. 건축비지수는 변동이 없다고 가정함

<자료 5> 지역요인 관련 자료

1. 대상부동산과 동일한 구(區)에 소재하는 표준지공시지가, 평가사례 및 거래사례는 지역요인이 동일함
2. 다른 구(區)에 소재하는 표준지공시지가, 평가사례 및 거래사례는 지역요인의 비교가 필요함

<자료 6> 개별요인 관련 자료

1. 가로조건(각지인 경우 가로조건에서 반영함)

구분	광대한면	광대소각	광대세각	중로한면	중로각지	소로한면	소로각지
광대한면	1.00	1.10	1.06	0.96	0.98	0.86	0.90
광대소각	0.93	1.00	0.97	0.88	0.92	0.79	0.83
광대세각	0.96	1.05	1.00	0.91	0.95	0.82	0.86
중로한면	1.06	1.16	1.12	1.00	1.05	0.90	0.95
중로각지	1.02	1.11	1.07	0.97	1.00	0.87	0.91
소로한면	1.19	1.29	1.25	1.13	1.17	1.00	1.05
소로각지	1.13	1.23	1.19	1.08	1.12	0.97	1.00

2. 획지조건

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
정방형	1.00	1.00	0.97	0.93	0.91
가장형	1.00	1.00	0.97	0.93	0.91
세장형	1.02	1.02	1.00	0.95	0.93
사다리형	1.06	1.06	1.04	1.00	0.96
부정형	1.10	1.10	1.08	1.04	1.00

3. 상기 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일함

<자료 7> 토지, 건물 일괄 거래사례비교법 적용 개별요인 관련 자료

개별요인

1) 대상물건 / 거래사례 #1

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	115	100	95
거래사례 #1	100	100	100

2) 대상물건 / 거래사례 #2

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	104	100	100
거래사례 #2	100	100	100

3) 대상물건 / 거래사례 #3

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	100	100	105
거래사례 #3	100	100	100

4) 대상물건 / 거래사례 #4

구분	입지적 특성	기능적 특성	물리적 특성
대상물건	115	100	105
거래사례 #4	100	100	100

2. 토지, 건물 일괄 개별요인은 상승식으로 계산하되 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 표기하고, 제시된 특성 이외의 특성은 동일함

<자료 8> 제조달원가 및 감가수정 관련자료

1. 표준단가

용도	구조	급수	표준단가(원/㎡)	내용연수(년)
업무시설	철근콘크리트조 (5층 ~ 15층 이하)	1	2,000,000	50
	철골철근콘크리트조 (10층 ~ 20층 이하)	1	2,300,000	55
업무시설	철근콘크리트조 (5층 ~ 15층 이하)	2	1,700,000	50
	철골철근콘크리트조 (10층 ~ 20층 이하)	2	2,000,000	55

업무시설	철근콘크리트조 (5층 ~ 15층 이하)	3	1,500,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (5층 ~ 15층 이하)	4	1,300,000	50
업무시설	철근콘크리트조 (5층 ~ 15층 이하)	5	1,200,000	50

2. 부대설비 보정단가는 상기 표준단가에 포함되었음
3. 건물 잔가율은 0%임
4. 건물의 감가수정은 정액법(만년감가)을 적용함
5. 최유효이용 건물의 건축비는 표준단가를 적용함

<자료 9> 대상부동산 및 최유효이용 부동산의 시장임대료 관련 자료

1. 대상부동산 관련 시장임대료

구분	임대사례 1	임대사례 2	임대사례 3	대상부동산
소재지	S시 K구 S동	S시 K구 S동	S시 K구 S동	S시 K구 S동 100
건물명	가 빌딩	나 빌딩	다 빌딩	○○ 빌딩
층(지상/지하)	17F / B3	5F / B2	5F / B2	5F / B2
구조	철골철근 콘크리트	철근 콘크리트	철근 콘크리트	철근 콘크리트
건물연면적(㎡)	10,000	2,800	2,600	2,700
토지면적(㎡)	900	850	750	800
용적률(%)	800	230	210	220
용도지역	일반상업	일반상업	일반상업	일반상업
사용승인(년)	2022	1986	1987	1985
오피스빌딩 하위시장	B북부	B북부	B남부	B북부
보증금(원/㎡)	300,000	270,000	260,000	250,000
월임대료(원/㎡)	30,000	27,000	26,000	25,000
월관리비(원/㎡)	15,000	12,000	11,000	12,000
비고	시장임대료	시장임대료	시장임대료	계약임대료

- ※ 1) 오피스빌딩 하위시장이 다른 경우 그 격차는 <자료 10>을 기준으로 보정해야 함
- 2) 시장임대료 및 계약임대료는 기준시점에서 조사된 임대료이며, 연면적을 기준으로 함

2. 최유효이용 부동산 관련 시장임대료

구분	임대사례 4	임대사례 5	임대사례 6	최유효이용 부동산
소재지	S시 K구 S동	S시 K구 S동	S시 K구 S동	S시 K구 S동 100
건물명	라 빌딩	마 빌딩	바 빌딩	○○ 빌딩
층(지상/지하)	19F / B5	17F / B5	18F / B5	18F / B5
구조	철골철근 콘크리트	철골철근 콘크리트	철골철근 콘크리트	철골철근 콘크리트
건물연면적(㎡)	10,000	9,000	12,000	9,600
토지면적(㎡)	950	850	1,000	800
용적률(%)	799	780	800	800
용도지역	일반상업	일반상업	일반상업	일반상업
사용승인(년) (사용승인예정)(년)	2021	2022	2018	(2025)
오피스빌딩 하위시장	B남부	B북부	B북부	B북부
보증금(원/㎡)	270,000	300,000	290,000	—
월임대료(원/㎡)	27,000	30,000	29,000	—
월관리비(원/㎡)	14,000	15,000	15,000	—
비고	시장임대료	시장임대료	시장임대료	—

※ 1) 오피스빌딩 하위시장이 다른 경우 그 격차는 <자료 10>을 기준으로 보정해야 함

2) 시장임대료는 기준시점에서 조사된 최유효이용 부동산 관련 시장임대료이며, 연면적을 기준으로 함

<자료 10> 수익환원법 적용 관련 자료

1. 오피스빌딩 하위시장의 격차를 보정하는 자료는 조사가 불가능함

2. 렌트프리(Rent Free)는 없음

3. 임대사례와 대상부동산 및 최유효이용 부동산의 개별요인은 동일함

4. 직접환원법 및 할인현금흐름분석법에 적용할 조건은 다음과 같음

1) 환원율은 투자결합법으로 산출한 결과 연 4.5%임

2) 보증금 운용수익률은 연 3%, 공실손실상당액 및 대손충당금은 가능총수익의 5%, 보증금·연간 임대료·연간 관리비 상승률은 연 2%, 할인율은 시장에서 발표된 부동산투자수익률 및 물가상승률을 고려할 때 연 5%임

3) 직접환원법에 적용할 운영경비는 연간 관리비 중 70%, 할인현금흐름분석법에

적용할 운영경비는 연간 관리비 중 60%임

- 4) 복귀가액은 내부추계법을 적용하며, 재매도비용은 2%임
- 5) 대상부동산이 속한 B북부 오피스빌딩 하위시장은 최유효이용 부동산이 사용승인 된 후 인근지역에 GTX-A 노선 역이 신설 예정이고, C그룹 본사의 오피스빌딩이 신축되는 등 개발호재로 인해 복귀가액 산정을 위한 최종환원율은 할인율에서 0.5%p를 공제하여 적용하는 것이 타당한 것으로 조사됨
- 6) 할인현금흐름분석법은 최유효이용 부동산을 5년 보유 후 6년차에 매도하는 것으로 가정함
- 7) 할인을 및 기별 현재가치 계수는 다음과 같음

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
4.0%	0.961	0.924	0.889	0.854	0.821	0.790
4.5%	0.956	0.915	0.876	0.838	0.802	0.767
5.0%	0.952	0.907	0.863	0.822	0.783	0.746
5.5%	0.947	0.898	0.851	0.807	0.765	0.725

<자료 11> 기타 자료

1. 표준지공시지가 및 사례 선정 시 선정사유를 반드시 기재
2. 개별요인은 상승식으로 산출하되, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표기
3. 그 밖의 요인 보정치는 “표준지 기준 산정방식”을 적용
4. 각 감정평가방법의 시산가액은 천만원 단위 이하에서 절사하여 억원 단위로 표기
5. 최유효이용에 미달하는 거래사례의 총 거래가격은 토지 면적을 기준으로 거래되어 시점수정은 <자료 4> 시점수정 관련 자료를 적용
6. 할인현금흐름분석법의 현금흐름표는 1~6년 차를 모두 기재
7. 대상부동산의 감정평가액은 공시지가기준법 및 원가법 시산가액의 40%, 거래사례비교법 시산가액의 30%, 수익환원법 시산가액 30%로 적용하여 조정 및 결정
8. 대상부동산 건물의 철거비는 고려하지 않음

【문제 2】 토지 소유자인 甲 법인은 골프장 개발업체인 乙 법인과 다음과 같은 계약을 맺었다.

<계약내용>

- 乙 법인은 甲 법인의 토지를 임차하여 골프장(27홀)으로 개발하여 운영한다.
- 골프장 개발과 관련된 인허가 비용은 甲 법인 부담으로 하고 개발비용은 乙 법인 부담으로 한다.
- 乙 법인은 골프장 준공일로부터 연간 토지임대료 1,000,000,000원을 甲 법인에 매년 초 지급하며 연간 2%씩 임대료를 상승하여 지급한다.
- 골프장 운영과 관련된 제반 유지보수비용, 보험료, 제세공과 등은 운영자 부담으로 한다.
- 계약기간은 준공일로부터 10년이고, 계약기간 만료일 乙 법인이 개발한 모든 골프장 시설 등은 甲 법인으로 귀속되며, 甲 법인은 乙 법인의 최초 개발비용의 30% 상당액을 乙 법인에 지급한다.

乙 법인의 골프장 개발계획은 순조롭게 진행되어 2013.01.01에 준공하였다. 다음 물음에 답하시오. (35점) - 24회 1번

물음 1) 감정평가사 丙 씨는 甲 법인으로부터 2013.01.01자 甲 법인 소유토지에 대한 가치산정을 의뢰 받았다. 주어진 자료를 활용하여 가치를 산정하고 평가방법에 대해 서술하시오. (20점)

물음 2) 이러한 계약을 하는 甲 법인과 乙 법인은 합리적 의사결정을 하는 것인가에 대해 NPV 법으로 검토하고 서술하시오. (15점)

< 자료 1 > 토지목록(甲 법인)

기호	소재지	지번	지목	면적(m^2)	용도지역
1	A군 B면 C리	200	전	1,000	계획관리
2	A군 B면 C리	200-1	전	2,600	계획관리
3	A군 B면 C리	200-2	전	1,550	계획관리
4	A군 B면 C리	200-3	답	2,350	계획관리
5	A군 B면 C리	200-5	전	1,300	계획관리
6	A군 B면 C리	200-6	전	1,600	계획관리
7	A군 B면 C리	201	전	1,750	계획관리
8	A군 B면 C리	202	답	3,700	계획관리
9	A군 B면 C리	산 100-1	임야	4,500	계획관리
10	A군 B면 C리	산 100-2	임야	1,500,000	계획관리
11	A군 B면 C리	산 100-3	전	900	계획관리
계				1,521,250	

※ 사업승인면적은 1,450,000 m^2 이며, 나머지는 산 100-2번지 일부로서 자연림 상태의 원형을 유지하고 있음

< 자료 2 > 표준지 공시지가

(2013. 1. 1)

일련 번호	소재지	지번	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/ m^2)
1	A군 D면 E리	14 (××골프장)	201,000 (일단지)	임야	골프장	계획 관리	소로 한면	부정형 완경사	50,000
2	A군 B면 C리	190	4,627	전	전	계획 관리	세로 (가)	부정형 완경사	30,000
3	A군 B면 C리	210	1,096	답	답	계획 관리	세로 (불)	부정형 완경사	20,000
4	A군 B면 C리	산 110	32,000	임야	임야	계획 관리	세로 (불)	부정형 완경사	12,000

※ 상기 표준지 공시지가는 2013. 1. 1 고시된 것으로 봄

< 자료 3 > 요인비교

1. 본건 준공된 골프장과 일련번호 1 비교표준지는 제반여건이 유사하나 접근성 등에서 본건이 약 2% 우세함
2. 소지상태로서의 본건은 일련번호 2~4와 비교시 지목별로 대체로 유사하나 본건 "전"은 표준지 대비 3%, 본건 "답"은 표준지 대비 2%, 본건 "임야"는 표준지 대비 1%씩 각각 우세함
3. 주변 거래사례나 평가선례를 분석하여 보면 표준지 일련번호 1은 기타요인보정이 필요 없으나 표준지 일련번호 2, 3은 10%, 표준지 일련번호 4는 20% 기타요인보정이 필요함

< 자료 4 > 제 비용

1. 인허가 관련비용 :

인허가 비용	1,500,000,000원
제반부담금	2,500,000,000원
제세공과	500,000,000원
기타	3,000,000,000원
계	7,500,000,000원

2. 골프장 조성(개발)공사 비용: 홀당 1,400,000,000원

< 자료 5 > 주변사례 및 시장동향

주변 유사 골프장의 사례를 보면 연간 9홀 기준으로 20억원의 영업이익이 발생하는 것으로 조사되었으며, 향후 매년 영업이익증가율은 1% 정도일 것으로 추정됨. 그러나 시장의 수요·공급을 예측하여 보면 연간 9홀 기준으로 22억원이 한계점인 것으로 조사됨.

< 자료 6 > 기타

1. 클럽하우스 등 건물은 고려하지 아니함.
2. 인허가 및 개발에 관한 제 비용은 준공일에 투입된 것으로 가정하며, 영업이익의 발생시점은 토지임대료를 지급하는 매년 초에 발생하는 것으로 가정함.
3. 준공 후 제반세금은 고려하지 아니하며 영업이익은 현금유입액으로 봄.
4. 본건 투자에 있어 타인자본은 고려하지 아니함.
5. 현금흐름(cash flow)에 적용된 할인율은 연 7%로 조사되었음.
6. 기말복귀액 산정 시 영업이익과 골프장 가치에 적용할 환원이율은 연 8%로 조사되었음.
7. 본건 주변 표준지 공시지가의 향후 10년 후 예상상승률은 10% 정도임.

< 자료 7 > 시간가치율**1. 현재 가치율(7%)**

1기초	2기초	3기초	4기초	5기초	6기초	7기초	8기초	9기초	10기초	10기말
1.000	0.9346	0.8734	0.8163	0.7629	0.7130	0.6663	0.6227	0.5820	0.5439	0.5083

2. 미래 가치율(2%)

1.02^0	1.02^1	1.02^2	1.02^3	1.02^4	1.02^5	1.02^6	1.02^7	1.02^8	1.02^9	1.02^{10}
1.00	1.0200	1.0404	1.0612	1.0824	1.1041	1.1262	1.1487	1.1717	1.1951	1.2190

3. 미래 가치율(1%)

1.01^0	1.01^1	1.01^2	1.01^3	1.01^4	1.01^5	1.01^6	1.01^7	1.01^8	1.01^9	1.01^{10}
1.00	1.0100	1.0201	1.0303	1.0406	1.0510	1.0615	1.0721	1.0829	1.0937	1.1046

【문제 3】 이대한 씨는 甲구 乙동에 소재한 구형 단독주택을 구입하여 철거한 후, 다가구주택을 신축하여 임대하고자 한다. 다음의 자료를 활용하여 신축 예정 다가구주택의 수익가치를 산정하고, 이 사업으로 인한 요구수익률을 충족시킬 수 있는 구형 단독주택의 최대 매수(지불) 가능 가격을 산정 하시오. (15점)-21회 4번

< 자료 1 > 신축예정 다가구주택의 개요

1. 총 18개의 단위 호로 구성된 철근콘크리트조의 원룸형으로 기존주택 철거비를 포함하여 신축공사비는 총 550,000,000원이 소요될 예정이다.
2. 신축 건물의 예상 임대료는 각 단위 호당 임대보증금 10,000,000원에 월세 800,000원을 받을 수 있을 것으로 추정되며, 월세 징구에 따른 시간가치는 고려하지 아니함.
3. 임대보증금의 운용이율은 1년만기 정기에금금리 수준인 연 4%가 적정한 것으로 조사되며, 예상되는 공실손실상당액 및 대손액 등은 가능총수익(PGI)의 8%, 관리 등에 소요되는 제반 경비는 유효총수익(EGI)의 20%로 예상된다.

< 자료 2 > 인근 유사 다가구주택의 거래사례 및 임대자료 (사례 수 : 3개)

1. 사례1 : 2009년 1월 - 매매금액 2,000,000,000원
연간 순수익(NOI) 220,000,000원
2. 사례2 : 2009년 6월 - 매매금액 2,000,000,000원
연간 순수익(NOI) 180,000,000원
3. 사례3 : 2010년 8월 - 매매금액 1,800,000,000원
연간 순수익(NOI) 180,000,000원

< 자료 3 > 기타 참고사항

1. 이대한씨는 사업자본의 50%를 차입(타인자본)할 예정이다. 차입자금의 연간 금리 수준은 10%이며, 자기자본에 대한 요구수익률은 위험을 고려하여 차입자금 금리수준의 2배를 기대하고 있음. 한편, 본 사업에 적용할 종합적인 요구수익률은 물리적 투자결합법을 활용하여 산정할 예정이다.
2. 수익가치 산정에 사용할 환원이율은 시장추출법에 의하여 산정하되, 수집된 자료 중 가장 최근의 자료에 50%의 가중치를 두고, 나머지 자료는 동일한 비중으로 취급할 예정이고, 환원방법은 직접법에 의함.

【문제 4】 주어진 자료는 2010년 상반기에 월별로 수집된 실거래 사례의 토지단가 (원/ m^2)이다. A시 외곽의 동일수급권 내 자연녹지지역의 '답'에 대한 자료로써 용도 및 규모가 유사하며 제반 요인의 차이가 없다. 또한, 대상 기간 동안 지가 변동도 미미하였다. 이 자료에만 의거하여 금년 7월 1일 기준으로 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률상 언급되는 '성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격'을 결정하고자 한다. 다음의 순서에 입각하여 요구하는 값을 모두 구하고, 적정가격을 결정하되, 그 사유를 설명하시오. (10점)-21회 5번

물음 1) 범위(range) 및 평균(mean)의 산정

물음 2) 중위값(median) 및 최빈치(mode)의 산정

물음 3) 적정가격결정 사유의 설명

< 자료 > 수집된 토지 가격자료 : 총 12개

1. 2010년 1월 : 190,000원, 180,000원
2. 2010년 2월 : 190,000원, 200,000원
3. 2010년 3월 : 238,000원, 190,000원, 210,000원
4. 2010년 4월 : 225,000원
5. 2010년 5월 : 210,000원, 210,000원
6. 2010년 6월 : 195,000원, 210,000원

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 '甲'은 아래 부동산에 대한 평가의뢰를 받고 감정평가가격을 산정하고자 한다. 주어진 자료를 활용하여 아래의 물음에 답하시오. (35점)-18회 1번

물음 1) 표준지 공시지가를 기준으로 하여 토지가격을 산정하시오.

물음 2) 거래사례를 활용하여 토지가격을 산정하시오.

물음 3) 조성사례를 활용하여 토지가격을 산정하시오.

물음 4) 임대사례를 활용하여 토지가격을 산정하시오.

물음 5) 토지가격을 결정하고 원가법을 적용하여 건물가격을 결정한 후 대상 부동산의 감정평가가격을 구하시오.

< 자료 1 > 대상부동산의 개황

소재지	A시 B구 C동 197번지
평가목적	일반거래
기준시점	2007.08.26
토지에 관한사항	· 지역개황: 평가대상토지는 주간선도로와 연계되는 보조간선도로변에 소재하며, 인근지역은 현재 상권이 잘 형성되어 있는 성숙한 노선상가지대임 · 용도지역: 제3종 일반주거지역 · 접면도로상태: 남측으로 15m도로에 동측으로 2m정도의 골목길에 양면접합 · 지목: 대, 면적: 500㎡ · 형상, 고저: 세장형, 평지 · 약 35㎡는 도시계획시설 도로에 저촉됨
건물에 관한사항	· 구조, 면적: 철근콘크리트조 슬래브 지붕 10층 근린생활시설 1,200㎡ · 준공일자: 1996.09.20 · 건물층축: 11층 60㎡(구조-적벽돌조슬래브 지붕, 용도-직원숙소) · 증축일자: 2003.05.03 · 건물 총 공사비: 670,000,000원(공사비 중 50,000,000원은 기초 터파기공사 시 예상치 못한 지하암반 노출로 이를 제거하는데 소요된 공사비임) · 부대설비: 냉난방설비, 승강기, 화재탐지설비 · 증축부분을 제외한 기존 건물은 관리상태가 다소 불량하여 3년 정도의 관찰 감가를 요함

< 자료 2 > 인근 표준지 공시지가(공시기준일: 2007.01.01.)

(단위: 원/㎡)

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	이용상황	용도지역	도로교통	형상지세	주위환경	공시지가
1	C동	10	510	상업용	3종일주	중로한면	세장형평지	미성숙 상가지대	970,000
2	C동	20	483	업무용	3종일주	중로각지	정방형평지	성숙중인 상가지대	1,030,000
3	C동	30	451	상업나지	3종일주	중로한면	가장형평지	성숙한노선 상가지대	1,100,000
4	C동	40	3,135	상업용	3종일주 근린상업	중로각지	세장형평지	성숙한노선 상가지대	1,050,000
5	C동	80	420	상업나지	3종일주	소로각지	정방형평지	변화한 상가지대	1,000,000

< 자료 3 > 지가변동률

1. 용도지역별, 이용상황별 지가변동률

(단위 : %)

구분	상업지역	주거지역	대		기타
			상업용	주거용	
2005년	2.378	3.193	1.154	2.156	3.004
2006년	1.268	2.158	1.487	1.389	1.167
2007년 1월	0.045	0.136	0.327	0.841	0.324
2007년 2월	0.069	0.519	0.423	0.346	0.813
2007년 3월	0.148	0.328	0.238	0.518	0.193
2007년 4월	0.085	0.137	0.327	0.542	0.426
2007년 5월	0.043	0.420	0.409	0.209	0.823
2007년 6월	0.166	0.256	0.178	0.218	0.204

※ 2005년도와 2006년도의 지가는 연중 균등하게 상승하였다

< 자료 4 > 생산자 물가지수

2006년 1월	105.3	2006년 7월	107.6	2007년 1월	108.9
2006년 2월	105.8	2006년 8월	107.5	2007년 2월	109.3
2006년 3월	106.7	2006년 9월	107.9	2007년 3월	108.7
2006년 4월	106.3	2006년 10월	108.1	2007년 4월	108.6
2006년 5월	106.9	2006년 11월	108.0	2007년 5월	109.0
2006년 6월	107.3	2006년 12월	108.4	2007년 6월	109.6

< 자료 5 > 토지 개별 요인

1. 형상별 개별요인표

가장형	정방형	세장형
1.00	0.95	0.93

2. 도시계획 저촉여부에 따른 개별요인표

미저촉	저촉
1.00	0.85

< 자료 6 > 사례자료

구분	거래사례		조성사례	임대사례
	사례 1	사례 2	사례 1	사례 1
용도지역	3종 일주	3종 일주	3종 일주	3종 일주
비교치 (대상지/사례지)	1.05	1.25	0.97	0.97
건물구조 등	철근콘크리트조 슬래브지붕 11층	철근콘크리트조 슬래브지붕 20층	—	철근콘크리트 조슬래브지붕 13층
용도	판매시설	사무실		근린생활시설
부대설비	승강기 화재탐지설비 스프링클러 냉난방설비	승강기 화재탐지설비 냉난방설비 스프링클러		승강기 화재탐지설비 스프링클러 냉난방설비 주차타워
내용년수	주체부분 : 40년 부대설비 : 20년	주체부분 : 40년 부대설비 : 20년		주체부분 : 40년 부대설비 : 20년
준공시점	1998.09.27	2003.10.17	2006.01.01	2001.08.05
거래시점	2007.01.13	2006.12.16	2006.07.13	—
사례의 특징	거래가격을 분석 한 결과 통상적인 건물 감정평가액 보다 10% 높은 금액으로 거래된 것으로 판단됨.	정상거래	토지매입비 : 900,000,000원 조성공사비 : 400,000,000원 공사비는 착공시점(2004.01.01)에 1/2지급, 2005.01.01에 1/2지급 판매관리비 및 부대비용 : 조성공사비 의 20%(준공시점에 지급) 토지매입시점: 2003.01.01 공사착공시점: 2004.01.01 공사준공시점: 2006.01.01 공사비 등은 표준적이며 시장 이자율은 연 8%를 적용	—
토지 건물의 규모	대지: 505㎡ 건물연면적: 1,232㎡	대지: 1,231㎡ 건물연면적 : 2,328㎡	대지: 1,770㎡ 건물연면적:3,321㎡	대지: 550㎡ 건물연면적: 1,200㎡
거래가격	1,235,000,000원	2,860,000,000원	—	—

< 자료 7 > 임대사례 내역 : 최근 1년간 임대내역 및 필요 제경비

(단위 : 원)

지출항목(연간)	수입항목(연간)
유 지 관 리 비 : 6,000,000 제 세 공 과 금 : 8,000,000 손 해 보 험 료 : 3,000,000 대 손 상 각 액 : 15,000,000 공실손실상당액 : 2,000,000 장 기 차 입 이 자 : 1,500,000	보 증 금 운 용 익 : 10,000,000 임 료 수 입 : 144,000,000 주 차 료 수 입 : 14,000,000

- ※ · 손해보험료는 소멸성임
· 감가상각비는 별도 계산을 요함

< 자료 8 > 건물신축단가

	제조달원가(원)	내용년수	잔가율
철근콘크리트조	600,000	40년	10%
적벽돌조 슬래브	510,000	35년	10%

< 자료 9 > 건물부대설비 보정단가

부대설비 구분	적용단가	비고
승강기	50,000원/m ²	12층 미만
	60,000원/m ²	12층 이상
화재탐지설비	4,000원/m ²	
스프링클러	6,000원/m ²	
냉난방설비	65,000원/m ²	
주차타워	150,000,000원/식	12층 미만
	180,000,000원/식	12층 이상

< 자료 10 >

1. 토지의 환원이율 : 연8%
2. 건물의 상각후 세공제전 환원이율 : 연10%
3. 단가는 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 구함
4. 지가변동을 산정시 미고시 기간은 직전월의 변동률을 연장 적용하며, 백분율로 소숫점 넷째자리에서 반올림 할 것
5. 비교표준지 선정시 도로조건에 유의할 것

【문제 2】 토지소유자 J씨는 C시 D읍 E리 30번지 토지에 대하여 토지등기부등본을 첨부하여 감정평가사 S씨에게 아래와 같은 조건으로 부동산자문 의뢰를 하였다. 주어진 자료를 활용하여 물음에 답하시오. (35점)－19회 2번

물음 1) 2008. 01. 01을 기준시점으로 하여 토지의 시장가치를 평가하시오. (5점)

물음 2) 2008. 01. 01을 기준시점으로 하여 적산임료 산정을 위한 토지의 기초가격을 평가하시오. (5점)

물음 3) 2008. 01. 01을 기준시점으로 하여 <자료 3>에 주어진 투자조건 등을 만족하는 토지의 투자가격을 결정하시오. (15점)

물음 4) 2008. 09. 21을 기준시점으로 하여 토지의 시장가치를 평가하시오. (5점)

물음 5) 2008. 01. 01을 기준시점으로 한 앞의 세 가지 가격을 가치기준(Valuation Bases)에 따라 비교·설명하시오. (5점)

< 자료 1-1 > 사전조사사항 I

1. 등기부등본

1) 토지등기부등본(의뢰 시 첨부서류)

소재지번	지목	면적	기타사항
C시D읍E리 30번지	임야	630㎡	－

2) 건물등기부등본

소재지번 및 건물번호	건물내역	기타사항
C시D읍E리 30번지	목조 함석지붕 창고 단층 36㎡	－

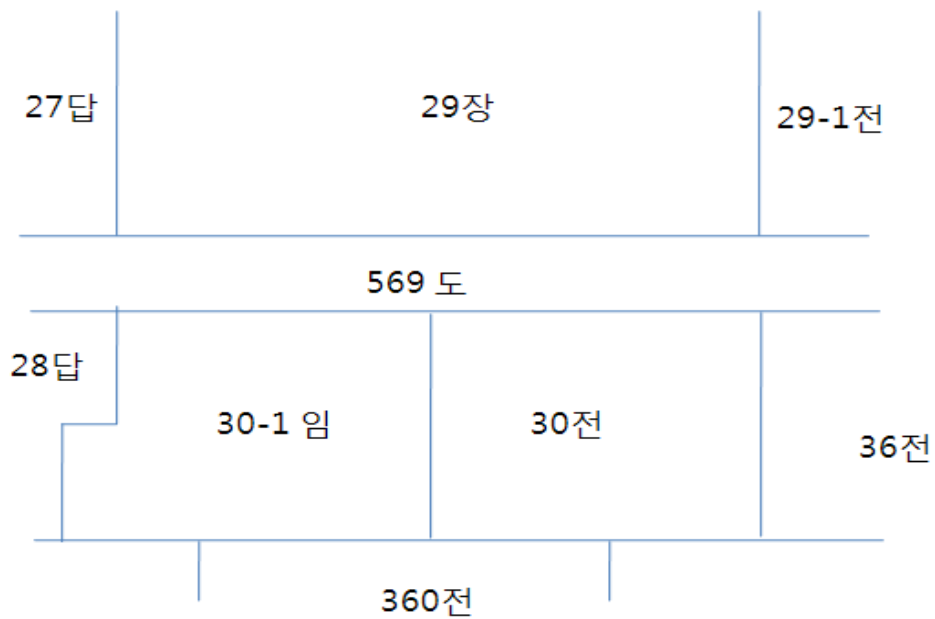
2. 토지대장

토지소재	지번	토지표시		
		지목	면적(㎡)	사유
C시D읍E리	30	전	300	2007년 12월 28일 분할되어 본번에 -1을 부함 2007년 12월 30일 임야에서 전으로 등록전환
C시D읍E리	30-1	임야	330	2007년 12월 28일 30번지에서 분할

3. 건축물대장등본 : C시D읍E리 30번지 및 동소 30-1번지는 건물이 등재되어 있지 않음.

4. 토지이용계획확인원 : 관리지역, 토지거래계약에 관한 허가구역

5. 지적도



< 자료 1-2 > 사전조사사항 II

1. 인근의 비교가능한 표준지 공시지가

(공시기준일 : 2008. 01. 01)

연 번	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)
1	C시D읍E리 23	455	전	전	관리	세로가	부정형 완경사	62,000
2	C시D읍E리 50	766	답	답	관리	맹지	부정형 평지	51,000
3	C시D읍E리 135	356	대	단독 주택	관리	세로가	부정형 평지	95,000
4	C시D읍E리 150	420	차	주차장	관리	세로가	부정형 평지	68,000
5	C시D읍E리 200	300	대	상업용	관리	소로 한면	부정형 평지	190,000
6	C시D읍E리 356	836	임	토지 임야	관리	세로 (불)	부정형 완경사	43,000
7	C시D읍E리 산12	4,260	임	자연림	관리	세로가	부정형 완경사	30,000

2. 지가변동률 : 국토해양부장관 발표자료로 추정한 2008. 01. 01부터 2008. 09. 21
까지의 C시 관리지역 지가변동률은 1.000%임.

3. 가격자료 및 기타사항

- 1) 당해지역의 공시지가 수준은 적절한 균형을 유지하고 있으며 적정지가를 비교적
잘 반영하고 있으나 2008. 03. 02 이후 대지에 대한 수요증가로 국지적인 가격
변동이 있었음.
- 2) 실거래가는 일부 포착되었으나 세부내역이 없어 검토가 어려움.
- 3) 신뢰할 만한 평가선례자료는 다음과 같음.

연 번	소재지	면적 (㎡)	지 목	이용 상황	용도 지역	평가 목적	가격 시점	평가가격 (원/㎡)
1	C시D읍E리 140	455	대	단독	관리	경매	2008. 07. 11	140,000
2	C시D읍E리 225	766	대	상업용	관리	경매	2008. 06. 20	300,000

※ 평가선례 및 기타자료 등을 종합검토한 바 2008. 09. 21 기준 대상토지 평가시 그 밖
의 요인 보정필요성이 제기되었으며, 분석결과 그 수치는 1.30으로 산정되었음.

< 자료 2-1 > 현장조사사항 I : 2008. 01. 01 기준

1. C시D읍E리 30번지

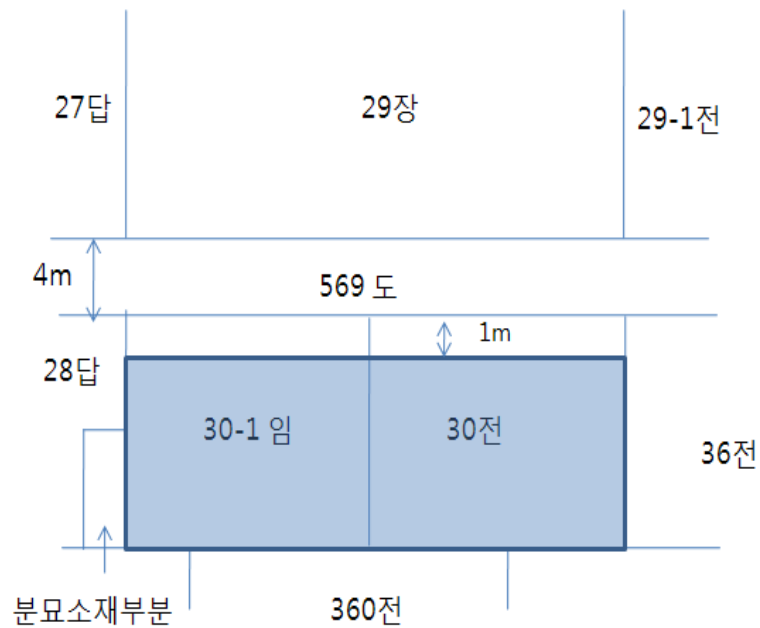
- 1) 인접토지와 등고평탄한 토지로 현재 지표 위에 부직포를 덮고 주차장 부지로 이용중이고 유의할 만한 다른 물건은 없었음.
- 2) 당해토지는 북측에 인접한 A공장에 일시적으로 주차장 부지로 임대 중이라 하며 제시받은 임대차계약서 내용은 아래와 같음.
 - 소재지 : C시D읍E리 30번지
 - 당사자 : 임대인 J, 임차인 A공장 대표이사 R
 - 임대면적 및 용도 : 300㎡, 주차장부지
 - 임대금액 : 금--,--원
 - 임대기간 : 2008. 01. 01 ~ 2008. 12. 31
 - 기타사항 : 임대기간은 J씨의 사정에 의해 임의로 종료될 수 있고 이에 따른 부담은 없으며, 임대 종료 시 임차인이 설치한 주차관련 지장물(부직포 등)은 임차인이 제거하기로 함.

2. C시D읍E리 30-1번지

- 1) 인접토지와 등고평탄한 부정형토지로 현재 전으로 이용중이고 남서측일부에는 P씨의 중중묘지가 소재하고 있어 이를 확인한 바 면적은 30㎡이고 보존가치가 있어 보존묘지로 지정되어 있는 것으로 조사됨.
- 2) 소유자에 따르면 분할 전(前) 30번지는 수년전에 전으로 개간되었고 농지원부에도 등재되어있다 하며 이는 사실로 확인됨.
- 3) 이 토지는 이웃에 거주하는 P씨에게 임대중인 것으로 조사되었으며 제시받은 임대차계약서 내용은 아래와 같음.
 - 소재지 : C시D읍E리 30-1번지
 - 당사자 : 임대인 J, 임차인 P
 - 임대면적 및 용도 : 330㎡, 전
 - 임대금액 : 금--,--원
 - 임대기간 : 2008. 01. 01 ~ 2008. 12. 31
 - 기타사항 : 임대계약은 기간 중 J가 임의로 해지할 수 있고 수년간 임대해온 점을 고려하여 별도의 부담은 없도록 함.

< 자료 2-2 > 현장조사사항 II : 2008. 09. 21 기준

1. 현장조사 시 건축공정률이 80% 정도인 상업용건물을 신축 중이었고 부지 조성 공사는 완료된 상태였음.
2. 제시받은 건축허가서 내용
 - 1) 건축구분 : 신축
 - 2) 대지위치 : C시D읍E리 30, 동소 30-1
 - 3) 대지면적 : 560㎡
 - 4) 주용도 : 제1종근린생활시설(소매점)
 - 5) 건축물내역 : 경량철골조 판넬지붕, 1층, 연면적 200㎡
 - 6) 허가번호 : 2008-도시건축과-신축허가-5
 - 7) 허가일자 : 2008. 06. 30
 - 8) 부속 협의조건 : 종전토지 중 40㎡는 도로로 기부채납하고 사업부지는 사업 완료 후 지목변경하여야 함.



※ 음영부분은 건축허가서상 사업부지임

< 자료 3 > 투자가격을 위한 참고자료

1. 투자조건

- 1) 투자대상 : 숙박시설(모텔 : 객실30개)
- 2) 투자조건 : 기준시점에서 소득수익률 $\geq 15\%$ 이면 투자(단, 소득수익률 = 순영업소득(NOI)/부동산 평가액(V)으로 하되, 부동산평가액은 공시지가를 기준한 토지가액과 원가법에 의한 건물가액으로 판단하기로 함.)

2. 기타 조사자료 및 참고사항

1) 인근의 숙박업소 조사내역

인근의 숙박업소에 대하여 규모를 제외한 가격요인 보정 후의 안정화된 소득자료는 다음 표와 같으며 현재까지는 신뢰할만한 것으로 보인다. 감정평가사 S씨의 선임평가사는 가능총소득(PGI), 객실점유율 등의 자료를 분석하여 적절히 활용할 것을 권고하였다. 추세가 있는 경우에는 회귀분석법(Regression Analysis)을 적용하되, 평가서에 세밀한 계산과정은 기술하지 않아도 무방하다고 조언하였다.(단, 구축모형은 유의하다고 가정하고 회귀계수와 회귀상수는 소수점 둘째자리까지 산정함)

조사시점	규모(객실수)	PGI/객실 · 월(천원)	객실점유율(%)
2006.12	15	700	75.5
2007.02	30	800	82.2
2007.03	31	810	81.8
2007.05	16	690	74.1
2007.06	30	800	80.5
2007.08	29	790	80.0
2007.10	15	710	72.2
2007.12	30	800	78.8

※ 조사시점은 매월 초일일 기준하고, 충당금은 무시함

- 2) 기타소득은 자판기 등의 수익으로 1만원/월 · 객실을 거둘 수 있을 것으로 본다.
- 3) 운영경비(OE)는 제반자료를 분석한 바 아래와 같이 의미있는 결과를 얻을 수 있었다.

$$\text{회귀상수}(a) = \frac{(\sum y \cdot \sum x^2 - \sum x \cdot \sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$\text{회귀계수}(b) = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$\hat{y} = 1,200,000\text{원} + 0.4X \quad (\hat{y} : \text{운영경비}, X : \text{가능총소득}, R^2 = 0.951)$$

- 4) 환원율은 신뢰할 만하고 의미있는 시장자료를 분석한 결과 다음과 같이 적용 가능한 결과를 얻을 수 있었다.

구분	지가변동성 낮음	지가변동성 중립	지가변동성 높은
토지 환원율	8%	10%	12%
건물 환원율	10%	11%	12%
발생확률	10%	40%	50%

- 5) 건축업자가 제시한 숙박시설의 건물투자비용은 730,000,000원이고 구성항목은 다음과 같으나 건물평가 시 원가법에 의한 건물평가항목으로 인정하기 어려운 것은 조정이 필요함.

구분		비율(%)	내역
직접 투자비	1. 설계비	4.0	감리비, 설계비용
	2. 기본건축비	25.0	기초 및 골조공사비 등
	3. 내외장공사비	25.0	미장, 창호공사 등
	4. 기계 설비비	18.0	냉난방, 엘리베이터 등
	5. 전기설비비	10.0	전기 및 통신공사비 등
	6. 집기비품	4.0	비품, 소모품 등 동산
	소계	86.0	
간접 투자비	7. 일반관리비	3.0	
	8. 이윤, 기타	5.0	이윤, 건설이자 등
	소계	8.0	
개업비	9. 개업준비금	4.0	개업 전 인건비, 판촉비 등
	10. 운영자금	2.0	초기운전자금
	소계	6.0	
총계		100.0	

< 자료 4 > 기타 참고사항

1. 지역요인 : 동일함

2. 개별요인 : 이용상황이 동일하면 별도의 지목감가는 하지 아니함.

1) 도로접면

구분	소로한면	세로가	세로(불)	맹지
소로한면	1.00	0.93	0.86	0.83
세로가	1.07	1.00	0.92	0.89
세로(불)	1.16	1.09	1.00	0.96
맹지	1.20	1.12	1.04	1.00

2) 형상

구분	정방형	장방형	사다리형	부정형
정방형	1.00	0.99	0.98	0.95
장방형	1.01	1.00	0.99	0.96
사다리형	1.02	1.01	1.00	0.97
부정형	1.05	1.04	1.03	1.00

3) 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.97
완경사	1.03	1.00

【문제 3】 경기도 태평시 남구 춘향동에 사는 K씨는 6년 전 자신의 주택이 근린공원 조성사업에 편입되어 손실보상을 받고 인접지로 이주하였다. 그 후 K씨가 새로 이주한 주택이 다시 OO공사가 시행하는 택지개발사업지구에 편입되었다. 택지개발사업에 따른 기대심리로 사업지구 내의 토지가격이 상당히 상승하였고, 이와는 별도로 2006.12.20 자 정부의 도로사업(서울-태평 고속화도로 건설공사)계획 발표로 인하여 사업지구를 포함한 인근지역의 토지가격이 약 10% 상승하였다.

다음 자료를 활용하여 OO공사가 K씨에게 지급하여야 할 토지 및 지장물의 총보상금액을 산정하시오. (20점)-18회 3번

< 자료 1 > 택지개발사업 개요

1. 택지개발지구 지구지정일 : 2004.06.22
2. 택지개발 승인고시일 : 2005.08.03
3. 택지개발사업 실시계획인가일 : 2006.03.08
4. 보상평가 현장조사일 : 2007.01.11 ~ 2007.01.20.

< 자료 2 > 편입대상물건의 상황

1. 토지

- 1) 소재지 : 태평시 남구 춘향동 71, 대, 500㎡(토지대장상 면적)
- 2) 용도지역 : 자연녹지지역
- 3) 기타제한 : 군사시설보호구역, 도시계획시설 도로 저축(저축비율은 전체면적의 약 15%)
- 4) 형상, 고저 : 사다리, 완경사
- 5) 접면도로상태 : 세로한면

2. 지장물

기호	용도	공부	현황	건축년도
1	주택	적벽돌조 슬래브 50㎡	시멘벽돌조 슬래브 45㎡	1990.09.01
2	주택	블록조 기와 18㎡	공부와 동일	1993.07.06
3	축사	—	블록조 슬레이트 155㎡	1996.08.20 무허가

< 자료 3 > 공시지가 표준지 현황

1. 택지개발사업지구내 표준지

(단위 : 원/㎡)

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공법상 제한사항	각 연도별 공시지가		
									2004	2005	2006
1	춘향동	19	429	전	자연 녹지	세로 한면	세장형 저지	군사시설 보호구역, 도로저촉	130,000	150,000	170,000
2	춘향동	33-1	530	단독	자연 녹지	세로 각지	부정형 완경사	군사시설 보호구역	160,000	175,000	195,000
3	춘향동	53	501	주거 나지	자연 녹지	세로 한면	세장형 평지	군사시설 보호구역, 광장저촉	150,000	180,000	198,000
4	춘향동	69	483	단독	자연 녹지	세로 (불)	사다리 평지	-	155,000	175,000	187,000

2) 택지개발사업지구외 인근지역 표준지

(단위 : 원/㎡)

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공법상 제한사항	각 연도별 공시지가		
									2004	2005	2006
5	춘향동	201	853	단독	자연 녹지	세로 한면	세장형 평지	군사시설 보호구역, 도로저촉	145,000	148,000	151,000
6	춘향동	256	428	주거기타 (교회)	자연 녹지	세로 각지	부정형 평지	군사시설 보호구역	150,000	153,000	158,000
7	춘향동	289	360	단독	자연 녹지	세로 한면	세장형 완경사	군사시설 보호구역, 도로저촉	155,000	158,000	161,000
8	춘향동	321-3	411	주거 나지	자연 녹지	세로 한면	사다리 평지	-	150,000	153,000	155,000

< 자료 4 > 지가변동률

(단위 : %)

구 분	행정구역	상업지역	주거지역	녹지지역	공업지역
2005년	태평시 남구	2.945	3.051	2.365	2.197
2006년	태평시 남구	1.425	2.208	3.016	1.511
2007년 1월 ~ 3월 누계	태평시 남구	1.425	1.097	2.333	0.997
2007년 4월	태평시 남구	0.162	0.136	1.231	0.674
2007년 5월	태평시 남구	0.201	0.601	0.337	0.354
2007년 6월	태평시 남구	0.152	0.238	0.601	0.784

*2004년 지가변동률은 포함임.

< 자료 5 > 토지가격 비준표(경기도 태평시)

1. 도시계획시설

미저촉	학교	도로
1.00	0.90	0.85

2. 공법상 제한상태

미저촉	군사시설 보호구역
1.00	0.75

< 자료 6 > 지역요인 : 각 표준지와 대상지의 지역요인은 동일함

< 자료 7 > 개별요인

1. 접면도로

세로불	세로한면	세로각지
1.00	1.07	1.10

2. 형상

부정형	사다리	세장형	정방형, 가장형
1.00	1.05	1.08	1.10

3. 고저

완경사	평지	저지
1.00	1.05	1.01

< 자료 8 > 이전공사 항목(재조달원가 대비 비율)

기호	구분	노무비	해체비	이전비	자재비	폐자재 처분익	설치비	재조달원가 (원/㎡)	내용 년수
1	적벽돌슬래브조 주택	0.213	0.157	0.138	0.213	0.086	0.160	680,000	40
2	시멘트벽돌조슬래브 주택	0.207	0.143	0.135	0.208	0.053	0.168	520,000	35
3	블록조 기와주택	0.120	0.153	0.141	0.111	0.065	0.165	480,000	45
4	철골조 슬레이트 축사	0.123	0.137	0.135	0.116	0.031	0.167	120,000	15
5	블래조 슬레이트 축사	0.115	0.145	0.140	0.110	0.014	0.169	150,000	20

< 자료 9 > 유의사항

1. 지역요인과 개별요인의 비교수치는 각 세항목별로 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시한다.
2. 토지 및 지장물 적용단가는 100원 단위에서 반올림하여 1,000원 단위까지 표시한다.
3. 감가수정은 만년감가를 적용한다.
4. 현행 보상법령 내용대로 평가하시오.
5. 토지보상법 제70조제5항은 적용하지 않음.
6. 택지개발사업지구내 표준지를 선정하시오.

【문제 4】 감정평가사 甲은 공익사업에 편입되는 물건에 대한 협의평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 적정보상액을 산정하시오. (10점) -32회 4번

< 자료 1 > 사업개요

1. 사업종류 : ○○ 도시계획도로사업
2. 사업명칭 : ○○~△△ 도로 확·포장공사
3. 사업기간 : 실시계획인가고시일부터 2년 이내
4. 실시계획인가고시일 : 2020년 11월 30일

< 자료 2 > 감정평가 의뢰내역

1. 기준시점 : 2021년 8월 7일
2. 지장물 의뢰목록

일련번호	소재지 지번	물건종류	규격	수량	비고
1	○○동 151-6	조적조 (1, 2층건물/상가)	일부편입	6m ²	보수비 포함 평가

< 자료 3 > 대상건물 현황

소재지 지번	구조	주용도	층별내역	사용승인일	비고
○○동 151-6	조적조	상가	1층: 100m ² 2층: 100m ²	2005. 11. 01	일부편입으로 인한 벽체보수 면적 : 23.79m ²

< 자료 4 > 재조달원가 관련 자료 등

1. 표준단가

분류번호	용도	구조	급수	표준단가 (원/㎡)	내용연수
4-1-4-3	점포 및 상가	조적조	3	1,060,000	45

2. 부대설비 보정단가

항목	단가	비고
화재탐지설비	20,000원/㎡	연면적 기준
TV공시청설비	3,000원/㎡	연면적 기준
위생 · 급배수시설, 급탕설비	50,000원/㎡	연면적 기준, 급탕설비 미설치시 80% 적용
소화설비(옥내소화전)	6,000,000원/개	—

3. 보수공사비

항목	시장조사 내역	소유자 제시 내역
벽돌쌓기	800,000원/㎡	15,000,000원
테두리 보공사	1,300,000원	1,500,000원
보일러 보수공사	1,000,000원	2,000,000원
시설개선비	3,000,000원	3,500,000원
기타비용	제비용의 20%	제비용의 20%

< 자료 5 > 기타사항

1. 건물의 일부편입으로 인한 철거 시 시공하중에 대한 구조 안정성은 양호한 것으로 조사됨.
2. 대상건물은 위생·급배수시설, 화재탐지설비, 옥내소화전(2개)가 설치되어 있음.
3. 전체 건물 중 1층(창고) 및 2층(보일러실) 일부가 편입됨.
4. 편입면적이 과소하여 보수 후 잔여 건축물의 가격감소는 없음.
5. 소유자는 건물보수공사 기술자로 소유자 제시 보수공사비 내역은 직접 공사할 경우 공사비임.
6. 건물의 감가수정은 정액법(만년감가)을 적용하며, 적용단가 산정 시 백 원 단위에서 반올림함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 중앙토지수용위원회로부터 수용재결평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참고하고, 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)-35회 1번

물음 1) 대상토지의 감정평가에서 < 자료 4 >의 연도별 표준지공시지가 중 적절한 비교표준지의 공시기준일을 정하고 그 근거를 제시하시오. (10점)

물음 2) 대상토지의 감정평가에서 적용할 지가변동률은 첫째, 비교표준지가 소재하는 해당 시·군·구의 용도지역별 지가변동률, 둘째, 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 용도지역별 지가변동률 중 어느 것인지를 결정하고 그 근거를 제시하시오. (10점)

물음 3) 대상토지에 대하여 시산가액에 대한 합리성 검토는 생략하고 보상평가액을 산정하시오. (10점)

물음 4) 대상지장물인 건물에 대한 보상평가액을 < 자료 10 > 과 < 자료 11 >을 참고하여 산정하시오. (10점)

< 자료 1 > 평가개요

- 1. 의뢰인 : 중앙토지수용위원회장
- 2. 사업시행자 : ○○공사
- 3. 평가목적 : 수용재결
- 4. 평가의뢰일자 : 2024. 6. 1.
제시된 기준시점(재결일) : 2024. 7. 1
사업인정고시일 : 2015. 12. 30.

< 자료 2> 사업개요

- 1. 사업명 : ○○산업단지 재생사업지구 기반시설공사
- 2. 사업시행지의 위치 : A광역시 B구 C동 10번지 일원
- 3. 사업의 규모 : 500,000㎡
- 4. 사업추진 경위
 - 2009. 9. 30. : 재생사업 우선사업지구 선정(국토교통부)
 - 2010. 2. 25. : ○○산업단지 재생계획 수립용역 착수
 - 2013. 12. 30. : 재생사업지구 지정(재생계획) 및 지형도면 고시
 - 2015. 12. 30. : 재생사업지구 지정(재생계획) 변경, 재생시행계획 승인고시 및 지형도면 고시

< 자료 3 > 의뢰목록

1, 대상토지 목록

일련 번호	소재지	지목	이용 상황	전체 면적	편입 면적	용도 지역	도로 교통	형상지세	주위 환경	피수 용자
1	B구 C동 10	공장 용지	공업 용	990	990	일반 공업	소로 한면	사다리형 평지	기존 공장 지대	乙

2. 지장물 목록

일련 번호	소재지	물건의 종류	구조 및 규격	수량	사용승인일	등급	내용 년수 (년)	피수 용자
가	B구 C동 10	공장	철골조 철골지붕틀 샌드위치판넬 잇기	660	2012. 3. 2.	중급	40	乙

< 자료 4 > 사업지구 내 표준지 공시지가 현황

기호		1	2	3	4	5
소재지		B구 C동 70	B구 C동 100	B구 C동 200	B구 C동 300	B구 C동 400
면적		850	450	600	290	1,800
지목		공장용지	대	공장용지	공장용지	대
이용상황		공업용	주상용	공업용	공업용	공업용
용도지역		일반공업	일반공업	일반공업	일반공업	일반공업
도로교통		소로각지	중로한면	소로한면	세로(가)	중로한면
형상 지세		세장형 평지	세장형 평지	부정형 평지	세장형 평지	가장형 평지
연도별 표준지 공시지가	2013.1.1.	700,000	900,000	690,000	610,000	850,000
	2014.1.1.	770,000	970,000	760,000	680,000	920,000
	2015.1.1.	850,000	1,030,000	840,000	750,000	990,000
	2024.1.1.	1,230,000	1,550,000	1,200,000	1,000,000	1,500,000

- 주1) 주위환경은 공히 기존공장지대임
주2) 대상토지와 지리적으로 인접한 정도는 기호 1,2,3,4,5 번의 순서임

< 자료 5 > A광역시 B구 전체 표준지공시지가의 평균변동률

구분	2014년/2013년	2015년/2013년	2024년/2013년	2024년/2015년
	3.523%	7.179%	12.055%	11.412%

< 자료 6 > 지가변동률 현황

－ A 광역시

구분	기간	지가변동률(%)
A광역시 공업지역	2013. 12. 30 ~ 2024. 7. 1	12.321 (1.12321)
	2015. 12. 30 ~ 2024. 7. 1	10.850 (1.10850)

－ A광역시 B구

구분	기간	지가변동률(%)
B구 공업지역	2013. 1. 1. ~ 2013. 12. 29.	3.795 (1.03795)
	2013. 12. 30 ~ 2024. 7. 1.	36.158 (1.36158)
	2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 29.	3.662 (1.03662)
	2015. 12. 30. ~ 2024. 7. 1.	19.450 (1.19450)
	2024. 1. 1. ~ 2024. 7. 1	0.225 (1.00225)

－ A광역시 B구와 인접한 인근 시·군·구

구분	기간	지가변동률(%)
C구 공업지역	2013. 12. 30 ~ 2024. 7. 1.	29.092 (1.29092)
	2015. 12. 30. ~ 2024. 7. 1.	25.350 (1.25350)
	2024. 1. 1. ~ 2024. 7. 1	2.358 (1.02358)

구분	기간	지가변동률(%)
D구 공업지역	2013. 12. 30 ~ 2024. 7. 1.	15.355 (1.15355)
	2015. 12. 30. ~ 2024. 7. 1.	13.270 (1.13270)
	2024. 1. 1. ~ 2024. 7. 1	2.032 (1.02032)

구분	기간	지가변동률(%)
E구 공업지역	2013. 12. 30 ~ 2024. 7. 1.	17.266 (1.17266)
	2015. 12. 30. ~ 2024. 7. 1.	15.850 (1.15850)
	2024. 1. 1. ~ 2024. 7. 1	1.985 (1.01985)

- 주1) 해당월의 지가변동률 이 미고시된 경우에는 직전월의 지가변동률을 연장하여 적용함
- 주2) 생산자물가지수는 고려하지 않기로 함

< 자료 7 > 거래사례 현황

기호	소재지	면적	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	거래단가	거래시점
가	B구 C동 30	780	공장 용지	공업용	일반 공업	소로 한면	사다리 평지	1,600,000	2013.2.18.
나	B구 D동 55	950	공장 용지	공업용	일반 공업	소로 각지	세장형 평지	2,400,000	2015.5.6.

- 주1) 기호 가)는 인근지역의 기존공장지대이고, 매수자가 양도소득세를 부담하는 조건으로 거래된 사례로 조사되며, 2013. 2. 18. ~ 2024. 7. 1.의 공업지역 지가변동률은 38.456% 임
- 주2) 기호 나)는 인근지역의 기존공장지대이고, 특수관계인간의 거래로서 고가로 거래된 사례로 조사되며, 2015. 5. 6. ~ 2024. 7. 1.의 공업지역 지가변동률은 20.795% 임.

< 자료 8 > 평가사례 현황

기 호	소재지	면적	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	보상가액	거래 시점	평가 목적
다	B구 C동 330	880	공장 용지	공업용	일반 공업	소로 한면	사다리 평지	2,600,000	2021. 12.25	협의 보상
라	D구 F동 100	1,100	공장 용지	공업용	일반 공업	소로 한면	세장형 평지	1,400,000	2022. 5.30	협의 보상
마	E구 G동 180	1,050	공장 용지	공업용	일반 공업	소로 한면	사다리 평지	1,800,000	2022. 7.25	담보

- 주1) 기호 다)는 인근지역의 기존공장지대로 ○○산업단지 재생사업지구 기반시설 공사에 편입되어 협의보상이 완료된 사례이고, 2021. 12. 25. ~ 2024. 7. 1. 의 공업지역 지가변동률은 3.456%임
- 주2) 기호 라)는 동일수급권 유사지역의 기존공장지대로 ○○관리소 건설공사에 편입되어 협의보상이 완료된 사례이고, 해당 공익사업의 시행에 따른 가격의 변동 이 반영되어 있지 않다고 인정되며, 2022. 5. 30. ~ 2024. 7. 1. 의 공업지역 지가변동률은 2.495% 임
- 주3) 기호 마)는 동일수급권 유사지역의 기존공장지대에 위치하며, 담보목적의 평가사례로서 2022. 7. 25. ~ 2024. 7. 1 의 공업지역 지가변동률은 2.793% 임

< 자료 9 > 가치형성요인 비교자료

－ 지역요인 격차율

비교표준지가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용과 사례가 있는 지역의 표준적인 획지의 최유효이용을 판정하여 비교함. B구 C동(비교표준지 소재)은 D구 F동(사례 소재)과 지역요인을 비교하였을 때 가로와 계통 및 연속성 등에서 5%정도 우세하며, 산업도로 통과와 접근의 용이성에서 20%정도 우세한 것으로 나타남. 그 외 지역 간 지역요인은 상호 대등한 것으로 판단됨.

－ 개별요인 격차율

토지용도		주거용	상업업무	주상복합	공업용
	주거용	1.00	1.43	1.20	0.98
	상업업무	0.70	1.00	0.84	0.69
	주상복합	0.83	1.19	1.10	0.82
	공업용	1.02	1.46	1.22	1.00

형상		정방형	장방형	사다리형	부정형
	정방형	1.00	1.00	0.98	0.95
	장방형	1.00	1.00	0.98	0.95
	사다리형	1.02	1.02	1.00	0.97
	부정형	1.05	1.05	1.03	1.00

도로 접면		중로한면	중로각지	소로한면	소로각지	세로(가)	세각(가)
	중로한면	1.00	1.06	0.89	0.94	0.84	0.88
	중로각지	0.94	1.00	0.84	0.88	0.79	0.83
	소로한면	1.12	1.19	1.00	1.05	0.94	0.99
	소로각지	1.07	1.14	0.95	1.00	0.90	0.94
	세로(가)	1.19	1.27	1.06	1.12	1.00	1.05
	세각(가)	1.13	1.21	1.01	1.06	0.95	1.00

주) 격차율 자료를 이용한 요인 비교시 산정은 상승식을 적용할 것

< 자료 10 > 건물 재조달원가 자료

- 재생사업지구 인근에 대상물건과 유사하게 신축예정인 공장건물이 있다. 아래의 “공장건물 신축개요”와 “자본환원표”를 참고하여 산정한 재조달원가를 대상 물건의 재조달원가로 적용할 것.
- 공장건물 신축개요

구 분		내 용	비 고
도급금액		630,000,000	
건축연면적		700㎡	
건축구조		철골조 철골지붕틀 샌드위치판넬 잇기	
건축공사계약일 및 공사기간		2024. 7. 1.부터 1년간	
도급 금액 지급 일정	계약금	계약시 도급금액의 10%	소유자는 잔금을 준공시점에 건물을 담보로 대출받아 지급할 예정임.
	중도금	6개월 후 도급금액의 20%	
	잔금	준공시점에 도급금액의 70%	
대출조건		대출이율 연 5.0% 10년간 매월 원리금균등분할상환	
시장조건		시장이자율 연 6.0%	
상환계획		대출액 받고 4년 후의 시점에 미상환잔액을 일시에 상환하려고 함.	

< 자료 10> 자본환원표

- 이자율 5%

기간(월)	일시불 내가계수	연금 내가계수	감채기금 계수	일시불 현가계수	연금 현가계수	저당상수
6개월	1.025262	6.062848	0.164939	0.975361	5.913463	0.169106
12개월	1.051162	12.278855	0.081441	0.951328	11.681222	0.085607
48개월	1.220895	53.014885	0.018863	0.819071	43.422956	0.023029
60개월	1.283359	68.006083	0.014705	0.779205	53.990706	0.018871
72개월	1.349018	83.764259	0.011938	0.741280	62.092777	0.016105
120개월	1.647009	155.282279	0.006440	0.607161	94.281350	0.010607

- 이자율 6%

기간(월)	일시불 내가계수	연금 내가계수	감채기금 계수	일시불 현가계수	연금 현가계수	저당상수
6개월	1.030378	6.075502	0.164595	0.970518	5.896384	0.169595
12개월	1.061678	12.335562	0.081066	0.941905	11.618932	0.086066
48개월	1.270489	54.097832	0.018484	0.787098	42.580318	0.023485
60개월	1.348850	69.770031	0.014333	0.741372	51.725561	0.019333
72개월	1.432044	86.408856	0.011573	0.698302	60.339514	0.016573
120개월	1.819397	163.879347	0.006102	0.549633	90.073453	0.011102

< 자료 11 > 건물의 감가수정 자료

- 대상건물의 감가수정액은 아래의 내용을 모두 참작하여 적용할 것
- 대상건물에 대하여 시간의 경과, 노후화 등에 따른 물리적 감가수정은 정액법을 적용하고, 경과연수는 연단위로 산정하며, 잔가율 등은 고려하지 아니함
- 대상건물은 건축당시 층고가 낮게 설계되어 정상적인 임대료 대비 월임대료는 50원/㎡ 낮은 실정이다. 이러한 문제에 관하여 조임대료승수(GRM: Gross Rent Multiplier)를 활용하여 감가수정액을 산정하며, GRM은 12 를 적용하기로 함
- 대상물건은 인접한 혐오시설에 기인한 악취 등으로 인하여 정상적인 임대료 대비 월임대료는 100원/㎡ 낮은 실정이다. 이 문제로 인한 임대료손실액 중 건물부분이 20%를 차지하는 것으로 판단된다. 환원율은 연 6%를 적용하기로 함

< 자료 12 > 기타 사항

1. 공시지가변동률 산정시 백분율로서 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함
2. 지가변동률 산정시 백분율로서 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함
3. 지역요인비교치 및 개별요인비교치는 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함
4. 그 밖의 요인 보정치는 표준지 기준 산정방식을 적용할 것
5. 대상토지의 결정단가는 백원 단위에서 반올림하여 천원 단위까지 표시함
6. 대상건물의 재조달원가 및 감가수정액 등은 백원 단위에서 절사하여 천원 단위까지 표시함

【문제 2】 감정평가사 A는 2001.8.20자로 중앙토지수용위원회로부터 평가의뢰를 받고 사전조사 및 실지조사를 통하여 <자료 1> 내지 <자료 8>을 수집하였다. 이 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (25점)-12회 2번

물음 1) 기준시점을 정하고 그 이유를 설명하시오.

물음 2) 대상토지의 평가를 위한 적절한 비교표준지 하나를 선정하고 그 이유를 설명하시오.

물음 3) 선정된 비교표준지의 연도별 공시지가 중 적절한 것 하나를 선택하고 그 이유를 설명하시오.

물음 4) 대상토지의 평가를 위한 시점수정률을 구하시오.(백분율로 소수점 넷째 자리에서 반올림)

물음 5) 선정된 비교표준지와 대상토지의 지역요인 및 개별요인을 비교하고 격차율을 구하시오.(백분율로 소수점 둘째자리에서 반올림)

물음 6) <자료 3>을 참고하여 대상토지의 평가를 위한 그 밖의 요인 보정률을 구하고 그 이유를 설명하시오.(백분율로 소수점 둘째 자리에서 반올림)

물음 7) 대상토지의 적정보상평가액을 도출하시오.(단위면적당 가격은 “10원” 단위에서 반올림)

물음 8) 물건조서상의 무허가건물이 보상대상으로 된 이유를 설명하고 <자료 6>을 참고하여 그 적정보상평가액을 구하시오.

물음 9) <자료 7>을 참고하여 관상수의 적정보상평가액을 구하시오.

물음 10) <자료 8>을 참고하여 소유자가 운영하는 영업이 현행 보상관계 법령에서 영업으로 보는지 여부를 검토하고 적절한 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 감정평가의뢰서

1. 사업명 : △△ 택지개발사업
2. 사업시행자 : ○○공사 사장
3. 수용재결일자 : 2001.07.01
4. 평가목적 : 이의재결
5. 평가조건 : 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제70조 등 보상관계 법령의 규정, 판례 기타 평가의 일반이론, 절차 및 방법 등을 준수하여 평가
6. 택지개발지구 지정고시일 : 1999.05.25
7. 택지개발계획 승인고시일 : 2000.07.10
8. 택지개발사업실시계획 승인고시일 : 2001.03.20
9. 토지조서

소재지	지번	지목	면적(㎡)		비고
			공부	편입	
S시 P구 K동	105	전	1,200	1,200	

10. 물건조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
1	S시 P구 K동	105	주택 및 점포	벽돌조슬레이트 지붕	150㎡	무허가건물
2	S시 P구 K동	105	향나무	H : 3.0m W : 1.2m	50주	
3	S시 P구 K동	105	단풍나무	H : 2.0m R : 5cm	30주	

< 자료 2 > 표준지의 공시지가

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/㎡)		
								1999.1.1	2000.1.1	2001.1.1
121	S시 P구 K동 115	1,105	전	전	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	120,000	130,000	145,000
122	S시 P구 K동 150	330	대	주거나지	자연녹지	세로(가)	부정형 평지	210,000	230,000	250,000
123	S시 P구 K동 200	250	대	주상용	일반주거	소로 한면	세장형 평지	330,000	350,000	370,000

※ 위 표준지들은 모두 평가대상토지의 인근지역에 소재하며, 당해 택지개발사업지구 안에 위치하고 있다. 택지개발사업지구 밖 인근지역에는 비교가능한 적정한 표준지가 없는 것으로 조사되었다.

< 자료 3 > 토지에 대한 조사·확인사항

현지조사일(2009.8.26) 현재 감정평가사 A가 토지에 대하여 조사·확인한 사항은 다음과 같다.

1. 이용상황 : 토지소유자가 1997년 5월경 국토의계획및이용에관한법률 제46조의 규정에 의한 토지형질변경 및 농지법 제 36조의 규정에 의한 농지전용허가 등을 받지 아니한 상태에서 성토를 한 후 무허가건물을 건립하여 일부는 주택 및 간이 음식점 부지로 이용하고 있고 나머지는 나지상태로 있다.
2. 도시계획사항 : S시 도시계획구역에 속하며, 당초 자연녹지지역에 속하였으나 2001.3.20자로 당해 택지개발사업실시계획승인이 고시됨에 따라 일반주거지역으로 용도지역이 변경되었다.
3. 기타사항: 표준지조사사항 및 가격평가의견서 등을 검토하고 실지조사한 결과에 의하면 <자료 2>의 표준지들의 1999.1.1자 및 2000.1.1자 공시지가에는 당해 공익사업으로 인한 개발이익이 현실화·구체화되지 아니하여 개발이익의 반영은 없었고 오히려 택지개발예정지구로 지정됨에 따른 행위제한 등으로 공법상 제한이 10% 반영된 것으로 조사되었으며, 2001.1.1자 공시지가에는 당해 공익사업으로 인한 개발이익이 5% 반영된 것으로 조사되었다.

< 자료 4 > 시점수정자료

1. 지가변동률(건설교통부 조사·공표 “지가동향” 기준)

기간별 구분	행정구역별	지가변동률(%)				
		주거	녹지	전	대	
					주거용	상업용
1999년도 (1999.1.1 ~ 12.31)	S시	2.66	7.44	9.92	2.85	1.58
	S시 P구	4.56	10.20	13.06	5.27	2.49
2000년도 (2000.1.1 ~ 12.31)	S시	0.97	3.43	4.19	0.99	0.89
	S시 P구	2.28	4.83	8.25	2.44	2.02
2001년도 1/4분기 (2001.1.1 ~ 3.31)	S시	0.68	0.58	0.77	0.07	-0.04
	S시 P구	0.00	0.73	1.32	0.06	-0.05
2001년도 2/4분기 (2001.4.1 ~ 6.30)	S시	0.12	0.80	0.71	0.20	0.22
	S시 P구	0.11	1.37	1.26	0.35	0.48

※ 2001. 3/4분기((2001.7.1~9.30) 지가변동률은 조사·발표되지 아니하였으며, S시는 광역자치단체가 아니다.

2. 생산자물가상승률(한국은행 조사 “생산자물가지수” 기준)

1998년 12월 지수	1999년 1월 지수	1999년 12월 지수	2000년 1월 지수
118.5	117.2	119.6	119.5

2000년 12월 지수	2001년 1월 지수	2001년 6월 지수	2001년 7월 지수
121.6	122.2	123.1	123.2

< 자료 5 > 개별요인 비교자료

현지조사결과 등에 의하여 <자료 2>의 표준지들과 평가대상토지의 개별요인을 비교하여 보면 다음과 같다.

1. 일련번호 121 표준지에 비하여 평가대상토지는 다른조건은 유사하나, 가로조건에서 2% 우세, 접근조건에서 2% 열세, 획지조건에서 5% 우세로 조사되었다. (대상토지를 자연녹지지역내 “전”으로 본 경우이다)

2. 일련번호 122 표준지에 비하여 평가대상토지는 다른 조건은 유사하나, 접근조건에서 5% 열세, 환경조건에서 3% 열세, 획지조건에서 7% 열세, 행정적조건에서 15% 열세로 조사되었다.(대상토지를 자연녹지지역내 "대"로 본 경우이다.)
3. 일련번호 123 표준지에 비하여 평가대상토지는 다른 조건은 유사하나, 가로조건 5% 열세, 접근조건 5% 열세, 환경조건 2% 열세, 획지조건 15% 열세, 행정적조건 20% 열세로 조사되었다.(대상토지를 일반주거지역내 "대"로 본 경우이다.)

< 자료 6 > 건물에 대한 조사사항

1. 건물은 택지개발예정지구 지정 이전에 토지소유자가 건축한 무허가건물(1997.6.30)로서 그 재조달원가는 400,000원/㎡, 경제적내용년수는 20년, 잔존가치는 없는 것으로 조사되었다.
2. 건물은 이전 가능한 것으로 판단되며, 이전에 소요되는 통상비용(이전비)은 다음과 같이 조사되었다.
 - 해체비 : 6,000,000원
 - 운반비 : 2,000,000원
 - 정지비 : 1,500,000원
 - 재건축비 : 33,000,000원
 - 보충자재비 : 4,000,000원
 - 부대비용 : 5,000,000원

※ 재건축비에는 건축관계법령 개정으로 인한 건축설비 추가설치비용(관련부대비용 포함) 10,000,000원이 포함되어 있는 것으로 조사되었다.

< 자료 7 > 관상수에 대한 조사사항

관상수는 이식이 가능한 것으로 조사되었으며, 이식에 소요되는 비용은 다음과 같다.

(단위 : 원/주)

수종	규격	굴취비	운반비	상하차비	식재비	재료비	부대비용	수목가격	비고
향나무	H : 3.0m W : 1.2m	9,000	2,000	1,000	25,000	2,000	8,000	50,000	
단풍나무	H : 2.0m R : 5cm	6,000	1,000	500	15,000	1,500	6,000	45,000	

※ 이식에 따른 고손율은 10%를 적용하는 것이 적절한 것으로 조사되었다.

< 자료 8 > 기타 조사사항 등

무허가건물 일부에는 그 건물소유자가 소규모 식당을 운영하고 있으며, 현지조사 시에 영업장소 이전에 따른 휴업 등에 대한 손실보상을 요구하고 있다. 조사된 영업상황은 다음과 같다.

1. 영업의 종류 : 식품위생법상 일반음식점
2. 영업개시일 : 2004년 1월
3. 영업행위 관련 허가 또는 신고 이행 여부 : 소득세법 제168조의 규정에 의한 사업자등록은 되어 있으며, 다른 허가 또는 신고는 없었던 것으로 조사되었다.
4. 최근 3년간 연간 평균소득 : 33,000,000원
※ 최근 3년간 연간 평균소득에는营业을 하고 있는 소유자 부부의 연간 자가노력 비상당액 12,000,000원이 포함되어 있다.
5. 이전시 적정휴업기간 : 3월
6. 휴업기간 중 고정적 비용 계속지출 예상액(화재보험료 등) : 2,000,000원
7. 영업시설 및 재고자산 등의 이전비 : 3,600,000원
8. 재고자산의 이전에 따른 감손상당액 : 700,000원

【문제 3】 이대한씨는 甲구 乙동에 근린생활시설을 소유하고 있다. 이 건물의 1층은 편의점으로, 2층은 주거용으로 사용되고 있다. 대상 토지는 제1종 주거지역내 정방형의 대(지목)로서 $150m^2$ 중 $50m^2$ 가 공익사업인 자동차전용도로개설사업에 편입되어 보상협의요청서를 받았으나 토지에 대하여는 협의에 응하지 않고 재결의 신청을 청구하였는바, 사업시행자로부터 재결서정본을 수령하였다. 재결에 불복한 이대한 씨는 이의신청과 동시에 잔여지의 손실에 대하여도 손실보상을 청구하기로 하였다. 다음의 자료를 검토, 분석 후 물음에 답하시오. (20점) - 21회 2번

물음 1) 잔여지($100m^2$)와 관련하여 다음 질문에 답하시오. (10점)

- (1) 잔여지에 대한 손실보상을 받기 위한 요건을 약술하시오.
- (2) 잔여지 손실보상의 종류와 각각의 종류에 따른 보상액 산정방법을 설명하되, 자료를 활용하여 산정 가능한 범위 내에서 이대한 씨가 청구할 수 있는 손실보상액을 산정하시오.

물음 2) 공정감정평가법인 소속 김한국 감정평가사가 이대한 씨의 영업손실보상액을 산정(협의보상)하기 위하여 수집하였을 것으로 판단되는 제반자료 및 조사사항을 “공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률” 및 동법 시행규칙, “영업손실 보상평가지침”등과 관련하여 설명하시오. (10점)

< 자료 1 > 손실보상금 지급내역서 (요약)

소재지	지번	면적	편입면적	단가(원/ m^2)	금액(원)
甲구 乙동	123-1	150	50	1,500,000	75,000,000

※ 건물 등 지장물과 영업손실의 보상금은 협의를 위한 보상협의 요청 시 수령하였음.

< 자료 2 > 대상 부동산의 상황 등

1. 잔여지 $100m^2$ 는 자동차 전용도로가 잔여지의 전면부를 통과하여 맹지가 되어 건축이 불가능한 상태임.
2. 가격조사 결과 공익사업시행 후, 잔여지 매매가능가액은 $700,000\text{원}/m^2$ 내외로 파악되었음.
3. 도로개설공사 완료일 : 2010. 09. 05
4. 본 건의 사업인정고시일 : 2009. 01. 01
5. 본 사업으로 인한 인근지역의 지가 변동은 없는 것으로 조사되었음.

【문제 4】 감정평가사 L씨는 S시장으로부터 도시계획도로에 편입된 토지 및 지장물에 대한 보상감정평가액 산정을 의뢰받았다. 다음의 자료를 활용하고 보상 관련 제 규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오. (15점)－15회 4번

물음 1) 토지의 보상감정평가액을 구하시오.

물음 2) 건축물의 보상감정평가액을 구하시오.

물음 3) 영업과 관련한 손실보상액을 산정하시오.

< 자료 1 > 감정평가의뢰 내역

1. 사업의 종류 : ○○도시계획도로 개설
2. 도시계획시설 결정고시일 : 2003.5.20
3. 도시계획 실시계획의 고시일 : 2004.2.5
4. 기준시점 : 2004.8.29

< 자료 2 > 감정평가의뢰 조서

1. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적(m ²)	용도지역
1	S시 M동	29-5	전	350	자연녹지

2. 지장물조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
1	S시 M동	29-5	점포	블록조 스투트 지붕 단층	80m ²	무허가건축물 88년 1월 1일신축
2	S시 M동	29-5	우리슈퍼	—	1식	영업손실

< 자료 3 > 인근지역의 공시지가 표준지 현황

기호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	2003.1.1.공시지가 (원/㎡)	2004.1.1.공시지가 (원/㎡)
A	S시 M동	47-3	300	전	전	자연 녹지	세로 (가)	부정형 평지	280,000	320,000
B	S시 M동	60-5	375	전	전기타 (창고)	자연 녹지	소로 한면	부정형 평지	300,000	350,000
C	S시 M동	100-7	120	대	단독 주택	자연 녹지	세로 (가)	가장형 평지	520,000	630,000
D	S시 M동	123-4	150	대	상업용	자연 녹지	소로 한면	정방형 평지	950,000	1,100,000

< 자료 4 > 지가변동률

구분	녹지지역(단위 : %)
2003년 1/4분기	1.85
2003년 2/4분기	1.04
2003년 3/4분기	0.71
2003년 4/4분기	0.56
2004년 1/4분기	1.98
2004년 2/4분기	2.30
2004년 3/4분기	미고시

< 자료 5 > 대상토지 및 보상평가선례에 대한 조사사항

1. 대상 토지는 무허가건축물(점포) 부지로 이용중임.
2. 대상 토지는 소로한면에 접하며, 형상은 가로장방형, 지세는 평지임.
3. 인근지역 보상평가선례
 - 1) 사업명 : ○○도시계획도로 개설
 - 2) 기준시점 : 2003.5.7
 - 3) 소재지 : S시 M동 142-5번지
 - 4) 지목 및 면적 : 대, 600㎡
 - 5) 용도지역 : 자연녹지지역
 - 6) 토지특성 : 상업용, 소로한면에 접하며 형상은 부정형, 지세는 평지임.
 - 7) 보상단가 : 1,250,000원/㎡

< 자료 6 > 토지 특성에 따른 격차율

1. 도로접면

	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
중로한면	1.00	0.85	0.70	0.60
소로한면	1.18	1.00	0.80	0.65
세로(가)	1.43	1.25	1.00	0.76
세로(불)	1.67	1.53	1.32	1.00

2. 형상

	정방형	가로장방형	부정형
정방형	1.00	1.05	0.85
가로장방형	0.95	1.00	0.80
부정형	1.18	1.25	1.00

< 자료 7 > 건설사례 등

	건설사례A	건설사례B	대상건물
사용승인일	2004.4.20	—	—
연면적	100m ²	90m ²	80m ²
기준시점현재의 내용년수	40	35	—
건물개별요인	98	125	100
건축비(신축당시)	39,000,000	45,000,000	27,000,000
적법여부	적법	무허가	무허가

< 자료 8 > 건물구조 등

1. 건설사례A, B는 표준적인 건축비로 판단됨.
2. 건설사례A와 대상건물은 동일한 구조이나 건설사례B는 철근콘크리트구조임.
3. 건축비지수는 변동이 없는 것으로 가정함.
4. 대상건물은 소유자의 이해관계인이 건축하여 다소 저가의 건축비로 판명되었음.
5. 본건 대상건물의 이전비용은 건설사례B의 제조달원가의 45%로 산정되었음.
6. 건물의 잔가율은 0임.

< 자료 9 > 영업보상 관련자료

1. 본 건물 소유자가 1996년 5월경부터 슈퍼마켓을 영업해오고 있었음.

2. 본건 점포의 부가가치세 과세표준액 기준 매출액 등

1) 기간별 매출액

기간	매출액(원)
2000.1.1 ~ 2000.12.31	123,251,000
2001.1.1 ~ 2001.12.31	159,446,000
2002.1.1 ~ 2002.12.31	172,075,000
2003.1.1 ~ 2003.12.31	180,246,000

2) 표준소득률

· 기본 : 6.4%, 자가 : 7.2%

3. 인근 동종 유사규모업종의 영업이익 수준

본건을 포함하여 인근지역 내 동종 유사규모업종의 매출액(외형)을 탐문 조사한 바 월평균 약 15,000,000 ~ 17,000,000원 수준이고 매출액 대비 영업이익률은 약 10%인 것으로 조사됨.

4. 이전 관련자료

1) 상품재고액 : 5,000,000원

2) 상품운반비 : 1,200,000원

3) 진열대 등 해체, 운반, 설치비 : 850,000원

4) 진열대 증설비 : 300,000원

5) 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%

6) 간판 : 장부상 가격 200,000원, 이전비 350,000원

7) 현 사업장에 소재하는 상품 등에 대하여 1년간 보험료 200,000원을 2003.12.27자로 지출하였음.

< 자료 10 > 기타사항

1. 지가변동률은 백분율로서 소숫점이하 넷째자리에서 반올림함.

2. 가격산정시 천원미만은 반올림함.

3. 토지의 평가시 인근의 보상평가선례와의 균형을 위해서 적정한 보정이 필요함.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 한국OO공사는 보유중인 부동산을 매각하기 위해 김공정 감정평가사에게 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가를 의뢰하였다. 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점)-26회 1번

물음 1) 본 감정평가에 적용할 층별효용지수를 산정하시오. (10점)

물음 2) 시산가액 조정을 통해 감정평가액을 구하시오. (30점)

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 감정평가 의뢰내역

기호	소재지 지번	층	호수	전용면적 (m^2)	공용면적 (m^2)	전체면적 (m^2)
1	서울시 A구 B동 00번지	1층	101	1,350	1,650	3,000
2	"	2층	201	1,215	1,485	2,700
3	"	3층	301	1,215	1,485	2,700
4	"	4층	401	1,100	1,600	2,700
5	"	5층	501	1,215	1,485	2,700
6	"	6층	601	900	1,100	2,000
7	"	지1층	B101	2,250	2,750	5,000

2. 기준시점: 2015. 08. 20

3. 기준가치: 시장가치

4. 평가목적: 일반거래(시가참고)

< 자료 2 > 지역분석 자료

1. 본건이 위치하고 있는 지역은 새롭게 조성된 상업 및 업무지대로 토지 및 업무시설(집합건물)의 평가사례 및 거래사례가 풍부함.
2. 기준시점 현재 해당지역의 업무시설가격은 2013년 1분기 대비 소폭 상승하였으나 해당기간동안 업무시설가격은 상승과 하락을 반복하였음.
3. 사무실 또는 상가는 층별 각기 다른 가격격차를 보이고 있는데, 고객의 이용에 따른 편의성, 접근성, 수익성 등에 따른 것으로 판단됨. 한편, 지하철역과의 거리에 따른 가격격차도 확인할 수 있었음. 그리고 지하철역과의 거리에 따른 가격격차는 업무용 토지가격에서도 확인할 수 있었음.
4. 상기의 지역분석은 탐문조사, 평가사례 및 거래사례 등을 이용하여 분석한것으로 보다 상세한 해당지역의 가치형성요인을 분석하기 위해 기준시점으로부터 6개월 이내 자료를 이용하여 계량분석을 실시함

< 자료 3 > 가치형성요인의 계량분석

1. 헤도닉 가격모형을 이용하여 해당지역의 가치형성요인을 분석함
2. 토지만의 거래사례를 이용하여 업무용 토지가격을 종속변수로 한 모형을 추정한 결과 모형의 설명력은 0.875(수정된 R제곱)이고, F-value는 629.430으로 나타남. 다음은 분석내용임.
 - 1) 설명변수로 채택된 업무용토지의 면적은 5% 유의수준에서 $5,000 \sim 16,500m^2$ 면적의 토지는 $5,000m^2$ 미만 면적의 토지에 대해 다른 조건이 일정할 때 가격 측면에서 약 10% 우세한 것으로 나타났으며 이는 통계적으로 유의함.
 - 2) 설명변수로 채택된 본건과 지하철역과의 거리는 5% 유의수준에서 유의했는데, 지하철과의 거리가 0.5km~1km인 토지는 0.5km미만의 토지에 대해 다른 조건이 일정할 때 가격측면에서 3% 열세한 것으로 나타났으나 1km 초과 토지는 통계적으로 유의하지 않음.
3. 집합건물인 업무시설(사무실)의 거래사례를 이용하여 업무시설가격을 종속변수로 한 모형을 추정한 결과 모형의 설명력은 0.825(수정된 R제곱)이고, F-value는 523.257로 나타남. 다음은 분석내용임.
 - 1) 설명변수로 채택된 층의 경우 본 계량모형상의 1층 가격은 약 3,500,000원/ m^2 정도임. 한편, 다른 조건이 모두 동일한 경우 지하1층은 1% 유의수준에서 880,000원/ m^2 정도가 1층에 비해 가격이 낮게 나타남. 한편, 2층부터 6층까지는 5% 유의수준에서 2층은 410,000원/ m^2 , 3층은 295,000원/ m^2 , 4층은 385,000원/ m^2 , 5층은 350,000원/ m^2 , 6층 이상은 400,000원/ m^2 정도가 1층에 비해 가격이 낮게 나타났으며 이는 통계적으로 유의함.
 - 2) 설명변수로 채택된 지하철역까지의 거리 변수는 5% 유의수준에서 유의했고 지하철역에서 멀어질수록 업무시설가격은 하락(-)함.
 - 3) 설명변수로 채택된 전용율의 경우 전체면적이 통제된 상태에서 전용면적의 증가는 업무시설가격에 긍정적인(+) 효과를 미쳤고 1% 유의수준에서 유의한 것으로 나타남. 구체적으로 전용율 45% 미만의 업무시설은 전용율 45% 이상의 업무시설에 비해 가격측면에서 약 3% 열세한 것으로 나타남. 한편, 전용면적이 통제된 상태에서 공용면적의 증가는 통계적으로 유의하지 않음.
 - 4) 설명변수로 채택된 업무시설의 전체면적은 1% 유의수준에서 $4,000 \sim 8,000m^2$ 면적의 업무시설은 $4,000m^2$ 미만 면적의 업무시설에 비해 다른 조건이 일정할 때 가격측면에서 약 5% 열세한 것으로 나타났으며 통계적으로 유의함.

< 자료 4 > 개별요인분석 자료

1. 대상부동산은 건물전체가 의뢰된 건으로 총 7개의 집합건물로 구성되어있고, 적법한 절차를 거쳐 완공된 상태임

2. 토지

구분	내용
지목 및 면적	대/3,637 m^2
위치 및 주위환경	서울시 A구 B동 소재 H백화점 북측인근에 소재하며 인근은 상업 및 업무지대임
도로 및 교통환경	본건 남측으로 지하철 K역(본건과의 거리 : 0.62 km)이 위치해있고 동측 및 남측인근에 일반버스정류장이 소재하는 등 교통사향은 양호함
지형, 지세 및 이용 상황	남측 및 서측은 인접도로와 등고평탄한 정방형 토지로 기준 시점 현재 업무시설부지로 이용 중임
토지이용 계획사항	도시지역, 준주거지역, 제1종 지구단위계획구역, 대로2류 (폭 30m~35m)(접합), 중로2류(폭 15m~20m)(접합)

3. 건물

구분	내용
구조 및 용도	철골철근콘크리트조, 슬래브지붕 / 업무시설
건축면적 및 연면적	2,228 m^2 / 20,800 m^2
층수 등	· 지상6층(지상1층~지상6층 : 업무시설) · 지하3층(지하1층 : 업무시설, 지하2, 3층 : 주차장, 기계실, 전기실 등)
사용승인일	2013년 7월 20일
주차 및 부대설비	140대(주차), 엘리베이터 4대, 에스컬레이터 2대, 소화설비, 냉난방설비 등

< 자료 5 > 집합건물 거래사례(소재지: 서울시 A구 B동)

기 호	지 번	층	호수	전용 면적 (m^2)	전체 면적 (m^2)	거래가격 (원)	용도	거래시점
A	625	3	301	1,350	3,000	8,500,000,000	사무소	2015.01.10
B	670	4	401	1,125	2,500	6,780,000,000	사무소	2015.02.10
C	710	5	501	1,080	2,700	6,350,000,000	연구소	2015.03.10
D	720	지1	B101	2,080	5,200	11,000,000,000	사무소	2015.04.10

1. 지하철역까지의 거리

기호 A : 0.55km, 기호 B : 0.63km, 기호 C : 0.60km, 기호 D : 1.80km

2. 용도지역

기호 A : 일반상업, 기호 B : 준주거, 기호 C : 준주거, 기호 D : 준주거

3. 가치형성요인의 경우 상기자료 외에는 대상과 사례가 동일함

< 자료 6 > 층별 효용지수 참고자료

1. 계량분석 외 본 건에 인접한 유사 건물의 평가사례 및 실무기준해설서상의 층별 효용지수 관련 자료는 다음과 같음

층	평가사례1 (2013.03.27)	평가사례2 (2014.09.15)	평가사례3 (2015.07.20)	실무기준해설서	
				A형	B형
지상5층이상	85	87	90	42	51
지상4층	92	87	90	45	51
지상3층	83	87	90	50	51
지상2층	85	87	90	60	51
지상1층	100	100	100	100	100
지하1층	—	—	—	44	44

< 자료 7 > 공시지가 표준지

1. 공시기준일: 2015년 1월 1일
2. 인근지역 내 공시지가 표준지 내역(소재지: 서울시 A구 B동)

기 호	지 번	지 목	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가 ($원/m^2$)	지하철 역과의 거리
가	630	대	5,179.2	업무용	일반 상업	중로 각지	세장형 평지	3,000,000	0.5km
나	681	대	3,329.2	업무용	준주거	광대 소각	정방형 평지	3,250,000	1.5km
다	702	대	9,038.0	업무용	준주거	중로 각지	정방형 평지	2,800,000	0.7km

<자료 8> 토지거래사례(소재지: 서울시 A구 B동, 거래시점: 2015년 7월 10일)

기호	지번	지목	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	거래단가 ($원/m^2$)
1	698	대	3,500	업무용	준주거	광대 한면	사다리형 평지	5,800,000

※ 지하철역과의 거리 : 0.3 km

< 자료 9 > 재조달원가 자료(기준시점 기준)

기호	용도	구조	급수	단가 (원/㎡)	내용년수
1	사무실	철골철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,540,000	55 (50-60)
2	사무실	철근콘크리트조 슬래브지붕 (6층이하)	1급	1,400,000	55 (50-60)

< 자료 10 > 수익관련자료

1. 임대사례 [소재지 : 서울시 A구 B동, 임대면적: $3,000m^2$ (전체)]

기호	지번	층	호수	전용율	보증금 (원/㎡)	월임대료 (원/㎡)	월관리비 (원/㎡)	지하철역 과의 거리
1	699	1	101	45%	100,000	10,000	6,000	0.63km

2. 임대사례는 기준시점 현재 당해 업무지대의 평균적인 사례임

3. 공실 및 대손충당금 : 가능조소득의 10%

4. 영업경비 : 연간관리비의 80%

5. 보증금, 월임대료, 월관리비는 전체면적기준임

6. 종합환원이율 : 연 4.0%, 보증금운용이율 : 연 3.0%

7. 가치형성요인의 경우 상기자료 외에는 대상과 사례가 동일함

< 자료 11 > 기타자료

1. 도로접면 격차율

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.90	0.88	0.85	0.70

※ 도로접면이 각지인 경우는 한 면에 접하는 경우에 비해 1% 우세함

2. 형상 격차율

구분	정방형	가장형	세장형	사다리형	부정형
격차율	1.00	0.99	0.99	0.98	0.90

3. 시점수정 자료

1) 지가변동률

(단위 : %)

기간	용도지역	
	주거지역	상업지역
2015. 01. 01 ~ 2015. 07. 31(누계)	0.435	0.420
2015. 07. 01 ~ 2015. 07. 31(당월)	0.020	0.010

※ 2015년 8월 이후 지가변동률은 미고시 상태이며 2015년 7월 지가변동률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

2) 오피스 자본수익률(단위: %)

기간	2015년 1분기	2015년 2분기
자본수익률	0.35	0.30

※ 2015년 2분기 이후 오피스 자본수익률은 미고시 상태이며 2015년 2분기 오피스 자본 수익률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

4. 거래사례 및 임대사례는 모두 정상적인 사례로 판단되며, 토지거래 사례는 그 밖의 요인 보정치 산정에 활용함.

5. 건물의 감가수정은 정액법을 적용하며, 가치형성요인과 관련된 보정치는 계량 분석내용을 준용하여 적용 가능함.

6. 유의수준이란 가설검증 시 제1종 오류를 범할 확률의 허용한계, 즉, 오차 가능성을 말함.

【문제 2】 감정평가사 김은 산업단지 내의 염색공장으로 사용되었던 오염토지에 대하여 시가참고 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (30점)-28회 2번

물음 1) 오염 전의 토지가액을 구하시오. (10점)

물음 2) 오염 후의 토지가액을 구하시오. (15점)

물음 3) 오염된 토지의 스티그마(Stigma) 감정평가 방법을 기술하시오. (5점)

< 자료 1 > 대상 토지의 개요

기호	소재지	지목	면적(m^2)	용도지역	도로교통	형상 지세
1	서울특별시 A구 가동 99	공장용지	9,999	준공업 지역	중로한면	사다리 평지

< 자료 2 > 기본적 사항

1. 감정평가 목적 : 시가참고
2. 기준시점 : 2017. 07. 01
3. 현장조사 : 2017. 03. 01 ~ 2017. 07. 01
4. 대상 토지는 2005년부터 산업단지 내에 공업용으로 사용되었고, 토양오염이 발견되어 최근 오염조사 및 정화전문업체가 시료채취를 하여 오염여부를 조사하였음. 대상 토지는 2010.07.01부터 오염이 시작된 것으로 보이며, 현 상황에서 오염정화에 필요한 기간은 2017.07.01부터 3년이 소요될 것으로 예상됨. 대상 토지가 속한 인근지역은 최근 주택 건축이 늘어나고 있으며, 대상 토지 역시 Y주택건설(주)이 주택부지로 분양하기 위하여 2015.07.01.에 29,997,000,000 원에 매입하였음(중전 건물의 철거비용 150,000,000원은 중전 소유자가 부담). Y주택건설(주)은 대상 토지를 주택부지로 분양하기 위하여 기초공사를 하던 중 2016.07.01에 토양이 오염된 것을 발견하였고 관련 조사가 진행 중임.

< 자료 3 > 오염물질 조사사항

구분	오염요인	조사된 오염물질 (단위: mg/kg)
대상 토지 일부	공장 운영에 따른 배관 부식과 오염물질 누출로 추정됨	트리클로로에틸렌(TCE) : 75 테트라클로로에틸렌(PCE) : 50 톨루엔 : 110 페놀 : 50 카드뮴 : 110 납 : 1,300 6가크롬 : 80 비소 : 400 수은 : 60
· 감정평가사 김○○은 오염조사 및 정화 전문업체의 조사 보고서를 검토한 결과, 대상 토지 일부가 「토양환경보전법 시행규칙」 제1조의5 관련 별표3 토양오염우려기준을 상당히 초과하였다고 판단함. · 향후 오염제거 및 정화공사가 필요하며 이는 합리적이라고 판단함 · 토양오염의 규모는 $2,000m^3$로 조사됨		

< 자료 4 > 거래사례 자료

구분	사례1	사례2	사례3
소재지	서울특별시 A구 가동 97	서울특별시 B구 나동 100	서울특별시 C구 다동 101
지목	공장용지	공장용지	공장용지
2 면적(m ²)	9,000	8,000	7,500
이용상황	공업용	공업용	공업용
도로교통	중로한면	중로한면	중로한면
형상지세	사다리 평지	사다리 평지	사다리 평지
거래시점	2016.09.23	2016.09.14	2016.11.06
거래금액(원)	15,500,000,000 (@1,722,000원/ m^2)	12,500,000,000 (@1,562,000원/ m^2)	35,000,000,000 (@4,666,000원/ m^2)
용도지역	준공업지역	준공업지역	준공업지역
오염여부	오염(TCE, PCE 등, $1,000m^3$ 정화필요)	오염(TCE, PCE 등, $500m^3$ 정화필요)	토양오염 없음

※ 사례3은 정상적인 거래라고 판단함

< 자료 5 > 시점수정 자료(지가변동률)

구분	A구 공업지역	B구 공업지역	C구 공업지역
2016년 9월	-0.041%	0.021%	1.081%
2016년 10월	-0.042%	1.085%	0.752%
2016년 11월	-0.040%	0.024%	0.020%
2016년 12월	-0.044%	1.083%	1.080%
2017년 1월	1.025%	-1.022%	1.500%
2017년 2월	1.124%	0.099%	1.670%
2017년 3월	2.013%	0.077%	1.080%
2017년 4월	-1.012%	-0.044%	1.020%
2017년 5월	0.051%	0.022%	0.750%

※ 2017년 6월 이후의 지가변동률은 현재 미고시인 상태로 직전 월인 2017년 5월 지가변동률을 연장적용 하기로 함

< 자료 6 > 기타 참고자료

1. 오염 전의 토지가액은 비교방식을 적용하고, 거래단가를 기준으로 산정함

2. 비교요인표

구분	본건	거래사례1	거래사례2	거래사례3
지역요인 비교	100	100	98	115
개별요인 비교	100	95	85	135

※ 요인 비교에서 본건과 사례의 가치형성요인 사항에는 오염에 대한 비교요인은 고려되지 않았음

3. 토양오염 조사비용 자료

토양오염의 규모는 $2,000m^3$ 로 조사되었고, 관련 토양오염 조사비용으로 토양이 오염된 규모를 기준으로 $1,000,000\text{원}/m^3$ 을 2017.07.01에 지급함.

4. 정화비용 자료

정화방법은 생물학적 처리, 화학적 처리 및 열처리를 복합적으로 적용할 예정이며, 정화기간은 3년이 소요될 것으로 추정되고 연간 정화비용은 $600,000\text{원}/m^3$ 이 소요되며 매년 연말에 지급함.

5. 정화공사 기간 중 토지이용제약에 따른 임대료손실 자료

임대료 조사사항은 향후 4년 간 시장임대료를 기준으로 보증금 3,000,000,000원, 연간 임대료는 600,000,000원이며, 정화공사 기간 중 임대료손실이 예상되고, 임대와 관련된 지출비용은 미미함

6. 스티그마 자료(오염 전 토지가액을 기준으로 한 가치감소분)

감가율	오염 전	오염된 상태	정화공사 중	정화공사 후
오염조사 전문업체 보고서 기준	0%	-30%	-10%	-5%
시장조사 자료	0%	-20%	-15%	-10%

- ※ · 정화공사 기간은 3년이며, 스티그마의 존속기간은 공사완료 후 1년까지 예상됨.
· 본건 스티그마 금액을 산정하는 경우에는 현재 ‘오염된 상태’의 보고서 및 시장 조사 자료의 감가율을 기준으로 각각 산정한 후 평균금액을 적용.

7. 이율 자료

- 1) 보증금은 기간초 지급, 임대료 기간말 지급, 보증금 운용이율은 연 2% 적용함
- 2) 시장이자율(할인율) 연 6%, 화폐의 시간가치 고려함
- 3) 연복리표(이자율 6% 기준)

기간	일시불 내가계수	연금 내가계수	연금 현가계수
3년	1.191016	3.183600	2.673012
4년	1.262477	4.374616	3.465106

8. 기타

- 1) 토양오염 이외의 악취 등 가치감소요인은 없는 것으로 봄.
- 2) Y주택건설(주) 대표 장은 대상토지 오염으로 인하여 30,000,000원의 정신적 손실이 발생함.
- 3) 종전 소유자(매도인)의 책임 사항은 논외로 함.
- 4) 토지단가는 천 원 미만 절사, 물음 1), 물음 2)의 토지가액 및 비용산정 등 금액은 백만 원 미만 절사함.

【문제 3】 감정평가사 김공정은 택지개발사업과 관련하여 보상목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)-26회 2번

물음 1) 자료와 같은 내용의 구분지상권이 설정된 토지가 공익사업에 편입되어 해당 송전선을 철거하는 경우 보상목적의 구분지상권 감정평가방법에 대해 구체적으로 기술하되 각 방법의 장점과 단점도 포함하여 기술하시오. (10점)

물음 2) 주어진 자료를 활용하여 대상물건의 보상액을 구하되, 적용가능한 방법을 모두 활용한 후 시산가액의 조정을 통해 구하시오. (20점)

< 자료 1 > 공익사업에 관한 사항

1. 사업명: ○○지구 택지개발사업(공익사업 근거법: 택지개발촉진법)
2. 사업지구면적 : $180,000m^2$
3. 사업시행자 : G지방공사
4. 사업추진일정
 - 1) 택지개발지구지정·고시일 : 2011. 09. 09
 - 2) 보상계획공고일 : 2012. 02. 20
 - 3) 실시계획승인·고시일 : 2013. 04. 04

< 자료 2 > 감정평가의 기본적 사항

1. 대상물건 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지의 구분지상권
2. 감정평가목적 : 보상
3. 기준시점 : 2015. 09. 02

< 자료 3 > 구분지상권에 관한 사항

1. 구분지상권자 : H전력공사
2. 구분지상권의 목적 : 154 kV 가공 송전선로 건설
※ 가공 송전선로 : 송전철탑을 통해 공중으로 설치한 송전선로
3. 구분지상권의 범위 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지 토지 상공 15m에서 30m까지
의 공중공간(선하지면적 : $300m^2$)
※ 선하지면적은 구분지상권 설정면적을 말함
4. 구분지상권의 존속기간 : 해당 송전선로 존속시까지
5. 구분지상권 설정일 : 2010. 03. 03
6. 당시 보상액(구분지상권 설정대가) : 32,000,000원
7. 특약사항 : 존속기간 동안 구분지상권 설정대가의 증감은 없음
8. 기타사항 : 송전선로가 필지의 중앙을 통과함

< 자료 4 > 토지에 관한 사항

1. 소재지 : 경기도 A시 B읍 C리 1번지
2. 면적 : $300m^2$, 지목 : 전, 실제 이용상황 : 전
3. 접면도로 : 폭 6m의 도로와 접함
4. 토지이용계획의 변동사항
 - 1) 2010. 01. 01 ~ 2013. 04. 03 : 자연녹지지역
 - 2) 2013. 04. 04 ~ 2015. 09. 02 : 일반주거지역(택지개발사업으로 인해 변경)

< 자료 5 > 주변지역 현황

1. 구분지상권이 설정된 토지(경기도 A시 B읍 C리 1번지 토지) 주변은 송전선 건설 당시 농지지대에서 주택지대로 전환되는 중이었고(단독주택이 지속적으로 건설되고 있었음), 당시 인근지역에 속한 토지로서 ○○택지개발지구 인근의 지구 밖 토지 대부분은 기준시점 현재 단독주택부지로 이용하고 있음.
2. 조사결과 기준시점 현재 ○○택지개발지구와 접한 지구 밖 토지의 표준적 이용은 2층의 단독주택부지이며, 주택의 표준적인 각 층의 층고는 3.5m임.

< 자료 6 > 표준지 공시지가 자료

기 호	소재지지번	면적 (m^2)	지목	이용상황	도로교통	형상지세
가	B읍 C리 10	360	답	과수원	세로(불)	세장형 완경사
나	B읍 C리 250	280	대	주거나지	세로(가)	세장형 평지
다	B읍 D리500	350	전	과수원	세로(가)	가장형 평지

※ 표준지 '가' ~ '다'는 모두 동일수급권내에 소재함

기 호	용도 지역	공시지가(원/ m^2)		비고
		공시기준일	공시지가	
가	자연 녹지	2011.01.01	300,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 내의 토지로 도시계획시설 도로에 40% 저촉함
		2013.01.01	380,000	
	일반 주거	2015.01.01	480,000	
나	자연 녹지	2011.01.01	340,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 내의 토지로 가공 송전선으로 인해 구분지상권이 설정되어 있음
		2013.01.01	420,000	
	일반 주거	2015.01.01	500,000	
다	자연 녹지	2011.01.01	300,000	○○ 지구 택지개발 사업지구 밖의 토지로 가공 송전선으로 인해 구분지상권이 설정되어 있음
		2013.01.01	360,000	
		2015.01.01	500,000	

※ 도시계획시설 도로에 저촉하는 표준지의 경우 해당 부분에 대해 20%의 감가율을 적용하여 공시하였음

< 자료 7 > 시점수정 자료 : 경기도 A시 지가변동률

기간	지가변동률(단위 : %)	
	주거지역	녹지지역
2010. 01. 01 ~ 2010. 12. 31(누계)	1.103	2.758
2011. 01. 01 ~ 2011. 12. 31(누계)	2.154	3.085
2012. 01. 01 ~ 2012. 12. 31(누계)	2.060	2.072
2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31(누계)	2.058	2.085
2014. 01. 01 ~ 2014. 12. 31(누계)	2.064	3.082
2015. 01. 01 ~ 2015. 07. 31(누계)	-0.130	-0.120
2015. 07. 01 ~ 2015. 07. 31(당월)	0.060	0.072

※ 2015년 8월 이후 지가변동률은 미고시 상태이며 2015년 7월 지가변동률과 동일하게 변동하는 것으로 추정함

< 자료 8 > 보상사례 자료

1. 보상물건 : 경기도 A시 B읍 D리 500번지[<자료 6>의 기호 '다' 토지임]의 구분지상권(구분지상권 설정일 : 2010. 03. 03)
2. 보상사유 : 도시개발사업(사업인정고시일: 2013. 05. 01, 사업지구면적 : 100,000m²)에 편입되어 154kV 가공 송전선로 철거
3. 보상액 : 37,400,000원
4. 보상액 감정평가 시 기준시점 : 2015. 07. 31
5. 구분지상권의 범위 : 경기도 A시 B읍 D리 500번지 토지 상공 16m에서 30m까지의 공중공간(선하지면적 : 280m²)
6. 구분지상권의 존속기간 : 해당 송전선로 존속 시까지
7. 특약사항 : 존속기간 동안 구분지상권 설정대가의 증감은 없음
8. 기타사항 : 송전선로가 필지의 중앙을 통과함

< 자료 9 > 구분지상권의 가치형성요인 비교 자료 등

1. 조사결과 가공 송전선로를 위한 구분지상권의 가치는 해당 부지의 지역요인 및 개별요인, 송전선로로 인한 입체이용저해율 및 추가보정률(쾌적성 저해요인, 시장성 저해요인, 기타 저해요인), 선하지면적에 영향을 받음.
2. 조사결과 <자료 8>의 보상사례와 대상물건은 <자료 10> 및 <자료 11>의 내용과 같이 비교치가 산정됨.
3. 조사결과 구분지상권의 가치는 지가변동률과 동일하게 변동함.

< 자료 10 > 지가형성요인 비교 자료

1. 지역요인 비교치 : 표준지와 비교한 B읍 C리 1번지의 비교치

표준지 '가'	표준지 '나'	표준지 '다'
1.00	1.00	1.10

※ 비교치는 표준지공시지가의 공시기준일이 상이해도 동일하게 적용함

2. 개별요인 비교치: 표준지와 비교한 B읍 C리 1번지의 비교치

표준지 '가'	표준지 '나'	표준지 '다'
1.10	0.90	1.00

※ 비교치는 표준지공시지가의 공시기준일이 상이해도 동일하게 적용함

3. 그 밖의 요인 보정치

토지의 감정평가에 적용할 그 밖의 요인 보정치는 공시기준일에 상관없이 표준지 '가' ~ '다' 모두 1.30으로 적용함

< 자료 11 > 보정률 산정 자료

1. 건조물의 이격거리

건조물은 가공전선의 전압 35kV 이하는 3m, 35kV를 초과하는 경우에는 초과하는 10kV 또는 그 단수마다 15cm를 가산한 수치씩 이격하여야 함

2. 주택지대의 층별효용지수

1층 : 100, 2층 : 100

3. 입체이용률 배분표

구분	건물이용률(α)	지하이용률(β)	그 밖의 이용률(γ)	γ 의 상하배분비율
주택지대· 택지후보지대	0.7	0.15	0.15	3:1
농지지대	0.8	0.1	0.1	4:1

4. 추가보정률 산정기준표

구분	추가보정률 적용범위		상·중·하 구분 기준
	주택지대· 택지후보지대	농지지대	
쾌적성 저해요인	상: 10.0 % 중: 7.5 % 하: 5.0 %	상: 5.0 % 중: 4.0 % 하: 3.0 %	송전선로의 높이를 기준으로 구분 적용 · 10m 이하 : 전압에 관계없이 '상' · 10m 초과 20 m이하 : 154kV 이하는 '중', 154kV 초과는 '상' · 20m 초과 : 754kV 이상은 '상', 345kV 이상은 '중', 154kV 이하는 '하'
시장성 저해요인	상: 10.0 % 중: 7.0 % 하: 4.0 %	상: 7.0 % 중: 5.0 % 하: 3.0 %	선하지면적비율 또는 송전선로의 통과 위치를 기준 으로 구분 적용 · 선하지면적비율이 40%를 초과하거나 송전선로가 필지의 중앙을 통과하는 경우 : '상' · 선하지면적비율이 20%를 초과하거나 송전선로가 필지의 측면을 통과하는 경우 : '중' · 선하지면적비율이 20% 이하이거나 송전선로가 필지의 모서리를 통과하는 경우 : '하'
기타 저해요인	상: 10.0 % 중: 6.0 % 하: 3.0 %	상: 8.0 % 중: 5.0 % 하: 3.0 %	송전선로의 존속기간을 기준으로 구분 적용 · 존속기간이 30년을 초과하는 경우 : '상' · 존속기간이 10년을 초과하는 경우 : '중' · 존속기간이 10년 이하인 경우 : '하'
추가보정률 산정 기준: 각 해당 항목을 가산하여 산정			

< 자료 12 > 기타 자료

1. 일시금운용이율(또는 환원율): 연 5.0 %

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 철도건설사업과 관련하여 지하공간 사용에 따른 보상 목적의 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (40점) - 29회 1번

물음 1) 감정평가사 甲은 대상토지의 지역요인을 분석하여 인근지역, 동일수급권, 유사지역의 범위를 판정하려고 한다. 인근지역의 개념과 판정기준에 대해 설명하고, 제시된 자료를 활용하여 표준지 기호 1과 기호 2, 보상선례 토지에 대해 각각 대상토지와 인근지역의 여부를 판정하시오. (10점)

물음 2) 지하공간 사용에 대한 보상금을 산정하기 위한 대상토지의 적정가격을 감정평가 하시오. (15점)

물음 3) 대상토지의 지하공간 사용에 대한 보상금을 산정하시오. (10점)

물음 4) 관련 법규상 지하공간 사용에 대한 보상금을 감정평가하는 기준의 문제점에 대해 설명하시오. (5점)

< 자료 1 > 공익사업에 관한 사항

1. 사업명 : ○○ ~ 간 철도건설사업
2. 사업시행자 : ○○공단
3. 사업추진일정
 - 1) 기본계획의 수립·고시일 : 2017.02.02
 - 2) 보상계획 공고일 : 2017.08.08
 - 3) 실시계획승인·고시일 : 2018.06.06
4. 권원확보방법 : 구분지상권 설정

< 자료 2 > 감정평가의 기본적 사항

1. 대상물건 : 경기도 B시 C동 산1번지의 지하터널 사용부분
2. 구분지상권 설정(예정)면적 : $1,200m^2$
3. 감정평가목적 : 협의보상
4. 가격시점(기준시점) : 2018.06.01

< 자료 3 > 대상토지에 관한 사항

1. 소재지 : 경기도 B시 C동 산1번지
2. 면적 : $12,000m^2$, 지목 : 임야, 실제 이용상황 : 자연림
3. 토지이용계획 : 자연녹지지역, 도시·군계획시설 공원 저축(100 %)
4. 등기사항증명서의 확인사항 : 구분지상권이 설정됨
 - 1) 구분지상권자 : ○○전력공사
 - 2) 목적 : 154kV 가공 송전선로 건설
 - 3) 범위 : 동측 토지 상공 30m에서 60m 까지의 공중공간
 - 4) 구분지상권 설정면적 : $1,800m^2$, 존속기간 : 해당 송전선로 존속 시까지
 - 5) 구분지상권 설정일 : 2010.09.09

< 자료 4 > 지하공간 사용에 관한 사항

1. 지하시설물의 유형 : 지하터널
2. 지하시설물의 크기 : 높이 3m, 너비 8m
3. 토피 : 대상토지가 환경사로서 위치마다 토피가 다르며, 최소 15m ~ 최대 22m임
(사업시행자에게 질의한 결과 평균 토피는 18m임)
4. 지하시설물 사용기간 : 지하터널 존속 시까지

< 자료 5 > 표준지공시지가 자료

기 호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가(원/ m^2)	
								2017년	2018년
1	경기도 B시 C동 산11	10,000	임야	자연림	자연녹지	맹지	부정형 환경사	62,000	66,000
2	경기도 E시 F동 산20	12,500	임야	자연림	자연녹지	세로 (불)	세장형 환경사	58,000	60,000

- ※ · 표준지 기호 1은 도시·군계획시설 공원에 100% 저촉함
 · 표준지 기호 2는 도시자연공원구역에 100% 저촉함
 · 도시·군계획시설 공원 또는 도시자연공원구역에 저촉하는 표준지의 경우 해당부분에 대해 공시지가의 감정평가시 40%의 감가율을 적용함
 · 표준지 기호 1과 표준지 기호 2에는 154kV 가공 송전선로 건설로 인한 구분지상권이 설정되어 있음

< 자료 6 > 지가변동률 자료

1. 경기도 B시

구분		지가변동률(단위 : %)		
		2017년 (누계)	2018년 (1월~4월 누계)	2018년 4월 (당월)
용도지역별	자연녹지	2.010	0.890	-0.005
이용상황별	임야	2.110	0.990	-0.003

- ※ 2018년 5월 이후 지가변동률은 미고시상태임

2. 경기도 E시

구분		지가변동률(단위 : %)		
		2017년 (누계)	2018년 (1월~4월 누계)	2018년 4월 (당월)
용도지역별	자연녹지	2.120	1.008	0.002
이용상황별	임야	2.450	0.990	-0.002

※ 2018년 5월 이후 지가변동률은 미고시상태임

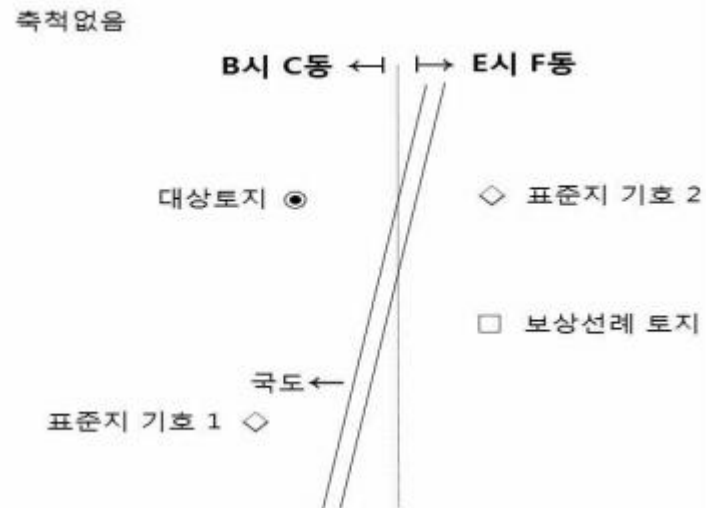
< 자료 7 > 보상선례 자료

1. 소재지 : 경기도 E시 F동 산50번지
2. 공익사업의 종류 : 송전선로 건설사업(철탑부지)
3. 권원확보방법 : 소유권 취득
4. 보상액 : 80,000원/ m^2
5. 가격시점(기준시점) : 2018.05.01
6. 면적 : 15,000 m^2 , 지목 : 임야, 실제 이용상황 : 자연림
7. 토지이용계획 : 자연녹지지역, 도시자연공원구역(100%)
8. 도시자연공원구역에 저촉하는 토지는 보상목적의 감정평가 시 40%의 감가율을 적용함

< 자료 8 > 토지의 지역요인에 관한 자료

1. 경기도 B시 C동과 E시 F동은 서로 지리적으로 접하고 있음
2. 대상토지, 표준지 기호 1과 기호 2, 보상선례 토지는 서로 대체·경쟁관계가 성립하고 가격(가치)형성에 서로 영향을 미치고 있음
3. 대상토지, 표준지 기호 1과 기호 2, 보상선례 토지는 모두 환경사의 국도주변 야산지대에 속하고, 소나무와 활잡목이 혼재한 자연림지대로서 가격(가치)형성요인 중 지역요인이 같거나 유사하며 가격(가치)수준이 동일함
4. 대상토지와 표준지 기호 1이 속한 B시 C동과 표준지 기호 2와 보상선례 토지가 속한 E시 F동 사이에는 중앙분리대가 있는 왕복 4차선의 국도가 개설되어 있음

< 자료 9 > 토지의 위치도



< 자료 10 > 토지의 개별요인에 관한 자료

각 토지의 개별요인에 관한 자료는 다음의 표와 같으며, 세항목별 격차율은 감정평가사가 판단할 사항임

구분	대상토지	표준지 기호 1	표준지 기호 2	보상선례 토지
면적	12,000 m^2	10,000 m^2	12,500 m^2	15,000 m^2
취락과의 거리	500m	750m	750m	750m
도로의 상태	폭 3m	맹지	폭 3m	맹지
방위	동향	남향	동향	동향
경사도	14°	10°	10°	14°
형상	세장형	부정형	세장형	부정형
용도지역	자연녹지지역	자연녹지지역	자연녹지지역	자연녹지지역
도시·군 계획시설	공원(100%)	공원(100%)	없음	없음
도시자연 공원구역	없음	없음	저축(100 %)	저축(100 %)
구분지상권 (설정면적)	설정(1,800 m^2)	설정(1,500 m^2)	설정(2,500 m^2)	없음

< 자료 11 > 구분지상권의 감가율

154kV 가공 송전선으로 인한 구분지상권이 설정된 임야(임지)는 주변의 시장조사 결과 필지별로 선하지의 면적비율에 따라 다음과 같이 토지가 감가되는 것으로 조사됨

구 분	선하지 면적비율		
	10 % 미만	10 % ~ 20 % 미만	20 % ~ 30 % 미만
토지 감가율	15 %	20 %	25 %

< 자료 12 > 입체이용률 배분표

구분	저층시가지	주택지	농지·임지
건물 등 이용률(α)	0.75	0.70	0.80
지하부분 이용률(β)	0.10	0.15	0.10
그 밖의 이용률(γ)	0.15	0.15	0.10
(γ)의 상하배분비율	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 3:1	1:1 ~ 4:1

※ 이용저해심도가 높은 터널 토피 20 m 이하의 경우에는 (γ)의 상하배분비율을 최고치를 적용함

< 자료 13 > 심도별 지하이용저해율 표

한계심도		30 m		20 m	
토피심도(m)	채감율(%)	p	$\beta \times p$	p	$\beta \times p$
			$0.15 \times p$		$0.10 \times p$
0 ~ 5 미만		1.000	0.150	1.000	0.100
5 ~ 10 미만		0.833	0.125	0.750	0.075
10 ~ 15 미만		0.667	0.100	0.500	0.050
15 ~ 20 미만		0.500	0.075	0.250	0.025
20 ~ 25 미만		0.333	0.050	—	—

※ p는 심도별 지하이용효율

< 자료 14 > 한계심도에 관한 사항

1. 한계심도는 주택지는 30m, 농지 및 임지는 20m임
2. 한계심도를 초과하는 경우 보상율은 1.0 % 이하임

【문제 2】 감정평가사 P는 ○○토지수용위원회로부터 도시철도사업에 따른 지하철
존속 시까지 지하 사용료에 대한 평가의뢰를 받고 예비조사 및 실지조사를
행한 결과 다음과 같은 자료를 수집하였다. 이 자료를 활용하여 다음의
물음에 답하시오. (30점) - 5회 2번

물음 1) 구분지상권 평가를 위한 토지의 기초가격을 구하시오.

물음 2) 구분지상권 설정을 위한 영구사용 보상평가액을 구하시오.

< 자료 1 > 평가의뢰서 요약

1. 대상물건

1) 토지 : A시 B구 C동 143-1 대 117.4㎡중 66.3㎡

2) 건물 : 위 지상 연와조 슬라브지붕 1층 82.3㎡ 음식점 영업

※ 본 건물은 노후정도 및 관리상태등으로 보아 관행상 토지부분의 가격만으로 거래가 예상됨

2. 평가목적

지하 영구사용에 따른 보상

3. 평가조건

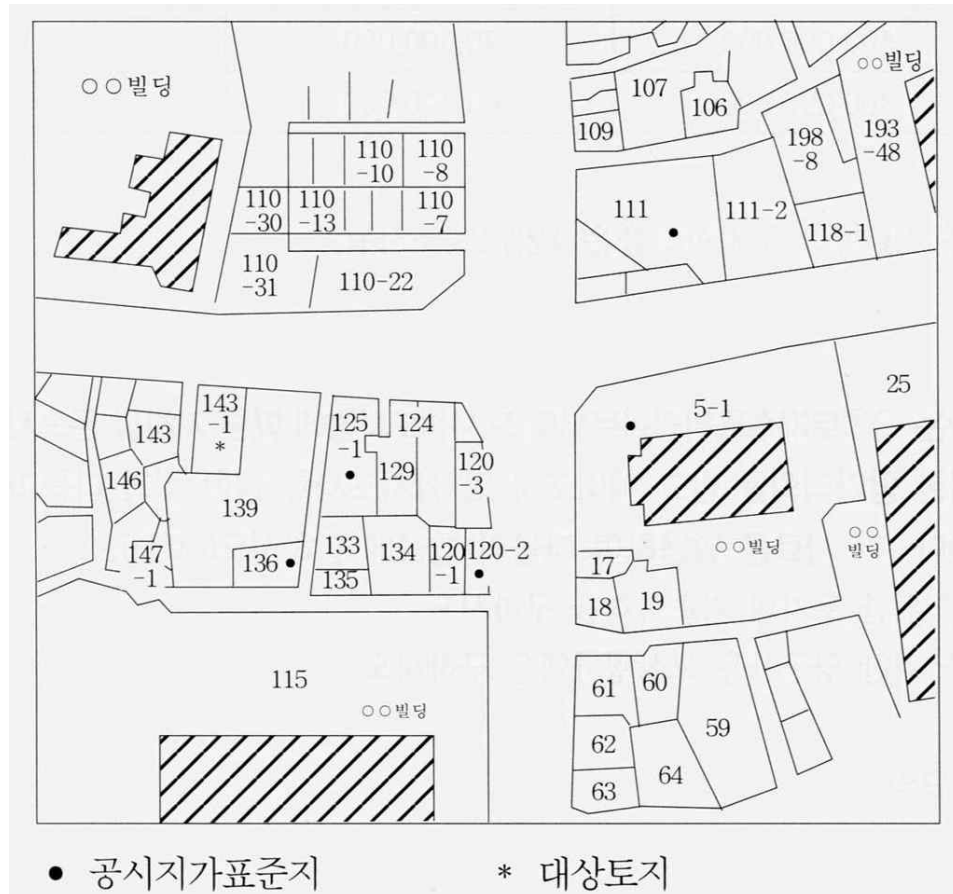
부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률, 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한
법률, 보상평가관행 및 제시자료를 참고하여 평가하되 금액은 천단위 미만에서
절사하시오.

4. 가격시점 : 1993.12.5

5. 감정평가 의뢰일 : 1994.3.10

6. 사업인정일 : 1992.12.31

< 자료 2 > 공시지가표준지 및 대상부동산 등의 위치도



< 자료 3 > 대상토지의 도시계획 사실관계 확인

1. 용도지역 : 일반상업지역
2. 용도지구 : 주차장정비지구
3. 도시계획시설 : 고속철도 일부 저축

<자료 4> 인근지역 공시지가 표준지

기호	소재지	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	공시지가(원/㎡)		
							92.1.1	93.1.1	94.1.1
1	A시B구C동 5-1	대	업무용	일반 상업	광대 소각	부정형 평지	7,500,000	8,000,000	7,800,000
2	A시B구C동 111	대	업무용	일반 상업	광대 소각	부정형 평지	6,000,000	6,000,000	5,950,000
3	A시B구C동 120-2	대	상업용	일반 상업	광대 한면	장방형 평지	9,000,000	9,500,000	9,000,000
4	A시B구C동 125-1	대	상업용	일반 상업	중로 한면	장방형 평지	7,000,000	8,000,000	6,900,000
5	A시B구C동 136	대	상업용	일반 상업	세로 (분)	장방형 평지	3,300,000	3,300,000	3,200,000

< 자료 5 > 지가변동률

구분	주거지역	상업지역	대(주거용)	대(상업용)
A시 92 1/4	0.08	0.32	-0.66	0.37
B구 2/4	-0.20	-0.02	-0.52	0.00
3/4	-1.15	-1.62	-1.76	-1.52
4/4	-1.06	-1.52	-1.53	-1.42
누계	-2.32	-2.83	-4.40	-2.56
93 1/4	0.00	0.00	0.00	0.00
2/4	-2.20	-1.86	-2.24	-1.85
3/4	-2.74	-2.86	-2.76	-2.78
4/4	-1.15	-1.08	-1.00	-1.08
누계	-5.97	-5.70	-5.89	-5.61
94.1/4	-0.24	-0.08	-0.14	-0.13

< 자료 6 > 지역요인 및 개별요인 비교

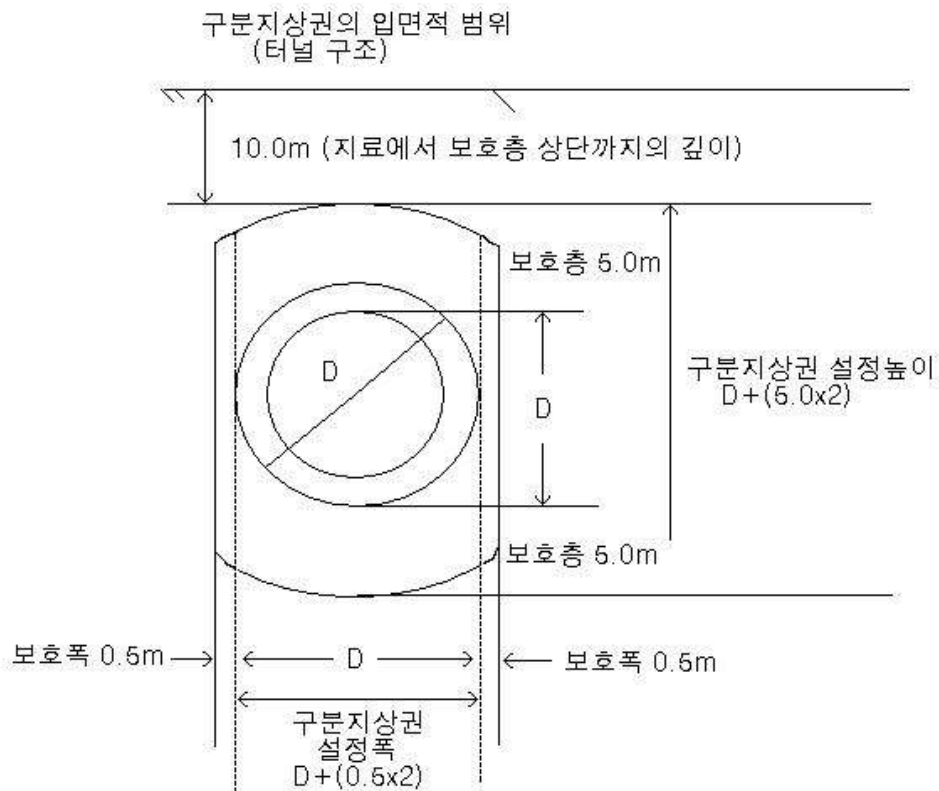
대상토지와 공시지가 표준지는 인근지역에 소재하므로 지역요인은 같고, 가로조건, 접근성, 형상 등을 감안할 때 대상토지는 공시지가 ‘기호 1’ 보다 15% 열세, ‘기호 2’ 보다 10% 우세, ‘기호 3’ 보다 25% 열세, ‘기호 4’ 보다 5% 열세, ‘기호 5’ 보다 20% 우세함.

< 자료 7 > 최유효층수 판단

대상토지가 속한 지역은 A시 B구 중심지역으로서 지상건물은 5층 이하의 점포건물과 18층 규모의 업무용 빌딩이 혼재하고 있으나, 인근토지의 이용상황, 토지가격 수준, 성숙도, 잠재력, 관련법규 등을 살펴보건데 18층 업무용 빌딩으로 이용하는 것이 최유효이용으로 판단됨.

< 자료 8 > 구분지상권의 입면적 범위

보호층은 구조물 상·하단에서 각 5.0m, 최소 여유폭은 구조물 좌, 우단에서 각 0.5m이고 지표면에서 보호층 상단까지의 깊이는 10.0m임.



< 자료 9 > 건축가능층수

당해 지역의 지질은 풍화토임. 풍화토(PD-2) 패턴

토피 (m)	10	15	20	25
건축부분				
지상	12	15	18	22
지하	1	2	2	3

< 자료 10 > 입체이용률 배분표

구분	건물등이용률	지하이용률	기타이용률	기타이용률의 상하배분비율
고층시가지	0.8	()	0.05	1:1 - 2:1
중층시가지	0.75	0.10	()	1:1 - 3:1

※ · 이용저해심도가 높은 터널 토피 20m 이하의 경우에는 기타 이용률의 상하 배분비율은 최고치를 적용함.

· 지하이용률 및 기타 이용률이 표기되지 않은 곳은 별도 계산하여 적용함.

< 자료 11 > 층별효율비율표

층별	지하2	지하1	지상1	2	3	4	5-20
고층 및 중층시가지	35	44	100	58	46	40	각 35

※ 이 표의 지수는 건물가격이 입체분포와 토지가격의 입체분포가 동일한 것으로 전제하였음

< 자료 12 > 심도별 지하이용효율표

한계심도(m)	40	35	30
감률(%) 토피심도(m)	P	P	P
0 ~ 5 미만	1.000	1.000	1.000
5 ~ 10 미만	0.875	0.875	0.833
10 ~ 15 미만	0.750	0.714	0.667
15 ~ 20 미만	0.625	0.571	0.500

※ P : 심도별 지하이용효율

【문제 3】 감정평가사 K씨는 S시장으로부터 도시철도건설공사와 관련하여 지하부분 사용에 따른 감정평가를 의뢰받고 사전조사 및 실지조사를 한 후 다음과 같이 자료를 정리하였다. 주어진 자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오.
(25점) - 11회 2번

물음 1) 대상토지의 지하사용료 평가를 위한 토지의 기초가격을 공시지가에 의한 가격, 거래사례에 의한 비준가격을 구하여 결정하고 지하부분 사용에 따른 보상평가액을 구하시오.

물음 2) 공시지가 기준 평가 시 비교표준지의 선정원칙과 본건의 기초가격 결정 시 적용한 비교표준지의 선정이유를 설명하시오.

물음 3) 지하사용료의 평가 시 입체이용저해율의 산정에 있어 최유효건물층수 결정 시 참작할 사항을 설명하시오.

물음 4) 지하사용료의 평가 시 입체이용저해율의 산정에 있어 저해층수를 설명하고 본건의 저해 층수를 결정한 후 그 이유를 기술하시오

< 자료 1 > 감정평가 대상물건

1. 소재지 : S시 K구 D동 257번지
2. 지목 및 면적 : 대, 500㎡
3. 이용상황 및 도로교통 : 나지, 소로한면
4. 도시계획사항 : 일반상업지역, 도시철도에 저촉함
5. 가격시점 : 2000.8.1

< 자료 2 > 감정평가 대상토지에 대한 관련자료

1. 감정평가의뢰 내용은 관련공부의 내용과 일치함
2. 대상토지의 주위환경은 노선상가지대임

3. 감정평가 대상토지는 지하 18m에 지하철이 통과하고 있어 하중제한으로 지하2층, 지상8층 건물의 건축만 가능함
4. 대상지역의 지역분류는 11~15층 건물이 최유효이용으로 판단되는 지역임
5. 대상토지의 지반구조는 풍화토(PD-2) 패턴임
6. 대상토지의 토피는 18m임
7. 대상지역에 소재하는 건물은 상층부 일정 층까지 임료수준에 차이를 보이고 있음
8. 대상토지의 최유효이용은 지하2층, 지상15층 건물로 판단됨

< 자료 3 > 인근의 공시지가 표준지 현황

(공시기준일 : 2000.01.01)

일련 번호	소재지	면적 (㎡)	지목		이용 상황	용도 지역	주위 환경	도로 교통	형상 지세	공시지가 (원/㎡)	비고
			공부	실제							
1	S시 K구 D동 150	450	전	대	단독주 택	일반 주거	정비된 주택지대	중로 한면	가장형 평지	1,850,000	-
2	S시 K구 D동 229	490	대	대	상업나 지	일반 상업	노선 상가지대	소로 한면	부정형 평지	2,540,000	-
3	S시 K구 D동 333	510	대	대	업무용	일반 주거	미성숙 상가지대	광대 세각	부정형 평지	2,400,000	-

< 자료 4 > 거래사례자료

1. 토지 : S시 K구 A동 230번지, 대 600㎡
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층, 근린생활시설 연면적 2,460㎡ (지층 360㎡, 1층~5층 각 420㎡)
3. 거래가격 : 3,530,000,000원
4. 거래시점 : 2000.4.1
5. 도시계획사항 : 일반상업지역
6. 건물준공일은 1997.8.1이고, 내용년수는 60년임
7. 본 거래사례는 최유효이용으로 판단됨

< 자료 5 > 건설사례자료

1. 토지 : S시 K구 A동 230번지, 대 400㎡
2. 건물 : 철근콘크리트조 슬라브지붕 5층, 근린생활시설 연면적 2,400㎡ (지층~5층 각 400㎡)
3. 건축공사비 : 900,000원/㎡
4. 본 건물은 가격시점 현재 준공된 건설사례로서 표준적이고 객관적임
5. 건설사례건물과 거래사례건물의 개별적인 제요인은 대등함

< 자료 6 > 지가변동률

1. 용도지역별

행정구역	평균	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비도시지역	비고
K구	0.74	0.54	1.27	—	0.54	—	1/4분기
	0.93	0.62	1.75	—	0.61	—	2/4분기

2. 이용상황별

행정구역	전	답	대		임야	공장용지	기타	비고
			주거용	상업용				
K구	0.59	—	0.52	0.94	—	—	0.43	1/4분기
	0.73	—	0.43	1.31	—	—	0.58	2/4분기

< 자료 7 > 건축비지수

시점	건축비지수
1998.8.1	100
1999.8.1	104
2000.8.1	116

< 자료 8 > 지역요인 및 개별요인의 비교

1. 지역요인의 비교

동일 수급권내의 유사지역으로 동일한 것으로 판단됨

2. 개별요인의 비교

구분	대상지	표준지1	표준지2	표준지3	거래사례
평점	100	110	100	122	95

< 자료 9 > 입체이용률배분표

해당지역	고층시가지	중층시가지	저층시가지	주택지	농지·임지
용적률 이용률구분	800%이상	550~750%	200~500%	100%내외	100%이하
건물 등 이용률(α)	0.8	0.75	0.75	0.7	0.8
지하이용률 (β)	0.15	0.10	0.10	0.15	0.10
기타이용률 (γ)	0.05	0.15	0.15	0.15	0.10
(γ)의 상하 배분비율	1 : 1 -2 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -3 : 1	1 : 1 -4 : 1

※ 이용저해심도가 높은 터널 토피 20m이하의 경우에는 (γ)의 상하배분율은 최고치를 적용한다.

< 자료 10 > 층별 효용비율표

층별	고층명 중층시까지		저층시까지				주택지
	A형	B형	A형	B형	A형	B형	
20	35	43					
19	35	43					
18	35	43					
17	35	43					
16	35	43					
15	35	43					
14	35	43					
13	35	43					
12	35	43					
11	35	43					
10	35	43					
9	35	43	42	51			
8	35	43	42	51			
7	35	43	42	51			
6	35	43	42	51			
5	35	43	42	51	36	100	
4	40	43	45	51	38	100	
3	46	43	50	51	42	100	
2	58	43	60	51	54	100	100
지상1	100	100	100	100	100	100	100
지하1	44	43	44	44	46	48	-
2	35	35	-	-	-	-	-

※ ·이 표의 지수는 건물가격의 입체분포와 토지가격의 입체분포가 같은 것을 전제로 한 것이다.

· A형은 상층부 일정층까지 임료수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임료수준을 나타내는 유형이다.

< 자료 11 > 건축가능층수기준표

1. 터널 : 풍화토(PD-2) 패턴

(단위:층)

토피(m)	10	15	20	25
건축구분				
지상	12	15	18	22
지하	1	2	2	3

2. 개착

(단위:층)

토피(m) 건축구분	5	10	15	20
지상	7	12	19	19
지하	1	2	2	2

< 자료 12 > 심도별 지하이용저해율표

한계심도 (M)	40m		35m		30m			20m	
토피심도(m) 감율(%)	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$	P	$\beta \times P$		P	$\beta \times P$
		$0.15 \times P$		$0.10 \times P$		$0.10 \times P$	$0.15 \times P$		$0.10 \times P$
0~5미만	1.000	0.150	1.000	0.100	1.000	1.000	0.150	1.000	0.100
5~10미만	0.875	0.131	0.857	0.086	0.833	0.833	0.125	0.750	0.075
10~15미만	0.750	0.113	0.714	0.071	0.667	0.667	0.100	0.500	0.050
15~20미만	0.625	0.094	0.571	0.057	0.500	0.500	0.075	0.250	0.025
20~25미만	0.500	0.075	0.429	0.043	0.333	0.333	0.050		
25~30미만	0.375	0.056	0.286	0.029	0.167	0.017	0.025		
30~35미만	0.250	0.038	0.143	0.014					
35~40미만	0.125	0.019							

- ※ · 지가형성에 잠재적 영향을 미치는 토지이용의 한계심도는 토지이용의 상황, 지질, 지표면하층의 영향 등을 고려하여 40m, 35m, 30m, 20m로 구분한다.
· 토피심도의 구분은 5m로 하고, 심도별지하이용효율은 일정한 것으로 본다.

< 자료 13 > 기타사항

1. 지가변동률은 백분율로서 소수점이하 넷째자리에서 반올림하고, 2/4분기 이후 지가변동률은 전분기변동률을 추정 적용하되 일할 계산함
2. 가격산정시 천원 미만은 절사함
3. 감가수정은 만년감가이며 감가수정방법은 정액법을 사용함
4. 입체이용저해율은 소수점 셋째자리에서 반올림함
5. 기타사항은 토지보상평가지침 및 일반평가이론에 의함

【문제 4】 다음과 같이 도로개설사업에 편입되고 남은 토지(잔여지)가 있다. 잔여지 손실 보상기준을 약술하고, 적정한 보상액을 구하시오. (10점)-34회 4번

<자료 1> 기본적 사항

1. 토지면적 : 2,000m² (편입면적 : 1,700m²)
2. 토지특성 : 소로한면 / 세장형 / 평지
3. 편입토지 보상평가액(평균) : @600,000원/m²

<자료 2> 토지특성 자료

1. 도로접면

구분	소로한면	세로(가)	세로(불)	맹지
소로한면	1.00	0.90	0.80	0.65
세로(가)	1.10	1.00	0.89	0.72
세로(불)	1.25	1.12	1.00	0.81
맹지	1.53	1.38	1.23	1.00

2. 형상

구분	가장(정방)형	세장형	사다리형	부정형
가장(정방형)형	1.00	0.98	0.97	0.92
세장형	1.02	1.00	0.99	0.94
사다리형	1.03	1.01	1.00	0.95
부정형	1.08	1.06	1.05	1.00

3. 고저

구분	평지	완경사	급경사	저지
평지	1.00	0.98	0.92	0.90
완경사	1.02	1.00	0.94	0.92
급경사	1.08	1.06	1.00	0.98
저지	1.11	1.08	1.02	1.00

<자료 3> 기타 자료

1. 잔여지 특성 : 맹지 / 부정형 / 저지
2. 잔여지는 도로사업의 시행으로 맹지가 됨은 물론 일반적인 경우와는 달리 기존의 마을과 단절되어 마을과 연결되는 통로의 개설이 필요한 상태로 사업시행자도 이를 인정하고 있음
3. 마을과 잔여지를 연결하는 통로[세로(가)]의 개설 비용 : 150,000,000원/식(제반 부대비용을 포함)

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사
3. 보상평가는 현행 법령대로 평가하십시오.

【문제 1】 감정평가사 L씨는 택지개발지구로 지정고시된 지역의 보상에 대하여 중앙토지수용위원회로부터 이의재결평가 의뢰를 받았다. 보상 관련법규의 제 규정 등을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 보상액을 산정하십시오. (40점)-19회 1번

물음 1) 의뢰토지에 대한 가격시점 결정 및 비교표준지 선정사유를 설명하고, 기호 3을 제외한 나머지 토지의 보상감정평가액을 산정하십시오.

물음 2) 건물의 보상감정평가액을 산정하십시오.

물음 3) <자료 8>을 활용하여 아래 조건에 따라 영업손실보상액을 산정하되, 구체적인 산출근거를 제시하십시오.

1. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우
2. 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가 건축물인 경우
3. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우
4. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우

< 자료 1 > 사업개요

1. 사업의 종류 : ○○택지개발사업
2. 택지개발지구 지정*고시일 : 2007.10.24
3. 추가 세목고시일 : 2008.03.24.
4. 협의평가 가격시점 : 2008.05.21.
5. 재결일 : 2008.08.25.
6. 현장조사 완료일 : 2008.09.21.
7. 이의재결시점 : 2008.10.25.
8. 서울시 강남구, 동작구 및 성남시 수정구와 인접하고 있는 서울시 서초구는 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있음. 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 구의 지가가 변동되었다.
9. 당해 사업지구의 용도지역이 기존에는 자연녹지(개발제한구역)였으나 공익사업 시행에 따른 절차로서 제2종일반주거지역으로 변경되었음.
10. 당해 택지개발사업의 면적은 30만㎡이다.

< 자료 2 > 의뢰물건 내용

1. 토지조서

기호	소재지	면적		지목	비고
		공부	편입		
1	서초구 신원동 210	450	350	대	
2	서초구 신원동 221	600	450	대	
3	서초구 신원동 230	2,000	2,000	임야	
4	서초구 신원동 240	900	900	전	

2. 지장물조사

기호	소재지	물건의 종류	구조·규격	수량	비고
가	신원동 210	주택	시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층	50㎡	20㎡편입
나	신원동 210	점포	블록조 스래트지붕 단층	40㎡	전부편입
다	신원동 210	나라안경	—	1식	영업권

< 자료3 > 인근지역의 표준지 공시지가 현황

기 호	소재지	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상지세	공시지가(원/㎡)	
								2007년	2008년
A	신원동 125	300	대	단독	제2종 일반	소로 한면	세장형 평지	900,000	950,000
B	신원동 130	900	전	전	제2종 일반	세로 가	부정형 완경사	600,000	650,000
C	신원동 산15	3,000	임야	토지 임야	제2종 일반	맹지	부정형 완경사	250,000	280,000
D	신원동 233	450	대	단독	개발 제한	세로 가	가장형 평지	500,000	600,000
E	신원동 245	450	대	주거 나지	개발 제한	세로 가	세장형 평지	300,000	350,000
F	신원동 280	1,000	전	전	개발 제한	세로 (불)	부정형 평지	140,000	180,000
G	신원동 산100	3,000	임야	토지 임야	개발 제한	맹지	부정형 완경사	12,000	15,000

※ 표준지 A, D는 도시계획도로에 20% 저축됨

< 자료 4 > 시점수정 자료

1. 지가변동률

1) 서초구, 서울시 평균 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	서초구		서울시 평균	
	주거지역	녹지지역	주거지역	녹지지역
2007.01.01~12.31	8.350	10.750	2.350	2.675
2008 년 1월	1.100	1.325	0.150	0.235
2008 년 2월	1.125	1.355	0.100	0.325
2008 년 3월	1.130	1.335	0.125	0.234
2008 년 4월	1.145	1.375	0.130	0.235
2008 년 5월	1.145	1.375	0.145	0.325
2008 년 6월	1.150	1.350	0.125	0.234
2008 년 7월	1.100	1.325	0.130	0.225
2008 년 8월	1.125	1.355	0.145	0.285

※ 2008년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2) 강남구, 동작구, 성남시 수정구 용도지역별 지가변동률(단위 : %)

구분	강남구		동작구		성남시 수정구	
	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역	주거 지역	녹지 지역
2007.01.01~12.31	2.350	3.555	2.150	2.750	2.750	2.180
2008.01.01~06.30	1.125	2.373	1.145	1.504	1.130	1.565
2008년7월	0.230	0.335	0.140	0.235	0.120	0.225
2008년8월	0.245	0.385	0.130	0.275	0.115	0.275

※ 2008년 9월 및 10월의 지가변동률은 미고시된 상태임.

2. 생산자물가 상승률

연도	2005.12	2006.01	2006.12	2007.01	2007.12	2008.01
지수	128.8	129.2	130.2	130.5	132.5	132.7
연도	2008.02	2008.03	2008.07	2008.08	2008년 9월과 10월은 추정	
지수	132.8	133.0	133.4	133.5		

< 자료 5 > 대상물건 조사사항

1. 토지

구분	내 용
위치 및 부근상황	대상물건은 서초구 신원동 속칭 장수리마을 내에 소재하며 부근은 자연부락 내의 단독주택, 농경지, 임야 등으로 형성되어 있음
교통상황	대상물건 인근까지 차량접근이 가능하고 인근에 시내버스정류장이 소재하여 일반적인 대중교통사정은 보통임
형태 및 이용상황	기호1) 사다리형의 토지로서 남측 인접필지보다 다소 고지이며 주변은 완만한 경사를 이루고 있으며 주상용 건물부지로 이용 중임 기호2) 가장형의 토지로서 인접필지와 등고 평탄하며 주거나지로 이용 중임 기호3) 부정형의 토지로서 서하향의 완경사를 이루고 있으며 전으로 이용 중임 기호4) 세장형의 토지로서 인접필지와 등고 평탄하며 전으로 이용 중임
도로상황	기호1) 대상물건 남측과 서측으로 각각 노폭 약 8m, 2m 포장도로에 접하고 있음 기호2) 대상물건 동측으로 노폭 약 2m 포장도로에 접함 기호3) 지적도상 맹지이나 대상물건 북측으로 약 2m 농로에 접하고 있음 기호4) 대상물건 동측으로 노폭 약 4m 포장도로에 접함
토지 이용관계	기호1~4) 제2종일반주거지역, 택지개발지구, 도시계획도로에 20% 정도 저촉됨
기타 참고사항	기호2) 건축허가를 득하였으나 공사착공 전에 사업부지에 편입됨 기호3) 2001.03.05에 불법으로 형질변경하여 전으로 이용중인 것으로 조사됨 기호4) 사업구역이 확장되면서 추가로 편입됨

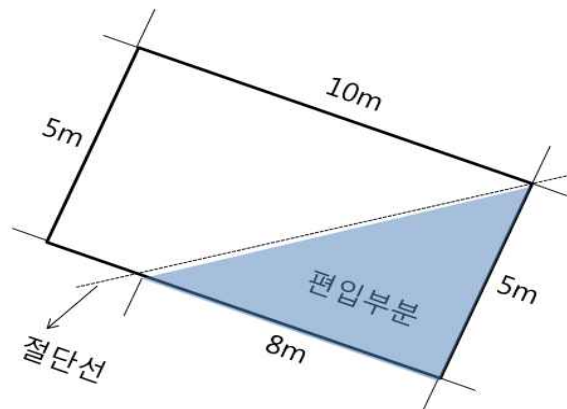
2. 건물

1) 기초자료

구분		기호 가)	기호 나)	비고
사용승인일자		1989. 10. 25	1978. 10. 01	
건물 내용년수		45년	40년	
기격시점 현재 제조달원가(원/㎡)		550,000	450,000	
이전비 (원)	해체비	4,000,000	2,000,000	
	운반비	1,500,000	1,200,000	
	정지비	1,200,000	1,000,000	
	재건축비	20,000,000	15,000,000	설비 개량비용 각 5,000,000원 포함
	보충자재비	5,000,000	3,000,000	
	부대비용	5,000,000	3,000,000	

2) 건물 조사내용

- 본 건물의 이전비는 전체 건물을 기준으로 한 것임.
- 기호 가) 건물은 기둥이 없는 구조임.
- 건물높이는 2m이며 벽면적은 반올림하여 소수점 첫째자리까지 사정함.
- 건축 보수비용은 400,000원/㎡을 적용함
- 화장실은 편입되어 재설치되어야 하고 위생설비 설치비용은 전체면적을 기준으로 하여 50,000원/㎡을 적용함
- 위생설비 이외에는 추가적인 설비공사는 없음.
- 건물단가는 천원미만은 절사함.
- 건축허가 관련 비용 : 12,000,000원
- 기호 가) 건물 단면도



< 자료 6 > 요인비교 자료

1. 표준지와 보상선례의 지역요인은 동일함.

2. 이용상황

구분	주거용	주상용
주거용	1.00	1.20
주상용	0.83	1.00

3. 도로접면

구분	소로각지	소로한면	세로가	세로(불)	맹지
소로각지	1.00	0.96	0.86	0.80	0.70
소로한면	1.04	1.00	0.90	0.85	0.75
세로가	1.16	1.05	1.00	0.95	0.83
세로(불)	1.25	1.15	1.11	1.00	0.88
맹지	1.43	1.33	1.20	1.13	1.00

4. 형상

구분	가장형	세장형	사다리형	부정형
가장형	1.00	0.97	0.92	0.85
세장형	1.03	1.00	0.95	0.88
사다리형	1.09	1.05	1.00	0.92
부정형	1.18	1.14	1.08	1.00

5. 지세

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.90
완경사	1.11	1.00

6. 도시계획도로(저축률 20%일 경우 전체 토지에 적용하는 비준율)

구분	비저축	저축
비저축	1.00	0.97
저축	1.03	1.00

< 자료 7 > 보상평가사례

1. 사업명 : ○○ 지구 택지개발사업
2. 가격시점 : 2008. 01. 24.
3. 소재지 : 강남구 세곡동 424-5번지
4. 용도지역 : 자연녹지지역(개발제한구역)
5. 기타요인 보정치 산정을 위한 시점수정치는 1.02100을 적용함
6. 비교표준지 기준방식을 적용함.
7. 보상단가 등

구분		424-5번지	500번지
지목		대	전
단가(원/㎡)		700,000	240,000
토지특성	이용상황	주상용	전
	도로접면	세로(불)	맹지
	형상	부정형	사다리형
	지세	완경사	완경사
	도시계획도로	저축	비저축

< 자료 8 > 영업보상관련자료

1. 대상 건물의 임차인은 개인사업자로서 2003. 12. 01부터 안경점을 운영해 왔음.

2. 영업이익에 관한 자료

1) 재무제표에 의한 영업이익 산정

(단위 : 원)

구분	2004년	2005년	2006년	2007년
매출액	180,000,000	200,000,000	240,000,000	150,000,000
매출원가	87,000,000	95,000,000	113,000,000	65,000,000
판매 및 일반관리비	35,000,000	40,000,000	50,000,000	40,000,000

※ 2007년 매출액은 택지개발사업 개발계획승인이 고시됨으로써 매출액이 감소된 것으로 조사됨

2) 부가가치세 과세표준액 기준 매출액 등

구분	매출액(원)	표준소득률(%)
2004년	110,000,000	20
2005년	120,000,000	20
2006년	150,000,000	20
2007년	90,000,000	20

3) 인근동종 유사규모 업종의 영업이익 수준

대상물건을 포함한 인근지역 내 동종유사규모 업종의 매출액을 탐문 조사한 바 연간 200,000,000원 수준이고 매출액 대비 영업이익률은 약 30%인 것으로 조사되었음.

3. 이전 관련자료

- 1) 상품재고액 : 30,000,000원
- 2) 상품운반비 : 3,000,000원
- 3) 영업시설 등의 이전비 : 2,000,000원
- 4) 상품의 이전에 따른 감손상당액 : 상품가액의 10%
- 5) 고정적 비용 : 임차인은 영업과 관련된 차량에 대한 자동차세 600,000원과 매달 임대료로 500,000원을, 종업원(소득세 원천징수 안함)은 2인으로서 각각 1,200,000원/월을 지급하고 있으며 휴업기간 중에는 1인만 필요함
- 6) 이전광고비 및 개업비 등 부대비용 : 2,000,000원

4. 기타자료

- 1) 제조부분 보통인부 노임단가 : 50,000원/일
- 2) 도시근로자 월평균 가계지출비

구분	월평균 가계지출비
2인	2,500,000
3인	3,000,000
4인	3,500,000
5인	4,000,000
6인	4,500,000

- 3) 영업이익은 만원단위에서 반올림하여 사정함.

【문제 2】 감정평가사 K씨는 P시장으로부터 도시계획도로에 편입된 토지 및 지장물에 대한 보상평가를 의뢰받았다. 다음의 자료를 활용하고 보상관련 법령의 제규정을 참작하여 다음 물음에 답하시오. (30점) - 8회 1번

물음 1) 의뢰된 토지의 평가시 적용할 비교표준지를 선정하고 그 선정사유를 설명하시오.

물음 2) 의뢰된 토지의 평가시 적용할 시점수정률을 결정하고 그 사유를 설명하시오.

물음 3) 토지 기호(3)과 지장물(4), (7)의 보상평가액을 구하시오.

물음 4) 기호(5) 건물의 보상평가지 포함되어야 할 항목과 잔여부분 감가보상에 대하여 설명하시오.

물음 5) 무허가건물인 기호(1), (2), (3)이 보상의 대상이 될 수 있는지에 대하여 건축시점과 관련하여 설명하시오.

< 자료 1 > 평가의뢰 내역

1. 사업의 종류 : ○○도시계획도로 개설
2. 가격시점 : 1997.8.18
3. 도시계획시설 결정고시 및 지형도면 고시일 : 1995.12.30
4. 도시계획 실시계획인가 고시일 : 1997.2.1

< 자료 2 > 의뢰물건 내역

1. 토지조서

기호	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	용도지역	실제이용상황
1	P시 B동	37-2	대	85	자연녹지	전
2	P시 B동	58-3	전	273	자연녹지	무허가건물부지 지장물 기호(1)
3	P시 B동	63-8	답	425	자연녹지	잡종지
4	P시 B동	135-4	도로	65	자연녹지	미지급용지
5	P시 B동	738-5	전	323	일반공업	
6	P시 B동	산15-1	임야	234	자연녹지	무허가건물부지 지장물 기호(6)
7	P시 B동	산19-3	임야	2,342	자연녹지	
8	P시 B동	산21-5	임야	1,538	자연녹지	
9	P시 B동	산42-6	임야	3,213	개발제한 자연녹지	

2. 지장물조서

기호	소재지	지번	물건의 종류	구조·규격	면적 (㎡)	비고
1	P시 B동	58-3	주택	블록스레트지붕 단층	73	무허가건물 '90년 2월 신축
2	P시 B동	72-5	주택	블록조 기와지붕 단층	82	무허가건물 '96년 4월 신축
3	P시 B동	83-1	주택	벽돌조 슬라브지붕 단층	78	무허가건물 '97년 6월 신축
4	P시 B동	238-7	공장	철골조철골지붕틀칼라시트 지붕 단층	500	
5	P시 B동	250-4	점포	벽돌조 슬라브지붕 단층	70	일부편입
6	P시 B동	산 15-1	주택	목조기와지붕 단층	65	무허가건물 '88년 10월신축
7	P시 B동	산 15-1	향나무	H : 4.0m W : 1.8m	30주	

< 자료 3 > 인근지의 공시지가 표준지 현황

(1997년 1월 1일 기준)

일련 번호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목		이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 및 지세	공시지가 (원/㎡)
				공부	실제					
360	P시B동	42-5	150	대	대	단독 주택	자연녹지	세로 (가)	가장형 평 지	100,000
361	P시B동	56-7	253	전	전	전	자연녹지	세로 (가)	부정형 평 지	40,000
362	P시B동	73-1	353	답	잡	답기타 창 고	자연녹지	소로 한면	세장형 평 지	60,000
363	P시B동	75-6	428	답	답	답	자연녹지	맹지	세장형 저 지	35,000
364	P시B동	127-2	235	전	전	전	자연녹지	세로 (불)	부정형 완경사	42,000
365	P시B동	145-3	334	전	전	전	생산녹지	세로 (가)	가장형 평 지	28,000
366	P시B동	681-5	289	전	전	전	자연녹지	세로 (가)	부정형 평 지	32,000
367	P시B동	757-4	450	전	전	전	일반공업	세로 (불)	부정형 완경사	52,000
368	P시B동	883-2	253	대	대	단독 주택	자연녹지	세로 (가)	사다리형 평지	110,000
369	P시B동	산17-4	2,003	임	임	자연림	자연녹지	세로 (불)	부정형 완경사	10,000
370	P시B동	산20-6	1,875	임	임	자연림	자연녹지	맹지	부정형 완경사	7,000
371	P시B동	산22-1	2,534	임	임	자연림	자연녹지	맹지	부정형 완경사	6,500
372	P시B동	산41-6	3,124	임	임	자연림	개발제한 자연녹지	세로 (불)	부정형 급경사	3,500

< 자료 4 > 지가변동률(97년 2/4분기)

1. 용도지역별

(단위:%)

행정구역	주거지역	상업지역	공업지역	녹지지역	비도시지역
P시	1.20	1.50	1.30	1.00	0.90
	2.50	3.00	2.30	1.90	1.80

2. 지목별

(단위:%)

행정구역	전	답	대		임야	공장용지	기타
			주거용	상업용			
P시	1.10	1.30	1.50	1.70	0.90	1.40	0.80
	2.30	2.50	3.10	3.50	1.80	2.70	1.90

※ 상단은 2/4분기 지가변동률이며, 하단은 2/4분기까지의 누계임.

< 자료 5 > 생산자물가상승률(생산자물가지수)

- `96년 12월 지수 : 117.2
- `97년 1월 지수 : 118.1
- `97년 7월 지수 : 120.5

< 자료 6 > 토지에 대한 조사사항

1. 기호(1) 토지는 종전에는 주택부지로 이용되었으나 소유자가 재축을 위해 건물을 철거한 후 도시계획도로에 편입되어 건축을 하지 못하고 "전"으로 이용중인 토지임.

2. 기호(3) 토지

1) 본건 토지는 세로(가)에 접한 세장형의 토지로, 종전은 노면보다 약 1.5m 정도 저지인 "답"이었으나 `94년 10월경 불법으로 매립하여 현재는 노면과 평탄한 간이건물(창고) 부지로 이용 중이며, 매립 비용은 m²당 10,000원으로 조사됨.

2) 본건 인근의 접면도로조건에 따른 비준율은 다음과 같음

구분	소로한면	세로(가)	맹지
소로한면	1.00	0.85	0.70
세로(가)	1.18	1.00	0.82
맹지	1.43	1.22	1.00

3. 기호(4) 토지는 종전의 도로에 편입될 당시는 생산녹지지역내의 "전"이었던 것으로 조사됨.

4. 기호(5) 토지는 `96년 10월 P시의 도시재정비 계획에 의해 자연녹지지역에서 일반공업으로 용도지역이 변경되었음.

5. 기호(7) 토지는 전부 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률]상 국가도시공원에 속함.

6. 기호(8) 토지는 전부 수도법상의 상수원 보호구역에 속함.

< 자료 7 > 지장물에 대한 조사사항

1. 기호(4) 건물

1) 본 건물은 '85년 7월에 신축된 건물로 재조달원가는 300,000원/㎡, 경제적인 내용년수는 40년, 잔가율은 10%로 조사됨.

2) 본 건물은 이전 가능한 것으로 판단되고 소유자가 제시한 이전비 내역은 다음과 같음.

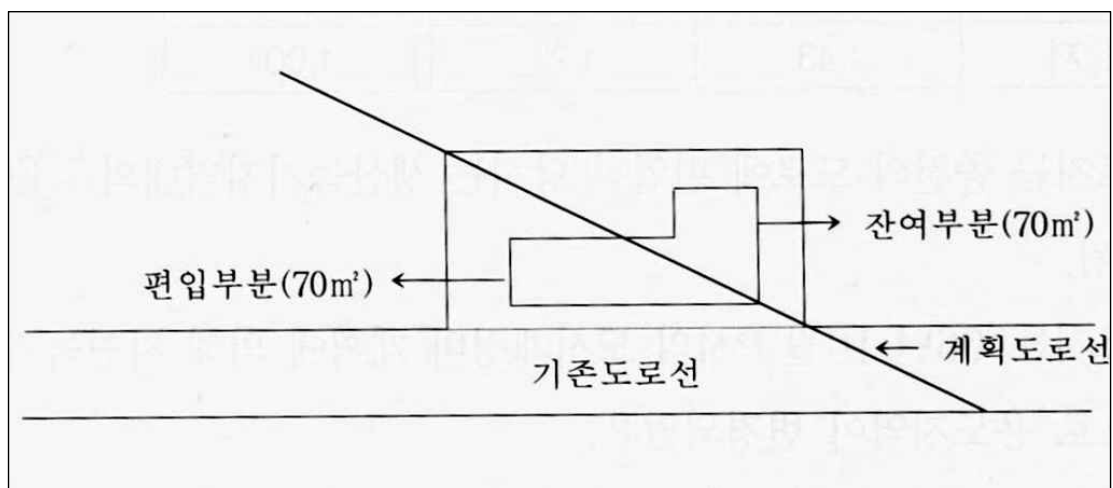
- ① 해체 및 철거비 : 40,000원/㎡
- ② 운반비 : 30,000원/㎡
- ③ 재축비 : 80,000원/㎡
- ④ 보충자재비 : 30,000원/㎡
- ⑤ 부대비용 : 20,000원/㎡
- ⑥ 시설개선비 : 25,000,000원

3) 소유자가 제시한 이전비 내역 중 기호①~기호⑤ 항목은 적정한 것으로 판단되며, 기호⑥ 시설개선비는 건물의 효용증진을 위해 층고를 1m 높이는데 소요되는 추가 비용이 10,000,000원, 건축 관련 법령의 개정으로 인한 건축설비 추가설치 비용이 15,000,000원인 것으로 조사됨.

2. 기호(5) 건물

1) 본 건물은 전체 140㎡중 70㎡가 다음 그림과 같이 일부 편입됨.

2) 본 건물의 잔여부분은 보수 후 재사용 가능한 것으로 판단되나, 형태악화로 인한 가치감소가 예상됨.



3. 기호(7) 수목은 이식이 가능한 것으로 판단되며, 이식비 내역은 다음과 같음.

(단위:주당)

수종	규격	굴취비	운반비	상·하차비	식재비	재료비	부대비용	수목가격	비고
향나무	H:4.0m W:1.8m	8,700	1,500	1,700	20,000	1,500	6,500	40,000	고손율은 10%적용

< 자료 8 > 기타 참고사항

1. 표준지 (360)~(363)은 토지 기호(1)~(3)의 인근지역에 소재함.
2. 표준지 (364), (365)는 토지 기호(4)의 인근지역에 소재함.
3. 표준지 (366), (367)은 토지 기호(5)의 인근지역에 소재함.
4. 표준지 (368)~(372)는 토지 기호(6)~(9)의 인근지역에 소재함.
5. 표준지 (370)은 전부 [도시공원 및 녹지 등에 관한 법률]상 국가도시공원에 속함.
6. 표준지 (371)은 전부 상수원보호구역에 속함.
7. 2/4분기 이후의 지가변동률은 2/4분기 지가변동률에 보간법을 적용하여 산정함.

【문제 3】 종전에 시행된 재개발사업으로 인하여 현재 공원으로 이용 중인 토지가 있다. 소유자는 그 사실을 뒤늦게 발견하고 지방자치단체에 보상을 요청하였다. 지방자치단체는 2013. 4. 1을 계약체결일로 하여 보상을 실시하려고 감정평가를 요청하였다. 자료를 참고하여 다음 질문에 답하시오. (20점) - 24회 3번

물음 1) 대상토지 평가시 적용할 비교표준지의 선정 사유를 설명하시오. (5점)

물음 2) 대상토지의 평가 시 고려하여야 하는 지목, 실제용도, 지형, 지세, 면적 등을 정리하시오. (5점)

물음 3) 실무에서는 개별요인비교치를 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적조건, 기타조건 등으로 구분하여 산정하고 있다. 자료가 주어지지 않은 조건은 대등한 것으로 보고, 표준지와 대상토지간의 개별요인 비교치를 실무와 같이 산정하고 산정사유를 설명하시오. (5점)

물음 4) 제시된 자료에 의해 보상감정평가액을 산정하시오. (5점)

< 자료 1 > 종전사업의 개요

1. 사업의 종류 : 관악지구 재개발사업
2. 사업인정고시일 : 2001. 01. 01

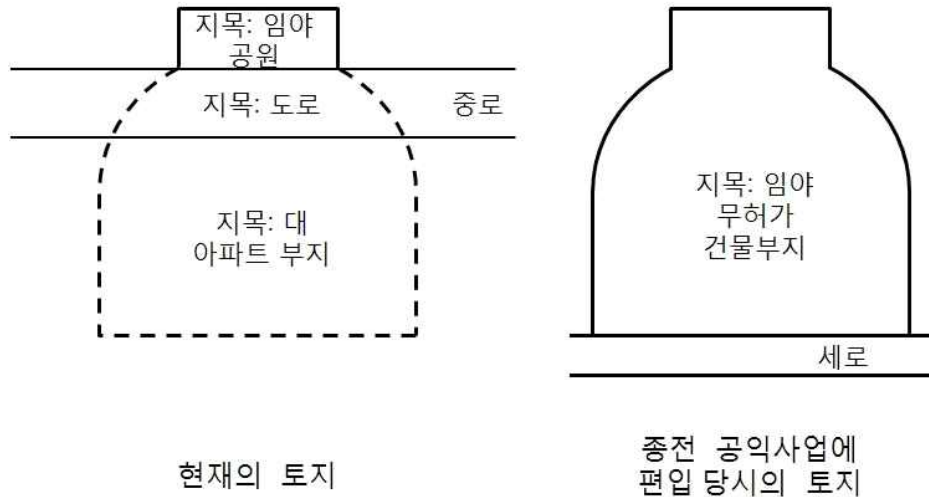
< 자료 2 > 토지조서

기호	소재지	면적(m^2)		지목	비고
		공부	편입		
1	관악동 00	1,000	1,000	임야	

< 자료 3 > 종전사업에 편입될 당시의 이용상황

1. 의뢰된 토지는 종전의 공익사업에 편입되기 전에는 지목이 임야이고, 1970년경부터 무허가건물부지로 이용되던 $10,000m^2$ 의 토지의 일부였으나, 종전의 공익사업으로 $9,000m^2$ 는 아파트부지와 도로로 이용 중이고 $1,000m^2$ 는 공원으로 이용 중이며, 의뢰된 토지는 공원으로 이용 중인 부분임

2. 의뢰된 토지는 현재는 중로에 접하는 장방형의 토지이나, 이는 종전의 공익사업의 시행으로 새로운 도로가 개설되었기 때문이며, 분할되기 이전의 토지는 완만한 경사를 이루고 있는 부정형으로 세로에 접하는 토지였음



3. 종전의 공익사업이 시행되기 이전에는 일반주거지역이었으나, 종전의 공익사업으로 인하여 대상토지만 자연녹지지역으로 용도지역이 변경되었음
4. 대상토지 주변은 당시 미개발지대로서 남측 근거리의 불량주택지대를 포함하여 재개발사업을 시행하였음

< 자료 4 > 인근의 공시지가 표준지 현황

1. 대상 토지 인근지역에 소재하며 표준적인 이용상황의 표준지는 다음과 같음

일련 번호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/ m^2)	
								2001년	2013년
1	관악동 201	1,000	대	단독	일반 주거	소로 한면	장방형 평지	600,000	1,000,000
2	관악동 202	1,000	대	단독	자연 녹지	소로 한면	장방형 평지	200,000	300,000
3	관악동 산1	10,000	임야	자연림	일반 주거	세로 (가)	부정형 완경사	120,000	200,000
4	관악동 산2	10,000	임야	자연림	자연 녹지	세로 (가)	부정형 완경사	20,000	30,000

2. 표준지 일련번호 1은 2000년경 구획정리사업(환지방식)으로 개발된 주거지대 내에 소재하며, 당시 감보율이 40%였던 것으로 조사되었음

< 자료 5 > 시점 수정자료

1. 2001. 01. 01에서 2013. 04. 01까지의 지가변동률은 60%임
2. 2013. 01. 01에서 2013. 04. 01까지의 지가변동률은 0%임
3. 2000년 12월에서 2013년 3월까지의 생산자물가지수 변동률은 40%임
4. 2012년 12월에서 2013년 3월까지의 생산자물가지수 변동률은 1%임

< 자료 6 > 각종 격차율

1. 9,000~10,000 m^2 의 대지는 1,000 m^2 대지의 85% 수준임
2. 부정형의 토지는 장방형 토지의 95% 수준임
3. 대지인 경우 평지는 완경사지의 110% 수준임
4. 종로에 접하는 토지는 세로에 접하는 토지의 120% 수준임
5. 소로에 접하는 토지는 세로에 접하는 토지의 105% 수준임

< 자료 7 > 기타

인근의 평가선례, 매매사례 등과 비교시 비교표준지의 공시지가는 인근지가수준과 같은 수준으로 판단됨.

【문제 4】 대한민국 정부와 중국 정부 간에 한중 어업협정이 체결됨에 따라 조업 어장에서 어업활동에 제한을 받는 어업인의 폐업어선 등에 대한 지원사업으로 A호 어선에 대한 폐업지원금 산출 평가를 의뢰받은 감정평가사 L씨는 지원금 산출에 필요한 <자료 1>내지 <자료 7>을 수집하였다. 이 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (가격시점 2001.8.1.) (10점)

물음 1) 어선어업(허가어업)의 취소시 ①보상평가 기준 ②어선의 평가 방법 ③어선 평가를 위한 기초자료에 대하여 기술하시오.

물음 2) 아래의 조사된 자료를 이용하여 A호 어선에 대한 폐업지원금(손실보상금)을 산출하시오.-12회 3번

< 자료 1 > 선박의 개요

어선번호	1	어선명칭	A호	
어선종류	동력선	선체재질	강	
총톤수	79톤	주요치수(M)	길이 : 24.51 너비 : 6.70 깊이 : 2.65	
무선설비	SSB 1기	어업종류	근해통발어업	
추진기관	디젤기관 1대 (600마력)	형식	제작자	제작년월일
		CAT3412DIT	○○○	'97.6월
최대승선인원	선원 : 12명 기타의 자 : 0명 계 : 12명			
선적항	○○시	조선지	○○시	
조선자	××조선(주)	진수연월일	'97.7월	

< 자료 2 > 재조달원가 등

1. ○○시에 소재하는 조선소에 어선의 재조달원가를 조사한 결과 강선은 4,500,000원/ton 수준이었음
2. 선박의 주기관의 가격조사를 한 결과 평가대상 선박인 1,800rpm의 고속기관은 마력당 200,000원으로 조사되었음.
3. 의장품은 선박 건조시 신품으로 장착하였고 재조달원가는 250,000,000원으로 조사되었음.
4. 어구는 2000년 6월에 구입하였으며, 재조달원가는 100,000,000원으로 조사되었음.

< 자료 3 > 내용년수 및 잔존가치율

구분	내용년수(년)	잔존가치율(%)
선체(강선)	25	20
기관	20	10
의장	15	10
어구	3	10

< 자료 4 > 연도별 어획량

(단위 : kg)

1995년	1996년	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년
114,000	111,000	112,000	114,000	110,000	112,000	79,000

< 자료 5 > 월별 판매 단가

(2000년)

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
단가(월/kg)	5,000	5,000	5,100	5,200	5,200	5,200	5,300	5,300	5,300	5,200	5,200	5,100

(2001년)

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
단가(월/kg)	5,300	5,400	5,400	5,400	5,400	5,300	5,300	5,300	—	—	—	—

< 자료 6 > 정률표

구분	잔존가치율(10%)			잔존가치율 (20%)
내용년수 경과년수	3	15	20	25
1	2/0.464	14/0.858	19/0.891	24/0.938
2	1/0.215	13/0.736	18/0.794	23/0.879
3	0.100	12/0.631	17/0.708	22/0.824
4		11/0.541	16/0.631	21/0.773
5		10/0.464	15/0.562	20/0.725
6		9/0.398	14/0.501	19/0.680
7		8/0.341	13/0.447	18/0.637
8		7/0.293	12/0.398	17/0.598
9		6/0.251	11/0.355	16/0.560
10		5/0.215	10/0.316	15/0.525
11		4/0.185	9/0.282	14/0.493
12		3/0.158	8/0.251	13/0.462
13		2/0.136	7/0.224	12/0.433
14		1/0.117	6/0.200	11/0.406
15		0.100	5/0.178	10/0.381
16			4/0.158	9/0.357
17			3/0.141	8/0.335
18			2/0.126	7/0.314
19			1/0.112	6/0.294
20			0.100	5/0.276
21				4/0.259
22				3/0.243
23				2/0.228
24				1/0.213
25				0.200

< 자료 7 > 기타

1. A호에 적용할 어업 경비율은 85%로 조사되었음.
2. 보상의 원인이 되는 “처분일”은 가격시점과 동일함.
3. 선체·기관의 단가, 평균 연간어획량, 평년수익액의 산정시 1,000단위 미만은 버림.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 감정평가사 甲은 A군수로부터 『도로법』에 따른 도로에 편입되는 토지·지장물 등에 대한 협의보상평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론에 의거 제시된 자료를 활용하여 다음의 각 물음에 답하시오. (40점) - 33회 1번

물음 1) 대상토지에 대한 보상액을 산정하시오. (단, 시산가액에 대한 합리성 검토는 하지 않음) (10점)

물음 2) 소유자 乙은 아래 자료와 같이 주거용 건축물을 신축하여 현재까지 거주하고 있다. 지장물 중 건축물에 대한 보상액을 산정하시오. (단, 건축물은 이전이 불가능하며, 이주대책 등은 고려하지 않음) (10점)

물음 3) 지장물 중 수목에 대한 보상평가방법을 설명하고, 소나무(관상수)에 대한 보상액을 산정하시오. (6점)

물음 4) 소유자 乙씨 부부(부부와 함께 동거하던 아들 1명은 현재 징집으로 인한 입영 중임)는 주거용 건축물이 공익사업에 편입됨으로 인하여 추가적으로 지급받을 수 있는 보상으로 이주대책, 주거이전비, 이사비 등이 있다. 하지만 사업시행자는 이주대책을 별도로 수립·실시하지 않는다고 한다. 공익 사업의 시행으로 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하게 된 소유자 乙이 수령할 수 있는 보상액은 각각 얼마인가? (8점)

물음 5) 물건조서의 꿀벌(양봉), 닭(산란계)에 대하여 축산업의 손실에 대한 보상평가를 하려고 한다. 영업손실의 보상대상인 영업의 일반적인 요건은 성립하는 것으로 가정한다. 꿀벌(양봉), 닭(산란계)에 대하여 < 자료 10 >을 토대로 축산업 손실보상의 대상여부를 판단하여 보상액을 산정하시오. (6점)

< 자료 1 > 평가의뢰 내역 등

1. 사업의 종류 : ○○ ~ 간 도로건설공사
2. 도로구역결정고시일 : 2021. 12. 31
3. 사업시행자 : A군수
4. 보상평가의뢰일자 : 2022. 06. 01
5. 제시된 가격시점 : 2022. 07. 31
6. 현장조사 완료일 : 2022. 06. 30
7. 토지조서 및 대상토지특성

기 호	소재지	지번	지 목	현실 이용 상황	전체 면적 (m^2)	편입 면적 (m^2)	용도지역 및 지구	비고		
								도로 교통	형상 지세	기타
1	A군 B면 C리	106번지	대	단독 주택	330	330	계획관리 지역	세로 (가)	사다리형 완경사	후면 주택 지대

※ 토지 소유자 : 乙

8. 물건조서 및 대상건축물특성

기 호	소재지	지번	물건의 종류	구조 및 규격	수량	비고		
						사용승인일	등급	내용 년수
1	A군 B면 C리	106 번지	단독주택	벽돌조 슬래 브지붕 1층	$88m^2$	2017.07.01	상급	50년
2	A군 B면 C리	106 번지	부속창고	벽돌조 슬래 브지붕 1층	$8m^2$	2017.07.01	중급	45년
3	A군 B면 C리	106 번지	야외화장실	벽돌조 슬래 브지붕 1층	$3m^2$	2017.07.01	중급	45년
4	A군 B면 C리	106 번지	소나무 (관상수)	H3.5 × W1.5 × R15	1주			
5	A군 B면 C리	106 번지	꿀벌(양봉)		30군			
6	A군 B면 C리	106 번지	닭(산란계)	70일령 이상	20마리			

※ 물건 소유자 : 乙

< 자료 2 > 표준지공시지가

기 호	소재지	지 목	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 지가 ($원/m^2$)	비고	공시 기준 일
가	A군 B면 C리 50번지	대	210	주상용	계획 관리 지역	세로 (가)	부정형 평지	400,000	계획도 로저촉 10%	2021. 01.01
나	A군 B면 C리 50번지	대	210	주상용	계획 관리 지역	세로 (가)	부정형 평지	450,000	계획도 로저촉 10%	2022. 01.01
다	A군 B면 C리 65번지	대	300	단독 주택	계획 관리 지역	소로 한면	사다리형 평지	300,000	계획도 로저촉 25%	2021. 01.01
라	A군 B면 C리 65번지	대	300	단독 주택	계획 관리 지역	소로 한면	사다리형 평지	330,000	계획도 로저촉 25%	2022. 01.01

- ※ · 상기 표준지공시지가는 공히 대상토지와 인근지역에 소재함.
· 표준지공시지가 기호 가), 나)는 주택상가혼용지대이고, 표준지공시지가 기호 다), 라)는 주택지대임.

< 자료 3 > 거래사례

기 호	소재지	지목	면적 (m^2)	이용상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	거래가액 ($원/m^2$)	거래 일자
A	A군 B면 C리 42번지	대	160	상업용	계획 관리 지역	소로 한면	사다리형 평지	700,000	2021. 12.01
B	D군 E면 F리 15번지	대	270	단독주택	계획 관리 지역	세로 (가)	사다리형 완경사	390,000	2021. 12.01

- ※ · 거래사례는 대상토지 및 표준지공시지가와 동일수급권 유사지역 또는 인근지역에 소재하며, 공히 지역요인은 대등함.
· 거래사례는 거래당사자간의 사정이 개입되지 않은 정상적인 거래로 판단됨
· 거래사례 중 기호 A)는 주택상가혼용지대이고, 기호 B)는 후면 주택지대임

< 자료 4 > 지가변동률

기간	A군 계획관리지역 지가변동률(%)	비고
2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31(누계)	8.340	2021. 12. 01 ~ 2021. 12. 31 : 0.150%임
2022. 01. 01 ~ 2022. 05. 31(누계)	5.270	
2022. 05. 01 ~ 2022. 05. 31	0.132	

기간	D군 계획관리지역 지가변동률(%)	비고
2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31(누계)	7.450	2021. 12. 01 ~ 2021. 12. 31: 0.130%임
2022. 01. 01 ~ 2022. 05. 31(누계)	5.070	
2022. 05. 01 ~ 2022. 05. 31	0.145	

- ※ · 지가변동률은 용도지역별 지가변동률을 적용하며, 생산자물가지수는 고려하지 않기로 함.
 · 지가변동률은 2022년 6월 이후는 고시되지 않아서 5월 지가변동률을 연장·추정하여 적용함.
 · 지가변동률은 백분율로서 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

< 자료 5 > 토지 가치형성요인 비교자료

1. 접근조건

- 1) 대상토지는 표준지 가), 나), 다), 라) 대비 각각 20% 열세함
- 2) 표준지 가), 나), 다), 라)는 거래사례 A)와 대등, 거래사례 B) 대비 20% 우세함

2. 환경조건

- 1) 대상토지는 표준지 가), 나) 대비 30%, 표준지 다), 라) 대비 10% 각각 열세함
- 2) 표준지 가), 나)는 거래사례 A)와 대등, 거래사례 B) 대비 30% 우세함
- 3) 표준지 다), 라)는 거래사례 A) 대비 30% 열세, 거래사례 B) 대비 10% 우세함

3. 기타 격차율 자료

1) 토지이용상황

구분	주거용	주상용	상업용
주거용	1.00	1.10	1.30
주상용	0.91	1.00	1.18
상업용	0.77	0.85	1.00

2) 형상

구분	사다리형	부정형
사다리형	1.00	0.95
부정형	1.05	1.00

3) 경사

구분	평지	완경사
평지	1.00	0.91
완경사	1.10	1.00

4) 도로접면

구분	세로가	소로한면
세로가	1.00	1.18
소로한면	0.85	1.00

5) 도시·군계획시설

구분	일반	도로
일반	1.00	0.85
도로	1.18	1.00

※ 도시·군계획시설에 대한 요인비교치는 소수점이하 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시함

< 자료 6 > 건축물 재조달원가 관련 자료

1. 표준단가

(단위 : 원/m²)

용도	구조	상급	중급	하급	내용년수
단독주택	벽돌조 슬래브 지붕	1,400,000	1,200,000	1,000,000	50년
창고	벽돌조 슬래브 지붕	400,000	360,000	320,000	45년
화장실	벽돌조 슬래브 지붕	1,300,000	1,100,000	900,000	45년

2. 단독주택 부대설비 보정단가

(단위 : 원/ m^2)

구분	위생·급배수설비	난방설비
보정단가	30,000	70,000

※ 대상건축물 및 주거용 건축물 거래사례에도 동일하게 적용함.

< 자료 7 > 주거용 건축물 거래사례 자료 등

1. 주거용 건축물 거래사례

소재지	건축물 면적 (m^2)	이용 상황	구조	사용 승인일	등 급	거래가액 거래일자	비고
A군 B면 C리 200 번지	88	단독 주택	벽돌조 슬래브지붕 1층	2017. 6. 1.	상급	130,000,000원 2022. 06. 01	건축물 일체의 거래임
	8	부속 창고	벽돌조 슬래브지붕 1층	2017. 6. 1.	중급		
	3	야외 화장실	벽돌조 슬래브지붕 1층	2017. 6. 1.	중급		

※ · 거래사례는 토지를 수반하지 않은 주거용 건축물만의 거래로서 보상대상 건축물과 유사하여 비교가능성이 높은 것으로 판단됨
· 거래사례는 인근지역 내의 거래당사자간의 사정이 개입되지 않은 정상적인 거래로 판단됨

2. 건축물 가치형성요인 비교자료

1) 대상건축물은 주거용 건축물 거래사례 대비 현상 및 관리상태에서 5% 우세함

2) 건축비는 연간 6% 증가함

* 건축비 상승률을 고려한 지수는 소수점 셋째 자리에서 절사하여 둘째 자리까지 표시함

3) 면적 등 기타 제반 가치형성요인은 대등함

< 자료 8 > 수목 보상평가 참고자료

1. 이식에 소요되는 비용은 다음과 같이 조사됨

(단위 : 주당)

구분	굴취비	운반비	상하차비	식재비	재료비	부대비용	소계
이식비	70,000	50,000	30,000	130,000	30,000	20,000	330,000

※ 이식은 물리적으로 가능한 것으로 판단됨

2. 수목의 취득가격은 400,000원/주 임.

3. 고손율을 적용할 경우, 20%임.

4. 감수율을 적용할 경우, 이식1차년 : 100%, 이식2차년 : 80%, 이식3차년 : 40% 임

< 자료 9 > 이사비 등 보상 관련 참고자료

1. 가구원수에 따른 1년분의 평균생계비는 1인당 15,106,000원 임

* 가구원수에 따른 1년분의 평균생계비 =

농가경제조사통계의 연간 전국평균 가계지출비 ÷ 가구당 전국평균 농가인구

2. 도시근로자가구의 가구원수별 월평균 명목가계지출비

구분	1인 가구	2인 가구	3인 가구
월평균 가계지출비	2,277,700원	3,334,200원	4,665,400원

3. 이사비

주택연면적	이사비	비고
66 m^2 ~ 99 m^2 미만	1,540,000원	노임, 차량운임, 포장비 등 포함
99 m^2 이상	1,790,000원	노임, 차량운임, 포장비 등 포함

※ 연면적은 부속건축물을 합한 면적을 적용하기로 함

< 자료 10 > 축산업 관련 보상평가 참고자료

1. 축산업의 가축별 기준마리 수

가축	기준마리 수	가축	기준마리 수
소	5마리	닭	200마리
사슴	15마리	토끼	150마리
염소·양	20마리	오리	150마리
꿀벌	20군	돼지	20마리

※ 자료 : 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 [별표 3]

2. 꿀벌(양봉)

- 1) 축산이익은 최근 3년간의 평균소득을 토대로 연간 240,000원/군 임
- 2) 수송비는 5,000원/군 이고, 이전손실은 벌통폐사에 따른 손실, 채밀능력 저하 등으로 인한 손실, 이전시 유실 및 치사에 따른 손실 등을 고려할 때 25,000원/군임(단, 그 외 추가적인 손실은 없는 것으로 함)

3. 닭(산란계)

- 1) 축산이익은 최근 3년간의 평균소득을 토대로 연간 3,600원/수 임
- 2) 수송비는 200원/수 이고, 이전손실은 산란율 저하로 인한 손실, 폐사율 증가로 인한 손실, 제반 사육경비 등을 고려할 때 1,300원/수 임(단, 그 외 추가적인 손실은 없는 것으로 함)

4. 기타 참고사항

- 1) 도시근로자가구 월평균 가계지출비(3인 가구 기준)는 4,665,400원임.
- 2) 휴업 기간은 4개월로 함.
- 3) 영업이익감소액은 휴업 기간에 해당하는 영업이익의 100분의 20으로 하되, 1천 만을 초과하지 못함.

< 자료 11 > 기타 사항

1. 지역요인비교치 및 개별요인비교치는 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리 까지 표시함.
2. 그 밖의 요인 보정치는 표준지 기준 산정방식을 적용함.
3. 대상토지의 결정단가는 백 원 단위에서 반올림하여 천 원 단위까지 표시함.
4. 건축물의 감가수정은 정액법으로 하며, 경과연수는 연단위로 산정함.
5. 건축물의 단가는 백 원 단위에서 절사하여 천 원 단위까지 표시함.

【문제 2】 감정평가사 甲은 중앙토지수용위원회로부터 이의재결평가를 의뢰받았다.
관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 적정보상액을 산정하시오. (20점) -32회 3번

< 자료 1 > 사업개요

1. 사업명 : OO 민자고속화도로사업
2. 사업시행자 : OO 민자고속화도로 주식회사
3. 사업인정고시(의제)일 : 2020년 10월 2일
4. 수용재결일 : 2021년 4월 1일
5. 의뢰일 : 2021년 8월 6일

< 자료 2 > 의뢰목록

1. 토지 목록

일련 번호	소재지	지번	지목	이용 상황	용도지역	편입면적 (㎡)	피수용자
1	A군 B읍 C리	산1	임야	전	자연녹지지역	3,000	A군
2	A군 B읍 C리	산2	임야	자연림	자연녹지지역 보전녹지지역	5,000×1/2	乙

2. 지장물 목록

일련 번호	소재지	지번	물건종류	규격	수량	피수용자
3	A군 B읍 C리	산1	개간비	개간면적(3,000㎡)	1식	丙

< 자료 3 > 인근지역 공시지가표준지 (공시기준일 : 2020년 1월 1일)

기 호	소재지	지번	면적 (㎡)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 접면	형상 지세	공시지가 (원/㎡)
A	A군 B읍 C리	10	1,820	전	대	자연녹지지역	세로 (가)	세장형 완경사	350,000
B	A군 B읍 C리	20	950	답	전	자연녹지지역	세로 (불)	부정형 완경사	120,000
C	A군 B읍 C리	45	8,452	임야	조림	자연녹지지역	세로 (불)	부정형 완경사	60,000
D	A군 B읍 C리	산 10-1	5,526	임야	자연림	보전녹지지역	맹지	부정형 완경사	35,000
E	A군 B읍 C리	산15	2,570	임야	자연림	자연녹지지역	맹지	부정형 급경사	15,000

< 자료 4 > 인근 평가사례 및 매매사례

1. 평가사례(ㄱ)

- 지목, 이용상황, 면적: 전, 전, $2,570m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 평가목적: 담보
- 기준시점: 2020년 8월 1일
- 평가단가: $220,000원/m^2$
- 기타사항: 임야지대 내 적법하게 개간된 전으로 이용 중인 사례임

2. 평가사례(ㄴ)

- 지목, 이용상황, 면적: 전, 답, $416m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 평가목적: 협의보상
- 기준시점: 2020년 12월 1일
- 평가단가: $270,000원/m^2$
- 기타사항: 대상 공익사업에 포함된 협의 완료된 사례임

3. 평가사례(ㄷ)

- 지목, 이용상황, 면적: 임야, 자연림, $5,470m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 평가목적: 채납처분
- 기준시점: 2021년 3월 1일
- 평가단가: $130,000원/m^2$
- 기타사항: 유찰사례로 처분절차 진행 중인 사례임

4. 평가사례(ㄴ)

- 지목, 이용상황, 면적: 임야, 자연림, $1,320m^2$
- 용도지역: 보전녹지지역
- 평가목적: 협의보상
- 기준시점: 2020년 9월 1일
- 평가단가: $75,000\text{원}/m^2$
- 기타사항: 임지상에 소재하는 잡목을 포함한 일괄 평가사례임

5. 거래사례(口)

- 지목, 이용상황, 면적: 전, 전, $1,560m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 거래시점: 2020년 7월 31일
- 총 거래가격: 399,360,000원
- 기타사항: 개인과 법인 간의 거래사례임

6. 거래사례(ㄷ)

- 지목, 이용상황 면적: 전, 전, $1,906m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 거래시점: 2020년 2월 1일
- 총 거래가격: 590,860,000원
- 기타사항: 친족 간의 지분거래사례임

7. 거래사례(入)

- 지목, 이용상황 면적: 임야, 자연림, $3,750m^2$
- 용도지역: 자연녹지지역
- 거래시점: 2020년 7월 1일
- 총 거래가격: 562,500,000원
- 기타사항: 임지상에 소재하는 잣나무(300그루)를 포함한 일괄 거래사례임

8. 거래사례(ㅇ)

- 지목, 이용상황 면적: 임야, 자연림, $1,670m^2$
- 용도지역: 보전녹지지역
- 거래시점: 2021년 3월 1일
- 총 거래가격: 158,650,000원
- 기타사항: 최근 지가상승이 반영된 정상거래사례임

< 자료 5 > 지가변동률(A군, 녹지지역)

2020년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계액
변동률	0.092	0.313	0.223	0.252	0.252	0.170	0.363	0.230	0.280	0.223	0.223	0.312	2.972

2021년	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
변동률	0.282	0.221	0.235	0.310	0.289	0.287	미고시	미고시	미고시	미고시	미고시	미고시

< 자료 6 > 요인 격차율

1. 지역요인 : 대상과 사례는 인근지역에 소재하여 지역요인은 유사함

2. 개별요인

구분	일련번호 1	일련번호 2
공시지가표준지 A	0.90	0.65
공시지가표준지 B	1.05	0.75
공시지가표준지 C	1.02	1.03
공시지가표준지 D	1.50	1.08
공시지가표준지 E	1.15	1.10

구분	공시지가 표준지 A	공시지가 표준지 B	공시지가 표준지 C	공시지가 표준지 D	공시지가 표준지 E
평가사례(ㄱ)	0.85	0.90	0.55	0.35	0.40
평가사례(ㄴ)	0.90	0.95	0.60	0.40	0.45
평가사례(ㄷ)	0.65	0.70	0.95	0.65	0.70
평가사례(ㄹ)	0.50	0.55	1.30	0.90	0.80
평가사례(ㅁ)	0.88	0.85	0.58	0.38	0.50
평가사례(ㅂ)	0.80	0.78	0.50	0.30	0.43
평가사례(ㅅ)	0.67	0.75	1.25	0.60	0.65
평가사례(ㅇ)	0.55	0.60	1.15	0.88	0.68

< 자료 7 > 기타자료

1. 대상은 20만 m^2 미만 공익사업으로 협의와 수용재결 절차가 완료된 상태로 일부 피수용자에 대한 이의재결이 진행 중임.
2. 일련번호(1), (2)의 지세는 환경사지 임.
2. 丙은 일련번호(1)을 2018년 10월 2일부터 관계법령에 따라 적법하게 개간하고 현재까지 적법하게 점유하고 있으며, 개간소요비용은 개간당시 250,000,000원이나, 가격시점 기준 300,000,000원이 소요됨.
3. 일련번호(2)의 자연녹지지역 비율은 전체의 60%임.
4. 인근지역은 잣나무만의 거래가 일반적이며, 1그루당 500,000원에 거래됨.
5. 토지단가 산출시 백 원 단위에서 반올림할 것.

【문제 3】 감정평가사 甲은 S시장으로부터 '도시계획시설도로 개설사업'에 일부 편입되는 소규모 봉제공장에 대하여 '영업의 휴업손실'에 대한 보상평가를 의뢰받았다. 한편, 이 공장은 관계 법령에 의하면, 일부 편입에 따른 잔여시설 보수 후 재사용이 가능한 경우에 해당되는 바, 제시된 자료를 참조하여 영업장소를 이전하는 경우와 비교하여 보상평가액을 산정하시오. (10점)-27회 4번

< 자료 1 > 공통사항

1. 사업인정고시 의제일 : 2015년 7월 1일
2. 본 공장의 가동일 : 2010년 7월 1일 (적법한 허가취득)
3. 가격시점 : 2016년 7월 1일
4. 사업시행자 : S시장
5. 휴업기간 및 잔여시설 보수기간 : 4개월

< 자료 2 > 조사내용

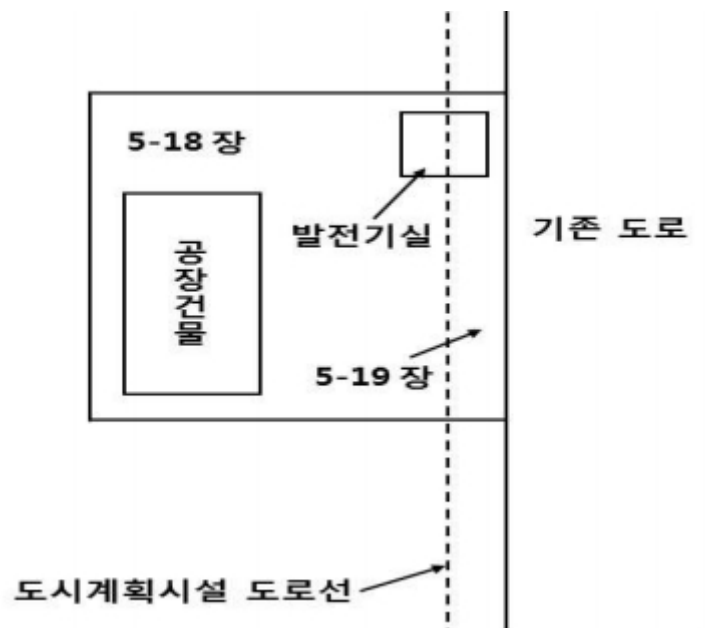
1. 연간 영업이익 : 60,000,000원
2. 영업장소 이전 후 발생하는 영업이익 감소액 : 연간 영업이익의 10%
3. 월간 고정적 비용항목 : 2,000,000원
4. 전체 이전비 및 감손상당액 : 4,000,000원
5. 개업비 등의 부대비용 : 1,000,000원
6. 해당시설의 보수비 : 18,000,000원
7. 영업규모 축소에 따른 고정자산 등의 매각손실액 : 5,000,000원

【문제 4】 감정평가사甲은 A시 B구에서 시행하는 도시계획시설 도로 사업에 편입되는 주식회사K의 영업보상(휴업)에 대한 협의를 위한 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 영업손실 보상액을 감정평가 하시오. (10점) -31회 4번

< 자료 1 > 사업의 개요

1. 사업시행지 : A시 B구 C동 5-19번지 일원
2. 사업의 종류 : 도시계획시설(도로)사업(중로5-24호선) 개설공사
3. 사업시행자 : B구청장
4. 사업인정고시일 : 2020. 01. 24
5. 가격시점 : 2020. 09. 19

< 자료 2 > 사업 토지 및 영업장 개황



< 자료 3 > 관련자료

1. 주식회사K는 2012년 6월경 개업하였으며, 최근 3년의 월평균 영업이익은 다음과 같음.

구분	2017년	2018년	2019년
월평균 영업이익	3,650,000원	3,950,000원	4,250,000원

2. 발전기실

- 1) 구조 : 벽돌조 슬래브지붕
- 2) 연면적 : $9m^2$
- 3) 사용승인일: 2012. 05. 24

< 자료 4 > 기타 참고사항

1. 주식회사K는 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법")』 시행규칙 제45조의 영업손실의 보상대상 요건을 갖추었음.
2. 주식회사K는 발전기실 철거 후 재설치까지 공장 가동이 불가능한 상태이며, 발전기실을 동일 규모로 새로이 건축하고, 내부에 소재하는 발전기 및 그 부대설비를 이전 재설치하는데 1개월이 소요될 예정임.
3. 벽돌조 슬래브지붕의 발전기실을 신축하는데 통상 $1,300,000원/m^2$ 가 소요됨
4. 발전기실 내 발전기 및 그 부대설비를 이전 재설치하는데 3,500,000원이 소요되며, 시운전 비용 500,000원이 추가 소요됨
5. 도시근로자가구 월평균 가계지출비(3인 가구) : 4,233,829원
6. 영업규모 축소에 따른 영업용 고정자산, 원재료, 제품 및 상품 등의 매각에 따른 손실은 없음.
7. 발전기실은 지장물 조서 목록에 별도로 조사되어 있음.
8. 본 영업장의 이전에 따른 휴업보상액(『토지보상법』 제47조 제1항)은 25,000,000원 임.

【문제 5】 ○○도 B군은 공익사업에 편입되는 토지 및 지장물에 대하여 감정평가를 하여 손실보상금지급통보를 하였고, 이후 협의가 이루어졌으나 자료2의 통계자료를 기준으로 ○○도 B군이 직접 산정·통보한 농업손실보상금은 협의가 아직 이루어지지 않고 있다. 사업시행자인 B군은 농작물실제 소득인정기준에서 정하는 기관으로부터 발급받은 거래실적 증명서류를 제출받았으나 당초 통보한 금액과 농작물실제소득산정기준에 의한 금액과의 차이가 너무 크고, 현행법령에 따른 농업손실보상대상 여부에도 의문이 있어 사업시행자는 토지 및 지장물 평가를 담당했던 S감정평가법인에 농업손실보상을 추가로 의뢰하였다. 다음 물음에 답하십시오. (10점)

물음 1) ○○도 B군이 산정·통보한 농업손실보상액 및 실제소득산정기준에 의한 농업손실보상액

물음 2) 현행 법령에 따른 합리적인 손실보상 처리방법을 설명하십시오.-16회 4번

< 자료 1 > 평가대상 관련 조사자료

1. 토지 : ○○도 B군 △△리 123번지, 900㎡, 공부상 "전", 관리지역, 부정형평지, 세로(가)
2. 건축물 : 위지상 경량철골조 칼라강판지붕 단층 버섯재배사, 333㎡, 본 건축물은 1999.09.12 신축한 신고대상 건축물로 신고 완료하였음.
3. 버섯재배사 내에는 이전후 재설치가 가능한 버섯재배시설이 있음. 2.5톤 트럭 기준 9대분
4. 보상계획의 공고일 : 2005.01.01, 소유자 : 홍길동
5. 실제소득인정기준에서 정하는 기관(농협)에서 발급받은 거래실적 자료

기간	출하주	출하처	품목	중량(kg)	평균판매 단가(원)	판매 금액(원)	발급기관
2003.1.1.~ 2003.12.31	홍길동	서울청과 외 5개소	느타리버섯	6,560	4,300	28,208,000	농협
2004.1.1.~ 2004.12.31	홍길동	농산물공판장 외 8개소	느타리버섯	6,420	5,500	35,310,000	농협

< 자료 2 > 통계청 농가경제조사 통계자료(도별 연간 농가평균 단위경작면적당 농작물 조수입)

행정구역	면적 기준	2004년농작물 조수입(원)	2004년 경지면적(㎡)	단위면적당농작물조수입 (원/㎡)	2년기준농업 손실보상액(원/㎡)
○○도	㎡	18,055,000	17,045.19	1,059	2,118

< 자료 3 > 농작물실제소득인정기준(건설교통부고시 제2003-44호)

제2조(용어의 정의)이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

- 1) "농작물 총수입"이라 함은 통지 또는 사업인정의 고시가 있는 날 이전 2년간의 연간평균총수입을 말한다.

제3조(실제소득의 산정방법)

※ 연간 단위경작면적당 실제소득=농작물 총수입÷경작농지 전체면적×소득률

제5조(소득률의 적용기준) ① 제3조의 규정에 의한 소득률은 다음 각호의 우선순위에 의하여 적용한다.

1. 농촌진흥청장이 매년 조사·발표하는 농축산물소득자료집의 전국 작물별 소득률

제6조(사업시행자의 재조사) 사업시행자는 제3조의 규정에 의하여 산정한 연간 단위경작면적 당 실제 소득이 소득자료집의 전국 작물별 단위면적당 소득의 130퍼센트를 초과하는 경우

< 자료 4 > 지장물 평가에 포함되지 않은 버섯재배용 이전대상시설 이전비자료

구분	운반규모	운반비	인부노임	시설재배치 및 설치(50%)	합계
2.5톤	9대	554,000원	650,000원	602,000원	1,806,000원

< 자료 5 > 2004년 축산물소득자료집중 전국 느타리버섯 소득률(기준 : 년/100평)

비목별	수량(kg)	단가(원)	금액(원)	비고
조수입	5,620	5,200	29,224,000	상품화율 : 92.7% 연재배회수 : 2.6회
경영비	—	—	12,859,000	종균비, 광열비 등
소득			16,365,000	
소득률			56%	

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 공기업인 (주)H전력은 서울특별시 동대문구 Y동 45번지에 소재하는 토지, 건물(이하 “대상물건”이라 함)에 대하여 ① 매각하는 방안, ② 보상을 받는 방안, ③ 분양을 받는 방안을 감정평가사 甲에게 검토 요청하였다.

대상물건은 재개발 정비구역 내에 소재하고 있으며 관리처분까지 확정되어, 현재 공실상태이고, 종후자산에 대한 분양계약을 체결하면 바로 철거가 진행될 예정이며, 종후자산은 5년 후인 2018. 4. 30자로 입주예정이다.

재개발조합에서는 미계약자에게 2013. 7. 31 기준시점으로 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 평가한 후 2013. 8. 31자로 일시불로 지급하기로 되어있다. 또한, 대상물건은 2013. 4. 30에 일시불로 80억원에 매입하겠다는 매수희망자가 있다. 다음 물음에 답하시오. (30점)-24회 2번

물음 1) 2013. 7. 31 기준시점으로 보상평가액 (15점)

물음 2) 2018. 4. 30(입주시) 기준시점의 현금정산액을 포함한 종후자산 가치 (5점)

물음 3) (주) H전력이 제시한 3가지 방안을 2013. 4. 30 기준으로 비교 검토한 후 적절한 방안을 제시하고 그 이유를 설명하시오. (10점)

< 자료 1 > 대상물건 개요**1. 대상토지**

- 1) 소재지 : 서울특별시 동대문구 Y동 45번지
- 2) 지목 및 면적 : 대, 820㎡
- 3) 용도지역 : 일반상업지역, 도시계획도로 일부저축(20%)
- 4) 토지의 특성 : 장방형, 완경사, 광대소각

2. 대상건물

- 1) 구조 : 철근콘크리트조 평옥개지붕
- 2) 건물면적 : 520㎡
- 3) 층수 : 지하1층/지상3층
- 4) 사용승인일 : 1980. 09. 07
- 5) 용도 : 업무용
- 6) 대상건물은 도시계획도로에 저축되지 않음

< 자료 2 > 현장조사자료**1. 건물**

- 1) 공부면적: 520㎡
- 2) 실측면적: 650㎡

2. 제시외 건물

- 1) 수위실 : 벽돌조 슬래브지붕 단층 10㎡
수위실은 전체면적이 도시계획도로에 저축됨
- 2) 창고 : 목조 와즙 단층 60㎡
- 3) 제시외 건물들은 1985. 10. 10 신축된 것으로 조사되었음

3. 기타 지장물

- 1) 벽돌조 담장 : 110㎡
- 2) 바닥 포장 : 아스콘 포장 530㎡
- 3) 축대 : 철근콘크리트 54㎡
- 4) 수목
 - (1) 소나무 45년생 3주
 - (2) 감나무 25년생 5주
 - (3) 대추나무 15년생 5주

< 자료 3 > 재개발관련 자료

1. 사업승인일: 2012. 04. 05

2. 종전자산 평가액

1) 토지 : 7,790,000,000원 ($820m^2 \times 9,500,000\text{원}/m^2$)

2) 건물 : 166,400,000원 ($520m^2 \times 320,000\text{원}/m^2$)

3) 합계 : 7,956,400,000원

4) 비례율 : 95%

3. 종후자산

1) (주)H전력은 상가 1층 대지권 $290m^2$, 건물(전용면적) $720m^2$ 을 분양가능

2) 종전자산보다 종후자산이 많을 경우에는 입주시 일시불로 차액을 지급하고, 적을 경우에는 입주시(2018. 4. 30) 일시불로 차액을 받을 수 있음

3) 상가의 조합원 분양가격은 건물면적(전용면적)기준 1층 @8,000,000원/ m^2 , 2층 @3,000,000원/ m^2 , 3층 @1,800,000원/ m^2 , 지층 @1,300,000원/ m^2 임.

< 자료 4 > 공시지가 표준지와 지가변동률

1. 인근 표준지공시지가

기호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도지역	도로교통	형상 지세	공시지가(원/ m^2)	
								2012년	2013년
①	Y동 26-5	810	대	상업용	일반상업	광대소각	세장형 평지	6,000,000	6,500,000
②	Y동 32-1	302	대	업무용	일반상업	세로 (가)	세장형 평지	4,700,000	4,900,000

※ 기호② 표준지는 도시계획도로에 30% 저촉됨

2. 시점수정 관련자료

1) 지가변동률(동대문구 상업지역)

2012.1.1~3.31	2012년 4월	2012년 누계	2013.1.1~3.31	2013년 3월
0.572%	0.180%	2.240%	0.512%	0.155%

※ 2013년 4월 이후 지가변동률은 미고시 되었으므로 2013년 3월 지가변동률을 연장 적용하기로 함

- 2) 동대문구 Y동 일대의 상가는 부동산 경기침체로 2013년 상반기 중 가격변동이 거의 없으므로 시점수정은 없음
- 3) 2013. 4. 30~2018. 4. 30 사이 5년간의 상가 상승률은 연 2%로 가정함

< 자료 5 > 가격자료

1. 평가선례 및 거래사례

1) 평가선례

(단위 : 원/ m^2)

기호	소재지	지목	면적 (m^2)	이용상황	용도 지역	도로 접면	기준시점 평가목적	평균단가
A	Y동 24-2	대	330	상업용	일반 상업	광대 소각	2013. 3. 5 보상	10,500,000
B	Y동 30-1	대	255	주거용	일반 상업	세로 (불)	2012. 2. 10 담보	7,500,000
C	Y동 24-5	대	420	상업용	일반 상업	광대 소각	2012. 4. 2 보상	9,500,000

※ 기호 A와 C는 면적의 40%가 도시계획도로에 저촉됨

2) 거래사례

(단위 : 원/ m^2)

기호	소재지	지목	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 접면	거래일자	토지기준 거래단가	비고
D	Y동 42-7	대	550	상업용	일반 상업	광대 소각	2013. 3. 27	12,000,000	토지단가에 건물가포함
E	Y동 30-7	대	187	주상용	일반 상업	세로 (가)	2013. 2. 15	8,000,000	토지단가에 건물가포함

※ 기호 E토지는 지상건물을 포함하여 거래하였으나 노후 건물로 철거예정이며
철거비와 폐자재판매비가 거의 유사함

3) 상가거래사례

(단위 : 천원)

기호	소재지	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 접면	거래일자	거래금액	비고
F	Y동 22	건물(전용) 640 대지권 160	상업용	일반 상업	광대 소각	2013. 1. 30	7,040,000	OO단지 내 상가 1층
G	Y동 22	건물(전용) 530 대지권 132	상업용	일반 상업	광대 소각	2013. 2. 15	1,060,000	OO단지 내 상가 3층

※ OO단지는 2012년 신축하여 입주한 아파트단지 내 상가로 대상물건이 소재한 정비구역의 재개발이 완료되면 제반 단지여건이 유사함

4) 기타 가격자료

- (1) 동 지역은 재개발사업의 사업승인 후 지가가 상당한 폭으로 상승하였음
- (2) 상가는 조합원 분양가보다 일반분양가가 약 45% 높게 결정되었으며 70% 정도 분양되었음.

2. 대상건물 및 지장물 가격자료

1) 대상건물

- (1) 재조달원가 : 보정단가 포함한 전체면적 기준 @950,000원/ m^2
- (2) 내용년수 : 철근콘크리트조이므로 50년으로 함

2) 제시외 건물

- (1) 재조달원가 : 수위실 @320,000원/ m^2 , 창고 @600,000원/ m^2
- (2) 내용년수 : 수위실, 창고 모두 40년으로 함

3) 지장물 가격자료

감가상각 후 적용단가임

- (1) 벽돌조 담장 : @40,000/ m^2
- (2) 아스콘포장 비용 : @90,000원/ m^2
- (3) 축대 조성비용 : @120,000원/ m^2
- (4) 수목가격자료

수종	단위	취득비	이식비
소나무 45년생	1주	15,000,000원	4,200,000원
감나무 25년생	1주	500,000원	800,000원
대추나무 15년생	1주	200,000원	180,000원

※ 소나무는 고손율이 20%이고, 감나무와 대추나무는 고손율이 15%임

< 자료 6 > 지역요인, 개별요인 비교자료

1. 지역요인

공시지가 비교표준지, 대상토지, 평가선례 및 거래사례는 동일지역임

2. 개별요인비교

1) 토지 개별요인비교

대상 토지	표준지 ①	표준지 ②	평가 선례 A	평가 선례 B	평가 선례 C	거래 사례D	거래 사례 E
100	100	75	103	74	102	105	79

2) 상가 개별요인비교

대상 종후상가	거래사례 F	거래사례 G
100	95	20

3) 공법상 제한사항

구분	일반	제한
일반	1.0	0.85
제한	1.18	1.0

< 자료 7 > 기타자료

1. 일시불 현가화시 할인율은 연 6%(월 0.5%)를 적용함

【문제 2】 감정평가사 甲은 ○○가로주택정비사업의 관리처분계획수립을 위한 중
전자산 및 중후자산 감정평가를 의뢰받았다. 관련 법규 및 이론에 의거 제시된
자료를 활용하여 다음 물음에 답하시오. (30점) - 34회 2번

물음 1) 중전자산을 감정평가하시오. (20점)

물음 2) 가로주택정비사업에 따른 조합원 F의 분담금(또는 환급금)을 구하시오. (5점)

물음 3) 가로주택정비사업의 관리처분계획 수립을 위한 중전자산 감정평가와
중후자산 감정평가 업무수행 시 유의사항을 비교하여 설명하시오. (5점)

< 자료 1 > 공통사항

1. 비교사례선정 시 선정사유 및 제외사유를 기재
2. 요인비교치는 상승식으로 산출하되, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여
둘째 자리까지 표기
3. 감정평가액은 십만원 단위에서 반올림하여 백만원 단위까지 표기
4. 조합원 F는 중후자산(아파트) 중 101동 5층 502호를 분양받을 예정
5. 비례율 산정 시 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표기

< 자료 2 > 사업추진 경과

2022.09.15. : 조합설립인가
2022.12.15. : 감정평가법인 약정 체결
2023.02.15. : 건축심의 신청
2023.03.15. : 건축심의 조건부 의결
2023.05.15. : 건축심의 결과 통지서 수령
2023.06.15. : 중전자산 현장조사 실시
2023.07.15. : 중전자산 현장조사 완료

< 자료 3 > 중전자산 평가목록

1. 중전자산 건축물 현황

소재지	평가동 1-1번지	평가동 1-2번지
건물명	○○빌라 가동	○○빌라 나동
구조	연와조 스라브지붕 3층	연와조 스라브지붕 3층
주용도	다세대주택	다세대주택
사용승인일	1985.01.02	1985.01.07
건축면적/연면적	73.2㎡ / 219.6㎡	74.4㎡ / 223.2㎡
세대수	6	6
향	남향	동향
형태	계단식	계단식

2. 토지 등 소유자 명부

연번	부번	조합 원	물건내역			권리내역					비고
			동	층	호	토지(㎡)		건축물(㎡)			
						지목	지분	구조	전유	공용	
1	1	A	가	1	101	대	24.6	연와조	32.2	4.4	
2	1	B	가	1	102	대	12.3	연와조	16.1	2.2	공유
2	2	C	가	1	102	대	12.3	연와조	16.1	2.2	공유
3	1	D	가	2	201	대	24.6	연와조	32.2	4.4	
4	1	E	가	2	202	대	24.6	연와조	32.2	4.4	
5	1	F	가	3	301	대	24.6	연와조	32.2	4.4	
6	1	G	가	3	302	대	12.3	연와조	16.1	2.2	공유
6	2	H	가	3	302	대	12.3	연와조	16.1	2.2	공유
7	1	I	나	1	101	대	25.2	연와조	32.8	4.4	
8	1	J	나	1	102	대	12.6	연와조	16.4	2.2	공유
8	2	K	나	1	102	대	12.6	연와조	16.4	2.2	공유
9	1	L	나	2	201	대	25.2	연와조	32.8	4.4	
10	1	M	나	2	202	대	25.2	연와조	32.8	4.4	
11	1	N	나	3	301	대	25.2	연와조	32.8	4.4	
12	1	O	나	3	302	대	25.2	연와조	32.8	4.4	

<자료 4> 거래사례

1. 거래사례(1)

- 소재지 : 평가동 1-1번지 ○○빌라 가동 1층 102호 (사용승인일 : 1985.01.02.)
- 거래시점 : 2020.03.10.
- 거래금액 : 300,000,000원
- 건물내역 : 전유(32.2㎡), 공용(4.4㎡), 소유권대지권(24.6㎡), 남향, 계단식
- 기타사항 : 당해 정비사업에 따른 개발이익이 포함되지 않은 정상거래사례임

2. 거래사례(2)

- 소재지 : 평가동 1-2번지 ○○빌라 나동 2층 202호 (사용승인일 : 1985.01.07.)
- 거래시점 : 2022.10.10
- 거래금액 : 450,000,000원
- 건물내역 : 전유(32.8㎡), 공용(4.4㎡), 소유권대지권(25.2㎡), 동향, 계단식
- 기타사항 : 인테리어비용이 포함된 거래로 사업구역 내 가장 최근 거래사례임

3. 거래사례(3)

- 1) 소재지 : 평가동 6번지 일동빌라 2층 202호 (사용승인일 : 1982.04.20.)
- 2) 거래시점 : 2023.03.20
- 3) 거래금액 : 300,000,000원
- 4) 건물내역 : 전유(29.5㎡), 공용(4.05㎡), 소유권대지권(22.5㎡), 서향, 복도식
- 5) 기타사항 : 2인이 공유로 매수한 정상거래사례임

4. 거래사례(4)

- 1) 소재지 : 평가동 5번지 이동빌라 1층 101호 (사용승인일 : 1988.02.10)
- 2) 거래시점 : 2023.04.28
- 3) 거래금액 : 350,000,000원
- 4) 건물내역 : 전유(30㎡), 공용(3.05㎡), 소유권대지권(10㎡), 남향, 계단식
- 5) 기타사항 : 사례는 △△가로주택정비사업을 위한 추진위원회가 구성되어 있음

5. 거래사례(5)

- 1) 소재지 : 평가동 7번지 삼동빌라 2층 204호 (사용승인일 : 1987.03.16.)
- 2) 거래시점 : 2023.07.10
- 3) 거래금액 : 500,000,000원
- 4) 건물내역 : 전유(33.5㎡), 공용(5.5㎡), 소유권대지권(25.5㎡), 동향, 복도식
- 5) 기타사항 : 법인이 소유한 물건으로 정상거래사례임

<자료 5> 시점수정 자료

거래사례(1)	거래사례(2)	거래사례(3)	거래사례(4)	거래사례(5)
1.05131	0.96353	0.99209	0.99702	0.98722

<자료 6> 지역요인 자료

평가대상과 거래사례는 인근지역에 소재하여 지역요인은 대등함

<자료 7> 가치형성요인 자료

1. 외부요인

거래사례(1)	거래사례(2)	거래사례(3)	거래사례(4)	거래사례(5)
1.00	1.00	1.05	1.10	0.95

2. 내부요인

거래사례(1)	거래사례(2)	거래사례(3)	거래사례(4)	거래사례(5)
1.00	1.00	0.97	1.00	1.02

3. 호별요인

1) 층별 효용비용

구분	지하1층	1층	2층	3층	4층
지하1층	1.00	1.11	1.17	1.14	1.09
1층	0.90	1.00	1.05	1.03	0.98
2층	0.86	0.95	1.00	0.98	0.93
3층	0.87	0.97	1.02	1.00	0.95
4층	0.92	1.02	1.07	1.05	1.00

2) 향별 효용비용

구분	동향	서향	남향	북향
동향	1.00	0.98	1.02	0.95
서향	1.02	1.00	1.04	0.97
남향	0.98	0.96	1.00	0.93
북향	1.05	1.03	1.07	1.00

3) 형태별 효용비용

구분	계단식	복도식
계단식	1.00	0.95
복도식	1.05	1.00

4) 주거환경 영향지수

주거환경 영향지수는 전문기관이 수행한 다음 자료를 적용

구분	일조지수	조망지수	소음지수	사생활 침해지수	주거환경 영향지수
명부 연번 1	0.97	0.95	0.99	1.01	0.92
명부 연번 2	0.98	0.95	0.99	1.01	0.93
명부 연번 3	0.98	0.96	1.00	1.01	0.95
명부 연번 4	0.98	0.96	1.01	1.01	0.96
명부 연번 5	0.98	0.97	1.01	1.02	0.98
명부 연번 6	0.99	0.97	1.01	1.02	0.99
명부 연번 7	0.98	0.97	0.98	1.01	0.94
명부 연번 8	0.98	0.97	0.99	1.01	0.95
명부 연번 9	0.99	0.97	0.99	1.02	0.97
명부 연번 10	0.99	1.00	0.99	1.02	1.00
명부 연번 11	1.01	1.00	0.99	1.02	1.02
명부 연번 12	1.01	1.00	0.99	1.05	1.05
거래사례(3)	0.98	0.99	1.02	0.98	0.97
거래사례(4)	0.97	0.97	0.99	1.01	0.94
거래사례(5)	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98

5) 기타요인

상기 자료 이외 기타 가격에 영향을 미치는 요인은 없음

<자료 8> 중후자산(아파트) 감정평가액

구분	동	층	호	타입	전유(㎡)	공용(㎡)	공급(㎡)	감정평가액(원)
1	101	2	201	40A	40.11	12.3	52.41	422,000,000
2	101	3	301	40A	40.11	12.3	52.41	426,000,000
3	101	4	401	40A	40.11	12.3	52.41	439,000,000
4	101	5	501	40A	40.11	12.3	52.41	454,000,000
5	101	6	601	40A	40.11	12.3	52.41	472,000,000
6	101	7	701	40A	40.11	12.3	52.41	491,000,000
7	101	8	801	40A	40.11	12.3	52.41	516,000,000
8	101	9	901	40A	40.11	12.3	52.41	539,000,000
9	101	2	202	40B	40.11	12.3	52.41	425,000,000
10	101	3	302	40B	40.11	12.3	52.41	429,000,000
11	101	4	402	40B	40.11	12.3	52.41	442,000,000
12	101	5	502	40B	40.11	12.3	52.41	457,000,000
13	101	6	602	40B	40.11	12.3	52.41	476,000,000
14	101	7	702	40B	40.11	12.3	52.41	495,000,000
15	101	8	802	40B	40.11	12.3	52.41	519,000,000
16	101	9	902	40B	40.11	12.3	52.41	543,000,000
17	101	2	203	40C	40.11	12.3	52.41	424,000,000
18	101	3	303	40C	40.11	12.3	52.41	428,000,000
19	101	4	403	40C	40.11	12.3	52.41	441,000,000
20	101	5	503	40C	40.11	12.3	52.41	456,000,000
21	101	6	603	40C	40.11	12.3	52.41	475,000,000
22	101	7	703	40C	40.11	12.3	52.41	494,000,000
23	101	8	803	40C	40.11	12.3	52.41	518,000,000
24	101	9	903	40C	40.11	12.3	52.41	542,000,000
합계					962.64	295.2	1,257.84	11,323,000,000

<자료 9> 정비사업비 관련 제시자료

항 목		금액(원)	귀 속
토지	원가산입 종전자산가액	물음 1) 적용	토지
	시유지 매입비	210,000,000	토지
	측량 및 지질조사 등	110,000,000	토지
	취득세 및 등록세 등	155,000,000	토지
건축비	직접공사비	4,520,000,000	건물
	간접공사비(인입비, 부담금 등)	25,000,000	건물
	설계비, 감리비 등	300,000,000	건물
부대경비	외주용역비(정비사업, 감정평가 등)	150,000,000	공통
	회계감사비, 신탁등기비, 보존등기비 등	265,000,000	공통
	이주정착금, 예비비 등	500,000,000	공통
금융비용	대출수수료	150,000,000	공통
	조합원이자	100,000,000	공통
	사업비이자 등	150,000,000	공통
합계(원가산입 종전자산가액 제외)		6,635,000,000	—

【문제 3】 A감정평가법인에 소속된 감정평가사 김정직은 OO도 OO시 OO동 100번지 일대에 소재하는 OO 1-1 주택재개발 정비사업 구역의 사업시행인가 신청을 위한 정비기반시설의 감정평가의뢰를 받았다. 주어진 자료를 활용하여 관련 법규에 따라 주택재개발 정비사업의 시행으로 인하여 용도 폐지되는 기존의 정비기반시설 부지와 새로이 설치하는 정비기반시설 예정 부지를 감정평가하시오(단, 가격의 산정과정과 본건 감정평가에 적용할 비교 표준지의 선정이유는 반드시 기술). (20점) -22회 2번

평가조건)

- (1) 본 감정평가의 대상 토지는 관련 제 규정에 따라 가장 적정하다고 판단되는 인근 공시지가 표준지를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지의 지가변동률과 토지의 제반가격 형성요인을 종합고려하여 적정가격으로 감정평가할 것
- (2) 국가 또는 지방자치단체로부터 사업시행자인 당해 정비사업조합에 무상으로 양여되는 국·공유 정비기반시설 부지는 용도폐지를 전제로 감정평가할 것
- (3) 사업시행자로부터 사업시행인가권자인 지방자치단체에 무상으로 귀속되는 새로이 설치하는 정비기반시설은 토지의 형질변경 등 그 시설의 설치에 소요되는 비용은 포함하지 않고 현장조사 당시 현재의 현황을 기준으로 감정평가할 것

< 자료 1 > 사업의 개요

1. 정비구역 현황

사업의 종류	구역의 명칭	위치	면적(m^2)	비고
주택재개발 정비사업	OO1-1주택 재개발정비 사업구역	OO시 OO동 100번지 일원	97,600	제2종 일반주거지역

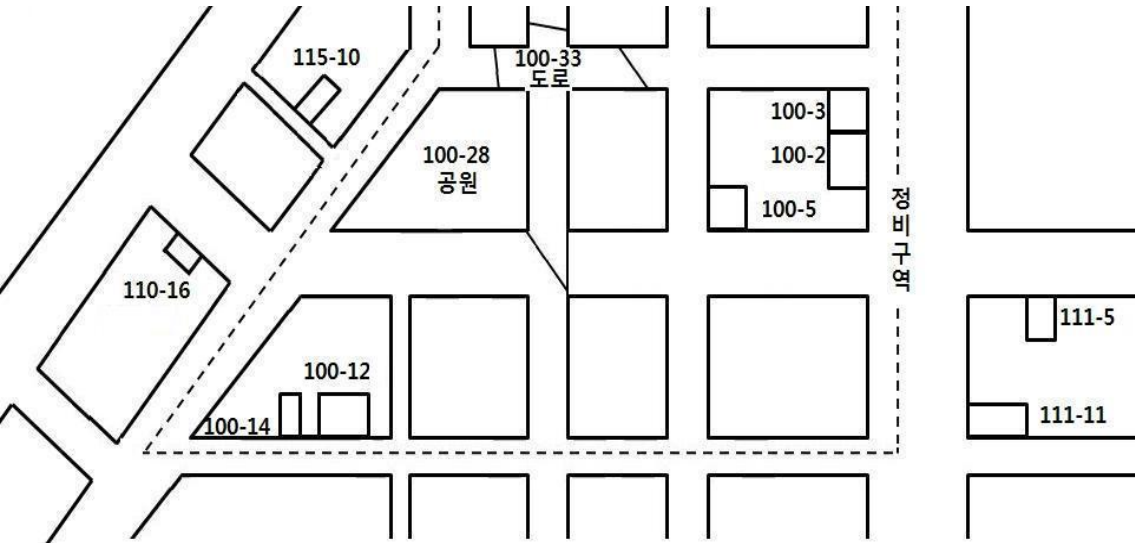
2. 토지이용 계획

구분		명칭	면적 (m ²)	비율 (%)	비고
합계			97,600	100.0	
토 지 이 용 계 획	정비 기반 시설 등	소계	24,800	25.4	
		도로	6,700	6.9	확장 및 신설
		공원	18,100	18.5	신설
	획지	소계	72,800	74.6	
		획지1	70,500	72.2	공동주택 및 부대시설
		획지2	2,300	2.4	종교시설

3. 건축 계획

구분		내용
밀도	건폐율	18.20% (공동주택 : 15.60%, 부대시설 : 2.60%)
	용적율	229.00%
규모		공동주택 22개동 1,550세대 (16층 ~ 22층)

4. 지적개황도(축척 없음)



< 자료 2 > 기타 참고사항

1. 주택재개발 정비구역 지정 고시일 : 2010. 02. 25
2. 주택재개발 정비조합설립인가 고시일 : 2010. 11. 08
3. 가격시점 : 2011. 11. 30

< 자료 3 > 평가대상 토지 목록

1. 용도 폐지되는 정비기반시설 부지

일련 번호	지번	지목	면적(m^2)	소유자	비고
1	100-28	공원	3,216.0	국 (국토해양부)	현황 도시계획시설 공원
2	100-33	도로	1,303.3	OO시	현황 도시계획시설 도로

2. 새로이 설치되는 정비기반시설 부지

일련 번호	지번	지목	면적(m^2)	소유자	비고
3	100-2	대 (상업용)	95.6	박부자	대로 3-1호선 확장 도로 15%저축
4	100-5	대 (주상용)	91.5	강개발	중로 2-8호선 신설 도로 62%저축
5	100-14	대 (주거용)	138.7	최토지	근린공원신설 공원 100%저축

3. 위 평가 대상 토지 중 일련번호(1) 100-28번지 공원부지의 용도지역은 제1종 일반주거지역이었으나 정비사업의 시행으로 인하여 제2종 일반주거지역으로 변경 (2010. 02. 25, 정비구역 지정고시일) 되었음

< 자료 4 > 토지가격 산정에 참고할 자료

1. 인근 공시지가 표준지

1) 당해 정비사업구역 내 공시지가 표준지

일련 번호	지번	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/ m^2)		비고
							2010년	2011년	
371	00동 100-3	541.9	상업용	2종 일주	광대 소각	정방형 평지	2,240,000	2,350,000	도로 15%저촉
372	00동 100-5	147.5	주상 용	2종 일주	소로 각지	정방형 평지	1,270,000	1,330,000	도로 62%저촉
373	00동 100-12	153.9	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	가장형 평지	1,130,000	1,180,000	공원 100%저촉

2) 당해 정비사업구역 외 공시지가 표준지

일련 번호	지번	면적 (m^2)	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시지가(원/ m^2)		비고
							2010년	2011년	
375	00동 110-16	127.9	주상용	2종 일주	소로 한면	가장형 평지	1,230,000	1,290,000	
377	00동 111-5	137.4	단독 주택	2종 일주	소로 한면	세장형 평지	1,120,000	1,170,000	
378	00동 111-11	600.3	상업 용	2종 일주	광대 세각	세장형 평지	2,800,000	2,900,000	
380	00동 115-10	109.6	단독 주택	1종 일주	세로 (불)	세장형 평지	950,000	990,000	

2. 지가변동률(00시)

구분	평균	주거지역	상업지역	공업지역
2010. 01. 01 ~ 2010. 12. 31	1.04583	1.04629	1.04475	1.04400
2011. 01. 01 ~ 2011. 08. 31	1.01591	1.01584	1.01547	1.01622
2011. 08. 01 ~ 2011. 08. 31	1.00173	1.00160	1.00118	1.00191

3. 개별요인

1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
격차율	1.00	0.92	0.85	0.80	0.75

※ 도로접면이 각지인 경우는 한면에 접하는 경우에 비해 3% 우세함

2) 이용상황

구분	주거용	주상용	상업용
격차율	1.00	1.08	1.15

3) 형상

구분	가장형	정방형	세장형형	사다리형	부정형
격차율	1.00	0.98	0.96	0.92	0.78

4) 도시계획시설 저촉

구분	일반	도로	공원
격차율	1.00	0.85	0.60

【문제 4】 총 3인의 조합원으로 구성된 재개발조합은 분양계획의 조정을 위하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 구체적으로 조합원 부담의 감소를 위하여 분양계획 1안을 2안으로 변경하고자 한다. 이때 각 1안 및 2안의 비례율을 산정하여, 2안으로 변경할 경우 유리한 조합원의 순서를 판별하되, 산출 과정 및 그 이유를 설명하시오. (15점)-21회 3번

< 자료 1 > 조합원별 종전자산 평가액

1. 김한국 : 80,000,000원
2. 이대한 : 140,000,000원
3. 박조선 : 180,000,000원

< 자료 2 > 건축계획 및 사업관련비용 등

1. 단위세대 당 $105m^2$ 면적의 총 10세대를 건축할 예정이며, 이중 3세대는 조합원 분양분이고, 7세대는 일반분양 예정임.
2. 본 사업의 진행을 위해서는 기존주택 등의 철거비로 100,000,000원이 소요될 전망이고, 신축공사비로 1,400,000,000원의 지출이 예상됨.

< 자료 3 > 분양예정가격

1. 1안 : 조합원에 대한 분양 예정가격은 단위세대 당 160,000,000원, 일반분양 예정가격은 단위세대 당 200,000,000원임.
2. 2안 : 조합원에 대한 분양 예정가격은 단위세대 당 140,000,000원, 일반분양 예정가격은 단위세대 당 200,000,000원임.

제36회 감정평가사 2차 국가자격시험문제

교 시	시 간	시 험 과 목
1교시	100분	① 감정평가실무
수험번호		성 명

※ 공통유의사항

1. 각 문제는 해답 산정 시 산식과 도출 과정을 반드시 기재
2. 단가는 관련 규정에서 정하고 있는 사항을 제외하고 천 원 미만은 절사,
그 밖의 요인 보정치는 소수점 셋째 자리 이하 절사

【문제 1】 K감정평가법인 소속 감정평가사 甲은 서울특별시 A구청장으로부터 B12 구역주택재개발정비사업 구역 내에 소재한 공유지의 처분을 위한 감정평가를 의뢰받고 현장조사 및 가격조사를 완료하였는바, 주어진 자료를 기준으로 감정평가액을 구하시오. (30점)－25회 1번

< 자료 1 > 감정평가 의뢰내역(요약)

1. 의뢰인 : 서울특별시 A구청장
2. 의뢰일자 : 2014. 09. 01
3. 제출기한 : 의뢰일로부터 14일 내
4. 의뢰목록

일련번호	소재지	지번	지목	면적(m^2)	용도지역
1	서울특별시 A구 B동	121	대	106.0	2종일주
2	"	121-2	대	48.0	"
3	"	121-3	대	151.0	"
4	"	123-5	대	72.0	"
5	"	121-7	대	108.0	"

< 자료 2 > 기본적 조사사항

1. 현장조사 및 가격조사완료일자 : 2014. 09. 03 ~ 09. 05

2. 조사 내용

1) 본건 토지는 사업시행인가일 현재 기존 주택지대 내에 소재하는 일단의 “공용 주차장”으로 사용되었던 것으로 조사되었음

2) 현장조사일 현재 B12 구역주택재개발정비사업이 착공된 상태로, 본건의 현황이 변경된 상태로서 주택재개발사업에 편입되어 일단의 사업부지로 이용 중임

3) 본건 “공용주차장” 은 1985. 06. 21자로 도시계획시설(주차장) 실시계획인가 고시되었음

4) B12 구역주택재개발정비사업 현황(요약)

(1) 소재지 : 서울특별시 A구 B동 178번지 일대

(2) 사업구역 면적 : $65,826m^2$

(3) 택지면적 : $42,786m^2$

(4) 사업시행인가고시일 : 2011. 03. 20

(5) 착공일자 : 2013. 10. 28

(6) 조합제시 사업비(개량비) 분석 내역(2014년 8월 말 현재)

항목	금액(원)	비고
토목공사비 등	15,682,000,000	—
공통비용	8,560,000,000	토지 및 건물에 공통으로 할당되는 금액으로, 토지비율은 48%임
합 계	24,242,000,000	—

< 자료 3 > 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가선례 등

1. 인근 공시지가 표준지 내역

기 호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 지세	공시 기준일	공시지가 ($원/m^2$)	비고
①	B동 125-1	89.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	사다리 평지	2011.1.1	2,300,000	B12 구역 내 (본건 남서 측 인근)
								2012.1.1	2,380,000	
								2013.1.1	2,460,000	
								2014.1.1	-	
②	B동 132	102.0 (일단지)	대	주거 나지	2종 일주	광대 소각	부정형 평지	2011.1.1	-	B12 구역
								2012.1.1	-	
								2013.1.1	-	
								2014.1.1	3,220,000	
③	B동 457	153.0	대	단독 주택	2종 일주	세로 (가)	세장형 평지	2011.1.1	2,180,000	본건 북측 인근
								2012.1.1	2,250,000	
								2013.1.1	2,320,000	
								2014.1.1	2,400,000	

2. 매매사례

기호	소재지	거래일자	지목	면적(m^2)		용도 지역	거래가액/원
				토지	건물		
(가)	B동 78-2	2013.8.25	대	92.0	99.5	2종 일주	400,000,000
(나)	B동 249	2014.5.20	대	103.0	156.2	2종 일주	683,000,000

- 1) 기호(가) : 매매 당시 블록조 단층 주택이 소재하였으나, 매매 후 기존 건물은 철거(철거비와 폐자재 매각금액 동일)되고 현장조사일 현재 다세대주택이 신축되어 있음.
- 2) 기호(나) : 3층 규모의 주상용 건물(철근콘크리트조) 신축 후 바로 매매된 것으로, 매매시점 당시 건물 제조달원가는 @1,000,000원/ m^2 으로 조사됨.

3. 평가선례

기호	소재지	목적	기준시점	지목	면적(m^2)	용도 지역	평가액(원/ m^2)
㉠	B동 526 외	택지비	2013.9.1	대	32,685.24	2종 일주	5,700,000
㉡	B동 144 외	택지비	2012.10.29	대	11,790.57	2종 일주	5,160,000

< 자료 4 > 지가변동률(서울특별시 A구 주거지역)

기간	변동률(%)
2011. 01. 01 ~ 2011. 03. 20	0.096
2011. 03. 20 ~ 2014. 09. 05	3.487
2012. 10. 29 ~ 2014. 09. 05	1.926
2013. 08. 25 ~ 2014. 09. 05	0.999
2013. 09. 01 ~ 2014. 09. 05	0.221
2014. 05. 20 ~ 2014. 09. 05	0.022
2014. 01. 01 ~ 2014. 09. 05	0.057

< 자료 5 > 요인비교 자료

1. 지역요인 : 본건, 공시지가 표준지, 매매사례 및 평가선례는 인근지역에 소재하여 지역요인 대등함

2. 개별요인

(공시지가 표준지 : 1.00)

공시지가 표준지	본건	매매사례		평가선례	
		(가)	(나)	㉠	㉡
①	1.25	1.15	1.35	1.50	1.35
②	1.00	0.90	1.06	1.18	1.07
③	0.85	0.75	0.87	0.97	0.86

【문제 2】 상업용 부동산의 감정평가에 대하여 주어진 자료를 바탕으로 물음에 답하시오. (30점) - 35회 2번

물음 1) 시산가액 조정기준(reconciliation criteria)을 설명하고, 이와 관련지어 본건 시산가액 조정을 통한 감정평가액 결정의 적절성에 대한 의견을 기술하시오. (10점)

물음 2) 주어진 자료 상 본건에 적용한 환원율이 부적정할 가능성이 있는 사유에 대하여 설명하고, 제시된 자료 외에 추가적으로 부적정한 원인이 될 수 있는 사유를 기술하시오. (10점)

물음 3) 인근지역의 시장상황에 비추어 적정하다고 판단되는 환원율을 산출하고, 이를 기초로 산출된 수익방식에 의한 시산가액이 대상부동산의 적정한 감정평가액(시장가치)일 경우 본건 건물의 유효잔존내용연수를 구하시오. (내용연수 만료시 잔존가치와 철거비는 없음) (10점)

< 자료 > 감정평가 요약

1. 기본적 사항

- 소재지 : S 시 S 구 B 동 157
- 토 지 : 3종일반주거지역, 대, 500㎡
- 건 물 : 연와조 슬래브지붕, 지하1층 지상2층, 연면적 900㎡,
사용승인일 1994. 07. 13.
- 평가목적 : 일반거래(시가참고)
- 기준시점 : 2024. 07. 13.
- 기준가치 : 시장가치

2. 인근지역 및 본건 개황

1) 인근지역 개황

- 본건의 인근지역은 S시 부도심 서측의 N로(중로)에 접하고 있는 노선상가지대로, 최근 개통된 터널로 S시 부도심의 간선도로와 동서로 연결되었음
- 인근지역의 부동산은 그동안 낮은 상업성으로 인해 저밀도로 이용되고 있었는데, 터널의 개통과 함께 경과연수가 오래된 건물들부터 철거 후 신축 또는 대수선을 수반한 증축이 일어나고 있어 지역의 변모와 함께 부동산 거래량이 증가하는 양상을 나타내고 있음
- 인근지역 시장조사 결과, 유사부동산에 대한 투자수익률은 8.00%이고 순임료(NOI)와 부동산가격이 매년 3.00% 상승할 것으로 예상됨

2) 대상 부동산 개황

- 본건 토지는 N로에 북측으로 접하고 있는 가장형 평지임
- 본건 건물은 30년 경과된 지하1층 지상2층 연와조 슬래브지붕으로 신축 후 양호한 관리 및 소매판매점 용도에 비추어 시간의 경과에 따른 감가 외에 기능적 감가는 없는 것으로 판단됨

3. 원가방식에 의한 시산가액 산출

1) 토지가치의 산출

- 공시지가기준법에 의한 토지가치 : @18,000,000원/㎡
- 거래사례비교법에 의한 토지가치 : @18,200,000원/㎡
- 거래사례비교법에 의하여 충분히 지지되는 공시지가기준법에 의한 토지가치로 결정
- @18,000,000원/㎡ × 500㎡ = 9,000,000,000원

2) 건물가치의 산출

- 재조달원가: @1,500,000원/㎡(표준건축비에 따른 적정한 수준)
- 감가수정 (정액법): @1,500,000원/㎡ × 30년 / 45년 = @1,000,000원/㎡
- 건물가치: (@1,500,000원/㎡ - @1,000,000원/㎡) × 900㎡ = 450,000,000원

3) 원가방식에 의한 시산가액

토지가치 : 9,000,000,000원

건물가치 : 450,000,000원

합 계 : 9,450,000,000원

4. 수익방식에 의한 시산가액 산출

- 1) 계약임대료 : @42,500/㎡, 월(순임료)
- 2) 계약내용 : 본건 부동산 전체를 할인마트에 장기임대 중으로 최근 시장임대료 수준으로 계약임대료를 갱신하였는바, 잔존 임대기간은 7년임.
- 3) 순영업소득 : @42,500/㎡ × 900㎡ × 12 = 459,000,000원
- 4) 환원율의 산출

매매 사례	매매가격	NOI	환원율	토지가격	건물가격
1	8,500,000,000	488,000,000	5.74%	5,400,000,000	3,100,000,000
2	5,300,000,000	300,000,000	5.66%	3,200,000,000	2,100,000,000
3	14,000,000,000	798,000,000	5.70%	8,700,000,000	5,300,000,000

※ 상기 매매사례는 모두 3종일반주거지역에 속하고 매매가격, 토지 및 건물가격 순영업소득 등은 모두 정상적인 최근 사례임

최근 본건 인근에 소재하는 상기 매매사례의 매매가격과 순영업소득을 기초로 산출된 환원율이 유사한 수준을 나타내고 있어 신뢰성이 있다고 판단되어 본건 평가에 적용할 환원율을 5.70%로 결정함

5) 수익방식에 의한 시산가액

459,000,000 / 5.70% ≒ 8,052,000,000원

5. 시산가액의 조정 및 감정평가액 결정

- 원가방식에 의한 시산가액은 거래사례비교법에 의하여 충분히 지지되는 공시지가기준법에 의하여 산출된 시산가액에 정액법에 의하여 감가수정한 건물가치를 합산하여 산출하였음
- 수익방식에 의한 시산가액은 최근 시장임대료 수준으로 갱신된 계약임대료를 기초로 산출된 순영업소득에 인근의 정상적인 매매사례의 순영업소득과 매매가격에 기초하여 산출된 환원율 5.66% ~ 5.74%를 고려하여 환원율 5.70%를 적용하여 산출하였음
- 이와 같이 원가방식 및 수익방식에 적용한 자료 등이 모두 기준시점 현재 인근의 시장상황을 반영하고 있는바, 각 감정평가방식에 특별한 문제가 없는 것으로 판단됨
- 따라서 양 시산가액의 평균액을 최종 감정평가액 8,751,000,000원으로 결정함

【문제 3】 감정평가사甲은 A지방법원 판사乙로부터 도시철도사업과 관련한 토지의 감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사甲은 본 소송 과정에서 원고와 피고의 이해관계가 첨예하게 대립하고 있는 점을 확인하고 각자의 입장에서 대상 토지를 사전분석해 보기로 하였다. 관련 법규 및 이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점)-31회 3번

물음 1) 피고(사업시행자이자 매수인) 입장에서 주장할 것으로 판단되는 대상 토지의 이용 상황을 관련 법규 등을 근거로 검토한 후, 해당 이용 상황에 따른 대상 토지를 감정평가 하시오. (10점)

물음 2) 원고(피수용자이자 매도인) 입장에서 주장할 것으로 판단되는 대상 토지의 이용 상황을 관련 법규 등을 근거로 검토한 후, 해당 이용 상황에 따른 대상 토지를 감정평가 하시오. (10점)

< 자료 1 > 사건 개요

1. 평가의뢰인 : A지방법원 판사乙
2. 사건번호 : 2020구합○○○○ 손실보상금
3. 원고 : 丙
4. 피고 : A시

< 자료 2 > 기본적 사항

1. 감정평가목적 : 소송(감정목적물에 대한 수용 당시의 적정한 보상금 산정)
2. 감정목적물 : A시 B구 C동 10-3번지
3. 감정할 사항 : 감정목적물에 대한 2019. 05. 19을 가격시점으로 한 적정한 시가(보상액)

4. 토지 변동내역

1) B동 10번지

- (1) 2014. 05. 24 : 건축허가 득함
- (2) 2014. 12. 05 : 분할되어 본번에 -1을 부함
- (3) 2014. 12. 12 : 건축물 사용승인 득함
- (4) 2018. 05. 19 : 분할되어 본번에 -2를 부함

2) B동 10-1번지

- (1) 2014. 12. 05 : B동 10번지에서 분할
- (2) 2014. 12. 05 : 지목변경
- (3) 2018. 05. 19 : 분할되어 본번에 -3을 부함

5. 대로1류(폭 20m~25m) 변동내역

- 1) 2008. 02. 15 : A시 도시계획시설(도로) 결정 및 지형도면고시
- 2) 2016. 06. 09 : A시 도시계획시설(도로) 결정(변경) 및 지형도면고시
- 3) 2016. 07. 15 : 보상계획공고
- 4) 2016. 09. 30 : 도시계획시설(도로) 실시계획인가고시
- 5) 2017. 10. 31 : 사업준공완료

6. 도시철도사업관련

- 1) 2018. 05. 24 : 도시철도 A선 사업계획승인(『도시철도법』 제7조 제1항)

7. 감정평가 관련자료

1) 대상토지의 개요

소재지	편입면적(m^2)	지목	이용상황	공법상 제한사항
A시 B구 C동 10-3번지	19	도	도로	준주거지역, 도시철도

2) 표준지 공시지가

기 호	소재지	면적 (m^2)	지목	이용 상황	용도 지역	도로 교통	형상 /지세	2016.01.01 (원/ m^2)	2018.01.01 (원/ m^2)
A	B구 C동 7번지	500	대	단독 주택	준주거	세로 (가)	사다리 /평지	630,000	750,000
B	B구 C동 10번지	550	대	상업용	준주거	광대 한면	세장형 /평지	1,250,000	1,500,000

※ 2018. 01. 01자 표준지 기호B는 도시계획시설(도시철도)에 30% 저촉됨

3) 시점수정치

- (1) 2018. 01. 01 ~ 2019. 05. 19 : 1.09268
 (2) 2016. 01. 01 ~ 2019. 05. 19 : 1.15069

4) 개별요인 비교치

(1) 도로접면

구분	광대한면	중로한면	소로한면	세로(가)	세로(불)
광대한면	1.00	0.91	0.85	0.80	0.72
중로한면	1.10	1.00	0.93	0.88	0.80
소로한면	1.18	1.07	1.00	0.94	0.86
세로(가)	1.25	1.14	1.06	1.00	0.91
세로(불)	1.38	1.25	1.17	1.10	1.00

(2) 형상

구분	정방형	가장형	세장형	사다리
정방형	1.00	1.02	1.00	0.99
가장형	0.98	1.00	0.98	0.97
세장형	1.00	1.02	1.00	0.99
사다리	1.01	1.03	1.01	1.00

(3) 도시계획시설

도시계획시설	일반	도로	도시철도
일반	1.00	0.93	0.85
도로	1.08	1.00	0.92
도시철도	1.18	1.09	1.00

5) 그 밖의 요인 보정치

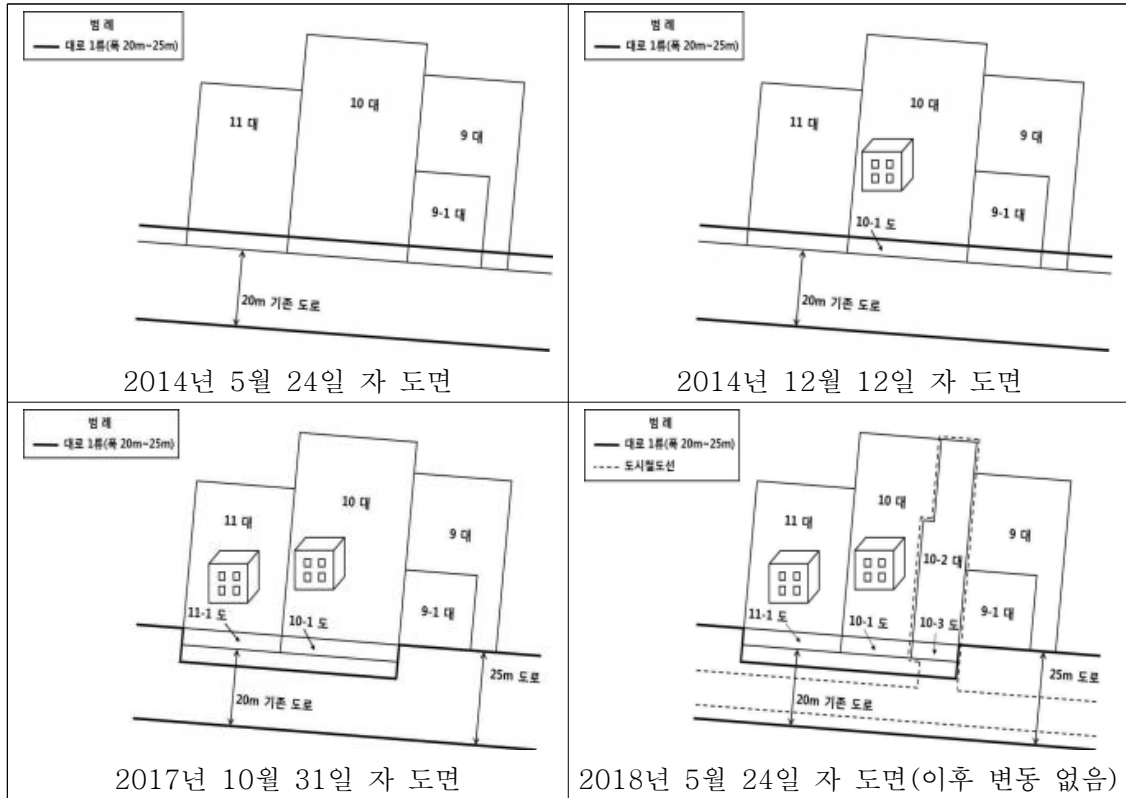
(1) 표준지 기호A

- ① 2018. 01. 01 표준지 공시지가 : 1.35
 ② 2016. 01. 01 표준지 공시지가 : 1.45

(2) 표준지 기호B

- ① 2018. 01. 01 표준지 공시지가 : 1.50
 ② 2016. 01. 01 표준지 공시지가 : 1.65

6) 시계열 도면 자료(소재지 : A시 B구 C동 10번지 일원)



8. 기타 참고자료

- 1) 도시철도법 제10조 제2항 : 동법 제7조 제1항에 따른 사업계획의 승인과 같은 조 제6항에 따른 고시는 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 『토지보상법』) 제20조 제1항 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정고시로 봄.
- 2) 대상 토지는 C동 10번지 건축허가 이전까지 상업나지 상태였으며, 건축허가를 득하는 과정에서 분필되어 현재까지 도로로 이용 중임.
- 3) 대상 토지의 수용재결 평가액은 15,390,000원(2개 법인 평균), 이의재결 평가액은 15,770,000원(2개 법인 평균)임.
- 4) C동 10번지, C동 10-1번지, C동 10-2번지, C동 10-3번지는 모두 丙 소유임.
- 5) 공시지가기준법으로 평가한 대상 토지의 평가액은 인근 거래사례의 가격수준과 적절한 균형을 이루고 있고, 그 합리성이 인정되는 것으로 봄.
- 6) 본 사업은 도시철도 사업으로서 [토지보상법] 제70조 제5항, 동법 시행령 제38조의2 및 같은 법 시행령 제37조의 검토는 불필요함.
- 7) 토지 평가 단가는 천 원 미만은 절사할 것.
- 8) 개별요인은 조건 간 상승식으로 산정하되, 각 조건별 비교치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 표시하고, 개별요인 비교치는 소수점 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 표시함.

【문제 4】 베트남 북동해역에서 석유시추용으로 운용되던 플랜트(선박)인 '스타호'는 경제성 저하 및 노후화로 '비운영 폐선'으로의 매각을 추진 중이며, 현재 싱가포르 외항에 정박 중이다. 소유자인 코리아석유공사는 2018. 06. 30. 기준의 유리한 매각방식을 결정하기 위한 자문을 감정평가사 甲에게 구하였다. 관련 법규 및 감정평가이론을 참작하고 제시된 자료를 활용하여 다음의 물음에 답하시오. (20점) - 29회 3번

물음 1) 해체처분가격의 성격을 약술하고, 전체를 해체처분가격으로 평가할 경우, 산출 가능한 시산가액을 매각처 별로 산정하시오. (10점)

물음 2) 재사용이 가능한 기관 및 저장품은 분리하여 매각할 경우의 전체 시산가액을 산정한 후, 물음 1)과 비교하여 가장 유리한 매각방식을 결정하시오. (10점)

< 자료 1 > '스타호'의 개요

1. 종류 : 부선
2. 선질 : 강
3. 조선자 : 울산조선(주)
4. 진수일 : 1990. 06. 30.
5. 길이 : 75미터
6. 너비 : 60미터
7. 깊이 : 8미터
8. 총톤수 : 10,000톤
9. 재화중량(dead weight) : 13,000톤
10. 경하중량(light weight) : 15,000톤
11. 기관 : 디젤엔진(2,000hp) 2대 탑재되어 있고, 중량은 총 100톤으로 조사됨
12. 저장품 : 선박에 탑재된 수리용 신품의 부속장비로 중량은 총 900톤으로 조사됨

< 자료 2 > 가격조사 사항

1. 통상 선박의 해체처분은 정상운영 장비가 포함된 경하중량을 기준으로 거래되는 관행이며, 대형 선박 또는 플랜트의 해체 조선소는 파키스탄 및 한국에 소재함.
2. 기준시점 현재 현지 인도조건의 scrap(고철) 매입 단가는 파키스탄의 경우 톤당 260,000원 수준이고, 한국의 경우 톤당 240,000원 수준인 것으로 조사됨.
3. 한편, 싱가포르 소재 대형선박 및 플랜트 관련 에이전트는 톤당 200,000원 수준에서 즉시 매입 의사를 밝히고 있음.
4. 본건은 자력 항행이 불가능한 부선으로 현지 인도조건에 따른 운송비(보험료 포함)는 파키스탄의 경우 9억 원, 한국의 경우 6억 원이 소요되는 것으로 조사되고, 싱가포르 현지 매각의 경우 매수자가 모든 부대비용을 부담하는 조건임.
5. 재사용 가능 부분의 분리매각의 경우, 원매자 탐색 및 분리작업 기간에 4개월이 소요되고, 이에 따른 매월 정박료 및 대기비용으로 월간 2억 원의 부담이 예상되나, 분리에 따른 작업 직접비용은 매수자 부담이며, 잔여 scrap(고철)은 싱가포르 현지에서 매각 예정임

< 자료 3 > 재조달원가

1. 기준시점에서 기관의 재조달원가는 마력(hp)당 300,000원인 것으로 조사됨.
2. 저장품은 미사용품으로 취득가격은 50억원이며, 이를 재조달원가로 할 수 있음.
3. 선체 및 의장품은 노후화로 본래용 도로의 재사용은 불가능할 것으로 판단함.

< 자료 4 > 내용연수 및 잔존가치율 등

1. 기관의 내용연수는 20년이고, 잔존가치율은 10%이나, 매년 정기적 유지보수로 경제적 측면의 잔존내용연수가 5년 정도 남아있는 것으로 조사되며, 정률법에 의한 감가수정을 함.
2. 저장품의 내용연수는 10년이고, 잔존가치율은 20%이며, 미사용 신품이지만 원매자가 제한되어 있어 잔존가치 정도에서 거래가 가능함.

< 자료 5 > 정률법에 의한 잔존가치율 표

구분		잔존가치율(10 %)	
경과연수	내용연수	15년	20년
	1	14/0.858	19/0.891
	2	13/0.736	18/0.794
	3	12/0.631	17/0.708
	4	11/0.541	16/0.631
	5	10/0.464	15/0.562
	6	9/0.398	14/0.501
	7	8/0.341	13/0.447
	8	7/0.293	12/0.398
	9	6/0.251	11/0.355
	10	5/0.215	10/0.316
	11	4/0.185	9/0.282
	12	3/0.158	8/0.251
	13	2/0.136	7/0.224
	14	1/0.117	6/0.200
	15	0.100	5/0.178
	16		4/0.158
	17		3/0.141
	18		2/0.126
	19		1/0.112
	20		0.100

【문제 5】 부동산을 명도받기 위한 소송을 제기한 임대인 원고에 맞서, 임차인이자 개인사업자인 피고는 「상가건물 임대차보호법」의 권리금 회수기회 보호 등의 규정을 들어 원고로부터 권리금의 지급을 요청하는 '감정신청서'를 법원에 제출하였다. 재판장은 피고의 감정신청을 받아들여 감정평가사甲에게 권리금에 대한 감정평가를 의뢰하였다. 제시된 자료를 활용하여 대상 사업체의 권리금을 산정하시오. (단, 권리금은 시설권리금, 영업권리금, 바닥권리금으로 구분하여 제시할 것) (10점)-33회 4번

< 자료 1 > 기본적 사항

1. 기준가치 : 시장가치
2. 기준시점 : 2022년 7월 16일
3. 대상 사업체의 개황
 - 1) 소재지 : C시 D동 120
 - 2) 업종 : 커피숍
 - 3) 개업일 : 2017년 1월 1일
 - 4) 면적 : $120m^2$

< 자료 2 > 시설권리금 자료

1. 시설권리금 대상인 유형재산은 인테리어뿐이며, 사업자는 개업일 당시 인테리어 비용 $600,000\text{원}/m^2$ 소요되었다는 자료를 제출하였고, 제반 상황을 고려할 때 비용은 적정한 것으로 판단됨.
2. 기준시점의 제조달원가는 개업일 당시 비용에 건축공사비지수를 적용하여 산정하며, 조사된 건축공사비지수는 다음 표와 같다.

구분	2017년 1월	2022년 7월
건축공사비지수	112	147

※ 건축공사비 변동률 산정은 일할계산하지 않고, 해당 월에 고시된 건축공사비지수를 적용하며, 소수점 넷째 자리를 반올림하여 셋째 자리까지 표기함.

3. 단가 산정은 천원 단위 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표기함.
4. 감가수정은 정액법에 따르고, 총내용연수는 동종 업의 인테리어 수명 주기를 고려하여 10년으로 하며, 연 단위 만년감가를 적용함.

< 자료 3 > 영업권리금 자료

1. 영업권리금 산정을 위한 영업이익은 기준시점 이전 3년의 평균영업이익인 연간 23,000,000원으로 하였음
2. 개인사업자로서 영업이익에서 공제해야하는 비용은 자가인건비 상당액으로 기준시점 이전 3년 평균인 연간 19,000,000원으로 하였으며, 감가상각비는 고려하지 않음.
3. 무형재산 귀속 영업이익은 브랜드를 선호하는 업종의 특성을 고려할 때, 50%를 적용하는 것이 타당한 것으로 판단됨.
4. 인근지역 브랜드 커피숍 증가로 기준시점 이후 영업이익은 동일할 것으로 추정함.
5. 할인 기간은 5년으로 하고, 기준시점 이후 5년간 추정된 영업이익에 대응하는 할인율은 아래 표와 같음.

구분	1년	2년	3년	4년	5년
할인율	0.899	0.808	0.726	0.653	0.587

< 자료 4 > 바닥권리금 자료

대상 사업체가 속한 상권은 위치와 업종, 가로의 상태에 따라 일부 바닥권리금이 형성되는 상가가 있으나, 시설권리금과 영업권리금을 받을 수 있는 상가는 별도의 바닥권리금이 없는 것으로 조사됨.

문1> 14회 1번

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 매입타당성 검토 목적의 감정평가로서, 의뢰인이 제시한 2003.8.31.을 기준시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음#1

1. 처리방침

본건은 토지·건물 복합부동산으로 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가를 원칙으로 하되, 감칙 제16조 및 제7조2항에 따라 일괄평가(거레사레비교법, 수익환원법)에 의한 가액으로 합리성을 검토함.

2. 개별평가

(1) 토지

1) 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

① 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조제2항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역 (일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #1 선정
- 배제: # 2, 3는 용도지역 상이

② 시점수정 (2003.1.1. ~ 8.31. 지가변동률, 상업지역)

$$1.02500 \times 1.02200 \times (1 + 0.02200 \times 62/91) = 1.06325$$

③ 지역요인 : $100/100 = 1.000$

④ 개별요인 : $90/100 = 0.900$

⑤ 그 밖의 요인 : 별도의 자료제시 없는바 1.00

⑥ 시산가액

$$3,800,000 \times 1.06325 \times 1.000 \times 0.900 \times 1.00 = @3,640,000$$

2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정

위치적·물적 유사성(용도지역, 이용상황 등)이 있으며 토지만의 사례인 <# ㉗> 선택함.

② 사례가격 정상화

$$(2,100,000,000 + 50,000,000 - 20,000,000) \times (100/105) / 580\text{m}^2 = @3,488,793$$

③ 시점수정(2002.4.1. ~ 2003.8.31. 상업지역)

$$1.03260 \times 1.07910 \times 1.03280 \times 1.06325 = 1.22362$$

$$\textcircled{4} \text{ 지역요인 : } 100/102 = 0.980$$

$$\textcircled{5} \text{ 개별요인 : } 90/100 = 0.900$$

⑥ 시산가액

$$3,488,793 \times 1.00 \times 1.22362 \times 0.980 \times 0.900 = @3,770,000$$

3) 수익환원법

- 수익환원법 중 토지기대순수익을 토지환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

① 사례선정

토지잔여법 적용이 가능하고 대상과 비교가능성이 높은 <임대사례㉘> 선정함.

② 토지기대순수익 산정

가. 사례 상각후 순수익

$$430,000,000 \times (1 - 0.2) = 344,000,000$$

나. 사례 토지 귀속 순수익

a. 사례 건물가격

$$2,500,000 \times 121/400(*1) \times 1.00(*2) \times 0.97163(*3) \times 1.000(*4) \times 49/50 = @720,000$$

$$(\times 2,700\text{m}^2 = 1,944,000,000)$$

*1) 평 $\rightarrow$ m²

*2) 사정보정 : 없음

$$*3) \text{시점수정(건축비 지수)} : \frac{2002.1.1.}{2003.8.31} = \frac{137}{141}$$

*4) 개별요인 : 100/100

b. 사례 건물 귀속순수익

$$1,944,000,000 \times 0.1 = 194,400,000$$

c. 사례 토지 귀속 순수익

$$344,000,000 - 194,400,000 = 149,600,000$$

다. 대상토지기대순수익

$$149,600,000 \times 1.00(*1) \times 1.15455(*2) \times 0.909(*3) \times 0.900(*4) \times (1/550) = @256,914$$

*1) 사정보정 : 없음

$$*2) \text{시점수정(임료지수)} : \frac{2003.8.31}{2002.1.1} = \frac{127}{110}$$

*3) 지역요인 : 100/110

*4) 개별요인 : 90/100

$$③ \text{시산가액} : 256,914 / 0.08 = @3,210,000$$

4) 토지가치 결정

- 공시지가기준법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의해 그 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액은 임료의 지행성 등으로 다소 낮게 산정된 바, 신뢰성이 낮은 것으로 판단됨.
- 따라서 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. (@3,640,000)
- 총액 : $3,640,000 \times 600\text{m}^2 = 2,184,000,000$

(2) 건물

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.

1) 재조달원가

대상건물 공사비는 다소 과다한 것으로 조사된바, <자료6>에 따라 간접법으로 산정함.

$$(2,500,000 \times 121/400) \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 0.98(*3) = @741,000$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 대상과 사례 기준시점 동일

*3) 개별요인 : 98/100

2) 건물가치

경제적 내용연수(50년), 정액법, 만년감가, 잔가율0%

- 단가 : $741,000 \times 45/50 = @667,000$
- 총액 : $667,000 \times 3,200\text{m}^2 = 2,134,400,000$

(3) 개별평가 합

$$2,184,000,000 + 2,134,400,000 = 4,318,400,000$$

3. 일괄거래사례비교법

(1) 사례선정

복합부동산 사례로 대상과 용도지역, 이용상황이 동일하고 시점수정이 가능하여 일체비교가 가능한 <사례㉔> 선정함.

(2) 사정보정 : 없음.

(3) 시점수정

사례㉔의 과거 1년간 가격상승률 적용함.

2002.8.31. ~ 2003.8.31. : 1.10000

(4) 지역요인 : $100/105 = 0.952$

(5) 개별요인(수량요소 포함) : $100/105 = 0.952$

(6) 시산가액

$4,150,000,000 \times 1.00 \times 1.10000 \times 0.952 \times 0.952 = 4,137,278,000$

4. 일괄수익환원법

대상부동산의 임대수지는 인근수준 대비 적정한 것으로 파악된바, 대상 수익자료를 이용한 직접환원법을 적용하여 시산가액을 산정함.

(1) 상각후 순수익 산정

1) 총수익

$50,000,000 + 384,000,000 = 434,000,000$

2) 필요제경비

① 감가상각비(경제적 내용연수 기준, 정액법, 잔가율0%)

$(741,000 \times 3,200) \times 1/50 = 47,424,000$

② 필요제경비

$$\textcircled{1} + 8,000,000 + 2,500,000 + 1,000,000 + 10,000,000 = 68,924,000$$

*대상 부동산 운영과 관계없는 장기차입금이자 제외

3) 상각후 순수익

$$1) - 2) = 365,076,000$$

(2) 종합환원율

개별평가액을 기준한 토지·건물 가치구성비로 종합환원율을 산정함. (물리적 투자결합법)

1) 가치구성비

$$\textcircled{1} \text{ 토지} : 2,184,000,000 / 4,318,400,000 = 0.506$$

$$\textcircled{2} \text{ 건물} : 1 - 0.506 = 0.494$$

2) 종합환원율

$$(0.08 \times 0.506) + (0.1 \times 0.494) = 0.0899$$

$$(3) \text{ 시산가액} : 365,076,000 / 0.0899 = 4,060,912,000$$

5. 대상부동산의 시장가치

(1) 각 방법에 의한 시산가액

- 개별평가 합 : 4,318,400,000
- 거래사례비교법 : 4,137,278,000
- 수익환원법 : 4,060,912,000

(2) 대상부동산의 시장가치

감칙 제12조2항에 따라 개별평가에 의한 가액이 타 방법에 의해 합리성이 지지된다고 판단되는바 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가에 의한 가액으로 결정함. <4,318,400,000>

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

금융조건(저당대출 조건)에 따른 저당지불액의 현가와 현금지불액의 합으로 현금등가액을 산정함.

2. 현금지불액

$$(1) \text{대출금액} : 4,318,400,000 \times 0.6 = 2,591,040,000$$

$$(2) \text{현금지불액} : 3,900,000,000 - (1) = 1,308,960,000$$

3. 저당대출액 현가

$$2,591,040,000 \times 0.0726(*1) \times 8.0551(*2) = 1,515,240,000$$

*1) $MC_{(6\%, 30\text{년})}$

*2) $PVAF_{(12\%, 30\text{년})}$

4. 금융조건을 고려한 현금등가액

$$1,308,960,000 + 1,515,240,000 = 2,824,200,000$$

Ⅳ. 물음#3

1. 매입타당성

대상 부동산의 시장가치(4,318,400,000)가 금융조건을 고려한 대상 부동산 가치(2,824,200,000)보다 크므로 매입하는 것이 타당함.

2. 이유

- 대상 부동산 시장가치가 명목매입제안금액(39억)보다 큼.
- 대출이자율이 시장이자율보다 낮으므로 대출에 따른 정의 레버리지 효과가 발생함.

문2> 13회 1번

I. 평가개요

- ① 본건은 토지·건물로 구성된 복합부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2002.8.25.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- ② 감칙 제7조제1항에 따라 토지와 건물을 개별감정평가한 후 합산하여 최종 감정평가액 결정함.

II. 물음#1

1. 확인자료의 의의

확인자료는 대상물건의 확인 및 권리관계의 확인에 필요한 자료를 말한다.

2. 현장조사 시 확인자료

(1) 물적 사항 확인자료

지적도, 토지대장(임야대장), 건축물관리대장, 건축물현황도, 건축허가도면, 현황측량도 등

확인사항

(1) 토지

기본적으로 소재지·지번·지목·지적·형상·경계·도로조건·정착물의 유무 등을 확인하고, 이외에도 이용상황·주위환경·교통사정·지형·지세·타인점유관계 등 가치에 영향을 미치는 제반 지역요인 및 개별요인을 조사한다.

(2) 건물

기본적으로 소재지·지번·구조·용도·면적·경과연수·보수의 정도·기타 부합물 및 종물의 유무, 현황 및 관리상태 등을 확인하고, 이외에도 기초구조·용도·사용재료·관리상태·방향·냉난방시설·기타 부대시설 등 가치에 영향을 미치는 내·외부의 개별요인을 조사한다.

(2) 권리관계 확인자료

등기사항(전부)증명서(토지, 건물, 집합건물), 토지이용계획확인서 등

확인사항

대상물건에 대한 소유권 및 기타 소유권 이외의 권리의 존재여부와 그 내

용을 조사·확인하며, 공부에 설정된 권리 이외에도 조사가 가능한 경우 미 설정 권리, 점유권, 지역권 등과 같이 현실적인 이용관계에 따른 사항까지 조사한다.

Ⅲ. 물음#2

1. 비교표준지 선정 원칙(감칙 제14조 2항)

인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다.

2. 비교표준지 선정 이유

(1) 선정 : <#2>

(2) 이유

용조지역(일반주거), 이용상황(상업용) 등이 같거나 비슷하여 비교가능성이 가장 높은 표준지를 선정함.(#1 : 용도지역 상이, #3 : 이용상황 상이로 배제)

Ⅳ. 물음3) 감정평가액 산정

1. 토지

(1) 공시지가를 기준한 가액

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 비교표준지의 선정 : #2 선정함

2) 시점수정(2002.1.1. ~ 2002.8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.02540 \times 1.03000 \times (1 + 0.03000 \times 56/91) = 1.07566$$

3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

4) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.000$$

5) 그 밖의 요인 : 별도의 언급이 없는 바 1.00

6) 공시지가를 기준한 가액

$$3,000,000 \times 1.07566 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @3,230,000$$

(2) 거래사례비교법에 의한 비준가액

1) 사례의 적부

대상과 위치, 물적 유사성이 있고 사정이 개입되어 있지 않으며, 시점수정과 배분법 적용이 가능하여 사례로서 적정함.

2) 사례 토지가격(2002.4.1.)

① 사례 건물가격

가. 재조달원가

$$720,000 \times 1.00(*1) \times 0.96154(*2) \times 1.000(*3) = @692,000(\text{절사})$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 건축비 지수, 2002.4.1./2002.8.25. = 125/130

*3) 개별요인 : 100/100

나. 건물가격

$$\text{- 단가} : 692,000 \times (0.75 \times 49/50 + 0.25 \times 14/15) = 670,000$$

$$\text{- 총액} : 670,000 \times 8,100\text{m}^2 = 5,427,000,000$$

② 사례 토지가액

$$11,205,000,000 - \text{①} = 5,778,000,000$$

3) 사정보정 : 없음

4) 시점수정(2002.4.1. ~ 8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.03000 \times (1 + 0.03000 \times 56/91) = 1.04902$$

5) 지역요인 : <자료9>에 따름, 100/102 = 0.980

6) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.10(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.100$$

7) 거래사례비교법에 의한 비준가액

$$5,778,000,000 \times 1.00 \times 1.04902 \times 0.980 \times 1.100 \times (1/1,980) = @3,300,000$$

(3) 수익환원법에 의한 수익가액(토지잔여법)

1) 토지기대순수익의 산정

① 사례의 상각후 순수익(최근, 2002.08.25 기준)

가. 사례 총수익

$$100,000,000 + (85,000,000 + 15,000,000) \times 12\text{월} = 1,300,000,000$$

나. 사례 필요제경비

$$218,459,520 + 50,000,000 + 80,000,000 + 20,000,000 + 20,000,000 = 388,460,000$$

* 장기차입금이자과 소득세 제외

$$\text{다. 사례 상각후 순수익 : 가. - 나.} = 911,540,000$$

② 사례의 건물귀속순수익

가. 사례의 건물가액

- 재조달원가

$$720,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 0.970(*2) = @698,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 개별요인: 97/100

- 건물가액

$$698,000 \times (0.75 \times 45/50 + 0.25 \times 10/15) = @587,000$$

$$(\times 9,200\text{m}^2 = 5,400,400,000)$$

나. 사례 건물귀속순수익

$$5,400,400,000 \times 0.12 = 648,048,000$$

③ 사례의 토지귀속순수익

$$① - ② = 263,492,000$$

④ 본건의 토지기대순수익

$$263,492,000 / 2,100\text{m}^2 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 1.176(*2) \times 1.716(*3) = @253,205$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 지역요인: 100/85

*3) 개별요인: 1.20(도로접면) × 1.10(형상) × 1.30(지세)

2) 토지환원율

제시된 자료에 따라 10% 적용

3) 수익환원법에 의한 수익가액

$$1) / 2) = @2,530,000$$

(4) 토지가격 결정 및 그 이유

1) 이유

- 공시지가기준법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액이 공시지가기준법에 의한 가액에 비해 낮게 산출되었으나 이는 임대료의 지행성 등에 따라 수익가액이 낮게 산정되는 현상에 기인한 것으로 공시지가기준법에 의한 가액의 합리성이 없다는 근거로 인정되기에는 어려움이 있음.

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 최종 토지가액 결정함.

$$2) \text{ 결정 : } 3,230,000 \times 2,000\text{m}^2 = 6,460,000,000$$

2. 건물

(1) 처리방침

- 감칙 제15조에 따라 원가법에 의함.
- 재조달원가 산정 후 정액법(만년감가, 잔가율0%)을 적용하여 감가수정하여 건물가액을 결정함.

(2) 재조달원가

1) 직접법

<자료2>에 대상건물 총공사비가 제시되었지만, 정상적인 공사비보다 다소 과다한 것으로 조사되어 적정하지 않은 것으로 판단되는바, 직접법은 제외함.

2) 간접법

건설사례를 통하여 재조달원가 산정함.

$$720,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(\text{시}) \times 0.980(*2) = @705,000$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 개별요인 : 98/100

(3) 건물가액

$$1) \text{ 단가 : } 705,000 \times (0.75 \times 45/50 + 0.25 \times 10/15) = @593,000$$

$$2) \text{ 총액 : } 593,000 \times 11,200\text{m}^2 = 6,641,600,000$$

3. 대상부동산의 토지와 건물가액

- 토지 : 6,460,000,000
- 건물 : 6,641,600,000
- 합계 : 13,101,600,000

문3> 4회 1번

I. 평가개요

본건은 토지와 건물에 대한 담보목적의 감정평가로서, 1993.8.22.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음#1

1. 기본적 사항의 확정

(1) 개요

감칙 제9조에 따라 의뢰인, 대상물건 등 기본적 사항을 확정함.

(2) 의뢰인

의뢰인은 홍길동이나 대상 부동산 관련 공부상 소유자가 김막동으로 의뢰인과 소유자가 불일치하는바 의뢰인의 의뢰에 대하여 소유자가 동의하였음을 확인하여야 함.

소유자의 감정평가 의뢰 동의여부를 확인하기 위해서는 감정평가의뢰서 상의 해당란에 소유자가 서명 또는 인감을 날인하게 하고 소유자의 본인서명 사실확인서 또는 인감증명서 및 의뢰인의 신분증 사본을 첨부하여 제출하도록 해야 함. 다만 문제 제시상 소유자의 동의가 있음을 전제함.

(3) 대상물건

1) 토지

- ① 소재지 : A시 B구 C동 107-36
- ② 공법상 제한사항 및 실제이용상황
일반주거지역, 풍치지구, 주차장 정비구역, 4m도시계획도로 일부 저촉, 잡종지, 실제이용상황은 단독주택 부지임.
- ③ 면적 : 토지대장 기준하여 250m²
- ④ 형상 : 자루형

2) 건물

- ① 소재지 : 대상토지 위치상(C동 107-36) 소재
- ② 구조 및 이용상태 : 연와조 슬라브 지붕 2층, 단독주택
- ③ 면적 : 지상 220m², 지하 50m², 총 270m²
- ④ 사용승인일(내구연한) : 88년2월22일, 경제적 내용연수 기준 50년
- ⑤ 공법상 제한 : 도시계획선이 정원을 통과하는바 건물에 영향 없음.

- (4) 감정평가 목적 : 담보 제공
- (5) 기준시점 : 1993.8.22.
- (6) 감정평가 조건 : 해당사항 없음
- (7) 기준가치 : 시장가치
- (8) 관련 전문가에 대한 자문 또는 용역에 관한 사항 : 해당사항 없음
- (9) 수수료 및 실비에 관한 사항

2. 감정평가액 산출에 관한 의견

(1) 개요

감칙 제13조제3항에 의거 적용한 감정평가방법 등 감정평가액 산출에 관한 의견을 서술함.

(2) 감정평가방법의 적용

본건은 토지와 건물로 구성된 복합부동산으로서 감칙 제7조제1항에 따라 대상물건마다 개별로 감정평가함.

(3) 물건별 감정평가액 산출에 관한 의견

1) 토지

① 감정평가방법

대상토지와 가치형성요인이 같거나 비슷하여 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지공시지가를 기준으로 대상토지의 현황에 맞게 시점수정, 지역요인 및 개별요인 비교, 그 밖의 요인의 보정을 거쳐 대상토지의 가액을 산정하는 감정평가방법인 <공시지가기준법>을 적용하여 토지가격을 평가함.

② 현황평가

지목이 토지대장(잡종지)과 등기사항전부증명서(임야)가 서로 상이하지만, 감칙 제6조제1항에 의거 기준시점에서의 이용상황인 단독주택 부지를 기준으로 현황평가함.

③ 구분평가

도시계획선 일부저축 부분은 감칙 제7조제3항에 따라 구분평가하며, 저축 감가율은 문제에서 제시되지 않아 30%를 적용함.

2) 건물

① 감정평가방법

건물은 구조, 용재 등을 참작한 평가기준시점 현재의 재조달원가에서 현상 및 관리상태 등을 고려한 감가수정을 하여 대상물건의 현재가격을 구하는 원가법으로 평가하되, 감가수정은 현상, 관리상태, 및 경제적내용연수(50년) 등을 종합적으로 참작하여 당해 물건의 특성에 적합한 <정액법>을 적용함.

② 구분평가

지상·지하 구분하여 가치가 형성되는바 감칙 제7조제3항에 따라 구분평가함.

Ⅲ. 물음#2

1. 토지

(1) 비교표준지 선정

감칙 제14조제2항에 의거, 기준시점 현재 공시된 표준지 공시지가 중 대상토지와 ①용도지역 등 공법상 제한사항, ②이용상황 및 주위환경이 동일 또는 유사하고, ③지리적으로 근접한 비교표준지 <㉠> 선정함.

(㉠,㉡ 이용상황 상이, ㉢용도지역 상이, ㉣면적 상이로 배제함)

(2) 시점수정 (1993.1.1. ~ 1993.8.22.) : $1 - 0.05 = 0.95000$

(3) 지역요인 : 인근지역 1.000

(4) 개별요인

1) 비저촉부분 : $1.00(\text{용도}) \times 0.80(\text{형상}) = 0.800$

2) 저촉부분 : $1.00(\text{용도}) \times 0.80(\text{형상}) \times 0.7(\text{저촉감가}) = 0.560$

(5) 그 밖의 요인 : 별도의 언급이 없는 바 1.00

(6) 토지 감정평가액

1) 비저촉부분

$1,200,000 \times 0.95000 \times 1.000 \times 0.800 \times 1.00 = @912,000$

2) 저축부분

$$1,200,000 \times 0.95000 \times 1.000 \times 0.560 \times 1.00 = @638,000$$

3) 감정평가액

$$(912,000 \times 230\text{m}^2) + (638,000 \times 20\text{m}^2) = 222,520,000$$

2. 건물

(1) 재조달원가

$$2,000,000 \times 121/400(*1) = @605,000$$

*1) 평을 m²로 환산

(2) 적산가액

1) 지상층

$$605,000 \times (1 - 0.9 \times 5/50) = @550,000 (\times 220\text{m}^2 = 121,000,000)$$

2) 지하층

$$605,000 \times 1/2 \times (1 - 0.9 \times 5/50) = @275,000 (\times 50\text{m}^2 = 13,750,000)$$

3) 적산가액

$$1) + 2) = 134,750,000$$

3. 감정평가액

$$1 + 2 = 357,270,000$$

문1> 10회 1번

I. 평가개요

- 본건은 토지에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서 1999.9.1.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 한편, 신축 후 분양할 경우와 임대할 경우의 NPV를 산정하고 그 값을 비교하여 투자우위를 판단함.
- 대상물건의 개요
토지: 주거지역, 대(주거나지), 3,000㎡(500㎡는 기부채납도로)

II. 토지가액의 산정

1. 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

(1) 비교표준지의 선정 : @610,000 적용함.

(2) 시점수정

1999.1.1~1999.9.1.: 주거지역

$$(1+0.0075) \times (1+0.0048) \times (1+0.0048 \times 63/91) = 1.01570$$

(3) 지역요인 : $100/102=0.980$

(4) 개별요인 : $100/106 = 0.943$

* 도시계획시설도로 저촉 반영된 것으로 봄

(5) 그 밖의 요인 보정 : 별도의 언급이 없어 1.00

(6) 시산가액

$$610,000 \times 1.01570 \times 0.980 \times 0.943 \times 1.00 = @573,000$$

2. 거래사례비교법

거래사례 A와 B 모두 비교가능성이 있는바 모두 적용함.

(1) 거래사례 A에 의한 비준가액

1) 지불조건 보정 및 건부감가를 보정을 통한 토지배분가액(1998.9.1.)

① 거래사례가격: 1,200,000,000

② 보정:

$$1,200,000,000 \times (0.2 + 0.3 \times \frac{1}{(1.01)^2} + 0.5 \times \frac{1}{(1.01)^3}) \times (\frac{2}{3} \times \frac{1}{0.9}) = 870,563,457$$

* 시장이자율을 적용하여 현가화함.

2) 시점수정(1998.9.1.~1999.9.1.: 주거지역)

$$(1 - 0.0024 \times 30/92) \times (1 - 0.0051) \times (1 + 0.0075) \times (1 + 0.0048) \times (1 + 0.0048 \times 63/91) \\ = 1.00973$$

3) 지역요인 비교 : $100/95 = 1.053$

4) 개별요인 비교 : $100/112 = 0.893$

5) 시산가액

$$870,563,457 \times 1.00973 \times 1.053 \times 0.893 \times (1/1,500\text{m}^2) = @551,000$$

(2) 거래사례 B에 의한 비준가액

1) 거래사례가격(1999.1.1.) : 900,000,000

2) 금융조건 보정을 통한 현금등가액

$$600,000,000 + 300,000,000 \times 1/3 \times (\frac{1}{(1.01)^{12}} + \frac{1}{(1.01)^{24}} + \frac{1}{(1.01)^{36}}) \\ + 100,000,000 \times (0.144/12) \times \frac{(1.01)^{12} - 1}{(0.01) \times (1.01)^{12}} \times (3 + \frac{2}{(1.01)^{12}} + \frac{1}{(1.01)^{24}}) = 912,521,000$$

3) 시점수정 : 1.01570

4) 지역요인 : $100/104 = 0.962$

5) 개별요인 : $100/125 = 0.800$

6) 시산가액

$912,521,000/1,200 \times 1.01570 \times 0.962 \times 0.800 = @594,000$

3. 시산가액의 조정

(1) 각 방법에 의한 시산가액

- 공시지가기준법: @573,000

- 거래사례비교법: 거래사례 A 기준 @551,000

거래사례 B 기준 @594,000

(2) 최종 감정평가액의 결정

감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성이 지지됨.

@573,000($\times 3,000\text{m}^2 = 1,719,000,000\text{원}$)

Ⅲ. 분양과 임대와 투자우위 판단

1. 처리방침

- 분양과 임대에 따른 순현재가치를 산정하고 순현재가치가 더 큰 투자안을 선택함.
- 본건은 투자안의 의사결정을 위한 것으로 투자자의 요구수익률을 적용하는 것이 타당하나, 정확한 제시 자료가 없어 시장이자율을 요구수익률로 가정함.

2. 분양에 따른 순현재가치

(1) 분양수입의 현재가

$$650,000,000 \times 18 \text{세대} \times (0.2 \times \frac{1}{1.01^4} + 0.3 \times \frac{1}{1.01^7} + 0.5 \times \frac{1}{1.01^{12}}) = 10,714,112,000$$

(2) 비용의 현재가

① 건축공사비

$$6,500 \times 1,200,000 \text{m}^2 \times (0.3 \times \frac{1}{1.01^3} + 0.3 \times \frac{1}{1.01^6} + 0.4 \times \frac{1}{1.01^{12}}) = 7,244,408,000$$

② 판매비와 관리비

$$650,000,000 \times 0.1 \times 18 \text{세대} \times 0.5 \times (\frac{1}{1.01^4} + \frac{1}{1.01^{12}}) = 1,081,331,000$$

③ 토지

1,719,000,000원

* 기준시점의 토지가액을 비용으로 인식함.

④ 소계

10,044,739,000

$$(3) \text{ 순현재가치 : } (1) - (2) = 669,373,000$$

3. 임대에 따른 순현재가치

(1) 개요

준공시점을 기준으로 직접환원법에 의한 일체수익가액을 산정하고, 일체수익가액을 현금유입으로 가정하여 기준시점의 현재가치로 환산함. 여기에 건축공사비의 현가와 토지가액을 공제하여 순현재가치를 산정함.

(2) 일체수익가액의 현가

1) 일체수익가액

① 순수익

가. (가능)총수익: $(3,000,000 \times 12\text{월} + 250,000,000 \times 0.08) \times 18\text{세대} = 1,008,000,000$

나. 필요제경비

a. 유지수선비: $6,500\text{m}^2 \times 1,200,000(*1) \times 0.007 = 54,600,000$

*1) 명목건축비를 적용하되, 건축비는 변동없는 것으로 가정(이하 동일)

b. 관리비: $3,000,000 \times 12\text{월} \times 18\text{세대} \times 0.02 = 12,960,000$

c. 제세공과

$$(1,719,000,000 \times 2,500\text{m}^2 / 3,000\text{m}^2) \times 0.004 + 6,500\text{m}^2 \times 1,200,000 \times 0.005 = 44,730,000$$

*) 토지가격은 변동없는 것으로 가정하되, 기부채납부분은 제외함.

d. 손해보험료

$$6,500\text{m}^2 \times 1,200,000 \times 0.0015 \times (1 - 0.5 \times FVAF_{(6\%, 5\text{년})}) \times SFF_{(12\%, 5\text{년})} = 6,509,000$$

e. 대손준비금: $1,008,000,000(*1) \times 0.01 = 10,080,000$

* 지불임료에 필요제경비가 포함되어 필요제경비를 별도로 수수하지 않는 것으로 가정함.

f. 소계: 128,879,000

다. 순수익 : 가. - 나. = 879,121,000

② 환원율

토지·건물환원율인 7% 적용

③ 일체수익가액

$$879,121,000 / 0.07 = 12,558,871,430$$

2) 일체수익가액의 현재가

$$12,558,871,430 \times \frac{1}{1.01^{12}} = 11,145,360,720$$

(3) 비용의 현재가

① 건축공사비: 7,244,408,000

② 토지가액: 1,719,000,000

③ 소계: 8,963,408,000

$$(4) \text{순현재가치} : (2) - (3) = 2,181,952,720$$

4. 투자우위의 판단

1) 개발여부의 결정

분양을 할 경우와 임대를 할 경우 모두 순현재가치가 0보다 큰 값을 나타내 개발의 타당성이 인정되므로 개발을 진행하는 것이 합리적임.

2) 투자우위의 판단

상호배타적인 투자안으로서 임대할 경우의 순현재가치가 임대할 경우의 순현재가치보다 더 큰 값을 가지므로 임대를 하는 것이 더 유리한 투자안이 됨.

문2> 8회 2번

I. 평가개요

- 본건은 상업용 복합부동산에 대한 담보 목적의 감정평가로서, 1997.7.31.일을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 대상물건의 개요
토지: 일반상업지역, 상업용, 노선상가지대
건물: 철근콘크리트조 슬래브지붕 5층, 사용승인일 1990.10.1.
(4,5층 증축일: 1993.10.1.)
난방보일러는 리스물건으로 평가대상에서 제외함
- 감칙 제7조제1항에 따라 토지와 건물을 개별감정평가한 후 합산하여 최종 감정평가액 결정함.

II. 토지가액

1. 처리방침

제시된 자료에 따라 공시지가기준법, 거래사례비교법(토지배분법), 조성원가법(가산방식)을 적용한 후 시산가액 조정을 통해 토지가액 결정함.

2. 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

(1) 비교표준지의 선정

- 선정: 용도지역, 이용상황, 주위환경이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <# 1> 선정.
- 배제: #2, 3은 용도지역 상이, #4는 주위환경 상이

(2) 시점수정

1997.1.1~1997.7.31.: 상업지역 적용

$$(1-0.0088) \times (1+0.0047) \times (1+0.0047 \times 31/91) = 0.99745$$

(3) 지역요인 : 1.00

(4) 개별요인 : $101/100 = 1.01$

(5) 그 밖의 요인 보정

(자료11 중 8번)에 따라 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함.
1.00

(6) 시산가액

$$2,200,000 \times 0.99745 \times 1.00 \times 1.01 \times 1.00 = @2,220,000$$

2. 거래사례비교법

(1) 사례토지가격의 산정(토지배분법 적용)

1) 전체거래가격(1997.3.1.)

$$2,200,000,000$$

* 양도소득세는 매수자 부담이므로 포함

2) 사례건물가격

① 건설사례의 적정 공사비

$$(720,000,000 - 50,000,000(*1)) + 92,000,000 \times (720 - 50)/720 = 755,611,111$$

*1) 울타리공사, 조경공사, 마당 콘크리트공사는 순수건축비와 관련이 없어 제외

② 거래사례의 재조달원가

$$755,611,111 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 0.980(*3) \times (1/1,320) = @560,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정: 포함세

*3) 개별요인: $98/100$

③ 거래사례의 건물가격

- 단가: $560,000 \times 45/50 = @504,000$
- 총액: $504,000 \times 1,500\text{m}^2 = 756,000,000$

3) 사례토지가격 : 1) - 2) = 1,444,000,000

(2) 사정보정 : 없음 1.00

(3) 시점수정(1997.3.1~1997.7.31.: 상업지역)

$$(1 - 0.0088 \times 31/90) \times (1 + 0.0047) \times (1 + 0.0047 \times 31/91) = 1.00326$$

(4) 지역요인 비교 : 동일 1.00

(5) 개별요인 비교 : $101/102 = 0.990$

(6) 시산가액

$$1,444,000,000 \times 1.00 \times 1.00326 \times 1.00 \times 0.990 \times (1/550) = @2,610,000$$

4. 조성원가법

감칙 제14조제2항 및 제12조제2항에 따라 조성원가법으로 합리성을 검토함.

(1) 조성사례의 조성완료시점 택지가격(97.7.31)

1) 매입가격 및 이자

$$1,500,000 \times 420\text{m}^2 \times 1.01^6 (*1) = 668,758,000$$

*1) 월복리로 계산함

2) 조성공사비 : 200,000,000

3) 택지가격 : 1) + 2) = 868,758,000

(2) 대상 토지가액

$$868,758,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.053(*3) \times 1.031 \times (1/420) = @2,250,000$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정: 시점 동일

*3) 지역요인: 상가의 전문화와 집단화는 지역요인 항목임. 100/95

*4) 개별요인: 101/98

5. 시산가액의 조정

(1) 각 방법에 의한 시산가액

- 공시지가기준법: @2,220,000
- 거래사례비교법: @2,610,000
- 조성원가법: @2,250,000

(2) 최종 감정평가액의 결정

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. 거래사례비교법에 의한 가액은 토지가액을 배분하는 과정에서 정확성이 떨어질 수 있는 것으로 판단되며, 조성원가법에 의해서는 합리성이 지지됨. (@2,220,000)

- 최종 감정평가액

$$\text{총액: } @2,220,000 \times 500\text{m}^2 = 1,110,000,000\text{원}$$

Ⅲ. 건물가액

1. 처리방침

- 감칙 제7조제3항에 따라 기존부분과 증축부분을 구분감정평가함.
- 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용함.

2. 재조달원가의 산정

$$[(720,000,000 - 50,000,000 - 10,000,000(*1)) + 92,000,000 \times (720 - 60) / 720] / 1320 \\ \times 1.05(*2) = @592,000$$

*1) 리스물건인 난방보일러는 제외함(10,000,000원은 재조달원가로 판단함)

*2) 개별요인: 105/100

3. 적산가액

(1) 적용단가

1) 기존부분(지층-3층) : $592,000 \times (50 - 6) / 50 = @520,000$

2) 증축부분(미래수명법) : $592,000 \times 44 / (3 + 44) = @554,000$

(2) 적산가액

1) 기존부분 : $520,000 \times 288\text{m}^2 \times 4 = 599,040,000$

2) 증축부분 : $554,000 \times 288\text{m}^2 \times 2 = 319,104,000$

3) 소계 : 1) + 2) = 918,144,000

IV. 감정평가액의 결정

1. 토지가액: 1,110,000,000

2. 건물가액: 918,144,000

3. 감정평가액: 1. + 2. = 2,028,144,000

문3> 11회 3번

I. 평가개요

- 본건은 토지에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2000.8.1.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 제시된 자료에 따라 공시지가기준법과 수익환원법을 적용한 후 최종 감정평가액을 결정함.

II. 공시지가기준법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1. 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조제2항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업나지) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정
- 배제: #2, 3은 용도지역 상이, #4는 이용상황 상이

2. 시점수정 (2000. 1.1 ~ 8.1 : 상업지역 지가변동률)

$$1.03200 \times 1.04000 \times (1 + 0.04000 \times 32/91) = 1.08838$$

3. 지역요인 : 인근지역 1.000

4. 개별요인 : $100/90 = 1.111$

5. 그 밖의 요인 보정 : 별도의 언급이 없는 바 1.00

6. 시산가액

$$600,000 \times 1.08838 \times 1.000 \times 1.111 \times 1.00 = @726,000$$

Ⅲ. 수익환원법

- 수익환원법 중 토지기대순수익을 토지환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

1. 토지기대순수익의 산정

(1) 사례의 상각후 순수익(2000.8.1.)

1) 사례 총수익

$$\textcircled{1} \text{ 1층 : } (2,000,000 \times 0.08 + 20,000 \times 12\text{월}) \times 150\text{m}^2 = 60,000,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 2층 : } (600,000 \times 0.08 + 3,000 \times 12\text{월}) \times 169\text{m}^2 = 14,196,000$$

$$\textcircled{3} \text{ 3층 : } (500,000 \times 0.08 + 2,400 \times 12\text{월}) \times 169\text{m}^2 = 11,627,200$$

$$\textcircled{4} \text{ 합 : } \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} = 85,823,200$$

* 월지불임료는 월말 지급이고, 별도의 이자계산은 필요치 않은 것으로 가정함.

2) 사례 필요제경비

① 감가상각비

가. 사례 재조달원가

$$500,000 \times 1.11143(*1) \times 576\text{m}^2 = 320,091,840$$

*1) 시점수정 (1999.1.1. ~ 2000.8.1. 건축비 변동률)

$$1.07000 \times 1.01800 \times 1.01500 \times (1 + 0.01500 \times 32/91)$$

나. 감가상각비

$$320,091,840 \times (0.8 \times 1/40 + 0.2 \times 1/20) = 9,603,000$$

② 필요제경비

$$3,000,000 + 1,100,000 + 1,600,000 + 800,000 + 9,603,000 = 16,103,000$$

3) 사례 상각후 순수익

$$1) - 2) = 69,720,200$$

(2) 사례의 건물귀속순수익

1) 사례의 건물가액

정액법 적용, 만년감가, 최종잔가율 0%로 가정함.

$$320,091,840 \times (0.8 \times 39/40 + 0.2 \times 19/20) = 310,489,000$$

2) 사례의 건물귀속순수익

$$310,489,000 \times 0.15 = 46,573,350$$

(3) 사례의 토지귀속순수익

$$(1) - (2) = 23,146,850$$

(4) 본건의 토지기대순수익(2000.8.1.)

$$23,146,850 \times 1.00(*1) \times 1.0000(*2) \times 1.000(*3) \times 1.053(*4) \times (1/320) = @76,168$$

*1) 사정보정: 없음

*2) 시점수정: 시점 동일함

*3) 지역요인: 동일

*4) 개별요인: 100/95

2. 토지의 환원율

제시된 자료에 따라 12% 적용

3. 시산가액

$$76,168 \div 0.12 = @635,000$$

IV. 감정평가액

1. 각 방법에 의한 시산가액

- 공시지가기준법: @726,000

- 수익환원법: @635,000

2. 감정평가액의 결정

- 수익환원법에 의한 가액이 공시지가기준법에 의한 가액에 비해 낮게 산출되었으나 이는 임대료의 지행성 등에 따라 수익가액이 낮게 산정되는 현상에 기인한 것으로 공시지가기준법에 의한 가액의 합리성이 없다는 근거로 인정되기에는 어려움이 있음.
- 따라서 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 최종 감정평가액 결정함.
- 최종 감정평가액
단가: @726,000
총액: @726,000×350m² = 254,100,000원

문4> 9회 3번

I. 개요

본건은 수습평가사의 감정평가보고서에 대한 평가검토로서 제시된 물음에 답함.

II. 잔여환원법을 활용한 수익가액과 환원율의 산정

1. 처리방침

토지가치가 제시되어 있는바 건물잔여환원법을 활용하여 건물가액을 산출한 후 수익가액을 구하고, 순수익을 대상부동산의 전체가치로 나누어 환원율을 산정함.

2. 수익가액의 산정

(1) 토지가액: 300,000,000

(2) 건물가액

1) 건물귀속순수익

전체순수익: 50,000,000

토지귀속순수익: $300,000,000 \times 0.07 = 21,000,000$

건물귀속순수익: $50,000,000 - 21,000,000 = 29,000,000$

2) 건물환원율

건물환원율 = 자본수익률 + 자본회수율 = $0.07 + 1/40 = 0.095$

*) 최종잔가율 0% 가정

3) 건물가액

$29,000,000 / 0.095 = 305,263,157$

(3) 부동산의 수익가액 : 토지가액 + 건물가액 = 605,263,157

3. 환원율의 산정

$50,000,000 / 605,263,157 = 0.083$

Ⅲ. 각 사례별 자본수익률의 분석과 대상부동산의 차이 비교

1. 처리방침

순수익에서 자본회수액을 공제하여 자본수익을 구하고 그 값을 매매가격으로 나누어 자본수익률을 산출한 후 대상부동산의 수익률과 비교함.

2. 각 사례별 자본수익률의 분석

(1) 자본회수액

건물가액×자본회수율로서

$$\#1: (570,000,000 - 180,000,000) \times 1/40 = 9,750,000$$

$$\#2: (545,000,000 - 137,000,000) \times 1/40 = 10,200,000$$

$$\#3: (450,000,000 - 194,000,000) \times 1/40 = 6,400,000$$

(2) 자본수익률

(순수익 - 자본회수액)/매매가격으로서

$$\#1: (53,000,000 - 9,750,000) / 570,000,000 = 0.076$$

$$\#2: (50,400,000 - 10,200,000) / 545,000,000 = 0.074$$

$$\#3: (41,500,000 - 6,400,000) / 450,000,000 = 0.078$$

3. 대상부동산의 수익률과 비교

본건의 자본수익률은 0.07로서 사례부동산의 자본수익률보다 낮음.

Ⅳ. 상기 분석 결과의 의미 및 수습평가사의 잘못된 점에 대한 설명

1. 분석 결과의 의미

자본환원율은 위치, 소득구조, 물리적 특성, 토지건물가격구성비 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는다.

매매사례의 자본수익률이 대상부동산의 자본수익률과 다르다는 것은 매매사례들이 여러 요인에서 차이가 나고, 이에 따라 환원율도 상이함을 의미한다.

2. 수습평가사의 잘못된 점에 대한 설명

- 수습평가사는 유사하지 않은 매매사례로부터 환원율을 도출하여 이를 바탕으로 대상부동산에 적용하는 잘못을 범하고 있다.

- 수습평가사는 자본수익률의 유사성 여부, 토지건물가격구성비에 따른 자본회수율의 차이를 고려하여 대상부동산에 적용할 환원율을 결정했어야 한다.

문1> 15회 1번(40점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 따라 가격조사완료일인 2004.9.1.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1)

1. 토지

(1) 공시지가기준법

1) 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하고 개별적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 <#5> 선정
- 배제: #1: 면적규모상이, #2: 공법상 제한사항 상이, #3,4: 용도지역 상이

2) 시점수정(2004.1.1. ~ 2004.9.1. 지가변동률, 상업지역)

$$1.0136 \times 1.0122 \times (1 + 0.0122 \times 63/91) = 1.03463$$

3) 시산가액

$$2,500,000 \times 1.03463 \times 1.000(*1) \times 1.123(*2) \times 1.00(*3) = @2,900,000$$

*1) 지역요인 : 1.000

*2) 개별요인 : $1.04(\text{도로접면}) \times 1.08(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.123$

*3) 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 1.00으로 봄

(2) 거래사례비교법

1) 사례 선택

정상적인 거래사례로서 시점수정 및 사정보정이 가능하고, 위치적·물적 유사성(용도지역, 이용상황 등)이 있는 <거래사례 #1> 선택함.
(#2,3,4는 지역요인 비교 불가로 배제)

2) 거래가격 정상화

① 금융보정

가. 현금 지급액 : 18억3천만원

나. 저당지불액 현가(대출기간 10년, 잔존기간 8년, 매년 원리금 균등상환)
 $4억(*1) \times 0.161(*2) \times 5.747(*3) = 370,107,000$

*1) 미상환 대부액

*2) MC(6%, 8년)

*3) PVAF(8%, 8년)

다. 금융보정 : 가. + 나. = 2,200,107,000

② 철거비

창고의 철거비는 매도인 부담인바 고려하지 않음.

3) 시점수정(2004.6.1. ~ 9.1. 지가변동률, 상업지역)
 $(1+0.0122 \times 30/91) \times (1+0.0122 \times 63/91) = 1.01250$

4) 지역요인 : 동일함. 1.000

5) 개별요인

$1.00(\text{도로접면}) \times 1.08(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.080$

6) 시산가액

$2,200,107,000 \times 1.00 \times 1.01250 \times 1.000 \times 1.080 \times (1/750) = @3,210,000$

(3) 조성원가법

1) 준공시점 기준 사례 토지가치(2004.1.1.)

① 소지매입비

$\{2,000,000 \times 700 + (50,000 \times 240 - 5,000,000)(*1)\} \times 1.08(*2) = 1,519,560,000$

*1) 예상 철거비 - 예상 폐재가치

*2) 소지를 투하자본으로 보고 매입시점부터 준공시점까지 이자계산함.

② 조성공사비 상당액(매분기초 균등 분할지급, 분기당 2%)

$450,000,000 \times 1/4 \times (1.02^4 + 1.02^3 + 1.02^2 + 1.02^1) = 472,955,000$

③ 일반관리비 : $472,954,518 \times 0.1 = 47,295,000$

$$\textcircled{4} \text{ 적정이윤} : (\textcircled{2} + \textcircled{3}) \times 0.08 = 41,620,000$$

$$\textcircled{5} \text{ 합} : \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} + \textcircled{4} = 2,081,430,000$$

2) 시산가액(2004.9.1.)

$$2,081,430,000 \times 1.03463(*1) \times 1.000(*2) \times 1.060(*3) \times (1/700) = @3,260,000$$

*1) 시점수정 (2004.1.1. ~ 2004. 9.1. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : 1.00(도로접면) $\times$ 1.06(형상) $\times$ 1.00(지세)

(4) 토지가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

- 공시지가기준법: @2,900,000
- 거래사례비교법: @3,210,000
- 조성원가법: @3,260,000

2) 시산가액조정 방법

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 주된 평가방법으로 적용하며, 감칙 제12조제2항에 따라 거래사례비교법과 원가법에 의해 그 합리성을 검토함.

3) 결론

- ① 거래사례비교법에 의한 가액은 저당조건에 의해 사정의 개입 여지가 있는 점, ② 조성원가법에 의한 가액은 시간에 따른 변동성과 할인율의 적정성에 관한 문제점 등을 고려할 때 정확도가 다소 떨어질 수 있는바
- ③ 감칙 제14조에 따라 토지의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액인 @2,900,000으로 결정함. ($\times 820\text{m}^2 = 2,378,000,000$)

2. 건물

(1) 원가법

지상층과 지하층은 가치를 달리하므로 구분감정평가(감칙 제7조제3항)하며, 경제적 내용연수를 기준으로 정액법(만년감가, 잔가율 0%)을 적용하여 감가 수정함.

1) 재조달원가

① 지상층

$$2,500,000(*1) \times 121/400(*2) = @756,000$$

*1) 철근콘크리트조

*2) 평 → m²

② 지하층

$$2,500,000 \times 0.7 \times 121/400 = @529,000$$

2) 건물가치

① 지상층

$$\text{단가} : 756,000 \times 48/50 = @726,000$$

$$\text{총액} : \text{단가} \times 2,870\text{m}^2 = 2,083,620,000$$

② 지하층

$$\text{단가} : 529,000 \times 48/50 = @508,000$$

$$\text{총액} : \text{단가} \times 287\text{m}^2 = 145,796,000$$

③ 시산가액

$$\text{①} + \text{②} = 2,229,416,000$$

(2) 거래사례비교법

1) 사례선정

대상물건과 위치 및 물적 유사성(용도, 구조 및 내용연수 등)이 있고 배분법 적용이 가능한 <거래사례 #2> 선정함.

2) 사례 가격 정상화 (사정보정)

$$48\text{억} \times 100/95 = 5,052,632,000$$

3) 사례 건물가치(2003.10.5. 기준)

① 사례 토지가치(거래사례비교법)

가. 사례선정

사례 토지와 같은 지역에 소재하고 토지만의 사례인 <거래사례 #3> 선정.

나. 사례 토지가치

$$2,350,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.03248(*2) \times 1.000(*3) \times 0.970(*4) \times (1/780) \\ = @3,020,000 \\ (\times 900\text{m}^2 = 2,718,000,000)$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 (2002.8.1. ~ 2003.10.5. 지가변동률, 상업지역)
 $(1 + 0.0171 \times 153/365) \times (1 + 0.0330 \times 278/365)$

*3) 지역요인 : 같은 C동으로 동일함.

*4) 개별요인 : $0.96(\text{도로접면}) \times 1.01(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

② 사례 건물가치

$$5,052,632,000 - 2,718,000,000 = 2,334,632,000$$

4) 시점수정($\frac{2004.9.1}{2003.10.5}$, 건축비지수, 월할 계산)

$$\frac{117 + (117 - 114) \times \frac{2}{6}}{109 + (114 - 109) \times \frac{9}{12}} = 1.04656$$

5) 개별요인 : $100/97 = 1.031$

6) 잔가율

$$\frac{48/50(2004.9.1.)}{49/50(2003.10.5.)} = 0.980$$

7) 시산가액

$$2,334,632,000 \times 1.00 \times 1.04656 \times 1.031 \times 0.980 \times (1/3,465) = @712,000 \\ (\times 3,157\text{m}^2 = 2,247,784,000)$$

(3) 수익환원법

1) 처리 방침

자본회수기간을 활용하여 사례 전체가치를 산정한 후 사례 토지가치를

공제하여 사례 건물가치를 산정한 후 대상건물의 가치를 구함.

2) 사례 전체가치

① 상각전 순수익

㉠ 총수익

$$3,000,000,000 \times 0.1 + 660,000,000 \times 0.402(*1) = 565,320,000$$

*1) MC(10%, 3년)

㉡ 총경비

- 손해보험료

$$30,000,000 \times 0.388(*1) - 30,000,000 \times 0.4 \times 1.04^3 \times 0.308(*2) = 7,482,000$$

*1) MC(8%, 3년)

*2) SFF(8%, 3년)

- 총경비

$$7,482,000 + 20,000,000 + 2,500,000 \times 12\text{월} + 50,000,000 = 107,482,000$$

- 자본회수기간과 대응관계를 고려하여 상각전 순수익을 기준으로 하는바
감가상각비 제외

[참고]

구 분	손해보험료 귀속비용 산정방식
보험료를 기초에 일시불로 납입시	전액 소멸성인 경우
	: 보험료×MC(시장이자율)
	계약만료시 일정액이 환급되는 경우
	: 보험료×MC(시장이자율) - 환급액×SFF(시장이자율)
보험료를 기말에 일정액씩 납입시	약관금리(보험이자율)에 의해 산정된 금액으로 환급되는 경우
	: 보험료×MC(시장이자율) - 환급금×종가(보험이자율)×SFF(시장이자율)
	전액 소멸성인 경우
	: 보험료
보험료를 기말에 일정액씩 납입시	계약만료시 일정액이 환급되는 경우
	: 보험료 - 환급액×SFF(시장이자율)
	약관금리(보험이자율)에 의해 산정된 금액으로 환급되는 경우
	: 보험료 - 보험료×연금종가(보험이자율)×SFF(시장이자율)

㉞ 상각전 순수익

$$\text{㉟} - \text{㉞} = 457,838,000$$

② 환원율(상각전)

자본회수기간을 활용하여 환원율 산정함(시장추출법).

㉟ 평균자본회수 기간

$$(9.9+9.7+10.3+10.0+10.2+9.6) / 6 = 9.95$$

㉞ 환원율

$$1 / 9.95 = 0.1005$$

③ 사례 전체가치

$$457,838,000 / 0.1005 = 4,555,600,000$$

3) 사례 토지가치(거래사례비교법)

① 사례 선정

같은 D동에 소재하여 지역요인 비교가 가능한 <거래사례 #4> 선정함.

② 사례토지가치(비준가액)

$$1,600,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.01548(*2) \times 1.000 \times 0.920 \times (1/750) = @1,990,000$$

$$(\times 920\text{m}^2 = 1,830,800,000)$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정(2004.5.10. ~ 2004.9.1. 지가변동률, 상업지역)

$$(1+0.0122 \times 52/91) \times (1+0.0122 \times 63/91)$$

*3) 지역요인 : 같은 D동으로 동일함.

*4) 개별요인 : 0.92(도로접면) $\times$ 1.00(형상) $\times$ 1.00(지세)

4) 사례 건물가치

$$\text{①} - \text{②} = 2,724,800,000$$

5) 본건 건물시산가액

$$2,724,800,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 0.952(*3) \times 1.000(*4) \times (1/3,400)$$

$$= @763,000$$

$$(\times 3,157\text{m}^2 = 2,408,791,000)$$

- *1) 사정보정 : 없음
- *2) 시점수정 : 최근
- *3) 개별요인 : 100 / 105
- *4) 잔가율 : $\frac{48/50(2004.9.1.)}{48/50(2004.9.1.)}$

(4) 건물 가치 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

원가법 : 2,229,416,000

거래사례비교법 : 2,247,784,000

수익환원법 : 2,408,791,000

2) 시산가액조정 방법

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 주된 평가방법으로 적용하며, 감칙 제12조제2항에 따라 다른 방식으로 그 합리성을 검토함.

3) 결론

- 원가법에 의한 가액은 거래사례비교법에 의해 합리성이 지지됨. 다만, 수익환원법에 의한 가액은 대상과 규모 등의 차이로 인하여 다소 차이가 발생할 수 있으나 원가법에 의한 합리성을 부정할 만한 근거로 보기에에는 어려움이 있음.
- 따라서 감칙 제15조제1항에 따라 건물 감정평가의 주된 방법인 원가법에 의한 가액으로 결정함. <2,229,000,000>

3. 개별감정평가에 의한 시산가액

- 토지 : 2,378,000,000
- 건물 : 2,229,000,000
- 합 : 4,607,000,000

Ⅲ. 물음2)

1. 처리방침

- 최유효이용 상태인 대상부동산의 임대자료를 기준하여 DCF법 중 순영업소득을 기준으로 하는 순영업소득 모형을 적용함.
- 순영업소득 및 기말복귀가액은 자본수익율(8%)을 적용하여 할인함.

2. 현금흐름표

(1) 4층 기준 1기 순영업소득

$$1) \text{ EGI} : 165,000 \times 574 \text{m}^2 \times (1 - 0.03(*1)) = 91,868,700$$

*1) 당해 지역의 일반적인 공실률

2) 영업경비

① 제외항목

- 부가물설치비 : 자본적 지출이므로 비용이 아님.
- 수도료, 전기료, 연료비 : 부가사용료 및 공익비는 실비 항목으로 별도 고려치 않음.
- 소유자 급여 : 건물관리자가 있는바 소유자급여는 부동산 운영과 관련 없는 것으로 판단함.
- 비소멸성 보험료 : 비소멸성은 보험 만기에 환급 대상임.
- 소득세, 저당이자 : 대상 부동산 운영과 직접 관련없음.

② 영업경비

소멸성 손해보험료, 수선비, 건물관리자 급여, 기타 영업경비

$$(3,000,000 - 2,500,000) + 1,500,000 + (1,300,000 + 1,000,000) \times 12 \text{월} = 29,600,000$$

3) 4층 기준 1기 순영업소득

$$1) - 2) = 62,268,700$$

(2) 전체 1기 순영업소득

$$(1) \times \frac{100 + 60 + 42 + 38 + 36}{38} (*1) = 452,267,000$$

*1) 층별효용비, 각층 면적 동일, 지하층 제외

(3) 현금흐름표

1년 ~ 5년 : 매기 5% 상승, 5년 이후 : 2% 상승

(단위: 천원)

기간	1	2	3	4	5	6
NOI	452,267	474,880	498,624	523,556	549,733	560,728
현가율(8%)	0.926	0.857	0.794	0.735	0.681	
현가	418,799	406,972	395,907	384,814	374,368	

*할인율은 자본수익률 8% 적용함.

1기~5기 순영업소득의 현가 합 : 1,980,860,000

3. 기말복귀가치 현가

(1) 기말복귀가치 (내부추계법)

$$560,728,000(*1) / 0.12 = 4,672,733,000$$

*1) 6기 NOI

(2) 현가

$$(1) \times 0.681 = 3,182,131,000$$

4. 일괄감정평가에 의한 시산가액

$$1,980,860,000 + 3,182,131,000 = 5,163,000,000$$

IV. 물음3)

1. 각 방법에 의한 시산가액

- 개별감정평가 : 4,607,000,000
- 일괄감정평가 : 5,163,000,000

2. 감정평가액 결정 의견

(1) 각 방법의 특징

1) 개별감정평가

개별감정평가는 복합부동산을 토지와 건물이라는 물리적 구성요소의 합으로 전제하고 각 물건을 감정평가하여 합산하는 방법임.

이 방법은 현행 법제에 부합하고, 물건별 감정평가를 통해 각 물건의 개별성을 반영할 수 있으나 거래관행 및 일체이용(수익성 부동산 등)에 따른 효용을 반영하지 못하는 단점이 있음.

2) 일괄감정평가

일괄감정평가는 토지와 건물이 불가분성을 가지고 일체로 가치를 창출한다는 것을 전제로 복합부동산을 감정평가하는 방법으로 일체로 거래되거나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 일괄감정평가할 수 있음.

이 방법은 거래의 관행을 반영할 수 있고 대상물건의 일체 효용을 반영할 수 있으나 개별요인 반영의 어려움, 토지·건물가격 배분의 어려움 등이 있음.

(2) 가격결정

본건은 토지와 건물로 구성된 복합부동산으로서 감칙 제7조제1항에 의거 개별평가가 원칙이나, 감정평가 목적이 매매참고용이라는 점, 본건은 수익성 부동산으로 일체로 거래되는 관행이 존재하고 토지·건물의 일체 효용이 부동산 가치에 반영이 되는 점을 고려하여 감칙 제16조 및 제7조제2항에 따라 일괄감정평가의 적용이 합리적이라 판단됨.

따라서 일괄감정평가에 의한 가액인 <5,163,000,000>으로 최종 감정평가액 결정함.

3. 일괄감정평가에 확대 적용할 수 있는 산정기법 및 유의사항

(1) 산정기법

거래사례비교법, 총수익승수법, 회귀분석법 등이 있음.

(2) 유의사항

- ① 일괄감정평가 시 토지, 건물의 개별요인 항목을 그대로 적용하기 어려운 바 일체를 기준으로 한 개별요인 비교항목을 무엇으로 확정할 것인지에 대하여 유의해야 함.
- ② 토지·건물 이외의 비부동산가치요소(동산, 영업권과 같은 무형자산 등)가 포함될 수 있으므로 가액에서 해당 내역에 의한 기여분을 적절하게 파악하고 차감해야 함에 유의.
- ③ 토지·건물을 별도로 보는 현행 법제상 일괄감정평가 후 토지·건물 가격을 배분해야 하나 건부감가, 건부증가의 반영 기준의 부존재 등으로 배분에 어려움이 있는바 토지가액과 건물가액의 적절한 배분에 유의해야 함.

[문제2] 16회 2번(30점)**I. 평가개요**

본건은 복합부동산에 대한 일반거래(현물출자) 목적의 감정평가로서, 2005.6.30.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 감정평가함.

II. 물음1)**1. 지역요인 분석****(1) 처리방침**

각 동별로 개발시기 및 생애주기가 상이하여 소득과 경비에서 차이가 있고 환원율이 동일 또는 유사하므로 순수익을 기준으로 지역요인 격차율을 산정함.

(2) 지역요인 격차율

구 분	L동	M동	N동	O동	P동
PGI(원/㎡)	125,000	148,000	150,000	136,000	154,000
공실률	10%	12%	12%	6%	5%
영업경비(원/㎡)	46,000	56,000	55,000	47,000	45,000
순수익*1)	66,500	74,240	77,000	80,840	101,300
지역요인 격차율*2)	86.4	96.4	100	105	131.6

*1) $PGI \times (1 - \text{공실률}) - \text{영업경비}$

*2) 대상 N동(100) 기준

(3) 인근지역 및 유사지역의 확정

- 1) 인근지역 : 대상부동산이 소재한 N동
- 2) 유사지역 : N동과 표준적 이용이 유사하고 지역요인 격차율의 차이가 가장 적은 M동을 유사지역 중 비교가능성이 가장 높은 유사지역으로 봄.

2. 비교표준지 선정 이유**(1) 선정 기준**

인근지역에 있는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역·이용상황·주변환경 등

이 같거나 비슷한 표준지를 선정할 것. 다만, 인근지역에 적절한 표준지가 없는 경우에는 인근지역과 유사한 지역적 특성을 갖는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 표준지를 선정할 수 있다(감칙 제14조제2항제1호).

(2) 비교표준지 선정 및 이유

1) 선정 : #2

2) 이유 : 인근지역(N동)에 소재하는 표준지 중 대상토지와 용도지역(준주거), 이용상황(업무용), 주변환경(노선상가지대) 등이 같거나 비슷한 표준지가 없어 유사지역 중 비교가능성 가장 높은 유사지역(M동)에 소재한 표준지를 선정함.

Ⅲ. 물음2) 건물평가를 위한 경제적 내용연수

1. 처리방침

대상건물과 물적 유사성이 가장 높은 사례를 기준으로 시장추출법에 의해 건물의 경제적 내용연수를 산정함.

(<자료5>에 따라 건물의 경우에는 지역격차 없이 거래가 이루어지고 있는 바, 위치에 따른 유사성은 고려하지 않음)

2. 사례 선택

대상건물과 구조, 용도, 사용승인일 등 물적 유사성이 가장 높은 <거래사례 #B>를 선정함.

(#A: 기능적 부조화 및 추가적인 감가 발생, #C: 구조 상이, #A, C, D: 사용승인일 차이 과다로 배제함.)

3. 경제적 내용연수 산정

사례 건물 재조달원가를 사례 건물의 연간감가액으로 나누어 경제적 내용연수를 산정함.

(1) 사례 건물의 재조달원가(거래시점 2005.3.31. 기준)

$$234,000 \times 2.7928 \times 1,100\text{m}^2 = 718,867,000$$

(2) 연간 감가액

1) 사례 건물가치

① 사례 거래가격 정상화(금융보정)

$$7\text{억} + 225,490,000 \times \left\{ 1 - \frac{(1 + 0.072/12)^{60} - 1}{(1 + 0.072/12)^{120} - 1} \right\} \times MC_{(60\text{월}, 7.8/12\%)} \times PVA_{(60\text{월}, 1\%)}$$

$$= 820,447,000$$

② 사례 토지가치(공시지가기준법)

준주거, 업무용, 인근지역 소재 <표 #2> 기준.

$$640,000 \times 1.01380(*1) \times 1.000(*2) \times 1.152(*3) \times 1.00(*4) = @747,000 \\ \times 650\text{m}^2 = 485,550,000$$

*1) 시점수정 (2005.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 주거지역)

$$1.00342 \times 1.00468 \times 1.00564$$

*2) 지역요인 : 1.000(동일)

*3) 개별요인 : $1.05/0.95(\text{도로}) \times 0.98/0.94(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

*4) 그 밖의 요인 : 제시된 자료가 없는바 고려치 않음.

③ 사례 건물가치 : ① - ② = 334,897,000

2) 감가누계액 : $718,867,000 - 334,897,000 = 383,970,000$

3) 경과연수(거래시점 기준, 만년감가)

1988.3.31. ~ 2005.3.31. = 17년

4) 연간 감가액 : $2) / 3) = 22,586,000$

(3) 경제적 내용연수 : 재조달원가 / 연간감가액 = 32년

IV. 물음3) 대상부동산 가치(개별평가)

1. 토지

(1) 비교표준지 : <표 #2>

(2) 시점수정치 (2005.1.1. ~ 6.30. 주거지역)

$$1.00342 \times 1.00468 \times 1.00564 \times 1.01122 \times 1.00260 \times 1.00320 = 1.03113$$

(3) 토지가치

$$640,000 \times 1.03113 \times 1.037(*1) \times 1.097(*2) \times 1.05(*3) = @788,000 \\ (\times 780\text{m}^2 = 614,640,000)$$

(*1) 지역요인 : N동/M동 : $100/96.4 = 1.037$

(*2) 개별요인 : $1.00/0.95(\text{도로}) \times 0.98/0.94(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.097$

(*3) 그 밖의 요인 : <자료7>에 따라 콜금리 인하가 지가에 미치는 영향 5%를 적용함. 1.05

2. 건물

(1) 단가

$321,000 \times 2.2437(*1) \times (32-15)/32 = @383,000$

*1) 시점수정 : 1990.3.30. ~ 2005.6.30. 건축비 지수

(2) 총액

단가 $\times 1,850\text{m}^2 = 708,550,000$

3. 대상부동산 가치

$1 + 2 = 1,323,190,000$

4. 감정평가액 결정

(1) 토지가액

당초 감정평가액에서 콜 금리 인하로 인한 지가상승 영향 5%를 반영하지 못하였으나, 본 평가에서는 감칙 제14조제2항제5호에 근거하여 그 밖의 요인 보정으로 5%를 반영하여 토지가액을 결정함.

(2) 건물가액

당초 감정평가에서는 건물구조에 따라 형식적으로 내용연수를 적용하였으나, 감가수정은 경제적 내용연수를 기준으로 적용해야 하는바 본 평가에서는 시장추출법을 적용하여 경제적 내용연수를 추출한 후 건물평가에 적용함.

문3> 11회 4번(15점)**I. 평가개요**

본건은 구분건물 1층에 대한 임대료 산정 목적의 감정평가로서, 2000.8.1.을 기준시점으로 하여 시장가치(임대료)를 기준하여 평가함.

II. 임대사례비교법

감칙 제22조에 따라 임대료 감정평가의 주된 방법인 임대사례비교법을 적용함.

1. 사례의 적부

<자료2>에 따라 대상과 물적, 위치 유사성이 있으며, 정상적인 사례로 판단됨.

2. 사례의 실질임료

- (1) 순임료 : $750,000,000 \times 0.1 = 75,000,000$
- (2) 필요제경비 : $75,000,000 \times 0.1 = 7,500,000$
- (3) 실질임료 : (1) + (2) = 82,500,000

3. 사정보정 : 없음**4. 시점수정 (1999.6.1. ~ 2000.8.1.임료지수, 월기준)**

$$\frac{112 + (112 - 100) \times 2/12}{100} = 1.14000$$

5. 지역요인 : 인근지역임. 1000**6. 개별요인 : 0.900****7. 시산가액**

$$82,500,000 \times 1.00 \times 1.14000 \times 1.000 \times 0.900 \times (292/300) = 82,388,000$$

Ⅲ. 적산법

1. 처리방침

- 감칙 제12조제2항에 따라 적산법에 의한 시산가액으로 합리성을 검토함.
- 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비 의 산식에 의함.
- 기초가액은 토지, 건물의 전체가액에서 층별효용비율(각층 전유면적 동일)을 적용하여 본건 1층의 기초가액을 산정함.

2. 기초가액

(1) 토지·건물 전체 가액

1) 토지

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

$$2,500,000 \times 0.95000(*1) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @2,380,000$$

$$(\times 800\text{m}^2 = 1,904,000,000)$$

*1) 시점수정 (2000.1.1. ~ 8.1) : 1 - 0.05

2) 건물

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.

문제에서 제시된 건축비(600,000원/㎡)는 기준시점의 건축비로 가정하고 정액법, 만년감가, 잔가율0% 로 판단함.

$$600,000 \times 1,900\text{m}^2 = 1,140,000,000$$

$$3) \text{ 전체가액 : } 1) + 2) = 3,044,000,000$$

(2) 대상물건의 기초가액

1) 층별효용비율

각층 전유면적이 동일한바, 효용비만을 기준하여 산정함.

$$\frac{100}{100 + 68 + 56 + 49 + 45} = 0.3145$$

2) 대상물건의 기초가액

$$3,044,000,000 \times 0.3145 = 957,338,000$$

3. 기대이율

<자료3>에 따라 8% 적용함.

4. 시산가액

(1) 순임료 : $957,338,000 \times 0.08 = 76,587,000$

(2) 필요제경비 : $76,587,000 \times 0.1 = 7,658,700$

(3) 시산가액 : $(1) + (2) = 84,245,700$

IV. 시장임대료 결정

감칙 제12조제2항에 따라 임대사례비교법에 의한 가액은 적산법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되는 바 감칙 제22조에 따라 주된 방법인 임대사례비교법에 의한 가액으로 결정함. 시장임대료 : 82,388,000

문4> 17회 3번(10점)

I. 평가개요

본건은 토지에 대한 사용료 산정을 목적으로 하는 소송감정평가로 2006.8.27.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 감정평가방법의 적용

- 감칙 제22조에 의거 임대사례비교법을 적용하여야 하나, <자료2의 3>에 따라 적정 임대사례를 찾지 못하여 감칙 제12조제1항에 의거 적산법을 적용함.
- 적산법 산식 : 임대료 = (기초가액 × 기대이율) + 필요제경비

III. 토지사용료 산정

1. 기초가액

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용함.

(1) 비교표준지 선정

시장가치를 기준으로 하는바, 최유효이용을 전제하여 <일반상업지역>, <업무용>, <광대로(노선상가지대)>를 기준하여 <표준지 #4>를 선정함.

(2) 시점수정(2006.1.1. ~ 8.27. 지가변동률, 상업지역)

$$1.01200 \times (1 + 0.00005 \times 58/30) = 1.01210$$

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

(4) 개별요인

$$\frac{1}{0.7 + 0.3 \times (1 - 0.15)} (\text{공법상제한}) \times \frac{100}{110} (\text{개별요인}) = 0.952$$

(5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 1.00

(6) 기초가액

$$1,400,000 \times 1.01210 \times 1.000 \times 0.952 \times 1.00 = @1,350,000$$

$$(\times 600\text{m}^2 = 810,000,000)$$

2. 기대이율 산정

(1) 적용 기대이율 : 5%

(2) 적용 사유

본건의 기초가액은 최유효이용인 업무용을 기준하여 시장가치로 산정한바, 일시적 이용(모델하우스)에 따른 가치의 제한을 기대이율에 반영하여 <자료 6> 기대이율표 <업무·판매시설 임시적이용> 4 ~ 6%의 중간값으로 결정함.

3. 필요제경비

<자료7>에 따라 기초가액의 0.3%

$$810,000,000 \times 0.003 = 2,430,000$$

4. 적정 토지사용료

$$810,000,000 \times 0.05 + 2,430,000 = 42,930,000$$

문5> 약술 5점

I. 관련 감칙의 규정

감칙 제22조에서 감정평가법인등은 임대료를 감정평가 할 때에 임대사례비 교법을 적용해야 한다고 규정하고 있다.

II. 본 규정의 실무상 문제점

1. 토지만의 임대사례 희소

도시지역 내에서 나대지 상태의 토지보다는 건부지로 이용중인 경우가 대다수임. 따라서 임대사례 또한 복합부동산의 임대사례는 풍부하나 토지만의 임대사례는 희소하여 수집이 어려움.

2. 적산법을 주된 방법으로 규정할 필요

따라서 토지임대료의 평가시 실무적으로는 적산법의 활용빈도가 매우 높음. 그러므로 감칙에서도 토지의 임대료 평가시에는 적산법을 주된 방법으로 규정할 필요성이 있다.

문1> 22회 1번(40점)

I. 평가개요

본건은 복합부동산(숙박시설)에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2011.09.04.을 기준시점으로 하여 시장가치 기준으로 평가함.

II. 개별감정평가(원가방식)

계획관리지역, 상업용 부지로 기호1 ~ 6 까지 일체 효용측면에서 용도상 불가분의 관계에 있는 것으로 보아 일단지 기준함.(2,294m²)

1. 토지의 시산가액

(1) 공시지가기준법

1) 적용공시지가 선택 및 비교표준지 검토

기준시점 당시 공시된 공시지가 중 기준시점에서 가장 가까운 시점을 공시 기준일로 하는 2011.01.01. 공시지가를 선택하며, 제시된 공시지가 표준지는 대상토지와 용도지역, 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 높아 비교 표준지로 적정함. <@430,000>

2) 시점수정 (2011.1.1. ~ 9.4.) : <자료8>에 따라 보합세로 판단함. 1.00000

3) 지역요인

<자료5>에 따라 ○○번 국도변에 소재한 비교표준지는 인근지역임. 1.000

4) 개별요인

<자료10>에 따라 $0.78/1.00 = 0.780$

5) 그 밖의 요인 보정

<자료5>에 따라 토지가격수준 탐문 결과 @453,000 ~ @600,000으로 나타나므로 공시지가가 시세를 적절히 반영하는 것으로 판단됨.

6) 공시지가기준가액

$430,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.780 \times 1.00 = @335,000$

(2) 거래사례비교법

1) 사례의 선정

본건와 물적*위치적 유사성이 있고, 토지만의 거래사례인 #1을 선정함.

2) 비준가액

$$481,100,000 \times 1.00 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.678(*1) \times (1/974) = @335,000$$

*1) 개별요인 : 0.78/1.15

(3) 나지상태의 토지가격 결정

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 주된 평가방법으로 하고, 감칙 제12조제2항에 따라 거래사례비교법에 의한 가액으로 그 합리성을 검토한 결과, 공시지가기준가액의 합리성이 인정되어 본건 토지의 나지상태의 토지가격은 @335,000으로 결정함. ($\times 2,294\text{m}^2 = 768,490,000$)

2. 건물의 시산가액

(1) 처리방침

- 감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용함.
- <자료6>에 따라 거래사례를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출한 후 감정 평가함.

(2) 경제적 내용연수 산정

1) 개요

적정 거래사례를 기준으로 전체 거래가격에서 토지의 가격을 공제한 후 건물의 가격을 산정하고, 이를 바탕으로 경제적 내용연수를 추출함.

2) 거래사례의 선택

숙박업소의 경우 영업이 중단되는 시점에 경제적 내용연수가 다한 것으로 볼 수 있음. 따라서 숙박업소로 사용되는 부동산의 전체 내용연수를 구하기 위해 현재 영업중단 중인 사례인 매매사례#3과 #4를 선정함.

3) 매매사례#3 기준

① 토지 가격

$$420,000(*1) \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.970(*2) \times 1.00 = @407,000$$

$$(\times 1,405\text{m}^2 = 571,835,000)$$

*1) 2009년 공시지가

*2) 개별요인 : 0.97 / 1.00

② 건물가격

$$(685,100,000 - 571,835,000) / 975.24 = @116,000$$

③ 경제적 내용연수의 추출

$$(1,060,000 \times 1.03) / [(1,060,000 \times 1.03 - 116,000)/10] = 11.19\text{년}$$

(11년으로 결정)

4) 매매사례#4 기준

① 토지 가격

$$430,000(*1) \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.950(*2) \times 1.00 = @409,000$$

($\times 1,258\text{m}^2 = 514,522,000$)

*1) 2011년 공시지가

*2) 개별요인 : 0.95 / 1.00

② 건물가격

$$(850,100,000 - 514,522,000) / 2,410.27 = @139,000$$

③ 경제적 내용연수의 추출

$$1,060,000 / [(1,060,000 - 139,000)/8] = 9.2\text{년}(9\text{년으로 결정})$$

5) 경제적 내용연수의 결정

- 영업중단에 대한 정확한 시점을 파악할 수는 없으나 매매시점을 영업중단일로 본다면 매매사례#3은 사용승인일부터 거래시점까지 약 10년, 매매사례#4는 약 8년을 경제적 내용연수로 볼 수 있다.

- 이러한 결과는 위에서 시장추출법으로 도출한 매매사례#3(11년), 매매사례#4(9년)과 매우 유사하여 그 합리성이 인정된다.

- 따라서 본건과 유사한 숙박업소의 경제적 내용연수는 위 결과를 종합고려하여 10년으로 본다.

(5) 건물가격의 결정

본건 건물은 모두 경과연수가 14년으로 경제적 내용연수(10년)가 만료된 상태이다. 따라서 지상건물은 철거비만큼의 음(-)의 가치를 가진다.

$$(15,000 \times (1,254.3 + 72.24) = 19,898,100)$$

3. 개별평가의 합

$$768,490,000 - 19,898,100 = 748,591,900\text{원}$$

Ⅲ. 일괄거래사례비교법**1. 사례선정**

정상적인 거래사례로서 시점수정이 가능하고, 위치적·물적 유사성이 있어 <매매사례 #2>를 선택함.

2. 사례 토지/건물 가치구성비**(1) 사례 토지가격**

2010년도 공시지가를 선정하여 산정함.

$$425,000 \times 1.00000(\text{시}) \times 1.000(\text{지}) \times 1.07(\text{개}) \times 1.00(\text{그}) = @455,000$$

$$(\times 1,327 = 603,785,000)$$

$$(2) \text{ 토지 가치구성비} : 603,785,000 / 903,500,000 = 0.67$$

$$(3) \text{ 건물 가치구성비} : 1 - 0.67 = 0.33$$

3. 가치형성요인 비교치**(1) 토지**

$$1.000(\text{지}) \times (0.78/1.07)(\text{개}) \times (2,294/1,327)(\text{면}) = 1.260$$

(2) 건물

$$\left(\frac{0.01}{1 - 0.99 \times 5/10} \right) (\text{잔}) \times 1.00(\text{개}) \times (1,326.54 / 1,349.74)(\text{면}) = 0.019$$

*면적 : 연와조 건물면적 포함.

4. 일체품등비교

대상과 사례 동일함. 1.0

5. 시산가액

$$903,500,000 \times 1.00 \times 1.00000(\text{시}) \times (0.67 \times 1.260 + 0.33 \times 0.019) \times 1.0 = 768,399,645$$

IV. 일괄수익환원법

1. 처리방침

제시된 자료를 통해 ①순수익을 대상으로 환원율로 환원하는 직접환원법과 ② 보유기간 동안의 순수익과 보유기간말 복귀가액을 투자수익률로 할인하는 DCF법(순수익분석법)을 적용함.

2. 직접환원법

(1) 순수익

$$[5,500,000(\text{매출액}) - 4,500,000(\text{영업경비})] \times 12\text{월} = 12,000,000$$

(2) 환원율(금융적투자결합법, Ross방식)

$$\text{지분비율} \times \text{지분환원율} + \text{대출비율} \times \text{저당이자율} = \text{환원율}$$

$$0.55 \times 0.12 + 0.45 \times 0.0673 = 0.096$$

(3) 직접환원법에 의한 시산가액

$$(1) / (2) - 600,000 \times 29\text{실}(*1) = 107,600,000$$

*1) 동산가치(비부동산가치)

2. DCF법에 의한 시산가액

현재가치를 V로 놓으면 다음과 같은 식이 성립함.

$$V = 12,000,000 \times PVAF_{(5\text{년}, 15\%)}(1*) + \frac{0.65 V}{1.15^5}(*2) - 600,000 \times 29\text{실}$$

*1) 보유기간(5년) 동안 순수익의 현재가치

*2) 보유기간 말 복귀가액의 현재가치(35%하락)

$$\therefore V = 33,724,000$$

V. 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

1. 각 방법에 의한 시산가액

개별평가 합 : 748,591,900원

거래사례비교법 : 768,399,645

수익환원법

직접환원법 : 107,600,000

DCF법 : 33,724,000

2. 시산가액 조정

(1) 일반거래목적 감정평가

본건은 일반거래목적의 감정평가로 대상물건의 가치는 시장가치를 기준으로 결정되어야 할 것이다. 따라서 현재 용도의 이용가능성 및 타 용도(노인전문요양원등)로의 전환 등 현재 시장상황 및 장래의 동향을 고려해야 한다.

(2) 현재 용도의 이용가능성(숙박시설)

<자료5>에 따른 인근지역 분석결과 숙박시설은 3층으로서 객실 30~35개 규모가 일반적이며, 독립적으로 위치하기 보다는 집단화되어 있는 양상을 보이고 있으나 시장상황 등 복합요인의 상승작용으로 영업상황이 악화되어 영업을 중단하는 숙박시설이 증가하고 있는 추세에 있으며 대상부동산은 숙박시설로서 일반적인 규모에 미달하고, 숙박시설 용도를 기준한 수익환원법에 의한 시산가액이 타 방법에 의한 가액보다 훨씬 낮게 산정된바, 현재 용도의 이용가능성 낮은 것으로 판단된다.

(3) 장래 동향

영업이 중단된 숙박시설을 노인전문요양원 등 타 용도로 전환·이용하려는 목적의 매물문의가 간혹 있으나 실제 전환·이용 사례가 없는 점으로 비추어 장래 타 용도로의 전환 및 이용은 시장상황이 성숙할 때까지 어려울 것으로 판단된다.

(4) 대상부동산의 특성

본건은 상업용(숙박시설)의 복합부동산으로 6필지 토지는 동일한 효용으로 일체로 이용 중이나, 건물은 경제적 내용연수가 경과하여 이용가치가 없어 건부감가가 발생하고 있다.

(5) 시산가액 조정

대상부동산의 현재 용도는 과거에 최유효이용 이였으나 시장상황의 변화로 인하여 현재는 가까운 장래에 새로운 최유효이용이 도래할 것으로 예상될 때까지 그 대기과정 중에 할당되는 중도적이용으로 볼 수 있다.

따라서 감정평가액은 감칙 제7조제1항에 의거 개별평가에 의한 가액으로 결정하여 <나지상정 토지가치 - 건부감가(철거비)>로 결정한다.

3. 감정평가액 결정 : 748,591,900원

문2> 29회 2번(30점)

I. 평가개요

본건은 1층 101호에 대한 임대료 산정 목적의 감정평가로서, 2018.7.1.을
기준시점으로 평가함

II. 적산법에 의한 임대료

1. 처리방침

적산임료 = 기초가액 × 기대이율 + 필요제경비로 구하되, 기초가액은 토지
가액과 건물가액을 합산하여 층별/호별효용비율을 적용하여 구함

2. 토지가액

(1) 비교표준지 선정

동일 용도지역(근린상업), 이용상황(상업용)이 동일한 #1 선정함
(#2는 이용상황 상이, #3은 용도지역 상이로 배제함)

(2) 시점수정

상업지역 지가변동률, 2018.1.1.~2018.7.1.

$$1.01396 \times (1 + 0.00227 \times 31/31) = 1.01626$$

(3) 지역요인 비교

인근지역으로 동일함

(4) 개별요인 비교

$$1.03(\text{접근}) \times 1.00(\text{이용}) \times 0.96(\text{형상}) \times 1.03(\text{행정}) = 1.02$$

$$\text{*행정: } 1/(0.8 + 0.2 \times 0.85)$$

(5) 그 밖의 요인 보정

1) 사례의 선정

용도지역(근린상업), 이용상황(상업용)이 동일한 #b 선정함
(#a는 평가목적 고려, #c은 용도지역 상이로 배제함)

2) 그 밖의 요인 보정치: 표준지 기준 방식

$$\frac{7,000,000 \times 1.02756(*1) \times 1.00(*2) \times 0.98(*3)}{4,300,000 \times 1.01626} \div 1.61$$

*1) 시점수정: 상업지역, 지가변동률 2017.1.1.~2018.7.1.):

$$1.01112 \times 1.01396 \times (1 + 0.00227 \times 31/31)$$

*2) 지역요인: 동일한 것으로 판단함

*3) 개별요인:

$$1.00(\text{접근}) \times 1.00(\text{이용}) \times 1.01(\text{형상}) \times 0.97(\text{행정})$$

*접근의 편리성 관련 자료 미제시로 동일한 것으로 봄

$$*행정: (0.8 + 0.2 \times 0.85)$$

(6) 토지의 적정가액

$$4,300,000 \times 1.01626 \times 1 \times 1.02 \times 1.61 \approx @7,180,000$$

$$(\text{총액} : \times 350 = 2,513,000,000)$$

3. 건물가액

(1) 처리방침

원가법을 적용하되, 재조달원가는 건축사례를 통해 구함

(2) 재조달원가

1) 명목상 건축비: 20억 원

2) 건축공사비 현가(2018.7.1. 기준)

① 현금지급액 : 5억

② 5년간 원리금상환액의 현가 : $15\text{억} \times MC(4\%, 10) \times PVA(5\%, 5) / 1.05$ ③ 대출잔금의 상환액 : $15\text{억} \times [1 - (1.04^5 - 1) / ((1.04^{10} - 1))] / 1.05^6$

④ 소계 : 1,876,913,000원

3) 재조달원가

$$1,876,913,000\text{원} (\text{단가: } 1,876,913,000 / 1,980 = @948,000)$$

(3) 적산가액

$$948,000 \times 32/50 = 607,000 (\text{총액: } \times 1,740 = 1,056,180,000)$$

4. 기초가액

(1) 1층 101호의 효용비율

1) 층별효용비율

$$(100 \times 188) / 69,166 = 0.272$$

2) 호별효용비율

$$(100 \times 60) / 17,795 = 0.337$$

3) 101호의 효용비율

$$0.272 \times 0.337 = 0.092$$

(2) 1층 101호의 기초가액

$$(2,513,000,000 + 1,056,180,000) \times 0.092 = 328,364,560$$

5. 적산임료

$$328,364,560 \times 0.05 \times (1 + 0.07) = 17,568,000$$

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

- 임대사례비교법을 적용함
- 본건의 임대면적의 제시가 없는 바, 전유면적과 임대면적이 같다고 봄.

2. 임대사례의 선정

적정한 사례로 판단함

3. 임대사례의 실질임료

부가세는 환급받게 되므로 제외함

$$(30,000,000 \times 0.04) + (2,750,000,000/1.1) \times 12 = 31,200,000 \text{원}$$

4. 시점수정

자본수익률, 2017.2.2.~2018.7.1.

$$(1+0.02930 \times 333/365) \times 1.00731 \times (1 + 0.00731 \times 92/90) = 1.04196$$

5. 가치형성요인 비교

$$0.75 \times 0.90 \times 0.91 = 0.61$$

6. 비준임료

$$31,200,000 \times 1.00 \times 1.04196 \times 0.61 \times 60 / 70 = 16,998,000$$

7. 시산가액 조정을 통한 임대료 결정

(1) 시산가액

적산임료 : 17,568,000원

비준임료 : 16,998,000원

(2) 임대료 결정

감칙 제22조에 따라 임대료 평가시 주된 평가방법인 임대사례비교법에 의한 시산가액을 적산법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 검토한 결과, 양자가 유사하게 도출되어 그 합리성이 인정됨.

따라서 비준임료로 결정함.(16,998,000원)

문3> 32회 2번(30점)

I. 평가개요

본건은 토지의 임대료 산정을 위한 쟁송목적의 감정평가로서 2018.05.01.~2020.04.30. 간의 토지임대료를 평가함.

II. 물음 1)

1. 피고의 주장 내용

감정평가에 의한 임대료가 실제 임대료 수준에 비해 상당히 고가로 부적정함

2. 피고 주장의 타당성 여부

(1) 감정평가방법 적용의 타당성

감칙 제22조에 따르면 임대료 평가시 임대사례비교법을 적용하는 것이 원칙임. 다만, 감칙 제12조제1항에 따라 주된 방법의 적용이 곤란할 경우 다른 감정평가방법을 적용할 수 있음. 본건의 경우 토지 임대사례가 희박하여 적산법을 적용한 것으로 기술되어 있어 형식적으로는 문제가 없음. 다만, 토지의 임대사례 수집 가능성에 대해 확인이 부족한 것으로 볼 여지는 있음

(2) 합리성 검토의 타당성

감칙 제12조제2항에 따라 원칙적으로 합리성 검토를 하여야 함. 다만, 대상물건의 특성 등으로 합리성 검토가 곤란한 경우에는 합리성 검토를 생략할 수 있음. 본건의 경우 다른 방식에 의한 검토는 생략한다고 기술되어 있어 형식적으로는 문제가 없음. 다만, 다른 방법 적용 가능성에 대한 확인이 부족한 것으로 볼 여지는 있음.

(3) 적산법 적용의 타당성

적산법의 경우 이론산 적산법과 실무상 적산법으로 구분할 수 있음. 본건의 경우 실무상 적산법을 적용한 사례임. 실무상 적산법의 경우 기대이율과 필요제경비의 산출이 중요함. 그런데 본건의 경우 감정평가 실무매뉴얼에 근거하였으나, 자의적인 판단의 가능성이 매우 높고, 필요제경비에 대해 별도로 고려하지 않아 정확성에 문제가 있는 것으로 판단됨.

(4) 피고 주장의 타당성

본건의 적산법 적용은 합리성이 결여된 것으로 판단됨. 또한, 임대료 수준의 고가 여부는 임대계약서 사본, 공인중개사의 사실확인서 사본을 참작하고 물음 2), 3)의 결과를 토대로 할 때 고가평가된 것으로 판단할 수 있음. 따라서 피고의 주장이 타당한 것으로 판단됨

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

- 기대이율은 투입된 자본에 대한 임대수입의 비율로서 순임대료의 기초가액에 대한 비율을 말함
- 기대이율은 시장추출법에 의해 산정함

2. 실질임대료의 연 상승률

(1) 실질임대료의 상승률

2018년 초부터 2021년 5월까지 약 3년간 20% 증가함

(2) 토지가격 상승률

약 20% 상승

(3) 실질임대료의 연 상승률

실질임대료와 토지가격의 상승률이 유사한바 3년간 20% 상승한 것으로 판단함. $(1+g)^3 = 1.2$ 이므로 연 상승률은 약 6.27%로 판단함

3. 매 기준시점의 실질임대료

(1) 2018년 5월 1일 기준

4,500

(2) 2019년 5월 1일 기준

$4,500 \times 1.0627 = 4,782$

(3) 2020년 5월 1일 기준

$4,500 \times 1.0627 \times 1.0627 = 5,081$

4. 매 기준시점의 필요제경비

(1) 2018년 5월 1일 기준

$$360,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 212$$

(2) 2019년 5월 1일 기준

$$382,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 225$$

(3) 2019년 5월 1일 기준

$$406,000 \times 0.7 \times 0.0007 \times 1.2 = 239$$

5. 매 기준시점의 기대이율

(1) 2018년 5월 1일 기준

$$(4,500 - 212) / 900,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

(2) 2019년 5월 1일 기준

$$(4,782 - 225) / 956,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

(3) 2019년 5월 1일 기준

$$(5,081 - 239) / 1,016,000 = 0.0048(\text{약 } 0.48\%)$$

IV. 물음3)

1. 2018년 5월 1일 기준

$$1,486,800,000 \times 0.0048 + 212 \times 1,652 = 7,487,000$$

2. 2019년 5월 1일 기준

$$1,579,312,000 \times 0.0048 + 225 \times 1,652 = 7,952,000$$

3. 2019년 5월 1일 기준

$$1,678,432,000 \times 0.0048 + 239 \times 1,652 = 8,428,000$$

V. 물음 4)

1. 적산법의 장단점

(1) 장점

- ① 적산법은 임대사례 수집이 불가하거나 수익의 파악이 어려운 경우 적용가능한 방법이다.
- ② 비용성에 입각하여 논리적이고 설득력이 있다.
- ③ 객관적인 방법으로 쟁송목적의 평가에 주로 활용된다.

(2) 단점

- ① 시장성과 수익성이 반영되지 못함으로 시장임대료와 괴리될 가능성이 있다.
- ② 기대이율과 필요제경비의 파악이 어려울 수 있다.

2. 적산법 적용 시 유의사항

- ① 적산법은 이론상 적산법과 실무상 적산법으로 구분할 수 있는바 합리적인 방법을 선택해야 한다.
- ② 이론상 적산법과 실무상 적산법의 성격에 맞게 기초가액을 산정해야 한다.
- ③ 이론상 적산법과 실무상 적산법의 성격에 맞게 기대이율을 산정하되, 실무상 적산법을 적용하는 경우 감정평가 실무매뉴얼 등 평균적인 자료에 국한하지 말고, 해당 지역 및 물건의 특성을 반영할 수 있는 사례를 기준으로 시의 성과 객관성이 유지될 수 있도록 해야 한다.
- ④ 필요제경비는 기대이율과 독립적인 항목이므로 기대이율에 포함하지 않고, 객관적인 자료 등을 토대로 별도로 산정해야 한다.

문1> 30회 1번(40점)

I. 평가개요

- 기업가치, 특허권/영업권 가치 산정을 위한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서 2020.1.1.을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함

II. 물음#1

1. 처리방침

- 기업가치는 영업관련 기업가치와 비영업자산 가치의 합으로 구함
- 영업관련 기업가치는 FCFF를 구한 후 WACC을 할인율로 할인현금흐름분석법에 의함

2. FCFF

(1) 산식

FCFF = 영업이익 $\times$ (1-t) + 감가상각비 - 자본적 지출액 - 순운전자본 증감액

(2) 매출액 증가율

- 1) 대상기업의 과거 매출액 평균 증가율: 5%
- 2) 동종 및 유사업종 매출액 평균 증가율: $(4.92 + 4.82 + 5.24)/3 = 4.99\%$
- 3) 결정 : $(5\% + 4.99\%) / 2 = 5\%$

(3) 매출원가율 : 50%

(4) 판매비와 관리비율 : 10%

(5) 자본적 지출액 : 매출액의 3%

(6) 순운전자본 증감액 산정을 위한 운전자본 소요율

$$\frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = 0.175(17.5\%)$$

(7) 법인세율 : 22%

3. 향후 5년간 FCFF 산정

구분	1	2	3	4	5
매출액*1	2,315,250,000	2,431,012,500	2,552,563,125	2,680,191,281	2,814,200,845
영업이익*2	926,100,000	972,405,000	1,021,025,250	1,072,076,513	1,125,680,338
세후 영업이익*3	722,358,000	758,475,900	796,399,695	836,219,680	878,030,664
감가 상각비*4	115,000,000	120,000,000	125,000,000	130,000,000	135,000,000
자본적 지출액*5	69,457,500	72,930,375	76,576,894	80,405,738	84,426,025
순운전자본 증감액*6	19,293,750	20,258,438	21,271,359	22,334,927	23,451,674
FCFF	748,606,750	785,287,088	823,551,442	863,479,014	905,152,965

*1) 매출액 : 전기 매출액 x 1.05

*2) 영업이익 : 매출액 x (1 - 0.5 - 0.1)

*3) 세후영업이익 : 영업이익 x (1 - 0.22)

*4) 감가상각비 : 매년 5백만원씩 증가

*5) 자본적 지출액 : 매출액 x 0.03

*6) 순운전자본증감액 : 매출증가액 x 0.175

4. WACC

(1) 자기자본비용

무위험이자율 + β (시장의 기대수익률 - 무위험이자율)

= 0.035 + 0.9767 x (0.12 - 0.035) = 0.118

*베타

*베타 : (0.9654 + 0.9885 + 0.9763) / 3

(2) 세후타인자본비용

세후타인자본비용 = 타인자본비용(1-t)

= 0.07 x (1 - 0.22) = 0.0546

(3) 가중평균자본비용

(0.4 x 0.118) + (0.6 x 0.0546) = 0.08

5. 영업관련 기업가치

(1) 추정기간의 FCFF 현가합

$$\sum_{n=1}^5 \frac{FCFF}{(1+0.08)^n} = 3,270 \text{백만원}$$

(2) 기간말 잔존가치의 현가

$$(905 \text{백만원}) / (0.08 - 0) \times \frac{1}{(1+0.08)^5} = 7,700 \text{백만원}$$

(3) 영업관련 기업가치 : (1) + (2) = 10,970백만원

6. 기업가치

(1) 비영업용자산 가치

$$700 \text{백만원} + 300 \text{백만원} = 1,000 \text{백만원}$$

(2) 기업가치

$$10,970 \text{백만원} + 1,000 \text{백만원} = 11,970 \text{백만원}$$

Ⅲ. 물음#2 특허권 가치

1. 처리방침

- 특허권 가치 = 기업의 영업가치 × 기술기여도
- 출원일에 등록된 것으로 봄

2. 특허권의 유효 잔존수명

$$(1) \text{ 법적 잔존기간} : 2020.01.01. \sim 2033.05.26. = 13 \text{년}$$

$$(2) \text{ 경제적 수명} : [9 \times (1 + 6/20)] - 6 \text{년} = 5 \text{년(절사)}$$

$$(3) \text{ 특허권의 유효 잔존수명} : \min[13, 5] = 5 \text{년}$$

3. 기술기여도

$$(1) \text{ 산업기술요소} : 67.5\% \times 76\% = 51.3\%$$

$$(2) \text{ 개별기술강도} : (36 + 34) / 100 = 70\%$$

$$(3) \text{ 기술기여도} : 51.3\% \times 70\% = 35.91\%$$

4. 특허권 가치

영업관련 기업가치에 기술기여도를 곱함

$$10,970\text{백만원} \times 35.91\% = 3,939\text{백만원}$$

IV. 물음#3 영업권 가치

1. 처리방침

영업권 가치 = 기업의 영업가치 - 영업투자자본 - 특허권 가치

2. 영업투자자본

(1) 영업자산

$$6,400\text{백만원} - 1,000\text{백만원(비영업용자산)} = 5,400\text{백만원}$$

(2) 영업부채 : 1,100만원

(3) 영업투자자본 : (1) - (2) = 4,300백만원

3. 영업권 가치

$$10,970\text{백만원} - 4,300\text{백만원} - 3,939\text{백만원} = 2,731\text{백만원}$$

문2> 20회 1번(40점)

I. 평가개요

본건은 기준시점별 토지(이행지) 및 공장에 대한 담보목적의 감정평가로서, 시장가치를 기준으로 하여 평가함.

II. 물음1) 2009.01.01.을 기준시점으로 한 토지의 감정평가

1. 대상물건의 확정

- (1) C시 Y읍 S리 산 11번지 중 김갑동 소유 지분
- (2) 기준시점 현재 지적 분할신청 중으로 위치확인이 곤란하여 대상토지 전체를 기준하고 김갑동 소유 지분(1/3)을 고려함.
- (3) 토지 분할 및 공장신설승인신청이 수리 전이므로 감칙 제6조제1항에 따라 현황을 기준으로 하여 계획관리지역, 임야, 전체면적 23,955㎡, 소로한면(본건 거래사례참조), 부정형, 완경사 기준함.
- (4) 임지상의 임목은 별도의 평가가치가 없는바 토지에 포함하여 평가함.

2. 토지의 감정평가

(1) 적용공시지가 및 비교표준지 선정

1) 적용공시지가 선택

<자료5>의 1)에 따라 기준시점 현재 2009년 공시지가가 미공시 된바, 기준시점에서 가장 가까운 2008.1.1.공시지가 선택함.

2) 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(임야), 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정함.
(#2 : 용도지역 상이, #3,4 : 이용상황 상이로 배제)

(2) 시점수정(2008.1.1. ~ 2009.1.1. 지가변동률, 관리지역)

$$(1 - 0.01245) \times (1 - 0.00389 \times 1/31) = 0.98743$$

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

(4) 개별요인

$$1.20(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.200$$

(5) 그 밖의 요인

임야를 기준하여 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 토지 감정평가액

$$51,000 \times 0.98743 \times 1.000 \times 1.200 \times 1.00 = @60,000$$

$$(\times 23,955\text{m}^2 = 1,437,300,000)$$

3. 김갑동 소유 지분

$$1,437,300,000 \times 1/3 = 479,100,000$$

Ⅲ. 물음2) 2009.03.31.을 기준시점으로 한 토지의 감정평가**1. 대상물건의 확정**

- (1) 토지 분할이 완료되어 C시 Y읍 S리 11번지(7,780㎡)과 11-3번지의 김갑동 소유지분(1/3)이 감정평가 대상임. 다만, 도로는 담보목적은 고려하여 감정평가 외 함.
- (2) 소로한면(막다른 길), 사다리형, 평지
- (3) 제시 외 건물(작업장)은 건물신축을 위해 임시사용승인을 받은바 토지에 미치는 영향이 미미한 것으로 판단되어 고려하지 않음.

2. 토지의 감정평가**(1) 공시지가기준법**

1) 비교표준지 선정(2009년 1월 1일 공시지가)
감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(공업용), 등이 동일·유사하여 비교가능성이 가장 높은 <#3> 선정함. 다만, 본건 토지는 공장예정지로 공업용인 비교표준지와 이용상황의 격차는 성숙도로 보정함.

2) 시점수정(2009.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 계획관리)

$$1 - 0.00454 = 0.99546$$

3) 지역요인 : 동일함. 1.000

4) 개별요인

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.03(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.00/1.10(\text{성숙도}) = 0.936$$

5) 그 밖의 요인

① 사례 선택

거래사례는 본건의 거래사례이며 사정이 개입되어 있는바 배제하고 평가 사례는 대상과 용도지역, 이용상황이 등이 동일하여 비교가능성이 있는바, 사례로서 적정함.

② 그 밖의 요인(비교표준지 기준 산정방식)

$$= \frac{120,000 \times 0.99546(*1) \times 1.000(*2) \times 1.259(*3)}{150,000 \times 0.99546} = 1.0072(1.00으로 결정)$$

*1) 시점수정(2009.1.1. ~ 3.31.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : 1.00(도로접면)×1.00(형상)×1.03(지세)×1.10/0.90(성숙도)

6) 시산가액

$$150,000 \times 0.99546 \times 1.000 \times 0.936 \times 1.00 = @140,000$$

(2) 원가법

1) 소지가액

소지가액은 소지 자체의 가격과 소지매입에 따른 부대비용의 합으로 계산되며 일반적으로 매수자는 개발에 의한 가치 상승을 고려하므로 소지 원가에 개발이익이 부가될 개연성이 높은바 본건 거래사례를 기준함.

$$110,000 \times 7,780\text{m}^2 = 855,800,000$$

2) 조성공사비

문제 제시에 따라 기간이자 는 고려하지 않으며, 자재 및 운반비 가격의 일시적 폭등은 보정하고, 조경·바닥포장 공사는 착수하지 않았는바 해당 공사비는 제외함.

$$45,000,000 + 150,000,000 \div 1.5 + 30,000,000 + 72,000,000 = 247,000,000$$

3) 시산가액(단가)

$$[1) + 2] / 7,780\text{m}^2 = @142,000$$

(3) 감정평가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

공시지가기준법 : @140,000

원가법 : @142,000

2) 감정평가액 결정

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함.

- 공시지가기준법에 의한 가액은 원가법에 의해 그 합리성이 지지됨.

- 최종 감정평가액 : @140,000원

3. 2009.3.31.을 기준시점으로 한 담보 감정평가액

@140,000 × 7,780m² = 1,089,200,000

VI. 물음3) 2009.09.06.을 기준시점으로 한 공장의 감정평가**1. 기본적 사항의 확정****(1) 감정평가방법**

- 감칙 제19조에 따라 공장재단을 구성하는 개별 물건의 감정평가액을 합산하여 감정평가함.
- 토지는 감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.
- 건물은 감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함.
- 기계기구는 감칙 제26조 및 제20조제2항에 따라 원가법으로 평가함.

(2) 토지

종전(2009.3.31. 기준 담보평가)과 동일한 바 감정평가목적에 고려하여 11-3번지 도로는 감정평가외 하고 소로한면(막다른 길), 사다리형, 평지 기준함. 또한 공장용지로 조성완료된 상태인 바, 성숙도 보정은 하지 않음.

(3) 건물

1) 감정평가 여부

현재 미등기 상태이나 건축물대장에 등재된바 곧 등기가 이루어 질 것을 전제하여 감정평가함. 따라서 일반철골구조, 공장 및 사무실(각 1동씩), 2,500m² 기준함.

2) 공사비 검토

건물공사비 내역 중 옹벽공사는 토지 조성공사비용으로 제외하며, 수배전 설비와 크레인설비는 기계기구로 제외함.

(4) 기계기구

1) 목록 재작성

구분	기계명	수량	제작 및 구입일자	구입가격(원/대)
1	CNC M/C (수치제어선반)	1	2009.02.01. (신고일 기준)	140,152,000
2	선반	3	2009.01.01	50,000,000
3	Air Compressor	1	2008.08.01	12,000,000
4	수배전설비	1	2009.01.01	150,000,000
5	크레인설비	1	2009.01.01	15,000,000

2) 변동사항

- ① CNC M/C 2대 중 1대는 과잉유휴시설로 판단하여 감정평가 외 함.
- ② 수배전설비와 크레인설비는 건물 공사비에 포함되어 있으나 단독 효용가치를 가지는 기계기구로 기계기구목록에 포함함.

2. 토지의 감정평가

(1) 비교표준지 선정 (2009년 1월 1일 공시지가)

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리), 이용상황(공업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #3 선정

(2) 시점수정(2009.1.1. ~ 9.6. 계획관리) : 1.00997

(3) 지역요인 : 동일함. 1.000

(4) 개별요인

1.00(도로접면)×1.03(형상)×1.00(지세) = 1.030

(5) 그 밖의 요인

공장용지를 기준하여 제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 토지 감정평가액

$$150,000 \times 1.00997 \times 1.000 \times 1.030 \times 1.00 = 156,000 \text{원/m}^2$$

$$(\times 7,780 \text{m}^2 = 1,213,680,000)$$

3. 건물**(1) 공장**

$$(30,000,000 + 250,000,000 + 120,000,000 + 100,000,000 + 170,000,000 + 50,000,000 + 100,000,000) \times 35/35 = 820,000,000$$

(2) 사무실

$$(5,000,000 + 30,000,000 + 15,000,000 + 13,000,000 + 31,000,000 + 25,000,000 + 19,000,000) \times 35/35 = 138,000,000$$

(3) 건물 감정평가액

$$(1) + (2) = 958,000,000$$

4. 기계기구**(1) CNC M/C (도입기계)**

1) 재조달원가

① 도입기계 수입가격(CIF 기준, 신고일 기준)

$$100,000(*1) \times 132.7669(*2) \times 1.0(*3) \times 1,405.22/100(*4) = 186,567,000$$

*1) 대당 가격

*2) 신고일 기준 원산지 환폐로 환산(\$→¥)

*3) 기계가격보정지수

*4) 기준시점 원화로 환산(¥→₩)

② 부대비용 등

공장 전체에 대한 사업체로서 담보평가인 바, 설치비 고려함.

$$186,567,000 \times [0.5 \times 0.08(*1) + 0.5 \times 0.08 \times 0.2(*2) + 0.015(*3) + 0.03(*4)] = 17,351,000$$

*1) 관세

*2) 농어촌 특별세(부가세는 고려하지 않음)

*3) 설치비

*4) L/C개설비 등 부대비용

③ 재조달원가

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = 203,918,000$$

2) 적산가액

$$203,918,000 \times 1.000 = 203,918,000$$

(2) 선반

$$50,000,000 \times 1.000 = 50,000,000 \text{ (} \times 3\text{대} = 150,000,000)$$

(3) Air Compressor

$$12,000,000 \times 0.858 = 10,296,000$$

(4) 수배전 설비와 크레인 설비

$$150,000,000 + 15,000,000 = 165,000,000$$

(5) 기계기구 감정평가액

$$(1) + (2) + (3) + (4) = 529,214,000$$

5. 공장 감정평가액

$$2. + 3. + 4. = 2,700,894,000$$

문3> 27회 3번(20점)**물음 1)****I. 대상물건의 개요****1. 평가대상**

- 국산 사출기 1라인(10대)에 대한 감정평가임

2. 기준시점 : 2016년 7월 1일**3. 실지조사 내용**

생산효율이 높지 않고 전용 불가능하여 운휴중임.

II. 기준가치 및 감정평가조건

1. 기준가치 : 기준가치는 '시장가치'며, 철거 매각을 전제함

2. 평가조건 : 없음

III. 감정평가액 산출근거**1. 감정평가방법의 적용**

과잉유휴시설로서의 해체처분가능 가격(잔존가치)으로 평가하되, 해체, 철거에 드는 비용 및 운반비 등을 고려함

2. 감정평가액 산출과정**(1) 해체처분가격(잔존가치)**

경제적 내용연수가 도과하여 잔가율(제조달원가의 10%)로 파악하되, 사업체의 생산라인에서 분리하여 동산으로 판단되는바 과거취득가격을 기준할 때 본체 및 부대설비, 자본적 지출액만 제조달원가로 파악함

$$[(50,000,000 + 20,000,000) \times 1.1 + 20,000,000] \times 0.1 = 9,700,000 \text{원/대}$$

(2) 해체, 철거에 드는 비용 등

- 해체, 철거, 운반비 등(설치비 제외)
- 판매자가 운반비 등을 부담하는 조건을 전제함.

$$1,000,000 + 1,000,000 + 1,000,000 = 3,000,000 \text{원/대}$$

IV. 감정평가액 결정 의견

$$(9,700,000 - 3,000,000) \times 10 \text{대} = 67,000,000 \text{원}$$

물음 2)

I. 대상물건의 개요

1. 평가대상

국산 사출기 2라인(10대)에 대한 감정평가임

2. 기준시점 : 2016년 7월 1일

3. 실지조사 내용 : 유지보수 상태 양호

II. 기준가치 및 감정평가조건

1. 기준가치 : 기준가치는 '시장가치'임.

2. 평가조건 : 없음

III. 감정평가액 산출근거

1. 감정평가방법의 적용

관련규정에 의거 원가법에 의하되, 대상 물건의 특성상 다른 평가방법(거래 사례비교법 및 수익환원법)에 의한 합리성 검토는 생략함

2. 감정평가액 산출과정

(1) 재조달원가

과거 취득가격 기준, 본체 및 부대설비, 설치비, 시험운전비, 자본적 지출을 포함(부가가치세 및 수익적 지출 제외)

$80,000,000 + 30,000,000 + 5,000,000 + 5,000,000 + 10,000,000 = 130,000,000 \text{원/대}$

(2) 적산가액

; 잔가율 10%, 경제적 내용연수 10년(경과연수 5년), 정률법에 의한 감가수정

$130,000,000 / \text{대} \times 0.1^{\frac{5}{10}} = 41,100,000 \text{원/대}$ (만원 단위에서 반올림함)

IV. 감정평가액 결정 의견

$41,100,000 \times 10 \text{대} = 411,000,000 \text{원}$

<참고자료 : 현행은 삭제된 상태임>

2. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

(8쪽 중 제3쪽)

가. 대상물건 개요

- ☐ 대상물건의 형상, 이용 상황 및 공법상 제한사항 등
- ☐ 기준시점 결정 및 그 이유
- ☐ 실지조사 실시기간 및 내용

나. 기준가치 및 감정평가조건

- ☐ 기준가치 결정 및 그 이유
- ☐ 의뢰인이 제시한 감정평가조건에 대한 검토

다. 감정평가액 산출근거

1) 감정평가방법의 적용

- ☐ 대상물건에 대한 감정평가방법 적용 규정
- ☐ 대상물건에 적용한 주된 방법과 다른 감정평가방법
- ☐ 일괄·구분·부분감정평가를 시행한 경우 그 이유 및 내용

(8쪽 중 제4쪽)

2) 감정평가액 산출과정

☐ 주된 방법에 따른 산출내역

☐ 다른 감정평가방법에 따른 산출내역

☐ 시산가액 조정 관련사항

3) 그 밖의 사항

라. 감정평가액 결정 의견

문1> 31회 1번(40점)

I. 평가개요

본건은 일반거래 목적의 기업보유 부동산에 대한 공정가치 평가와 영업권 평가로 시장가치 기준평가임. 기준시점은 2020.09.19임

II. 물음#1

1. 비교방식

(1) 처리방침

호별로 개별감정평가하고 거래사례비교법을 적용함

(2) 거래사례의 선정

1) 근린생활시설

- 근린생활시설 중 층, 면적 등을 고려할 때 유사성이 높은 #2 선정함
(#3는 층, 면적 등에서 유사성 낮아 배제함)

2) 업무시설

- 업무시설 중 층, 면적 등을 고려할 때 유사성이 높은 #4 선정함
(#1은 용도지역 상이하여 배제함)

(3) 사정보정

#2, #4는 정상적인 사례로 사정보정 요인 없음

(4) 시점수정

1) 근린생활시설

- 2020.03.20 ~ 2020.9.19.: 집합상가의 자본수익률
- $(1 + 0.0035 \times 12/91) \times 1.0032 \times (1 + 0.0032 \times 81/91) \approx 1.00652$

2) 업무시설

- 2020.01.20 ~ 2020.9.19.: 오피스의 자본수익률
- $(1 + 0.0054 \times 72/91) \times 1.0048 \times (1 + 0.0048 \times 81/91) \approx 1.01340$

(5) 가치형성요인 비교

1) 근린생활시설

B101호 : 35/100

101호 : 100/100

2) 업무시설

201호 ~ 501호 : 50/50

(6) 비준가액

호	거래사례 가격 (천원)	사정 보정	시점수정	가치형성 요인비교	면적비교	비준가액 (천원)
B101	9,750,000	1.00	1.00652	0.35	1,200/750	5,495,000
101					950/750	12,430,000
201	6,825,000		1.01340	1.00	1,200/1,050	7,904,000
301						7,904,000
401						7,904,000
501					1,000/1,050	6,587,000
합계						48,224,000

2. 원가방식

(1) 처리방침

- 토지가액과 건물가액을 개별감정평가한 합산한 전체 집합건물가액에 층별효용비율을 고려하여 호별 감정평가액을 구함
- 토지가액은 공시지가기준법, 거래사례비교법을 적용함
- 건물가액은 원가법을 적용함

(2) 토지가액

1) 공시지가기준법

① 비교표준지의 선정

- 일반상업지역, 상업용의 A 선정함(B는 용도지역 상이하여 배제함)

② 시점수정

- 2020.1.1. ~ 2020.9.19. 상업지역 지가변동률
- $1.01323 \times (1 + 0.00254 \times 19/31) \approx 1.01481$

③ 지역요인

- 인근지역에 소재하여 동일함

④ 개별요인

$$- 1.00(\text{가로}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.02(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.04$$

$$- \text{획지: 본건 광대소각 } 1 \times 1.05/1.03$$

$$- \text{행정: 공시기준일 이후 도시계획시설 저촉 해제인바 시설 저촉 고려함}$$

$$1 \times 1/(0.15 \times 0.85 + 0.85)$$

⑤ 그 밖의 요인 보정

- 평가사례 선정

일반상업, 업무용으로 기준가치(공정가치) 동일한 #ㄴ 선정함

(ㄱ : 면적상이, ㄷ : 평가목적 상이로 배제함)

- 그 밖의 요인 보정치 : 비교표준지 기준 방식

$$\frac{19,800,000 \times 1.01481(*1) \times 1.00(*2) \times 0.98(*3)}{14,500,000 \times 1.01481} \div 1.33$$

*1) 시점수정: 2020.1.1. ~ 9.19. 상업지역, 지가변동률

*2) 지역요인: 동일함

*3) 개별요인:

$$- 1.00(\text{가로}) \times 1.00(\text{획지}) \times 0.98(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타})$$

$$- \text{획지: } 1.02 \times 1.03/1.05$$

$$- \text{행정: 공시기준일 이후 도시계획시설 저촉 해제인바 시설 저촉 고려함}$$

$$1 \times (0.15 \times 0.85 + 0.85)$$

⑥ 공시지가기준가액

- 적용단가

$$14,500,000 \times 1.01481 \times 1 \times 1.04 \times 1.33 \approx @20,400,000$$

2) 거래사례비교법

① 거래사례 선정

- 일반상업, 상업용이며, 배분법의 적용이 가능한 b 선정함

(a는 면적이 상이하고, 무허가 건축물 소재하여 철거비 발생 가능성 있으나 구체적인 내용 확인 어려워 배제함)

② 사례토지

- 배분법 적용함

$$- [125\text{억 원} - (1,300,000 \times 32/55 \times 3,250)]/520 = @19,311,189$$

③ 사정보정

- 사정보정 요인 없음

④ 시점수정

- 2019.3.31. ~ 2020.9.19. 상업지역 지가변동률
- $1.01745 \times 1.01323 \times (1 + 0.00254 \times 19/31) \approx 1.03252$

⑤ 지역요인

- 인근지역에 소재하여 동일함

⑥ 개별요인

- $1.00(\text{가로}) \times 1.05(\text{획지}) \times 1.00(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.05$

- 획지 : $1 \times 1.05/1$

- 행정 : 1×1

⑦ 비준가액

- 적용단가

$$19,311,189 \times 1.03252 \times 1 \times 1.05 \approx @20,900,000$$

3) 토지가액 결정

공시지가기준가액이 비준가액에 의해 합리성 인정되므로 감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준가액으로 결정함

$$@20,300,000 \times 1,800 = 36,540,000,000\text{원}$$

(3) 건물가액

1) 처리방침

- 용도별, 층별로 가치 차이 발생하는바 구분감정평가함.
- 원가법을 적용함

2) 적산가액

구분	적용단가		면적	적산가액
지하1, 2층	1,300,000×0.7×36/55	595,000	1,695×2	2,017,050,000
지상 1층	1,300,000×36/55	850,000	1,150	977,500,000
지상 2~4층	1,500,000×36/55	981,000	1,500×3	4,414,500,000
지상 5층			1,250	1,226,250,000
합계				8,635,300,000

(4) 전체 집합건물가액

$$36,540,000,000 + 8,635,300,000 = 45,175,300,000$$

(5) 호별 적산가액

호	전체 집합건물가액	층별효용 비율	적산가액
B101	45,175,300,000	0.114	5,149,000,000
101		0.259	11,700,000,000
201		0.163	7,363,000,000
301			7,363,000,000
401			7,363,000,000
501		0.136	6,143,000,000
합계			45,081,000,000

* B101호 층별효용비율 :

$$(35 \times 1,200) / (35 \times 1,200 + 100 \times 950 + 50 \times 1,200 \times 3 + 50 \times 1,000)$$

* B101호 적산가액 :

$$45,175,300,000 \times 0.114$$

* 나머지호는 위와 같은 방식으로 산정함

참고>

	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	합계
효용비	35	100	50	50	50	50	50
면적	1,200	950	1,200	1,200	1,200	1,000	-
효용적수	42,000	95,000	60,000	60,000	60,000	50,000	367,000
효용비율	0.114	0.259	0.163	0.163	0.163	0.136	1.000

3. 수익방식

(1) 처리방침

호별로 개별감정평가하고 직접환원법을 적용함

(2) 순수익

호	NOI(원/m ²)	계약면적(m ²)	NOI
B101 ^{*1)}	170,100	1,830	311,283,000
101 ^{*2)}	503,100	1,450	729,495,000
201 ^{*3)}	217,620	1,830	398,244,600
301	217,620	1,830	398,244,600
401	217,620	1,830	398,244,600
501	217,620	1,520	330,782,400

*1) $(150,000 \times 0.02 + 15,000 \times 12 + 3,000 \times 12) \times 0.9 - 3,000 \times 12 \times 0.75$

*2) $(450,000 \times 0.02 + 45,000 \times 12 + 5,000 \times 12) \times 0.9 - 5,000 \times 12 \times 0.75$

*3) $(190,000 \times 0.02 + 19,000 \times 12 + 5,000 \times 12) \times 0.9 - 5,000 \times 12 \times 0.75$

(3) 환원율

1) 근린생활시설

#1 : 7.5억 / 150억 = 0.05

#3: 6.6억 / 110억 = 0.06

2) 업무시설

#2: 6억 / 120억 = 0.05

3) 환원율 결정

업무시설 대비 근린생활시설의 높은 위험도를 고려하여
근린생활시설 0.06, 업무시설 0.05로 결정함

(4) 수익가액

호	순수익	환원율	수익가액
B101	311,283,000	0.06	5,188,050,000
101	729,495,000		12,158,250,000
201~401	398,244,600	0.05	7,964,892,000
			7,964,892,000
			7,964,892,000
501	330,782,400		6,615,648,000
합계			47,856,624,000

4. 시산가액 조정을 통한 공정가치

비준가액은 수익가액과 유사하며, 적산가액이 비준가액에 비해 다소 낮게 산출되었으나 적산가액은 원가적 측면의 가액으로 비준가액보다 낮게 산출되는 것이 타당시됨. 비준가액이 수익가액과 적산가액에 의해 합리성이 인정되므로 감칙 제16조에 따라 주된 방법에 의한 비준가액을 결정함

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

감칙 제23조제3항과 실무기준에 따라 “영업관련 기업가치 – 영업투자자본”으로 영업권 가치를 평가함

2. 영업관련 기업가치

(1) 기업가치

70,000,000,000원(비영업용자산 포함)

(2) 비영업자산 가치

임대수익용인 B101, 101, 201가 비영업용자산임
(5,495 + 12,430, + 7,904)백만원 = 25,829,000,000원

(3) 영업관련 기업가치

(1) - (2) = 44,171,000,000원

3. 영업투자자본

(1) 영업자산가치

1) 유형자산가치

자가사용중인 301, 401, 501호가 유형자산임
(7,904×2 + 6,587)백만원 = 22,395,000,000원

2) 영업자산가치

(35,000+ 22,395)백만원 = 57,395,000,000원

(2) 영업부채가치

- 외상매입금만 적용함
- 20,000,000,000원

(3) 영업투자자본

57,395,000,000원 - 20,000,000,000원 = 37,395,000,000원

4. 영업권 가치

44,171,000,000원 - 37,395,000,000원 = 6,776,000,000원

문2> 27회 2번(30점)

I. 평가개요

본건은 상업용 부동산에 대한 시장가치 평가로, 기준시점은 2016.07.01.임. 대상부동산의 시장가치에 기초하여 의뢰인의 투자의사결정에 자문을 제공함.

II. 물음#1

1. 처리방침

- (1) 현재 시장가치(인근 거래사례 기준 추정)로 매입할 경우, 잔여 임대차기간 동안(향후 4년) 보유 시의 투자수익률을 예측함
- (2) 현 계약임대료는 시장임대료보다 다소 낮으나, 임대차계약 기간 중 임대료 조정에 대한 사항이 제시되지 않는바, 매입 시 잔존 계약기간동안은 현 임대료 수입이 발생하는 것으로 파악함
- (3) 보유기간 말 재매도 가치는 현 시장가치(인근 거래사례 기준 추정) 대비 5% 할인된 가격을 적용함
- (4) 요구수익률을 충족하는 매입가격은, 요구수익률을 할인율로 적용했을 때의 최대 매입가격으로 파악하며, 임대차계약 기간 말 5% 시장가치하락도 매입가격을 기준함
- (5) 요구수익률은 의뢰인 면담을 통해 확보한 자료를 기초로 요소구성법에 의하되, 무위험율은 국고채(3년)수익률을 기준함

2. 투자수익률

(1) 매입가격(현 시장가치)

면적, 개별요인에서 가장 유사한 거래사례 #3 기준

$$540,000,000 \times 1.03 \times 100/92 = 604,600,000$$

(2) 현금흐름

구분	0	1	2	3	4
현금 흐름	-604,600,000	+20,000,000 (*1)	+20,000,000	+20,000,000	+20,000,000 +574,400,000 (*2)

- (*1) 매기현금흐름 ; $100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12\text{월} = 20,000,000$
 (유지관리비 등 경비는 시장관행에 임차인이 별도로 지불하는 것으로 전제함)
 (*2) 재매도가치 ; $604,600,000 \times 0.95 = 574,400,000$

(3) 투자수익률

$$604,600,000 = \frac{20,000,000}{(1+r)^1} + \frac{20,000,000}{(1+r)^2} + \frac{20,000,000}{(1+r)^3} + \frac{20,000,000}{(1+r)^4} + \frac{574,400,000}{(1+r)^4}$$

상기 식을 만족시키는 내부수익률이 투자수익률이 됨.

$$r = 2.1\%$$

3. 요구수익률을 충족하는 매매가격

(1) 처리방침

요구수익률을 충족하는 매매가격은 요구수익률을 충족하는 최대 매입가격으로 판단함.

(2) 요구수익률

$$\text{무위험률}(1.39\%) + \text{위험할증률}(1.20) = 2.59\%$$

(3) 매매가격

매매가격을 X로 놓으면 다음과 같은 관계식이 성립하며, 이를 통해 X를 도출함
 $X = (100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12\text{월}) \times \text{PVA}(2.59\%, 4\text{년}) + (X \times 0.95) / (1 + 0.0259)^4$

$$X \approx 527,360,000$$

Ⅲ. 물음#2

1. 처리방침

- ① 완전소유권에 기초한 수익률(환원율)은 자본수익률+자본회수율에 의해 산정
- ② 자본회수율은 잔여 임대차 계약기간인 4년 동안 가치하락 5%를 매년의 회수율로 안분하여 계산 : $\Delta \times \text{SFF}(2.59\%, 4\text{년})$
- ③ 임대료는 현 임대료가 아닌, 시장임대료를 적용함

2. 수익가치

(1) 완전소유권에 기초한 수익률(환원율)

$$2.59\% + 5\% \times \frac{0.0259}{1.0259^4 - 1} = 3.792\%$$

(2) 직접환원법에 의한 수익가치

$$[1,100,000 \times 0.02 + 16,500 \times 12] \times 100 / 3.792\% = 580,169,000$$

IV. 물음#3**1. 처리방침**

완전소유권의 가치는 '물음2)'에서 구한 수익가치, 임대권의 가치는 '물음1)'의 요구수익률을 충족하는 최대매매가격으로 놓고, 그 차액을 임차권의 가치로 파악하여 내재된 임차권 수익률을 추정함.

<추가설명>

물음 1)에서 투자수익률 산정 시, 현 시장가치를 거래사례비교법에 의해 구했으며, 그 값은 604,600,000임. 이 값을 완전소유권 가치로도 볼 수 있으나 물음 2)에서 구한 수익가치와 큰 차이가 없는 점, 물음 2)에서 '완전소유권'의 용어를 써서 수익가치를 구한 점, '완전소유권 가치=임대권 가치+임차권 가치'의 산식에서 완전소유권 가치는 통상 시장임대료를 기준으로 추계되는 점을 모두 고려할 때, 완전소유권의 가치로 비준가액은 고려치 않음.

2. (내재된)임차권 수익률(r)**(1) 임차인 귀속 현금흐름(향후 4년)**

$$[1,100,000 \times 0.02 + 16,500 \times 12] \times 100 - (100,000,000 \times 0.02 + 1,500,000 \times 12 \text{월}) = 2,000,000$$

(2) 임차권 가치

$$580,169,000 - 527,360,000 = 52,809,000$$

(3) 임차권 수익률

$$2,000,000 / 52,809,000 = 3.787\%$$

<추가설명>

통상 임차권 수익률도 기간 모형의 내부 수익률을 적용하는 것이 합리적이나, 기간모형을 적용할 경우 임차권 수익률이 (-)가 돼, 1기간 모형을 채택함.

3. 임차권과 임대권 수익률의 비교

(1) 각 수익률

임대권수익률 (물음 1)의 투자수익률)	임차권 수익률 (물음 3)의 수익률)
2.590%	3.787%

(2) 수익률의 비교

- ① 임대권자는 잔존 계약기간 동안 계약임료를 안정적으로 향유할 수 있음.
- ② 그러나 임차권자가 향유할 수 있는 귀속임료(시장임대료 - 계약임대료)는 시장임대료의 변동에 따라 그 발생여부와 크기가 불확실함.
- ③ 따라서 임차권자가 향유하는 수익은 임대권자에 비해 더 큰 위험에 노출되어 있음. 따라서 임대권 수익률보다 임차권 수익률이 더 높게 됨.

문3> 6회 3번(15점)

I. 평가개요

- 본건은 기계기구에 대한 담보 목적의 감정평가로서, 2007.06.20.일을 기준 시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.
- 감칙 제20조에 따라 원가법으로 평가함. 감가수정방법에 대한 명확한 제시가 없으나 기계의 일반적인 방법인 정율법을 기준으로 함.

II. 도입기계

1. 처리방침

- 도입기계 수입가격은 수입신고일자를 기준으로 하나 정확한 자료가 제시되지 않아 입항일자를 수입신고일자로 봄.
- 사업체로 평가해 줄 것을 요청받았는바 설치비 고려함.

2. 기호 1

(1) 재조달원가

1) 도입기계 수입가격

$$[296,608,000/786 \times 80](^*1) \times 1.0045(^*2) \times (919.06/100)(^*3) = 278,704,581$$

*1) 원산지(원산지 제시되지 않아 적출국을 원산지로 전제) 화폐로 환산

*2) 일반기계, 일본 적용

*3) 원화로 환산

2) 부대비용

$$278,704,581 \times [0.08(^*1) + 0.03 + 0.015] = 34,838,072$$

*1) 관세율은 현행 가장 낮은 관세율을 적용하고, 기준시점 현재 감면율 적용 대상 여부에 관한 자료가 없으므로 감면율은 적용치 않음.

3) 재조달원가

$$1) + 2) = 313,542,653$$

(2) 적산가액

$$313,542,653 \times (1 - 0.142)^3 = 198,042,542$$

3. 기호 2

(1) 재조달원가

1) 도입기계 수입가격

$$[348,192,000/786 \times 80] \times 1.0045 \times (919.06/100) = 327,174,943$$

2) 부대비용

$$327,174,943 \times [0.08 + 0.03] + 200,000 \times 5.397 = 37,068,644$$

*1) 관세분할납부의 경우라도 현행 관세율 전체를 적용함.

(다만, 관세총액(38,301,120원)은 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견에 기재하고, 관세 미납액(38,301,120원 $\times$ 1/5)은 기계기구 감정평가명세표의 비고란에 기재함.)

3) 재조달원가

$$1) + 2) = 364,243,587$$

(2) 적산가액

$$364,243,587 \times (1 - 0.142)^3 = 230,066,708$$

Ⅲ. 국산기계: 기호 3

- 감칙 제7조제3항에 따라 구분감정평가함.

1. 기존부분

(1) 재조달원가

$$80,000 \times 25,000\text{KVA} = 2,000,000,000$$

(2) 적산가액

$$2,000,000,000 \times (1 - 0.109)^6 = 1,000,682,304$$

2. 증설부분

(1) 재조달원가

$$100,000 \times 10,000\text{KVA} = 1,000,000,000$$

(2) 적산가액

$$1,000,000,000 \times (1 - 0.109)^2 = 793,881,000$$

문4> 30회 4번(10점)**물음#1>****1. 처리방침**

임대권의 가치와 시장가치를 구한 후 사정보정률을 구함

2. 임대권의 가치

계약임대료와 재매도 가치를 기준으로 구함

$$2,200 \times PVA(5\%, 4\text{년}) + 65,000/1.05^4 = 61,277\text{만원}$$

3. 시장가치

시장임대료를 기준으로 구함

$$3,300 \times PVA(5\%, 4\text{년}) + 65,000/1.05^4 = 64,114\text{만원}$$

4. 사정보정률

$$(61,277 / 64,114) - 1 = -4.43\% \text{ (-4\%로 결정)}$$

물음#2>**1. 환원율의 차이****(1) 계약임대료 기준 환원율**

$$2,200/64,114 = 3.43\%$$

(2) 시장임대료 기준 환원율

$$3,000/64,114 = 4.68\%$$

2. 환원율 차이의 의미**(1) 수익성을 의미**

환원율은 수익성을 나타내는 지표의 특성을 지니고 있는바, 계약임대료가 시장임대료보다 낮게 형성되어 계약임대료 기준 환원율이 낮게 산정됨.

(2) 위험성을 의미

한편, 환원율은 임대료의 변동가능성을 담고 있는바, 계약임대료의 경우 장기간 안정적으로 계약이 이루어진 경우에는 상대적으로 환원율이 낮고, 시장임대료의 경우 시장상황에 따라 변동할 수 있어 불확실성이 커서 상대적으로 환원율이 높음.

(3) 종합

즉, 환원율은 부동산투자의 수익성과 위험성의 크기를 동시에 나타냄. 따라서 더 큰 수익은 더 큰 위험을 수반한다는 것을 알 수 있음.

문5> 25회 5번(5점)**I. 물음#1****1. 임대권의 가치**

임대권의 가치는 임대기간 동안의 임대료 수익의 현재합과 기간말 본건 부동산 시장가치(기말 복귀가액)의 현재를 합산한 가치이므로 다음과 같은 식이 성립함.

$$9,000,000 \times PVAF_{(10\text{년}, 9\%)} + 120,000,000 \times \frac{1}{1.09^{10}} = 108,448,000$$

2. 임차권 가치

$$120,000,000 - 108,448,000 = 11,552,000$$

3. 내재된 임차권 수익률(X)

임차권 가치는 시장임대료와 계약임대료간의 차액을 계약기간 동안 현재가치로 할인한 값이므로 임차권 수익률을 X로 놓으면 다음과 같은 식이 성립함.

$$11,552,000 = (12,000,000 - 9,000,000) \times PVAF_{(10\text{년}, X\%)}$$

$$\therefore X = 22.58\%$$

II. 물음#2**1. 임대권 수익률과 임차권 수익률의 차이**

임대권 수익률과 임차권 수익률이 같다면 소유권 가치는 임대권의 가치와 임차권의 가치의 합과 같게 된다. 그러나 임대권 수익률과 임차권 수익률은 수익의 성격에 따른 위험의 정도가 다르기 때문에 임대권 수익률과 임차권 수익률은 서로 다른 경우가 많다. 계약임대료는 계약에 따라 안전하게 지불되므로 상대적으로 안전하여 임대권 환원율은 낮은 반면, 계약임대료와 시장임대료의 차액인 귀속소득은 시장상황에 따라 수시로 변동하므로 상대적으로 위험이 높아 임차권 환원율이 높다.

2. 임차자의 질적 차이

시장임대료와 계약임대료가 같은 경우 소유권 가치는 임대권의 가치와 임차권의 가치의 합과 같은 것으로(이때는 임차권의 가치는 0) 볼 수 있다. 그러나 이런 경우에도 임차자의 질에 따라 소유권의 가치와 임대권과 임차권의 가치 합은 달라질 수 있다. 양질의 임차자인 경우에는 계약임대료에 적용되는 수익률이 더 낮게 적용되고, 그렇지 않은 경우에는 수익률이 더 높게 적용되기 때문이다.

3. 최유효이용 여부

소유권 가치는 최유효이용을 전제로 하여 산정되는 반면, 임대권과 임차권의 가치는 최유효이용 여부에 상관없이 현재의 이용을 기준으로 하여 산정되므로 대상물건의 이용이 최유효이용이 아닌 경우에는 소유권의 가치와 임대권과 임차권의 가치 합은 달라질 수 있다.

문1> 32회 1번(40점)

I. 평가개요

본건은 토지 및 건물에 대한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서, 2021.8.7.을 기준시점으로 시장가치를 평가함

II. 물음 1) 개별감정평가에 의한 감정평가액

1. 토지의 감정평가액

1) 공시지가기준법

(1) 비교표준지의 선정

용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 가장 높은 #2 선정함(#1은 용도지역 상이, #3은 주위환경 상이하여 배제함)

(2) 시점수정

- 2021. 1.1 ~ 8.7: 상업지역
- $1.02645 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.03191$

(3) 지역요인

- 인근지역 : 1.000

(4) 개별요인

$$1.05(\text{가로}) \times 0.95(\text{접근}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.017$$

(5) 그 밖의 요인 보정

① 평가사례의 선정

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일한 <#나> 선정함.
(#가는 용도지역 상이, #다는 과거 3년 이상 사례, #라는 평가목적 상이, #마는 평가목적 상이하여 배제)

② 그 밖의 요인 보정치 산정 : 표준지 기준 방식

$$\frac{62,000,000 \times 1.02387(*1) \times 1.00(*2) \times 1.00(*3)}{41,000,000 \times 1.03191} \approx 1.50$$

*1) 시점수정: 상업지역, 2021.3.1.~2021.8.7.):

$$1.01845 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.02387$$

*2) 지역요인: 동일함

*3) 개별요인 : $1.00(\text{가로}) \times 1.00(\text{접근}) \times 1.00(\text{획지}) \times 1.00(\text{기타})$

(6) 시산가액

① 적용단가

$$41,000,000 \times 1.03191 \times 1.000 \times 1.017 \times 1.50 \approx @64,500,000$$

② 총액

$$64,500,000 \times 1,500 = 96,800,000,000\text{원}$$

2) 거래사례비교법

(1) 거래사례의 선택 및 거래단가

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하고
철거를 전제로 하여 토지만의 사례로 판단하여 비교가능성이 가장 높은 #2 선정함
(#1은 이용상황 상이, #3은 사정보정 불가, #4는 주위환경 상이, #5는 일괄 거래사례비교
법 적용 사례, #6은 구분소유건물로서 물건의 성격 상이, #7은 사정보정 불가하여 배제함)
거래단가

$$- 98,400,000,000/1,600 = @61,500,000$$

(2) 사정보정 : 정상적인 사례임 1.00

(3) 시점수정

- 2021.2.1 ~ 8.7: 상업지역

$$- 1.02285 \times (1 + 0.00420 \times 38/30) \approx 1.02829$$

(4) 지역요인 : 인근지역(1.000)

(5) 개별요인

$$1.00(\text{가로}) \times 1.00(\text{접근}) \times 1.02(\text{획지}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.020$$

(6) 시산가액

① 적용단가

$$61,500,000 \times 1.00 \times 1.02829 \times 1.000 \times 1.020 \approx @64,500,000$$

② 총액

$$64,500,000 \times 1,500 = 96,800,000,000\text{원}$$

3) 토지 감정평가액의 결정

공시지가기준법에 의한 가액이 거래사례비교법에 의한 가액에 의해 합리성이 인정되므로
공시지가기준법에 의한 가액을 결정함. @64,500,000 (x1,500=96,800,000,000원)

2. 건물의 감정평가액

1) 처리방침

- 원가법을 적용하되, 층별로 가치 차이가 발생하므로 구분감정평가하고, 증축부분은 내용연수를 조정함(3급수 적용)

2) 지하부분

(1) 적용단가

$$(1,200,000+10,000+10,000+30,000) \times 45/50 = @1,125,000$$

(2) 총액

$$1,125,000 \times (950 \times 4) = 4,275,000,000\text{원}$$

3) 지상부분(1~8층)

(1) 적용단가

$$(1,200,000+10,000+10,000+50,000+140,000+30,000) \times 45/50 = @1,296,000$$

(2) 총액

$$1,296,000 \times (1,000 \times 8) = 10,368,000,000\text{원}$$

4) 지상부분(증축부분)

(1) 적용단가

$$(1,200,000 + 10,000 + 10,000 + 50,000 + 140,000 + 30,000) \times 45/(45+3) \\ = @1,350,000$$

(2) 총액

$$1,350,000 \times (1,000 \times 2) = 2,700,000,000\text{원}$$

5) 건물의 감정평가액

$$2) + 3) + 4) = 17,300,000,000\text{원}$$

3. 감정평가액

$$114,100,000,000\text{원}$$

Ⅲ. 물음 2) 일괄 거래사례비교법

1. 거래사례의 선택 및 거래단가

- 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경(일반업무지대) 등이 동일 또는 유사하고 토지건물 일괄거래사례인 #5 선정함

(#1은 이용상황 상이, #2는 토지만의 사례로서 물건의 유형 상이, #3은 사정보정 불가, #4는 주위환경 상이, #6은 구분소유건물로서 물건의 성격 상이, #7은 사정보정 불가하여 배제함)

- 거래단가 : $111,573,000,000 / 14,700 = @7,590,000$

2. 사정보정

정상적인 사례임 1.00

3. 시점수정

- 2020.10.1 ~ 2021.8.7.: 오피스빌딩 자본수익률

- $1.0046 \times 1.0050 \times 1.0054 \times (1 + 0.0054 \times 38/91) \approx 1.01736$

4. 가치형성요인 비교

- $105/100 \times 102/100 \times 100/100 = 1.071$

5. 비준가액

$7,590,000 \times 1.00 \times 1.01736 \times 1.071 \times 13,800 = 114,100,000,000\text{원}$

Ⅳ. 물음 3) 일괄 수익환원법

1. 처리방침

수익환원법 중 직접환원법을 적용함

2. 순수익

1) 가능총수익

- 시장가치를 평가하므로 본건의 공실, 저가 임차 상황을 고려치 않고, 인근지역의 표준적 임대 현황을 기준으로 산정함. 관리비수입 또한 표준적 현황을 기준함.

- 한편, 1개월의 렌트프리가 일반적인 시장관행이므로 이를 반영함

- 임대료 : $(47,000 + 35,000 \times 9) \times 11 \times 1,000 = 3,982,000,000$

- 보증금운용수익 : $(470,000 + 350,000 \times 9) \times 1,000 \times 0.02 = 72,400,000$

- 관리비수입 : $14,000 \times 10 \times 1,000 \times 12 = 1,680,000,000$

- 소계 : 5,734,400,000원

2) 유효총수익

- 시장의 전형적인 공실률 적용함
- $5,734,400,000\text{원} \times (1-0.05) = 5,447,680,000\text{원}$

3) 순수익

$$5,447,680,000\text{원} - 1,680,000,000 \times 0.65 = 4,355,680,000\text{원}$$

3. 환원율

1) 처리방침

시장추출법에 의함

2) 사례의 선정

용도지역(일반상업)이 동일하고 정상적인 거래, 임대사례인 #3 선정함(공유지분은 정상적인 상황임)

(#1은 유치권 행사 중으로 사정보정 불가, #2는 장기 임대차계약으로 사정보정 불가, #4는 용도지역 상이하여 배제함)

3) 환원율의 산정

(1) 사례의 순수익

① 렌트프리 반영한 가능총수익

- 임대료 : $(350,000 \times 0.1) \times 11 \times 12,000 = 4,620,000,000$
- 보증금운용수익 : $(350,000) \times 12,000 \times 0.02 = 84,000,000$
- 관리비수입 : $14,000 \times 12 \times 12,000 = 2,016,000,000$
- 소계 : 6,720,000,000원

② 순수익

$$6,720,000,000\text{원} \times 0.95 - 2,016,000,000 \times 0.65 = 5,073,600,000\text{원}$$

(2) 환원율

$$5,073,600,000 / 132,960,000,000 = 0.038(3.8\%)$$

4. 수익가액

$$4,355,680,000 / 0.038 = 114,600,000,000\text{원}$$

V. 물음 4) 시산가액 조정을 통한 감정평가액

개별감정평가액 1,141억 원이 일괄 비준가액 1,141억 원, 일괄 수익가액 1,146억 원에 의해 합리성이 인정되므로 감칙 제7조에 의거 개별감정평가액으로 최종 감정평가액 결정함

문2> 18회 2번(30점)

I. 평가개요

본건은 토지·건물에 대한 담보목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 따라 현장조사완료일(가격조사완료일)인 2007.8.25.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1) 담보평가시 준수사항(담보평가지침 제4조, 담보침은 현재 폐지)

1. 성실·공정하게 담보평가업무를 수행하여야 하며, 정당한 이유없이 평가를 기피하거나 반려하여서는 아니된다.
2. 평가의뢰서에 처리기간이 명시되어 있는 경우에는 그 기간 내에 처리하여야 한다. 다만, 그 기간 내에 처리가 사실상 곤란하거나 업무를 수행할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 그 사유를 평가 의뢰한 금융기관 등에 통지하여야 한다.
3. 감정평가서에는 평가가격의 산출근거를 명시하여 평가의 공정성과 객관성이 유지되도록 하여야 한다.
4. 직접 이해관계가 있는 물건에 대하여 평가를 하여서는 아니되며, 평가와 관련하여 알게 된 비밀을 정당한 사유 없이 외부에 누설하여서는 아니된다.
5. 담보물건의 평가를 의뢰한 금융기관 등으로부터 자료제출 등의 요청이 있을 때에는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 적극적으로 응하여야 한다.
6. 기타 담보물건의 평가와 관련하여 감정평가사의 윤리강령 및 윤리규정 등을 준수하여야 한다.

III. 물음2) 권리내역 분석 및 대출 가능금액 판단시 필요사항

1. 권리내역 분석

- 1) 소유권 : 토지·건물 모두 박○○소유
- 2) 소유권 이외의 권리 : 근저당권(토지·건물 공동담보)
 - 채권최고액 336,000,000원
 - 채권자 : IBK은행
 - 채무자 : 홍길동 (박○○은 물상보증인으로 판단됨.)

2. 대출 가능금액 판단시 필요사항

- 1) 감정평가금액
- 2) 선순위 권리내역
- 3) 임대차내역(본건 임대보증금 총 175,000,000)
- 4) 주택임대차 및 상가임대차보호법 대상여부 등

IV. 물음3) 담보목적의 대상부동산 감정평가

1. 처리방침

본건은 복합부동산으로 감칙 제7조제1항에 따라 개별평가함.

2. 토지의 감정평가

감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용함.

1) 대상토지 확정

① 용도지역은 토지이용계획확인서에 따라 제1종일반주거지역, ② 이용상황은 실지조사 및 인근 공시지가 표준지 분석 결과에 따라 주상용, ③ 면적은 215.8㎡(토지대장기준), ④ 지적도 및 실지조사 결과 남측에 3미터 높이의 조경수목이 밀식된 시설녹지를 접하고 있는바 도로접면은 소로한면으로 판단함.

2) 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(제1종일반주거지역), 이용상황(주상용), 시설녹지에 접한 상태 등이 동일·유사하여 비교가능성이 가장 높은 #3 선정
- 배제: #1, 2은 도로조건 상이, #4는 이용상황 상이

3) 시점수정(2010.1.1. ~ 8.25. 지가변동률, 주거지역)

$$1.01373 \times (1 + 0.00246 \times 56/30) = 1.01839$$

4) 지역요인 : <자료5>에 의거 $100/100 = 1.000$

5) 개별요인 : <자료6>에 의거 $100/96 = 1.042$

6) 그 밖의 요인

(1) 평가사례 기준(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{2,170,000 \times 1.00230(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{2,150,000 \times 1.01839 \times 1.000 \times 1.042} = 0.95$$

*1) 시점수정(2010.7.29. ~ 8.25. 주거지역)

$$(1 + 0.00246 \times 28/30)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인 : 대등함.

(2) 인근 토지 적정 지가수준

2,150,000원/㎡ ~ 2,250,000원/㎡

(3) 그 밖의 요인 보정치

평가사례 기준 및 인근 토지 적정 지가수준 그리고 평가목적에 고려할 때 그 밖의 요인은 필요치 않은 것으로 판단됨. 1.00

7) 토지가치

$2,150,000 \times 1.01839 \times 1.000 \times 1.042 \times 1.00 = @2,280,000$ ($\times 215.8\text{㎡} = 492,024,000$)

3. 건물의 감정평가

감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용하고, 지하층, 지상1층, 지상2~3층을 구분하여 평가함.

1) 대상건물 확정

① 구조 : 철근콘크리트조(지하1층, 지상3층),

② 이용상황 : 지층(창고), 지상1층(소매점), 지상2~3층(다가구주택)

③ 면적 : 건축물 대장 기준하나, 지상3층은 실지조사 결과에 따라 현황면적 기준함. (지층, 지상1층 106.7㎡, 지상2층 107.48㎡, 지상3층 60㎡)

④ 내용연수 : 50년, (사용승인일 : 1996.12.26. 10년 경과)

2) 건물가치

(1) 지하

점포 및 상가 재조달원가의 70% 적용.

$600,000 \times 0.7 \times 37/50 = @311,000$ ($\times 106.7\text{㎡} = 33,183,000$)

(2) 지상1층

점포 및 상가 재조달원가와 근린생활시설 위생설비 단가 적용함.

$(600,000 + 20,000) \times 37/50 = @459,000$ ($\times 106.7\text{㎡} = 48,975,000$)

(3) 지상2~3층

다가구 주택 재조달원가와 위생설비, 난방시설 단가 적용함.

$(800,000 + 40,000 + 50,000) \times 37/50 = @659,000$ [$\times (107.48 + 60)\text{㎡} = 110,369,000$]

(4) 합계 : (1) + (2) + (3) = 192,527,000

4. 대상부동산 감정평가액

$$492,024,000 + 192,527,000 = 684,551,000$$

V. 감정평가서 발송 전 심사사항(담보평가지침 제10조, 현재는 폐지)

1. 공부내용과 현황의 일치여부
2. 적용공시지가 표준지 선정의 적정성
3. 평가가격 산출과정의 적정성
4. 건물 등의 재조달원가 및 내용연수 산정 등의 적정성
5. 감정평가서 필수적 기재사항 누락 여부
6. 감정평가수수료 산정의 적정성
7. 기타 필요한 사항

문3> 13회 3번(20점)**I. 평가개요**

본건은 토지에 대한 목적별(담보,경매) 감정평가로서, 대상물건에 유의하여 시장가치를 기준으로 각 물음에 답함.

II. 물음1) 담보감정평가 (기준시점 2001.3.31.)**1. 대상물건의 확정**

- 1) 대상물건 : C시 S읍 C리 121번지 소재 답360㎡.
- 2) 감정평가 외 부분 : 평가목적에 고려하여 환가성이 떨어지는 현황도로(50㎡)와 단독효용성이 희박한 토지부분(10㎡)

2. 담보감정평가액**1) 공시지가기준법****(1) 비교표준지 선정**

용도지역(미지정), 이용상황(답)이 동일하고 인근지역 안에 소재하는 비교표준지 <#2> 선정. (#1: 이용상황 상이, #3: 용도지역 상이로 배제)

(2) 시점수정(2001.1.1. ~ 3.31. 지가변동률)

도시지역 내 용도지역 미지정 인바, 녹지지역 기준함. 1.00000

(3) 지역요인 : 인근지역임. 1.000**(4) 개별요인 : $100/90 = 1.111$** **(5) 그 밖의 요인**

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 시산가액

$18,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.111 \times 1.00 = @20,000$

2) 거래사례비교법**(1) 사례선정**

인근지역 안에 소재하고 용도지역, 이용상황이 같거나 유사하고 사정보정 및 시점수정이 가능한 <#1> 선정. (#2는 사정보정 불가로 배제)

(2) 사정보정 : $100/121 = 0.83$

(3) 시점수정 : 2001.2.1. ~ 3.31. 녹지지역. 1.00000

(4) 지역요인 : 인근지역임(1.000)

(5) 개별요인 : $100/90 = 1.111$

(6) 시산가액

$12,000,000 \times 0.83 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.111 \times (1/500) = @22,000$

3) 담보감정평가액

공시지가기준법에 의한 가액으로 하되, 담보물건의 안정성을 고려하여 @20,000결정함.

($\times 300\text{m}^2 = 6,000,000$)

3. 적정성 검토방법(담보평가지침 제10조, 현재는 폐지)

- ① 공부내용과 현황의 일치여부
- ② 적용공시지가 표준지 선정의 적정성
- ③ 평가가격 산출과정의 적정성
- ④ 건물 등의 재조달원가 및 내용연수 산정 등의 적정성
- ⑤ 감정평가서 필수적 기재사항 누락 여부
- ⑥ 감정평가수수료 산정의 적정성
- ⑦ 기타 필요한 사항 (공공산재필수기)

Ⅲ. 물음2) 경매감정평가 (기준시점 2002.3.31.)

1. 경매감정평가액(일괄경매조건)

1) 대상물건 확정

제시된 공부를 기준으로 답 350 m^2 을 기준함. (단독효용가치 희박부분 10 m^2 는 토지이동에 따라 등기 정리됨.) 현황도로인 121-1번지(50 m^2)는 보상금 미수령 상태로 저당권에 의한 물상대위가 가능한바 보상평가액으로 같음함.(토지보상법 제47조) 한편, 대상토지(121번지)는 부지조성(공정률20%)이 진행 중에 중단되었으므로, 현재까지 지출된 비용을 고려하여 ①대상토지 및 ②제시외 건물을 평가대상으로 함.

2) 토지

(1) 비교표준지 선정

용도지역(자연녹지), 이용상황(답)일 같고 면적 및 도로조건 등이 유사하여 비교가능성 높은 <#3> 선정함.

(2) 시점수정(2002.1.1. ~ 3.31. 지가변동률, 녹지지역) : 1.02000

(3) 지역요인 : 인근지역임(1.000)

(4) 개별요인 : $100/100 = 1.000$

(5) 그 밖의 요인

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(6) 공시지가기준가액

$$22,000 \times 1.02000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 + 3,000,000/300\text{m}^2(*1) = @32,000$$

*1) 부지조성비

(7) 토지감정평가액

$$(32,000 \times 300\text{m}^2) + (8,500 \times 50\text{m}^2(\text{도로})) = 10,025,000$$

3) 제시 외 건물(정액법, 만년감가, 잔가율0%)

$$(150,000 + 30,000) \times 1.0000(\text{시}) \times 1.000(\text{잔}) \times 1.000(\text{개}) = @180,000$$

$$(\times 30\text{m}^2 = 5,400,000)$$

4) 일괄경매평가액 : 2) + 3) = 15,425,000

2. 제시 외 건물이 타인소유인 경우 경매감정평가액

1) 처리방침

121번지가 타인소유 건축물에 의해 받는 불리한 영향(지상권설정)을 고려하여 감정평가함.

2) 불리한 영향을 받는 토지 면적 산정

$$30\text{m}^2 / 0.6(\text{건폐율}) = 50\text{m}^2$$

3) 경매감정평가액

$$(1) 121번지 : 32,000 \times (250\text{m}^2 + 50\text{m}^2 \times 0.7) = 9,120,000$$

$$(2) \text{도로부분} : 8,500 \times 50\text{m}^2 = 425,000$$

$$(3) \text{경매감정평가액} : 1) + 2) = 9,545,000$$

문4> 26회 4번(10점)**I. 평가개요**

본건은 토지·건물에 대한 경매 목적의 감정평가로서, 2015.09.19.을 기준시점으로 하여 시장 가치를 기준으로 평가함.

II. 토지 감정평가액**1. 제시 외 건물이 토지에 미치는 영향에 대한 판단**

제시 외 건물의 구조, 이용상황, 면적 등으로 판단할 때

① 제시 외 건물 ㉠은 경량철골조에 보일러실로 이용 중이므로 토지에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단되어 1%감가율을 반영한다.

② 제시 외 건물 ㉡은 견고한 벽돌조 구조이며, 주택으로 이용 중이며 면적도 대상토지의 상당부분(약 25%)을 차지하고 있는바 토지에 미치는 영향이 있다고 판단되어 12% 감가율을 반영한다.

2. 토지 감정평가액

1) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 경우

$$6,530,000 \times 200\text{m}^2 = 1,306,000,000$$

2) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 않는 경우

$$6,530,000 \times (1 - 0.01 - 0.12) = @5,680,000 (\times 200\text{m}^2 = 1,136,000,000)$$

3. 건물 감정평가액(기호 (가))

1) 기존부분

$$750,000 \times 43/50 = @645,000 \text{ (} \times 100\text{m}^2 = 64,500,000)$$

*완공일 기준

2) 증축부분

$$600,000 \times 42/45(*1) = @560,000 \text{ (} \times 12\text{m}^2 = 6,720,000)$$

*1) 증축부분의 잔존년수가 42년, 기존부분의 잔존년수가 43년이므로, 내용연수를 조정할 필요성이 없음.

$$3) \text{ 소 계 : } 1) + 2) = 71,220,000$$

4. 제시 외 건물

1) 제시 외 건물 ㉠

$$100,000 \times 4\text{m}^2 = 400,000$$

2) 제시 외 건물 ㉡

$$600,000 \times 20/45 = @266,000 \text{ (} \times 48\text{m}^2 = 12,768,000)$$

$$3) \text{ 소 계 : } 1) + 2) = 13,168,000$$

4. 경매 감정평가액

1) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 경우

$$1,306,000,000 + 71,220,000 + 13,168,000 = 1,390,388,000$$

2) 제시외건물이 경매대상에 포함되는 않는 경우

$$1,136,000,000 + 71,220,000 = 1,207,220,000$$

문1> 21회 1번(40점)**I. 평가개요**

본건은 토지·건물에 대한 담보 및 보상 목적의 감정평가로서, 감칙 제9조제2항에 의거 가격 조사완료일인 2010.09.02.을 기준시점으로 하여 관련법령에 따라 평가함.

II. 물음1-1) 평가목적이 담보일 경우**1. 기본적 사항****1) 대상물건의 확정****(1) 토지****① 기호 1**

합법적인 건축물(기호 가)로 위치확인이 가능한 구분소유적 공유 관계로 기호 가 건물이 위치한 250㎡, 일반상업지역, 도시계획도로 저축 반영, 광대한면, 장방형, 평지 기준함. 다만, 제시 외 건물에 대한 영향은 <자료2>에 따라 고려치 않고 평가함.

② 기호 2

위치 확인이 곤란한 토지이므로 공유관계로 전체 토지를 기준하여 그 지분비율(1/2)에 따라 평가함. 따라서 2,800㎡(토지대장 기준), 자연녹지지역, 세로가, 부정형, 완경사 기준하고 지상의 자연생 활잡목은 경제적 가치가 없는바 토지에 포함하여 평가함.

(2) 건물**① 기호 가**

철근콘크리트조 슬래브지붕, 면적 80㎡, 도시계획도로 저축 반영하여 평가함.

② 기호 ㉠

제시 외 건물로 감정평가 외 함.

2) 기준가치 : 시장가치**2. 토지의 감정평가**

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 기호 1**(1) 적용 공시지가 선택**

기준시점 당시 공시된 공시지가 중 기준시점과 가장 가까운 시점에 공시된 2010년 1월 1일 공시지가를 선택함. (이하 동일)

(2) 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#A>를 선정함.

(3) 시점수정 (2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 상업지역) 1.05500

(4) 지역요인 : 동일함(1.000)

(5) 개별요인

$$0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times \left[\frac{210}{250} \times 1.00 + \frac{40}{250} \times 0.85 \right] (\text{도로저촉})$$

$$= 0.927$$

(6) 그 밖의 요인

① 평가선례 선정

최근 평가선례 중 대상과 평가목적(담보), 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용) 등이 동일하고 가장 최근 시점의 평가선례인 <#A>를 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{1,300,000 \times 1.05500(*1) \times 1.000(*2) \times 0.976(*3)}{1,100,000 \times 1.05500 \times 1.000 \times 0.927} = 1.24$$

*1) 시점수정(2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : $\left[\frac{210}{250} \times 1.00 + \frac{40}{250} \times 0.85 \right]$ (도로저촉)

(7) 기호 1 감정평가액

$$1,100,000 \times 1.05500 \times 1.000 \times 0.927 \times 1.24 = @1,330,000$$

(× 250m² = 332,500,000)

2) 기호 2

(1) 비교표준지 선정(2010년 1월 1일 공시지가)

감칙 제14조제3항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(자연녹지지역), 이용상황(자연림) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#C>를 선정함.

(2) 시점수정 (2010.1.1. ~ 9.2. 지가변동률, 녹지지역) 1.07500

(3) 지역요인 : 동일함(1.000)

(4) 개별요인

$$1.12(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.120$$

(5) 그 밖의 요인

<자료3>의5) 에 따라 지목 '대'의 그 밖의 요인을 동일하게 적용함. <1.24>

(6) 기호 2 감정평가액

$$50,000 \times 1.07500 \times 1.000 \times 1.120 \times 1.24 = @75,000$$

$$(\times 2,800\text{m}^2 \times 1/2 = 105,000,000)$$

3) 토지 감정평가액

$$1) + 2) = 437,500,000$$

3. 건물 감정평가액

감칙 제15조제1항에 의거 원가법을 적용함. (정액법, 만년감가, 잔가율0%)

1) 단가

$$700,000(*1) \times 42/50 \times \left(\frac{60}{80} \times 1.00 + \frac{20}{80} \times 0.85 \right) (*2) = @566,000$$

*1) 철근콘크리트조 점포

*2) 도로 저촉 감가

2) 총액

$$\text{단가} \times 80\text{m}^2 = 45,280,000$$

4. 담보 감정평가액

$$2. + 3. = 482,780,000$$

Ⅲ. 물음1-2) 평가목적이 보상일 경우

1. 기본적 사항

1) 대상물건의 확정

(1) 토지

① 기호 1

일반상업지역, 편입면적100m²(일부편입), 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 개별적 계획제한인 도시계획도로 저촉은 제한 받지 않은 상태 기준하여 평가함.

② 기호 2

자연녹지, 편입면적 500m²(일부편입)에 대한 이대한씨 지분비율(1/2)고려

(2) 건물

① 기호 가

편입면적 20m², 도로저촉은 제한 받지 않은 상태 기준하여 평가함.

② 기호 ㉠

토지보상법 제25조에 따라 행위제한일(2008.12.1.) 이전 건축된 건축물로 보상대상임.
시멘트 블록조 슬라브 지붕, 편입면적 10m²(전부 편입).

2) 기준가치 : 적정가격

2. 토지의 보상감정평가

토지보상법 제70조 및 동법 시행규칙 제22조에 의거 공시지가기준법을 적용함.

1) 기호 1

(1) 적용 공시지가 선택

본건은 해당 공익사업으로 인하여 토지의 가격이 변동된 경우로 토지보상법 제70조제5항에 의거 택지개발예정지구 공람·공고일(2008.12.01.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 기준시점(2010.09.02.)당시 공시된 공시지가 중에서 택지개발예정지구 공람·공고일에 가장 가까운 시점의 <2008년 1월 1일 공시지가>를 선택함.(이하 동일)

(2) 비교표준지 선정

토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(일반상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#A>를 선정함.

(3) 시점수정 (2008.1.1. ~ 2010.9.2. 지가변동률, 상업지역) 1.15500

생산자 물가 상승률은 해당 자료 미제시로 고려치 않음.

(4) 지역요인 : 동일함. 1.000

(5) 개별요인

$0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.95$

(6) 그 밖의 요인

① 평가선례 선정

평가선례 중 대상과 적용공시지가 선택기준(2008년), 평가목적(보상), 용도지역(일반상업), 이용상황(상업용)등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#I>를 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(대상토지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{1,100,000 \times 1.15500(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{900,000 \times 1.15500 \times 1.000 \times 0.950} = 1.28$$

*1) 시점수정(2008.1.1. ~ 2010.9.2. 지가변동률, 상업지역)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : 동일함.

(7) 기호 1 감정평가액

$900,000 \times 1.15500 \times 1.000 \times 0.950 \times 1.28 = @1,260,000$
($\times 100\text{m}^2 = 126,000,000$)

2) 기호 2

(1) 비교표준지 선정(2008년 1월 1일 공시지가)

토지보상법 시행규칙 제22조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(자연녹지 지역), 이용상황(자연림) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#C>를 선정함.

(2) 시점수정 (2008.1.1. ~ 2010.9.2. 자가변동률, 녹지지역) 1.25500

생산자 물가 상승률은 해당 자료 미제시로 고려치 않음.

(3) 지역요인 : 동일함(1.000)

(4) 개별요인

$$1.12(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.120$$

(5) 그 밖의 요인

<자료3>의5) 에 따라 지목 '대'의 그 밖의 요인을 동일하게 적용함. <1.28>

(6) 기호 2 감정평가액

$$38,000 \times 1.25500 \times 1.000 \times 1.120 \times 1.28 = @68,000$$

$$(\times 500\text{m}^2 \times 1/2 = 17,000,000)$$

3) 토지 보상감정평가액

$$1) + 2) = 143,000,000$$

3. 건물 보상감정평가

토지보상법 시행규칙 제33조에 의거 원가법을 적용함. (정액법, 만년감가, 잔가율0%)

1) 기호 가

(1) 편입부분

$$\text{- 단가 : } 700,000 \times 42/50 = @588,000$$

$$\text{- 총액 : 단가} \times 20\text{m}^2 = 11,760,000$$

(2) 잔여부분 보수비

$$5,000,000 - 2,000,000(*1) = 3,000,000$$

*1) 시설개선비(토지보상법 시행규칙 제35조)

$$(3) \text{합계 : } 1) + 2) = 14,760,000$$

2) 기호 ㉠

$$\text{- 단가 : } 350,000 \times 22/30 = @256,000$$

$$\text{총액 : 단가} \times 10\text{m}^2 = 2,560,000$$

3) 건물 보상감정평가액

$$1) + 2) = 17,320,000$$

4. 보상 감정평가액

$$2. + 3. = 160,320,000$$

IV. 물음2) 감정평가서 작성

1. 평가목적이 담보일 경우의 감정평가서

1) 감정평가업자 : 공정감정평가법인

2) 의뢰인 : 한강은행

3) 대상물건 : 甲구 乙동 54, 산75 중 이대한씨 소유 지분 토지 및 건물

- 기호1 토지 : 250m²

공유지분 토지로 지상의 합법적인 건축물(기호 가)로 그 위치가 확인됨.

- 기호2 토지 : 2,800m²중 1/2(지분비율)

- 기호 가 건물 : 80m²

4) 대상물건 목록의 표시근거

(1) 토지

- 토지등기사항전부증명서

- 토지대장등본

- 토지이용계획확인원

- 지적도

(2) 건물

- 건물등기사항전부증명서

- 건축물대장등본

- 건물배치도

5) 감정평가 목적 : 담보

6) 기준시점, 조사기간 및 감정평가서 작성일

- 기준시점

감척 제9조 제②항에 의거, 가격조사 완료일인 2010년 09월 02일

- 조사기간 : 2010년 8월 30일 ~ 동년 9월 2일

- 감정평가서 작성일 : 2010년 9월 4일

7) 감정평가 조건 : 없음

8) 감정평가액 : 482,700,000원

9) 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

2. 평가목적이 보상일 경우 감정평가서

1) 감정평가업자 : 공정감정평가법인

2) 의뢰인 : 甲구청

3) 대상물건 : 甲구 乙동 54, 산75 중 이대한씨 소유 지분 토지 및 건물

- 기호1 토지 : 100m²
- 기호2 토지 : 500m²중 1/2(지분비율)
- 기호 가 건물 : 20m²
- 기호 ㉠ : 10m²

4) 대상물건 목록의 표시근거 : 귀 제시목록

5) 감정평가 목적 : 보상

6) 감정평가액 : 161,570,000원

9) 감정평가액의 산출근거 및 결정의견

<참고자료>

1. 감정평가서 작성 기준 (감칙 제13조)

① 감정평가업자는 법 제6조에 따른 감정평가서를 의뢰인과 이해관계자가 이해할 수 있도록 명확하고 일관성 있게 작성하여야 한다.

② 감정평가서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 감정평가업자의 명칭
2. 의뢰인의 성명 또는 명칭
3. 대상물건(소재지, 종류, 수량, 그 밖에 필요한 사항)
4. 대상물건 목록의 표시근거
5. 감정평가 목적
6. 기준시점, 조사기간 및 감정평가서 작성일
7. 실지조사를 하지 아니한 경우에는 그 이유
8. 시장가치 외의 가치를 기준으로 감정평가한 경우에는 제5조제3항 각 호의 사항. 다만, 같은 조 제2항제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
9. 감정평가조건을 붙인 경우에는 그 이유 및 제6조제3항의 검토사항. 다만, 같은 조 제2항제1호의 경우에는 해당 법령을 적는 것으로 갈음할 수 있다.
10. 감정평가액
11. 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견
12. 전문가의 자문등을 거쳐 감정평가한 경우 그 자문등의 내용
13. 그 밖에 이 규칙이나 다른 법령에 따른 기재사항

③ 제2항제11호의 내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 그 이유를 적고 일부를 포함하지 아니할 수 있다.

1. 적용한 감정평가방법 및 시산가액 조정 등 감정평가액 결정 과정(제12조제1항 단서 또는 제2항 단서에 해당하는 경우 그 이유를 포함한다)
2. 공시지가기준법으로 토지를 감정평가한 경우 비교표준지의 선정 내용, 비교표준지와 대상토지를 비교한 내용 및 제14조제2항제5호에 따라 그 밖의 요인을 보정한 경우 그 내용
3. 재조달원가 산정 및 감가수정 등의 내용
4. 적산법이나 수익환원법으로 감정평가한 경우 기대이율 또는 환원율(할인율)의 산출근거
5. 제7조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 일괄감정평가, 구분감정평가 또는 부분감정평가를 한 경우 그 이유
6. 감정평가액 결정에 참고한 자료가 있는 경우 그 자료의 명칭, 출처와 내용
7. 대상물건 중 일부를 감정평가에서 제외한 경우 그 이유

④ 감정평가업자는 감정평가서를 작성할 때에 별지 제1호서식에 따라 작성하되, 별지 제1호서식에서 정한 사항 외에 필요한 사항이 있는 경우에는 이를 추가할 수 있다. 다만, 감정평가업자가 의뢰인의 요청에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가를 하는 경우 감정평가서 표지는 별지 제2호서식에 따라야 한다.

1. 제5조제2항제2호에 따라 시장가치 외의 가치를 기준으로 하는 경우
2. 제6조제2항제2호에 따라 감정평가조건을 붙인 경우

⑤ 감정평가업자는 제4항에도 불구하고 국토교통부장관이 별도로 정하는 표준서식 또는 의뢰인의 요구에 따른 서식을 사용할 수 있다. 이 경우 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 기재사항을 적어야 하고, 표지에는 감정평가서라는 제목을 명확하게 적어야 한다.

문2> 33회 2번(30점)**I. 물음 #1****1. 건물공정률**

1) 기본공사항목

1~5 항목은 공정률 고려, 6~12 항목은 미착수 고려

$$(5\% \times 0.9) + (1.25\% \times 0.8) + (17.5\% + 1.25\% + 2.5\%) = 26.75\%$$

2) 제경비 항목

$$16.25\% \times (26.75 / 77.5) = 5.61\%$$

3) 설계비 등

- 전기설비는 미착수

$$- (1.5\% \times 1) + (1\% \times 0.5) + 0 = 2\%$$

$$4) \text{공정률} : 1) + 2) + 3) = 34.36\%$$

2. 토지만의 거래가격 및 단가

1) 토지만의 거래가격

(1) 총거래가격 : 14억 원

$$(2) \text{건물가격} : 1,600,000 \times 0.3436 = 550,000$$

$$(\text{총액} = \text{단가} \times 1,000 = 550,000,000)$$

$$(3) \text{토지만의 거래가격} : (1) - (2) = 850,000,000$$

$$2) \text{토지단가} : 850,000,000 / 500 = @1,700,000$$

II. 물음 #2**1. 저당지불액 및 현가합**

$$1) \text{저당대부액} : 10\text{억} \times 0.7 = 7\text{억 원}$$

2) 저당지불액

$$7\text{억} \times MC(10\%, 20\text{년}) = 7\text{억} \times 0.1174 = 82,180,000$$

3) 저당지불액의 현가합

$$82,180,000 \times PVA(12\%, 20\text{년}) = 82,180,000 \times 7.4694 = 613,835,000$$

2. 보정된 거래가격 및 단가

1) 저당조건을 고려한 거래가격

$$\text{저당지불액의 현가합} + \text{현금지급액} = 613,835,000 + 3\text{억} = 913,835,000\text{원}$$

$$2) \text{단가} : 913,835,000 / 500 = @1,827,670$$

Ⅲ. 물음 #3

1. 보정된 토지거래가격 및 단가

1) 낙찰자 입장의 보정가격

- (1) 총액 : 5억 + 1.5억 = 6.5억 원
- (2) 토지단가 : 650,000,000 / 400 = @1,625,000

2) 평가선례를 활용한 보정가격 및 단가

- (1) 총액 : 10억 × 0.75 = 7.5억 원
- (2) 토지단가 : 750,000,000 / 400 = @1,875,000

3) 보정된 거래가격

- (1) 총액 : (6.5억 + 7.5억) / 2 = 7억 원
- (2) 단가 : 700,000,000 / 400 = 1,750,000

2. 가격의 성격과 보정방식별 특징

1) 가격의 성격

(1) 낙찰가격

낙찰가격은 사법상의 제한사항 등이 고려된 제한된 이용상태의 가격이며, 낙찰자의 성향, 능력, 요구수익률 등이 고려된 주관적 관점에서 투자가치의 성격으로 볼 수 있음.

(2) 평가선례가액

평가선례가액은 최유효이용을 전제로 한 가액이며, 일반 시장참가자가 부여하는 객관적 관점에서의 시장가치의 성격임.

2) 보정방식별 특징

(1) 낙찰사례

낙찰물건의 사법상 권리관계, 임차인 현황, 유치권 행사 등 대상 물건의 개별적인 상황을 잘 반영할 수 있음. 반면 시장의 평균적인 가격수준은 반영하지 못함.

(2) 평가선례

시장의 평균적인 가격수준을 반영할 수 있음. 그러나 대상물건의 개별적인 상황은 반영하지 못함.

문3> 18회 4번(15점)**I.평가개요**

- 본건은 비상장 주식에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 2009.12.31.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 하여 평가함.
- 감칙 제24조 제1항 제2호에 의거 수정재무상태표를 작성한 후 유·무형의 자산가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본 가치를 발행주식 수로 나누어 1주당 주식가치를 산정함.

II. 수정재무상태표**1. 건물·기계기구 재평가**

1) 건물평가(원가법)

$$500,000 \times 1.45000(*1) \times (1 - 0.9 \times 5/50) = @660,000 \quad (\times 1,800\text{m}^2 = 1,188,000,000)$$

*1) 시점수정 : 145/100

2) 기계기구(원가법)

$$3,800,000,000 \times 0.464(*1) = 1,763,200,000$$

*1) 잔가율10%, 내용연수 15년, 경과연수 5년

2. 수정 재무상태표 (단위 : 천원)

차변		대변	
과목	금액	과목	금액
현 금 예 금	550,000	외상매입금	400,000
유 가 증 권	130,000	지 급 어 음	600,000
외상매출금	500,000	미지급비용*3)	180,000
받 을 어 음	800,000	단기차입금	2,000,000
재 고 자 산	200,000	대손충당금*4)	26,000
선 급 비 용*1)	20,000	퇴직급여충당금*5)	200,000
부 도 어 음*2)	50,000	부 채 총 계	3,406,000
토 지	1,260,000		
건 물	1,188,000	순 자 산	3,053,400
기 계 기 구	1,763,200		
합 계	6,461,200	합 계	6,459,400

- *1) 선급비용 : 지급한 보험료 중 기간 경과된 보험료는 비용으로 처리되고 미경과된 금액(20,000,000)은 선급비용으로 처리함.
- *2) 부도어음 : 100,000,00 중 회수 불가능한 50,000,000은 대손상각비로 처리함.
- *3) 미지급비용 : 차입금에 대한 미지급이자는 부채로서 미지급비용으로 처리함.
- *4) 대손충당금 : 매출채권(외상매출금+받을어음)에 대한 기말 대손충당금 설정액은 $(5\text{억} + 8\text{억}) \times 0.02 = 26,000,000$ 임.
- *5) 퇴직급여충당금 : 기말에 설정할 퇴직급여충당금 200,000,000

Ⅲ. 자기자본가치

$$6,461,200,000(\text{자산}) - 3,406,000,000(\text{부채}) = 3,055,200,000(\text{자본})$$

Ⅳ. 비상장 주식 1주당 가치

$$3,055,200,000 / 300,000 = 10,184\text{원/주}$$

문4> 14회 4번(10점)**I. 평가개요**

본건은 영업권에 대한 시가참조목적의 감정평가로서, 2003.12.31.을 기준시점으로 하여 시장 가치를 기준으로 평가함.

II. 영업권 가치 산정**1. 개요**

감칙 제23조제3항 및 감정평가 실무기준 640.3.3.2제2호에 따라 대상기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하는 (유기)초과이익환원법에 의함.
[초과수익 × PVAF]

2. 초과수익산정

대상 영업이익 - (대상 순자산가치 × 동종업종 정상수익률)

1) 대상 영업이익

(1) 매출총이익 (매출액 - 매입원가)

$$6,861,000,000 - 2,900,000,000 = 3,961,000,000$$

(2) 영업이익 (매출총이익 - 판매관리비)

$$(1) - 1,157,000,000 = 2,804,000,000$$

2) 정상영업이익

(1) 순자산가치(총자산 - 총부채)

① 총자산

$$(380+530+1,100+2,000+8,500+6,500+3,500) \times 1,000,000 = 22,510,000,000$$

② 총부채

$$(1,950+9,500+210+2,120+650(*1)+1,876) \times 1,000,000 = 16,306,000,000$$

③ 순자산가치 : ① - ② = 6,204,000,000

(2) 정상영업이익

$$1) \times 0.1 = 620,400,000$$

3) 초과수익

$$(1) - (2) = 2,183,600,000$$

3. 할인율 및 예상지속가능기간

<자료2>에 따라 시장할인율 9% 적용하고, 지속가능기간은 3년임.

4. 영업권 가치 평가액

$$2,183,600,000 \times PVAF_{(3년, 9\%)} = 5,527,000,000$$

문5> 약술(5점)**1. 지상 정착물과 소유자가 다른 토지 감정평가 준용 원칙**

- ① 의뢰인이 제시하지 않은 지상 정착물이 있는 토지의 감정평가는 토지와 제시외 건물 소유자의 동일성 여부에 관계없이 [610-1.7.7, 지상정착물과 소유자가 다른 토지] 기준을 준용하여 감정평가한다.
- ② 제시외 건물 등이 토지와 별개로 매매되는 경우 등에 따라 법정지상권의 성립 가능성 등을 고려하여 보수적인 관점에서 지상 정착물과 소유자가 다른 경우로 보아 감정평가한다.

2. 예외

- ① 타인의 정착물이 있는 국·공유지의 처분을 위한 감정평가의 경우에는 지상 정착물이 있는 것에 따른 영향을 고려하지 않고 감정평가한다.
- ② 이러한 경우는 해당 정착물의 소유자에게 국·공유지를 처분하는 경우로서 지상 정착물의 존재 여부와 관계없이 해당 토지의 적정한 감정평가액을 구하면 되는 것이다.

3. 제시외 건물 등의 소재에 따른 감가방법

제시외 건물 등의 소재로 인하여 토지이용에 제한을 받는 점을 고려할 때 실무상 등기여부, 구조, 면적, 용도 등에 따라서 통상 정상평가금액의 일정비율을 감가하여 감정평가하며, 제시외 건물 등의 위치에 따라서 잔여부분의 이용에 제한이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 감가한다.

문1> 27회 1번(40점)**I. 평가개요**

- 본건은 업무용 복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2016.7.1.을 기준시점으로 하여 감정평가3방식을 활용하여 시장가치를 구함.
- 또한, 을이 투자를 진행할 경우의 NPV를 산정하고 투자계획에 관한 전문가의 의견을 제시함.

II. 물음#1)**1. 비교방식****1) 처리방침**

비교가능성이 가장 높은 복합부동산의 거래사례를 선정한 후 토지와 건물 가격구성비율을 활용하여 일체비준가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용함.

2) 거래사례의 선정

- 선정 : 정상거래사례로서 시점수정이 가능하고 위치적 유사성과 물적 유사성(일반상업지역, 상업용(*1), 복합부동산)이 가장 높으며, 가치형성요인의 비교가 가능한 사례 #1 선정함. 노선상가지대의 사례와 환경조건이 동일한 것으로 보아, 본건의 주위환경은 노선상가지대로 봄.
- 배제 : 사례 #2는 나지, 사례 #3은 철거를 전제로한 복합부동산으로서 물적 유사성이 #1에 비해 낮음.

3) 일체비준가액의 산정

(1) 거래사례가격 : 5,600,000,000원

(2) 사정보정치 : 1.0

(3) 시점수정치

- 2016.1.1.~2016.7.1. : 자본수익률 적용
- $(1+0.02113) \times (1+0.00356 \times 31/31) = 1.02477$

(4) 요인비교치

① 토지

- 지역요인 : $100/103 = 0.971$
- 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경조건}) = 1.0$
- * 환경조건이 제시되지 않은 경우 동일한 것으로 판단하고 1.00 적용함.(이하 동일)
- 면적 : $800/900$
- 비교치 : $0.971 \times 1.0 \times 800/900 = 0.863$

② 건물

- 개별요인 : $100/100 = 1.0$

- 잔가율 : $(1-0.9 \times 11/50) / (1-0.9 \times 9/50) = 0.957$

* 내용연수가 제시되지 않아 철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업·업무용에 대한 일반적인 내용연수인 50년을 적용함.

- 면적 : $2,740/3,200$

- 비교치 : $1.0 \times 0.957 \times 2,740/3,200 = 0.819$

(5) 일체품등비교치

관련 자료 미제시로 비교치는 1.00으로 함.

(6) 시산가액

$5,600,000,000 \times 1.0 \times 1.02477 \times [0.6 \times 0.863 + 0.4 \times 0.819] \times 1.0 = 4,851,507,125\text{원}$

2. 수익방식

1) 처리방침

최근 임대사례를 바탕으로 적정 순수익을 산정하고, 시장추출법을 통해 환원율을 산정한 후 순수익을 환원율로 환원하여 일체수익가액을 도출하는 직접환원법을 적용함.

2) 순수익의 산정

(1) 가능총수익

- 1층 : $160,000 \times (100/110) \times 520 = 75,636,364$

- 2층 : $120,000 \times (100/110) \times 520 = 56,727,273$

- 3,4층 : $100,000 \times (100/110) \times 520 \times 2 = 94,545,455$

- 5층 : $90,000 \times (100/110) \times 400 = 32,727,273$

- 소계 : $= 259,636,365$

(2) 유효총수익

예상공실률 5% 적용

$259,636,365 \times (1-0.05) = 246,654,546$

(3) 순수익

- 운영경비 : $2,480 \times 25,000 = 62,000,000$

* 수익과 비용의 대응관계를 고려하여 임대면적 2,480㎡기준

- 순수익 : $246,654,546 - 62,000,000 = 184,654,546$

3) 환원율의 산정

시장추출법에 의하되, 사례 #1과 #2 모두 적정한 것으로 판단되는바 산술평균값을 적용함 (#3은 사정개입으로 배제).

- 사례 #1 : $140,000,000 / 3,500,000,000 = 0.04$
- 사례 #2 : $88,000,000 / 2,200,000,000 = 0.04$
- 환원율 : 산술평균값인 0.04(4%)로 환원율 결정함.

4) 일체수익가액의 산정

$$184,654,546 / 0.04 = 4,616,363,650 \text{원}$$

3. 개별감정평가

1) 처리방침

- 감정평가에 관한 규칙(이하 감칙) 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지가액과 건물가액을 각각 산정한 후 합산하여 결정함
- 토지의 경우 거래사례비교법 등으로 합리성을 검토할 수 있으나 문제의 구성상 추가적인 검토가 필요치 않은 것으로 판단함

2) 토지

(1) 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #4 선정
- 배제: #1은 이용상황 상이, #2는 유사지역 소재, #3은 주위환경 및 도로조건 등 개별적 특성에서 비교가능성이 낮음

(2) 시점수정

- 2016. 1.1 ~ 7.1: 상업지역 지가변동률
- $1.01687 \times (1 + 0.00323 \times 31 / 31) = 1.02015$

(3) 지역요인 : 동일 1.000

(4) 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 0.97(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경}) = 0.970$

(5) 그 밖의 요인 보정

대상토지를 기준으로 다음과 같은 산식에 따라 산정함.

(* 산정방식 미제시로 비교표준지 기준방식으로 산정하여도 무방)

① 평가선례의 선정

- 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가선례 등을 적용하는바, 대상토지의 인근지역에 소재하고 가치형성요인이 유사한(격차율의 차이가 적은) #2 선정
- #1은 유사지역에 소재하고 개별적인 격차가 커서 #2에 비해 비교가능성이 낮은 것으로 판단되고, #3은 담보 목적의 평가선례로서 평가목적이 상이하여 배제함.

② 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{3,400,000 \times 1.02015(*1) \times 1.00 \times 0.970(*2)}{3,000,000 \times 1.02015 \times 1.00 \times 0.970} \div 1.13(*3)$$

*1) (시점수정, 상업지역, 2016.1.1.~2016.7.1.) : 1.01687 x (1+0.00323x31/31)

*2) 개별요인 : 1.00(도로) x 0.97(형상) x 1.00(환경)

*3) 공통유의사항에 따라 소수점 이하 셋째 자리 이하 절사함.

(6) 시산가액

- 단가 : 3,000,000 x 1.02015 x 1.000 x 0.970 x 1.13 = @3,350,000
- 총액 : 단가 x 800 = 2,680,000,000

3) 건물의 적산가액

(1) 재조달원가의 산정

표준건축비를 적용하는바, 사정보정과 시점수정, 개별요인의 비교가 필요치 않은 것으로 판단함.

- 총액 : 770,000x2,740(*1) = 2,109,800,000

*1) 연면적 기준

(2) 감가수정

- 감가수정방법과 경제적 내용연수에 관한 자료가 주어지지 않았으나 일반적인 기준을 고려하여 정액법, 경제적 내용연수는 50년을 적용함.
- 경과연수 : 본건의 사용승인일이 2005년 5월인바 11년임.
잔존내용연수 : 50 - 11 = 39년
- 감가수정액 : 2,109,800,000 x (1-0.1) x 11/50 = 417,740,400

(3) 적산가액

$$2,109,800,000 - 417,740,400 = 1,692,059,600$$

4) 복합부동산의 가액

$$2,680,000,000 + 1,692,059,600 = 4,372,059,600$$

4. 시산가액의 조정을 통한 시장가치의 결정

1) 각 방식에 의한 시산가액

- 비교방식 : 4,851,507,125원
- 수익방식 : 4,616,363,650원
- 개별감정평가액 : 4,372,059,600원

2) 시장가치의 결정

- 감칙 제7조제1항에 따라 감정평가의 기준인 개별감정평가에 따라 시장가치를 4,372,059,600원으로 결정함.
- 다만, 문제에서 충분한 자료가 제시되어 있지 않으나 대상물건의 특성, 시장상황 등을 고려할 때 개별감정평가액만으로 결정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 개별감정평가액, 일체비준가액, 일체수익가액에 가중치를 부여하여 시산가액 조정을 할 수 있음.

Ⅲ. 물음#2)

1. 처리방침

- 2016.7.1.일 기준시점 이후 발생할 현금유입액(보유기간 3년 동안의 현금유입액과 3년 후 순재매도가치)의 현재가치에서 현금유출액(투자금액)의 현재가치를 공제하여 NPV를 산정하고 투자계획에 대한 의견을 제시함.
- 현재 대상부동산에는 근저당권 5억원이 설정되어 있으나 정확한 대출금액과 대출조건 등에 관한 자료가 제시되지 않아 별도 고려치 않으며, 매수시 근저당권을 승계하지 않는 것으로 가정함.

2. NPV의 산정

1) 현금유입액의 현가

(1) 보유기간 동안의 현금유입액

보유기간인 3년 동안의 현금유입액을 산정하면 다음과 같음.

다만, 재매도가치 산정을 위해 4년의 현금유입액을 추가적으로 산정함.

구분	1	2	3	4
가능총수익(*1)	259,636,365	272,618,182	286,249,091	300,561,545
유효총수익(*2)	246,654,546	258,987,273	271,936,637	285,533,469
운영경비(*3)	62,000,000	64,480,000	67,059,200	69,741,568
순수익(*4)	184,654,546	194,507,273	204,877,437	215,791,901

*1) 2년차 가능총수익부터 전년도 가능총수익의 5% 증액

*2) 가능총수익 $\times$ (1-0.05) : 1~4년차 동일

*3) 2년차 운영경비부터 전년도 운영경비의 4% 증액

*4) 유효총수익-운영경비 : 1~4년차 동일

(2) 순재매도가치

- 최종환원율 : $0.04 + 0.005 = 0.045$

- 순재매도가치 : $(215,791,901 / 0.045) \times (1-0.03) = 4,651,514,310$

(3) 현금유입액의 현재가

- 할인율: 투자자의 요구수익율인 6% 적용

- $\frac{184,654,546}{1.06} + \frac{194,507,273}{1.06^2} + \frac{204,877,437}{1.06^3} + \frac{4,651,514,310}{1.06^3} = 4,424,833,339$

2) 현금유출액의 현재가

4,200,000,000

3) NPV의 산정

$4,424,833,339 - 4,200,000,000 = 224,833,339$ 원

3. 을의 투자계획에 관한 전문가의 의견 제시

1) 투자결정의견

을이 계획한 대로 투자금액 4,200,000,000을 지출하여 해당 부동산을 매입할 수 있다면 NPV가 0보다 큰 값을 가지므로 투자를 진행하는 것이 합리적인 선택이 됨.

2) 보충의견

다만, 대상부동산을 비준가액이나 수익가액으로 매입하는 경우 투자타당성이 없음. 따라서 본 투자안은 대상부동산을 얼마에 매입할 수 있느냐에 투자성패가 결정됨. 또한 본건 평가의 전제가 된 투자계획의 변화가 발생하는 경우 투자타당성은 달라질 수 있음.

문2> 15회 2번(25점)**I. 평가개요**

본건은 상호 배타적 부동산 투자에 대한 자문의 건으로 각 물음에 답한다.

II. 물음#1)**1. 지분환원율(RE)**

1) 비관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$500,000,000 \times (1-0.08)^{(*1)} \times (1-0.42)^{(*2)} - 255,000,000^{(*3)} = 11,800,000$$

*1) 공실률

*2) 영업경비비율

*3) 저당지불액 (이하 동일)

(2) 지분환원율

$$\frac{11,800,000}{450,000,000} \times 100 = 2.62\%$$

2) 일반적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$530,000,000 \times (1-0.06) \times (1-0.38) - 255,000,000 = 53,884,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{53,884,000}{450,000,000} \times 100 = 11.97\%$$

3) 낙관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$560,000,000 \times (1-0.05) \times (1-0.35) - 255,000,000 = 90,800,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{90,800,000}{450,000,000} \times 100 = 20.18\%$$

4) 가중평균 지분환원율

$$(0.25 \times 0.0262) + (0.5 \times 0.1197) + (0.25 \times 0.2018) = 0.1169 \text{ (11.69\%)}$$

2. 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.0262 - 0.1169)^2 + 0.5 \times (0.1197 - 0.1169)^2 + 0.25 \times (0.2018 - 0.1169)^2 = 0.0039$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0039} = 0.0625 \text{ (6.25\%)}$$

Ⅲ. 물음#2)

1. 변이계수

1) 의의

변이계수란 (위험 / 수익)으로서 1단위 수익을 얻기 위해 감수해야 하는 위험의 크기를 말한다. 따라서 위험과 수익이 상이한 복수의 투자대안이 있을 때, 변이계수가 작은 투자안을 선택하는 것이 합리적이다.

2) 평균-분산기준의 한계극복

평균-분산기준법은 ①수익이 동일한 경우 위험이 낮은 대안을 ②위험이 동일한 경우 수익이 높은 대안을 선택하는 방법이다. 그러나 본건과 같이 위험과 수익이 모두 상이한 경우에는 평균-분산기준법을 적용하기에 한계가 있어, 그 대안으로 변이계수를 활용할 수 있다.

2. 투자안(A,B,C)의 선택

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A	11.69	6.25	$6.25/11.69 = 0.53$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자안의 선택

투자안B의 변이계수가 가장 작으므로 투자안 B를 선택하는 것이 가장 합리적이다.

IV. 물음#3)

1. 변동된 시나리오에 따른 지분환원율과 표준편차

1) 지분환원율

$$(0.1 \times 0.0262) + (0.6 \times 0.1197) + (0.3 \times 0.2018) = 0.135 \text{ (13.5\%)}$$

2) 표준편차

(1) 분산

$$0.1 \times (0.0262 - 0.135)^2 + 0.6 \times (0.1197 - 0.135)^2 + 0.3 \times (0.2018 - 0.135)^2 = 0.0027$$

(2) 표준편차

$$\sqrt{0.0027} = 0.052 \text{ (5.2\%)}$$

2. 투자자 선택의 변화

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
수정 A	13.5	5.2	$5.2/13.5 = 0.39$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자자 선택의 변화

시나리오 변동에 의해 A안의 수익률은 높아지고 위험은 낮아졌다. 따라서 투자안C는 가장 열등한 투자대안이 된다. 다만 A와 B는 변이계수가 동일하여 변이계수로는 판단할 수 없고, 투자자의 위험추구성향에 의해서 결정될 것이다. 즉 공격적인 투자자는 A안을 선택할 것이고, 보수적인 투자자는 B안을 선택하게 될 것이다.

V. 물음4) 시장상황 변화에 따른 새로운 투자안과의 비교**1. A안의 지분환원율**

$$(0.25 \times 0.017) + (0.5 \times 0.109) + (0.25 \times 0.189) = 0.106 \text{ (10.6\%)}$$

2. A안의 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.017 - 0.106)^2 + 0.5 \times (0.109 - 0.106)^2 + 0.25 \times (0.189 - 0.106)^2 = 0.0037$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0037} = 0.0608 \text{ (6.08\%)}$$

3. D안과의 투자안 비교

구분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A안	10.6	6.08	$6.08/10.6 = 0.57$
D안	10.2	6.8	$6.8/10.2 = 0.67$

수익률이 D안에 비해 A안이 높고, 위험은 D안에 비해 A안이 낮으므로, A안이 D안을 지배함. 따라서 A안에 투자하는 것이 타당함. 즉 평균분산기준법*변이계수 등 어느 방법에 의하더라도 A안이 우월한 투자안임.

문3> 20회 2번(25점)**I. 평가개요**

본건은 상호배타적 투자안 A와 B에 대한 투자우위 판단에 관한 컨설팅으로서, 개발 후 복합 부동산가치에서 개발비용을 차감하여 산정한 토지가치 및 위험률, 시장상황 등을 고려하여 판단함.

II. A의 토지가치**1. 복합부동산의 가치****1) 순수익****(1) 총수익****① 지불임료 및 보증금운용익**

$$(30,000 + 15,000 \times 2 + 12,000 \times 2) \times 12 \text{월} \times (1 + 0.08) \times 400 \text{m}^2 = 435,456,000$$

② 관리비

$$9,000 \times 12 \text{월} \times 2,000 \text{m}^2 = 216,000,000$$

$$\text{③ 총수익 : ① + ②} = 651,456,000$$

(2) 필요제경비(관리비 수령액의 80%)

$$216,000,000 \times 0.8 = 172,800,000$$

$$\text{(3) 순수익 : 1) - 2) = 478,656,000}$$

2) 환원율**(1) 무위험율**

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률**① 유사부동산의 수익률**

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.13 + 0.11) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.13 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.11 - 0.12)^2} = 0.0055$$

(3) 환원율

$$1) + 2) = 0.0755$$

3) 복합부동산 가치

$$(1) / (2) = 6,339,815,000$$

2. 개발비용

$$950,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,900,000,000$$

3. A의 토지가치

$$1. - 2. = 4,439,815,000 (/ 500\text{m}^2 = @8,880,000)$$

Ⅲ. B의 토지가치

1. 복합부동산의 가치

1) 순수익

(1) 총수익

① 지불임대료

가. 할인점의 매출액

$$\frac{300,000\text{명}}{3.5} (\text{가구수}) \times 30,000,000 (\text{가구당연소득}) \times 0.4 (\text{이용율}) \times 0.03 (\text{매입율}) = 30,857,142,860$$

나. 지불임대료

$$\text{가.} \times 0.02 = 617,142,857$$

② 총수익 (보증금은 월지불임대료의 12개월분)

$$\text{①} \times (1 + 0.08(*1)) = 666,514,000$$

*1) 보증금운용이율

(2) 필요제경비(지불임대료의 30%)

$$617,142,857 \times 0.3 = 185,143,000$$

$$(3) \text{순수익 : } 1) - 2) = 481,371,000$$

2) 환원율

(1) 무위험율

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률

① 유사부동산의 수익률

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.14 + 0.1) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.14 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.1 - 0.12)^2} = 0.011$$

(3) 환원율

$$(1) + (2) = 0.081$$

3) 복합부동산 가치

$$1) / 2) = 5,942,852,000$$

2. 개발비용

$$700,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,400,000,000$$

3. B의 토지가치

$$1. - 2. = 4,542,852,000 (/ 1,000\text{m}^2 = @4,540,000)$$

IV. 적절한 투자방안 결정 및 그 이유**1. 결정 : B 부동산****2. 이유**

1) B부동산의 투자가치가 A부동산보다 높게 산출되어, B부동산에 대한 투자가 타당한 것으로 보인다.

2) 다만, A지역의 인구는 점차 증가중이고, B지역의 인구는 정체중이므로 장기적 배려하에 미래의 투자가치까지 고려하는 경우에는 A부동산의 투자가치가 향후에는 보다 클 가능성이 있다. 두 부동산의 투자가치의 차이가 크지 않으므로 본 분석의 전제가 된 상황이 조금만 변화하는 경우에는 이러한 투자분석의 결과가 달라질 수 있다.

문4> 25회 4번(10점)**I. 물음1) 기하평균 수익률****1. 기하평균수익률과 산술평균수익률의 개념**

1) 기하평균과 산술평균의 정의

기하평균은 n 개의 양수를 곱한 수의 n 제곱근 값을 말하며, 산술평균은 n 개의 수의 합을 n 으로 나눈 값을 말한다.

2) 양자의 산식 (r : 수익률, n : 기간)

(1) 기하평균수익률

$$\prod_{i=1}^n (1 + r_i)^{1/n} - 1$$

(2) 산술평균수익률

$$\sum_{i=1}^n r_i / n$$

3) 양자가 상이 시 합리적 채택

① 산술평균 수익률은 각 기간의 부동산 투자수익률이 단절되어 연속되지 않는 것으로 보고 산출한 것이다. 반면 기하평균 수익률은 각 기간의 수익률을 연속적으로 파악한 개념이다.

② 예를 들어 1기에 10%상승, 2기에 20%하락 하였다면 산술평균 수익률은 -5%로 계산되나, 기하평균은 -6.2%로 계산된다.

③ 부동산투자는 각 기간의 연속적으로 이어지는 것이므로, 이론적으로 기하평균 수익률로 파악하는 것이 더욱 합리적이다.

2. 기초자료의 성격에 따른 표준편차 및 시계열 상관관계수

1) 시계열상관계수의 의미

시계열 상관관계수란 과거의 데이터와 현재의 데이터 사이에 존재하는 상관관계수를 말한다.

즉 시계열 상관관계수가 높다는 것은 과거의 값이 현재의 값에 많은 영향을 미친다는 것의 의미한다.

2) 자료B와 D

주요 기업의 주식가격은 기업의 이익에 따라 결정되고, 기업의 이익이 크게 나타나는 호경기에는 상업용*업무용 부동산에 대한 수요*임대료도 높게 형성되기 때문에 자료 B와 D는 표준편차가 유사하게 나타난다. 또한 기업의 실적은 과거 실적이 현재나 미래의 실적을 보장하지 않기 때문에 시계열 상관계수도 낮게 나타난다.

3) 자료A

반면, 감정평가액 산출시 감정평가전례는 중요한 참고사항이 된다. 일반적으로 공시지가기준법의 경우에는 그 밖의 요인 보정시 평가전례를 활용하여 보정치를 산출하고 있다. 따라서 감정평가액은 과거 평가전례의 영향을 많이 받는다고 볼 수 있다. 그러므로 자료A는 시계열 상관계수가 높게 나타나는 특성이 있다. 따라서 이러한 특성을 완화하기 위해서는 감정평가액 산출시 실거래가자료를 적극 활용할 필요성이 있다.

문1> 32회 1번(40점)**I. 평가개요**

- 본건은 업무용 복합부동산에 대한 일반거래 목적의 감정평가로서, 2016.7.1.을 기준시점으로 하여 감정평가3방식을 활용하여 시장가치를 구함.
- 또한, 을이 투자를 진행할 경우의 NPV를 산정하고 투자계획에 관한 전문가의 의견을 제시함.

II. 물음#1)**1. 비교방식****1) 처리방침**

비교가능성이 가장 높은 복합부동산의 거래사례를 선정한 후 토지와 건물 가격구성비율을 활용하여 일체비준가액을 산정하는 거래사례비교법을 적용함.

2) 거래사례의 선정

- 선정 : 정상거래사례로서 시점수정이 가능하고 위치적 유사성과 물적 유사성(일반상업지역, 상업용(*1), 복합부동산)이 가장 높으며, 가치형성요인의 비교가 가능한 사례 #1 선정함. 노선상가지대의 사례와 환경조건이 동일한 것으로 보아, 본건의 주위환경은 노선상가지대로 봄.
- 배제 : 사례 #2는 나지, 사례 #3은 철거를 전제로한 복합부동산으로서 물적 유사성이 #1에 비해 낮음.

3) 일체비준가액의 산정

(1) 거래사례가격 : 5,600,000,000원

(2) 사정보정치 : 1.0

(3) 시점수정치

- 2016.1.1.~2016.7.1. : 자본수익률 적용
- $(1+0.02113) \times (1+0.00356 \times 31/31) = 1.02477$

(4) 요인비교치

① 토지

- 지역요인 : $100/103 = 0.971$
- 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경조건}) = 1.0$
- * 환경조건이 제시되지 않은 경우 동일한 것으로 판단하고 1.00 적용함.(이하 동일)
- 면적 : $800/900$
- 비교치 : $0.971 \times 1.0 \times 800/900 = 0.863$

② 건물

- 개별요인 : $100/100 = 1.0$

- 잔가율 : $(1-0.9 \times 11/50) / (1-0.9 \times 9/50) = 0.957$

* 내용연수가 제시되지 않아 철근콘크리트조 슬래브지붕, 상업·업무용에 대한 일반적인 내용연수인 50년을 적용함.

- 면적 : $2,740/3,200$

- 비교치 : $1.0 \times 0.957 \times 2,740/3,200 = 0.819$

(5) 일체품등비교치

관련 자료 미제시로 비교치는 1.00으로 함.

(6) 시산가액

$5,600,000,000 \times 1.0 \times 1.02477 \times [0.6 \times 0.863 + 0.4 \times 0.819] \times 1.0 = 4,851,507,125$ 원

2. 수익방식

1) 처리방침

최근 임대사례를 바탕으로 적정 순수익을 산정하고, 시장추출법을 통해 환원율을 산정한 후 순수익을 환원율로 환원하여 일체수익가액을 도출하는 직접환원법을 적용함.

2) 순수익의 산정

(1) 가능총수익

- 1층 : $160,000 \times (100/110) \times 520 = 75,636,364$

- 2층 : $120,000 \times (100/110) \times 520 = 56,727,273$

- 3,4층 : $100,000 \times (100/110) \times 520 \times 2 = 94,545,455$

- 5층 : $90,000 \times (100/110) \times 400 = 32,727,273$

- 소계 : $= 259,636,365$

(2) 유효총수익

예상공실률 5% 적용

$259,636,365 \times (1-0.05) = 246,654,546$

(3) 순수익

- 운영경비 : $2,480 \times 25,000 = 62,000,000$

* 수익과 비용의 대응관계를 고려하여 임대면적 2,480㎡기준

- 순수익 : $246,654,546 - 62,000,000 = 184,654,546$

3) 환원율의 산정

시장추출법에 의하되, 사례 #1과 #2 모두 적정한 것으로 판단되는바 산술평균값을 적용함 (#3은 사정개입으로 배제).

- 사례 #1 : $140,000,000 / 3,500,000,000 = 0.04$
- 사례 #2 : $88,000,000 / 2,200,000,000 = 0.04$
- 환원율 : 산술평균값인 0.04(4%)로 환원율 결정함.

4) 일체수익가액의 산정

$$184,654,546 / 0.04 = 4,616,363,650 \text{원}$$

3. 개별감정평가

1) 처리방침

- 감정평가에 관한 규칙(이하 감칙) 제7조 개별물건기준 원칙에 따라 토지가액과 건물가액을 각각 산정한 후 합산하여 결정함
- 토지의 경우 거래사례비교법 등으로 합리성을 검토할 수 있으나 문제의 구성상 추가적인 검토가 필요치 않은 것으로 판단함

2) 토지

(1) 비교표준지의 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(상업지역), 이용상황(상업용) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #4 선정
- 배제: #1은 이용상황 상이, #2는 유사지역 소재, #3은 주위환경 및 도로조건 등 개별적 특성에서 비교가능성이 낮음

(2) 시점수정

- 2016. 1.1 ~ 7.1: 상업지역 지가변동률
- $1.01687 \times (1 + 0.00323 \times 31 / 31) = 1.02015$

(3) 지역요인 : 동일 1.000

(4) 개별요인 : $1.00(\text{도로}) \times 0.97(\text{형상}) \times 1.00(\text{환경}) = 0.970$

(5) 그 밖의 요인 보정

대상토지를 기준으로 다음과 같은 산식에 따라 산정함.

(* 산정방식 미제시로 비교표준지 기준방식으로 산정하여도 무방)

① 평가선례의 선정

- 대상토지의 인근지역 또는 동일수급권내 유사지역의 가치형성요인이 유사한 정상적인 거래사례 또는 평가선례 등을 적용하는바, 대상토지의 인근지역에 소재하고 가치형성요인이 유사한(격차율의 차이가 적은) #2 선정
- #1은 유사지역에 소재하고 개별적인 격차가 커서 #2에 비해 비교가능성이 낮은 것으로 판단되고, #3은 담보 목적의 평가선례로서 평가목적이 상이하여 배제함.

② 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{3,400,000 \times 1.02015(*1) \times 1.00 \times 0.970(*2)}{3,000,000 \times 1.02015 \times 1.00 \times 0.970} \div 1.13(*3)$$

*1) (시점수정, 상업지역, 2016.1.1.~2016.7.1.) : 1.01687 x (1+0.00323x31/31)

*2) 개별요인 : 1.00(도로) x 0.97(형상) x 1.00(환경)

*3) 공통유의사항에 따라 소수점 이하 셋째 자리 이하 절사함.

(6) 시산가액

- 단가 : 3,000,000 x 1.02015 x 1.000 x 0.970 x 1.13 = @3,350,000
- 총액 : 단가 x 800 = 2,680,000,000

3) 건물의 적산가액

(1) 재조달원가의 산정

표준건축비를 적용하는바, 사정보정과 시점수정, 개별요인의 비교가 필요치 않은 것으로 판단함.

- 총액 : 770,000x2,740(*1) = 2,109,800,000

*1) 연면적 기준

(2) 감가수정

- 감가수정방법과 경제적 내용연수에 관한 자료가 주어지지 않았으나 일반적인 기준을 고려하여 정액법, 경제적 내용연수는 50년을 적용함.
- 경과연수 : 본건의 사용승인일이 2005년 5월인바 11년임.
잔존내용연수 : 50 - 11 = 39년
- 감가수정액 : 2,109,800,000 x (1-0.1) x 11/50 = 417,740,400

(3) 적산가액

$$2,109,800,000 - 417,740,400 = 1,692,059,600$$

4) 복합부동산의 가액

$$2,680,000,000 + 1,692,059,600 = 4,372,059,600$$

4. 시산가액의 조정을 통한 시장가치의 결정

1) 각 방식에 의한 시산가액

- 비교방식 : 4,851,507,125원
- 수익방식 : 4,616,363,650원
- 개별감정평가액 : 4,372,059,600원

2) 시장가치의 결정

- 감칙 제7조제1항에 따라 감정평가의 기준인 개별감정평가에 따라 시장가치를 4,372,059,600원으로 결정함.
- 다만, 문제에서 충분한 자료가 제시되어 있지 않으나 대상물건의 특성, 시장상황 등을 고려할 때 개별감정평가액만으로 결정하는 것이 적절하지 않은 경우에는 개별감정평가액, 일체비준가액, 일체수익가액에 가중치를 부여하여 시산가액 조정을 할 수 있음.

Ⅲ. 물음#2)

1. 처리방침

- 2016.7.1.일 기준시점 이후 발생할 현금유입액(보유기간 3년 동안의 현금유입액과 3년 후 순재매도가치)의 현재가치에서 현금유출액(투자금액)의 현재가치를 공제하여 NPV를 산정하고 투자계획에 대한 의견을 제시함.
- 현재 대상부동산에는 근저당권 5억원이 설정되어 있으나 정확한 대출금액과 대출조건 등에 관한 자료가 제시되지 않아 별도 고려치 않으며, 매수시 근저당권을 승계하지 않는 것으로 가정함.

2. NPV의 산정

1) 현금유입액의 현가

(1) 보유기간 동안의 현금유입액

보유기간인 3년 동안의 현금유입액을 산정하면 다음과 같음.

다만, 재매도가치 산정을 위해 4년의 현금유입액을 추가적으로 산정함.

구분	1	2	3	4
가능총수익(*1)	259,636,365	272,618,182	286,249,091	300,561,545
유효총수익(*2)	246,654,546	258,987,273	271,936,637	285,533,469
운영경비(*3)	62,000,000	64,480,000	67,059,200	69,741,568
순수익(*4)	184,654,546	194,507,273	204,877,437	215,791,901

*1) 2년차 가능총수익부터 전년도 가능총수익의 5% 증액

*2) 가능총수익 $\times(1-0.05)$: 1~4년차 동일

*3) 2년차 운영경비부터 전년도 운영경비의 4% 증액

*4) 유효총수익-운영경비 : 1~4년차 동일

(2) 순재매도가치

- 최종환원율 : $0.04 + 0.005 = 0.045$

- 순재매도가치 : $(215,791,901 / 0.045) \times (1-0.03) = 4,651,514,310$

(3) 현금유입액의 현재가

- 할인율: 투자자의 요구수익율인 6% 적용

- $\frac{184,654,546}{1.06} + \frac{194,507,273}{1.06^2} + \frac{204,877,437}{1.06^3} + \frac{4,651,514,310}{1.06^3} = 4,424,833,339$

2) 현금유출액의 현재가

4,200,000,000

3) NPV의 산정

$4,424,833,339 - 4,200,000,000 = 224,833,339$ 원

3. 을의 투자계획에 관한 전문가의 의견 제시

1) 투자결정의견

을이 계획한 대로 투자금액 4,200,000,000을 지출하여 해당 부동산을 매입할 수 있다면 NPV가 0보다 큰 값을 가지므로 투자를 진행하는 것이 합리적인 선택이 됨.

2) 보충의견

다만, 대상부동산을 비준가액이나 수익가액으로 매입하는 경우 투자타당성이 없음. 따라서 본 투자안은 대상부동산을 얼마에 매입할 수 있느냐에 투자성패가 결정됨. 또한 본건 평가의 전제가 된 투자계획의 변화가 발생하는 경우 투자타당성은 달라질 수 있음.

문2> 15회 2번(25점)**I. 평가개요**

본건은 상호 배타적 부동산 투자에 대한 자문의 건으로 각 물음에 답한다.

II. 물음#1)**1. 지분환원율(RE)**

1) 비관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$500,000,000 \times (1-0.08)^{(*1)} \times (1-0.42)^{(*2)} - 255,000,000^{(*3)} = 11,800,000$$

*1) 공실률

*2) 영업경비비율

*3) 저당지불액 (이하 동일)

(2) 지분환원율

$$\frac{11,800,000}{450,000,000} \times 100 = 2.62\%$$

2) 일반적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$530,000,000 \times (1-0.06) \times (1-0.38) - 255,000,000 = 53,884,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{53,884,000}{450,000,000} \times 100 = 11.97\%$$

3) 낙관적인 경우

(1) 지분수익 (BTCF)

$$560,000,000 \times (1-0.05) \times (1-0.35) - 255,000,000 = 90,800,000$$

(2) 지분환원율

$$\frac{90,800,000}{450,000,000} \times 100 = 20.18\%$$

4) 가중평균 지분환원율

$$(0.25 \times 0.0262) + (0.5 \times 0.1197) + (0.25 \times 0.2018) = 0.1169 \text{ (11.69\%)}$$

2. 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.0262 - 0.1169)^2 + 0.5 \times (0.1197 - 0.1169)^2 + 0.25 \times (0.2018 - 0.1169)^2 = 0.0039$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0039} = 0.0625 \text{ (6.25\%)}$$

Ⅲ. 물음#2)

1. 변이계수

1) 의의

변이계수란 (위험 / 수익)으로서 1단위 수익을 얻기 위해 감수해야 하는 위험의 크기를 말한다. 따라서 위험과 수익이 상이한 복수의 투자대안이 있을 때, 변이계수가 작은 투자안을 선택하는 것이 합리적이다.

2) 평균-분산기준의 한계극복

평균-분산기준법은 ①수익이 동일한 경우 위험이 낮은 대안을 ②위험이 동일한 경우 수익이 높은 대안을 선택하는 방법이다. 그러나 본건과 같이 위험과 수익이 모두 상이한 경우에는 평균-분산기준법을 적용하기에 한계가 있어, 그 대안으로 변이계수를 활용할 수 있다.

2. 투자안(A,B,C)의 선택

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A	11.69	6.25	$6.25/11.69 = 0.53$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자안의 선택

투자안B의 변이계수가 가장 작으므로 투자안 B를 선택하는 것이 가장 합리적이다.

IV. 물음#3)

1. 변동된 시나리오에 따른 지분환원율과 표준편차

1) 지분환원율

$$(0.1 \times 0.0262) + (0.6 \times 0.1197) + (0.3 \times 0.2018) = 0.135 \text{ (13.5\%)}$$

2) 표준편차

(1) 분산

$$0.1 \times (0.0262 - 0.135)^2 + 0.6 \times (0.1197 - 0.135)^2 + 0.3 \times (0.2018 - 0.135)^2 = 0.0027$$

(2) 표준편차

$$\sqrt{0.0027} = 0.052 \text{ (5.2\%)}$$

2. 투자자 선택의 변화

1) 투자안별 평균과 분산

구 분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
수정 A	13.5	5.2	$5.2/13.5 = 0.39$
B	11.6	4.5	$4.5/11.6 = 0.39$
C	12.5	6.2	$6.2/12.5 = 0.50$

2) 투자자 선택의 변화

시나리오 변동에 의해 A안의 수익률은 높아지고 위험은 낮아졌다. 따라서 투자안C는 가장 열등한 투자대안이 된다. 다만 A와 B는 변이계수가 동일하여 변이계수로는 판단할 수 없고, 투자자의 위험추구성향에 의해서 결정될 것이다. 즉 공격적인 투자자는 A안을 선택할 것이고, 보수적인 투자자는 B안을 선택하게 될 것이다.

V. 물음4) 시장상황 변화에 따른 새로운 투자안과의 비교

1. A안의 지분환원율

$$(0.25 \times 0.017) + (0.5 \times 0.109) + (0.25 \times 0.189) = 0.106 \text{ (10.6\%)}$$

2. A안의 표준편차

1) 분산

$$0.25 \times (0.017 - 0.106)^2 + 0.5 \times (0.109 - 0.106)^2 + 0.25 \times (0.189 - 0.106)^2 = 0.0037$$

2) 표준편차

$$\sqrt{0.0037} = 0.0608 \text{ (6.08\%)}$$

3. D안과의 투자안 비교

구분	가중평균지분환원율(%)	표준편차(%)	변이계수
A안	10.6	6.08	$6.08/10.6 = 0.57$
D안	10.2	6.8	$6.8/10.2 = 0.67$

수익률이 D안에 비해 A안이 높고, 위험은 D안에 비해 A안이 낮으므로, A안이 D안을 지배함. 따라서 A안에 투자하는 것이 타당함. 즉 평균분산기준법*변이계수 등 어느 방법에 의하더라도 A안이 우월한 투자안임.

문3> 20회 2번(25점)**I. 평가개요**

본건은 상호배타적 투자안 A와 B에 대한 투자우위 판단에 관한 컨설팅으로서, 개발 후 복합 부동산가치에서 개발비용을 차감하여 산정한 토지가치 및 위험률, 시장상황 등을 고려하여 판단함.

II. A의 토지가치**1. 복합부동산의 가치****1) 순수익****(1) 총수익****① 지불임료 및 보증금운용익**

$$(30,000 + 15,000 \times 2 + 12,000 \times 2) \times 12 \text{월} \times (1 + 0.08) \times 400 \text{m}^2 = 435,456,000$$

② 관리비

$$9,000 \times 12 \text{월} \times 2,000 \text{m}^2 = 216,000,000$$

$$\text{③ 총수익 : ① + ②} = 651,456,000$$

(2) 필요제경비(관리비 수령액의 80%)

$$216,000,000 \times 0.8 = 172,800,000$$

$$\text{(3) 순수익 : 1) - 2) = 478,656,000}$$

2) 환원율**(1) 무위험율**

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률**① 유사부동산의 수익률**

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.13 + 0.11) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.13 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.11 - 0.12)^2} = 0.0055$$

(3) 환원율

$$1) + 2) = 0.0755$$

3) 복합부동산 가치

$$(1) / (2) = 6,339,815,000$$

2. 개발비용

$$950,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,900,000,000$$

3. A의 토지가치

$$1. - 2. = 4,439,815,000 (/ 500\text{m}^2 = @8,880,000)$$

Ⅲ. B의 토지가치

1. 복합부동산의 가치

1) 순수익

(1) 총수익

① 지불임대료

가. 할인점의 매출액

$$\frac{300,000\text{명}}{3.5} (\text{가구수}) \times 30,000,000 (\text{가구당연소득}) \times 0.4 (\text{이용율}) \times 0.03 (\text{매입율}) = 30,857,142,860$$

나. 지불임대료

$$\text{가.} \times 0.02 = 617,142,857$$

② 총수익 (보증금은 월지불임대료의 12개월분)

$$\text{①} \times (1 + 0.08(*1)) = 666,514,000$$

*1) 보증금운용이율

(2) 필요제경비(지불임대료의 30%)

$$617,142,857 \times 0.3 = 185,143,000$$

$$(3) \text{순수익 : } 1) - 2) = 481,371,000$$

2) 환원율

(1) 무위험율

<자료4>에 따라 시장의 무위험이자율 7% 적용함.

(2) 위험률

① 유사부동산의 수익률

$$0.7 \times 0.12 + 0.15 \times (0.14 + 0.1) = 0.12$$

② 위험률(표준편차)

$$\sqrt{0.7 \times (0.12 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.14 - 0.12)^2 + 0.15 \times (0.1 - 0.12)^2} = 0.011$$

(3) 환원율

$$(1) + (2) = 0.081$$

3) 복합부동산 가치

$$1) / 2) = 5,942,852,000$$

2. 개발비용

$$700,000 \times 2,000\text{m}^2 = 1,400,000,000$$

3. B의 토지가치

$$1. - 2. = 4,542,852,000 (/ 1,000\text{m}^2 = @4,540,000)$$

IV. 적절한 투자방안 결정 및 그 이유**1. 결정 : B 부동산****2. 이유**

1) B부동산의 투자가치가 A부동산보다 높게 산출되어, B부동산에 대한 투자가 타당한 것으로 보인다.

2) 다만, A지역의 인구는 점차 증가중이고, B지역의 인구는 정체중이므로 장기적 배려하에 미래의 투자가치까지 고려하는 경우에는 A부동산의 투자가치가 향후에는 보다 클 가능성이 있다. 두 부동산의 투자가치의 차이가 크지 않으므로 본 분석의 전제가 된 상황이 조금만 변화하는 경우에는 이러한 투자분석의 결과가 달라질 수 있다.

문4> 25회 4번(10점)**I. 물음1) 기하평균 수익률****1. 기하평균수익률과 산술평균수익률의 개념**

1) 기하평균과 산술평균의 정의

기하평균은 n 개의 양수를 곱한 수의 n 제곱근 값을 말하며, 산술평균은 n 개의 수의 합을 n 으로 나눈 값을 말한다.

2) 양자의 산식 (r : 수익률, n : 기간)

(1) 기하평균수익률

$$\prod_{i=1}^n (1 + r_i)^{1/n} - 1$$

(2) 산술평균수익률

$$\sum_{i=1}^n r_i / n$$

3) 양자가 상이 시 합리적 채택

① 산술평균 수익률은 각 기간의 부동산 투자수익률이 단절되어 연속되지 않는 것으로 보고 산출한 것이다. 반면 기하평균 수익률은 각 기간의 수익률을 연속적으로 파악한 개념이다.

② 예를 들어 1기에 10%상승, 2기에 20%하락 하였다면 산술평균 수익률은 -5%로 계산되나, 기하평균은 -6.2%로 계산된다.

③ 부동산투자는 각 기간의 연속적으로 이어지는 것이므로, 이론적으로 기하평균 수익률로 파악하는 것이 더욱 합리적이다.

2. 기초자료의 성격에 따른 표준편차 및 시계열 상관계수

1) 시계열상관계수의 의미

시계열 상관계수란 과거의 데이터와 현재의 데이터 사이에 존재하는 상관계수를 말한다.

즉 시계열 상관계수가 높다는 것은 과거의 값이 현재의 값에 많은 영향을 미친다는 것의 의미한다.

2) 자료B와 D

주요 기업의 주식가격은 기업의 이익에 따라 결정되고, 기업의 이익이 크게 나타나는 호경기에는 상업용*업무용 부동산에 대한 수요*임대료도 높게 형성되기 때문에 자료 B와 D는 표준편차가 유사하게 나타난다. 또한 기업의 실적은 과거 실적이 현재나 미래의 실적을 보장하지 않기 때문에 시계열 상관계수도 낮게 나타난다.

3) 자료A

반면, 감정평가액 산출시 감정평가전례는 중요한 참고사항이 된다. 일반적으로 공시지가기준법의 경우에는 그 밖의 요인 보정시 평가전례를 활용하여 보정치를 산출하고 있다. 따라서 감정평가액은 과거 평가전례의 영향을 많이 받는다고 볼 수 있다. 그러므로 자료A는 시계열 상관계수가 높게 나타나는 특성이 있다. 따라서 이러한 특성을 완화하기 위해서는 감정평가액 산출시 실거래가자료를 적극 활용할 필요성이 있다.

문1> 23회 1번(40점)**I. 평가개요**

본건은 복합부동산에 대한 일반거래목적의 감정평가로서, 거래예정시점인 2012. 9.30.을 기준 시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음1) 계약임대료 기준 감정평가**1. 처리방침**

보유기간(5년) 동안의 대상물건의 계약 임대료를 기준한 순수익과 보유기간 말의 복귀가액(내부추계법)을 할인하여 합산하는 DCF법(순수익분석법)을 적용함.

2. 할인율

<자료4>의 3에 따라 대상물건의 자기자본수익률과 타인자본수익률을 이용하여 WACC로 산정함.

1) 자본 비율

$$(1) \text{ 자기자본 비율} : 110/275 = 0.4$$

$$(2) \text{ 타인자본 비율} : 165/275 = 0.6$$

2) 할인율

$$(0.4 \times 0.0625) + (0.6 \times 0.05) = 0.055$$

3. 보유기간 동안 현금흐름의 현가**1) 0기 현금흐름****(1) EGI****① 보증금 운용이익 및 연간임대료**

$$(240,000 \times 0.05 + 24,000 \times 12 \text{월}) \times 49,587 \text{m}^2 (*1) = 14,876,100,000$$

*1) 연면적 기준(이하 동일)

$$\textcircled{2} \text{ 연간관리비} : 10,000 \times 12 \text{월} \times 49,587 \text{m}^2 = 5,950,440,000$$

$$\textcircled{3} \text{ PGI} : \textcircled{1} + \textcircled{2} = 20,826,540,000$$

$$\textcircled{4} \text{ EGI} : \textcircled{3} \times (1 - 0.035(*1)) = 20,097,611,000$$

*1) 공실 : PGI의 3.5%

(2) 영업경비

연간 관리비의 고정경비 40%, 변동경비 30%

$$5,950,440,000 \times (0.4 + 0.3) = 4,165,308,000$$

(3) 임대료 및 경비 상승률

<자료3>에 따라 5%와 CPI(3.5%) 중 낮은율 : 3.5%

2) 현금흐름 (단위 : 천원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
EGI	20,801,027	21,529,063	22,282,581	23,062,471	23,869,657	24,705,095
OE	4,311,094	4,461,982	4,618,151	4,779,787	4,947,079	5,120,227
대체충당금		100,000		150,000		
NOI	16,489,934	16,967,081	17,664,429	18,132,684	18,922,578	19,584,868

$$* \text{EGI} : 20,097,611,000 \times 1.035^t \quad (t : 1,2,3,4,5)$$

$$* \text{OE} : 4,165,308,000 \times 1.035^t \quad (t : 1,2,3,4,5)$$

3) 현가 (1기 ~ 5기)

<자료4>의 6에 따라 할인율(5.50%)과 기별 계수를 적용함.

$$16,489,934,000 \times 0.948 + \dots + 18,922,578,000 \times 0.765 = 75,027,838,000$$

4. 보유기간말 복귀가액의 현가

1) 기출 환원율

<자료4>의 4에 따라 할인율에 0.5%p를 가산함. $0.055 + 0.005 = 0.060$

2) 예상매도가격 (내부추계법)

$$19,584,868,000(*1) \div 0.06 = 326,414,467,000$$

*1) 6년차 NOI

3) 복귀가액

$$2) \times (1 - 0.02(*1)) = 319,886,177,000$$

*1) 매도비용

4) 복귀가액의 현가

$$3) \times 0.765 = 244,712,926,000$$

5. 계약임대료 기준 감정평가액

$$3. + 4. = 319,740,764,000$$

Ⅲ. 물음2) 시장임대료 기준 감정평가

1. 처리방침

시장임대료 기준이므로 대상과 위치, 물적 유사성이 있는 임대사례의 임대료를 기준하여 보유기간(5년) 동안의 순수익과 보유기간 말의 복귀가액(내부추계법)을 할인하여 합산하는 DCF법을 적용함.

2. 임대사례의 선택

정상적인 임대사례 중 대상과 같은 오피스빌딩 하위시장(YS북부)에 소재하고 규모(토지, 건물 면적), 전용률, 사용승인일 등 물적 유사성이 있는 <임대사례 #2> 선택함.

(#1: 규모, 사용승인일등 상이, #3: 오피스빌딩 하위시장 상이로 배제)

3. 할인율

<자료4>의 3에 따라 오피스빌딩 하위시장에서 조사한 자기자본수익률과 타인자본수익률을 이용하여 WACC로 산정함.

$$(0.4 \times 0.065) + (0.6 \times 0.0567) = 0.060$$

4. 보유기간 동안 현금흐름의 현가

1) 0기 현금흐름

(1) EGI

① 보증금 운용이익 및 연간임대료

$$(210,000 \times 0.05 + 21,000 \times 12월) \times 49,587m^2 = 13,016,588,000$$

② 연간관리비

$$8,000 \times 12월 \times 49,587m^2 = 4,760,352,000$$

$$③ \text{ PGI} : ① + ② = 17,776,940,000$$

$$④ \text{ EGI} : ③ \times (1 - 0.05(*1)) = 16,888,093,000$$

*1) 공실율 : 5% 또는 CPI(3.5%) 중 보수적인 측면을 고려하여 5%로 결정함.

(2) 영업경비

연간 관리비의 고정경비 40%, 변동경비 30%

$$4,760,352,000 \times (0.4 + 0.3) = 3,332,246,000$$

(3) 임대료 및 경비 상승률

① 1, 2년차 : 5%와 CPI(3.5%) 중 높은율인 5%

② 3년차이상 : 4%와 CPI(3.5%) 중 높은율인 4%

2) 현금흐름 (단위 : 천원)

구분	1기	2기	3기	4기	5기	6기
EGI	17,732,498	18,619,123	19,363,887	20,138,443	20,943,981	21,781,740
OE	3,498,858	3,673,801	3,820,753	3,973,583	4,132,527	4,297,828
대체충당금		100,000		150,000		
NOI	14,233,640	14,845,322	15,543,134	16,014,860	16,811,454	17,483,912

$$1\sim 2\text{기 EGI} : 16,888,093,000 \times 1.05^t \quad (t : 1,2)$$

$$3\sim 6\text{기 EGI} : 16,888,093,000 \times 1.05^2 \times 1.04^t \quad (t : 1,2,3)$$

$$1\sim 2\text{기 OE} : 3,332,246,000 \times 1.05^t \quad (t : 1,2)$$

$$3\sim 6\text{기 OE} : 3,332,246,000 \times 1.05^2 \times 1.04^t \quad (t : 1,2,3)$$

3) 현가 (1기 ~ 5기)

<자료4>의 6에 따라 할인율(6.00%)과 기별 계수를 적용함.

$$14,233,640,000 \times 0.943 + \dots + 16,811,454,000 \times 0.747 = 64,932,817,000$$

5. 보유기간말 복귀가액의 현가

1) 기출 환원율

<자료4>의 4에 따라 할인율에 0.5%p를 가산함. $0.060 + 0.005 = 0.065$

2) 예상매도가격 (내부추계법)

$$17,483,912,000(*1) \div 0.065 = 268,983,262,000$$

*1) 6년차 NOI

3) 복귀가액

$$(2) \times (1 - 0.02(*1)) = 263,603,596,000$$

*1) 매도비용

4) 복귀가액의 현가

$$3) \times 0.747 = 196,911,886,000$$

6. 시장임대료 기준 감정평가액

$$4. + 5. = 261,844,703,000$$

IV. 물음3) 순현재가치(NPV)와 내부수익률(IRR) 산출

1. 순현재가치(NPV)

1) 계약임대료 기준

(1) 계약임대료 기준 감정평가액 : 319,740,764,000

(2) 거래예정금액 : 275,000,000,000 (이하 동일)

$$(3) NPV : 319,740,764,000 - 275,000,000,000 = 44,740,764,000$$

2) 시장임대료 기준

(1) 시장임대료 기준 감정평가액 : 261,844,703,000

$$(2) NPV : 261,844,703,000 - 275,000,000,000 = (-)13,155,297,000$$

2. 내부수익률(IRR)

1) 계약임대료 기준

$$275,000,000,000 = \frac{16,489,934,000}{(1+r)^1} + \dots + \frac{18,922,578,000 + 319,886,177,000}{(1+r)^5}$$

이 식을 만족하는 r은 9.0%(소수점 넷째 자리 이하 절사)

2) 시장임대료 기준

$$275,000,000,000 = \frac{14,233,640,000}{(1+r)^1} + \dots + \frac{16,811,454,000 + 263,603,596,000}{(1+r)^5}$$

이 식을 만족하는 r은 4.8%(소수점 넷째자리 이하 절사)

V. 물음4) ㈜K자산운용에 제시할 대상물건의 거래예정금액

1. 각 물음에 따른 감정평가액

- 1) 계약임대료 기준 : 319,740,764,000
- 2) 시장임대료 기준 : 261,844,703,000

2. 거래예정금액 결정

1) 계약임대료와 시장임대료의 비교

계약임대료가 시장임대료보다 높은 것은 시장의 일반, 표준적인 것이 아닌 대상부동산의 양호한 임차자 질 등에 따른 일시적인 것으로 볼 수 있다. 따라서 장래에는 대체·경쟁의 관계에 의해 시장임대료 수준으로 조정될 것으로 판단된다. 즉, 시장임대료를 기준한 감정평가액은 시장가치를 의미한다.

2) 시장상황

일반경기의 회복지연으로 인하여 창업률이 낮아 공실률이 증가하고 있는 상황이며, 이에 따라 향후 오피스빌딩시장의 가격변동률이 하락될 것으로 예상되고 있다. 따라서 시장임대료를 기준한 감정평가액은 ㈜K자산운용이 대상물건을 구입하는데 제시할 수 있는 최대지불액이 된다.

3) 벤치마크 투자수익률

<자료4>의 1에 따라 YS북부 7.0%로 산정한다. 물음3)에서 산정한 IRR과 비교하면 시장임대료 기준 IRR(4.8%) 보다 벤치마크 투자수익률이 높으므로 문제에서 제시한 거래예정금액보다 낮은 금액으로 대상물건 거래금액이 결정되어야 벤치마크 투자수익률을 충족할 수 있다.

4) 거래예정금액 결정

시장임대료를 대상으로 벤치마크 투자수익률을 내부수익률로 실현하는 거래예정금액은 다음과 같다.

$$\frac{14,233,640,000}{1.07^1} + \dots + \frac{16,811,454,000 + 263,603,596,000}{1.07^5} = 251,106,500,000$$

따라서, 대상부동산의 시장가치(최대 지불가능금액)인 261,844,703,000 보다 낮으므로 甲감정평가사가 ㈜K자산운용에 제시할 거래예정금액은 <251,106,500,000>으로 결정함.

문2> 23회 2번(30점)**I. 평가개요**

본건은 토지에 대한 담보목적의 감정평가에 대한 심사 건으로서, 주어진 물음에 답함.

II. 물음1) 부정정한 평가내용(구체적인 사유와 보완내용을 포함)**1. 평가대상의 확정****1) 부정정 사유**

일반건축물대장 미등재건물을 평가하는 조건의 적법성 등 판단 미비

2) 보완내용

조건설정의 합리성*합법성*실현가능성 등에 대한 판단근거를 제시해야 함.

2. 토지평가에 있어 구체적인 그 밖의 요인 보정치 산출근거의 미제시**1) 부정정 사유**

의뢰인 KY은행에서는 감정평가업무협약서상 그 밖의 요인의 산출근거를 실시하도록 요구하고 있으나, 제시된 감정평가서 상에는 단순히 평가선례와 인근지역 내 유사토지의 가격수준만을 제시하고 그 밖의 요인보정치를 바로 적용하고 있음.

2) 보완내용

그 밖의 요인의 산출 근거를 제시하여야 함. 평가선례 선택 시 선례 #1은 수목 등의 가격이 포함되어 있고 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위와 상이하여 배제하는 것이 타당함. 선례 #2를 적용하되, 3개 법인의 평균단가를 적용하여야 함.
(평가선례의 평가목적이 경매, 보상으로 상이하여 담보평가선례의 확보가 우선되나, 제시된 평가선례를 활용함.)

3. 본건 부동산 진입도로에 대한 처리문제 미흡**1) 부정정 사유**

진입 "도로"는 특수용도로 사용되는 토지로서 가치가 없다하더라도 담보대상토지의 이용에 필요한 토지이므로 평가목록에 포함하여 담보물로서 취득하여야 함.

2) 보완내용

105번지 도로를 평가목록에 반영하여야 함. 다만, 현황 "도로"이므로 감정평가 외로 처리함이 타당함.

4. 건물 재조달원가 산정에 있어 부적정한 항목 포함.

1) 부적정 사유

업자가 제시한 적산자료 항목에 건축비와 관계없는 항목이 포함되어 있음.

2) 보완내용

적산자료의 검토 후 건축비와 관계없는 항목을 제외하여 건물 재조달원가를 재산정하여야 함.

Ⅲ. 물음2) 다른 방식에 의한 평가가액의 검토

1. 처리방침

원가방식에 의한 평가액을 제시된 자료에 의거 수익방식(수익환원법)에 의한 평가액으로 검토함. 단 시장에서 운영경비비율을 수집하지 못하였으므로 (유효)총임료승수법을 적용함.

2. 수익가액

토지만의 평가대상으로 토지, 건물의 일체수익가액에서 건물가액을 공제하여 토지가액을 산정함.

1) 일체수익가액

(1) 대상 유효총임료(EGR)

① 방침

본건은 경쟁가능성이 없는 독점적 입지로 공실 및 대손충당금 비율 5%가 확실히 되므로 5% 적용함.

② 유효총임료

$$59,000 \times 300\text{m}^2 \times (1 - 0.05) = 16,815,000$$

(2) 유효총임료승수(EGRM) (산술평균)

① 방침

유효총임료승수는 인근지역(시장)의 공실 및 대손충당금 비율 15%를 적용함.

② 유효총임료승수

$$\left(\frac{304,000,000}{15,000,000 \times 0.85} + \frac{345,000,000}{20,000,000 \times 0.85} \right) \div 2 = 22.07$$

$$(3) \text{수익가액} : 1) \times 2) = 371,107,000$$

3. 건물가액

$$12,000,000 + 54,000,000 + 47,000,000 + 22,000,000 + 16,000,000 + 14,000,000 \times \frac{(181,000,000 - 8,000,000 - 14,000,000 - 8,000,000)}{181,000,000} = 162,680,000$$

※ 건물의 원가에 포함되지 않는 옹벽공사비 및 조경공사비, 집기 및 비품은 제외함.

4. 토지가액

$$2. - 3. = 208,427,000 (\div 400\text{m}^2 = @521,000)$$

5. 검토

공시지가기준법에 의한 시산가액이 수익환원법에 의한 수익가액에 의해 충분히 지지됨.

IV. 물음3)

1. 평가조건 요구하지 않았을 경우 감정평가액

1) 처리방침

- ① 그 밖의 요인 보정치 구체적인 산출근거를 제시함.
- ② 지상 건물에 따른 감가율을 감안하여 토지를 평가함.

2) 나지상정 평가액(공시지가 기준법)

(1) 그 밖의 요인 보정치

① 평가선례 선택

본건은 담보 목적의 감정평가로서 보상 목적의 감정평가와 상이하나 시장가치 산정에 있어 유사성이 인정되므로 <선례 #2>를 선정함.

선례 #2의 K법인과 그 외 A,B법인의 평가액의 산출평균치 $[(504,000 + 505,000 + 506,000) \div 3 = 505,000\text{원/m}^2]$ 는 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위 내에 있어 합리적이라고 판단됨. (선례 #1은 수목 등의 가격이 포함되고 인근지역 내 유사토지의 가격수준의 범위와 상이하여 배제함.)

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준방식)

$$\frac{505,000 \times 1.00750(*1) \times 1.000(*2) \times 1.020(*3)}{420,000 \times 1.00750} = 1.22$$

*1) 시점수정치 (2012.1.1. ~ 9.9. 지가변동률)

*2) 지역요인 : 동일함.

*3) 개별요인 : 101/99

(2) 공시지가기준가액

$$420,000 \times 1.00750 \times 1.000 \times 0.990 \times 1.22 = @511,000$$

3) 지상 건물에 따른 감가율

(1) 지상권 사용료와 토지가격 비율

$$[90,000 \div 18\text{m}^2(*1)] \div 250,000 = 0.02$$

$$*1) 3 \times 6 = 18\text{m}^2$$

$$(2) \text{감가율} : 0.02 \times 10\text{배} = 0.2 (20\%)$$

(3) 지상 건물에 따른 감가율을 감안한 평가액

$$511,000 \times (1 - 0.2) = @409,000$$

2. 평가개요 중 달라지는 항목 및 감정평가명세서 재작성

1) 평가개요(2) 수정

KY은행의 요구가 없는 경우 토지만의 담보평가가 이루어지므로, 지상 건물로 인한 법정지상권 설정 가능성 등을 고려하여, 이로 인한 제한을 감안한 단가를 감정평가명세서 비교란에 제시하였음.

2) 평가개요(4) 수정

공부상 미등재된 제시 외 건물은 감정평가 제외 하였음.

3) 평가개요 추가

105번지(乙지분)를 평가 목록에 포함하되, 현황 "도로"인바 감정평가 외 하였음.

3. 감정평가명세표

일련 번호	소재지	지번	지목 용도	용도 지역 구조	면적(m ²)		평가금액		비고
					공부	사정	단가	금액	
1	K시 H구 A동	103-1	잡종지	준공업 지역	400	400	511,000	204,400,000	현황 "대" (법정 지상권 성립시 : 409,000 원/m ²)
2	"	105	도로	준공업 지역	180× 1/2	90		평가 외	현황 "도로" 乙소유 지분
	합계							204,400,000	

문3> 34회 3번(20점)**물음 1)****1. 개발 가능 임대료 산정**

1) 처리방침

개발비용에 근거하여 투자자의 수익률을 충족할 수 있는 임대료를 산정함

2) 개발비용

(1) 토지 : $6,000,000 \times 3,000 = 18,000,000,000$ 원

(2) 건물 : $1,800,000 \times 3,000 \times 2.5 = 13,500,000,000$ 원

(3) 합계 : 31,500,000,000원

3) 투자자의 수익률

할인율 연 7%를 투자자의 수익률로 판단함

4) 개발 가능한 순수익

$31,500,000,000 \times 0.07 = 2,205,000,000$ 원

5) 개발 가능 임대료

개발 가능 임대료를 PGI로 할 때 다음 산식이 성립함

(1) EGI : $PGI \times 0.94$

(2) 운영경비(OE) : $(315\text{억} \times 0.0025) + (135\text{억} \times 0.002) + (PGI \times 0.94 \times 0.05)$
 $+ (1.2\text{억} / 12) = 115,750,000 + (PGI \times 0.94 \times 0.05)$

(3) 순수익 : $PGI \times 0.94 - OE = 2,205,000,000$ 원

(4) 개발가능임대료

위 식을 풀면 PGI는 2,598,824,188이 되어 개발 가능 임대료는 2,598,824,188원임

user

2024/11/04 22:00

현재 예시답안들은 모두 이 부분을
누락하고 있음

2. 현재의 개발 타당성

1) 처리방침

사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익을 구한 후 투자수익률을 충족하는 순수익
(2,205,000,000원)과 비교하여 개발 타당성 검토함

2) 사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익

(1) PGI

① 현시점 기준: $(400,000 \times 0.09 + 40,000 \times 12) \times (3,000 \times 2.5 \times 0.6) = 2,322,000,000$ ② 사용승인 시점 기준: $2,322,000,000 \times (1 + 0.05 \times 9/12) = 2,409,075,000$

(2) EGI

① 현시점 기준: $2,322,000,000 \times 0.94 = 2,182,680,000$ 원② 사용승인시점 기준: $2,409,075,000 \times 0.94 = 2,264,530,500$ 원

(3) 운영경비

① 현시점 기준: $(315\text{억} \times 0.0025 + 135\text{억} \times 0.002 + (2,322,000,000 \times 0.94) \times 0.05 + 1.2\text{억} / 12) = 224,884,000$ ② 사용승인시점 기준: $224,884,000 \times (1 + 0.02 \times 9/12) = 228,257,260$ 원

(4) 사용승인 시점의 순수익

 $2,264,530,500\text{원} - 228,257,260\text{원} = 2,036,273,240\text{원}$

3) 개발타당성

사용승인 시점의 시장임대료 기준 순수익(2,036,273,240원)이 투자수익률을 충족하는
순수익(2,205,000,000원)보다 적은바 현재의 개발은 타당하지 않음

물음 2)

1. 처리방침

시장임대료 기준 순수익이 투자수익률을 충족하는 순수익(2,205,000,000원) 이상이 되는 시점
을 개발 가능 사용승인 시점으로 보고, 개발기간을 공제하여 최종 사업착수 시기를 결정함

2. 개발 가능 사용승인 시점 추정

공실률이 유지되면서 시장임대료 연 5% 상승, 운영경비 연 2% 상승하므로 다음과 같은
산식이 성립함

$$2,322,000,000 \times 1.05^n \times 0.94 - 224,884,000 \times 1.02^n \geq 2,205,000,000\text{원}$$

위의 수식을 풀면 $n \geq \text{약 } 2.29$ 이므로 사용승인 시점은 약 2년 4개월 후로 추정할 수 있음

3. 사업착수 시기

개발 기간이 9개월 소요되므로 개발에 착수하는 시점은 사용승인 시점에서 9개월 소급되어
야 하므로 최종 사업착수 시기는 1년 7개월 후로 결정함

문4> 28회 4번(10점)**I. 평가개요**

- 본건은 구분건물의 일반거래 시가참고용 감정평가로서 2017.07.01.을 기준시점으로 시장가치를 기준으로 평가함 거래사례비교법을 적용함

II. 거래사례비교법**1. 사례의 선정**

본건과 동, 층, 향 등이 동일하고 그 밖의 가격형성요인 비교가 가능하면서 거래시점이 가장 최근인 #3을 선정함.

2. 시점수정치

17.03.25. ~ 17.07.01 : 105 / 104.4 = 1.00575

3. 지역요인비교치

동일함 1.000

4. 개별요인비교치**1) 발코니 확장**

거래사례#4와 #5를 비교하여 발코니 확장여부에 따른 가격차이를 구함.

$$\text{격차율} = \frac{\text{사례\#5(확장사례)}}{\text{사례\#4(비확장사례)}} = \frac{345,000,000 \times (102/101)}{338,000,000} \approx 1.03$$

2) 그 외 개별요인

$$\frac{100}{101} \times \frac{108}{108} \times 1.00 \times 1.00 \approx 0.990$$

관 층 향 동

3) 개별요인 비교치 : 1.03 x 0.99 = 1.020

5. 감정평가액(비준가액)

350,000,000 x 1.000 x 1.00575 x 1.000 x 1.020 = 359,052,750

사 시 지 개

문1> 34회 1번(40점)**I. 평가개요**

- 본건은 업무용 복합부동산에 대한 감정평가로서, 2023.7.15.을 기준시점으로 시장가치를 구함.
- 대상물건: 업무용 복합부동산으로서 세부적인 내역은 다음과 같음.
토지: 일반상업지역, 업무용, 업무지대, 광대소각, 세장형평지
대상건물: 철근콘크리트조 지하2/지상5층, 업무용, 사용승인일 1985.7.10.
최유효이용 상정 건물: 철근콘크리트조 지하5/지상18층, 업무용, 사용승인일 2025.7.15. 예정

물음 1) 공시지가기준법과 원가법에 의한 대상부동산의 시산가액**I. 처리방침**

토지는 감칙 제14조에 의거 공시지가기준법, 건물은 감칙 제15조에 의거 원가법을 적용함

II. 토지가액**1. 비교표준지의 선정**

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(상업지역), 이용상황(업무용), 주위환경(업무지대) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 #5 선정
- 배제: #1은 이용상황, 주위환경 상이, #2, 3, 4는 용도지역 상이, #6은 용도지역 상이 및 유사지역 소재, #7은 유사지역 소재, 이용상황, 주위환경 상이

2. 시점수정

- 2023. 1.1 ~ 7.15: 상업지역 지가변동률
- $1.01295 \times (1 + 0.0015 \times 15 / 30) = 1.01371$

3. 지역요인 : 동일 = 1.000

4. 개별요인 : $1.00(\text{가로}) \times 0.97(\text{획지}) \times 1.00(\text{다른 조건}) = 0.97$

5. 그 밖의 요인 보정(비교표준지 기준 방식)**1) 평가사례의 선정**

- 인근지역에 소재하고 용도지역, 이용상황, 물적 특성(도로접면, 형상지세 등)이 가장 유사하고 최근의 사례인 #라 선정
- #가는 이용상황 상이, 물적 특성의 유사성 낮음, 기준시점의 차이 과다, #나는 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, #다는 이용상황 상이, 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, 기준시점의 차이

과다, #마는 물적 특성(면적)의 유사성 낮음, 기준시점의 차이 과다

2) 그 밖의 요인 보정치 산정

$$\frac{90,000,000 \times 1.00075(*1) \times 1.00 \times 1.12(*2)}{90,000,000 \times 1.01371} \div 1.10$$

*1) (시점수정, 상업지역, 2023.7.1.~2023.7.15):

$$(1+0.00150 \times 15/30)$$

*2) 개별요인: 1.10(가로)x1.02(획지)x1.00(나머지)

6. 시산가액

- 단가 : $90,000,000 \times 1.01371 \times 1.00 \times 0.97 \times 1.10 \div @97,300,000$

- 총액 : 단가 x 800 = 77,840,000,000

Ⅲ. 건물가액

1. 재조달원가

구조, 급수(3) 고려하여 @1,500,000으로 결정

2. 적산가액

1) 단가 : $1,500,000 \times 12/50 = @360,000$

2) 총액 : $360,000 \times 2,700 = 972,000,000$

3. 대상부동산의 시산가액

$$1 + 2 = 788 \text{억 원}$$

물음 2)

1. 거래사례의 선정

선정: 용도지역, 이용상황, 주위환경 등에서 비교가능성이 가장 높은 # 2 선정함

- 배제: #1은 이용상황, 주위환경 상이, #3은 건부감가로 인한 비교가능성 낮음, #4는 주위환경 상이

2. 사정보정

정상적인 사례로서 1.00

3. 시점수정

<자료 11>의 5에 따라 지가변동률 적용함. 1.01165

4. 지역요인

인근지역으로 1.00

5. 개별요인

$1.04 \times 1.00 \times 1.00 = 1.04$

6. 비준가액

$71,400,000,000 \times 1.00 \times 1.01165 \times 1.00 \times 1.04 \times (800/840) = 715\text{억 원}$

물음 3)

1. 임대사례의 선정

- 선정: 시장가치 평가로서 시장임대료 기준으로 하되, 인근지역 내 하위시장이 동일하고 물적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 #2 선정함
- 배제: #1은 물적 특성(건물연면적, 사용승인일) 상이, #3은 하위시장의 격차 보정 불가, 본건의 임대료는 계약임대료로서 시장임대료 여부에 대한 자료 미제시

2. 가능총수익

$(270,000 \times 0.03 + 27,000 \times 12 + 12,000 \times 12) \times 2,700 = 1,285,470,000$

3. 유효총수익

$1,285,470,000 \times 0.95 = 1,221,196,500$

4. 순수익

1) 운영경비

$12,000 \times 12 \times 2,700 \times 0.95 \times 0.7 = 258,552,000$

※ 운영경비는 (유효)연간 관리비를 기준으로 산정함

2) 순수익

$1,221,196,500 - 258,552,000 = 962,644,500$

5. 수익가액

1) 환원율 : 0.045

2) 수익가액

$962,644,500 / 0.045 = 213\text{억 원}$

물음 4)**1. 각 방식에 의한 시산가액**

- 공시지가기준법과 원가법: 788억 원
- 거래사례비교법: 715억 원
- 수익환원법: 213억 원

2. 대상부동산의 감정평가액

$$(788\text{억} \times 0.4) + (715\text{억} \times 0.3) + (213\text{억} \times 0.3) = 593\text{억 원}$$

물음 5)**1. 처리방침**

본건의 기준시점은 2023.7.15.이나 최유효이용 상정 부동산은 2025.7.15. 사용승인 예정인 바 2025.7.15.을 기준으로 가치 평가함

(대상부동산의 시장가치를 구하는 중간과정에서 필요한 자료로 판단함)

2. 임대사례의 선정

선정: 시장가치 평가로서 시장임대료 기준으로 하고, 인근지역 내 하위시장이 동일하고 물적 특성에서 비교가능성이 가장 높은 #5 선정함

- 배제: #4는 하위시장의 격차 보정 불가, #6은 물적 특성(건물연면적, 사용승인일)에서 비교가능성 낮음

3. 사용승인 후 1기의 순총수익(2025.7.15.부터 1년간)

1) 임대사례는 정상사례이고, 지역요인, 개별요인 동일한 바 보증금, 연간 임대료, 연간 관리비의 상승률(연 2%)만 보정함

2) 가능총수익

$$(300,000 \times 0.03 + 30,000 \times 12 + 15,000 \times 12) \times 1.02^2 \times 9,600 = 5,483,324,160$$

3) 유효총수익

$$5,483,324,160 \times 0.95 = 5,209,157,952$$

4) 순수익

(1) 운영경비

$$(15,000 \times 12 \times 1.02^2 \times 9,600 \times 0.95) \times 0.6 = 1,024,752,384$$

(2) 순수익

$$5,209,157,952 - 1,024,752,384 = 4,184,405,568$$

4. 현금흐름표

1) 개요

보증금, 연간 임대료, 연간 관리비의 상승률이 동일하고, 공실손실상당액 및 대손충당금 비율과 운영경비비율이 일정하므로 1기의 순수익을 기초로 2기부터의 순수익은 2% 증액 산정함

2) 현금흐름표

(단위 : 천원)

구분	1	2	3	4	5	6
순수익	4,184,406	4,268,094	4,353,456	4,440,525	4,529,336	4,619,922
복귀 가액					100,611,635	
현가계 수(5%)	0.952	0.907	0.863	0.822	0.783	
현가합	순수익의 현가합과 복귀가액의 현가: 975억 원					

$$\text{복귀가액} : 4,619,922 / (0.05 - 0.005) \times 0.98 = 100,611,635 \text{천원}$$

5. 최유효이용 부동산의 감정평가액

2025.7.15. 사용승인 기준으로 최유효이용 부동산의 감정평가액은 975억 원임.

물음 6)**1. 최유효이용 상정한 기준시점의 대상부동산의 가치**

$$(975\text{억} - 220.8\text{억}(*1)) \times \frac{1}{1.05^2} = 684\text{억 원}$$

*1) 건축비는 사용승인 시점에 지급하는 것으로 가정함

$$2,300,000 \times 9,600 = 22,080,000,000\text{원}$$

2. 현황 대상부동산의 가치

593억 원

3. 최유효이용 미달 가치

$$684\text{억} - 593\text{억} = 91\text{억 원}$$

4. 검토

현 상태의 부동산 가치는 최유효이용을 전제한 (나지)상태의 가치에 비해 91억원 정도 낮게 형성되고 있다. 따라서 현 상태의 부동산을 최유효이용을 전제로한 (나지)상태로 전환하기 위한 비용이 91억 원보다 큰 경우에는 한 동안 현 상태(중도적 이용)로 머무르게 된다. 만약 전환비용이 91억보다 작은 경우에는 최유효이용으로 전환될 것이다.

문2> 24회 1번(35점)**I. 평가개요**

본건은 甲법인 소유 토지에 대한 가치산정 목적의 감정평가와 골프장 개발에 따른 양 법인의 합리적 의사 결정을 지원하는 컨설팅으로 2013.1.1.을 기준시점으로 하여 각 물음에 답함.

II. 물음1) 甲 법인 소유토지의 가치산정과 평가방법 서술**1. 토지의 가치 산정****1) 처리방침**

- ① 골프장 용지와 골프장 제외지를 구분하여 평가함.
- ② 골프장 용지는 등록된 면적(1,450,000㎡) 전체를 일단지로 평가함.
- ③ 제외지는 산100-2번지 일부로 자연림 상태인바, 임야를 기준으로 평가함.

2) 골프장 용지**(1) 공시지가기준법**

감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용함.

① 비교표준지 선정

감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(계획관리지역), 이용상황(골프장) 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정

② 시점수정: 비교표준지 공시일과 기준시점이 동일함. 1.00000**③ 지역요인 : 동일함. 1000****④ 개별요인**

<자료3>에 따라 본건이 비교표준지에 비해 접근성 등에서 약 2% 우세함.

⑤ 그 밖의 요인

<자료3>의 3에 따라 그 밖의 요인 보정은 필요치 않음.

⑥ 시산가액

$$50,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.020 \times 1.00 = @51,000$$

(2) 조성원가법

감칙 제12조제2항에 따라 원가법으로 합리성을 검토함.

① 소지가격

본건 토지 지목별로 구분하여 공시지가기준법을 적용하여 평가함.

가. 전 부분

비교표준지 <#2> 기준

$$30,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.030(*1) \times 1.10(*2) = @34,000$$

$$\times 10,700\text{m}^2(*3) = 363,800,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "전"은 표준지 대비 3%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지2,3은 10% 보정이 필요함.

*3) 전 면적 : $1,000 + 2,600 + 1,550 + 1,300 + 1,600 + 1,750 + 900 = 10,700\text{m}^2$

나. 답 부분

비교표준지 <#3> 기준

$$20,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.020(*1) \times 1.10(*2) = @22,000$$

$$\times 6,050\text{m}^2(*3) = 133,100,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "답"은 표준지 대비 2%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지2,3은 10% 보정이 필요함.

*3) 답 면적 : $2,350\text{m}^2 + 3,700\text{m}^2 = 6,050\text{m}^2$

다. 임야 부분

비교표준지 <#4> 기준

$$12,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.010(*1) \times 1.20(*2) = @15,000$$

$$\times 1,433,250\text{m}^2(*3) = 21,498,750,000$$

*1) 개별요인 : <자료3>의2에 따라 본건 "임야"은 표준지 대비 1%우세함.

*2) 그 밖의 요인 : <자료3>의3에 따라 표준지4는 20% 보정이 필요함.

*3) 임야 면적 : $4,500\text{m}^2 + 1,500,000\text{m}^2 - 71,250\text{m}^2(\text{제외지}) = 1,433,250\text{m}^2$

라. 소지가액 : 가. + 나. + 다. = 21,995,650,000

② 개발비용

$$7,500,000,000 + 1,400,000,000 \times 27\text{홀} = 45,300,000,000$$

③ 시산가액

$$① + ② = 67,295,650,000 \quad (\div 1,450,000\text{m}^2 = @46,000)$$

(3) 수익환원법

- 감칙 제12조제2항에 따라 수익환원법으로 합리성을 검토함.
- 계약기간 동안 발생하는 영업이익과 기말복귀액을 할인하는 DCF법을 적용함.

① 영업이익(계약기간 10년)의 현재 합

가. 매기 영업이익 : 20억 × 27홀 / 9홀 = 60억

나. 현재 합(연초 발생, 향후 매년 1%씩 증가, 할인율 7%, K계수)

$$60\text{억} \times \frac{1 - 1.1046 \times 0.5083}{0.07 - 0.01} \times 1.07(\text{기초보정}) = 46,922,905,000$$

② 기말 복귀액 현재

가. 기말 복귀액

9홀 기준 연간 영업이익의 한계점인 22억을 대상으로 환원율 8%를 적용하여 산정함.

$$(22\text{억} \times 27\text{홀} / 9\text{홀}) \div 0.08 = 82,500,000,000$$

나. 현재 (10년, 할인율 7%)

$$\text{가.} \times 0.5083 = 41,934,750,000$$

③ 시산가액

$$\text{①} + \text{②} = 88,857,655,000 \quad (\div 1,450,000\text{m}^2 = @61,000)$$

(4) 골프장 용지의 감정평가액 결정

① 각 방법에 의한 시산가액

공시지가기준법 : @51,000

조성원가법 : @46,000

수익환원법 : @61,000

② 감정평가액 결정

- 감칙 제14조제1항에 따라 토지 감정평가의 주된 방법인 공시지가기준법에 의한 가액으로 결정함. (총액 : 단가 × 1,450,000m² = 73,950,000,000)

- 조성원가법에 의한 가액은 비용의 적산에 의한바 다소 과소평가될 수 있으며, 수익환원법에 의한 가액은 토지 외에 건물 및 시설물에 의한 영업이익을 기준으로 산정한바 과대평가될 수 있다는 점에서 신뢰성이 낮은 것으로 판단됨.

3) 제외지

상기 골프장 용지 중 임야의 소지가치를 적용하여 산정함.

$$15,000\text{원}/\text{m}^2 \times 71,250\text{m}^2 = 1,068,750,000$$

4) 甲법인 소유의 토지가치

$$2) + 3) = 75,018,750,000$$

2. 감정평가방법

1) 규정

<감정평가 실무기준 610.1.7.2> 골프장 용지는 등록된 면적 전체를 일단지로 보고 감정평가 하되, 토지에 화체되지 아니한 건물, 구축물, 기계·기구(골프장 안의 클럽하우스·창고·오수처리 시설 등을 포함한다.)의 가액은 포함하지 아니한다. 이 경우 하나의 골프장이 회원제골프장과 대중골프장으로 구분되어 있을 때에는 각각 일단지로 구분하여 감정평가 한다.

2) 대상물건의 감정평가방법

(1) 상기 규정에 따라 골프장 용지는 등록면적 전체로 일단지로 평가하며, 토지의 감정평가가므로 감칙 제14조제1항에 의거 공시지가기준법을 적용하되, 동조 제2항 및 감칙 제12조2항에 따라 타방법에 의해 합리성을 검토하여야 한다.

(2) 제외지

제외지는 일반 토지와 같이 현황을 기준하여 감칙 제14조에 따라 평가한다.

Ⅲ. 물음2) 양 법인의 합리적 의사결정 지원(NPV법)**1. 처리방침**

양법인의 입장에서 현금유입 현가 합에서 현금유출 현가 합을 공제하여 NPV를 산정한 후 경제적 타당성 여부를 판단함.

2. 甲법인 기준 합리적 의사결정 여부

1) 현금유입 현가 합

(1) 토지임대료 현가 합(연초 수령, 연간 2%씩 상승, 할인율7%, K계수)

$$1,000,000,000 \times \frac{1 - 1.2190 \times 0.5083}{0.07 - 0.02} \times 1.07(\text{기초보정}) = 8,140,181,000$$

(2) 계약만료 시 골프장 가액 현가(기말 복귀액)

① 계약만료 시 골프장 가액

<자료6>의 7에 따라 표준지 공시지가의 10년후 예상상승률 10%를 물음1)에서 산정한 감정평가액에 적용하여 산정함.

$$75,018,750,000 \times 1.10 = 82,520,625,000$$

$$\textcircled{2} \text{ 현가} : \textcircled{1} \times 0.5083 = 41,945,234,000$$

$$(3) \text{ 현금유입 현가 합} : 1) + 2) = 50,085,415,000$$

2) 현금유출 현가 합

$$(1) \text{ 인허가 관련비용} : 7,500,000,000$$

$$(2) \text{ 골프장 소지가액}$$

$$363,800,000 + 133,100,000 + (15,000 \times 1,504,500) = 23,064,400,000$$

$$(3) \text{ 계약 만료시(10년후) 乙법인 지급액(최초 개발비용 30\%)}$$

$$1,400,000,000 \times 27\% \times 0.3 \times 0.5083 = 5,764,122,000$$

$$(4) \text{ 현금유출 현가 합} : 1) + 2) + 3) = 36,328,522,000$$

3) NPV의 산정

$$1) - 2) = 13,756,893,000$$

4) 합리적 의사 결정 여부

NPV가 0보다 큰바 甲 법인 입장에서 합리적인 의사결정을 한 것으로 판단된다.

3. 乙법인 기준 합리적 의사결정 여부

1) 현금유입 현가 합

$$(1) \text{ 영업이익 현가 합} : 46,922,905,000$$

$$(2) \text{ 계약기간 만료 시 개발비용 환급분} : 5,764,122,000$$

$$(3) \text{ 현금유입 현가 합} : 1) + 2) = 52,687,027,000$$

2) 현금 유출 현가 합

$$(1) \text{ 토지임대료 현가 합} : 8,140,181,000$$

$$(2) \text{ 개발비용 } 1,400,000,000 \times 27\text{회} = 37,800,000,000$$

$$(3) \text{ 현금 유출 현재가 합 : } 1) + 2) = 45,940,181,000$$

3) NPV 산정

$$1) - 2) = 6,746,846,000$$

4) 합리적 의사 결정 여부

NPV가 0보다 큰바 乙 법인 입장에서 합리적인 의사 결정을 한 것으로 판단된다.

문3> 21회 4번(15점)**I. 신축예정 다가구주택의 수익가치****1. 예상 순수익**

- 1) 가능총수익(PGI) : $(10,000,000 \times 0.04 + 800,000 \times 12) \times 18 = 180,000,000$
 2) 유효총수익(EGI) : $1) \times (1 - 0.08) = 165,600,000$
 3) 순수익 (NOI) : $2) \times (1 - 0.2) = 132,480,000$

2. 환원율

1) 사례환원율

사례1	사례2	사례3
$220/2,000 = 0.11$	$180/2,000=0.09$	$180/1,800=0.10$

- 2) 환원율결정 : $0.25 \times 0.11 + 0.25 \times 0.09 + 0.5 \times 0.10 = 0.10$

3. 수익가치

$$132,480,000 / 0.10 = 1,324,800,000$$

II. 구형 단독주택의 최대매수(지불) 가능가격**1. 요구수익률 산정**

$$(0.5 \times 0.1) + (0.5 \times 0.2) = 0.15$$

* 요구수익률의 물리적인 결합으로 보아 수익률을 산정함.

2. 총 투자가능금액

$$132,480,000 / \text{총투자금액} \geq 0.15 \text{이므로}$$

총 투자가능금액은 $132,480,000 / 0.15 = 883,200,000$ 이하임.

3. 구형 단독주택의 최대매수(지불) 가능가격

$$883,200,000 - 550,000,000(\text{신축공사비}) = 333,200,000\text{원}$$

문4> 21회 5번(10점)**I. 물음1) 범위(range) 및 평균(mean)의 산정****1. 범위(range)**

통계 자료의 최대값과 최소값의 범위

180,000원 ~ 238,000원

2. 평균(mean)

변수들의 총합을 변수의 개수(n)로 나눈 값.

$(180,000 + 190,000 \times 3 + 195,000 + 200,000 + 210,000 \times 4 + 225,000 + 238,000)$

$\div 12 = 204,000\text{원}$

II. 물음2) 중위값(median) 및 최빈치(mode)의 산정**1. 중위값**

통계집단의 변량을 크기의 순서로 늘어놓았을 때 중앙에 위치하는 값, 총수n이 홀수일 때에는 $(n+1)/2$ 번째의 변량, n이 짝수일 때는 $n/2$ 번째와 $(n+2)/2$ 번째의 변량의 산술평균을 취한다.

$(200,000 + 210,000) / 2 = 205,000\text{원}$

2. 최빈치

도수분포에서 최대의 도수를 가지는 변량의 값이다. 변량의 분포형태가 대칭이면 평균(mean), 중위값(median), 최빈치(mode)는 일치한다. 210,000원

III. 물음3) 적정가격의 결정 및 사유의 설명**1. 적정가격 결정 : 210,000원****2. 결정 사유**

적정가격이란 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 '성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격'으로 정의 되므로 상기의 통계량 중 최빈값(mode)이 적정가격 정의에 가장 부합함.

문1> 18회 1번(35점)**I. 평가개요**

본건은 토지건물에 대한 일반거래목적의 감정평가로 기준시점은 2007.08.26.임. 토지평가액과 건물평가액의 합계로서 전체 부동산의 가치를 평가함.(개별평가)

II. 물음#1**1. 토지 이용상황 및 도로교통**

- ① 이용상황은 근린생활시설인 바, 상업용기준하고
- ② 2m도로는 세로(불)로 보아, 15m도로 기준하여 종로한면으로봄.

2. 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황, 주위환경을 고려하고 특히 도로조건에 유의하여 기호 #3 선정

3. 시점수정치

- 1) 지가변동률(2007.1.1 ~ 2007.8.26, 주거지역)

$$1.00136 \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30) = 1.02304$$

- 2) 생산자물가상승률 : $109.6/108.4 = 1.01107$

- 3) 결정 : 당해지역의 지가변동 추이가 적절히 반영된 지가변동률을 적용함

4. 개별요인 비교치

$$0.93 \times (1.00 \times 465/500 + 0.85 \times 35/500) = 0.920$$

5. 공시지가기준가액

$$1,100,000 \times 1.02304 \times 1.00 \times 0.920 \times 1.00 = @1,035,000$$
$$(\times 500 = 517,500,000)$$

III. 물음#2**1. 사례 선정**

이용상황, 규모 등에서 비교가능성이 높은 사례 #1 선정

2. 사례토지가격 (배분법적용)

1) 사례건물가격

$$(1) \text{주체부분} : 600,000 \times (1 - 0.9 \times 8/40) \times 1,232 = 606,144,000$$

$$(2) \text{부대부분} : (50,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 12/20 \times 1,232 = 92,400,000$$

$$(3) \text{소계} : 698,544,000$$

$$2) \text{사례토지가격} : 1,235,000,000 - 698,544,000 \times 110/100 = 466,602,000$$

거래가격 사정보정

3. 비준가액

$$466,602,000 \times 1.00 \times 1.02250 \times 1.00 \times 1.05 \times 1/505 = @992,000$$

*1

*2

$$(\times 500 = 496,000,000)$$

*1) 시점수정치(07.01.13 ~ 07.08.26, 주거지역)

$$(1 + 0.00136 \times 19/31) \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30)$$

$$= 1.02250$$

*2) 개별요인 : "비교치" 에는 도시계획시설 도로저촉이 반영된 것으로 봄.

IV. 물음#3

1. 사례 준공시점 토지가격 (06.01.01)

$$1) \text{토지매입비} : 900,000,000 \times 1.083 = 1,133,740,800$$

$$2) \text{조성공사비} : 400,000,000 \times 1/2 \times (1.08^2 + 1.08) = 449,280,000$$

$$3) \text{부대비용} : 400,000,000 \times 0.2 = 80,000,000$$

$$4) \text{소계} : 1,663,020,800$$

2. 적산가액

$$1,663,020,800 \times 1.00 \times 1.04512 \times 1.00 \times 0.97 \times 1/1,770 = @952,000$$

*시

$$(\times 500 = 476,000,000)$$

*시(06.01.01~07.08.26) :

$$1.02158 \times 1.00136 \times 1.00519 \times 1.00328 \times 1.00137 \times 1.00420 \times 1.00256 \times (1 + 0.00256 \times 57/30)$$

$$= 1.04512$$

V. 물음#4

1. 사례 토지귀속 순수익

1) 사례 상각후 순수익

(1) 총수익: $10,000,000 + 144,000,000 + 14,000,000 = 168,000,000$

(2) 총비용

① 감가상각비

가. 주체 : $600,000 \times 1,200 \times 0.9 \times 1/40 = 16,200,000$

나. 부대 : $\{(60,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 1,200 + 180,000,000\} \times 1/20$
 $= 17,100,000$

다. 소계 : 33,300,000

② 총비용 (장기차입이자 제외)

$6,000,000 + 8,000,000 + 3,000,000 + 15,000,000 + 2,000,000 + 33,300,000$
 $= 67,300,000$

(3) 사례 상각후 순수익 : $168,000,000 - 67,300,000 = 100,700,000$

2) 사례 건물귀속 순수익

(1) 사례 건물가격

① 주체 : $600,000 \times 1,200 \times (1 - 0.9 \times 6/40) = 622,800,000$

② 부대 : $\{(60,000 + 4,000 + 6,000 + 65,000) \times 1,200 + 180,000,000\} \times 14/20$
 $= 239,400,000$

③ 소계 : 862,200,000

(2) 사례 건물귀속 순수익 : $862,200,000 \times 0.1 = 86,220,000$

3) 사례 토지 귀속 순수익 : $100,700,000 - 86,220,000 = 14,480,000$

2. 대상토지기대 순수익

$14,480,000 \times 1 \times 1.00000 \times 1 \times 0.97 \times 1/550 = @25,537$

3. 수익가액

$25,537 \div 0.08 = @319,000$ ($\times 500 = 159,500,000$)

VI. 물음#5

1. 토지가격 결정

1) 토지평가액

$$@1,035,000 \times 500 = 517,500,000$$

2) 결정이유

이유 : 수익가액은 임대사레 건물의 주차타워 과잉설비 등으로 합리성이 떨어진다고 판단되어 배제하고, 비준가액 및 적산가액으로 공시지가기준가액을 비교한 결과 공시지가기준가액의 합리성이 인정된다고 판단함.

2. 건물가격 결정

1) 개요

본 건의 공사비는 사정개입 및 시점수정 곤란한 바 건물신축단가를 기준으로 산정함.

2) 기존부분 (관찰감가 3년 적용)

(1) 주체

$$600,000 \times 1,200 \times \{1 - 0.9 \times (10 + 3)/40\} = 509,400,000$$

(2) 부대

$$(50,000 + 4,000 + 65,000) \times 1,200 \times (20 - 10 - 3)/20 = 49,980,000$$

(3) 소계 : 559,380,000

3) 증축부분(부대부분 고려하지 않음, 내용연수 조정함)

$$510,000 \times 60 \times [1 - 0.9 \times 4/(27+4)] = 27,046,000$$

4) 건물가격 : (1) + (2) + (3) = 586,426,000

3. 대상 부동산의 감정평가액

$$517,500,000 + 586,426,000 = 1,103,926,000$$

문2> 19회 2번(35점)**I. 평가개요**

- ① 본건은 토지에 대한 시장가치, 기초가액, 투자가치 산정을 위한 감정평가로서, 제시된 기준시점으로 각 물음에 답함.
- ② 본건은 등기전부사항전부증명서상 C시 D읍 E리 30번지 토지가 의뢰되었으나, 토지대장상 30번지가 30번지와 30-1번지로 분할되어 있는바 토지대장을 기준으로 두 필지를 대상물건으로 확정함.

II. 물음1) 기준시점 2008.1.1. 토지의 시장가치**1. 30번지 토지****1) 처리방침**

시장가치는 최유효이용을 전제로 결정되는바 일시적으로 이용 중인 주차장 은 고려치 않고 (감칙 제6조제1항), 주위의 표준적인 이용상황 및 공부상 지목을 고려하여 '전'을 기준으로 감정평가함.

2) 비교표준지 선정

대상물건과 용도지역(관리지역), 이용상황(전) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#1> 선정함.

3) 시점수정 : 1.00000

4) 지역요인 : 1.000

5) 개별요인

본건: 세로가, 장방향, 평지

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세}) = 1.071$$

6) 그 밖의 요인

2008.03.02. 이전 시점에 대한 평가이므로, 공시지가가 적정지가를 잘 반영하고 있어, 그 밖의 요인 보정의 필요성이 없음.(1.00)

7) 30번지 토지의 시장가치

$$62,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.071 \times 1.00 = @66,000$$
$$(\times 300\text{m}^2 = 19,800,000)$$

2. 30-1번지 토지

1) 처리방침

- ① 시장가치는 최유효이용을 전제로 결정되는바 불법형질변경 상태인 <전>은 고려치 않고, 합법적인 상태인 종전 이용상황 <임야>를 기준으로 하되 주위의 이용상황을 고려하여 <토지임야>로 이용상황을 판단함.
- ② 한편, 30-1번지 소재 보존묘지는 영구 설치가 가능한바 거래 및 임대대상이 되지 않을 것으로 판단되어 평가외 함.

2) 비교표준지 선정

대상과 용도지역(관리지역), 이용상황(토지임야) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#6> 선정함.

3) 30-1번지 토지의 시장가치

$$43,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.168(*1) \times 1.00 = @50,000$$

$$(\times 300\text{m}^2 = 15,000,000)$$

*1) 개별요인

본건: 세로가, 장방형(보존묘지 부분 제외), 평지
 $1.09(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.03(\text{지세}) = 1.168$

3. 대상토지의 시장가치

$$2 + 3 = 34,800,000$$

Ⅲ. 물음2) 기준시점 2008.1.1. 토지의 기초가액(사용가치)

1. 30번지 토지의 기초가액

1) 처리방침

기초가액은 이론적으로 임대차 계약내용 및 조건 등에 따른 현재 이용상태를 기준으로 하는 사용가치인바, 30번지 토지는 <주차장>을 기준으로 함.

2) 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(주차장) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#4> 선정함.

3) 30번지 토지의 기초가액

$$68,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.040(*1) \times 1.00 = @71,000$$

$$(\times 300\text{m}^2 = 21,300,000)$$

*1)개별요인 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

2. 30-1번지 토지

1) 처리방침

- ① 30-1번지는 현재의 이용상황인 <전>을 기준으로 평가함.
- ② 임차인 P씨의 종중묘지가 소재하고 P씨가 임대중인바, 묘지의 면적 30㎡도 평가대상으로 봄.
- ③ 따라서 묘지부분을 포함한 형상은 <부정형>으로 보아 평가함.

2) 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(전) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#1> 선정함.

3) 30-1번지의 기초가액

$$62,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 1.030(*1) \times 1.00 = @64,000$$

$$(\times 330\text{m}^2 = 21,120,000)$$

*1) 개별요인 : 1.00(도로접면)×1.00(형상)×1.03(지세)

3. 대상토지의 기초가액

$$2 + 3 = 42,420,000$$

IV. 물음3) 기준시점 2008.1.1. 토지의 투자가치

1. 처리방침

투자가치는 투자자의 요구조건에 부합하는 가치인바, <자료3>에서 제시하는 조건에 따라 투자 타당성을 검토한 후 투자가치를 결정함.

2. 투자 타당성 검토

1) 순영업소득(NOI) 산정

(1) 가능총수익

인근의 숙박업소 조사내역을 검토한 결과 객실이 30개인 경우 PGI는 일률적으로 800천원/월인 바 본건에 그대로 적용함.

$$800,000 \times 30\text{개} \times 12\text{개월} = 288,000,000$$

(2) 유효총수익

① 객실 점유율

가. 회귀식 : $y = a + bx$ (x : 규모(객실수), y : 객실점유율)

나. 회귀식 결정

$$y = 66.86 + 0.46x \text{ (R}^2 = 88\%)$$

다. 객실 점유율

$$66.86 + 0.46 \times 30 = 80.66 \%$$

② 기타소득

$$10,000 \times 30 \text{개} \times 12 \text{월} = 3,600,000$$

③ 유효총수익

$$288,000,000 \times 0.8066 + 3,600,000 = 235,901,000$$

(3) 순영업소득

① 운영경비

$$1,200,000 + 0.4 \times 288,000,000 = 116,400,000$$

② 순영업소득

$$235,901,000 - 116,400,000 = 119,501,000$$

2) 부동산평가액(V)

(1) 토지

기준시점(2008.1.1.) 현재 토지의 이용상태를 기준으로 하는바 물음1)의 시장가치를 적용함. 34,800,000

(2) 건물(원가법)

① 제외항목

직접투자비 중 집기비품과 개업비는 건물의 재조달원가와 직접적인 관련이 없으므로 제외함.

② 건물가치

$$730,000,000 \times [1 - (0.04 + 0.06)] = 657,000,000$$

(3) 부동산 평가액

$$(1) + (2) = 691,800,000$$

3) 투자 타당성 검토

(1) 소득수익률 (NOI / V)

$$119,501,000 / 691,800,000 = 0.1727 \text{ (17.27\%)}$$

(2) 투자 타당성

(1) > 15% 이므로 투자 조건을 만족하여 타당성이 있음.

3. 토지의 투자가치 산정

1) 처리방침

상기에서 산정한 전체 순수익에서 대상토지의 기대순수익을 산출한 후 토지환원율로 환원하여 수익가액을 구하는 토지잔여법을 적용함.

2) 대상토지의 기대순수익

(1) 건물기대순수익

① 건물환원율(가중평균)

$$(0.1 \times 0.1) + (0.4 \times 0.11) + (0.5 \times 0.12) = 0.114$$

② 건물기대순수익

$$657,000,000 \times 0.114 = 74,898,000$$

(2) 토지기대순수익

$$119,501,000 - 74,898,000 = 44,603,000$$

3) 토지환원율(가중평균)

$$(0.1 \times 0.08) + (0.4 \times 0.1) + (0.5 \times 0.12) = 0.108$$

4) 토지의 투자가치

$$(2) / (3) = 412,991,000$$

V. 물음4) 기준시점 2008.9.21. 토지의 시장가치**1. 처리방침****1) 대상물건 확정**

① 지목변경 이전으로 지목은 전, 임야이나 현황 <대>로 판단하고, 상업용 건물(건축공정률 80%)이 소재하는바 이용상황은 <상업용>으로 판단함.

② 면적은 분묘소재 부분(30㎡)과 기부채납 부분(40㎡)을 제외한 560㎡임.

2) 감정평가 원칙 적용

30번지와 30-1번지 상 허가를 득하고 건축공사가 진행 중인바 용도상 불가분의 관계로 일단 지로 판단되는바 감칙 제7조제2항에 따라 일괄감정평가함.

2. 비교표준지 선정

대상토지와 이용상황(상업용) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 <#5> 선정함.

3. 시점수정(2008.1.1. ~ 9.21. 지가변동률) : 1.01000**4. 지역요인 : 1.000****5. 개별요인**

본건: 세로가, 장방형, 평지

$$0.93(\text{도로접면}) \times 1.04(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 0.967$$

6. 그 밖의 요인

<자료1-2>에 따라 2008.3.2. 이후 국지적인 가격변동이 있어 그 밖의 요인 보정의 필요성이 제기된바 분석결과의 수치인 1.30을 적용함.

7. 2008.9.21. 토지의 시장가치

$$190,000 \times 1.01000(*1) \times 1.000 \times 0.967 \times 1.30 = @241,000$$

$$(\times 560\text{m}^2 = 134,960,000)$$

VI. 물음5) 2008.1.1.을 기준시점으로 한 시장가치, 기초가액, 투자가치

1. 가치의 다원적 개념

가치는 사용되는 상황이나 용도, 바라보는 관점 등에 따라 가치의 개념이 다양하다는 다원적 개념으로 파악할 수 있다. 가치의 다원적 개념에 따라 감정평가를 할 때는 다양한 가치의 개념과 의미, 성격 및 특징 등에 대해 정확하게 이해해야 한다.

일반적으로 시장가치가 다양한 가치의 기준점 역할을 하게 되는바 시장가치를 기준으로 다른 가치를 비교하게 된다.

2. 시장가치와 기초가액의 비교

시장가치는 통상적인 시장에서 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 거래가 성립될 경우에 인정되는 교환가치를 의미한다. 반면, 기초가액은 대상물건의 임대료 산정을 위해 적산법을 적용할 때 추계되는 대상물건의 가치로 임대차 계약내용 및 조건 등이 반영된 사용가치이다.

본건의 경우 시장가치보다 기초가액이 크므로 가능하다면 지속적으로 임대료 활용하는 것이 합리적이라 판단된다.

3. 시장가치와 투자가치의 비교

시장가치는 통상적인 시장에서 일반적이고 평균적인 다수의 시장참가자 사이에서 형성될 수 있는 객관적 가치를 의미한다. 반면, 투자가치는 요구수익률, 투자자가 원하는 용도 및 보유 기간 등 투자자의 개인적인 투자조건을 만족할 경우 성립할 수 있는 주관적 가치이다.

본건의 경우 시장가치보다 투자가치가 크므로 투자의 타당성이 인정되므로 투자를 하는 것이 합리적이라 판단된다.

문3> 18회 3번(20점)**I. 평가개요**

본건은 토지 및 지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 가격시점이 제시되지 않아 현장조사완료일인 2007.1.20.을 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」등 관련 법령에 따라 적정가격으로 평가함.

II. 토지의 보상감정평가

토지보상법 제70조에 및 동법 시행규칙 제22조에 따라 평가함.

1. 적용 공시지가 선택

사업인정 후 취득의 경우인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정의제일인 택지개발지구 지구지정일(2004.06.22.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 2004.1.1. 공시지가를 선택함.

2. 비교표준지 선정

택지개발사업지구 내 표준지 중에서 대상과 용도지역(자연녹지), 이용상황(단독), 공법상제한(군사시설 보호구역) 등이 동일·유사한 표준지 <#2> 선정함.

3. 시점수정(2004.1.1. ~ 2007.01.20. 지가변동률, 녹지지역)

생산자 물가지수는 미제시 인바, 고려치 않음.

$$1.00000 \times 1.02365 \times 1.03016 \times (1 + 0.02333 \times 20/90) = 1.05999$$

4. 지역요인

<자료6>에 따라 1.00

5. 개별요인 (본건 : 세로한면, 사다리, 완경사)

$$1.07/1.10(\text{접면도로}) \times 1.05/1.00(\text{형상}) \times 1.00/1.00(\text{고저}) = 1.02$$

6. 그 밖의 요인

다른 공익사업으로 인한 개발이익 반영함(1.10)

7. 토지 보상감정평가액

$$160,000 \times 1.05999 \times 1.00 \times 1.02 \times 1.10 = @190,000 \quad (\times 500\text{m}^2 = 95,000,000)$$

Ⅲ. 지장물 보상감정평가

토지보상법 제75조 및 동법 시행규칙 제33조에 따라 물건의 가격을 한도로
이전비로 평가하고 공부와 현황의 차이가 있는바 현황평가원칙에 따라 평가함.

1. 기호 1 (시멘벽돌조 슬래브 주택, 45m²)

1) 이전비

$$520,000 \times (0.207 + 0.143 + 0.135 + 0.208 - 0.053 + 0.168) = @420,000$$

$$(\times 45\text{m}^2 = 18,900,000)$$

2) 물건의 가격

$$520,000 \times 19/35 = @282,000 \quad (\times 45\text{m}^2 = 12,690,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함. 주택으로서
토지보상법 시행규칙 제58조제1항에 의거 6백만원 이상임. <12,690,000>

2. 기호 2 (블록조 기와 주택, 18m²)

1) 이전비

$$480,000 \times (0.120 + 0.153 + 0.141 + 0.111 - 0.065 + 0.165) = @300,000$$

$$(\times 18\text{m}^2 = 5,400,000)$$

2) 물건의 가격

$$480,000 \times 32/45 = @341,000 \quad (\times 18\text{m}^2 = 6,138,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격내이므로 이전비로 보상함. 다만 주택으로서
토지보상법 시행규칙 제58조제1항에 의거 6백만원으로 결정함. <6,000,000>

3. 기호 3 (블록조 슬레이트 축사, 155m²)

1) 보상대상 여부

토지보상법 제25조에 의거 사업인정고시(행위제한일) 이전에 신축된 무허가건축물인바, 보상
대상임.

2) 이전비

$$150,000 \times (0.115 + 0.145 + 0.140 + 0.110 - 0.014 + 0.169) = @100,000$$

$$(\times 155\text{m}^2 = 15,500,000)$$

3) 물건의 가격

$$150,000 \times 10/20 = @75,000 \quad (\times 155\text{m}^2 = 11,625,000)$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함. <11,625,000>

4. 지장물 보상감정평가액

$$1. + 2. + 3. = 30,315,000$$

IV. 생활보상**1. 재편입가산금**

1) 보상여부

토지보상법 시행규칙 제58조제2항에 따라 K씨는 근린공원 조성사업에 편입되어 주거용 건축물에 대한 보상을 받고 인접지로 이주한 후 20년 이내에 택지개발사업에 편입된바, 재편입가산금 보상대상임.

2) 재편입가산금

주거용 건축물 및 그 대지의 평가액의 30퍼센트(1천만원 한도)

$$[95,000,000(\text{토지}) + (12,690,000 + 5,400,000)(\text{주거용건축물})] \times 0.3 = 33,927,000$$

1천만원 한도가 넘는 바, 1천만원으로 결정함.

2. 이주정착금

1) 보상여부

토지보상법 제78조에 따라 주거용 건축물을 제공함에 따라 생활의 근거를 상실하였음에도 불구하고 이주대책을 수립·실시하지 않았는바, 동법 시행령 제41조 및 동법 시행규칙 제53조에 따라 이주정착금 지급대상임.

2) 이주정착금

주거용 건축물에 대한 평가액의 30%에 해당하는 금액(최저 1천 2백만원, 최고 2천 4백만원 한도)

$$(12,690,000 + 5,400,000) \times 0.3 = 5,427,000$$

최저한도액에 못미치는바, 최저한도액인 1천 2백만원으로 함.

3. 주거이전비

1) 보상여부

토지보상법 시행규칙 제54조에 따라 공익사업시행지구에 편입되는 주거용 건축물의 소유자에 대하여는 가구원수에 따라 2월분의 주거이전비를 보상하여야 한다. 따라서 본건은 보상대상임.

2) 주거이전비

도시근로자 가구원수별 월평균명목가계지출비를 기준으로 산정함.

다만, 본건은 문제에 해당 관련 자료가 제시되지 않은바 고려치 않음.

4. 이사비

토지보상법 시행규칙 제55조제2항에 따라 주거용 건축물의 거주자가 공익사업에 편입되어 사업지구 밖으로 이사를 하는 경우 이사비를 보상함.

다만, 본건은 문제에 해당 관련 자료가 제시되지 않은바 고려치 않음.

5. 생활보상액

$$10,000,000 + 12,000,000 = 22,000,000$$

V. 총보상금액

$$95,000,000 + 30,315,000 + 22,000,000 = 147,315,000$$

문4> 32회 4번(10점)**1. 평가개요**

본건은 지장물(보수비 포함)에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서, 2021.8.7.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함.

2. 편입부분의 보상액

1) 처리방침

원가법을 적용함

2) 재조달원가

$$1,060,000 + (20,000 + 50,000 \times 0.8 + 60,000(*1)) = 1,180,000$$

3) 보상액

(1) 적용단가

$$1,180,000 \times 30/45 = 787,000$$

(2) 총액

$$787,000 \times 6 = 4,722,000\text{원}$$

3. 보수비

1) 처리방침

① 보수비는 시장조사 내역을 기준으로 하되, 시설개선비는 제외함

② 보수비와 잔여건축물의 가격감소분을 합한 금액과 잔여 건축물의 가액을 비교하여 최종 보상액 결정함

2) 보수비

$$(800,000 \times 23.79 + 1,300,000 + 1,000,000) \times 1.2 = 25,598,000\text{원}$$

3) 잔여건축물의 가격감소분 : 0

4) 잔여건축물의 가액

$$787,000 \times (200-6) = 152,678,000\text{원}$$

5) 보수비 결정

(보수비 + 잔여건축물의 가격감소분) < 잔여건축물의 가액이므로

보수비 25,598,000원으로 최종 결정함

문1> 35회 1번(40점)**I. 평가개요**

- 평가목적 : 수용재결 보상 (○○산업단지 재생사업)
- 기준가치 : 적정가격 (法 §70①)
- 가격시점 : 2024.07.01 (法 §67①, 수용재결일)
- 대상물건 : 토지·지장물
- 사업인정 : 2015.12.30.

II. 적용공시지가 선택 (물음#1)**1. 法 §70⑤ 검토 (令 §38의2①, 공고·고시일 : 2013.12.30)****1) 令 §38의2① 1호**

사업의 유형·규모 : 20만㎡ 이상 (50만㎡)의 면형사업

2) 令 §38의2① 2호

(1) 사업구역 내 표준지공시지가(기호1~5)의 평균변동률

① 산정기간 : 2013.01.01 ~ 2015.01.01

② 평균변동률 : 19.41%

$$\left(\frac{850,000}{700,000}-1\right)+\left(\frac{1,030,000}{900,000}-1\right)+\left(\frac{840,000}{690,000}-1\right)+\left(\frac{750,000}{610,000}-1\right)+\left(\frac{990,000}{850,000}-1\right)=0.1941(19.41\%)$$

(2) B구 표준지공시지가 평균변동률(15년/13년) : 7.18%

(3) 절대적 차이 : 19.41% - 7.18% = 12.23% (> 3%p)

3) 令 §38의2① 3호

상대적 차이 : 19.41% ÷ 7.18% - 1 = 170.33% (> 30%)

2. 적용공시지가 선택

令 §38의2① 요건을 모두 충족하는 바, 法 §70⑤ 적용하여, 공익사업의 공고·고시일 이전 시점인 < 2013.01.01 > 선택

Ⅲ. 지가변동률 결정 (물음#2)

1. 순 §37② 검토 (순 §37③)

1) 순 §37③ 1호

사업의 유형·규모 : 20만㎡ 이상 (50만㎡)의 면형사업

2) 순 §37③ 2호 (B구 공업지역, 2013.12.30 ~ 2024.07.01.) : 36.158% (>5%)

3) 순 §37③ 3호

$(19.45\% * 1 \div 10.85\% * 2) - 1 = 79.263\%$ (> 30%)

*1 : B구 공업지역, 2015.12.30 ~ 2024.07.01 = 19.45%

*2 : A광역시 공업지역, " = 10.85%

2. 처리방침 < 구분적용 >

순 §37③ 요건을 모두 충족하는 바, 순 §37② 의거 < 공고고시일 ~ 가격시점 >의 경우 해당 공익사업과 관계없는 인근 시군구의 지가변동률을 적용함. 다만, < 적용공시지가의 공시기준일 ~ 공고고시일 이전 >은 해당 공익사업으로 지가가 변동되었다고 보기 어려운 바, 원칙대로 B구 공업지역 지가변동률을 적용함.

3. 지가변동률 결정

1) 2013.01.01 ~ 2013.12.29 (B구 공업지역) = 1.03795

2) 2013.12.30 ~ 2024.07.01 (인근 시군구 공업지역)

(1) C구 공업지역 = 1.29092

(2) D구 " = 1.15355

(3) E구 " = 1.17266

(4) 평균 = 1.20571 (B구 지변률(1.36158) 미만)

3) 지가변동률 결정

$1.03795 \times 1.20571 = 1.25147$

IV. 토지보상평가액 (물음#3)

1. 비교표준지 선정 (則\$22③)

일반공업지역, 공업용, 기존공장지대, 지리적으로 가장 근접한<#1> 표준지 선정
(배제 - #2 : 이용상황, #3 : 인접성, #4 · #5 : 도로교통 등)

2. 지역요인비교 (인근지역) = 1.000

3. 개별요인비교

0.98(형상) × 0.95(도로접면) = 0.931

4. 그 밖의 요인 보정

1) 거래사례 등 선정

① 다른 공익사업의 ② 협의보상 완료 사례이며, ③ 용도지역, 이용상황, 주변환경 등이 유사하고 ④ 유사지역 내 소재하나 지역요인 보정이 가능하며 ⑤ 선택된 적용공시지가 이후 사례이나 해당 공익사업에 따른 가격변동이 반영되어 있지 않은 협의 보상 선례 < #라 > 선정
(배제 - #가, 나 : 사정개입, #다 : 당해사업, #마 : 평가목적)

2) 격차율 산정 및 결정

$$\frac{①1,400,000 \times 1.02495(시) \times 1.260(*1) \times 1.050(*2)}{②700,000 \times 1.25147(시)} = 2.16$$

*1(지역) : 1.05 (계통 및 연속성) × 1.20 (접근성)

*2(개별) : 1.05 (도로접면)

5. 토지보상평가액

$$700,000 \times 1.25147 \times 1.000 \times 0.931 \times 2.16 = @1,762,000$$

(×990㎡ = 1,744,380,000원)

V. 건물보상평가액 (물음#4)

1. 처리방침

법 제75① 의거 이전비 보상 원칙이나, 구조 · 이용상황 · 면적 · 내용연수 등 고려 이전이 불가능하다고 판단되어 법 제75① 단서에 의거 건축물의 가격(원가법)으로 보상함.

2. 건물보상평가액

1) 재조달원가(간접법)

(1) 사례 수정도급금액

① 계약금

$$6.3\text{억} \times 10\% = 63,000,000$$

② 중도금

$$6.3\text{억} \times 20\% \times PV(6\text{월}, \text{연}6\%) = 122,285,270$$

③ 잔금 현가 (대출조건 고려)

① 원리금

$$4,677,687 \times 1 \times PVA(48\text{월}, \text{연}6\%) \times PV(12\text{월}, \text{연}6\%) = 187,606,188$$

$$*1(DS) : 6.3\text{억} \times 70\% \times MC(120\text{월}, \text{연}5\%)$$

② 미상환 저당잔금

$$290,480,576 \times 1 \times PV(60\text{월}, \text{연}6\%) = 215,354,165$$

$$*1(\text{잔금}) : DS \times PVA(72\text{월}, \text{연}5\%)$$

③ 잔금현가합

$$'a' + 'b' = 402,960,353$$

④ 사례 수정도급금액

$$'1' + '2' + '3' = 588,245,623 (\div 700\text{m}^2 = @840,000)$$

(2) 재조달원가

$$840,000 \times 1.00(\text{사}) \times 1.00000(\text{시}) \times 1.000(\text{개}) = @840,000$$

$$(\times 660\text{m}^2 = 554,400,000)$$

2) 감가수정(분해법)

(1) 물리적 감가

$$554,400,000 \times (12/40) = 166,320,000$$

(2) 기능적감가 (결핍·치유불능)

$$(@50 \times 12\text{월} \times 660\text{m}^2) \times 12(\text{GRM}) = 4,752,000$$

(3) 경제적감가

$$(@100 \times 12\text{월} \times 660\text{m}^2) \times 20\% \div 6\% = 2,640,000$$

* 임대료손실액은 순임대료로 봄.

(4) 감가수정

$$(1) + (2) + (3) = 173,712,000$$

3) 건물보상평가액

$$554,400,000 - 173,712,000 = 380,688,000$$

문2> 12회 2번(25점)**I. 평가개요**

본건은 토지 및 지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 「토지보상법」 등 관계법령에 따라 각 물음에 답함.

II. 물음1) 기준시점

1. 기준시점 : 2001.7.1.

2. 이 유 : 토지보상법 제67조제1항에 따라 "재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준"으로 함.

III. 물음2) 비교표준지

1. 선정 : #121

2. 이유

① 당해 공익사업 시행을 직접 목적으로 하여 용도지역이 자연녹지에서 일반주거지역으로 변경된바, 토지보상법 시행규칙 제23조제2항에 따라 변경 전의 용도지역인 '자연녹지' 기준

② 89.1.24.이후 무허가 건축물 부지 및 불법형질변경토지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 무허가 건축물 건축 당시의 '전'기준

③ 해당 공익사업지구 안 소재

IV. 물음3) 적용공시지가 선택**1. 선택**

1999년 1월 1일 공시지가 (@120,000)

2. 이유

사업인정의제일이 택지개발지구 지정·고시일(1999.5.25.)인바, 사업인정 후 취득의 경우로 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정고시일 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 당시 공시된 공시지가 중 그 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가를 선정함.

V. 물음4) 시점수정률**1. 지가변동률(1999.1.1. ~ 2001.7.1. 녹지지역 S시P구)**

$$1.1020 \times 1.0483 \times 1.0073 \times 1.0137 \times (1 + 0.0137 \times 1/91) = 1.17978$$

2. 생산자물가상승률

$$\frac{2001.6}{1998.12} : \frac{123.1}{118.5} = 1.03882$$

3. 결정

해당 지역의 지가 변동을 잘 반영하는 지가변동률 기준함. <1.17978>

VI. 물음5) 지역요인 및 개별요인 격차율**1. 지역요인**

<자료2>에 따라 비교표준지가 평가대상토지의 인근지역에 소재함. 1.000

2. 개별요인

$$\frac{102}{100}(\text{가로}) \times \frac{98}{100}(\text{접근}) \times \frac{105}{100}(\text{획지}) = 1.050$$

VII. 물음6) 그 밖의 요인**1. 그 밖의 요인 보정치**

$$100/90 = 1.11$$

2. 이유

<자료3>의 3.기타사항에 따라 당해 공익사업으로 인한 행위제한 등으로 공법상 제한 10%가 <1999.1.1.자 비교표준지>에 반영되어 있는바 토지보상법 시행규칙 제23조제1항 단서에 의거 이를 그 밖의 요인으로 보정함.

VIII. 물음7) 대상토지 보상평가액

$$120,000 \times 1.17978 \times 1.000 \times 1.050 \times 1.11 = @165,000$$

$$(\times 1,200\text{m}^2 = 198,000,000)$$

IX 물음8) 무허가건축물 보상평가액

1. 보상대상이 된 이유

토지보상법 제75조제1항에서 건축물이 무허가건축물에 해당하는지 여부에 따라 보상에 차등을 두고 있지 않으므로 건축물이 보상시기까지 존재하고 있다면 원칙적으로 보상대상으로 보아야 한다.

다만, 무허가건축물은 사업인정고시일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하며, 그 이후는 토지보상법 제25조에 근거하여 보상대상이 아니다. 또한 대부분의 공익사업은 개별법에 근거하여 이루어지고 있으며, 이 경우 개별법에서는 별도의 행위제한 규정을 따로 두고 있다. 이때에는 행위제한일 이전에 건축한 것만 보상대상에 해당하게 된다.

본건의 경우 사업인정 고시일인 1999.5.25. 이전에 건축된바 보상대상임.

2. 보상액

1) 이전비

$$6,000,000 + 2,000,000 + 1,500,000 + (33,000,000 - 10,000,000(*1)) + 4,000,000 + 5,000,000 = 41,500,000$$

*1) 추가설치비용은 시설개선비용으로 보아 제외함.

2) 물건의 가격(정액법, 만년감가, 잔가율 0%)

$$400,000 \times 16/20 = @320,000 \quad (\times 150\text{m}^2 = 48,000,000)$$

3) 결정

이전비가 물건의 가격 내이므로 이전비로 결정함. 41,500,000

X. 물음9) 관상수 보상평가액

1. 처리방침

토지보상법 시행규칙 제37조에 따라 수종·규격·수령·수량·식수면적·관리상태·수익성·이식가능성 및 이식의 난이도 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가함. 따라서 본건은 이식이 가능한 관상수로 제시된 고손율(10%)을 고려함.

2. 향나무

1) 이전비

$$9,000 + 2,000 + 1,000 + 25,000 + 2,000 + 8,000 + 50,000 \times 0.1(\text{고손액}) = 52,000\text{원/주}$$

2) 물건의 가격 : 50,000원/주

3) 결정

이전비가 수목가격을 넘는바 수목가격으로 결정함. $50,000 \times 50\text{주} = 2,500,000$

3. 단풍나무

1) 이전비

$6,000 + 1,000 + 500 + 15,000 + 1,500 + 6,000 + 45,000 \times 0.1(\text{고손액}) = 34,500\text{원/주}$

2) 물건의 가격 : 45,000원/주

3) 결정

이전비가 수목가격을 이내인바 이전비로 결정함. $34,500 \times 30\text{주} = 1,035,000$

XI. 물음10) 소유자 영업보상

1. 영업보상요건(토지보상법 시행규칙 제45조)

① 사업인정고시일등 전부터 적법한 장소(무허가건축물등, 불법형질변경토지, 그 밖에 다른 법령에서 물건을 쌓아놓는 행위가 금지되는 장소가 아닌 곳을 말함.)에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업. 다만, 무허가건축물등에서 임차인이 영업하는 경우에는 그 임차인이 사업인정고시일등 1년 이전부터 「부가가치세법」 제8조에 따른 사업자등록을 하고 행하고 있는 영업임을 요한다.

② 영업을 행함에 있어서 관계법령에 의한 허가등을 필요로 하는 경우에는 사업인정고시일등 전에 허가등을 받아 그 내용대로 행하고 있어야 한다.

2. 본건의 경우

무허가 건축물 내 소유자 영업인바 토지보상법 시행규칙 제45조에 따라 보상 대상이 아님. 다만, 동법 시행규칙 제55조제1항에 따라 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액을 보상함.(또한 사업인정고시일등 이후부터 행하고 있는 영업이므로 영업보상대상이 아니므로 이전비만 지급함)

3. 보상액

$3,600,000 + 700,000 = 4,300,000$

문3> 21회 2번(20점)**I. 평가개요**

본건은 잔여지에 대한 보상목적의 평가로, 본건의 적용가능한 보상방법별로 보상액을 구함.

II. 물음1-1)**1. 잔여지의 손실과 공사비 보상(토지보상법 제73조)****1) 내용적 요건**

동일한 토지 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 취득되거나 수용됨으로 인하여 잔여지의 가격이 감소하거나 그 밖의 손실이 있을 때 또는 잔여지에 통로·도랑·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 손실이나 공사의 비용을 보상하여야 한다. 다만, 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있다.

2) 시기적 요건

손실 또는 비용의 보상은 해당 사업의 공사완료일부터 1년 이내에 청구할 수 있다.

2. 잔여지 등의 매수 및 수용 청구(토지보상법 제74조)**1) 내용적 요건**

동일한 소유자에게 속하는 일단의 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 해당 토지소유자는 사업시행자에게 잔여지를 매수하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사업인정 이후에는 관할 토지수용위원회에 수용을 청구할 수 있다. 이 경우 수용의 청구는 매수에 관한 협의가 성립되지 아니한 경우에만 할 수 있다.

2) 잔여지의 구체적인 판단기준(시행령 제39조제1항)

- ① 대지로서 면적이 너무 작거나 부정형(不定形) 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없거나 건축물의 건축이 현저히 곤란한 경우
- ② 농지로서 농기계의 진입과 회전이 곤란할 정도로 폭이 좁고 길게 남거나 부정형 등의 사유로 영농이 현저히 곤란한 경우
- ③ 공익사업의 시행으로 교통이 두절되어 사용이나 경작이 불가능하게 된 경우
- ④ 제1호부터 제3호까지에서 규정한 사항과 유사한 정도로 잔여지를 종래의 목적대로 사용하는 것이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

3) 시기적 요건

사업의 공사완료일까지 청구할 수 있다.

Ⅲ. 물음1-2)

1. 잔여지의 손실과 공사비 보상

1) 보상액 산정방법

(1) 잔여지의 가격 감소분(시행규칙 제32조제1항)

공익사업시행지구의 편입되기 전의 잔여지의 가격(당해 토지가 공익사업시행지구에 편입됨으로 인하여 잔여지의 가격이 변동된 경우에는 변동되기 전의 가격) - 공익사업시행지구에 편입된 후의 잔여지의 가격

(2) 공사비 보상(시행규칙 제32조제2항)

잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설이나 그 밖의 공사가 필요할 때에는 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용

2) 보상액

$$1,500,000 \times 100\text{m}^2 - 700,000 \times 100\text{m}^2 = 80,000,000$$

2. 잔여지의 매수 및 수용 보상

1) 보상액 산정방법(시행규칙 제32조제3항)

일단의 토지 전체가격 - 공익사업시행지구에 편입되는 토지의 가격

2) 보상액

$$1,500,000 \times 150\text{m}^2 - 1,500,000 \times 50\text{m}^2 = 150,000,000$$

Ⅱ. 물음2) 영업손실보상액 산정을 위한 제반자료 및 조사사항

1. 수집자료 (영업손실보상평가지침 제7조)

- ① 법인 등기부등본 및 정관
- ② 최근 3년간의 재무제표 (재무상태표·손익계산서·잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서·현금흐름표 등) 및 부속명세서 (제조원가명세서·잉여금명세서 등)
- ③ 회계감사보고서
- ④ 법인세과세표준 및 세액신고서(조정계산서) 또는 종합소득과세표준확정신고서
- ⑤ 고정자산대장 및 재고자산대장
- ⑥ 취업규칙·급여대장·근로소득세원천징수영수증 등
- ⑦ 부가가치세과세표준증명원
- ⑧ 기타 필요한 자료

2. 조사사항(영업손실보상평가지침 제6조)

- ① 영업장소의 소재지·업종·규모
- ② 수입 및 지출 등에 관한 사항
- ③ 과세표준액 및 납세실적
- ④ 영업용 고정자산 및 재고자산의 내용
- ⑤ 종업원 현황 및 인건비 등 지출내용
- ⑥ 기타 필요한 사항

문4> 15회 4번(15점)**I. 평가개요**

본건은 토지·지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 2004.8.29.를 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」 등 관련 법령에 의거 적정가격으로 평가함.

II. 토지 보상감정평가액**1. 처리방침**

89.1.24. 이전에 건축되어 적법의제 되는 무허가건축물부지로 토지보상법 제70조 및 동법 시행규칙 제22조에 따라 표준지의 공시지가를 기준으로 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하며 면적사정을 통해 '대'부분과 '전'부분을 구분하여 평가함.

2. 적용공시지가 선택

- 1) 선택 : <2004년 1월 1일> 기준 표준지 공시지가
- 2) 이유 : 도시계획 실시계획 고시일(2004.2.5.)이 사업인정고시의제일인바 토지보상법 제70조 제4항에 따라 사업인정고시일 이전 공시된 공시지가로 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2004년 1월 1일 공시지가 선택함.

3. 비교표준지 선정

- 1) 선정 : '대' 부분 <#D>, '전'부분 <#B> 선정.
- 2) 이유 : 1989.1.24. 이전에 신축된 무허가건축물 부지로 적법의제 되는바 현실적 이용상황(상업용 및 전 기타)을 기준하여, 용도지역(자연녹지), 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 비교표준지 선정함. 다만, 면적사정에 대한 자료가 제시되지 않은바, 해당 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적을 바닥면적으로 판단하여 80㎡는 현황 '대'기준하고 이외 270㎡는 해당 건축물 건축 당시의 이용상황이 '전'기준함.

4. 시점수정(2004.1.1. ~ 2004.8.29. 지가변동률, 자연녹지)

생산자 물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않고 지가변동률 기준함.

$$1.0198 \times 1.0230 \times (1 + 0.0230 \times 60/91) = 1.05908$$

5. 지역요인

인근지역임 1.000

6. 개별요인

1) '대' 부분

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.05(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.050$$

2) '전'부분

$$1.00(\text{도로접면}) \times 1.25(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) = 1.250$$

7. 그 밖의 요인

1) '대' 부분

(1) 사례의 적정성

기준시점(2003.5.7.)이 해당 공익사업 계획의 고시일(2003.5.20.)이전으로 당해 사업과 관련이 없고 대상 토지와 용도지역, 이용상황이 동일하여 보상선례로서 적정함.

(2) 그 밖의 요인 보정치(비교표준지기준 산정방식)

$$= \frac{1,250,000 \times 1.07931(*1) \times 1.000(*2) \times 1.180(*3)}{1,100,000 \times 1.05908} = 1.36$$

*1) 시점수정(2003.5.7. ~ 2004.8.29. 지가변동률, 녹지지역)

$$(1+0.0104 \times 55/91) \times 1.0071 \times 1.0056 \times 1.05908$$

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : $1.00(\text{도로접면}) \times 1.18(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세})$

2) '전'부분

제시된 자료가 없으므로 '전'부분은 그 밖의 요인 보정이 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

8. 토지의 보상감정평가액

1) '대'부분

$$1,100,000 \times 1.05908 \times 1.000 \times 1.050 \times 1.36 = @1,660,000$$

2) '전'부분

$$350,000 \times 1.05908 \times 1.000 \times 1.250 \times 1.00 = @463,000$$

3) 보상감정평가액

$$1,660,000 \times 80\text{m}^2 + 463,000 \times 270\text{m}^2 = 257,810,000$$

Ⅲ. 건축물의 보상감정평가액

1. 처리방침

사업인정고시일 이전에 건축된 건축물로 보상대상이 되는바, 토지보상법 제75조제1항에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비 보상함.

2. 이전비

$$45,000,000 \times 0.45 = 20,250,000$$

3. 물건의 가격

1) 본건 건축비 적부 판단

<자료8>에 따라 대상건물 건축비는 다소 저가로 판명된바, 적정하지 않음.

2) 재조달원가

대상건물과 동일한 구조인 사례A의 건축비를 기준하여 간접법 적용함.

$$39,000,000 \times 1.00(*1) \times 1.00000(*2) \times 1.020 \times (1/100) = @397,800$$

*1) 사정보정 : 없음

*2) 시점수정 : 건축비지수는 변동 없음.

*3) 개별요인 : 100/98

3) 물건의 가격(정액법, 만년감가, 잔가율 0%)

$$(1) \text{ 단가} : 397,800 \times 24/40(*1) = 238,000$$

*1) 경제적 내용연수로 봄

$$(2) \text{ 총액} : \text{단가} \times 80\text{m}^2 = 19,040,000$$

4. 건축물 보상감정평가액

이전비가 물건의 가격을 초과하는바, 물건의 가격으로 보상함. <19,040,000>

Ⅳ. 영업 손실보상액

1. 처리방침

- 89.1.24 이전 건축된 건축물 내 자유업이므로 영업보상대상임.

휴업기간에 대한 제시가 없는바, 토지보상법 시행규칙 제47조제2항에 따라 4월로 봄.

(영업이익×4/12)+영업이익 감소액+인건비 등 고정적 경비+영업시설 등 이전비 및 이전에 따른 감손상당액+이전광고비 및 개업비 등 이전에 따른 부대비용 으로 휴업손실액을 산정함.

2. 영업이익

1) 매출액 기준

(1) 평균매출액(최근3년)

$$(159,446,000 + 172,075,000 + 180,246,000) \div 3 = 170,589,000$$

(2) 매출액 기준영업이익

자유업이므로 자가율을 적용함.

$$(1) \times 0.072 \times 4/12 = 4,094,000$$

2) 인근 동종 유사규모업종 기준

$$16,000,000(*1) \times 0.1 \times 4\text{월} = 6,400,000$$

3) 최저 한도액 검토

토지보상법 시행규칙 제47조제5항에 의거 개인영업에 따른 도시근로자 3인가구 월평균 가계 지출비(4개월분)를 기준으로 최저 한도액을 검토해야함.

제시된 자료가 없는바 당해 영업이익은 최저 한도액을 이상인 것으로 봄.

4) 영업이익 결정

인근 동종 유사규모업종의 영업이익 내에 있으므로 대상 영업 매출액은 적정한 것으로 판단 되어 대상 영업 매출액 기준함. <4,094,000>

3. 고정적 경비

$$200,000(\text{보험료}) \times 4/12 = 66,700$$

4. 이전비 및 이전에 따른 감손상당액

진열대 증설비는 시설개선비로 보아 제외함.(동법 시행규칙 제2조제4호)

$$1,200,000 + 850,000 + 200,000(*1) + (5,000,000 \times 0.1)(*2) = 2,750,000$$

*1) 간판의 경우 이전비가 물건의 가격을 넘는바 물건의 가격으로 보상함.

*2) 이전에 따른 감손상당액

5. 부대비용

제시된 자료가 없는바 고려치 않음

6. 영업이익 감소액(동법 시행규칙 제47조제7항, 1천만원 한도)

$$4,094,000 \times 0.2 = 818,800$$

7. 영업 손실 보상감정평가액

$$4,094,000 + 66,700 + 2,750,000 + 818,800 = 7,729,500$$

문1> 26회 1번(40점)**I. 평가개요**

본건은 구분소유부동산에 대한 일반거래(시가참고) 목적의 감정평가로서, 2015.8.20.을 기준시점으로 하여 시장가치를 기준으로 평가함.

II. 물음1) 층별효용지수의 산정**1. 처리방침**

층별효용도란 건물의 층별로 구별되어지는 효용의 차이로 대상건물의 특성(업무용)을 반영할 수 있어야 한다. 따라서 계량분석자료와 유사 건물의 평가자료 그리고 실무기준해설서상의 층별효용지수 관련 자료를 종합적으로 고려하여 대상건물의 특성을 반영하여 산정함.

2. 계량분석자료에 의한 층별효용지수

층별효용은 가격 또는 임대료의 차이로 나타나므로 1층 가격의 단가(원/㎡)를 기준으로 각 층의 효용지수를 산정함.

구분	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층
층별단가	2,620,000 0	3,500,000 0	3,090,000 0	3,205,000 0	3,115,000 0	3,150,000 0	3,100,000 0
효용지수	75*)	100	88	92	89	90	89

$$*) \frac{2,620,000}{3,500,000} \times 100$$

3. <자료6> 참고자료의 층별효용지수**1) 평가사례의 층별효용지수****(1) 사례선택**

계량분석자료의 경우 기준시점으로부터 6개월 이내 자료를 기준하였는바, 최근 인근지역의 층별효용을 확인할 수 있는 <평가사례 #3(2015.7.20.)> 선택함.

(2) 평가사례 #3에 의한 층별효용지수

<지상 1층 100>, <지상2층 이상은 90>으로 2층 이상이 동일한 층별효용지수를 나타내고 있음. 이는 기준시점으로부터 약 1년 이내의 평가사례인 #2의 경우도 지상 2층(87) 이상이 동일한 층별효용지수를 나타내고 있어 평가사례#3이 나타내는 층별효용지수는 타당성이 있는 것으로 판단됨.

2) 실무기준해설서상의 층별효용지수

실무기준해설서상의 자료 A형은 상층부 일정층까지 임대료 수준에 차이를 보이는 유형이며, B형은 2층 이상이 동일한 임대료 수준을 나타내는 유형임.

평가사례를 고려할 때 B형이 대상건물의 특성을 반영하는 층별효용지수로 판단됨.

4. 층별효용지수의 결정

계량분석은 다수 사례에 의한 일반·평균적 값을 의미하며, 5%의 오차가능성(자료11의6)을 가지고 있으므로 이에 의한 결과치는 참고자료로 활용하고 대상건물의 특성을 반영하는 평가사례 #3의 층별효용지수를 기준함. 따라서 지하층은 계량분석에 의한 효용지수로, 지상층은 평가사례 #3에 의한 효용지수로 결정함.

구분	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층
효용지수	75	100	90	90	90	90	90

Ⅲ. 물음2) 시산가액 조정을 통한 감정평가액 산정

1. 처리방침

본건은 구분소유부동산으로 감칙 제16조 및 감칙 제7조제2항에 따라 거래사례비교법을 주된 방법으로 감정평가하고, 감칙 제12조2항에 따라 개별평가(원가법)와 수익환원법에 의한 가액으로 비교하여 합리성을 검토함.

2. 거래사례비교법에 의한 시산가액

1) 처리방침

대상과 비교가능성이 가장 높은 사례를 선정한 후 각 호수별 ①층별효용지수, ②지하철역과의 거리, ③ 전용율, ④전체면적 비교를 통해 시산가액을 산정함.

2) 사례의 선택

정상적인 거래사례로서 용도지역(준주거), 이용상황(사무소) 등이 동일하고 계량분석(지하철거리)에 의한 가치형성요인을 고려하여 <기호 #B> 선정함.

(사례#A는 용도지역 상이, 사례#C는 이용상황 상이, 사례#D는 지하철과의 거리 보정불가)

사례 단가 : $6,780,000,000 / 2,500\text{m}^2(\text{전체면적}) = @2,712,000$

3) 시점수정(2015.2.10 ~ 8.20. 오피스 자본수익률)

$(1 + 0.0035 \times 50/90) \times 1.0030 \times (1 + 0.003 \times 51/91) = 1.00664$

4) 가치형성요인¹⁾

(1) 기호 1 (101호)

$$\frac{100}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철})(*1) \times 1.00(\text{전용율})(*2) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.111$$

*1) 본건과 거래사례가 지하철역으로부터 0.5~1km의 범위에 위치하고 있으므로 동일함:
1.00(이하 동일)

$$*2) \quad 101\text{호} : 1,350/3,000 = 45\%$$

$$\text{사 레} : 1,125/2,500 = 45\%$$

(2) 기호 2 (201호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) \quad 201\text{호} : 1,215/2,700 = 45\%$$

(3) 기호 3 (301호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) \quad 301\text{호} : 1,215/2,700 = 45\%$$

(4) 기호 4 (401호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 0.97(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 0.970$$

$$*1) \quad 401\text{호} : 1,100/2,700 = 40.7\% \text{ 이므로 } 45\% \text{인 사례보다 약 } 3\% \text{열세함.}$$

(5) 기호 5 (501호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) \quad 501\text{호} : 1,215/2,700 = 45\%$$

(6) 기호 6 (601호)

$$\frac{90}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 1.00(\text{전체면적}) = 1.000$$

$$*1) \quad 601\text{호} : 900/2,000 = 45\%$$

(7) 기호 7 (B101)

-
- 1) 구분소유건물은 호별로 1개의 소유권이 인정되는 부동산으로 각 호별로 감정평가 하는 것이 원칙이다. 따라서 각 호별로 가치형성요인 비교치를 산정하였다. 그래야 가치형성요인의 비교를 통해 각 호별 가치차이를 확인할 수 있다.

$$\frac{75}{90}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율})(*1) \times 0.95(\text{전체면적})(*2) = 0.792$$

*1) B101호 : $2,250/5,000 = 45\%$

*2) 면적이 $5,000\text{m}^2$ 이므로 $4,000\text{m}^2$ 미만 면적인 사례보다 약 5%열세함.

4) 거래사례비교법에 의한 시산가액

사례단가 $\times$ 시점수정 $\times$ 가치형성요인 = 대상단가 ($\times$ 전체면적 = 시산가액)

호 수	사례단가	시점수정	가치형성요인	대상단가 (원/ m^2)	전체면적 (m^2)	시산가액
101호	2,712,000	1.00664	1.111	3,030,000	3,000	9,090,000,000
201호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
301호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
401호			0.970	2,650,000	2,700	7,155,000,000
501호			1.000	2,730,000	2,700	7,371,000,000
601호			1.000	2,730,000	2,000	5,460,000,000
B101호			0.792	2,160,000	5,000	10,800,000,000
총 계						54,618,000,000

3. 원가법에 의한 시산가액

1) 처리방침

(1) 개별평가

토지는 감칙 제14조제1항에 따라 공시지가기준법을 적용하고, 건물은 감칙 제15조제1항에 따라 원가법을 적용함.

(2) 층별효용비율에 의한 배분

개별평가로 산정된 대상부동산 전체가액을 층별효용비율을 이용하여 각 호수별 가액을 산정함.

2) 대상부동산 전체가액

(1) 토지

① 비교표준지 선정

- 선정: 감칙 제14조에 따라 인근지역에 있는 표준지 중에서 용도지역(준주거), 이용상황(업무용) 등이 동일, 유사하여 비교가능성이 가장 높은 <#다> 선정

- 배제: #가. 용도지역 상이 #나. 지하철 역과의 거리에 대한 보정이 불가하여 배제함 (지하철 역과의 거리에 대한 통계치는 0.5km 미만 토지와 0.5 ~ 1km 인 토지의 관계에서만 유의함.)

② 시점수정(2015.1.1. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$1.00435 \times (1 + 0.00020 \times 20/31) = 1.00448$$

③ 지역요인 : 인근지역임. 1.000

④ 개별요인

$$(1/0.9)(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{각지}) \times 1.00(\text{형상}) \times (1/1.1)(\text{면적}) = 1.010$$

⑤ 그 밖의 요인

<자료8>의 토지거래사례를 이용하여 비교표준지 기준 산정방식을 적용함.

$$\frac{\text{거래사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}} \\ = \frac{5,800,000 \times 1.00027(*1) \times 1.000(*2) \times 0.990(*3)}{2,800,000 \times 1.00448} = 2.04$$

*1) 시점수정(2015.7.10. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$(1 + 0.00020 \times 22/31) \times (1 + 0.00020 \times 20/31)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인

$$\frac{(0.9 \times 1.01)}{1.00}(\text{도로}) \times \frac{1.00}{0.98}(\text{형상}) \times \frac{0.97}{1.00}(\text{지하철}) \times \frac{1.10}{1.00}(\text{면적}) = 0.990$$

대상토지 기준 산정방식은 아래와 같은.(둘 다 무방)

$$\frac{\text{거래사례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}$$

$$= \frac{5,800,000 \times 1.00027(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{2,800,000 \times 1.00448 \times 1.000 \times 1.010} = 2.04$$

*1) 시점수정(2015.7.10. ~ 8.20. 지가변동률, 주거지역)

$$(1 + 0.00020 \times 22/31) \times (1 + 0.00020 \times 20/31)$$

*2) 지역요인 : 인근지역임.

*3) 개별요인

$$\frac{1.01}{1.00}(\text{도로}) \times \frac{1.00}{0.98}(\text{형상}) \times \frac{0.97}{1.00}(\text{지하철}) \times 1.00(\text{면적}) = 1.000$$

⑥ 토지의 시산가액

$$2,800,000 \times 1.00448 \times 1.000 \times 1.010 \times 2.04 = @5,790,000$$

$$(\times 3,637\text{m}^2 = 21,058,230,000)$$

(2) 건물

① 재조달원가

철골콘크리트조 슬래브 지붕(6층 이하) 단가 : @1,540,000

② 건물의 시산가액

내용연수 55년, 경과연수 2년, 정액법, 만년감가, 잔가율 0%

$$\text{단가} : 1,540,000 \times 53/55 = @1,480,000$$

$$\text{총액} : \text{단가} \times 20,800\text{m}^2 = 30,784,000,000$$

(3) 대상부동산 전체가액 : 1) + 2) = 51,842,230,000

3) 층별효용비율

호 수	전체면적(m ²)	층별효용지수	층별효용적수	층별효용비율
1층	3,000	100	300,000*1)	0.1642*2)
2층	2,700	90	243,000	0.1330
3층	2,700	90	243,000	0.1330
4층	2,700	90	243,000	0.1330
5층	2,700	90	243,000	0.1330
6층	2,000	90	180,000	0.0985
B1층	5,000	75	375,000	0.2053
합			1,827,000	1

*1) 전체면적×층별효용지수

*2) 층별효용적수 / 층별효용적수합

4) 각 호수별 시산가액

호 수	전체가액	층별효용비율	호수별 시산가액
101	51,842,230,000	0.1642	8,512,494,000
201		0.1330	6,895,017,000
301		0.1330	6,895,017,000
401		0.1330	6,895,017,000
501		0.1330	6,895,017,000
601		0.0985	5,106,460,000
B101		0.2053	10,643,210,000
합		1	-

4. 수익환원법에 의한 시산가액

1) 처리방침

임대사례와 ①층별효용지수, ②지하철역과의 거리, ③ 전용율, ④전체면적 비교를 통해 각 호수별 순수익을 산정하고 이를 종합환원율로 환원하여 시산가액을 산정함.(직접환원법)

2) 임대사례(1층 101호)의 순수익(기준시점)

$$[100,000 \times 0.03 + (10,000 + 6,000) \times 12 \text{월}] \times (1 - 0.1)^{(*1)} - (6,000 \times 12 \text{월} \times 0.8)^{(*2)} = @117,900$$

*1) 공실 및 대손충당금, *2) 영업경비

3) 대상 각 호수별 순수익

(1) 가치형성요인

계량분석에 의한 가치형성요인 비교치는 거래사례비교법의 비교치와 동일함.

<자료10>의 7에 따라 상기 외의 가치형성요인은 동일함.

① 기호 1 (101호)

$$\frac{100}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 1.00 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 1.000$$

② 기호 2 (201호)

$$\frac{90}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 1.00 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 0.900$$

③ 기호 3 (301호)

$$\frac{90}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 1.00 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 0.900$$

④ 기호 4 (401호)

$$\frac{90}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 0.97 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 0.873$$

⑤ 기호 5 (501호)

$$\frac{90}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 1.00 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 0.900$$

⑥ 기호 6 (601호)

$$\frac{90}{100} (\text{층별}) \times 1.00 (\text{지하철}) \times 1.00 (\text{전용율}) \times 1.00 (\text{전체면적}) = 0.900$$

⑦ 기호 7 (B101)

$$\frac{75}{100}(\text{층별}) \times 1.00(\text{지하철}) \times 1.00(\text{전용율}) \times 0.95(\text{전체면적}) = 0.713$$

(2) 각 호수별 순수익(원/㎡)

호 수	사례순수익	시점수정	가치형성 요인	대상순수익(원/㎡)
101호	@117,900	1.00000	1.000	117,900
201호			0.900	106,110
301호			0.900	106,110
401호			0.873	102,927
501호			0.900	106,110
601호			0.900	106,110
B101호			0.713	84,063

4) 환원율 : <자료10>의 6에 따라 종합환원이율 4.0% 적용함.

5) 수익환원법에 의한 시산가액(순수익/환원율 = 각 호수별 단가)

호 수	순수익	환원율	단가(원/㎡)	전체면적(㎡)	시산가액
101호	117,900	4.0%	2,950,000	3,000	8,850,000,000
201호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000
301호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000
401호	102,927		2,570,000	2,700	6,939,000,000
501호	106,110		2,650,000	2,700	7,155,000,000
601호	106,110		2,650,000	2,000	5,300,000,000
B101호	84,063		2,100,000	5,000	10,500,000,000
총 계					53,054,000,000

5. 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

1) 각 방법에 의한 시산가액

구 분	거래사례비교법	개별평가(원가법)	수익환원법
101호	9,090,000,000	8,512,494,000	8,850,000,000
201호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
301호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
401호	7,155,000,000	6,895,017,000	6,939,000,000
501호	7,371,000,000	6,895,017,000	7,155,000,000
601호	5,460,000,000	5,106,460,000	5,300,000,000
B101호	10,800,000,000	10,643,210,000	10,500,000,000
총 계	54,618,000,000	51,842,232,000	53,054,000,000

2) 시산가액 조정 및 감정평가액 결정

감칙 제16조에 따라 구분소유부동산 감정평가의 주된 방법인 거래사례비교법에 의한 가액으로 결정함. (전체가액 : 54,618,000,000)

거래사례비교법에 의한 가액은 수익환원법에 의한 가액에 의해 그 합리성이 지지됨. 다만 개별평가(원가법)에 의한 가액은 물건별 평가액의 합으로 풍부한 집합건물의 평가사례 및 거래 사례에 의해 확인된 편의성, 접근성, 수익성 등에 따른 가치형성요인을 반영하는데 한계가 있는 것으로 판단됨.

문2> 28회 2번(30점)**I. (물음 1) 오염 전 토지가액****1. 거래사례의 선택**

토양오염이 없으며 정상적인 거래사례인 #3 선정함

2. 사정보정

정상적인 거래사례로 1.00

3. 시점수정(사례소재지역 기준)

C구 공업지역, 2016.11.06.~2017.07.01.

$$(1+0.0002 \times 25/30) \times 1.01080 \times 1.01500 \times 1.01670 \times 1.01080 \times 1.01020 \times 1.00750 \times (1+0.00750 \times 31/31) = 1.08133$$

4. 지역요인

$$100/115 = 0.870$$

5. 개별요인

$$100/135 = 0.741$$

6. 비준가액

$$4,666,000 \times 1.000 \times 1.08133 \times 0.870 \times 0.741 = @3,252,000$$

$$(\times 9,999 = 32,516,000,000\text{원})$$

대상토지의 2년 전 매입가격(@3,000,000)과 비교할 때 적정한 것으로 판단됨

II. (물음 2) 오염 후 토지가격**1. 처리방침**

1) 거래사례비교법 미적용

거래사례 1, 2가 정상적인 거래사례인지 여부를 확인할 수 없으며, 오염에 대한 비교요인 또한 확인할 수 없어 거래사례비교법은 적용하지 않음

2) 원가법 적용

오염 전 토지가액에서 각종 비용을 공제하는 원가법을 적용하여 오염 후 토지가액을 구함

2. 각종 비용

1) 오염조사비

$$1,000,000 \times 2,000 = 2,000,000,000\text{원}$$

2) 정화비용

$$600,000 \times 2,000 \times 2.673012(\text{PVAF}(6\%, 3\text{년})) = 3,207,000,000\text{원}$$

3) 임대료손실액

$$(3,000,000,000 \times 0.02 + 600,000,000) \times 2.673012(\text{PVAF}(6\%, 3\text{년})) \\ = 1,764,000,000\text{원}$$

4) 스티그마

$$\textcircled{1} \text{ 오염조사 전문업체 보고서 기준 : } 32,516,000,000 \times 30\% = 9,754,800,000\text{원}$$

$$\textcircled{2} \text{ 시장조사자료 : } 32,516,000,000 \times 20\% = 6,503,200,000\text{원}$$

$$\textcircled{3} \text{ 평균 : } 8,129,000,000\text{원}$$

5) 정신적 손실 : 주관적 가치에 해당하여 배제함

6) 소계 : 15,100,000,000원

3. 오염 후 토지가액

$$32,516,000,000 - 15,100,000,000 = 17,416,000,000\text{원}$$

Ⅲ. 물음 3)

1. 스티그마의 의미

스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 <무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식>을 말한다.

2. 스티그마의 평가방법

1) 비교방식

오염되지 않은 상황의 부동산 거래가격과 오염된 이후의 부동산 거래가격 간의 차이를 분석하는 비교방식을 적용할 수 있다.

2) 원가방식

오염정화·개선비용을 토대로 스티그마의 가치를 평가하는 원가방식을 적용할 수 있다.

3) 수익방식

스티그마로 인해 낮아진 임대료와 위험프리미엄이 고려된 자본환원율을 토대로 스티그마의 가치를 평가하는 수익방식을 적용할 수 있다.

4) 헤도닉 가격모형

스티그마를 독립변수로 설정하고 헤도닉 가격모형을 설정하여 스티그마의 가치를 평가할 수 있다.

5) 조건부가치평가법

조건부가치평가법은 공공재나 환경재의 가상적인 변화를 응답자에게 제시하고 응답자의 지불 의사액(willingness to pay, WTP)이나 수령의도액(willingness to accept, WTA)을 설문조사하여 가치를 평가하는 방식이다. 이러한 조건부가치평가법을 통해 스티그마에 대한 응답자의 설문조사를 기초로 스티그마의 가치를 평가하는 방법도 가능하다.

문3> 26회 2번(30점)**I. 평가개요**

본건은 구분지상권에 대한 보상 목적의 감정평가로서, 2015.9.2.을 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 "토지보상법")」시행규칙 제28조에 의거 평가함.

II. 물음1) 구분지상권의 감정평가방법 및 각 방법의 장단점**1. 과거 본건 구분지상권 계약을 기준으로 하는 방법**

① <과거 보상금 × 시점수정(설정당시 ~ 현재)>의 산식이며, ② 지급한 보상금상당액으로 결정하는 바 가장 손쉬운 방법이라는 장점이 있으나 ③ 새로운 위치에 구분지상권을 설정해야 하는 구분지상권자에게 비용 대체가 되지 못하는 단점이 있음.

2. 최근 보상선례를 기준하는 방법

① 대상과 유사한 <가공송전선로구분지상권 보상평가액 × 격차율>의 산식에 의하며,
 ② 시장에서 협의 보상 완료된 사례인 바 신뢰성이 높은 장점이 있으나
 ③ 유사한 사례 포착이 어렵다는 단점이 있음.

3. 새로이 구분지상권 설정을 상정하는 방법

① <현재 토지가치 × 보정률>의 산식으로 ② 새로운 위치에 구분지상권을 설정해야 하는 구분지상권자에게 비용의 대체가 이뤄진다는 장점이 있으나 ③ 토지가치 증가분이 구분지상권 보상평가액에 포함돼 토지소유자의 불만을 초래할 수 있고, 추가보정률은 선하지부분의 용역대가가 아닌 잔여지의 시장성 등 하락에 대한 보전성격인 바 보정률이 과도하게 산정될 우려가 있음.

4. 구분지상권 설정 유무에 따른 토지가액차이에 의한 방법

① 가공 송전선로 구분지상권이 설정된 토지와 설정되지 않은 토지 간 가격차이
 ② 합리적으로 설득력이 높은 장점이 있으나 ③ 현실적으로 사례 포착이 어려움.

5. 지료차액에 의한 방법

① 영구 보상금의 매년 지불액 수준과 정상적 지료간 차액을 현가화하는방법 ② 구분지상권 가치가 '0'이 될 수 있으며, 영구사용 기간 설정의 자의성이 있음.

III. 구분지상권의 보상액 산정**1. 처리방침**

토지에 관한 소유권외의 권리(구분지상권)의 평가인바, 토지 보상법 시행규칙 제28조제2항 및 제31조제1항에 따라 ①동칙 제22조에 의하여 산정한 당해 토지의 가격에 입체이용저해율을 곱하는 평가방법, ②구분지상권 설정 사례에 의한 거래사례비교법, ③권리설정계약을 기준으로 하는 평가방법으로 보상액을 산정함.

2. 새로이 구분지상권 설정을 상정하는 방법

1) 공시지가기준법에 의한 토지가치

(1) 적용공시지가 선택

사업인정 후 취득의 경우로 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정고시일(택지개발지구 지정·고시일: 2011.9.9.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 현재 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 2011년 1월 1일 공시지가를 선택함.

(2) 비교표준지 선정

① 당해 공익사업으로 용도지역이 변경된바 토지보상법 시행규칙 제23조제2항에 따라 변경 전 용도지역인 <자연녹지지역>을 기준함.

② <자료#5>에 따라 본건과 그 주변은 송전선 건설 당시에 이미 주택지대로 전환중이었고, 인근 토지들은 현재 단독주택부지로 이용중이므로 이용상황은 <주거용>으로 보아 표준지 <#나>를 선정함.<#가, 이용상황 상이, #다 : 이용상황 상이와 사업지구 밖에 소재하여 배제함.>

(3) 시점수정(2011.1.1. ~ 2015.9.2. 지가변동률, 녹지지역)

$$1.03085 \times 1.02072 \times 1.02085 \times 1.03082 \times (1 - 0.00120) \times (1 + 0.00072 \times 33/31) \\ = 1.10677$$

* 생산자물가상승률은 자료 미제시로 고려하지 않음.

(4) 그 밖의 요인 : 1.30

(5) 나지상정 토지 감정평가액

$$340,000 \times 1.10677 \times 1.00 \times 0.90(*1) \times 1.30 = @440,000$$

*1) 개별요인 : 본건의 농지전용과 관련한 비용은 개별요인에서 고려된 것으로 봄.

2) 감가율

(1) 용도지대의 판단

대상 토지 주변은 농지지대에서 주택지대로 전환 중이므로 택지후보지지대로 봄.

(2) 입체이용저해율

① 건물이용저해율

가. 건축가능 층수 (이격거리 기준, 154Kv, 층고 3.5m)

건축가능 높이

$$15\text{m} - [3\text{m} + (154\text{Kv}-35\text{Kv})/10\text{Kv} \times 0.15\text{m}] = 10.22\text{m}$$

$$\text{건축가능층수} : 10.22 / 3.5 = 2.92\text{층}$$

나. 저해층수

이격거리를 고려하여도 2층으로 건축이 가능하므로 저해층수 없음.

다. 건물이용저해율

저해층수 없는바 건물 이용저해는 없음.

② 지하이용저해율

지하층 이용은 제시되지 않았는 바, 지하이용저해 없는 것으로 봄.

③ 그 밖의 이용저해율

공중부분에 최대로 배분함. $0.15 \times 3/4 = 0.1125$ (11.25%)

$$\text{④ 기본율} : \text{①} + \text{②} + \text{③} = 11.25\%$$

(3) 추가보정률

① 쾌적성 저해요인

송전선 높이 15~30m, 154Kv이하 <중 : 7.5%>

② 시장성 저해요인

송전선로가 필지의 중앙을 통과함. <상 : 10.0%>

③ 기타 저해요인

해당 송전선로 존속시 까지이므로 존속기간은 반영구적인 것으로 봄.

<상 : 10.0%>

$$\text{④ 추가보정률} : 7.5 + 10.0 + 10.0 = 27.5\%$$

$$\text{(4) 감가율} : 2) + 3) = 38.75\%$$

3) 감가율에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$$440,000 \times 0.3875 = @170,500$$

3. 구분지상권 보상 사례에 의한 비교법

1) 사례 선택

<자료 8>에 의한 보상사례를 선정함. (표준지 '다')

$$\text{사례 단가} : 37,400,000 / 280\text{m}^2 = @134,000$$

2) 시점수정(2015.7.31. ~ 9.2.)

<자료9>에 따라 구분지상권 가치는 지가변동률과 동일하게 변동하는바 사례가 소재한 녹지 지역의 지가변동률을 적용함.

$$(1 + 0.00072 \times 1/31) \times (1 + 0.00072 \times 33/31) = 1.00079$$

3) 지역요인 : 1.100

4) 개별요인 : 1.000

5) 입체이용저해율 비교

<자료9>에 의거 구분지상권 가치는 입체이용률 및 추가보정률에 의해 영향을 받는바, 이에 의한 요인비교치를 산정함.

① 보상사례 입체이용저해율(본건과 동일)

$$11.25\%(\text{기본율}) + [7.5\%(\text{괘적성}) + 10.0\%(\text{시장성}) + 10.0\%(\text{기타})] = 38.75\%$$

② 비교치 : $38.75(\text{본건}) / 38.75(\text{사례}) = 1.000$

4) 보상사례비교법에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$$134,000 \times 1.00079 \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 = @148,000$$

4. 권리설정계약 기준 감정평가방법

1) 시점수정 (2010.3.3. ~ 2015.9.2. 지가변동률, 녹지지역)

$$(1 + 0.02758 \times 304/365) \times 1.10677 = 1.13219$$

2) 권리설정계약에 의한 구분지상권 보상감정평가액

$$32,000,000 \times 1.13219 \times (1/300) = @121,000$$

5. 구분지상권 보상감정평가액

1) 각 방법에 의한 시산가액

- ① 입체이용률을 이용한 방법 : @170,500
- ② 보상사례비교법 : @148,000
- ③ 권리설정계약에 의한 방법 : @121,000

2) 구분지상권 보상감정평가액 결정

- ① 보상사례비교법에 의한 가액으로 보상액을 결정함.

② 권리설정계약에 의한 방법은 구분지상권자에게 비용대체가 되지 못하는 점, 입체이용률을 이용한 방법은 토지가치 증가분이 구분지상권자에게도 배분되어 토지소유자에게 완전보상이 이루어지지 못할 수도 있는 점 등을 고려하여, 최근의 보상사례를 기준하여 구한 가액으로 결정함.

- ③ 보상감정평가액 : $148,000 \times 300\text{m}^2(\text{선하지면적}) = 44,400,000$

문1> 29회 1번(40점)**I . 물음 1) 인근지역****1. 인근지역의 개념과 판정기준****1) 인근지역의 개념**

(1) 인근지역의 정의 (감칙제2조 제13호)

인근지역이란, 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말함.

(2) 인근지역의 요건

① 대상부동산이 속한 지역이라는 점, ② 지역의 실제용도에 따른 구분이라는 점(이용의 동질성), ③ 가격수준이 동일한 지역이라는 점 등을 요건으로 함.

2) 인근지역의 판정기준

토지의 용도적관점에 있어서의 동질성을 기준으로 하되, 일반적으로 지형·지물 등 다음 각 호의 사항을 확인하여 인근지역의 범위를 정함.

- ① 지반·지세·지질
- ② 하천·수로·철도·공원·도로·광장·구릉 등
- ③ 토지의 이용상황
- ④ 공법상 용도지역·지구·구역 등
- ⑤ 역세권, 통학권 및 통작권역

2. 대상토지와 인근지역의 여부 판정**1) 인근지역의 요건으로 검토**

- 표준지 기호 1과 기호 2 및 보상선례토지는 대상토지와 ① '자연림'으로 이용의 동질성이 있고, ② 가격(가치)수준이 동일함.

- 다만, '대상부동산이 속한 지역'이라면 <대상과 지리적 근접성>을 갖춘 일단의 지역이어야 함. 이는 인근지역의 판정기준의 지형·지물 등으로 구분할 수 있음.

2) 인근지역의 판정기준으로 검토

- 중앙분리대 있는 왕복 4차선 국도(도로)를 경계로 <대상토지, 표준지 기호 1>과 <표준지 기호 2, 보상선례토지>로 구분됨.

- '인근'은 이웃한 가까운 곳이라는 의미를 갖고 있는 바, 인근지역을 아래와 같이 구분함.

① 인근지역 : 대상토지, 표준지 기호 1

② 동일수급권 내 유사지역 : 표준지 기호 2, 보상선례토지

Ⅱ. 물음 2) 대상토지의 적정가격

1. 가격시점(기준시점) : 2018.06.01

2. 적용공시지가 선택

- 1) 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 (토지보상법 시행령 제38조의2)
대상물건은 < 철도사업 >에 편입되었는 바, 토지의 가격이 변동되었다고 볼 수 없음.

2) 적용공시지가 선택

사업인정 의제일(2018.06.06) 이전 협의보상으로서, 가격시점 당시 공시된 공시지가 중
가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가인 < 2018.01.01. >임.

3. 비교표준지 선정

'인근지역, 자연녹지, 자연림' 기준 < #1 >

4. 시점수정치 (2018.01.01 ~ 2018.06.01)

- 1) 인근 시·군 또는 구의 지가변동률적용 여부 (토지보상법 시행령 제37조 제3항)
대상물건은 <철도사업 >에 편입되었는 바, 비교표준지가 소재하는 시·군 또는 구의
용도지역별 지가변동률을적용함.

- 2) 시점수정치 (경기도 B시, 자연녹지) : $1.00890 \times (1 - 0.00005 \times 32/30) = 1.00885$

5. 지역요인 비교

인근지역으로서 1.000

6. 개별요인 비교

1) 접근조건

- ① 취락과의 거리 : 대상토지(500m)는 비교표준지(750m) 대비 취락과의 거리가 가까워 우세함.
② 도로의 상태 : 대상토지(폭 3m)는 비교표준지(맹지) 대비 도로의 상태에서 우세함.
③ 접근조건 : 전반적으로 우세함. (1.05)

- 2) 자연조건 : 대상토지(동향, 14°, 세장형)는 비교표준지(남향, 10°, 부정형)와 대등함.

3) 행정적 조건

$$\textcircled{1} \text{ 도시·군계획시설} : 1.00 / 0.60 = 1.67$$

도시·군계획시설은 <수용의 목적>이 되는 사업으로서,
대상토지는 도시·군계획시설의 제한을 받지 아니한 상태를 기준함.

$$\textcircled{2} \text{ 구분지상권} : 0.80 / 1.00 = 0.80$$

비교표준지는 나지상정 기준 가액으로 구분 지상권에 따른 감가는 미 반영됨.

$$\textcircled{3} \text{ 행정적조건} : (\textcircled{1} + \textcircled{2}) - 1 = 1.47$$

$$4) \text{ 기타조건} : 1.00$$

$$5) \text{ 개별요인 비교} : 1.05(\text{접근}) \times 1.00(\text{자연}) \times 1.47(\text{행정적}) \times 1.00(\text{기타}) = 1.544$$

7. 그 밖의 요인 보정치

1) 보상 평가선례 동의선정 : '인근지역 내 유사지역, 자연녹지, 자연림' 기준

2) 그 밖의 요인 보정치 :

$$\frac{80,000 \times 1.00002(*1) \times 1.000(*2) \times 1.000(*3)}{66,000 \times 1.00885} = 1.20$$

*1) 시점수정치 (2018.05.01 ~ 2018.06.01, E시) : $1 + 0.00002 \times 32/30$

*2) 지역요인 비교 : 가격수준 동일 및 대체·경쟁관계로서 < 1.000 >으로 판단함

*3) 개별요인 비교

- 접근조건, 자연조건, 기타조건 : 대등함
- 행정적조건 : 도시·군계획시설 및 도시자연공원구역 감가 상쇄하여, 대등함

8. 대상토지의 적정가격

$$\textcircled{a} 66,000 \times 1.00885 \times 1.000 \times 1.544 \times 1.20 = \textcircled{a} 123,000$$

($\times 1,200\text{m}^2 = 147,600,000\text{원}$)

Ⅲ. 물음 3) 대상토지의 지하공간 사용에 대한 보상금

1. 개요

- 대상토지는 한계심도(20m)내 평균 토피18m로,
- < 입체이용저해율>을 곱하여 산정한 금액으로 보상함.

2. 입체이용저해율

1) 건물 등 이용 저해율: 대상토지는 < 임야 >로, 건물 등 이용 저해 없음.

2) 지하부분 이용 저해율: 0.025

3) 그 밖의 이용 저해율: $0.1 \times 1/2 = 0.05$

4) 입체이용저해율: $1) + 2) + 3) = 0.075$

3. 지하공간 사용에 대한 보상금

$147,600,000 \times 0.075 = 11,070,000$ 원

IV. 물음 4) 감정평가 기준의 문제점

1. 토피와 보호층의 정의 문제

토피가 깊을수록 보상금액은 낮아지고, 토피가 낮을수록 보상금액이 높아짐. 그런데, 토피에서 보호층까지 토지사용을 제한하여 실질적으로 토피튼보호층상단이 되에도, 현행 규정상 지하 시설물 최상단에서 지표까지의 수직거리를 기준으로 보상하는 문제점이 있음.

2. 추가보정률산정 기준의 미비

대상토지 지하공간 사용 저해 시 토지소유자의 소유의사 감소나 부정적인 인식은 경제학적으로 수요측면에 부정적인 영향을 미치게 되고, 결과적으로 지가가 하락하는 경향을 초래할 수 있게 됨. 그럼에도 선하지 보상과 차별적으로 쾌적성저해, 시장성 저해, 기타 저해 등을 지하 공간 사용 보상에 반영하지 못하고 있는 점이 문제임.

3. 영구사용 보상의 성격 문제

지하공간을 이용하여 보상을 하는 입장에서는 영구적 보상으로서 더 이상 보상을 하지 않는 것으로 판단함. 반면, 보상을 받은 입장에서는 지하공간 이용시설의 내용연수 초과 시 보상재계약을함이 타당하다고 판단하기 때문에 보상 재계약 등의 규정 미비가 문제가 됨.

4. 구체적인 산정 기준의 미비

① 한계심도를 초과하는 경우, ② 지하보상비가 1,000,000원 미달되는 경우 등에 있어 단순 계산식에 의해 보상하거나 필지 수, 토지소유자 수를 기준으로 관행적인 금액으로 보상하는 등 구체적인 산정 기준이 미비하다는 문제점이 있음.

문2> 5회 2번(30점)**I. 평가 개요**

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '법') 제71조 제2항 및 동법 시행규칙(이하 '칙') 제31조 제1항에 따라 정당보상액을 산정함. (가격시점(기준시점) : 1993.12.05)

II. 물음 1) 구분지상권 평가를 위한 토지의 기초가격**1. 적용공시지가 선택**

법 제70조 제4항에 따라 사업인정일(1992.12.31) 이전에 공시된 < 1992년 > 공시지가를 적용함.

2. 비교표준지 선정

대상과 용도지역, 이용 상황이 유사하고 동일 도로변에 위치하며 지리적으로 가까운 <기호 4 >를 선정함.

3. 기초가격

$$7,000,000 \times 0.91918^* \times 1.000 \times 0.950 \times 1.00 = @6,112,000$$

$$(\times 66.3 = 405,225,600)$$

$$* \text{시} : (1 - 0.0283) \times (1 - 0.0186) \times (1 - 0.0286) \times (1 - 0.0108 \times 66/92)$$

III. 물음 2) 입체이용 저해율**1. 고층시가지 여부**

최유효이용이 18층 업무용빌딩이므로 고층시가지에 해당함.

(한계심도 : 40m, 지하이용률: 0.15)

2. 저해층수판단

$$1) \text{토폴: } 10 + 5 = 15$$

2) 저해층수: 지하 2층 ~ 지상 15층 건축이 가능하므로 16층 ~ 18층 (3개층)이 저해됨

3. 입체이용 저해율

1) 건물 등 이용 저해율:

$$\frac{35 \times 3}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + (35 \times 14)} = 0.129$$

$$2) \text{ 입체이용저해율} : (0.8 \times 0.129) + (0.15 \times 0.625^*) + (0.05 \times 1/2^{**}) = 0.222$$

* : 한계심도 40, 토피15 - 20

** : 지하배분비율 최고치 적용

IV . 영구사용보상액 :

$$\text{'II'} \times \text{'III'} = 89,960,000$$

문3> 11회 2번(25점)**I. 물음 1) 지하부분 사용에 따른 보상평가액****1. 토지의 기초가격**

1) 공시지가기준법

(1) 비교표준지 선정 : 용도지역, 이용상황, 주위환경 등이 동일한 표준지 번호 2 선정함.

(2) 공시지가기준가액: $2,540,000 \times 1.03676^* \times 1.000 \times 1.000^{**} \times 1.00 = @ 2,630,000$

* 시점수정치 (2000.01.01 ~ 2000.08.01, 상업지역) :

$1.0217 \times 1.0175 \times (1 + 0.0175 \times 32/91)$

(생산자물가지수는 미제시인 바, 고려치 않음)

** 개별요인 : 도시철도 저축은 당해 사업으로 인한 것으로, 고려치 않음.

2) 거래사례비교법

(1) 개요

동일 용도지역의 최유효이용 사례로, 배분법을 적용함.

(2) 사례토지가격

① 사례건물가격 : $900,000 \times 1.0 \times 0.96550^* \times 58/60 = @840,000$

($\times 2,460 = 2,066,400,000$)

* 시점수정 (2000.04.01 ~ 2000.08.01, 건축비지수) : $\frac{104 + (116 - 104) \times 8/12}{116}$

② 사례토지가격 : $3,530,000,000 - 2,066,400,000 = 1,463,600,000$

(3) 비준가액

$1,463,600,000 \times 1.0 \times 1.02376^* \times 1.00 \times 100/95 \times 1/600 = @2,628,000$

* 시점수정 (2000.04.01 ~ 2000.08.01, 상업지역) : $1.0175 \times (1 + 0.0175 \times 32/91)$

3) 기초가격 결정

공시지가기준가액을 비준가액이 합리적으로 지지하는 바, 기초가격을 @2,630,000으로 결정함.

2. 입체이용저해율

1) 저해층수와 한계심도

(1) 저해층수

대상토지의 최유효건물층수는 지하 2층, 지상 15층 건물이고

지하철 통과에 따른 건축가능층수는 지하 2층, 지상 8층 건물이기 때문에

저해층수는 지상 9층 ~ 지상 15층으로 결정함.

(2) 한계심도

대상지역의 지역분류가 11 ~ 15층 건물이 최유효이용으로 판단되는

지역임에 따라 중층시가지의 한계심도인 35m로 결정함.

2) 건물 등 이용저해율(층별효용비율표 고층 및 중층시가지 A형 적용)

$$0.75 \times \frac{35 \times 7}{35 + 44 + 100 + 58 + 46 + 40 + (35 \times 11)} = 0.2595$$

3) 지하부분 이용 저해율 : $0.1 \times 0.571 = 0.0571$

4) 기타이용 저해율 : $0.15 \times 1/2^* = 0.075$

* : 터널 토피18m임에 따라 배분비율 최고치 적용함.

5) 입체이용저해율: 0.3916

3. 보상대상 범위

별도 제시 없는 바, 전체 토지로 봄.

4. 보상평가액

$$2,630,000 \times 0.3916 \times 500 = 514,954,000$$

II. 물음 2) 비교표준지의 선정 원칙과 비교표준지의 선정 이유

1. 비교표준지의 선정 원칙 (칙 제22조 제3항)

- ① 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
- ② 평가대상 토지와 실제 이용상황이 같거나 유사할 것
- ③ 평가대상 토지와 주위 환경 등이 같거나 유사할 것
- ④ 평가대상 토지와 지리적으로 가까울 것

2. 비교표준지 선정 이유

① 일반상업지역 ② 상업나지 ③ 노선상가지대로 공법상 제한, 실제 이용상황, 주위환경이 같거나 유사하고 ④ 지리적으로 가까움.

Ⅲ. 물음 3) 최유효건물 층수 결정시 참작할 사항

1. 의의

당해 토지에 건물을 건축하여 가장 효율적으로 이용할 경우의 층수

2. 참작할 사항

물리적·법적·경제적 타당성을 분석하고, 구체적으로

- ① 인근토지의 이용 상황, 토지가격 수준, 성숙도, 잠재력 등을 고려할 때의 경제적인 층수의 규모
- ② 토지가 갖는 입지조건, 형태, 지질 등을 고려할 때 건축 가능한 층수
- ③ 당해지역 내에서 「건축법」이나 「국토계획법」 등에서 규제하고 있는 제한범위 내의 층수

IV. 저해층수 및 본건의 저해층수결정이유

1. 저해층수

저해층수는 최유효건물 층수에서 건축가능층수를 뺀 부분을 말하며, 건축가능한 층수는 구조형식, 지반상태, 토피 등에 따라 결정한다.

2. 저해층수결정 및 그 이유

1) 저해층수결정 : 지상 9층 ~ 지상 15층

2) 이유

① 본건의 최유효건물 층수는 지반구조, 지역분류 등을 고려할 때 지하 2층, 지상 15층으로 판단되며, ② 건축가능층수는 구조형식, 지반상태, 토피 등에 의해 결정되는 것으로, 본 건물은 지하 2층, 지상 8층 건물의 건축만 가능하기 때문에 ③ 저해층수를 위와 같이 결정함.

문4> 34회 4번(10점)**I. 잔여지 손실보상 기준****1. 잔여지의 손실과 공사비 보상(법률 제73조, 시행규칙 제32조제1,2항)**

1) 가격감소분

편입되기 전의 잔여지의 가격에서 편입된 후의 잔여지의 가격을 뺀 금액으로 평가

2) 공사비보상

잔여지에 통로·구거·담장 등의 신설 그 밖의 공사가 필요하게 된 경우의 손실은 그 시설의 설치나 공사에 필요한 비용으로 평가

3) 잔여지의 가격 감소분과 잔여지에 대한 공사의 비용을 합한 금액이 잔여지의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여지를 매수할 수 있음

2. 잔여지 매수·수용청구(법률 제74조, 시행규칙 제32조제3항)

일단의 토지의 전체가격에서 공익사업시행지구내 편입되는 토지의 가격을 뺀 금액으로 평가

II. 적정한 보상액**1. 가격감소분 및 공사비 보상액**

1) 가격감소분

(1) 편입 전 잔여지 가액 : 180,000,000원

(2) 편입 후 잔여지 가액

도로개설 비용 전제하므로 세로(가), 부정형, 저지 기준함

$600,000 \times 0.761 = 457,000(x300 = 137,100,000\text{원})$

개별요인: $0.9 \times 0.94 \times 0.9 = 0.761$

(3) 가격감소분

$180,000,000 - 137,100,000 = 42,900,000\text{원}$

2) 공사비 보상액 : 150,000,000원

3) 합계 : 192,900,000원

4) 최대한도액 : 180,000,000원

5) 보상액

가격감소분과 공사비 보상액의 합이 최대한도액을 초과하므로 180,000,000원으로 결정함

2. 잔여지 매수·수용 보상액

시행령 제39조에 따라 잔여지 매수·수용 요건에 해당하는 경우 잔여지 매수·수용 보상액 산정 가능함

$$600,000 \times (2,000 - 1,700) = 180,000,000$$

3. 적정 보상액

두 경우 모두 180,000,000원으로 적정 보상액은 180,000,000원이 됨.

문1> 19회 1번(40점)**I. 평가개요**

본건은 토지·지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」 등 관련 법령에 의거 적정가격으로 평가함.

II. 물음1) 토지의 보상평가액 산정**1. 기준시점 결정**

토지보상법 제67조제1항에 의거 재결당시의 가격을 기준으로 하는바 재결일인 2008.08.25.을 기준시점으로 함.

2. 비교표준지 선정**1) 적용공시지가 선택****(1) 기호#1 ~ 3**

사업인정 후 취득의 경우인바 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정의제일인 택지개발지구 지정*고시일(2007.10.24.) 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 해당 사업인정고시의제일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2007.1.1. 공시지가> 선택함.

(2) 기호#4

사업구역이 확장되면서 추가로 편입된바, 추가세목고시일이 사업인정의제일이 되는바 그 전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서 추가세목고시일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2008.1.1. 공시지가> 선택함.

2) 비교표준지 선정**(1) 개요**

비교표준지는 토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 용도지역 등 공법상 제한사항, 실제이용상황, 주위 환경 등이 같거나 유사하며, 대상 토지와 지리적으로 가까이 소재하는 표준지를 선정하는 것을 원칙으로 함.

본건은 당해 공익사업의 시행을 직접 목적으로 하여 자연녹지(개발제한구역)에서 제2종일반주거지역으로 용도지역이 변경되었는바 변경되기 전의 용도지역을 기준으로 하고, 도시계획도로는 개별적 계획제한으로 제한 받지 않은 상태를 기준으로 함 (동법 시행규칙 제23조).

(2) 기호#1

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 주상용 건부지로서 동일한 용도가 없어 이와 유사한 주거용 건부지를 기준하여 선정함. (격차율은 개별요인에서 고려)

(3) 기호#2

① 선정 : #D

② 선정이유 : GB, 자연녹지지역, 당해 사업으로 착공하지 못하였는바, 단독주택 부지를 기준하여 선정함.

(4) 기호#3

① 선정 : #G

② 선정이유 : 95.1.7. 이후 공익사업에 편입된 불법형질변경 토지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 형질변경 당시의 이용상황인 임야를 기준하여 선정함.

(5) 기호#4

① 선정 : #F

② 선정이유 : GB, 자연녹지, 전을 기준하여 선정함.

3. 토지의 보상감정평가액

1) 시점수정

(1) 처리방침

시점수정치는 지가변동률과 생산자물가상승률을 비교하여 결정함.

시점수정을 위한 지가변동률은 비교표준지가 소재하는 시의 용도지역별 지가변동률을 적용하되, 해당 공익사업의 시행으로 인하여 비교표준지가 소재하는 시의 지가가 변동된 경우에는 해당 공익사업과 관계없는 인근 시·군·구의 지가변동률을 적용함(시행령 제37조제1항, 제2항).

본건은 <자료1>에서 당해 공익사업의 영향으로 지가변동률이 높게 나타나고 있다고 제시한바, 개발이익 배제를 위해 인접한 강남구, 동작구, 성남시 수정구의 용도지역별 지가변동률의 평균치를 생산자물가상승률과 비교하여 적용함.

(2) 기호#1 ~ 3

① 지가변동률(2007.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.03555 \times 1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.06698$

나. 동작구 : $1.02750 \times 1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04772$

다. 수정구 : $1.02180 \times 1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.04243$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.05238

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2006.12} : \frac{133.5}{130.2} = 1.02535$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.05238>

(3) 기호#4

① 지가변동률(2008.1.1. ~ 2008.8.25. 녹지지역)

가. 강남구 : $1.02373 \times 1.00335 \times (1 + 0.00385 \times 25/31) = 1.03035$

나. 동작구 : $1.01504 \times 1.00235 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.01968$

다. 수정구 : $1.01565 \times 1.00225 \times (1 + 0.00275 \times 25/31) = 1.02019$

라. 평 균 : (가+나+다) / 3 = 1.02341

② 생산자물가상승률

$$\frac{2008.8}{2007.12} : \frac{133.5}{132.5} = 1.00755$$

③ 결정

인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률을 기준함. <1.02341>

2) 지역요인 : 인근지역임. 1.000

3) 개별요인

(1) 기호#1

$1.20(\text{이용상황}) \times 1.05(\text{도로접면}) \times 0.92(\text{형상}) \times 0.90(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 1.075$

(2) 기호#2

$1.00(\text{이용상황}) \times 0.95(\text{도로접면}) \times 1.00(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.03(\text{도시계획도로}) = 0.979$

(3) 기호#4

$1.00(\text{이용상황}) \times 1.11(\text{도로접면}) \times 1.14(\text{형상}) \times 1.00(\text{지세}) \times 1.00(\text{도시계획도로}) = 1.265$

4) 그 밖의 요인

(1) 기호#1 ~ 2 (기호 1 토지 기준)

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <424-5번지> 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{\text{보상평가선례단가} \times \text{시점수정} \times \text{지역요인비교} \times \text{개별요인비교}}{\text{비교표준지공시지가} \times \text{시점수정}}$$

$$= \frac{700,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.171(*3)}{500,000 \times 1.05238} = 1.590 \text{ (1.59로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

0.83(이용상황)×1.11(도로접면)×1.18(형상)×1.11(지세)×0.97(도시계획도로)

(보상선례단가 산정시 도시계획도로 저촉은 제한받지 않은 상태로 평가함.)

(2) 기호#4

① 보상선례 선정

당해 사업과 직접 관련 없으며 이용상황 등이 동일, 유사한 <500번지> 선정함.

② 그 밖의 요인 보정치(비교표준지 기준 산정방식)

$$\frac{240,000 \times 1.02100(*1) \times 1.000(*2) \times 1.154(*3)}{180,000 \times 1.02341} = 1.535 \text{ (1.53으로 결정)}$$

*1) 시점수정(2008.1.24. ~ 8.25.)

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인

1.00(이용상황)×1.13(도로접면)×0.92(형상)×1.11(지세)×1.00(도시계획도로)

5) 보상 감정평가액

(1) 기호#1

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 1.075 \times 1.59 = @888,000 \text{ (} \times 350\text{m}^2 = 310,800,000 \text{)}$$

(2) 기호#2

$$500,000 \times 1.05238 \times 1.000 \times 0.979 \times 1.59 = @809,000 \text{ (} \times 450\text{m}^2 = 364,050,000 \text{)}$$

(3) 기호#4

$$180,000 \times 1.02341 \times 1.000 \times 1.265 \times 1.53 = @354,000 \quad (\times 900\text{m}^2 = 318,600,000)$$

Ⅲ. 물음2) 건물의 보상감정평가액

1. 기호 #가

1) 처리방침

일부 이전은 불가한 것으로 보아, 토지보상법 제75조 제1항과 동법 제75조의2 제1항에 따라,
① 전체 취득비 ② 일부 취득과 잔여부분 보수비 ③ 전체 이전비 중 가장 작은 금액으로 결정함.

2) 전체 취득비

건축물의 가격은 토지보상법 시행규칙 제33조제2항에 의거 원가법으로 평가함.

$$550,000 \times 27/45 = @330,000 \quad (\times 50\text{m}^2 = 16,500,000)$$

3) 일부 취득과 잔여부분 보수비

(1) 편입부분 가격

$$330,000 \times 20\text{m}^2 = 6,600,000$$

(2) 보수비

① 보수면적

$$\sqrt{(5^2 + 8^2)} \times 2(\text{높이}) = 18.8\text{m}^2$$

② 보수비

$$400,000 \times 18.8\text{m}^2 + 50,000 \times 30\text{m}^2(\text{화장실}) = 9,020,000$$

(3) 잔여건축물 가격감소분

제시된 자료가 없는바, 잔여건축물의 가격감소분은 없는 것을 판단함.

(4) 합계 : 15,620,000

4) 전체 이전비

$$4,000,000 + 1,500,000 + 1,200,000 + (20,000,000 - 5,000,000(*1)) + 5,000,000 + 5,000,000 + 12,000,000(*2) = 43,700,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

5) 결정

일부 취득과 잔여부분 보수비인 15,620,000원으로 보상함.

2. 기호 #나

1) 처리방침

건축물의 전부 편입으로 토지보상법제75제1항에 의거 이전에 필요한 비용(이전비)으로 평가하되, 해당 물건의 가격(취득가격)과 비교하여 적은 금액으로 보상감정평가액을 결정함.

2) 이전비

$$2,000,000 + 1,200,000 + 1,000,000 + (15,000,000 - 5,000,000(*1)) + 3,000,000 + 3,000,000 + 12,000,000(*2) = 32,200,000$$

*1) 설비 개량비용은 시설개선비로 판단하여 제외함.

*2) 건축허가비용은 포함함. (시행규칙 제2조제4호)

3) 물건의 가격

$$450,000 \times 11/40 = @123,000 (\times 40m^2 = 4,920,000)$$

4) 결정

이전비가 물건의 가격 내이므로 이전비로 보상함.(4,920,000)

3. 건물 보상감정평가액

$$1 + 2 = 20,540,000$$

IV. 물음#3) 영업손실 보상액**1. 개요**

본건 영업은 인적·물적 시설을 갖추고 계속적으로 행하고 있는 영업이며, 택지개발사업 예정지구 공람·공고일 이전 개시된 영업이나, 건축물의 적법성과 영업의 허가 유무에 따라 휴업손실보상의 범위가 달라지는바 이에 유의하여 보상감정평가액을 산정함.

2. 영업허가를 득하고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 제45조에 따라 적법한 영업장소내 허가를 득한 영업으로서 휴업손실보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라 「영업이익×휴업기간 + 영업이

익감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대 비용」을 보상액으로 산정함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익

(1) 휴업기간

휴업기간은 미제시 되어 4개월을 기준으로 함.

(2) 영업이익

가. 재무상태표

당해 사업으로 인하여 매출액이 감소한 2007년분을 제외한 최근 3년간 영업이익의 평균액을 산정함. (영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판관비)

2004년	2005년	2006년	4개월 평균
58,000,000	65,000,000	77,000,000	22,222,000

나. 과세표준액 기준

$$(110\text{백만}+120\text{백만}+150\text{백만}) \div 3 \times 0.2 \times 4/12 = 8,440,000$$

다. 인근 동종유사업종 기준

$$200,000,000 \times 0.3 \times 4/12 = 20,000,000$$

라. 최저한도액

토지보상법 시행규칙 제47조제5항에 의거 도시근로자가구 월평균 가계지출비를 기준으로 산정한 3인 가구의 휴업기간 동안의 가계지출비를 최저한도액으로 함.

$$3,000,000 \times 4\text{월} = 12,000,000$$

마. 결정

재무상태표를 기준으로 한 영업이익이 인근 동종유사업종 기준 영업이익에 의해 그 타당성이 인정되고 최저한도액 이상인바 재무상태표를 기준으로 한 영업이익으로 결정함.(과세표준액에 의한 경우는 과세로 인하여 저가신고가 된 것으로 판단되어 배제함.)

$$22,222,000$$

3) 영업이익 감소액

토지보상법 시행규칙 제47조제7항에 의거 1천만원 한도 내에서 휴업기간 동안의 영업이익의 20%로 함.

$$22,222,000 \times 0.2 = 4,444,000$$

4) 고정적 비용

$$600,000 \times 4/12(\text{자동차세}) + 500,000(\text{임대료}) \times 4\text{월} = 2,200,000$$

* 종업원은 소득세 원천징수를 안한 바, 인건비 보상대상이 아니어서 불포함

5) 이전광고비 등 부대비용 : 2,000,000

6) 이전비 및 감손상당액

$$(1) \text{이전비} : 3,000,000 + 2,000,000 = 5,000,000$$

$$(2) \text{감손상당액} : 30,000,000 \times 0.1 = 3,000,000$$

$$(3) \text{소계} : (1) + (2) = 8,000,000$$

7) 보상감정평가액

$$(2) + (3) + (4) + (5) + (6) = 38,866,000$$

3. 영업허가를 득하고 영업장소가 무허가건축물인 경우

1) 처리방침

무허가건축물 내 영업이나 토지보상법 시행규칙 제45조제1호 단서에 따라 임차인이 영업하는 경우로서 영업보상의 대상이 됨.

보상감정평가액은 토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라「영업이익×휴업기간 + 영업이익 감소액(1천만원 한도) + 인건비 등 고정적비용 + 영업시설·원재료·제품 및 상품의 이전에 소요되는 비용 및 그 이전에 따른 감손상당액 + 이전광고비 및 개업비등 이전에 따른 부대비용」을 보상액으로 산정하되, 동규칙 동조 제6항에 따라 이전비 및 그에 따른 감손액을 제외한 금액은 1천만원을 초과하지 못함.

2) 휴업기간 동안의 영업이익과 영업이익 감소액 고정적 비용 및 이전광고비 등

$$26,666,000 + 7,000,000 + 2,000,000 = 35,666,000$$

1천만원을 초과하는 바 1천만원으로 결정함.

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 18,000,000

4. 무허가 영업이고 영업장소가 적법인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제52조에 따라 휴업손실보상의 대상이 됨. 다만, 보상감정평가액은 동조에 따라 도시근로자 3인 가구 3개월분 가계지출비에 해당하는 금액을 영업손실액으로 하되, 동규칙 제47조제1항제2호에 따른 이전에 소요되는 비용과 그에 따른 감손상당액을 별도로 산정하여 합산함.

2) 3개월분 가계지출비

$$3,000,000 \times 3\text{월} = 9,000,000$$

3) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

4) 보상감정평가액 : (2) + (3) = 17,000,000

5. 무허가 영업이고 영업장소가 무허가 건축물인 경우

1) 처리방침

토지보상법 시행규칙 제45조에 의한 휴업손실보상의 대상이 되지 않음. 다만, 동규칙 제55조에 따라 이전비 및 그에 따른 감손상당액의 산정대상이 됨.

2) 이전비 및 감손상당액 : 8,000,000

3) 보상감정평가액 : 8,000,000

문2> 8회 1번(30점)**I. 평가개요**

본건은 토지 및 지장물에 대한 보상목적의 감정평가로서, 1997.8.18.을 기준시점으로 하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법)」에 따라 적정가격으로 평가함.

II. 물음1)**1. 적용공시지가 선택**

본건은 사업인정 후 취득의 경우로 토지보상법 제70조제4항에 따라 사업인정고시일(도시계획 실시계획인가 고시일(1997.2.1.))전의 시점을 공시기준일로 하는 공시지가로서, 기준시점 당시 공시된 공시지가 중 사업인정고시일과 가장 가까운 시점에 공시된 1997년 1월 1일 공시지가를 선택함.

2. 비교표준지 선정**1) 선정 기준**

토지의 보상평가를 위한 비교표준지의 선정은 토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 의거 다음의 기준에 따름.

- ① 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에서 정한 용도지역, 용도지구, 용도구역 등 공법상 제한이 같거나 유사할 것
- ② 평가대상 토지와 실제 이용상황이 같거나 유사할 것
- ③ 평가대상 토지와 주위환경 등이 같거나 유사할 것
- ④ 평가대상 토지와 지리적으로 가까울 것.

2) 비교표준지 선정**(1) 기호1****① 선정: <360>**

② 이유: 용도지역(자연녹지)등 공법상 제한이 같으며 현재 전으로 이용하고 있으나 이는 당해 공익사업에 의하여 본건 토지를 본래의 용도로 이용하는 것이 일시적으로 금지 또는 제한된 것으로 이를 <일시적 이용>으로 보아 편입당시의 이용상황인 '대', '단독주택'을 기준하고 인근지역에 위치한 비교표준지 선정함.

(2) 기호2**① 선정: <361>**

② 이유: 89.1.24 이후 건축된 무허가건축물 부지로 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라

무허가건축물의 건축당시 이용상황인 '전'을 기준하고, 용도지역등 공법상제한이 동일·유사하고 인근지역에 위치한 비교표준지 선정함.

(3) 기호3

① 선정: <363>

② 이유: 불법형질변경토지이므로 현황평가의 예외로서 토지보상법 시행규칙 제24조에 따라 형질변경 될 당시의 이용상황인 '답'기준으로 비교표준지를 선정하고 이는 위법한 행위에 기인한 가치의 증가분을 보상에서 배제하기 위한 것으로 매립비용은 고려치 않음.

(4) 기호4

① 선정: <364>

② 이유: 종전에 시행된 공익사업의 부지로서 보상금이 지급되지 아니한 토지로(미지급용지) 토지보상법 시행규칙 제25조에 따라 종전의 공익사업에 편입될 당시의 이용상황인 '전'을 기준하여 비교표준지를 선정함.

(5) 기호5

① 선정: <367>

② 이유: 해당 공익사업과 다른 사업으로 인하여 용도지역이 변경된 것이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 변경된 '일반공업지역'을 기준하고 인근지역에 위치한 비교표준지 선정함.

(6) 기호6

① 선정: 대 부분 <368>, 임야 부분 <369>

② 이유: 1989.1.24.당시의 무허가건축물 등은 보상을 함에 있어 이를 적법한 건축물로 간주됨(토지보상법 시행규칙 제5조제1항). 따라서 본건 건축물 부지는 현황평가의 원칙에 따라 '대'를 기준하며 그 부지의 면적은 해당 건축물 등의 적정한 사용에 제공되는 면적을 기준으로 하는바 바닥면적인 65㎡만 인정함. 나머지 169㎡는 무허가건축물 건축당시의 이용상황인 '임야'를 기준하여 비교표준지 선정함.

(7) 기호7

① 선정: <369>

② 이유: 도시공원법상 국가도시공원은 개별적 제한으로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받지 않은 상태인 '임야'를 기준으로 하여 비교표준지 선정함. (과거 출제당시 도시자연공원으로 출제되었으나, 현재는 폐지되어, 이를 국가도시공원으로 수정하여 출제하였음. 다만, 도시자연공원<구역>은 일반적 계획제한임에 유의해야 한다.)

(8) 기호8

① 선정: <371>

② 이유: 수도법상 상수도보호구역은 제한 자체로 목적이 완성되고 구체적인 사업의 시행이 필요하지 않은 일반적 계획제한이므로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준하여 공법상 제한이 동일하고 '임야'인 비교표준지를 선정함.

(9) 기호9

① 선정: <372>

② 이유: 개발제한구역은 일반적 계획제한으로 토지보상법 시행규칙 제23조에 따라 제한받는 상태를 기준하여 공법상 제한이 동일하고 '임야'인 비교표준지를 선정함.

Ⅲ. 물음2) 시점수정률 결정 및 그 사유

1. 처리방침

해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 지가변동률 또는 생산자물가상승률을 적용함. 따라서 본건은 해당 공익사업으로 인하여 지가의 영향을 받지 않은 비교표준지가 소재한 P시의 같은 용도지역의 지가변동률과 생산자물가지수에 따라 산정된 생산자물가상승률을 적용하여 시점수정률을 결정함.(토지보상법 시행령 제37조)

2. 지가변동률

1) 기호1~4, 6~9(녹지지역, 1997.1.1. ~ 08.18)

$$1.01900 \times (1 + 0.01000 \times 49/91) = 1.02449$$

2) 기호5 (공업지역, 1997.1.1. ~ 08.18)

$$1.02300 \times (1 + 0.01300 \times 49/91) = 1.03016$$

3. 생산자물가상승률(직전 월 기준)

$$\frac{1997.7}{1996.12} : \frac{120.5}{117.2} = 1.02816$$

4. 결정 및 사유

1) 결정 : 지가변동률 , 기호1~4, 6~9 : 1.02449, 기호5 : 1.03016

2) 사유 : 생산자물가지수는 국내 생산되는 상품의 물가 지수로 당해 지역의 토지만의 가격변동을 반영하고 있다고 보기 어려우므로 이를 반영할 수 있는 지가변동률을 기준으로 결정함.

IV. 물음3) 보상평가액

1. 토지 (기호3)

1) 처리방침

토지보상법 제70조에 따라 공기지가를 기준으로 하여 시점수정, 지역요인, 개별요인, 그 밖의 요인 보정을 통해 적정가격으로 보상액을 산정함.

2) 토지 보상감정평가액

(1) 가치형성요인비교

① 지역요인

<자료8>에 따라 인근지역임. 1.000

② 개별요인

세로(가)/맹지 = 1.220

(2) 그 밖의 요인 보정

제시된 자료가 없는바 그 밖의 요인 보정은 필요치 않은 것으로 판단함. 1.00

(3) 토지 보상감정평가액

$35,000 \times 1.02449 \times 1.000 \times 1.220 \times 1.00 = @44,000$ ($\times 425\text{m}^2 = 18,700,000$)

2. 지장물 보상감정평가액

1) 처리방침

토지보상법 제75조에 따라 이전에 필요한 비용으로 보상함. 다만, ①건축물 등을 이전하기 어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물 등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우, ②건축물 등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우, ③사업시행자가 공익사업에 직접 사용할 목적으로 취득한 경우는 물건의 가격으로 보상함.

2) 지장물4

(1) 이전비

대상물건의 유용성을 동일하게 유지하면서 이를 당해 공익사업시행지구 밖의 지역으로 이전·이설 또는 이식하는데 소요되는 비용으로 물건의 해체비, 건축허가에 일반적으로 소요되는 경비를 포함한 건축비와 적정거리까지의 운반비를 포함하며, 「건축법」등 관계법령에 의하여 요구되는 시설의 개선에 필요한 비용은 제외함.(토지보상법 시행규칙 제2조제4호)

$40,000 + 30,000 + 80,000 + 30,000 + 20,000 = @200,000$

(2) 물건의 가격(정액법, 만년감가, 잔가율 10%)

$$300,000 \times (1 - 0.9 \times 12/40) = @219,000$$

(3) 결정

이전비가 물건의 가격 내이므로 이전비로 결정함.

$$200,000 \times 500\text{m}^2 = 100,000,000$$

3) 지장물7

토지보상법 시행규칙 제37조에 따라 수종·규격·수령·수량·식수면적·관리상태·수익성·이식가능성 및 이식의 난이도 그 밖에 가격형성에 관련되는 제요인을 종합적으로 고려하여 평가함. 따라서 본건은 이식이 가능한 관상수로 이식적기에 대한 자료가 제시되지 않은바 제시된 고손율(10%)을 고려함.

(1) 이전비

$$8,700 + 1,500 + 1,700 + 20,000 + 1,500 + 6,500 + 40,000 \times 0.1(\text{고손액}) = 43,900\text{원/주}$$

(2) 물건의 가격 : 40,000원/주

(3) 결정

이전비가 수목가격을 넘는바 수목가격으로 결정함.

$$40,000 \times 30\text{주} = 1,200,000$$

V. 물음4) 기호5 건물보상 시 포함되어야 할 항목과 잔여부분 감가보상

1. 보상평가지 포함되어야 할 항목

1) 편입부분의 가격

편입부분은 토지보상법 제75조에 따라 이전비 보상이 원칙이나 종래의 목적대로 사용할 수 없는 경우인바 물건의 가격으로 보상한다.

2) 잔여건축물 가격감소분과 보수비

제75조의2에 따라 보수비 (건축물의 나머지 부분을 종래의 목적대로 사용할 수 있도록 그 유용성을 동일하게 유지하는데에 일반적으로 필요하다고 볼 수 있는 공사에 사용되는 비용, 다만 「건축법」등 관계법령에 따라 요구되는 시설 개선에 필요한 비용은 제외함.)를 보상함. 다만, 가격감소분과 보수비용의 합이 잔여건축물의 가격보다 큰 경우에는 사업시행자는 그 잔여건축물을 매수할 수 있음.

2. 잔여건축물의 감가보상

동법 시행규칙 제35조제1항에 따라 잔여 건축물의 가격이 감소된 경우의 감가보상은 공익사업시행지구 편입되기 전의 잔여 건축물의 가격에서 공익사업시행지구 편입된 후의 잔여 건축물 가격을 뺀 금액으로 평가하여 보상함.

VI. 물음5) 무허가건축물의 보상여부

1. 원칙

건축물에 대한 보상은 건축허가유무에 따른 구분을 두고 있지 않을 뿐만 아니라, 주거용 건물에 관한 보상특례 및 주거이전비는 무허가 건물의 경우에는 적용되지 아니한다고 규정하여 무허가 건물도 보상의 대상에 포함됨을 전제로 하고 있는바, 사업인정 고시 이전에 건축된 건물이지만 하면 손실보상의 대상이 됨.(99두 10896)

따라서 토지보상법 제25조에 따라 사업인정고시가 된 이후에는 허가 없이 건축물의 건축 및 대수선 등을 할 수 없음.(원상회복의 대상임.)

2. 보상여부

행위제한일(1995.12.30.)이전에 건축된 기호1은 보상대상이며 이후에 건축된 기호2와 3은 보상대상이 아니며 원상회복의 의무가 있음.

<물음#5 문제지와 해설 수정>

현행법은 도시계획시설 결정고시의 효력발생일을 <지형도면의 고시일>로 규정하고 있으나, 기출원문에는 <지형도면의 고시일>에 대한 표현이 없습니다.

이는 과거 구법에서는 <지형도면의 고시>를 효력발생요건으로 규정하지 않았기 때문입니다. 따라서 문제의 문구를 수정하여 명확히 <지형도면 고시일>을 추가하여 해결하고자 합니다.

<수정 전>

3. 도시계획시설 결정고시일 : 1995.12.30

<수정 후>

3. 도시계획시설 결정고시 및 지형도면 고시일: 1995.12.30

<수정 전 해설>

사업인정고시의제일(1997.2.1.)이전에 건축된 기호1과 2는 보상대상이며 이후에 건축된 기호3은 보상대상이 아니며 원상회복의 의무가 있음.

<수정 후 해설>

행위제한일(1995.12.30.)이전에 건축된 기호1은 보상대상이며 이후에 건축된 기호2와 3은 보상대상이 아니며 원상회복의 의무가 있음.

문3> 24회 3번(20점)**I. 평가개요**

본건은 종전 공익사업에 의한 미보상토지에 대한 보상목적의 감정평가로서, 계약체결일인 2013.4.1.을 기준시점으로 하여 관련법령에 따라 적정가격으로 평가함.

II. 물음1) 비교표준지의 선정 사유**1. 비교표준지 선정 사유**

- 본건 토지는 미보상토지로 토지보상법 시행규칙 제25조 미지급용지 규정을 준용하여 종전의 공익사업에 <편입될 당시의 이용상황>을 기준함.
- 따라서 일반주거지역내 89.1.24이전 건축된 무허가 건축물부지로 봄.

2. 비교표준지 선정**1) 적용공시지가 선택**

토지보상법 제70조제3항에 따라 계약체결일(2013.4.1.) 당시 공시된 공시지가 중 기준시점과 가장 가까운 시점에 공시된 2013년 공시지가를 선택함.

2) 비교표준지 선정

인근지역에 소재하는 표준지 중에서 대상토지와 용도지역, 이용상황 등이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 <#1> 선정함.

III. 물음2) 지목, 실제용도, 지형, 지세, 면적 등**1. 처리방침**

종전 공익사업 편입 당시를 기준으로 판단함.

2 지목 : 임야**3. 실제용도**

89.1.24이전 건축된 무허가 건축물 부지로 해당 건축물 등의 적정한 사용에 제공되는 면적을 기준으로 면적사정이 이루어져야 함. 하지만 문제에서는 이 부분에 대한 자료 등이 제시되어 있지 않은바 전체 면적을 무허가 건축물의 적정한 사용에 제공되는 면적으로 봄. 따라서 실제용도는 전체 면적 기준하여 <주거용>으로 판단함.

4. 지형 : 부정형

5. 지세 : 환경사

6. 면적 : 10,000m²

IV. 물음3) 개별요인 비교치 산정 및 산정 사유

1. 개별요인 비교치 산정

(세항목은 총화식, 조건은 상승식으로 산정함.)

1) 가로조건 : $100/105 = 0.952$

2) 접근조건 : 1.000

3) 환경조건 : 0.600

4) 획지조건 : $[0.95(\text{형상}) + \frac{100}{110}(\text{지세}) + 0.85(\text{면적}) - 2] = 0.709$

5) 행정적조건 : 1.000

6) 기타조건 : 1.000

7) 개별요인 비교치

$0.952 \times 1.000 \times 0.600 \times 0.709 \times 1.000 \times 1.000 = 0.405$

2. 산정사유

1) 가로조건 : 대상은 세로한면이나 표준지는 소로한면이므로, 표준지가 대상에 비해 5% 우세함.

2) 접근조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.

3) 환경조건 : 비교표준지는 구획정리사업으로 개발된 주거지대 내에 소재하므로 본건이 비교표준지에 비해 40% 열세함.(감보율 고려)

4) 획지조건 : 대상은 부정형, 환경사지, 10,000m²이나 비교표준지는 장방형, 평지, 1,000m²이므로 본건이 표준지보다 29.1%열세함.

5) 행정적 조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.

6) 기타조건 : 대상과 비교표준지가 대등함.

V. 물음4) 보상감정평가액 산정

1. 시점수정(2013.1.1. ~ 4.1.)

1) 지가변동률 : 1.00000 (변동없음)

2) 생산자물가상승률 : 1.01000

3) 결정 : 인근지역의 지가 변동을 반영하는 지가변동률 기준함.

2. 지역요인 : 인근지역임. 1.000

3. 개별요인 : 0.405

4. 그 밖의 요인 : <자료7>에 따라 그 밖의 요인 보정 필요치 않음. 1.00

5. 보상감정평가액

$$1,000,000 \times 1.00000 \times 1.000 \times 0.405 \times 1.00 = @405,000$$
$$(\times 1,000\text{m}^2 = 405,000,000)$$

문4> 12회 3번(10점)

I. 평가개요

본건은 어선 폐선에 따른 폐업지원금 산정 목적의 감정평가로 2001.8.1.을 기준시점으로 하여 관련 법령에 따라 평가함.

II. 물음1) 어업(허가어업)의 취소시 보상평가 기준 등

1. 보상평가 기준

토지보상법 제76조, 동법 시행규칙 제44조, 수산업법 시행령 별표4에 따라 「평년수익액×3년 + 어선·어구 또는 시설물의 잔존가액」으로 평가함.

2. 어선의 평가방법

감칙 제20조제3항에 따라 선박은 선체·기관·의장별로 구분하여 감정평가 하되, 각각 원가법을 적용하여야 하며, 동조 제5항에 따라 본래 용도의 효용가치가 없는 물건은 해체처분가격으로 감정평가 할 수 있다.

3. 어선 평가를 위한 기초자료

선박등록원부, 선적증서, 선원명부, 선박등기사항전부증명서, 어업허가증, 검사증사본 등

III. 물음2) 보상평가액

1. 평년수익액

1) 산식

평년수익액 = 평균연간어획량 × 평균연간판매단가 - 평균어업경비

2) 평균연간어획량

기준시점이 속하는 연도의 전년도를 기준년도로 하여 소급 기산한 3년간의 어획량을 연평균한 어획량. 단, 연평균어획실적이 전년도에 비해 1.5배 이상인 경우 해당 연도만큼 소급 기산한 3년간의 연평균어획량으로 산정함.

$$(114,000 + 110,000 + 112,000) / 3 = 112,000\text{kg}$$

3) 평균연간판매단가

가격시점 현재를 기준으로 소급 기산한 1년간 평균단가. 단, 연평균변동폭이 전년도에 비해 1.5배 이상인 경우에는 “재소급 1년간 평균판매단가 × 지난 1년간 전국평균변동률”로 산정함.

$$(5,300 \times 5 + 5,200 \times 2 + 5,100 + 5,400 \times 4) / 12 = 5,300 \text{원/kg}$$

4) 평년어업경비

평가시점 현재를 기준으로 1년 동안 소급 기산한 해당 어업의 연간 어업경영에 필요한 경비로서, 어업경비율 85%를 적용함.

$$112,000 \times 5,300 \times 0.85 = 504,560,000$$

5) 평균수익액

$$112,000 \times 5,300 - 504,560,000 = 89,040,000$$

2. 어선 등 잔존가액

어선·어구 등 시설물의 잔존가액은 원가법에 의하되 선체 기관 의장별로 구분하여 평가함.
(정률법 적용)

1) 어선

- (1) 선체 : $4,500,000 \times 79\text{톤} \times 0.773 = 274,802,000$
- (2) 기관 : $200,000 \times 600\text{마력} \times 0.631 = 75,720,000$
- (3) 의장 : $250,000,000 \times 0.541 = 135,250,000$
- (4) 합 : 485,772,000

2) 어구

$$100,000,000 \times 0.464 = 46,400,000$$

3) 합계 : 532,172,000

3. 보상평가액

$$(89,040,000 \times 3\text{년}) + 532,172,000 = 799,292,000$$

문1> 33회 1번(40점)**I. 평가개요**

본건은 토지 및 지장물 등에 대한 협의보상 목적의 감정평가로서, 2022.7.31.을 가격시점으로 적정가격을 평가함.

II. 물음 1) 토지의 보상액**1. 처리방침**

- 공시지가기준법을 적용하여 평가함(거래사례비교법은 적용하지 않고, 그 밖의 요인 보정치 산정에 <자료 3>의 거래사례를 활용함)

2. 적용공시지가의 선택 및 비교표준지의 선정**1) 적용공시지가의 선택**

도로구역결정고시일인 2021.12.31.이 사업인정고시의제일임.

- 토지보상법 제70조제4항에 의거 사업인정고시일 이전 최근 공시지가인 2021년 공시지가를 선택함

2) 비교표준지의 선정

용도지역(계획관리), 이용상황(단독주택), 주위환경(주택지대) 등이 동일 또는 유사하여 비교가능성이 높은 #다 선정함

(#가, #나는 이용상황, 주위환경 등이 상이하여 배제함)

3) 시점수정

- 2021.1.1 ~ 2022.7.31: A군 계획관리

- $1.08340 \times 1.05270 \times (1 + 0.00132 \times 61/31) \approx 1.14346$

- 생산자물가지수는 미제시되어 고려치 않음

4) 지역요인

- 인근지역내에 소재하여 동일 : 1.000

5) 개별요인

$0.85(\text{가로}) \times 0.80(\text{접근}) \times 0.90(\text{환경}) \times 0.91(\text{획지}) \times 1.04(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) = 0.579$

※ 행정: $1 / (0.25 \times 0.85 + 0.75)$

6) 그 밖의 요인 보정

(1) 거래사례의 선정

- 용도지역(계획관리), 이용상황(단독주택), 주위환경(주택지대) 등이 동일한 B 선정함.
(A는 이용상황, 주위환경 상이하여 배제)
- B의 거래가액은 토지배분단가로 판단함.

(2) 그 밖의 요인 보정치 산정 : 표준지 기준 방식

$$\frac{390,000 \times 1.00(*1) \times 1.05507(*2) \times 1.00(*3) \times 1.645(*4)}{300,000 \times 1.14346} \div 1.97$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례임

*2) 시점수정: D군 계획관리, 2021.12.1.~2022.7.31):

$$1.00130 \times 1.05070 \times (1 + 0.00145 \times 61/31) \approx 1.05507$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인

$$1.18(\text{가로}) \times 1.20(\text{접근}) \times 1.10(\text{환경}) \times 1.10(\text{획지}) \times 0.96(\text{행정}) \times 1.00(\text{기타}) \\ = 1.645$$

$$\text{※ 행정: } (0.25 \times 0.85 + 0.75) / 1$$

7) 감정평가액

(1) 적용단가

$$300,000 \times 1.14346 \times 1.000 \times 0.579 \times 1.97 \approx @391,000$$

$$(2) \text{총액} : 391,000 \times 330 = 129,030,000$$

Ⅲ. 물음 2) 건축물의 보상액**1. 처리방침**

- 부속창고, 야외화장실은 단독주택의 종물로 판단하여 전체를 주거용 건축물로 봄
- 이전이 불가능하며 대상물건의 가액으로 평가함
- 본건은 건축물로서 원가법으로 평가하되, 주거용 건축물인바 거래사례비교법에 의한 가액이 큰 경우 거래사례비교법에 의한 가액으로 결정함
- 주거용 건축물의 최저보상액 6백만원을 한도로 함

2. 원가법

1) 단독주택

본건에 위생·급배수설비, 난방설비 되어 있는 것으로 봄

$$\text{- 적용단가} : (1,400,000 + 100,000) \times 45/50 = 1,350,000$$

총액 : $1,350,000 \times 88 = 118,800,000$ 원

2) 부속창고

- 적용단가 : $360,000 \times 40/45 = 320,000$

총액 : $320,000 \times 8 = 2,560,000$ 원

3) 야외화장실

- 적용단가 : $1,100,000 \times 40/45 = 977,000$

총액 : $977,000 \times 3 = 2,931,000$ 원

4) 소계 : 124,291,000원

3. 거래사례비교법

1) 거래사례의 적정성

비교가능성이 높고 정상적인 거래사례로서 적정함

2) 사정보정 : 1.00

3) 시점수정

- 2022. 6.1 ~ 7.31: 건축비 상승률

- $(1 + 0.06 \times 61/365) \approx 1.01$

4) 개별요인 : 1.05

5) 비준가액

$130,000,000 \times 1.00 \times 1.01 \times 1.05 \times (99/99) = 137,865,000$ 원

4. 보상액 결정

거래사례비교법에 의한 가액이 원가법에 의한 가액보다 큰 바 비준가액으로 결정함 137,865,000원. (최저한도액 6백만원 이상이므로 위의 금액이 최종보상액이 됨.)

보충설명> 주거용 건축물의 범위

[토지보상법 시행규칙] 제33조제1항에서 건축물에는 담장 및 우물 등의 부대시설을 포함 하도록 규정하고 있으므로, 주거용 건축물의 감정평가금액에는 담장, 우물, 축사, 퇴비사, 변소 등 종물 및 차양, 인테리어 등 부합물의 가액을 포함한다.

즉, 물건조서에서 주거용 건축물과 담장 등의 종물 및 부합물이 별도의 물건으로 작성되어 있어, 이를 구분하여 감정평가한 경우에도 주거용 건축물의 감정평가액이 6백만원 미

만인지 여부는 건축물의 본체 가액에 해당 종물 및 부합물의 가액을 전부 합산한 금액을 기준으로 판단한다.

IV. 물음 3) 수목의 보상액

1. 처리방침

- 이전비로 보상하되, 물건가격을 한도로 함
- 본건은 관상수로서 이전비 산정 시 감수액은 고려치 않음

2. 이전비

- 1) 이식비 : 330,000원
- 2) 고손액 : $400,000 \times 0.2 = 80,000$ 원
- 3) 이전비 : $1) + 2) = 410,000$ 원

3. 수목가격

400,000원

4. 수목의 보상액 결정

이전비가 수목가격을 초과하므로 수목가격 400,000원으로 결정함

V. 물음 4) 을이 수령할 수 있는 보상액

1. 이주정착금(시행규칙 제53조)

- 1) 보상대상 여부
 - 이주대책대상자이나 이주대책을 실시하지 않으므로 이주정착금 지급함
- 2) 이주정착금
 - $137,865,000 \times 0.3 = 41,360,000$ 원
 - 최대한도액: 24,000,000원
 - 최대한도액 24,000,000원으로 결정함

2. 주거이전비(시행규칙 제54조)

- 1) 보상 대상 여부(해설 수정)

주거이전비는 실비변상적 성격이므로, 실제로 거주하지 않으면 보상대상이 아니다.
따라서 군입대한 아들은 제외하고, 부부 2명을 대상으로 함.

2) 주거이전비(2인가구, 2개월)

$$3,334,200 \times 2 = 6,668,400 \text{원}$$

보충설명> 주거이전비

1. 소유자에 대한 주거이전비

- ① 실비변상적 성격이므로 실제 거주해야 보상대상입니다.
- ② 따라서 질병으로 인한 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학, 그 밖의 부득이한 사유로 실제로 거주하지 않는 경우에는 보상대상이 아닙니다.

2. 세입자에 대한 주거이전비

- ① 실비변상적 성격 + 생활보상적 성격
- ② 질병 등~ 으로 일정기간 거주하지 않은 경우에도 계속 거주한 것으로 볼 수 있어 주거이전비 보상대상이 됩니다.

3. 이사비(시행규칙 제55조)

1) 보상 대상 여부

사업지구 밖으로 이사하게 되는바 보상 대상이 됨

2) 이사비

일체의 주거용 건축물 면적 99㎡인바 1,790,000원

4. 이농비 등 보상대상 여부(시행규칙 제56조)

- 농민 또는 어민이 아니므로 이농비, 이어비 지급 대상이 아님

VI. 물음 5) 축산업 보상액

1. 처리방침

- 꿀벌의 경우 기준마리 수 이상(30군/20군)이므로 보상 대상이 됨
영업손실보상 규정을 준용하되, 최저영업이익과 영업이익 감소액은 제외함

2. 영업이익

1) 연간 영업이익

$$240,000 \times 30(\text{꿀벌}) + 3,600 \times 20(\text{닭}) = 7,272,000 \text{원}$$

2) 휴업기간의 영업이익

$$7,272,000 \text{원} \times 4/12 = 2,424,000 \text{원}$$

3. 이전비 등

$$(5,000 + 25,000) \times 30(\text{꿀벌}) + (200 + 1,300) \times 20(\text{닭}) = 930,000\text{원}$$

4. 보상액

3,354,000원

문2> 32회 3번(20점)

I. 평가개요

- 본건은 토지 및 지장물(개간비)에 대한 이의재결 목적의 감정평가로서 2021.4.1.을 가격시점으로 적정가격으로 평가함
- 기호#1은 개간 후 토지가액에서 개간비를 차감하여 보상하되, 개간비는 한도액을 고려함.
- 기호#2는 자연녹지지역, 보전녹지지역에 소재하는 바 구분감정평가함
- 기호#2의 잡목은 별도의 가치가 없는 것으로 보고 토지에 포함평가함
- 기호#2는 공유지분으로 전체토지를 기준으로 평가한 후, 지분비율을 적용함

2. 토지의 보상액

1) 처리방침

공시지가기준법을 적용함

2) 적용공시지가의 선택

사업인정고시(의제)일 이전 최근 공시지가인 2020년 공시지가를 선정함

3) 비교표준지 선정

(1) 기호 1

용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하여 비교가능성이 가장 높은 B 선정함(A, C는 이용상황 상이, D, E는 용도지역 상이하여 배제함)

(2) 기호 2

① 자연녹지지역, 임야 부분

용도지역(자연녹지), 이용상황(임야)이 동일하고 개별적 특성(완경사지)이 유사한 C 선정함 (E는 급경사지로서 비교가능성이 낮다고 판단함)

제26조(임야지)

① 임야지는 토지의 일반적인 조사사항 이외에 다음 각 호의 사항 등을 고려하여 평가하되, 인근지역 또는 동일수급권 안의 유사지역에 있는 임야지의 거래사례 등 가격자료를 활용하여 거래사례비교법으로 평가한다.

1. 표고, 지세 등의 자연상태
2. 지층의 상태
3. 일조·온도·습도 등의 상태
4. 임도 등의 상태
5. 노동력 확보의 난이

② 임야지는 그 지상입목의 상황을 고려하지 아니한 상태를 기준으로 평가한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 그 지상입목을 임야지에 포함한 가격으로 평가할 수 있다. 이 경우에 그 지상입목은 따로 경제적인 가치가 없는 것으로 본다.

1. 입목가격이 임야지가격에 비하여 경미한 경우
2. 자연림으로서 입목도가 30퍼센트 이하인 경우

② 보전녹지지역, 임야 부분

용도지역(보전녹지), 이용상황(임야)이 동일한 D 선정함

4) 시점수정

- 2020.1.1 ~ 2021.4.1 : 녹지지역 지가변동률

$$1.02972 \times 1.00282 \times 1.00221 \times 1.00235 \times (1+0.00310 \times 1/30) \approx 1.03745$$

생산자물가지수는 미제시로 고려치 않음

5) 지역요인

인근지역에 소재하여 동일 1.00

6) 개별요인

기호 1 : 1.05

기호 2 : 자연녹지지역 부분 1.03, 보전녹지지역 부분 1.08

7) 그 밖의 요인 보정

(1) 평가사례 및 거래사례의 선정

① 표준지 B : 용도지역(자연녹지), 이용상황(전)이 동일하고 정상적인 거래사례인 (ㄱ) 선정함

② 표준지 C : 용도지역(자연녹지), 이용상황(임야)이 동일하고 배분법 적용이 가능한 거래사례인 (ㄴ) 선정함

③ 표준지 D : 용도지역(보전녹지), 이용상황(임야)이 동일하여 평가사례 (ㄷ) 선정함(잡목은 가치가 미미하여 토지만의 사례로 판단함)

((ㄱ)은 평가목적 상이, (ㄴ)은 당해 사업의 사례이며, (ㄷ)은 평가목적 상이, (ㄴ)은 사정보정 불가, (ㅇ)은 사업인정고시(의제)일 이후 사례로 배제함)

(2) 표준지 #B

$$\frac{(399,360,000/1,560) \times 1.00(*1) \times 1.02046(*2) \times 1.00(*3) \times 0.85(*4)}{120,000 \times 1.03745} \div 1.78$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.7.31.~2021.4.1.):

$$(1+0.00363 \times 1/31) \times 1.0023 \times 1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223 \times 1.00312 \times 1.00282 \\ \times 1.00221 \times 1.00235 \times (1+0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 0.85

(3) 표준지 #C

$$\frac{110,000(*1) \times 1.00(*2) \times 1.02405(*3) \times 1.00(*4) \times 1.25(*5)}{60,000 \times 1.03745} \div 2.26$$

*1) 토지단가 : $(562,500,000 - 500,000 \times 300) / 3,750$

*2) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.7.1.~2021.4.1.):

$$1.00363 \times 1.0023 \times 1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223 \times 1.00312 \times 1.00282 \times 1.00221 \\ \times 1.00235 \times (1+0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 1.25

(4) 표준지 #D

$$\frac{75,000 \times 1.00(*1) \times 1.01800(*2) \times 1.00(*3) \times 0.90(*4)}{35,000 \times 1.03745} \div 1.89$$

*1) 사정보정: 정상적인 사례

*2) 시점수정: 녹지지역, 2020.9.1.~2021.4.1.):

$$1.0028 \times 1.00223 \times 1.00223 \times 1.00312 \times 1.00282 \times 1.00221 \times 1.00235 \times (1+0.0031 \times 1/30)$$

*3) 지역요인: 동일함

*4) 개별요인: 0.90

8) 토지 보상액

(1) 기호 1

① 적용단가

$$120,000 \times 1.03745 \times 1.05 \times 1.78 \approx @233,000$$

② 개간비 차감전 총액

$$@233,000 \times 3,000 = 699,000,000 \text{원}$$

③ 개간비

270,000,000원(아래 3. 개간비의 보상액 참조)

④ 보상액

$$699,000,000\text{원} - 270,000,000\text{원} = 429,000,000\text{원}$$

(2) 기호 2

① 자연녹지지역 부분

$$60,000 \times 1.03745 \times 1.03 \times 2.26 \approx 144,899$$

② 보전녹지지역 부분

$$35,000 \times 1.03745 \times 1.08 \times 1.89 \approx 74,118$$

③ 평균단가

$$(144,899 \times 0.6) + (74,118 \times 0.4) = 117,000$$

④ 보상액

$$117,000 \times 5,000 \times 1/2 = 292,500,000\text{원}$$

3. 개간비의 보상액

1) 처리방침

가격시점 기준 통상적인 비용상당액을 기준으로 하되, 한도액과 비교하여 결정함

2) 가격시점 기준 통상적인 개간비

$$300,000,000$$

3) 한도액

개간 후 토지가액 - 개간 전 토지가액을 한도로 함

(1) 개간 후 토지가액

$$233,000$$

(2) 개간 전 토지가액

$$60,000 \times 1.03745 \times 1.02 \times 2.26 \approx 143,000$$

(3) 한도액

$$(233,000 - 143,000) \times 3,000 = 270,000,000\text{원}$$

4) 보상액

통상적인 개간비 > 한도액이므로 한도액인 270,000,000원으로 결정함.

문3> 27회 4번(10점)**I . 평가 개요**

본 건은 일부 편입되는 영업의 휴업손실에 대한 보상평가로서, 일부 편입에 따른 잔여시설의 보수가 필요한 경우의 보상평가액과 영업장소를 이전하는 경우의 보상평가액(한도액)을 각각 산정한 후 비교하여 최종적인 보상평가액을 결정함. (기준시점 : 2016.7.1)

II . 보상평가액**1. 일부 편입에 따른 잔여시설의 보수 보상평가액****1) 처리방침**

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 토지보상법) 시행규칙 제47조제3항에 따라 < 보수기간 동안의 영업이익 + 통상 소요되는 비용 + 규모축소에 따른 매각손실액 >으로 평가함.

2) 보수기간 동안의 영업이익

$$60,000,000 \times 4/12 = 20,000,000$$

3) 통상 소요되는 비용

고정적 비용은 보수기간 동안 통상적으로 소요되는 비용으로 판단되는 바 포함하여 산정함.

$$18,000,000(\text{보수비용}) + 2,000,000(\text{고정적비용}) \times 4 = 26,000,000$$

4) 매각 손실액 : 5,000,000**5) 보수에 따른 보상평가액**

$$20,000,000 + 26,000,000 + 5,000,000 = 51,000,000$$

2. 영업장소를 이전하는 경우의 보상평가액**1) 처리방침**

토지보상법 시행규칙 제47조제1항에 따라

<휴업기간에 해당하는 영업이익 + 영업이익 감소액(20%, 1천만원 한도)
+ 고정적 경비 + 이전비 및 이전에 따른 감손상당액 + 부대비용 > 으로 평가함.

2) 휴업기간에 해당하는 영업이익 : 60,000,000 × 4/12 = 20,000,000**3) 영업이익 감소액**

제시된 자료에 따르면 영업이익 감소액은 $60,000,000 \times 0.1 = 6,000,000$ 원이나
시행규칙 제47조제7항에 따라 휴업기간에 해당하는 영업이익의 20%로 산정함.
'2)' $\times 0.2 = 4,000,000$ 원 (1천만원 한도 이내임)

4) 고정적 경비 : $2,000,000 \times 4 = 8,000,000$

5) 전체 이전비및 감손상당액 : 4,000,000

6) 개업비등의 부대비용 : 1,000,000

7) 이전에 따른 보상평가액

$20,000,000 + 4,000,000 + 8,000,000 + 4,000,000 + 1,000,000 = 37,000,000$

3. 보상평가액의 결정

일부 편입에 따른 잔여시설 보수가 필요한 경우 보상평가액이 영업장소를 이전하는 경우의
보상평가액을 초과하는 바 토지보상법 시행규칙 제47조제3항 단서에 따라 37,000,000원으로
결정함.

문4> 31회 4번(10점)**I. 평가 개요**

1. 가격시점(기준시점) : 2020.09.19
2. 근거 규정 : 토지보상법 시행규칙 제47조 제3항

II. 이전에 따른 휴업보상액 (한도)

25,000,000

III. 일부 편입에 따른 휴업보상액**1. 설치기간의 영업이익**

- ① 최저 한도액: 법인영업으로 "최저한도액"은 별도 고려하지 아니함.
- ② 설치기간의 영업이익 : $(3,650,000 + 3,950,000 + 4,250,000) / 3 = 3,950,000$

2. 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용

- ① 발전기실: 지장물조서 목록에 별도 조사되어 있는 바, 휴업보상액에서 제외함.
- ② 해당 시설의 설치 등에 통상 소요되는 비용 : $3,500,000 + 500,000 = 4,000,000$

3. 영업규모의 축소에 따른 영업용 고정자산·원재료·제품 및 상품 등의 매각손실액

해당사항없음

4. 일부편입에 따른 휴업보상액

'1' + '2' = 7,950,000

IV. 영업손실 보상액의 결정

이전에 따른 휴업보상액(25,000,000원)을 초과하지 않는 바, 일부 편입에 따른 휴업보상액인 <7,950,000원>으로 결정함.

문5> 16회 4번(10점)**I. 평가 개요**

공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(이하 '법') 제77조 제2항 및 동법 시행규칙 제48조 근거함.

II. 물음 1) 농업손실보상액**1. B군이 산정한 농업손실보상액**

$$2,118 \times 900 = 1,906,200$$

2. 실제소득산정기준에 의한 농업손실보상액**1) 단위경작면적당 실제소득**

$$(28,208,000 + 35,310,000) / 2 \div 900 \times 0.56 = @19,761$$

2) 전국 작물별단위면적당 소득

$$(16,365,000 \div 100) \times 121/400 = @49,504$$

3) 결정 (지력 이용하지 않아 4월분 적용) : 실제소득이 전국 작물별단위면적당 소득의 200%를 초과하지 않아 <실제소득>을 기준으로 보상 가능

$$(19,761 \times 900) \div 12 \times 4\text{月} = 5,928,300$$

III. 물음 2) 손실보상 처리방법**1. 현행법령 검토****1) 토지보상법 시행규칙 제48조(농업의 손실 등에 대한 보상)제1항**

"농지법 제2조제1호가목및 같은 법 시행령 제2조제3항제2호가목에 해당하는 토지"를 농지로 본다고 규정하고 있다. ① 농지법 제2조 제1호 '가'목에서는 농지를 '전·답 또는 과수원 기타 그 법적 지목 여하에 불구하고 실제의 토지 현상이 농작물의 경작 또는 다년생식물 재배지로 이용되는 토지'로 규정하고, ② 동법 시행령 제2조제3항제2호가목에서는 "다년생식물재배지로 이용되고 있는 토지"에 버섯재배사 등이라고 규정하고 있다. 따라서 버섯재배사는 농업손실 보상대상이 된다.

2) 토지보상법 시행규칙 제48조제2항제2호

농지의 지력을 이용하지 아니하고 재배중인 작물을 이전하여 해당 영농을 계속하는 것이 가능하다고 인정되는 경우 '단위경작면적당실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액'을 영농손실액으로 보상한다고 규정하고 있다. 문제의 <자료 1>에서 <이전 후 재설치가 가능>

하다는 문구로 보아 이 경우에 해당한다.

2. 손실보상 처리방법

- 1) 농업손실보상 : 실제소득의 4개월분을 곱하여 산정한 금액.
- 2) 이전비: 지장물(버섯재배사 시설)에 대한 보상금.

문1> 24회 2번(30점)**I. 평가개요**

본건은 재개발 사업에 따른 현금청산과 관련하여 토지, 건물에 대한 적절한 처리방안을 검토하는 컨설팅으로 각 물음에 답함.

II. 물음1) 2013.7.31.을 기준시점으로 한 보상평가액**1. 처리방침**

본건은 재개발사업에 의한 현금청산목적의 감정평가로서, 「도시 및 주거환경정비법」 제38조 및 제40조에 의거 기준시점 당시의 현황을 기준으로 토지보상법을 준용하여 평가함.

2. 토지

토지보상법 제70조에 따라 공시지가기준법을 적용하고 도시계획 도로 일부저촉은 개별적 계획제한으로 제한 받지 아니한 상태를 기준하여 평가함.

1) 적용공시지가 선택

사업승인일(2012.4.5.) 이전 공시된 공시지가 중 사업승인일과 가장 가까운 시점을 공시기준일로 하는 <2012년 공시지가>를 선택함.

2) 비교표준지 선정

토지보상법 시행규칙 제22조제3항에 따라 대상과 용도지역(일반상업), 이용상황(업무용), 주위환경 등이 동일, 유사한 <#①> 선정함.(#② : 도로교통이 상이하여 배제)

3) 시점수정(2012.1.1. ~ 2013.7.31. 지가변동률)

$$1.02240 \times 1.00512 \times (1 + 0.00155 \times 122/31) = 1.03390$$

※ 생산자물가상승률은 자료 미제시로 고려치 않음.

4) 지역요인 : <자료6>에 따라 동일함. 1.000**5) 개별요인 : <자료6> 기준함. $100/100 = 1.000$** **6) 그 밖의 요인****(1) 사례 선정**

대상과 용도지역, 이용상황이 동일, 유사하고 개발이익 배제를 위해 사업승인일 이전 <평가선례 #C> 선정함.

(재개발사업 승인 후 지가가 상당한 폭으로 상승한바, 사업승인일 이후 평가선례#A와 거래사례는 배제함. 평가선례#B는 이용상황 불일치로 배제)

(2) 그 밖의 요인 보정치 (비교표준지 기준방식)

$$= \frac{9,500,000 \times 1.02796(*1) \times 1.000(*2) \times 0.980(*3)}{6,000,000 \times 1.03390} = 1.54$$

*1)시점수정(2012.4.2.~2013.7.31.) : 1.03390 / [1.00572×(1+0.00180×1/30)]

*2) 지역요인 : 인근지역임

*3) 개별요인 : 100/102

7) 토지 감정평가액

$$6,000,000 \times 1.03390 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.54 = @9,550,000$$

$$(\times 820\text{m}^2 = 7,831,000,000)$$

3. 지장물

1) 건물

(1) 처리방침

- ① 현황평가원칙에 따라 실측면적을 기준으로 함.
- ② 토지보상법 제75조 및 시행규칙 제33조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비로 보상액을 산정하는 것이 원칙이나, 이전비 자료 미제시로 물건의 가격으로 산정함. 건물 가격은 원가법을 적용함.

(2) 건물 감정평가액(정액법, 만년감가, 잔가율 0% 가정함.(이하 동일))

① 단가 : $950,000 \times 18/50 = @342,000$

② 총액 : 단가 $\times 650\text{m}^2 = 222,300,000$

2) 제시 외 건물

토지보상법 제25조에 의거 사업승인일 이전에 건축된바 보상 대상임.

이전비 자료 미제시로 원가법에 의한 물건의 가격으로 산정함.

(1) 수위실

$$320,000 \times 13/40 = @104,000 (\times 10\text{m}^2 = 1,040,000)$$

(2) 창고

$$600,000 \times 13/40 = @195,000 (\times 60\text{m}^2 = 11,700,000)$$

(3) 소계

$$(1) + (2) = 12,740,000$$

3) 기타 지장물

(1) 벽돌조 담장 : $40,000 \times 110\text{m}^2 = 4,400,000$

(2) 바닥 포장 : $90,000 \times 530\text{m}^2 = 47,700,000$

(3) 축대 : $120,000 \times 54\text{m}^2 = 6,480,000$

(4) 수목

토지보상법 제75조에 따라 물건의 가격을 한도로 이전비로 보상하며, 보상액은 동법 시행규칙 제37조에 따라 산정함.

① 소나무

가. 이전비 : $4,200,000(\text{이식비}) + 15,000,000 \times 0.2(\text{고손액}) = 7,200,000$

나. 보상액

이전비가 물건의 가격 이내이므로 이전비로 보상함.

$7,200,000 \times 3\text{주} = 21,600,000$

② 감나무

이식비가 물건의 가격을 초과하는바 물건의 가격으로 보상함.

$500,000 \times 5\text{주} = 2,500,000$

③ 대추나무

가. 이전비 : $180,000 + 200,000 \times 0.15 = 210,000$

나. 보상액

이전비가 물건의 가격을 초과하는바 물건의 가격으로 보상함.

$200,000 \times 5\text{주} = 1,000,000$

④ 수목 보상액 소계

① + ② + ③ = 25,100,000

(5) 소계

(1) + (2) + (3) + (4) = 83,680,000

4) 지장물 보상액 : 1) + 2) + 3) = 318,720,000

4. 보상 감정평가액

$$7,831,000,000 + 318,720,000 = 8,149,720,000$$

Ⅲ. 물음2) 2018.4.30. 기준시점의 종후자산 가치(현금정산금 포함)

1. 처리방침

상가거래사례를 기준하여 종후자산 가치를 산정하고, 조합원 분양가격기준으로 산정한 종후자산 가치로 합리성을 검토함. (기준가치 : 시장가치)

2. 분양상가 시장가치

1) 거래사례 선택

분양 받을 상가와 위치·물적 유사성이 있는 <#F>를 선정함.

2) 거래사례비교법

(1) 사정보정 : 없음

(2) 시점수정 (2013.1.30. ~ 2018.4.30. 상가상승률)

$$1.00000 \times 1.02^5 = 1.10408$$

(3) 지역요인

대상물건이 소재한 단지 여건은 거래사례 소재 ○○단지여건과 유사함. 1.000

(4) 개별요인 : 100/95

(5) 거래사례비교법에 의한 분양상가 가치

$$7,040,000,000 \times 1.00 \times 1.10408 \times 1.000 \times 1.053 \times (1/640) = @12,800,000$$

3) 조합원분양가에 의한 검토

일반분양가가 조합원분양가보다 약 45% 높게 결정된바, 이를 기준으로 검토함.

$$8,000,000 \times 1.45 \times 1.10408 = @12,800,000$$

상기와 같은바 거래사례비교법에 의한 가액은 합리성이 지지됨.

4) 분양상가 시장가치

$$12,800,000 \times 720\text{m}^2 = 9,216,000,000$$

3. 정산금

1) 상가 조합원 분양가

$$8,000,000 \times 720\text{m}^2 = 5,760,000,000$$

2) 권리가액

$$7,956,400,000(\text{종전자산}) \times 0.95(\text{비례율}) = 7,558,580,000$$

3) 정산금

$$2) - 1) = 1,798,580,000$$

4. 종후자산 가치

$$2 + 3 = 11,014,580,000$$

VI. 물음3) (주)H전력이 제시한 방안 중 적절한 방안 결정 및 그 이유

1. 처리방안

3가지 방안 중 2013.4.30.을 기준시점으로 하여 현재가치가 가장 높은 방안을 선택하고 그 이유에 대해 기술함.

2. 3가지 방안 중 적절한 방안

1) 각 방안의 현재가치

(1) 매각하는 방안 : 80억

(2) 보상을 받는 방안(현금청산)

$$8,149,720,000 / 1.005^4 = 7,988,743,000$$

(3) 분양을 받는 방안

$$11,014,580,000 / 1.06^5 = 8,230,735,000$$

2) 적절한 방안

3가지 방안 중 기준시점의 현재가치가 가장 높은 <분양받는 방안>이 적절한 방안으로 판단됨.

3. 그 이유

①분양받는 방안의 가치가 2013. 4. 30. 기준, 세 방안의 가치 중 제일 크며 ②일반 분양가에 비해 조합원 분양가가 상당히 저렴한 점, ③재개발사업 승인 후 지가가 상당한 폭으로 상승하여 이에 따른 자본이득이 예상되는바 분양받는 방안이 적절한 방안으로 판단됨.

문2> 34회 2번(30점)**I. 평가개요**

본건은 종전자산 및 중후자산 평가목적의 감정평가로, 관계법령에 따라 평가함.

II. 물음 1)**1. 기본적 사항의 확정**

- ① 근거법령 : 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례(이하 소규모주택정비법)
- ② 기준시점 : 소규모주택정비법 제33조제1항제5호에 의거 건축심의 결과를 받은 날인 2023.5.15.
- ③ 감정평가방법 : 감칙 제16조에 의한 거래사례비교법 적용

2. 거래사례비교법에 의한 종전자산 가액**1) 거래사례의 선정**

기준시점 전 최근의 사례로서 물적 특성(대지권 비율 등)이 가장 유사한 # 3 선정함

#1은 기준시점 괴리 과다, #2는 인테리어비용이 포함된 사례로 특성 비교 어려움, #4는 물적 특성(대지권 비율) 상이하고 미실현 개발이익 포함 가능성 있음, #5는 기준시점 이후 사례

user 2024/11/25 02:10
문구 일부 수정

2) 사정보정 : 정상적인 사례로 1.00

3) 시점수정 : 0.99209

4) 지역요인 : 1.00

5) 가치형성요인

구분	외부	내부	호별				가치형성요인
			층	향	형태	주거환경	
1	1.05	0.97	0.95	1.04	1.05	0.92/0.97	1.00
2	1.05	0.97	0.95	1.04	1.05	0.93/0.97	1.01
3	1.05	0.97	1.00	1.04	1.05	0.95/0.97	1.09
4	1.05	0.97	1.00	1.04	1.05	0.96/0.97	1.10
5	1.05	0.97	0.98	1.04	1.05	0.98/0.97	1.10
6	1.05	0.97	0.98	1.04	1.05	0.99/0.97	1.11
7	1.05	0.97	0.95	1.02	1.05	0.94/0.97	1.00

Ⅲ. 물음 2)

1. 처리방침

분담금(또는 환급금) = F의 종후자산 감정평가액 - F의 권리가액(종전자산 감정평가액 x 비례율)

2. 비례율

정비사업비 항목은 모두 사업비 내역으로 적정함

- 비례율

$$(11,323\text{백만} - 6,635\text{백만}) / 4,233\text{백만} = 1.11$$

3. 권리가액

$$357,000,000 \times 1.11 = 396,270,000$$

4. 분담금

$$457,000,000 - 396,270,000 = 60,730,000\text{원}$$

Ⅳ. 물음 3)

1. 공통점

1) 상대적 가격균형을 고려한 감정평가

종전자산감정평가와 종후자산감정평가는 관리처분계획수립을 위한 것이고, 관리처분계획은 해당 사업으로 인한 개발이익(손실 포함)을 분양대상자들에게 형평성있게 배분하는 데 주안점을 두고 있으므로 절대적 감정평가액 수준과 함께 대상물건의 유형, 위치, 규모 등에 따른 상대적 가격균형 유지가 매우 중요하므로 상대적 가격균형에 유의해야 함.

2) 근거법령의 동일성

종전자산감정평가와 종후자산감정평가는 소규모주택정비법을 근거로 하되, 소규모주택정비법에 규정되지 않은 내용은 도시 및 주거환경정비법, 감정평가 및 감정평가사법에 관한 법률, 감정평가에 관한 규칙 등을 근거로 하는바, 소규모주택정비법 외의 법령과 규정도 확인한 후 감정평가해야 함

2. 차이점

1) 기준시점의 차이

종전자산감정평가의 기준시점은 건축심의 결과를 받은 날이고, 종후자산감정평가의 기준시점은 분양신청기간의 만료일이나 의뢰인이 제시하는 날을 기준으로 하는바, 기준시점의 확정에 유의해야 함

2) 현황기준 감정평가와 조건부 감정평가의 차이

종전자산감정평가는 기본적으로 기준시점의 현황을 기준으로 감정평가하므로 실지조사 시 현황 파악에 유의해야 하고, 종후자산감정평가는 현존하지 않는 물건에 대해 그 적절한 사용승인을 전제로하는 조건부 감정평가이므로 설계도서 등 제반 자료의 분석에 유의해야 함

3) 기준가치의 차이

종전자산감정평가의 기준가치는 시장가치이나, 종후자산감정평가의 기준가치는 시장가치 외의 가치의 성격을 지는 것으로 볼 수 있는바(다만, 일부 이견 있을 수 있음) 기준가치의 특성에 따라 감정평가해야 함

문3> 22회 2번(20점)

* 본 문제는 명확한 정답이 존재하지 않아 수험가의 답안에 불일치하는 부분이 많습니다.
따라서 각 견해의 논리를 학습하는데 주안점을 두시길 바랍니다.

I. 평가 개요

본 건은 주택재개발 정비사업 구역의 사업시행인가 신청을 위한 정비기반시설의 감정평가로,
관련 법규에 따라 평가함. (기준시점 2011.11.30)

II. 용도폐지되는정비기반시설 부지**1. 기호 1 (소로각지, 사다리, 주거용)**

1) 적용공시지가 선택 : 기준시점 최근 2011년 선택 (이하 동일)

2) 비교표준지 선정

- (1) 이용상황 결정 : 용도폐지를 전제로 감정평가 하는 바, 대상 면적과 인근 이용상황을
고려하여 주거용으로 결정함. (이하 동일)
- (2) 용도지역 결정 : 해당 사업으로 용도지역이 변경되었으므로, 종전 용도지역 기준함.
(이하동일)

보충설명> 국유재산법의 논리에 따른다면 현황 용도지역(제2종 일주)을 기준하여 평가
하고, 토지보상법에 따른다면 제1종 일주로 본다. 필자 개인적으로는 국유재산법 논리에
따라 제2종 일주로 보는 것이 옳다고 생각한다. 다만 이 부분에 대해서는 여러 이견이
존재하여, 본 해설에는 수험가의 일반적인 내용(제1종)으로 정리하였다.

(3) 비교표준지 선정 : 용도지역, 이용상황 등 유사한 #380 선택함.

3) 감정평가액

$$990,000 \times 1.02061^* \times 1.000 \times \{(0.85 \times 1.03) / 0.75 \times 1.00 \times (0.92 / 0.96) \times 1.00^{**}\} \times 1.00 = @1,130,000$$

$$(\times 3,216 = 3,634,080,000)$$

* 시점수정 : $1.01584 \times (1 + 0.00160 \times 91/31)$

** 도시계획시설 저축 : 재개발사업구역 내 표준지는 당해 사업에 따른
도시계획시설 저축 감가율을 반영하고 있지 않은 것으로 봄. (이하 동일)

2. 기호 2 (소로각지, 부정형, 주거용)

1) 비교표준지 선정

용도지역, 이용상황 등이 유사한 #372 선정함.

2) 감정평가액

$$1,330,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times \{1.00 \times 1.00 / 1.08 \times (0.78 / 0.98) \times 1.00\} \times 1.00 = @1,000,000$$
$$(\times 1,303.3 = 1,303,300,000)$$

Ⅲ. 새로이 설치되는 정비기반시설 부지

1. 기호 3 (광대한면, 가장형, 상업용)

1) 비교표준지 선정 : 사업지역 내 용도지역 등 동일한 #371 선정

2) 감정평가액

$$2,350,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times (1 / 1.03 \times 1 \times 1.00 / 0.98 \times 1) \times 1.00 = @2,380,000$$
$$(\times 95.6 = 227,528,000)$$

2. 기호 4 (소로각지, 정방형, 주상용)

1) 비교표준지 선정 : 본건 인근 표준지인바, #372 선정

2) 감정평가액

$$1,330,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.00 = @1,360,000$$
$$(\times 91.5 = 124,440,000)$$

3. 기호 5 (세로(가), 세장형, 주거용)

1) 비교표준지 선정 : 본건 인근 표준지 #373 선정

2) 감정평가액

$$1,180,000 \times 1.02061 \times 1.000 \times (1 \times 1 \times 0.96 / 1 \times 1) \times 1.00 = @1,160,000$$
$$(\times 138.7 = 160,892,000)$$

문4> 21회 3번(15점)

- 강의PPT보다 예시답안을 더 보충하였음.

I. 평가개요

본건은 재개발사업의 분양계획에 따른 조합원의 부담금 변동에 관한 감정평가임.

II. 비례율 산정**1. 산식**

$$\text{비례율} = \frac{\text{분양예정자산가격} - \text{총사업비}}{\text{종전자산가격}}$$

2. 1안의 비례율

1) 분양예정자산 가격

$$160,000,000 \times 3 \text{세대}(*1) + 200,000,000 \times 7 \text{세대}(*2) = 1,880,000,000$$

*1) 조합원 분양분

*2) 일반 분양분

2) 총사업비

$$100,000,000 + 1,400,000,000 = 1,500,000,000$$

3) 종전자산가격

$$80,000,000 + 140,000,000 + 180,000,000 = 400,000,000$$

4) 비례율

$$\frac{1,880,000,000 - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.95$$

3. 2안의 비례율

$$\frac{(140,000,000 \times 3 + 200,000,000 \times 7) - 1,500,000,000}{400,000,000} = 0.80$$

Ⅲ. 조합원의 분담금 산정

1. 김한국

1) 1안 : $160,000,000 - 80,000,000 \times 0.95 = 84,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 80,000,000 \times 0.80 = 76,000,000$

3) 분담금 변동

1안에 비해 2안의 분담금이 8백만원 감소하여 2안이 유리함.

2. 이대한

1) 1안 : $160,000,000 - 140,000,000 \times 0.95 = 27,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 140,000,000 \times 0.80 = 28,000,000$

3) 비교

1안에 비해 2안의 분담금이 1백만원 증가하여 2안이 불리함.

3. 박조선

1) 1안 : $160,000,000 - 180,000,000 \times 0.95 = -11,000,000$

2) 2안 : $140,000,000 - 180,000,000 \times 0.80 = -4,000,000$

3) 비교

1안에 비해 2안의 정산금이 7백만원 감소하여 2안이 불리함.

Ⅳ. 유리한 순서와 이유

1. 유리한 순서

김한국 > 이대한 > 박조선

2. 이유

① 분석결과 : 종전자산평가액이 낮을수록 유리함.

② 이유 : 종전자산은 재개발사업에 투입되는 원금의 개념이며 비례율은 재개발사업의 타당성을 나타내는 지표로, 비례율이 낮아지면 그 만큼 재개발사업의 타당성이 떨어진다는 의미이므로 거기에 비례해서 투입되는 원금의 가치가 하락하게 되는데 그 투입원금이 클수록 가치하락률이 높게 나타나기 때문이다. 따라서 종전자산평가액이 낮을수록 유리하다.

문1> 25회 1번(30점)

I. 평가 개요

본 건은 서울특별시 A구 B동에 소재한 토지의 주택재개발정비사업 구역 내에 소재한 공유지의 처분을 위한 감정평가로, 관련 법령에 의거 감정평가함.

1. 감정평가방법

① 본 건 토지는 「도시 및 주거환경정비법」 제66조제6항에 의거 평가하되, 사업시행인가의 고시가 있는 날부터 3년 이내에 매매계약이 체결되지 아니한 공유지이므로 「공유재산 및 물품 관리법」에서 정하는 바에 따름.

② 「공유재산 및 물품 관리법」에의해 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에따른 둘 이상의 감정평가법인에 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 하여야 함. 다만 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이 적용되는 공익사업에 필요한 공유재산을 해당 공익사업의 사업시행자에게 매각할 때에는 해당 법률에 따라 산정한 보상액을 해당 재산의 매각가격으로 할 수 있음.

③ 원칙에 따라 시가평가로 감정평가액을 구하고, 보충적으로 보상평가액을 구함.

2. 기준시점

감칙에 의거 가격조사완료일인 2014.9.5을 가격시점으로 함.

II. 매각(처분) 감정평가액

1. 공시지가기준법

1) 비교표준지의 선정

현황을 기준하여 B12 구역 내에 위치하는 기호② 표준지를 선정 하고, 공시지가는 가격시점에 가장 가까운 2014년 공시지가를 적용함.

2) 시점수정 : 1.00057

3) 그 밖의 요인

(1) 평가선례및 거래사례 선정 : <평가선례#ㄱ, ㄴ> 모두 선정함.

(2) 평가선례ㄱ 기준

$$\frac{5,700,000 \times 1.00221 \times 1.00 \times (1.00/1.08)}{3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00)} = 1.503$$

* 시점수정 : 2013.9.1 ~ 2014.9.5

(3) 평가선례ㄴ 기준

$$\frac{5,160,000 \times 1.01926 \times 1.00 \times (1.00/1.07)}{3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00)} = 1.526$$

* 시점수정 : 2012.10.29 ~ 2014.9.5

(4) 결정 : 1.50

4) 공시지가기준가액

$$3,220,000 \times 1.00057 \times 1.00 \times (1.00/1.00) \times 1.50 = @4,830,000$$

$$(x 485 = 2,342,550,000\text{원})$$

보충설명>

2. 거래사례비교법

1) 거래사례의 선정 : <매매사례 (가), (나)>

매매사례는 본건과 비교가능성이 희박하나, 참고적으로 검토하기 위하여 가격을 산출함.

2) (가) 기준 비준가격 :

$$(400,000,000/92) \times 1.00999 \times 1.00 \times (1.00/1.09) = @4,880,000$$

* 시점수정 : 2013.8.25 ~ 2014.9.5

3) (나) 기준 비준가격 :

$$[(683,000,000 - 156,020,000)/103] \times 1.00022 \times 1.00 \times (1.00/1.06) = @4,830,000$$

* 시점수정 : 2014.5.20 ~ 2014.9.5

3. 감정평가액 결정

공시지가기준법 시산가액이 거래사례비교법 시산가액에 의해 합리성이 지지된다고 판단되는 바, @4,830,000원으로 결정함. (4,830,000 × 485 = 2,342,550,000원)

Ⅲ. 보충적 방식(보상평가)

1. 비교표준지의 선정

“공용주차장”으로 사용되었던 것임에도 불구하고 용도 폐지를 전제로 인근 표준적 이용을 고려하여 B12 구역 내 본건 남서측 인근에 위치하는 기호① 표준지를 선정하고, 사업시행인가일 이전 공시지가인 2011년 공시지가를 적용한다.

2. 시점수정

1) 지가변동률 : $1.00096 \times 1.03487 = 1.03586$

2) 결정 : 생산자물가지수 미제시로 지가변동률 적용함.

3. 그 밖의 요인

1) 평가선례 및 거래사례 선정 : <평가선례#①, ②> 모두 선정함.

2) 평가선례① 기준 :

$$\frac{5,700,000 \times 1.00221 \times 1.00 \times (1.25/1.50)}{2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00)} = 1.60$$

* 시점수정 : 2013.9.1 ~ 2014.9.5

3) 평가선례② 기준 :

$$\frac{5,160,000 \times 1.01926 \times 1.00 \times (1.25/1.35)}{2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00)} = 1.64$$

* 시점수정 : 2012.10.29 ~ 2014.9.5

4) 결정 : 1.60

동 지역은 주어진 공시지가의 변동률을 살펴보건대, 재개발사업의 사업승인 후 지가가 특별히 상승한 것으로 보이지 않는바, 거래사례 및 평가선례를 모두 고려하여 결정함.

4. 감정평가액 결정

$$2,300,000 \times 1.03586 \times 1.00 \times (1.25/1.00) \times 1.60 = @4,760,000$$

$$(\times 485 = 2,308,600,000)$$

IV. 감정평가액 및 개량비 적용 여부

1. 시가평가일 경우 감정평가액 : 2,342,550,000원

(보상평가일 경우 감정평가액 : 2,308,600,000원)

2. 개량비 적용 여부

「공유재산 및 물품 관리법」에 따르면 공유재산을 개척·매립·간척 또는 조림하거나 그 밖에 정당한 사유로 점유하고 개량한 자에게 해당 재산을 매각하는 경우에는 매각 당시의 개량한 상태의 가액에서 개량비에 해당하는 금액을 빼고 남은 금액을 매각대금으로 한다고 되어 있으며, 개량한 공유재산을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이 적용되는 공익사업의 사업시행자에게 매각하는 경우로서 그 사업시행자가 그 재산을 점유하고 개량한 자에게 개량비에 해당하는 금액을 지급한 경우 그 매각 대금에 관하여는 개량비에 해당하는 금액을 빼고 남은 금액을 매각대금으로 한다고 규정하고 있다.

따라서 개량비는 감정평가액에서 고려하지 않고 매각대금 지급 단계에서 고려될 수 있다. 본 건의 경우에는 사업시행자에게 매각하는 경우이나, 사업시행자가 직접 개량한 경우이므로, 별도의 개량비는 고려하지 않을 수 있을 것으로 보인다. 다만, 개량비를 고려할 경우 조합제시 개량비 내역을 A구청장이 심사·결정하여 적용하게 된다.

문2> 35회 2번(30점)**I. 물음#1****1. 시산가액 조정기준****1) 시산가액 조정의 의의 및 필요성**

각 시산가액을 비교·분석하여 그들 사이에 존재하는 유사점·차이점을 찾아내어 통일적이고 일관된 가액이 도출될 수 있도록 조화시키는 작업을 말한다. 시장의 불완전성, 평가방식의 특징 및 한계로 비롯되는 단일 평가방식에 의한 오류 등을 방지함에 그 필요성이 인정된다.

2) 시산가액 조정기준 (「감정평가실무기준」)

시산가액 조정시 산술평균으로 단순히 적용해서는 안된다.

①감정평가목적 ② 대상물건의 특성 ③ 수집한 자료의 신뢰성

④시장상황 등을 조정의 기준으로 삼아야 한다.

2. 본건 시산가액 조정의 적정성 의견**1) 감정평가목적 측면**

일반거래(시가참고)목적의 평가이므로 시장가치를 구하기 위해서 원칙적으로 3방식을 병용하여야 하나, 비교방식의 적용이 배제되어 있어 적정하지 않다. 또한 각 시산가액에 대한 가중치 판단없이 단순히 단순산술평균한 것은 적정하지 않다.

2) 대상물건의 특성 측면

본건은 신축 후 30년이 경과한 노후된 건물이고, 주위환경은 신축 또는 대수선이 활발히 진행되고 있는데, 물리적 감가 외에 다른 감가요인이 없다고 판단한 것은 적정하지 않다고 본다.

3) 시장상황 측면

인근지역은 최근 터널의 개통과 함께 오래된 건물들의 철거 후 신축이 활발히 진행중이어서 경제적 내용연수의 단축경향이 나타나고 있으나, 본건 건물의 원가법 평가시 잔존내용연수에 대한 판단이 이루어지지 않아 적정하지 않다.

4) 수집한 자료의 신뢰성 측면

환원을 산정을 위해 수집한 사례와 본건의 토지건물 가격구성비율에 현저한 차이가 존재한다. 따라서 수집된 자료는 본건의 평가에 적용하기에 신뢰성이 낮다고 보인다.

5) 소결

이상과 같은 이유로 본건 평가의 시산가액 조정은 적정하지 않다.

따라서 올바른 적산가액과 수익가액을 구한 다음, 각 시산가액간 적절한 가중치를 판단하여 시산가액조정을 해야 한다.

II. 물음#2

1. 본건에 적용한 환원율의 부적정 가능성

1) 환원율 산정원칙(시장추출법) 및 유의사항

직접환원법에서 사용할 환원율은 시장추출법으로 구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시장에서 환원율을 추출하는 경우 사례부동산의 선정 시 위치·지역 등이 유사해야 하며, 내용연수 및 관리상태 등 물적인 유사성 또한 인정되어야 한다.

2) 부적정 가능성

(1) 사례의 유사성 문제

본건의 전체 부동산가치 중에서 건물이 차지하는 비율이

적산가액에 의하면 약 4.76%(=450/9,450)인데, 환원이율 산정을 위해 수집된 사례들의 건물 가치구성비율은 아래와 같다.

$$\textcircled{1} \quad 3,100 / (5,400 + 3,100) = \text{약 } 36.47\%$$

$$\textcircled{2} \quad 2,100 / (3,200 + 2,100) = \text{약 } 39.62\%$$

$$\textcircled{3} \quad 5,300 / (8,700 + 5,300) = \text{약 } 37.86\%$$

따라서 본건과의 유사성이 낮은 사례에서 추출된 환원이율은 본건에 적용하기에 신뢰성이 낮다.

(2) 자본회수율 고려 문제

환원율은 자본수익률과 자본회수율의 합으로 구성된다.

자본회수율은 잔존경제적 내용연수를 기준하여 구해야 한다. 그런데 본건 평가에서는 잔존경제적 내용연수를 내용연수법에 따라 15년으로 보고 있으나, 지역의 개황이 변하는 상황을 고려하여 유효잔존내용연수를 구하여 이를 적용해야 한다.

(3) 위험할증률 처리 문제

환원율은 무위험률과 위험할증률의 합으로 구성된다. 본건 부동산은 잔존 7년의 장기임대중이므로 임대수익의 발생이 안정적이므로 타부동산에 비해 위험할증률이 상대적으로 낮다고 볼 수 있다. 그러나 이러한 내용이 환원율 산정시 미반영되었다.

(4) 용도의 차이 문제

본건은 소매점(상업용)으로 이용중이나, 환원율 산정을 위해 수집된 사례부동산은 그 용도가 제시되어 있지 않다. 따라서 본건과 용도의 차이가 있을 수 있으며, 이에 따라 환원율의 차이가 발생할 수 있다.

2. 추가 부정적 원인사유

환원율은 시장추출법으로 산출됨이 원칙(실무기준)이나, 주관개입가능성 등 한계극복을 위하여 다른 산정방법(요소구성법, 투자결합법, EGIM법, 공표된 환원율 등)을 통해 검토되어야 한다. 그러나, 본 평가는 다른 방법에 의한 검토절차가 결여 되어 있어 그 적정성이 문제될 수 있다.

Ⅲ. 물음#3

1. 적정 환원율 산출 (할인율법, $G = \text{순임료변동률} = \text{가격변동률}$)

$$R = 8\%(\text{투자수익률}) - 3\%(G) = 5\%$$

2. 수익방식에 의한 시산가액

$$459,000,000 \div 5\% = 9,180,000,000$$

3. 유효잔존내용연수

1) 연간감가액

(1) 건물재조달원가

$$1,500,000 \times 900 = 1,350,000,000$$

(2) 건물적산가액

$$9,180,000,000 - 9,000,000,000 = 180,000,000$$

(3) 연간감가액

$$(1,350,000,000 - 180,000,000) / 30\text{년} = 39,000,000$$

2) 유효잔존내용연수

(1) 전체 경제적 내용연수

$$1,350,000,000 / 39,000,000 = 34.6\text{년}$$

(2) 유효잔존내용연수 : $34.6 - 30\text{년} = 4.6\text{년}$ (4년으로 결정)

문3> 31회 3번(20점)**I. 평가 개요****1. 가격시점(기준시점) :** 2018.06.01**2. 적용공시지가 선택**

1) 취득하여야 할 토지의 가격이 변동되었는지 (토지보상법 시행령 제38조의2)

대상물건은 <철도사업>에 편입되었는 바, 토지의 가격이 변동되었다고 볼 수 없음.

2) 적용공시지가 선택

사업인정 의제일(2018.06.24)이전 공시된 공시지가 중 가격시점과 가장 가까운 시점에 공시된 공시지가인 <2018.01.01.>임.

II. 물음 1) 피고의 주장**1. 관련 법규에 따른 토지의 이용상황**

1) 토지의 이용상황 : 사실상의 사도

2) 관련 법규 : 토지보상법 시행규칙 제26조 제2항 제3호에 따라, "건축허가권자가 그 위치를 지정·공고한 도로"에 해당함.

2. 사실상 사도에 따른 대상 토지의 감정평가

1) 인근토지 (토지보상법 시행규칙 제26조 제4항)

표준적인 이용상황과 유사한 토지로서 당해 토지와 위치상 가까운 토지인 <10번지>

2) 비교표준지 선정 : '인근지역, 준주거, 이용상황, 분할 전 모지번' 기준 <#B>

3) 개별요인 비교치 (광대한면, 세장형)

① 도시계획시설 저축 보정 : $1 / (0.3 \times 0.85 + 0.7 \times 1.00) = 1.05$

② 사실상의 사도 보정 : 0.33 (1/3 이내)

③ 개별요인 비교치 : $1.05 \times 0.33 = 0.347$

4) 대상 토지의 감정평가액

 $1,500,000 \times 1.09268 \times 1.000 \times 0.347 \times 1.50 = @853,000$ $(\times 19m^2 = 16,207,000)$

II. 물음 2) 원고의 주장

1. 관련 법규에 따른 토지의 이용상황

1) 토지의 이용상황 : 예정공도

2) 관련 법규 : 토지보상법 시행규칙 제26조 제1항 제3호에 따라, 도시계획시설(도로)로 결정된 이후 도로로 이용 중인 토지로 "예정공도"에 해당함.

2. 예정공도에 따른 대상 토지의 감정평가

1) 개별요인 비교치

① 가로조건 (대상토지가 접한 "중로한면" 기준) : 0.91

② 획지조건 (대상토지 "세장형" 기준) : 1.00

③ 도시계획시설 저촉 보정 : 1.05

④ 개별요인 비교치 : $0.91 \times 1.00 \times 1.05 = 0.956$

2) 대상 토지의 감정평가액

$1,500,000 \times 1.09268 \times 1.000 \times 0.956 \times 1.50 = @2,350,000$

($\times 19\text{m}^2 = 44,650,000$)

문4> 29회 3번(20점)**I. 평가개요**

'스타호'에 대한 유리한 매각방식 자문에 대한 건임. <기준시점 : 2018.06.30>

II. 물음 1) 해체처분가격 및 매각처별 시산가액**1. 해체처분가격의 성격**

1) 해체처분가격의 의의

해체처분가격은 본래의 용도로 효용가치가 없는 경우 구성요소별로 해체하여 처분할 때의 가격을 말한다.

2) 해체처분가격의 성격

- ① 본래 용도로의 효용가치가 없는 가격임.
- ② 해체처분시장에 따라 적용되는 단가, 환율, 비용처리 등의 차이가 있음.
- ③ 해체 후 전용할 수 있는 부품은 전용가치 등을 고려함.

2. 매각처별 시산가액

1) 파키스탄 : $260,000 \times 15,000(\text{경하중량}) - 900,000,000(\text{운송비}) = 3,000,000,000\text{원}$

2) 한국 : $240,000 \times 15,000(\text{경하중량}) - 600,000,000(\text{운송비}) = 3,000,000,000\text{원}$

3) 싱가포르 : $200,000,000 \times 15,000(\text{경하중량}) = 3,000,000,000\text{원}$

II. 물음 2) 재사용 고려 및 가장 유리한 매각방식**1. 재사용 고려한 전체 시산가액**

1) 재사용이 가능한 기관, 저장품가액

- ① 기관 : $(2,000 \times 300,000 \times 0.178) \times 2\text{대} = 213,600,000\text{원}$
- ② 저장품: $5,000,000,000 \times 0.2 = 1,000,000,000\text{원}$
- ③ 소계 : ① + ② = 1,213,600,000원

2) 기관, 저장품외 해체처분가액: $200,000 \times (15,000 - 100 - 900) = 2,800,000,000\text{원}$

3) 정박료 및 대기비용 : $200,000,000 \times 4\text{개월} = 800,000,000\text{원}$

4) 재사용 고려한 전체 시산가액: $1) + 2) - 3)* = 3,213,600,000\text{원}$

* "분리에 따른 작업 직접비용은 매수자 부담"으로서, 선박 매도인이 지불하는 비용으로 판단.

2. 가장 유리한 매각방식

매각가격이 가장 큰, 재사용 고려한 전체 시산가액< 3,213,600,000원>으로 매각하는 것이 가장 유리한 매각방식이다.

문5> 33회 4번(10점)**I. 평가개요**

- 본건은 권리금에 대한 소송목적의 감정평가로서, 2022.7.16.을 기준시점으로 평가함
- 시설권리금, 영업권리금, 바닥권리금으로 구분하여 산정한 후 그 합계액으로 권리금의 가치를 평가함

II. 시설권리금**1. 재조달원가**

- 직접법에 의하되 건축공사비지수를 적용하여 시점수정함

$$600,000 \times 1.313 = @788,000$$

*시

$$\text{*시점수정} : 147 / 112 = 1.313$$

2. 적산가액

잔존가치는 없는 것으로 가정하고 정액법 적용함

- 적용단가 : $788,000 \times 5/10 = @394,000$
- 적산가액 : $394,000 \times 120 = 47,280,000\text{원}$

III. 영업권리금**1. 처리방침**

무형재산 귀속 영업이익을 산정한 후 현재가치의 합으로 구함

2. 무형재산 귀속 영업이익

자가노력비를 공제한 영업이익에 무형재산 귀속비율 50%를 적용함

$$(23,000,000 - 19,000,000) \times 0.5 = 2,000,000\text{원}$$

※ 자료 3에 따라 감가상각비는 고려치 않음

3. 영업권리금

$$2,000,000 \times (0.899 + 0.808 + 0.726 + 0.653 + 0.5870) = 7,346,000\text{원}$$

IV. 바닥권리금

<자료 4>에 따라 별도의 바닥권리금은 없는 것으로 봄

V. 권리금

$$47,280,000 + 7,346,000 = 54,626,000\text{원}$$